

Gestió administrativa del comerç internacional

CFGS.CIT.0627/0.16

CFGS - Comerç internacional / CFGS - Transport i
logística



Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

ioc
institut obert
de catalunya



Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l'Institut Obert de Catalunya.

Coordinació de continguts

Pilar Bertrams Costa

Redacció de continguts

Eugènia Alfonso Úbeda

Pere Bosch Colell

M. Goretti Coll Solà

M. Teresa Martínez Gómez

Carlos Peiró Alonso

Susana Salguero Lafuente.

Agraïments

Icones elaborades per [Freepik](https://www.freepik.com) de www.flaticon.com.

Primera edició: febrer 2016

© Departament d'Ensenyament

Dipòsit legal: DL B 13331-2017



Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca>

Introducció

Les empreses han de treballar sovint en mercats internacionals, sigui en mercats intracomunitaris sigui amb països fora de la UE, els anomenats tercers països.

La gestió acurada i eficient dels processos d'importació, exportació, introducció i expedició de mercaderies esdevé un element clau per a la competitivitat de l'empresa.

Davant de qualsevol operació internacional caldrà identificar la normativa aplicable, els organismes i institucions competents i els tràmits i gestions que es requereixen per al trànsit internacional per així poder elaborar la documentació necessària en la forma i els terminis establerts.

En la unitat “Organismes i normes internacionals” s'analitzen els diferents organismes i institucions que intervenen en el comerç exterior i s'estudia el procés de construcció de la Unió Europea, així com els seus òrgans de gestió. S'analitzen també les dades disponibles als sistemes d'informació de la xarxa que ens permeten actuar de manera més ràpida i eficient en els mercats internacionals. Per acabar, s'introdueix la Cambra de Comerç Internacional i es presenten les clàusules incoterms que regulen les pràctiques comercials internacionals.

En la unitat “Incoterms” s'estudia detalladament el contingut de les onze clàusules incoterms per tal de determinar quina responsabilitat tenen cadascuna de les parts del contracte de compravenda, és a dir, tant el venedor com el comprador, i també per determinar la distribució del cost de l'operació, és a dir, posant el focus en qui paga les despeses i fins on.

En la unitat “Intercanvis intracomunitaris” veurem les característiques del comerç intracomunitari que el fan diferent del comerç nacional. Ens fixarem en els operadors, en els diferents contractes de transport i en la documentació comercial i també veurem els sistemes de classificació i codificació de les mercaderies. Prestarem especial atenció al sistema Intrastat, utilitzat per recollir les dades relatives als intercanvis de mercaderies dins de la Unió Europea. Per acabar, estudiarem les principals característiques de l'IVA, el règim transitori vigent a la UE, els règims particulars i les obligacions formals dels operadors intracomunitaris.

En la unitat “Origen de les mercaderies” veurem l'origen no preferencial, que és el que correspon a la mercaderia de països amb els quals no tenim cap acord comercial i l'origen preferencial, el que correspon a la mercaderia de països amb els quals tenim algun tipus d'acord comercial. Estudiarem les regles d'origen i els criteris per determinar l'origen d'una mercaderia i veurem els diferents acords amb països tercers, en especial els països SPG i països o territoris amb els quals tenim acord d'Unió Duanera. Per acabar, analitzarem les proves d'origen segons cada règim, els diferents certificats i els sistemes simplificats per acreditar l'origen de les mercaderies.

En la unitat “Barreres al comerç internacional” veurem les barreres aranzelàries i no aranzelàries que utilitza la Unió Europea per protegir el seu comerç, com

si fos un sol país, enfront dels països tercers. Quant a les barreres aranzelàries, veurem els diferents tipus de drets aranzelaris que utilitza i com discrimina en funció de l'origen i de la mercaderia o com redueix o suspèn els drets d'importació de forma permanent o temporal. Treballarem les franquícies, les suspensions i els contingents aranzelaris. Quant a les barreres no aranzelàries, veurem les restriccions quantitatives, els drets antidúmping, els drets antisubvenció i les clàusules de salvaguarda, així com els règims comercials d'autorització, vigilància i certificació que s'apliquen de manera excepcional, depenent del tipus de mercaderia o del país d'origen o de destí.

En la unitat "La duana i la gestió de les exportacions" veurem les funcions de la duana i ens centrarem a continuació en els representants duaners i en les diferents figures duaneres que ens poden facilitar les operacions d'exportació. Tractarem les exportacions temporals, que són aquelles sortides de mercaderies del territori de la unió amb l'objectiu de ser retornades en un moment futur, i, per acabar, veurem la normativa que regula els tràmits duaners i tot l'entramat administratiu que suposa una exportació.

En la unitat "Gestió administrativa i comercial de les importacions" veurem com es fa la valoració de les mercaderies en entrar al Territori Duaner de la Unió, valor que serveix de base per al càlcul del deute duaner que caldrà abonar a les autoritats duaneres, com a resultat de l'aplicació de la política comercial de la Unió i també d'altres gravàmens. Estudiarem com es fa la declaració de les importacions davant la duana mitjançant el DUA i els diferents tipus de despatx i de circuits previstos, així com la composició i liquidació del deute duaner.

En la unitat "Dipòsit temporal, Règims especials i Disposició de les mercaderies" veurem com les duanes estableixen vigilància duanera sobre determinades mercaderies importades que estan pendents d'una declaració definitiva o que s'han de transformar abans de formalitzar la declaració. Tractarem el dipòsit temporal i veurem que, per fer front a les diferents casuístiques, hi ha previstos 4 règims duaners especials que gaudiran de condicions d'exempció de drets i d'un tractament específic de política comercial.

Per a assolir correctament els continguts del mòdul és molt important que es treballin totes les activitats que es proposen al material web. Cal recordar que les exposicions orals i l'escriptura, com qualsevol altre aprenentatge de tipus experimental, només s'aprèn a partir d'aplicar-la i experimentar-la.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l'alumne/a:

Organismes i normes internacionals

1. Determina organismes i institucions relacionades amb el comerç internacional, analitzant les seves principals funcions.
2. Organitza un sistema d'informació eficaç per a les operacions de la gestió administrativa de la compravenda internacional, utilitzant les eines informàtiques adequades.
3. Interpreta els termes comercials emprats en el comerç exterior (incoterms), analitzant les regles oficials de la Cambra de Comerç Internacionals (CCI) vigents.

Intercanvis intracomunitaris

1. Elabora i gestiona la documentació necessària en les operacions d'introducció/expedició de mercaderies en el comerç intracomunitari, interpretant la normativa vigent.

Operacions amb països tercers

1. Estableix i gestiona els procediments administratius de les operacions d'importació/exportació, interpretant la normativa vigent.
2. Reconeix les diferents barreres al comerç internacional, analitzant la normativa que les regula.

Gestió duanera

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d'exportació/importació de mercaderies, interpretant la normativa vigent.

Continguts

Unitat 1

Organismes i normes internacionals

1. Organismes i fonts d'informació relacionades amb el comerç internacional
2. Els incoterms i la Cambra de Comerç Internacional

Unitat 2

Incoterms

1. Les obligacions i els riscos en els incoterms
2. Els costos en els incoterms

Unitat 3

Intercanvis intracomunitaris

1. Les operacions intracomunitàries
2. El sistema Intrastat
3. L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Unitat 4

Origen de les mercaderies

1. L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial
2. Origen preferencial de les mercaderies
3. Proves d'origen

Unitat 5

Barreres al comerç internacional

1. Les barreres aranzelàries
2. Les barreres no aranzelàries
3. Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l'exportació

Unitat 6

La duana i la gestió de les exportacions

1. La duana i el procediment d'exportació

2. El despatx d'exportació

Unitat 7

Gestió administrativa i comercial de les importacions

1. El valor en duana
2. El despatx d'importació
3. El deute duaner

Unitat 8

Dipòsit temporal, Règims especials i Disposició de les mercaderies

1. Dipòsit temporal i Règims especials (I)
2. Règims especials (II), destrucció i abandonament

Organismes i normes internacionals

M. Goretti Coll Solà

Gestió administrativa del comerç internacional

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Organismes i fonts d'informació relacionades amb el comerç internacional	9
1.1 Les polítiques comercials. El proteccionisme i el lliure comerç	9
1.2 La balança de pagaments. Concepte i estructura	11
1.3 L'Organització Mundial del Comerç (OMC)	14
1.3.1 Antecedents de l'OMC	14
1.3.2 Funcions de l'OMC	15
1.3.3 Acords de l'OMC	16
1.4 Organismes econòmics internacionals	17
1.4.1 El Fons Monetari Internacional (FMI)	18
1.4.2 El Banc Mundial (BM)	19
1.4.3 L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)	22
1.5 Integracions econòmiques internacionals	23
1.6 La integració europea	25
1.6.1 Inicis de la unió aranzelària	26
1.6.2 La unió duanera. Període entre 1968-1993	26
1.6.3 La integració econòmica: el mercat comú	27
1.6.4 Unió econòmica i monetària: la Unió Europea	27
1.7 Institucions de la Unió Europea	33
1.7.1 El Consell Europeu	33
1.7.2 El Consell de la Unió Europea	33
1.7.3 El Parlament Europeu	34
1.7.4 La Comissió Europea	35
1.7.5 El Tribunal de Justícia (TJUE)	36
1.7.6 El Banc Central Europeu (BCE)	36
1.7.7 El Tribunal de Comptes (TCE)	37
1.7.8 El Comitè Econòmic i Social (CESE)	37
1.7.9 El Comitè de les Regions (CDR)	37
1.7.10 El Defensor del Poble	38
1.8 Fonts d'informació sobre comerç internacional	38
1.8.1 Codis o partides aranzelàries	38
1.8.2 Base de dades TARIC	39
1.8.3 Access2Markets	40
1.8.4 Trade Map	40
1.8.5 Eurostat Database	40
1.8.6 Secretaría de Estado de Comercio	41
1.8.7 Iberglobal	42
1.8.8 ICEX - España Exportación e Inversiones	42
1.8.9 Cámara de Comercio de España	44
1.8.10 Consell General de Cambres de Catalunya	44

1.8.11	Acció - Agència per a la competitivitat de l'empresa	45
2	Els incoterms i la Cambra de Comerç Internacional	47
2.1	Evolució dels incoterms	47
2.1.1	Canvis entre els Incoterms 2010 i els Incoterms 2020	49
2.2	Marc legal de les compravendes internacionals	50
2.2.1	Reglament (CE) núm. 593/2008 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I)	50
2.2.2	Convenció de Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional, realitzada a Viena l'11 d'abril de 1980 (Conveni de Viena)	52
2.3	Condicions que regulen els incoterms	53
2.4	Arbitratge internacional	54
2.5	Suport electrònic	54
2.6	Estructura dels grups d'incoterms i definició dels termes	55
2.6.1	Grup termes E	57
2.6.2	Grup termes F	57
2.6.3	Grup termes C	58
2.6.4	Grup termes D	60
2.7	La contractació internacional	60
2.7.1	Obligacions generals entre el venedor i el comprador	61
2.7.2	Transport, lloc, càrrega i descàrrega	61
2.7.3	Lliurament de les mercaderies	62
2.7.4	Comprovació i inspecció de la mercaderia	63
2.7.5	Despeses de despatx de duanes	64

Introducció

Al llarg dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial els països van tornar a obrir les seves economies a l'exterior i, a poc a poc, van anar sorgint dificultats. Això va fer que els governs dels estats que tornaven a liderar la feble economia mundial creessin una sèrie d'organismes per tal d'ajudar i regular, des d'un vessant públic, les operacions dels països en els mercats internacionals.

En l'apartat "Organismes i fonts d'informació relacionades amb el comerç internacional" s'analitzen els diferents organismes i institucions que formen part d'aquest engranatge del comerç exterior. Es destaca la institució de més recent creació, l'OMC, que ha evolucionat des del GATT fins a la que coneixem avui en dia. Es detallen també altres institucions que tenen un caire més econòmic i financer i que vetllen per l'estabilitat de les economies nacionals dels països, sobretot en èpoques convulses, quan es veuen abocades a recórrer a finançament en les seves balances de pagament.

Per altra banda, la nostra identitat més propera ens identifica amb una sèrie d'organismes i institucions que contextualitzen les relacions de la Unió Europea amb el seu entorn. Necessitem conèixer els senyals d'identitat propis de la Unió Europea, la seva història i les seves institucions. Es fa un repàs dels òrgans de gestió de la UE i de la construcció progressiva d'aquesta unió. La Unió Europea és una realitat amb múltiples dimensions, tan polítiques com econòmiques, però, també, amb altres dimensions com ara les socials que la fan més propera als ciutadans.

En aquest primer apartat s'analitzen també els sistemes d'informació disponibles, gràcies a l'ús de la xarxa. Aquests sistemes proporcionen dades reals i actualitzades que ens permeten actuar de manera més ràpida i eficient en els mercats internacionals. Ens permeten accedir tant a informació de productes com a informació de països, i suposen una eina de suport en l'obertura als mercats internacionals.

En l'apartat "Els incoterms i la Cambra de Comerç Internacional" veurem els motius que van portar a la creació d'un organisme internacional com la CCI que ha fet possible l'existència d'unes normes o clàusules que regulen les pràctiques comercials internacionals. Estudiarem les seves funcions, entre les quals destaca la mediació en les desavinences produïdes per desacords internacionals comercials entre les empreses.

En aquest segon apartat es fa una primera presentació de les clàusules i de la seva evolució. Com que la seva funció és regular les compravendes internacionals, s'han hagut d'anar adaptant als canvis que es produeixen, fruit de les noves tecnologies i de les millores en els mitjans de transport.

Finalment, es mostra l'estructura de grups en què s'organitzen els incoterms, així com la seva definició.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Determina organismes i institucions relacionades amb el comerç internacional, analitzant les seves principals funcions.

- Analitza l'estructura de la balança de pagaments segons les diferents balances que la componen.
- Classifica les funcions dels principals organismes i institucions econòmiques internacionals.
- Analitza el procés d'integració econòmica internacional segons els diferents nivells d'integració.
- Analitza el procés d'integració econòmica europea i la seva repercussió en el comerç comunitari.
- Identifica les diferents institucions comunitàries, les seves principals funcions i competències.
- Analitza el marc jurídic comunitari i identifica les normes amb incidència en l'intercanvi comercial.
- Identifica el funcionament de la Unió Europea com un Mercat Únic.
- Reconeix les polítiques comunes de la Unió Europea.

2. Organitza un sistema d'informació eficaç per a les operacions de la gestió administrativa de la compravenda internacional, utilitzant les eines informàtiques adequades.

- Utilitza bases de dades per a la gestió administrativa de les operacions de comerç internacional.
- Elabora i manté actualitzada la informació que habitualment sol·licita el client o el proveïdor en les operacions de compravenda internacional.
- Realitza el manteniment i actualització de les bases de dades de clients i proveïdors.
- Elabora informes sobre clients i proveïdors a partir de les bases de dades disponibles.
- Aplica la normativa legal i fiscal del país de destinació de la mercaderia que s'exportarà.

- Processa i arxiva adequadament la informació generada en les operacions de compravenda internacional realitzades per a la seva posterior utilització en futures operacions.
- 3.** Interpreta els termes comercials emprats en el comerç exterior (incoterms), analitzant les regles oficials de la Cambra de Comerç Internacionals (CCI) vigents.
- Identifica els aspectes que regulen els incoterms.
 - Reconeix la terminologia utilitzada en els incoterms, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

1. Organismes i fonts d'informació relacionades amb el comerç internacional

La majoria de les organitzacions internacionals relacionades amb el comerç tenen el seu origen en el període d'entre guerres. Acabada la primera guerra mundial, a Europa hi havia un panorama desastrós: el continent estava dividit entre guanyadors i perdedors i, a més a més, hi havia una gran inestabilitat.

Durant aquest període d'entre guerres, es van aplicar al món polítiques proteccionistes amb caràcter generalitzat que van tenir conseqüències molt negatives i que, després de la Segona Guerra Mundial, van alimentar les tendències en favor de la liberalització de les relacions econòmiques internacionals.

A Europa, a l'àrea monetària es va implantar el Fons Monetari Internacional, a la financera el Banc Mundial, i a la comercial estava prevista una Organització Internacional de Comerç, la creació de la qual va ser debatuda en la Conferència de Comerç i Ocupació de L'Havana el 1947, però que finalment no va prosperar.

Avui en dia, fruit de la globalització, el comerç internacional no ha parat de créixer i les necessitats del sistema han anat evolucionant. En aquest nou escenari no tan sols hi tenen cabuda els organismes, sinó que es fa necessari recórrer a fonts d'informació per tal de poder participar i operar en els mercats internacionals. Aquestes fonts d'informació han de ser actualitzades, àmplies i exactes. La recerca acurada a la xarxa ens permet accedir a aquestes fonts d'informació.

1.1 Les polítiques comercials. El proteccionisme i el lliure comerç

El **lliure comerç** pretén que els països puguin establir les seves relacions comercials mantenint la lliure circulació de mercaderies, afavorint d'aquesta manera tant l'oferta com la demanda de productes, sense que hi hagi cap intervenció per part del sector públic, és a dir, de l'estat.

No obstant això, el comerç internacional ha estat sotmès a mesures de control i intervencions per part del sector públic, amb l'objectiu de salvaguardar l'agricultura i la indústria nacional.

Les **mesures proteccionistes** són una sèrie de polítiques i accions que porten a terme els governs amb la finalitat de protegir la indústria del país i encarint el cost dels productes que volem importar.

Aquestes mesures proteccionistes poden ser indirectes o directes. Les **mesures indirectes** actuen sobre el cost. Les **mesures directes**, en canvi, no actuen sobre el cost sinó que són limitacions al comerç i, per tant, són encara més proteccionistes que les indirectes.

Els principals instruments de protecció que s'utilitzen en el comerç internacional són **mesures indirectes** que actuen sobre el cost, concretament:

La UE és qui estableix els tipus d'aranzels que s'han d'aplicar per igual a tots els estats membres de la UE quan s'importen mercaderies de tercers països.

- **Aranzels.** L'aranzel és un impost que grava les importacions, amb l'objectiu d'augmentar els preus dels productes que es compren en països tercers perquè siguin més cars en el mercat interior, és a dir dins del país. D'aquesta forma els ingressos de l'estat s'incrementen per la recaptació dels aranzels i es pot protegir millor la indústria nacional, atès que els aranzels tenen un efecte negatiu sobre les importacions. Els aranzels poden ser de dos tipus:
 - **Específic.** S'aplica afegint un import fix per unitat de producte que s'importa, sense tenir en compte el preu. Per exemple, 10 € per cada televisor importat.
 - **Ad valorem.** S'aplica calculant un percentatge del preu a la frontera d'entrada del país del producte que s'importa. Per exemple, un 2% del preu de cada televisor importat.
- **Subvencions a l'exportació.** A la UE ha estat una de les mesures aplicades sota l'empара de la PAC (la Política Agrària Comunitària). Amb els preus subvencionats, s'ha facilitat la col·locació en el mercat internacional de productes dels països de la UE amb preus molt més competitius. L'aplicació d'aquesta mesura té un gran impacte en els països en desenvolupament ja que perjudica les seves ja febles economies.

Mitjançant les **mesures directes** els governs estableixen restriccions a l'entrada de productes que provenen de tercers països, amb independència del preu que tinguin. Una de les **mesures directes** que utilitza la UE són els **contingents o quotes a la importació** que consisteixen en establir un límit quantitatiu a la importació d'un producte dins del qual la importació es beneficia d'un aranzel reduït.

Vegeu l'apartat "L'Organització Mundial del Comerç (OMC)".

L'OMC i les restriccions quantitatives

El GATT preveia l'eliminació general de les restriccions quantitatives, que inclouen les prohibicions i altres restriccions al comerç diferents dels aranzels i impostos. Fins al moment, aquesta mesura no s'ha complert i l'OMC demana als països membres que notifiquin cada dos anys les restriccions quantitatives que tenen vigents així com els canvis que hi facin.

Dins de la UE són habituals les **mesures directes** de protecció que s'estableixen, no per motius comercials, sinó per qüestions tècniques o sanitàries, vinculades a temes de salut, qualitat de vida, etc... En són un exemple les restriccions que hem vist en campanyes de Nadal per a joguines importades que eren defectuoses o que portaven pintures tòxiques i que han estat retirades del mercat i se n'han restringit les importacions.

També es poden aplicar altres mesures directes com ara els obstacles i la complexitat en els tràmits duaners, fins i tot dins de països de la UE.

1.2 La balança de pagaments. Concepte i estructura

La balança de pagaments és un document comptable que reflecteix les transaccions amb l'exterior que fan en un any els residents en el territori d'un estat. Comptabilitza els ingressos i els pagaments i, com a document comptable, sempre està equilibrada. El saldo final de la balança de pagaments el dona la diferència entre ingressos i pagaments.

L'autoritat monetària de cada país, en el nostre cas el Banc d'Espanya, realitza les anotacions a la balança de pagaments i en proporciona les dades i estadístiques necessàries.

Equilibri dels documents comptables

D'acord amb el mètode comptable, qualsevol transacció implica dues anotacions en dos comptes diferents i amb signes contraris. Un dels comptes, el que correspon a la partida afectada, es carrega i l'altre, el que actua com a contrapartida, s'abona. És per això que sempre es manté l'equilibri, perquè qualsevol anotació suposa, al seu torn, una altra anotació de signe contrari.

L'estructura de la balança de pagaments la formen, al seu torn, les operacions que realitzen les tres balances següents:

- Balança per compte corrent
- Balança de capital
- Balança financera

Les exportacions que es fan en el país es valoren amb l'incoterm FOB. Les importacions que es fan en el país es valoren amb l'incoterm CIF.

- **Balança per compte corrent.** Registra les transaccions reals, que són les compres i vendes de béns i serveis. La formen els quatre components següents:

- **Balança comercial.** S'hi anoten les entrades i sortides de béns del país, importacions i exportacions i utilitza com a font d'informació les dades estadístiques de la Direcció General de Duanes.
- **Balança de serveis.** Recull els serveis que els residents d'un país han realitzat en uns altres i viceversa, (importacions i exportacions de serveis). Els principals són serveis de turisme i viatges, transports, comunicacions, assegurances i serveis financers, informàtics, culturals.

Vegeu les característiques dels incoterms FOB i CIF a l'apartat "Incoterms".

- **Balança de rendes.** Recull la remuneració que un país fa als factors productius, treball i capital, que participen en els seus processos de producció, però que no resideixen al país. Entre les rendes del treball destaquen: les remuneracions dels treballadors fronterers, estacionals o temporers. De les rendes generades pels actius i passius del compte financer o rendes de capital, trobem els interessos de préstecs, dividends d'accions i lloguers.
- **Balança de transferències corrents.** Recull aquelles operacions que realitza un país amb l'exterior sense que hi hagi una contraprestació a canvi. Per tant aquestes transferències de béns o de diners es realitzen a títol gratuït. Les transferències corrents poden ser privades (remeses d'emigrants, herències, premis científics o literaris, premis de jocs d'atzar, prestacions o cotitzacions a la Seguretat Social, cotitzacions a accions benèfiques, culturals etc.) o públiques. En el cas d'Espanya les transferències corrents públiques més importants són les que provenen de la UE, com ara les subvencions a la producció agrícola, a la formació professional del FEOGA, etc. Mentre que entre les transferències que surten d'Espanya cap a la UE hi ha, entre d'altres, el recurs econòmic fruit de la recaptació de l'impost de l'IVA dins l'estat.
- **Balança de capital.** Inclou dues partides:
 - **Transferències de capital.** Les transferències de capital són operacions amb l'exterior fetes a títol gratuït, és a dir, sense que intervingui contraprestació. Es distingeixen de les transferències corrents en el fet que ara es tracta de transferències de béns de capital fix o de diners. Poden ser privades, per exemple, fons procedents de la liquidació del patrimoni dels emigrants en traslladar-se a Espanya; o públiques, com per exemple, les transferències de la UE per al desenvolupament regional (FEDER) i els fons de cohesió per a millores estructurals en projectes industrials i de medi ambient.
 - **Adquisició i disposició d'actius immaterials no produïts.** Es registra la compravenda d'actius intangibles com ara les patents, els drets d'autor, concessions, etc.
- **Balança financera.** S'hi comptabilitzen les variacions d'actius i passius financers del país. Formen part de la balança financera els següents comptes:
 - **Inversions directes.** Recull les adquisicions de valors negociables com ara bons, accions, etc. (si la participació és major o igual al 10% del capital social de l'empresa). S'hi inclouen els préstecs entre les empreses filials, propi de les multinacionals, i també les inversions en immobles.
 - **Inversions en cartera.** Inclou les accions i obligacions excloses de la consideració d'inversions directes.

- **Altres inversions.** Recull principalment els comptes per cobrar i pagar d'operacions de préstecs i crèdits.
- **Variació de reserves.** S'utilitza com a contrapartida de les operacions que són al comptat. Els augments es registren amb signe positiu (+) i les disminucions s'anoten amb signe negatiu (-).
- **Errors i omissions.**

Variació de reserves

Són les divises i altres actius (or monetari i reserves a l'FMI) que té un país. L'autoritat monetària en pot disposar de forma bastant immediata per fer front als desequilibris de la balança de pagaments.

Així, doncs, el document de la balança de pagaments té l'estructura que podeu veure a la taula 1.1.

TAULA 1.1. Estructura de la balança de pagaments

Balança	Concepte	Ingressos	Pagaments	Saldo
Compte corrent	Comercial			
	Serveis			
	Rendes			
	Transferències corrents			
	Balança compte corrent			
Capital	Transferències capitals			
	Actius immaterials			
	Balança de capital			
		Variació de passius	Variació d'actius	
Financera	Inversions directes			
	Inversions en cartera			
	Altres inversions			
	Balança financera			
	Variacions de reserva			

Procediment de càlcul de la balança de pagaments

Suposem que el país "Z" exporta béns per valor de 150.000 € que cobra al comptat. En tractar-se d'una exportació de mercaderies, s'anota a la balança per compte corrent, taula 1.2, en la rubrica corresponent a balança comercial.

TAULA 1.2.

Concepte	Ingressos	Pagaments
Balança comercial	150.000 €	

A part, en tractar-se d'una exportació i cobrar-se al comptat constitueix un cobrament per al país, per la qual cosa l'anotació serà la que figura a la taula 1.3.

TAULA 1.3.

Concepte	Variació passius	Variació actius
Variació de reserves		150.000 €

Els augments o entrades de divises es registren amb signe (+) a variació d'actius i la seva disminució s'anota amb signe (-) també a la mateixa columna de variació d'actius.

Finalment, el saldo d'aquestes variacions s'anota amb signe contrari al resultant dels imports consignats, per tal de saldar la balança.

Podeu posar en pràctica el procediment de càlcul de la balança a l'activitat "Càlcul de la balança de pagaments".

1.3 L'Organització Mundial del Comerç (OMC)

L'OMC és una organització intergovernamental multilateral del Sistema de les Nacions Unides. El seu objectiu fonamental és la liberalització del comerç mundial i servir de fòrum mundial perquè els països membres negociïn acords i resolguin les seves diferències comercials.

Els acords de l'OMC estableixen les normes jurídiques fonamentals del comerç internacional, negociades i subscrietes pels estats membres. Aquests acords tendeixen a l'eliminació dels obstacles de tot tipus al comerç mundial, mitjançant l'adopció de normes transparents i previsibles i la resolució de diferències que puguin sorgir.

A més, l'OMC supervisa les polítiques comercials nacionals, presta assistència tècnica als països en vies de desenvolupament i coopera amb altres organismes internacionals.

D'entre les regulacions més conegudes de l'OMC tenim l'Acord sobre els Tèxtils i el Vestit (dit també ATV, que havia substituït l'Acord Multifibres). L'ATV era un instrument temporal que establia un procés de supressió definitiva dels contingents en el sector tèxtil, va expirar a finals del 2004. També és interessant conèixer l'Acord General sobre el Comerç de Serveis, més conegut com a GATS. L'OMC ha editat una llarga sèrie de publicacions dedicades al comerç mundial, de les quals cal destacar-ne dues: el seu informe anual i les seves sèries d'estadístiques comercials.

1.3.1 Antecedents de l'OMC

El fracàs en la creació de l'Organització Internacional de Comerç el 1947 es va evitar parcialment salvant aquelles disciplines que havien estat objecte de consens, i que van suposar el naixement l'1 de gener de 1948 del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), és a dir l'acord general sobre aranzels duaners i comerç, com un acord creador de drets i obligacions entre parts, en comptes de l'organisme internacional que es pretenia implantar.

L'evolució del comerç internacional de mercaderies va fer necessari que es creés un organisme que s'encarregués de supervisar la liberalització gradual dels mercats internacionals. Entre 1947 i 1994 el GATT va ser el fòrum en el qual es negociava la reducció dels drets de duana i d'altres obstacles al comerç; el text de l'Acord General establia normes importants, en particular la no discriminació.

L'objectiu del GATT era reglamentar de forma multilateral el comerç internacional, partint dels següents principis:

- No discriminació entre països per l'origen de les mercaderies.
- Tracte nacional, pel qual no s'ha de distingir entre productes nacionals i estrangers una vegada que aquests han estat importats.
- Transparència, publicitat de totes les mesures i preceptes que reglamenten el comerç exterior.

El procés de liberalització comercial multilateral s'ha anat aconseguint des de la creació del GATT mitjançant la negociació de concessions, en general aranzelàries, que es feien extensives a totes les parts contractants mitjançant l'aplicació del principi de no discriminació. Ha funcionat adaptant-se als problemes que s'han anat plantejant. Des de 1947 fins a la creació de l'OMC, en finalitzar la Ronda Uruguai, es van negociar les següents vuit rondes:

- Ginebra el 1947, es va crear el GATT.
- Annecy el 1949.
- Torquay entre 1950 i 1951.
- Ginebra, entre 1955 i 1956.
- Dillon, entre 1960 i 1961.
- Kennedy, entre 1964 i 1967.
- Tòquio, entre 1973 i 1979.
- Uruguai, entre 1986 i 1994.

Al llarg d'aquestes negociacions es van anar reduint molt significativament les barreres aranzelàries i es van desenvolupar instruments per fer front a les barreres no aranzelàries. L'OMC es va establir l'any 1995 a la ronda d'Uruguai substituint al GATT.

En els últims 50 anys hem assistit a un creixement excepcional del comerç mundial. El GATT i l'OMC han contribuït a crear un sistema comercial fort i pròsper que ha permès aconseguir un creixement sense precedents.

1.3.2 Funcions de l'OMC

El propòsit primordial de l'OMC és contribuir que els corrents comercials circulin amb fluïdesa, llibertat, equitat i que siguin previsibles. Per aconseguir aquest objectiu, l'OMC s'encarrega de:

- Administrar els acords comercials
- Servir de fòrum per a les negociacions comercials
- Resoldre les diferències comercials
- Examinar les polítiques comercials nacionals
- Ajudar els països en desenvolupament amb les qüestions de política comercial, prestant-los assistència tècnica i organitzant programes de formació
- Cooperar amb altres organitzacions internacionals

L'OMC està integrada per al voltant de 170 membres, que representen més o menys el 95% del comerç mundial. Aproximadament uns altres 25 països estan negociant la seva adhesió a l'Organització. Les decisions són adoptades pel conjunt dels països membres. Normalment això es fa per consens. Els acords de l'OMC han d'estar ratificats pels parlaments de tots els membres.

L'òrgan superior d'adopció de decisions de l'OMC és la Conferència Ministerial, que es reuneix almenys una vegada cada dos anys. En el nivell immediatament inferior hi ha el Consell General (normalment compost per ambaixadors i caps de delegació a Ginebra, encara que de vegades també per funcionaris enviats des de les capitals dels països membres), que es reuneix diverses vegades a l'any a la seu situada a Ginebra. El Consell General també celebra reunions en qualitat d'Òrgan d'Examen de les Polítiques Comercials i d'Òrgan de Solució de Diferències.

En el següent nivell hi ha el Consell del Comerç de Mercaderies, el Consell del Comerç de Serveis i el Consell dels Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (Consell dels ADPIC), que rendeixen informe al Consell General.

L'OMC compta també amb un important nombre de comitès i grups de treball especialitzats que s'encarreguen dels diferents acords i d'altres esferes com el medi ambient, el desenvolupament, les sol·licituds d'adhesió a l'organització i els acords comercials regionals.

1.3.3 Acords de l'OMC

Els acords de l'OMC són fruit de negociacions entre els membres. El cos de normes actualment vigent està format pels resultats de les negociacions de la Ronda Uruguai, celebrades entre 1986 i 1994, que van incloure una important revisió de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT) original.

El GATT constitueix ara el principal compendi de normes de l'OMC pel que fa al comerç de mercaderies. Gràcies a aquests acords els membres de l'OMC condueixen un sistema de comerç no discriminatori que necessita els seus drets i obligacions. Tots els països reben garanties que als mercats dels altres països s'atorgarà a les seves exportacions un tracte equitatiu i uniforme i tots ells es

comprometen a fer el mateix amb les importacions dirigides als seus propis mercats. A més, el sistema ofereix als països en desenvolupament certa flexibilitat pel que fa al compliment dels seus compromisos.

L'OMC utilitza els mecanismes de **Solució de Diferències** i d'**Examen de les Polítiques Comercials** per resoldre desacords i promoure la transparència.

El procediment de l'OMC per resoldre desacords comercials previst sota el procediments de **Solució de Diferències** és vital per garantir l'observança de les normes i assegurar així la fluïdesa del comerç. Els països sotmeten les seves diferències a l'OMC quan estimen que s'han infringit els drets que els corresponen en virtut dels acords. Les opinions dels experts independents designats especialment per al cas es basen en la interpretació dels acords i dels compromisos individuals contrets pels països.

El sistema encoratja els països que solucionin les seves diferències mitjançant la celebració de consultes. Si això no fa efecte, poden iniciar un procediment detalladament estructurat que consta de diverses fases i inclou la possibilitat que un grup especial d'experts adopti una resolució sobre aquest tema i el dret de recórrer contra tal resolució al·legant fonaments jurídics.

La confiança en aquest sistema ha quedat corroborada pel nombre de casos sotmesos a l'OMC, al voltant de 300 durant vuit anys, enfront de les 300 diferències examinades durant tota la vigència del GATT (1947-1994).

El mecanisme d'**Examen de les Polítiques Comercials** té per objecte promoure la transparència, augmentar la comprensió de les polítiques adoptades pels diferents països i avaluar la seva repercussió. Molts membres també veuen en aquests exàmens una anàlisi constructiva de les seves polítiques.

Tots els membres de l'OMC han de sotmetre's a aquest escrutini periòdic; cada examen inclou l'informe del país en qüestió i el de la Secretaria de l'OMC.

1.4 Organismes econòmics internacionals

L'origen de les institucions i organitzacions internacionals es deu a la salvaguarda d'interessos col·lectius en el context internacional. Els organismes econòmics internacionals deuen la seva existència al fet de controlar aquells aspectes del desenvolupament que l'exercici institucional dels estats no tenen competències o capacitats per fer-ho. Les institucions i organitzacions més rellevants en l'actualitat són el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.

1.4.1 El Fons Monetari Internacional (FMI)

L'FMI és actualment un organisme especialitzat de les Nacions Unides. Va néixer l'any 1944 a Bretton Woods on van acordar establir un marc de cooperació econòmica destinat a evitar que es repetissin les devaluacions competitives que van contribuir a provocar la Gran Depressió dels anys trenta.

En el moment de la seva creació, el principal objectiu de l'FMI va ser fomentar la cooperació monetària internacional per tal de facilitar el comerç internacional.

Avui en dia, però, **la principal responsabilitat de l'FMI** consisteix a assegurar l'estabilitat del sistema monetari internacional, és a dir el sistema de pagaments internacionals i tipus de canvi que permet als països (i als seus ciutadans) efectuar transaccions entre sí.

En aquest sentit l'FMI posa a disposició dels seus estats membres assessorament i mesures per promoure l'estabilitat econòmica i financera per tal de reduir la vulnerabilitat davant les crisis i la cooperació monetària internacional. També busca facilitar el comerç internacional, promoure un creixement econòmic sostenible i reduir la pobresa al món.

L'FMI, per tal de mantenir l'estabilitat i prevenir crisis en el sistema monetari internacional (SMI), realitza un seguiment de les polítiques econòmiques i financeres aplicades pels països, així com a la situació econòmica i financera nacional, regional i mundial. Aquesta activitat es coneix com a **supervisió**.

Les tasques de supervisió de l'FMI abasten dos aspectes principals:

- **La supervisió bilateral**, és a dir, l'avaluació de les polítiques de cadascun dels països membres i el seu corresponent assessorament. Quan fa aquestes supervisions, l'FMI destaca els riscos que poden comprometre l'estabilitat i facilita assessorament sobre els ajustos de política econòmica necessaris.
- **La supervisió multilateral**, és a dir, l'examen de la situació de l'economia mundial. En l'economia globalitzada dels nostres dies, en què les polítiques d'un país tendeixen a repercutir en molts altres països, la cooperació a escala mundial és essencial. L'FMI, amb el caràcter pràcticament universal que li confereixen els seus 188 països membres, facilita aquesta cooperació.

L'FMI presta els principals tipus d'assistència següents:

- **Assistència financera**. L'FMI atorga finançament amb la finalitat de donar als països membres marge de maniobra per corregir els seus problemes de balança de pagaments; les autoritats nacionals, en estreta col·laboració amb l'FMI, formulen programes d'ajust amb finançament de l'FMI.

La condicionalitat del crèdit

Quan un país obté un crèdit de l'FMI, el govern es compromet a ajustar la política econòmica per superar els problemes que el van portar a sol·licitar assistència financera a la comunitat internacional. Les condicions d'aquests préstecs també serveixen per garantir que el país serà capaç de reemborsar els recursos a l'FMI, de manera que aquests recursos puguin posar-se a la disposició d'altres països membres que els necessitin.

- **Assistència tècnica.** L'FMI facilita assistència tècnica i capacitació per ajudar els països membres a concebre i executar polítiques eficaces, en àmbits com ara política i administració tributària, administració de la despesa, polítiques monetàries i canviàries, supervisió i regulació de sistemes bancaris i financers, marcs legislatius i estadístiques.
- **Assistència d'emergència.** En situacions de crisi, els països necessiten ajuda ràpidament. L'FMI ofereix assistència d'emergència per ajudar-los a satisfer les seves necessitats immediates de finançament de la balança de pagaments en situacions de catàstrofe natural o de postconflicte. L'assistència financera d'emergència està organitzada per a un desemborsament ràpid i s'hi dóna suport mitjançant assessorament de política econòmica i, en molts casos, assistència tècnica. Per als països de baix ingrés, el Servei de Crèdit Ràpid (SCR) és una de les eines del nou conjunt de reformes de l'FMI destinades a ajudar als països que ho necessitin.

L'FMI també publica informes econòmics regionals, en els quals es presenten anàlisis detallades de les perspectives econòmiques de les cinc principals regions del món (EUA, Canadà, Japó, Xina i alguns països de la UE com ara Gran Bretanya, Alemanya i França) i col·labora amb altres grups, com ara el grup dels vint països industrialitzats i de mercats emergents (G-20). També rendeix comptes als governs dels seus països membres. La instància màxima de la seva estructura organitzativa és la Junta de Governadors, que està integrada per un governador i un governador suplent per cada país membre, generalment del banc central o del ministeri d'hisenda.

El Directori Executiu, encarregat de desenvolupar i supervisar les operacions quotidianes de l'FMI, està integrat per 24 membres i representa a tots els països membres. El Director Gerent és el cap del personal tècnic de l'FMI, presideix el Directori Executiu i compta amb l'assistència de quatre sotsdirectors gerents.

La principal font dels recursos financers de l'FMI són les quotes dels països membres, que en termes generals reflecteixen la posició relativa dels països en l'economia mundial.

SCR

L'**SCR** és un tipus d'assistència financera ràpida que s'adapta millor a les necessitats que puguin tenir els països de baixos ingressos que han de fer front a necessitats urgents de les seves balances de pagament.

1.4.2 El Banc Mundial (BM)

L'origen del Banc Mundial és el Banc Internacional de Reconstrucció i foment que va ser creat, igual que l'FMI, a Bretton Woods amb l'objectiu principal de finançar

els projectes de reconstrucció a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Avui en dia el BIRF és una institució del Banc Mundial i treballa en estreta col·laboració amb la resta d'institucions que formen el Grup Banc Mundial per ajudar els països en desenvolupament a reduir la pobresa, promoure el creixement econòmic i generar prosperitat.

Actualment, l'objectiu general del grup és similar al que tenia el BIRF al 1944: contribuir a l'increment del nivell de vida dels països en vies de desenvolupament. El Banc Mundial a part de finançar projectes de reconstrucció i desenvolupament, també du a terme estudis i publicacions interessants, de les quals volem destacar el seu informe anual sobre el desenvolupament mundial.

El Banc Mundial és una font fonamental d'assistència financera i tècnica per als països en desenvolupament de tot el món. No es tracta d'un banc en el sentit usual sinó d'una organització única que persegueix reduir la pobresa i donar suport al desenvolupament.

El Banc Mundial funciona com una cooperativa integrada per 188 països membres. Aquests països són representats per una Junta de Governadors, el màxim òrgan responsable de formular polítiques a la institució. Els governadors es reuneixen només una vegada a l'any i deleguen deures específics a 25 directors executius que treballen a la seu central del banc. Els cinc principals accionistes —França, Alemanya, Japó, Regne Unit i Estats Units— nomenen cadascun un director executiu i els altres països membres són representats pels altres 20 directors executius electes restants. Aquests òrgans prenen totes les decisions importants en el si de les institucions del Banc Mundial.

El president del Grup del Banc Mundial encapçala les reunions del directori i és responsable de la gestió general de la institució. El directori executiu tria el president per un període renovable de cinc anys.

El Grup del Banc Mundial té dos ambiciosos objectius:

- Acabar amb la pobresa extrema en el curs d'una sola generació. Per acabar amb la pobresa extrema, la meta del Banc és disminuir el percentatge de les persones que viuen amb menys de 1,25 USD al dia.
- Promoure la prosperitat compartida. Per fomentar la prosperitat compartida, la voluntat és promoure el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població de cada país.

Les organitzacions que formen el Banc Mundial són propietat dels governs dels països membres, i aquests són els qui, en el marc d'aquestes institucions, tenen la capacitat de prendre les decisions definitives sobre qualsevol assumpte, ja sigui polític, financer o relatiu a l'adhesió.

Segons el que es disposa en el Conveni Constitutiu del Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRF) si un país desitja ser membre del banc, primer ha d'adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI).

El Grup del Banc Mundial està conformat per cinc institucions, administrades pels seus països membres:

- **El Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRF)**, que atorga préstecs a governs de països d'ingrés baix i mitjà amb capacitat de pagament.
- **L'Associació Internacional de Foment (AIF)**, que concedeix préstecs sense interès, o crèdits, així com donacions a governs dels països més pobres.
- **La Corporació Financera Internacional (IFC)** és la major institució internacional de desenvolupament dedicada exclusivament al sector privat. Ajuda els països en desenvolupament a aconseguir un creixement sostenible, finançant inversions, mobilitzant capitals als mercats financers internacionals i la prestació de serveis d'assessorament a empreses i governs.
- **L'Organisme Multilateral de Garantia d'Inversions (MIGA)** va ser creat el 1988 per promoure la inversió estrangera directa als països en desenvolupament, donar suport al creixement econòmic, reduir la pobresa i millorar la vida de les persones. MIGA compleix aquest mandat oferint assegurances contra riscos polítics (garanties) a inversors.
- **El Centre Internacional d'Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI)** presta serveis internacionals de conciliació i arbitratge per ajudar a resoldre disputes sobre inversions.

El BIRF i l'AIF formen el Banc Mundial.

La institució atorga préstecs amb un interès baix, crèdits sense interessos i donacions als països en desenvolupament que donen suport a una àmplia gamma d'inversions en educació, salut, administració pública, infraestructura, desenvolupament del sector privat i financer, agricultura i gestió ambiental i de recursos naturals. Alguns d'aquests projectes es cofinancen amb governs, altres institucions multilaterals, bancs comercials, organismes de crèdits per a l'exportació i inversors del sector privat.

Per ser membre d'altres organitzacions com l'AIF, l'IFC i el MIGA primer cal ser membre del BIRF.

El Banc Mundial ofereix ajuda als països en desenvolupament mitjançant assessorament sobre polítiques, recerca, anàlisi i assistència tècnica. En aquest sentit, el treball analític sol servir de base del finançament lliurat i ajuda a modelar les pròpies inversions dels països en desenvolupament. De la mateixa manera que l'FMI, el BM està vinculat a l'ONU.

Les crítiques a l'FMI i al Banc Mundial

Hem estat parlant fins ara dels objectius i la missió tant de l'FMI com del Banc Mundial. No podem obviar, però, les crítiques que s'han fet a ambdues institucions. S'ha criticat bàsicament l'elevat interès que cal pagar pel fet de rebre un ajut.

No estem parlant únicament dels interessos financers, sinó de les reformes que s'han de fer en els governs com a exigència de l'FMI o el Banc Mundial. S'han criticat severament, entre d'altres, les polítiques en sentit neoliberal d'aquestes dues organitzacions. Per exemple, la supressió de subsidis socials o la desregulació dels mercats laborals.

Està clar que molts dels països que han utilitzat els préstecs d'aquestes entitats han aconseguit tirar endavant, però en la majoria d'ocasions els costos socials han estat massa elevats.

1.4.3 L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic té la seva seu a París. Es va fundar el 1961 com a Organització per a la Cooperació Econòmica Europea, establerta sota el Pla Marshall per ajudar a la reconstrucció de l'Europa occidental després de la Segona Guerra Mundial. En l'actualitat en formen part 34 països.

El Pla Marshall

El Pla Marshall va ser el programa de recuperació europea promogut pels EUA per a la reconstrucció dels països aliats d'Europa anys després de la Segona Guerra Mundial. El nom es deu al principal promotor, que va ser el Secretari d'Estat dels EUA, George Marshall.

La missió de l'OCDE és promoure polítiques que millorin el benestar econòmic i social a tot el món.

L'OCDE funciona amb la base de la gran quantitat d'informació disponible per ajudar els governs a treballar contra la pobresa fomentant el creixement econòmic i l'estabilitat financera. També s'assegura que la dimensió mediambiental es tingui en compte en el desenvolupament de les polítiques d'ordre econòmic i social.

L'OCDE és una de les fonts més grans i fiables al món de dades estadístiques comparables sobre aspectes econòmics i socials. L'OCDE reuneix les dades, analitza i pronostica el desenvolupament econòmic i investiga els patrons d'evolució d'una àmplia gamma d'àrees de política pública com ara l'agricultura, la cooperació al desenvolupament, l'educació, l'ocupació, la macroeconomia, els impostos, el comerç, la ciència, la tecnologia, la indústria i la innovació, i el medi ambient.

A diferència del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional, l'OCDE no dona cap tipus de finançament. A més, l'OCDE és un soci actiu en el G-20.

Detallem a continuació les principals característiques d'aquest organisme:

- **Finançament.** L'OCDE està finançada pels països membres. Les contribucions nacionals es calculen a partir d'una fórmula que té en compte la grandària de l'economia de cadascun dels països membres. Els Estats Units, per exemple, n'és el major contribuent.
- **Gestió pressupostària.** La gestió de l'OCDE i el seu programa de treball s'estableixen per un termini de dos anys. La planificació, el pressupost i la gestió de l'organització estan tots cohesionats d'acord amb un sistema basat en els resultats. L'auditoria externa dels comptes i la gestió financera està assegurada per una institució d'auditoria suprema d'un país membre

de l'OCDE, nomenat pel Consell, que és l'òrgan de presa de decisions de l'organització.

- **Organització.** A través del seu treball de seguiment de l'evolució dels països membres i altres països, l'OCDE estableix previsions econòmiques a curt i mitjà termini. La secretaria recull les dades d'anàlisi, els comitès examinen els progressos realitzats en àrees específiques d'acció de les autoritats públiques, el consell pren les decisions i els governs implementen les recomanacions.
- **La Secretaria.** Forma part de la secretaria de l'OCDE el secretari general, que també presideix el consell, amb l'assistència de diversos secretaris generals adjunts que garanteixen l'enllaç entre les delegacions nacionals i la secretaria.
- **Els Comitès.** Els representants dels 34 països membres es reuneixen en comitès especialitzats per discutir les seves idees i examinar els avanços en àrees específiques d'acció de les autoritats públiques, com ara economia, comerç, ciència, ocupació, educació o mercats financers. Compta aproximadament amb 250 comitès.
- **El Consell.** El consell és l'òrgan de presa de decisions de l'organització. Està format per un representant per cada estat membre, a més d'un representant de la Comissió Europea. El Consell es reuneix regularment i adopta les decisions per consens. Aquestes reunions són presidides pel secretari general de l'OCDE. Una vegada a l'any, el Consell de l'OCDE es reuneix amb els ministres per discutir els grans temes del moment i establir prioritats per al treball de l'organització. El treball sol·licitat pel consell el duu a terme la secretaria de l'OCDE.
- **Relació amb organitzacions i institucions internacionals.** L'OCDE té diferents relacions amb altres organitzacions i institucions internacionals com ara l'Organització Internacional del Treball, l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial, l'Agència Internacional d'Energia Atòmica i molts altres organismes de les Nacions Unides.

1.5 Integracions econòmiques internacionals

Els països tendeixen a agrupar-se per formar integracions econòmiques i facilitar així el comerç entre ells. Les integracions econòmiques poden tenir diferents graus, des del grau més simple on hi ha la mínima integració fins al grau de màxima complexitat on hi ha un major grau d'integració. Els possibles nivells d'integració són els següents:

- **Àrea de lliure comerç.** Els països que integren aquesta àrea eliminen les seves barreres al comerç de mercaderies, si bé cada estat pot fixar lliurement barreres comercials amb països tercers.

- **Unió duanera.** És una àrea de lliure comerç on a més els països que la integren estableixen un aranzel comú i únic a la mercaderia procedent de països tercers.
- **Mercat comú.** És una unió duanera, on la lliure circulació de mercaderies s'amplia també a les persones, el capital i els serveis.
- **Unió econòmica.** És un mercat comú on s'harmonitzen polítiques macroeconòmiques com ara la política fiscal i la política monetària.
- **Unió polític-econòmica.** És el màxim nivell d'integració econòmica on a més de ser una unió econòmica hi ha una autoritat política supranacional amb àrees de defensa, exterior, etc...

A part de la Unió Europea, al món hi ha moltes altres integracions econòmiques:

- A Europa hi trobem:
 - AELC o EFTA: Associació Europea de Lliure Comerç o *European Free Trade Association*, constituïda per Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.
 - EEE: Espai Econòmic Europeu, inclou els Estats membres de la UE i tres dels Estats de l'AELC (Islàndia, Liechtenstein i Noruega)
- Al continent africà hi trobem:
 - ECOWAS: Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica Occidental.
 - UEMOA: Unitat Econòmica i Monetària de l'Àfrica Occidental.
 - ZMAO: Zona monetària d'Àfrica Occidental.
- Al continent americà hi trobem:
 - CCA: Mercat Comú Centreamericà.
 - ALADI: Associació Llatinoamericana d'Integració.
 - MERCOSUR: és el mercat comú d'Amèrica del Sud.
 - NAFTA: està integrat pels països signants de l'acord de lliure comerç d'Amèrica del Nord que agrupa Canadà, Estats Units i Mèxic.
 - Comunidad Andina: és un mercat comú, el 1993 es va crear com a zona de lliure comerç i el 1995 es va establir un aranzel comú.
- Al continent asiàtic hi trobem:
 - APEC: Fòrum de Cooperació Econòmica d'Àsia i el Pacífic.
- Al Pacífic hi trobem:
 - TPP: Associació Econòmica Transpacífic, és la zona més gran de lliure comerç del món i va ser impulsada per Estats Units i Japó. Està formada per 12 països del Pacífic: Estats Units, Japó, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Xile, Mèxic, Perú, Vietnam, Malàisia, Singapur i Brunei.

1.6 La integració europea

La Unió Europea és una integració comercial i duanera de màxim grau, perquè constitueix una unió políticoeconòmica i monetària. La UE combina el fet de ser un mercat únic, on hi ha llibertat total de moviments de béns, de serveis, de capitals i de persones, amb la coordinació de les polítiques econòmiques en fiscalitat i en els pressupostos que afecten els països de la UE.

La integració de la Unió Europea es va fer en diferents fases:

- 1951. Bèlgica, els Països Baixos, Luxemburg, Itàlia, França i Alemanya (antiga RFA) signen a París el tractat de la constitució de la CECA (Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer).
- 1957. Es crea la Comunitat Econòmica Europea, amb la signatura de França i Bèlgica.
- 1973. Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit s'integren a la CEE.
- 1981. Grècia s'incorpora a la CEE.
- 1986. Portugal i l'Estat espanyol s'integren a la CEE.
- 1987. Entra en vigor l'Acta Única Europea
- 1992. Es signa el tractat de Maastricht i la CEE passa a ser la Unió Europea. Es comença a parlar d'una única moneda pels estats per al 1999.
- 1995. Àustria, Finlàndia i Suècia s'incorporen a la Unió Europea.
- 2002. L'1 de gener comença a circular l'euro, la moneda comuna de la Unió Europea, als següents països de la unió: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos i Portugal.
- 2004. Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia i la República Txeca s'integren a la Unió Europea.
- 2007. Eslovènia s'integra a la zona euro.
- 2008. A Malta i Xipre comença a circular l'euro com a moneda pròpia.
- 2009. Eslovàquia s'incorpora a la zona euro. Entra en vigor el Tractat de Lisboa, que modifica els dos anteriors: el Tractat de Maastricht i el Tractat de Roma.
- 2011. Estònia entra a la zona euro.
- 2013. Croàcia s'incorpora a la Unió Europea.
- 2014. Letònia entra a la zona euro.
- 2015. Lituània entra a la zona euro.

Brexit

Brexit és una abreviatura de les paraules angleses *Britain* (Gran Bretanya) i *exit* (sortida) i és el terme utilitzat per referir-se a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

Els britànics van decidir abandonar la UE al juny de 2016 i l'acord del Brexit es va signar al gener del 2020.

L'acord va establir un període de transició fins al 31 de desembre de 2020, amb l'objectiu de donar temps a les parts per ajustar-se i negociar els termes de la nova relació.

1.6.1 Inicis de la unió aranzelària

Tot va començar al 1958, quan els primers sis estats membres van crear el que es convertiria, dècades després, en la Unió Europea. Una de les primeres passes va ser crear una unió aranzelària per poder suprimir tots els drets duaners en el comerç entre els estats membres. Tots ells van acordar fondre els seus diferents aranzels, molt diferents, en un d'únic per a la Comunitat Europea en conjunt.

La unió aranzelària es va completar el 1968, quan es van eliminar tots els drets duaners i les restriccions entre els sis estats membres fundadors de la Comunitat i es va establir el text de l'Aranzel Duaner Comú, aranzel exterior que s'aplica a les mercaderies de tercers països.

Amb la supressió dels aranzels interns van donar un impuls considerable a les economies dels estats membres. El volum del comerç es va triplicar entre 1958 i 1972.

1.6.2 La unió duanera. Període entre 1968-1993

A més d'una legislació bàsica per a una unió aranzelària, es va anar creant progressivament una legislació duanera, a fi de garantir que sempre que s'importessin mercaderies a la Comunitat aquestes estiguessin subjectes no sols a les mateixes normes aranzelàries sinó també a les mateixes disposicions duaneres, i assegurar, d'aquesta manera, que l'aranzel s'apliqués uniformement a tot arreu.

Una mesura d'importància capital va ser el **Document Únic Administratiu (DUA)**, al 1988, així com la simplificació dels procediments duaners. El DUA es va crear com a formulari de declaració únic en substitució dels diferents documents que s'utilitzaven anteriorment en les administracions duaneres dels estats membres.

DUA

El Document Únic Administratiu (DUA) és un imprès de declaració duanera que ha d'emplenar-se obligatòriament davant la duana per als intercanvis de mercaderies entre els estats membres comunitaris i tercers països, o sigui a les importacions i a les exportacions.

Malgrat que ja no hi havia drets duaners per al comerç entre els estats membres, en realitat hi havia molt poca diferència entre el comerç intracomunitari i el comerç internacional pel que fa a la càrrega administrativa o a les formalitats; el mateix passava amb els viatgers. El despatx de duanes a les fronteres internes de la comunitat era complicat i suposava molt de temps.

El primer pas per aconseguir un veritable mercat únic intern seria eliminar les formalitats duaneres a les fronteres interiors i substituir-les per altres sistemes de control fiscals i estadístics de nova creació, que no requerien un control ni una presentació de documents en el moment en què les mercaderies travessaven les fronteres internes.

1.6.3 La integració econòmica: el mercat comú

El mercat comú va entrar en vigor el 1993, amb la intenció d'impulsar les **quatre llibertats bàsiques**: llibertat de circulació de mercaderies, de persones, de serveis i de capitals en un mercat intern sense fronteres.

Aquest mercat únic ha eliminat la funció de les duanes de recaptació dels impostos especials o l'IVA —tasca que s'encomana ara a les empreses— i de realitzar l'estadística comercial intracomunitària —que realitzen igualment les empreses a través del document INTRASTAT—, i ha provocat que la unió duanera, en la qual es basa la comunitat, es faci ben patent.

El dia 1 de gener de 1993 van quedar suprimits tots els controls duaners a les fronteres interiors, inclosa la utilització del Document Únic Administratiu. Segueixen practicant-se encara controls esporàdics als transports de mercaderies per al control del tràfic il·lícit de drogues i la immigració, però han desaparegut els controls de rutina a les fronteres internes.

Així, amb la creació d'aquest mercat comú, les compravendes internacionals inclouen dos tipus d'operacions, les que es realitzen entre països membres de la Unió Europea i les que es realitzen amb països que no en són membres, els anomenats països tercers.

Les compravendes de mercaderies entre països membres de la Unió Europea s'anomenen **adquisicions intracomunitàries i lliuraments intracomunitaris**, mentre que les compravendes que es realitzen amb països tercers s'anomenen **importacions i exportacions**.

El tret bàsic que distingeix una operació intracomunitària d'una importació o exportació és l'absència de tràmits duaners que suposa la inexistència de drets aranzelaris.

1.6.4 Unió econòmica i monetària: la Unió Europea

El 1992 se signa a Maastricht (Holanda) el Tractat de la Unió Europea i es fa realitat la creació d'un espai sense fronteres, de lliure circulació interna entre els estats membres de la Unió Europea (UE).

Una de les iniciatives més importants va ser l'aprovació de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) que es va crear l'1 de gener de 1999. L'euro es convertia en la moneda comuna per a 11 dels 15 països que en aquell any eren estats membres. L'1 de gener de 2002 va començar a circular la moneda i el bitllet euro.

Tots els països de la UE formen part de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) però no tots han substituït les seves monedes nacionals per la moneda única, l'euro.

D'una banda, el Regne Unit i de Dinamarca van optar per mantenir la seva moneda nacional després de la seva adhesió a la UE. De l'altra, hi ha països que encara no han adoptat la moneda única perquè no reuneixen les condicions necessàries.

Per incorporar-se a la zona de l'euro, els Estats membres han de complir una sèrie de condicions econòmiques i jurídiques, els anomenats "criteris de convergència", que es van acordar al mateix Tractat de Maastricht i que també es coneixen com a "criteris de Maastricht". Tots els Estats membres, excepte Dinamarca i el Regne Unit, han d'adoptar l'euro i incorporar-se a la zona de l'euro una vegada que compleixin els criteris.

Els països que han substituït les seves monedes nacionals per l'euro, componen l'anomenada **Zona euro** o **Eurozona**.

Marc jurídic comunitari

La Unió Europea es basa en l'estat de dret. Això significa que totes les accions que emprèn es basen en els tractats, que han estat aprovats voluntàriament i democràticament per tots els països membres. Així, per exemple, si els tractats no citen un determinat àmbit d'actuació, la comissió no pot proposar legislació sobre aquest àmbit.

Un tractat és un acord vinculant entre els països membres de la UE. Estableix els objectius de la UE, les normes aplicables a les seves institucions, la manera en què es prenen les decisions i la relació existent entre la UE i els seus països membres.

Les accions que emprèn la UE es basen en **tractats**, que són acords vinculants que han estat aprovats voluntàriament i democràticament per tots els països membres.

Els tractats es modifiquen per augmentar l'eficàcia i la transparència de la UE, per preparar l'arribada de nous països membres i per introduir nous àmbits de cooperació, com ara la moneda única. Segons els tractats, les institucions de la UE poden adoptar legislació, que els països membres també aplicaran.

Tractat

El tractat és un acord internacional de voluntats, és un acord entre subjectes jurídics de l'ordre internacional. La dada fonamental que dona a un acord el caràcter de tractat o tractat internacional és que estigui acordat o sigui conclòs entre subjectes als quals l'ordre jurídic internacional atribueix la qualitat de subjectes jurídics.

Des del punt de vista de la seva denominació, és indiferent que siguin qualificats com a tractats, acords, acords simplificats, protocols, convenis, convencions, etc., ja que, materialment, tots són tractats.

Polítiques comunes: la política agrícola (PAC)

La política agrícola (PAC) es projecta com una política comuna, amb l'objectiu de proporcionar aliments assequibles als ciutadans de la UE i un nivell de vida equitatiu als agricultors.

La política agrícola comuna neix el 1962 i la seva evolució en les últimes dècades ha estat la següent:

- **1984.** La PAC és víctima del seu propi èxit. Les explotacions són tan productives que produeixen més aliments dels necessaris. Els excedents s'emmagatzemen i generen «muntanyes d'aliments». S'introdueixen diverses mesures per ajustar els nivells de producció a les necessitats del mercat.
- **1992.** La PAC es desplaça del suport al mercat al suport al productor. El suport als preus disminueix i se substitueix pels pagaments directes als productors. Se'ls encoratja a ser més respectuosos amb el medi ambient. Aquesta reforma coincideix amb la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro de 1992, en la qual fa la seva aparició el principi de desenvolupament sostenible.
- **2003.** La PAC proporciona ajudes a la renda. Una nova reforma de la PAC suprimeix la connexió entre les ajudes i la producció. Ara, els productors reben una ajuda a la renda, a condició que atenguin les terres agrícoles i compleixin les normes en matèria de medi ambient, benestar animal i seguretat dels aliments.
- **2013.** La PAC es reforma per reforçar la competitivitat del sector agrícola, promoure l'agricultura sostenible, un sistema més just d'ajudes als agricultors i la innovació i donar suport a l'ocupació i al creixement a les zones rurals. La reforma constitueix la resposta contundent de la UE als reptes de la seguretat alimentària, el canvi climàtic i el creixement i l'ocupació a les zones rurals.

La política agrícola comuna de la UE compleix amb els objectius següents:

- Ajuda els agricultors a produir suficients aliments per a Europa.
- Garanteix que els aliments siguin segurs, per exemple a través de la traçabilitat.
- Protegeix els agricultors de l'excessiva volatilitat de preus i de les crisis de mercat.

Les successives reformes han portat als agricultors a basar la seva producció en la demanda del mercat i no en les decisions vingudes de Brussel·les.

Traçabilitat.

Consisteix a rastrejar els moviments dels productes alimentaris al llarg de la cadena de producció, ja es tracti d'animals vius, de productes derivats d'animals o de plantes. En aquest sentit, la UE vetlla per la seguretat alimentària dels ciutadans europeus i quan apareixen brots de malalties animals o intoxicacions alimentàries que afecten els consumidors europeus, les autoritats de la UE realitzen aquests controls en les cadenes productives o en les matèries vives que es consumeixen.

- Ajuda els agricultors a invertir en la modernització de les seves explotacions.
- Manté comunitats rurals viables, amb economies diversificades.
- Crea i manté llocs de treball en la indústria alimentària.
- Protegeix el medi ambient i el benestar dels animals.

La política agrícola comuna (PAC) té tres dimensions connectades entre si:

1. **Suport al mercat.** Cal dir que l'agricultura depèn molt més del temps i el clima que la majoria dels altres sectors. A més, en l'agricultura hi ha un lapse de temps inevitable entre els senyals de la demanda i la possibilitat de resposta de l'oferta, i petits canvis en les quantitats produïdes poden tenir conseqüències significatives en els preus ja que el nostre consum d'aliments és molt constant en comparació del d'altres productes. Aquestes incerteses justifiquen l'important paper que exerceix el sector públic per garantir l'estabilitat dels agricultors.
2. **Suport a la renda.** L'ajuda a la renda, els pagaments directes no solament proporcionen als agricultors uns ingressos bàsics sinó que també garanteixen la prestació de béns públics mediambientals.
3. **Suport al desenvolupament rural.** Els programes nacionals, i de vegades regionals, de desenvolupament es dirigeixen a les necessitats i reptes específics de les zones rurals. Encara que els estats membres elaboren els seus programes a partir de la mateixa llista de mesures, tenen flexibilitat per tractar les qüestions que més els preocupen dins dels seus respectius territoris amb les seves particulars condicions econòmiques, naturals i estructurals.

Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA)

El FEOGA actua en àmbits com ara inversions en les explotacions agràries; ajuda a la instal·lació dels joves agricultors i formació professional; mesures agroambientals; transformació i comercialització dels productes agrícoles.

Per al finançament de la política agrícola comuna s'assigna un pressupost màxim predeterminat (com amb totes les polítiques de la UE) per a un període de set anys. Així es garanteix un límit de despeses i al mateix temps els agricultors poden conèixer els imports dels quals disposen.

Successives reformes de la política agrícola comuna han millorat l'eficàcia dels instruments existents. Els menys eficaços s'han anat substituint gradualment per uns altres de més eficients que han permès a la PAC respondre millor a les necessitats dels agricultors, així com a les exigències i desitjos dels consumidors.

Les dues primeres dimensions —el suport al mercat i el suport a la renda— es financen únicament gràcies al pressupost de la UE, mentre que la dimensió de suport al desenvolupament rural està cofinançada pels estats membres.

Pressupost de la UE i la PAC

Se sol dir que la meitat del pressupost de la UE es destina a la política agrícola comuna, però aquesta afirmació no té gaire en compte el mecanisme pressupostari de la UE o els objectius de la PAC.

És cert que la política agrícola comuna absorbeix aproximadament el 40% del pressupost de la UE, però això es deu al fet que el sector agrari és un dels pocs on la política comuna està finançada principalment per la UE.

Si situem el pressupost de la PAC dins del context de tota la despesa pública de la UE veurem que el percentatge que li correspon és petit, només constitueix l'1% de tota la despesa pública de la UE.

A més, la part del pressupost de la UE destinada a la PAC ha disminuït dràsticament els últims 30 anys, passant del 75% al 40%.

Els futurs reptes de la PAC són impulsar les relacions comercials justes amb els països en desenvolupament, i per això caldrà suspendre les subvencions a les exportacions de productes agrícoles europeus i facilitar les exportacions amb destinació a la UE des d'aquests països així com fomentar un creixement més sostenible en benefici dels ciutadans de la UE.

La producció mundial d'aliments haurà de duplicar-se d'aquí al 2050 per fer front al creixement de la població i a l'augment del consum de productes animals entre les persones que compten amb més mitjans. A més, caldrà abordar les repercussions del canvi climàtic (pèrdua de biodiversitat, deteriorament de la qualitat del sòl i de l'aigua, etc.). La política haurà de consistir a assessorar els agricultors sobre la inversió i la innovació necessàries per realitzar aquestes tasques.

Polítiques comunes: la política pressupostària

Un grup d'estats que comparteixen objectius comuns necessita un pressupost, però el pressupost de la UE és diferent dels pressupostos nacionals.

El pressupost de la UE finança projectes d'inversió posant en comú els recursos dels estats membres. Així doncs, els recursos es destinen a actuacions que els estats membres poden finançar de manera més rendible treballant en col·laboració. El pressupost de la Unió Europea se centra en aspectes on el finançament europeu és decisiu de manera que finançar amb pressupostos nacionals seria més car o fins i tot a vegades no es podria finançar. Per exemple, en camps com l'energia, el transport, les tecnologies de la informació i la comunicació, el canvi climàtic i la recerca, que d'una altra manera no es durien a terme. En alguns països és pràcticament l'única font d'inversions en infraestructures. La Unió Europea reforça d'aquesta manera la cohesió econòmica, social i territorial en tot el territori incloent-hi les regions que porten un desenvolupament més endarrerit.

Les competències de la UE han anat augmentant amb el pas dels anys i, en l'actualitat, el pressupost finança una àmplia gamma d'activitats en benefici de tots els ciutadans de la Unió. A grans trets, el 94% del pressupost de la UE es dedica a projectes realitzats dins i fora dels estats membres i se'n beneficien d'una manera o d'una altra els 508 milions de ciutadans de la UE.

El pressupost de la UE contribueix a molts objectius diferents: una alimentació més segura i saludable, nous i millors aeroports, línies fèrries i carreteres, un medi ambient més net, un major nivell de seguretat a les fronteres externes de la UE, més oportunitats per estudiar en altres països, intercanvis culturals, etc.

La UE també proporciona ajuda i assistència humanitària a tot el món. D'altra banda el pressupost de la UE no finança despeses de defensa ni de protecció social, com tampoc sufragava el funcionament dels centres escolars ni de les activitats de la policia.

El pressupost de la Unió Europea (UE) sempre ha d'estar en equilibri, per això mai té dèficit, mai acumula deute, tan sols gasta el que ingressa. A més, ha d'ajustar-se a un pla pressupostari a llarg termini: el marc financer pluriennal (MFP).

El marc financer pluriennal

El marc financer pluriennal és el programa que es fa de les principals prioritats polítiques, que a la vegada també són prioritats pressupostàries i es programen durant períodes de cinc anys, com a mínim, tot i que el més normal és que siguin de set.

En l'MFC s'estableixen els límits màxims anuals per a la despesa de la UE, coneguts com a sostres i les anomenades línies pressupostàries on el finançament es canalitza principalment en programes. Un exemple és el programa Erasmus, d'ensenyament.

El pressupost de la UE es regeix per normes i reglaments específics i està controlat a diversos nivells.

La Comissió Europea és la responsable última de l'aplicació del pressupost. En la pràctica, la major part de la despesa dels fons de la UE (al voltant del 80%) es fa juntament amb els estats membres a través de la denominada gestió compartida. Segons aquest mecanisme, les administracions dels estats membres (per exemple, els ministeris de desenvolupament regional) gestionen la despesa en lloc de la pròpia comissió, sota la seva supervisió.

Quan comença un nou marc financer pluriennal, tots els estats membres han de consensuar els tipus i les quantitats màximes de recursos propis que la UE pot recaptar cada any, així com el seu mètode de càlcul. A això se li diu "decisió sobre els recursos propis". Mitjançant la seva decisió sobirana, els estats membres acorden garantir uns determinats ingressos al pressupost de la UE durant aquest període i convertir-los en recursos propis comuns de la Unió.

Base harmonitzada de l'IVA

Es calcula d'acord amb les normes comunitàries i està limitada al 50% del PNB per a tots els estats membres.

Els recursos propis són de tres tipus:

- **Recursos propis tradicionals:** procedeixen fonamentalment dels drets de duana sobre les importacions en la UE. Els estats membres fixen un percentatge dels imports en concepte de costos de recaptació.
- **Recursos propis basats en l'impost sobre el valor afegit (IVA):** es recapta un tipus uniforme del 0,3% que s'aplica, amb algunes excepcions, sobre la base harmonitzada de l'IVA de cada estat membre.
- **Recursos propis derivats de la renda nacional bruta (RNB):** cada estat membre transfereix al pressupost de la UE un determinat percentatge de la seva riquesa, expressada en RNB. Encara que es va crear com a element d'equilibri, aquest sistema s'ha convertit en la major font d'ingressos del pressupost de la UE.

RNB i PNB

Els conceptes de renda nacional bruta i producte nacional brut són sinònims.

1.7 Institucions de la Unió Europea

La Unió Europea està formada per organitzacions supranacionals, és a dir que estan per damunt dels estats membres, de les quals en formen part els representants dels estats membres. La darrera estructura d'aquestes organitzacions és la que es va signar en el Tractat de Lisboa de l'any 2007.

Les institucions de la Unió Europea es poden classificar en grups diferents:

- Les que s'encarreguen dels objectius centrals i del funcionament de la UE i que són el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, el Parlament Europeu, la Comissió Europea i els dos tribunals, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes.
- Les institucions que tenen competències monetàries, com ara el Banc Central Europeu.
- Les institucions de caràcter consultiu que són el Consell Econòmic i Social, el Comitè de les Regions i el Defensor de la Unió Europea.

1.7.1 El Consell Europeu

El Consell Europeu estableix la política exterior i de seguretat comuna tenint en compte els interessos estratègics de la UE i les implicacions en matèria de defensa.

Així doncs, la principal funció del Consell Europeu és decidir sobre l'orientació i les prioritats polítiques generals de la UE, però no legisla.

El Consell Europeu representa el nivell més elevat de la cooperació política entre els països de la UE i està format pels caps d'estat o de govern dels països de la UE, pel president de la Comissió Europea i per l'alt representant per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.

El Consell Europeu es reuneix en cimeres (normalment trimestrals) celebrades entre líders de la UE i amb un president permanent.

1.7.2 El Consell de la Unió Europea

El Consell de la Unió Europea és el principal òrgan de decisió de la UE juntament amb el Parlament Europeu.

No s'ha de confondre el Consell de la Unió Europea amb el Consell Europeu, on les cimeres trimestrals dels líders de la UE marquen les grans línies de la política europea.

El Consell està format pels ministres de cada país de la UE, en funció del tema que es tracti. Cada estat membre exerceix la Presidència del Consell per torns de sis mesos.

Els ministres de cada país tenen competències per assumir compromisos en nom del seu Govern en relació amb les actuacions acordades en les reunions del Consell de la UE. Per exemple, al Consell d'Assumptes Econòmics i Financers (Consell Ecofin) hi acudeix el ministre d'economia de cada país. El Consell de Ministres d'Afers exteriors té un president permanent, l'alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat de la UE.

Les principals funcions que té assignades el Consell de la Unió Europea són:

- Negocia i adopta la legislació de la UE, juntament amb el Parlament Europeu, a partir de les propostes de la Comissió Europea.
- Coordina les polítiques dels estats membres.
- Desenvolupa la política exterior i de seguretat, seguint les directrius del Consell Europeu.
- Celebra acords entre la UE i altres països o organitzacions internacionals.
- Juntament amb el Parlament Europeu, aprova el pressupost de la UE.
- El Consell de la Unió Europea s'encarrega de representar als governs dels estats membres, adoptar la legislació europea i coordinar les polítiques de la UE.

L'Eurogrup

L'Eurogrup el formen els ministres d'economia i finances dels països de la zona de l'euro, que coordinen les seves polítiques econòmiques. Els acords aconseguits en les reunions de l'Eurogrup s'adopten oficialment el dia després en el Consell, per votacions en les quals només participen els ministres de l'eurozona.

1.7.3 El Parlament Europeu

El Parlament Europeu és l'òrgan legislatiu de la UE, té responsabilitats legislatives, de supervisió i pressupostàries.

El Parlament Europeu està format per 751 eurodiputats i és triat directament pels votants de la UE cada cinc anys. Comparteix dues seus: Estrasburg i Brussel·les.

El Parlament exerceix tres funcions principals:

- **Competències legislatives:**
 - Aprovar la legislació de la UE, juntament amb el Consell de la Unió Europea, a partir de les propostes de la Comissió Europea.

- Decidir sobre acords internacionals.
- Decidir sobre ampliacions.
- Revisar el programa de treball de la Comissió i demanar-li que elabori propostes de legislació.

- **Competències de supervisió:**

- Controlar democràticament totes les institucions de la UE.
- Triar el President de la Comissió.
- Aprovar la gestió del pressupost, és a dir, l'aprovació de la manera en què s'han gastat els pressupostos de la UE.
- Examinar les peticions dels ciutadans.
- Debatre la política monetària amb el Banc Central Europeu.
- Observar els processos electorals.

- **Competències pressupostàries**

- Establir el pressupost de la UE juntament amb el Consell.
- Aprovar el pressupost de la UE a llarg termini.

1.7.4 La Comissió Europea

La Comissió Europea és l'òrgan executiu, políticament independent, de la UE. S'encarrega de vetllar pels interessos generals de la UE, proposant i comprovant que es compleixi la legislació i aplicant les polítiques i el pressupost de la UE.

La Comissió Europea és l'única instància responsable d'elaborar propostes de nova legislació europea i d'aplicar les decisions del Parlament Europeu i del Consell de la UE. Està formada per 28 comissaris, un de cada país membre, essent el president de la Comissió qui decideix qui és responsable de cada política.

Les principals funcions de la Comissió Europea són:

- Proposar noves lleis. La Comissió és l'única institució europea que les presenta, perquè el Parlament i el Consell les aprovin.
- Gestionar les polítiques europees i assignar els fons de la UE. Fixa les prioritats de despesa de la UE conjuntament amb el Consell i el Parlament, així com també elabora els pressupostos anuals perquè el Parlament i el Consell els aprovin.
- Supervisar com es gasta els diners juntament amb el Tribunal de Comptes.

- Vetllar perquè es compleixi la legislació de la UE conjuntament amb el Tribunal de Justícia.
- Representar a la UE en l'escena internacional. Parlar en nom de tots els països de la UE davant dels organismes internacionals, sobretot en qüestions de política comercial i d'ajuda humanitària.
- Negociar acords internacionals en nom de la UE.

1.7.5 El Tribunal de Justícia (TJUE)

El Tribunal de Justícia interpreta la legislació de la UE per garantir que s'apliqui de la mateixa manera en tots els països membres i resol els litigis entre els governs nacionals i les institucions europees.

En determinades circumstàncies també poden acudir al Tribunal els particulars, empreses i organitzacions que creuen vulnerats els seus drets per una institució de la UE. El Tribunal de Justícia té la seva seu a Luxemburg.

1.7.6 El Banc Central Europeu (BCE)

La principal funció del **Banc Central Europeu** és gestionar l'euro, mantenir l'estabilitat dels preus i vetllar per la política econòmica i monetària de la UE.

El Banc Central Europeu està format pel president, el vicepresident i els governadors dels bancs centrals nacionals de tots els països de la UE. Té la seva seu a Frankfurt.

Per complir amb els seus objectius, el Banc Central Europeu:

- Fixa els tipus d'interès amb què presta als bancs comercials de la zona euro (també coneguda com l'eurozona), controlant d'aquesta forma l'oferta monetària i la inflació.
- També gestiona les reserves de divises de la zona de l'euro i la compra i venda de divises per mantenir l'equilibri dels tipus de canvi.
- Garanteix que les autoritats nacionals supervisin adequadament les institucions i mercats financers i que els sistemes de pagament funcionin bé.
- Garanteix la seguretat i la solidesa del sistema bancari europeu.
- Autoritza la fabricació de bitllets d'euros per part dels països membres de la zona euro.

- Vigila l'evolució dels preus i avalua els riscos per a l'estabilitat dels preus.

1.7.7 El Tribunal de Comptes (TCE)

El Tribunal de Comptes s'encarrega de comprovar que els fons de la UE es perceben i s'utilitzen correctament. Contribueix a millorar la gestió financera de la UE.

El Tribunal de Comptes duu a terme tres tipus d'auditories:

- Auditories financeres: comprova si els comptes reflecteixen la situació financera i els resultats d'un exercici.
- Auditories de conformitat: comprova si les transaccions financeres s'ajusten a la normativa.
- Auditories de resultats: comprova si el finançament de la UE ha aconseguit els seus objectius amb el menor nombre de recursos possible i de la manera més econòmica.

El Tribunal de Comptes informa de les seves sospites de frau, corrupció o altres activitats il·legals a l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraude (OLAF).

1.7.8 El Comitè Econòmic i Social (CESE)

El Comitè Econòmic i Social Europeu és un òrgan consultiu de la UE compost per representants de les organitzacions de treballadors i empresaris i altres grups d'interès.

El Comitè Econòmic i Social Europeu emet dictàmens sobre qüestions de la UE per a la Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu, i actua com a pont entre les institucions de la UE amb capacitat decisòria i els ciutadans europeus.

1.7.9 El Comitè de les Regions (CDR)

El Comitè de les Regions és un organisme consultiu de la UE compost per representants triats, locals i regionals, procedents dels vint-i-vuit estats membres.

El CDR permet a les regions i ciutats participar formalment en l'elaboració de la legislació de la UE, garantint el respecte de la posició i les necessitats dels ens regionals i locals.

1.7.10 El Defensor del Poble

El Defensor del Poble Europeu investiga les reclamacions relatives a una mala gestió per part de les institucions i els organismes de la UE. Les reclamacions poden procedir de qualsevol ciutadà de la UE o de residents, empreses i organitzacions amb domicili en un estat membre.

1.8 Fonts d'informació sobre comerç internacional

La informació és una eina perquè les empreses puguin ser més competitives a l'hora d'operar en els mercats internacionals, sent Internet el recurs més emprat com a font d'informació en el comerç internacional.

En les cerques que fem en aquestes fonts d'informació, o sigui en els diversos webs on hi ha informació publicada, podem trobar tant dades tècniques, en general relacionades amb normatives, és a dir, aranzels, procediments de despatx de les importacions i exportacions; com dades estadístiques i gràfics; o dades més comercials, relacionades amb els països i els mercats internacionals.

1.8.1 Codis o partides aranzelàries

El codi o partida aranzelària és el codi numèric internacional que s'assigna a tota mercaderia, en funció de la seva naturalesa, per què es pugui importar o exportar.

La **partida aranzelària** permet conèixer quins són els aranzels i els requisits d'importació en destinació, el tràmits d'exportació al país d'origen, així com altres mesures de política comercial que puguin afectar les mercaderies.

La codificació de les mercaderies i el Sistema harmonitzat de designació i codificació de mercaderies es tracten a l'apartat "Les operacions intracomunitàries" de la unitat "Intercanvis intracomunitaris".

Els codis o partides aranzelàries estan recopilats i classificats d'acord amb el **Sistema harmonitzat de designació i codificació de mercaderies** (SH), comú a tots els països del món. El Sistema harmonitzat és una relació de mercaderies estructurada en forma d'arbre, ordenada i classificada de forma progressiva, de manera que partint de les matèries primeres (animals, vegetals i minerals) avança segons l'estat d'elaboració de la mercaderia, de la seva matèria constitutiva i del seu ús o destinació.

La codificació del **Sistema harmonitzat** (SH) consta de **6 dígit**s i està dividida en seccions, capítols, partides i subpartides.

A partir del Sistema harmonitzat, la Unió Europea va crear una nova subdivisió, la **Nomenclatura combinada** (NC), amb l'objectiu d'elaborar les estadístiques de

Si accediu a la base de dades "Taric" de la Comissió Europea (bit.ly/1pYONcO) i premeu l'enllaç "Explorar" podreu tenir una visió general de les seccions, capítols i partides del Sistema harmonitzat.

comerç intracomunitari i extracomunitari de la UE. La NC consta de **8 dígit**s, els 6 dígit s de l'SH i 2 dígit s més que identifiquen la subpartida NC.

A més, es va afegir una altra subdivisió, anomenada **TARIC**, que s'utilitza per a l'aranzel duaner comú, que és el que estableix els drets aranzelaris que els estats membres apliquen a les importacions de països tercers. El TARIC consta de **10 dígit**s, els 8 dígit s de l'NC i 2 dígit s més que identifiquen les subdivisions comunitàries complementàries, denominades subpartides TARIC. En absència d'una subdivisió comunitària, aquests últims dígit s són "00".

La taula 1.4 mostra un exemple d'aquesta codificació, on la subpartida TARIC, en absència d'una subdivisió comunitària, és 8402.19.90.00:

TAULA 1.4. Capítol 84 Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; parts d'aquestes màquines o aparells (Capítol SH)

8402	Calderes de vapor (generadors de vapor) (excepte les de calefacció central concebudes per produir aigua calenta i també vapor a baixa pressió); calderes anomenades "d'aigua sobreescalfada" (TN701) (TN702) (Partida SH)
	- Calderes de vapor
8402.11	- - Calderes aquotubulars amb una producció de vapor superior a 45t per hora
8402.12	- - Calderes aquotubulars amb una producció de vapor inferior o igual a 45t per hora
8402.19	- - La resta de calderes de vapor, incloses les calderes mixtes (Subpartida SH)
8402.19.10	- - - Calderes de tubs de fum
8402.19.90	- - - La resta (Subpartida NC)

La nomenclatura del Sistema harmonitzat és la utilitzada universalment en les transaccions comercials i, donada l'amplitud de la seva aplicació, és gairebé impossible no fer-hi referència en les operacions comercials de naturalesa internacional. Aquesta codificació és la que utilitzen també els diferents organismes i entitats que s'ocupen del comerç internacional a l'hora d'elaborar informes o estadístiques i la que cal utilitzar, doncs, a l'hora de fer cerques a les diferents fonts d'informació.

1.8.2 Base de dades TARIC

La base de dades TARIC és una base de dades que posa a disposició la Unió Europea per cercar els diferents productes inclosos al TARIC. Està disponible en diverses llengües, entre d'altres el castellà i l'anglès.

S'hi recullen totes les descripcions de la nomenclatura, fins a nivell de codi TARIC. A banda del codi, la base de dades facilita també altra informació rellevant per a les importacions com ara els aranzels o les mesures de política comercial que s'apliquen als diferents productes.

Podeu accedir a la base de dades TARIC de la UE des de l'adreça bit.ly/1pKNbGQ.

A l'hora de cercar el codi d'una mercaderia, aquesta és l'**eina més recomanable**. Un cop a la pàgina, cal accedir a l'opció cerca avançada, [*Búsqueda avanzada*].

1.8.3 Access2Markets

Access2Markets és una pàgina de la Comissió Europea, de moment només disponible en anglès, que ofereix informació a les **empreses que volen exportar**. És també una de les poques fonts on es pot consultar la informació referida a les condicions d'**importació** de tercers països: els aranzels dels productes importats, els procediments, les barreres al comerç, els assumptes sanitaris i fitosanitaris, etc.

El servei en línia és gratuït i molt eficaç. La base de dades inclou més de 100 països de fora de la UE i s'hi pot consultar la informació per productes i veure les taxes i els impostos que els afecten. Per tal que la UE pugui mantenir les dades actualitzades, cal que els diferents països li notifiquin les regulacions i obstacles que tenen establerts amb la UE.

Consulteu el vídeo *Discover Access2Markets* que trobareu a l'apartat "Referències" d'aquesta unitat.

Podeu accedir a **Access2Markets** des de l'adreça <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets>. Des de l'opció *My Trade Assistant* podeu consultar la informació referida tant a les **exportacions** des de la UE com a les **importacions** a la UE. Hi trobareu els aranzels i les mesures comercials d'aplicació a les mercaderies exportades o importades.

1.8.4 Trade Map

Trade Map va ser desenvolupada pel Centre de Comerç Internacional, adscrit a la UNCTAD, per donar resposta a les preguntes relacionades amb la recerca estratègica dels mercats internacionals, donant a conèixer el potencial per a la diversificació de mercats o productes.

UNCTAD

L'UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) és un dels organismes més importants de l'ONU. S'encarrega de tractar integradament el comerç i el desenvolupament, amb l'objectiu d'analitzar i intentar resoldre els problemes que afecten el comerç internacional i els països subdesenvolupats.

A la web de Trade Map hi trobem una immensa quantitat d'estadístiques comercials en un format accessible, fàcil d'utilitzar i interactiu. Proporciona als usuaris indicadors sobre l'acompliment del mercat o del producte, la demanda, els mercats alternatius i el rol dels competidors. La informació es presenta tant en taules com en gràfics i mapes, i permet que es facin preguntes sobre la base d'un producte, grup de productes, país i grups regionals de països per a les exportacions o importacions.

Podeu accedir a Trade Map des de l'adreça www.trademap.org/Index.aspx.

1.8.5 Eurostat Database

L'Oficina Europea d'Estadística, més coneguda com a Eurostat, és l'oficina estadística de la Comissió Europea que elabora dades sobre la Unió Europea i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres.

Dos dels seus papers particularment importants són la producció de dades macroeconòmiques, que donen suport a les decisions del Banc Central Europeu en la seva política monetària per a l'euro, i la producció de dades regionals i de classificació (NUTS) que orienten les polítiques estructurals de la Unió Europea. A Eurostat Database hi trobem diferents tipus d'estadístiques: les oficials de la UE, estadístiques per temes, comentades, etc.

Podeu accedir a la consulta des de l'adreça ec.europa.eu/eurostat/data/database.

1.8.6 Secretaría de Estado de Comercio

La Secretaría de Estado de Comercio defineix, desenvolupa i executa la política comercial de l'Estat espanyol pel que fa al comerç exterior i interior, inclòs l'intracomunitari, així com les inversions exteriors, les transaccions exteriors i activitats de promoció i internacionalització de les empreses espanyoles. Depèn del Ministeri d'Economia.

La Secretaría de Estado de Comercio compta amb diferents instruments de suport al comerç exterior, entre els quals destaquen:

- Fons per a la internacionalització de l'empresa (FIEM). Neix el 2011 amb l'objectiu únic de fomentar la internacionalització de l'empresa espanyola, fent fàcil la seva entrada en nous mercats o posicionant-la en mercats clau per a la política comercial espanyola, atorgant per a això a aquestes empreses el finançament que no troben als mercats financers per als seus projectes.
- Participació en fires internacionals. És un dels elements de major futur en el foment dels intercanvis internacionals. Els principals empresaris de cada sector es troben en aquestes fires i són un marc insubstituïble per a l'establiment de contactes, el llançament de projectes, la difusió d'informació, etc. El fet de comptar amb un important nombre de fires internacionals establertes al nostre país suposa uns avantatges evidents, per la qual cosa aquesta secretaria d'estat s'ha proposat donar la major difusió possible a la informació relacionada amb aquests esdeveniments.

Existeixen dues entitats vinculades amb el comerç internacional adscrites a la Secretaría de Estado de Comercio:

- CESCE. És la companyia d'assegurances de crèdit a l'exportació per compte de l'Estat. Ofereix cobertura en cas d'impagament d'un crèdit a l'exportació com a conseqüència d'algun dels riscos coberts per la pòlissa. Normalment s'utilitza per cobrir riscos comercials extraordinaris i polítics.
- ICO. L'Institut de Crèdit Oficial és un banc públic, amb forma jurídica d'entitat pública empresarial, adscrit al Ministeri d'Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa. Ofereix

instruments i fons per al finançament comercial a l'exterior. Podeu accedir a l'ICO des de l'adreça: bit.ly/2sa0IBN.

Les dades estadístiques referents al comerç internacional de què disposa la Secretaría de Estado de Comercio es poden consultar a: datacomex.comercio.es.

1.8.7 Iberglobal

Iberglobal és una prestigiosa web privada llatinoamericana relacionada amb el comerç exterior i la internacionalització. Va ser creada l'any 2001 per un grup de professionals i s'ha convertit en la primera web privada en castellà sobre aquests temes. Presenta informació de 42 països amb notícies, articles i dades demogràfiques, econòmiques i financeres de comerç exterior elaborades per institucions fiables i reconegudes a tot el món.

Els serveis que ofereix Iberglobal són:

- Monogràfics de països
- Campus en línia d'economia i negocis internacionals
- Guies d'internacionalització
- Estratègies empresarials

Podeu accedir al web d'Iberglobal des de l'adreça www.berglobal.com.

1.8.8 ICEX - España Exportación e Inversiones

L'ICEX és una entitat pública empresarial d'àmbit nacional que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles per contribuir a la seva competitivitat i aportar valor a l'economia en el seu conjunt, així com atreure inversions exteriors a Espanya. Presta els seus serveis a través d'una xarxa de 31 direccions provincials i territorials de comerç a Espanya i de gairebé 100 oficines econòmiques i comercials a l'exterior. Disposa, a més, de 19 centres de negoci a l'estranger, que ofereixen a les empreses espanyoles infraestructura temporal, una mena d'incubadores de la internacionalització.

Podeu veure el portal de l'ICEX a la figura 1.1.

FIGURA 1.1. Web de l'ICEX

<http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html>

L'ICEX, a través dels seus programes, dissenya plans de negoci per introduir-se en nous mercats exteriors. En el finançament exterior ofereix un servei gratuït de plans d'orientació i assessorament a les empreses, segons els models de negoci i la mida de les esmentades empreses. L'ICEX no finança directament, sinó que manté acords i convenis amb altres entitats per facilitar l'accés al finançament sobretot de les pimes.

Per facilitar l'accés a una informació bàsica i d'utilitat sobre tràmits a seguir i documentació necessària per exportar, l'ICEX ha elaborat un manual que pretén ser un suport bàsic per a les empreses que busquen accedir de manera ràpida i senzilla a informació general sobre documents comercials, de transport i d'assegurances i la seva legalització. Per altra banda, també ofereix dades estadístiques del comerç exterior amb comparatius d'exportacions i importacions.

Tal com podeu veure a la figura 1.2, l'ICEX disposa d'una aplicació per a dispositius mòbils que permet conèixer de primera mà els mercats i també formar-se a l'aula virtual de què disposa.

FIGURA 1.2. Aplicació per a dispositius mòbils de l'ICEX

APPS ICEX



www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/apps-icex/index.html

1.8.9 Cámara de Comercio de España

La Cámara de Comercio de España destina una part molt important dels seus recursos a la internacionalització de les empreses espanyoles. Hi ha 88 cambres amb més de 400 punts d'atenció a les empreses.

El Pla Cameral de Promoció de les Exportacions és un pla anual que té com a objectiu principal fomentar la sortida a l'exterior i la internacionalització de les empreses espanyoles i que s'ha consolidat com un instrument bàsic en la internacionalització de les nostres empreses. El Pla Cameral ha millorat la coordinació de les seves activitats amb altres Institucions de promoció.

Les accions que porta a terme es poden consultar al web de les mateixes cambres de comerç, tal com podeu veure a la figura 1.3.

FIGURA 1.3. Pla Cameral



<http://www.plancameral.org/web/portal-internacional>

1.8.10 Consell General de Cambres de Catalunya

Li correspon al Consell General de les Cambres de Catalunya la coordinació de les actuacions i les propostes de les cambres relatives al Pla Cameral d'Internacionalització de les empreses catalanes.

A Catalunya hi ha una Cambra a cadascuna de les circumscripcions territorials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb seu a les ciutats esmentades. A l'àmbit territorial de cada circumscripció pot haver-hi altres cambres, per exemple a Tarragona, a part de la Cambra de Comerç de Tarragona, hi ha la Cambra de Comerç de Reus, la de Valls i la de Tortosa. Totes aquestes cambres depenen directament del Consell General de Cambres de Catalunya. Per altra banda, alguna de les cambres disposa en la seva demarcació de les anomenades delegacions com, per exemple, la Cambra de Barcelona que té delegacions a Vilanova, Vilafranca, etc.

La internacionalització empresarial és un objectiu prioritari per a les cambres catalanes i en aquest sentit són un referent fonamental de recursos i eines per a la internacionalització de les empreses.

Un exemple n'és el programa PAI, Pla d'Acció Internacional, que ofereix a totes les empreses l'oportunitat d'accedir a les accions promocionals organitzades. El pla ofereix també un directori d'empreses exportadores i importadores, dóna assessorament i permet fer la recerca dels mercats internacionals més adients per a cada producte. Podeu consultar les accions del PAI a l'adreça www.paicambres.org/index.

Podeu veure la pàgina d'internacionalització de la Cambra de Barcelona i les eines per a la internacionalització que ofereix aquesta cambra a la figura 1.4.

FIGURA 1.4. Cambra de Barcelona



<http://www.cambrabcn.org/web/cambra/internacionalitzacio>

1.8.11 Acció - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Acció és l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya i està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial.

Compta amb una xarxa de 31 oficines arreu del món i dóna suport en més de 90 països. Des de les seves oficines, Acció detecta les oportunitats de negoci que sorgeixen i per a les quals cal una proximitat i un coneixement local expert, i impulsa així la connexió de l'empresa catalana al món. Des d'Acció es porten a terme missions empresarials i institucionals per tal d'apropar l'empresa al mercat internacional que més interessi. També compta amb un pla integral de foment a la cooperació empresarial internacional on integra el suport, la formació i les eines per a cada etapa del procés d'internacionalització.

Acció també ofereix altres serveis com ara plataformes empresarials per optimitzar temps i recursos, recerca de distribuïdors, socis, etc.

Podeu veure la pàgina d'inici del web d'Acció a la figura 1.5.

Podeu posar en pràctica la consulta de fonts d'informació a les activitats "Prospecció internacional per a l'exportació d'oli d'oliva extra verge" i "Preparació de l'exportació d'oli d'oliva extra verge" d'aquesta unitat.

FIGURA 1.5. Web d'Acció



<http://accio.gencat.cat/cat/internacionalitzacio/>

2. Els incoterms i la Cambra de Comerç Internacional

La Cambra de Comerç Internacional es va crear el 1919 a França i és una organització que ofereix protecció a les empreses dels diferents països del món amb relació a les operacions comercials.

La Cambra de Comerç Internacional és l'única organització empresarial que té l'estatus d'organisme de consulta davant les Nacions Unides i els seus organismes especialitzats.

L'any 1936 la Cambra de Comerç Internacional (CCI) amb seu a París va crear la primera versió del que es va anomenar **incoterms** (*international commercial terms*), a fi de regular i facilitar el que era i és la gestió de tota la documentació comercial internacional.

Si a les compravendes nacionals sovint ja hi ha incidències, retards en el lliurament o pèrdues de la mercaderia, en les operacions comercials que es fan fora de les nostres fronteres aquest risc d'incidències és encara més elevat. El transport internacional o el despatx de la mercaderia en duanes de països tercers, dels quals no coneixem la legislació, compliquen el procés de la compravenda internacional.

Els Termes del comerç internacional recollits per la CCI són un dels aspectes més importants de la contractació internacional. Si bé la seva pràctica comercial va néixer a Europa, el seu ús està àmpliament estès a l'àmbit global i s'han convertit, per la seva àmplia utilització, en un costum internacional.

Els **incoterms** són els termes que de forma voluntària han acceptat el venedor i el comprador per materialitzar una compravenda internacional. Sota aquests termes o regles s'acorden i delimiten quines obligacions, costos i riscos aniran a càrrec del venedor i quins a càrrec del comprador; és a dir quines responsabilitats tenen cada una de les parts.

2.1 Evolució dels incoterms

La publicació d'una sèrie de regles internacionals es va fer amb l'objectiu d'establir un conjunt de termes de caràcter facultatiu que permetessin acordar els drets i obligacions del venedor i comprador en les transaccions comercials internacionals, facilitant així l'intercanvi de mercaderies entre venedor i comprador.

Des d'aquella data s'han anat modificant amb la finalitat d'adaptar-los a les pràctiques comercials internacionals. Les diferents versions que s'han anat publicant són les dels anys 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 i 2020.

UNCITRAL

És la Comissió de les Nacions
Unides per al Dret Mercantil
Internacional (*United Nations
Commission on International
Trade Law*).

Fins i tot UNCITRAL va recomanar, en el seu moment, l'ús dels Incoterms 2000, atès que considerava que aquest conjunt de definicions comercials harmonitzaven les lleis que governen el comerç internacional i els va qualificar com “una valuosa contribució a facilitar el comerç internacional”.

L'última versió dels Incoterms és la 2020 que es va començar aplicar l'1 de gener de 2020, reemplaçant la versió Incoterms 2010.

La versió 2020 manté els 4 grups o categories que ja hi havia:

- Clàusules E
- Clàusules F
- Clàusules C
- Clàusules D

La nova versió manté també el nombre de termes comercials. Hi continua havent 11 termes però s'ha substituït el terme DAT (*Delivered At Terminal*) de la versió 2010 pel nou terme DPU (*Delivered at Place Unloaded*).

Així doncs la versió Incoterms 2020 inclou els termes següents:

- EXW: *Ex Works* o A fàbrica (lloc convingut)
- FCA: *Free Carrier* o Franc transportista (lloc convingut)
- FAS: *Free Alongside Ship* o Franc al costat del vaixell (port d'embarcament convingut)
- FOB: *Free on Board* o Franc a vaixell (port d'embarcament convingut)
- CFR: *Cost and Freight* o Cost i nòlit (port de destinació convingut)
- CIF: *Cost, Insurance and Freight* o Cost, assegurança i nòlit (port de destinació convingut)
- CPT: *Carriage Paid To* o Transport pagat fins a (lloc de destinació convingut)
- CIP: *Carriage and Insurance Paid to* o Transport i assegurança pagats fins a (lloc de destinació convingut)
- DAP: *Delivered at Place* o Lliurada al lloc (lloc de destinació designat)
- DPU: *Delivered at Place Unloaded* o Lliurada al lloc descarregada (lloc de destinació designat)
- DDP: *Delivered Duty Paid* o Lliurada amb drets pagats (lloc de destinació convingut)

Els incoterms FAS, FOB, CFR i CIF són d'ús exclusiu en transport marítim i els 7 restants són polivalents i poden ser emprats per a qualsevol mode de transport, fins i tot el marítim.

Els incoterms tenen caràcter facultatiu, no són lleis, són clàusules.

Atès que els incoterms tenen caràcter de clàusules, les successives interpretacions que efectua la CCI no tenen l'efecte de derogar les anteriors definicions. Això obliga a fer esment de l'any de la versió a què s'està fent referència en la documentació en la qual s'utilitzin.

Els incoterms s'utilitzen constantment als documents comercials, de transport i duaners.

2.1.1 Canvis entre els Incoterms 2010 i els Incoterms 2020

La versió 2020 dels incoterms, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2020, no suposa grans canvis amb relació a la versió anterior, la dels Incoterms 2010. El canvi més important és la creació de l'incoterm DPU que substitueix l'incoterm DAT de la versió 2010. A grans trets, els principals canvis són els següents:

- Tot i que no hi ha cap canvi a l'Incoterm EXW, la CCI recomana utilitzar aquest incoterm només en operacions nacionals.
- Es modifica la cobertura mínima de l'assegurança a l'incoterm CIP:
 - Als Incoterms 2010, tant a l'incoterm CIF com al CIP, l'assegurança exigida era de cobertura mínima, d'acord amb la ICC C (Clàusula C de les *Institute Cargo Clauses*) i sobre el 110% de l'import de la mercaderia. Als Incoterms 2020 això canvia i a l'incoterm CIP l'assegurança ha de ser de cobertura àmplia, d'acord amb les ICC A (Clàusula A de les *Institute Cargo Clauses*) i sobre el 110% de l'import de la mercaderia, obert a què les parts puguin pactar una cobertura més baixa.
 - A l'incoterm CIF es manté l'exigència d'una assegurança de cobertura mínima, d'acord amb la ICC C (Clàusula C de les *Institute Cargo Clauses*). El motiu d'aquesta diferència és que el CIF se sol utilitzar per al transport marítim de mercaderies a granel, que són mercaderies poc elaborades i de menys valor que les mercaderies que es transporten amb contenidor, que tenen un valor superior i necessiten una major cobertura per part de les asseguradores.
- L'incoterm DAT se substitueix per l'incoterm DPU. Al DAT el venedor havia de lliurar les mercaderies en una terminal descarregades del mitjà de transport. Al DPU el lliurament es pot fer en qualsevol lloc, no només en una terminal. Les mercaderies també s'han de lliurar descarregades del mitjà de transport i, per tant, el lloc de lliurament ha d'estar preparat per fer la descàrrega.
- Als Incoterms 2020 es té en compte que el transport el pugui fer un transportista intern de la mateixa empresa del venedor o del comprador, depenent de l'incoterm pactat. Als Incoterms 2010 se suposava que el transport es contractava a una empresa externa.

2.2 Marc legal de les compravendes internacionals

En la compravenda internacional de mercaderies, les obligacions i els drets de les parts contractants es regeixen:

- Per les clàusules del contracte lliurement pactades per les parts, és a dir, que és aplicable el principi d'autonomia de la voluntat, que implica que les parts poden establir el que desitgin, respectant en tot cas les normes imperatives de dret públic. En aquest sentit, poden decidir incorporar els incoterms, establerts per la Cambra de Comerç Internacional.
- Pels següents dos convenis internacionals (si les dues parts tenen domicilis en països que hagin ratificat el conveni que volen aplicar):
 - Reglament (CE) núm. 593/2008 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I).
 - Convenció de Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional, realitzat a Viena l'11 d'abril de 1980 (Conveni de Viena).
- Per la legislació de l'estat que les parts hagin designat en el contracte. En aquest cas, les parts poden escollir la normativa del país exportador, la del país importador o bé la d'un tercer país; tot dependrà de quina sigui la més beneficiosa per ambdues parts, per exemple en termes tributaris. Així doncs, les possibilitats són:
 - Escollir el dret del país exportador: moltes vegades, l'exportador desitjarà que s'apliqui el seu dret, considerant que és el que millor coneix.
 - Escollir el dret del país importador: aquest dret pot ser més convenient per a l'exportador quan sigui menys impositiu, però llavors és necessari conèixer-lo i dominar-lo, perquè seria perillós sotmetre's a una reglamentació totalment o parcialment desconeguda, fora del seu àmbit.
 - Escollir el dret d'un tercer país: aquesta elecció permet neutralitzar el nacionalisme jurídic. Moltes vegades és una elecció utilitzada amb finalitats comercials, per raons de compromís o comoditat.

2.2.1 Reglament (CE) núm. 593/2008 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I)

El Reglament (CE) núm. 593/2008 s'aplica a les obligacions contractuals en matèria civil i mercantil, en les situacions que impliquin un conflicte de lleis. No

Aquest Reglament substitueix el Conveni de Roma de 1980, transformant-lo en un instrument comunitari i modernitzant-lo.

s'aplica a les matèries fiscals, duaneres i administratives. El Reglament s'aplica als contractes signats a partir del 17 de desembre de 2009.

Cal tenir en compte que qualsevol llei designada pel Reglament haurà d'aplicar-se, encara que no correspongui a la de cap estat membre de la Unió Europea.

El Reglament es basa en la llibertat d'elecció de les parts, és a dir, el contracte es regirà per la llei escollida per les parts. Aquesta llei podrà aplicar-se a la totalitat o només a una part del contracte. Les parts podran, en qualsevol moment, acordar que el contracte se sotmeti a una llei diferent. Així mateix, poden acordar que s'apliqui la llei d'un estat no membre. Ara bé, aquesta no podrà contradir les disposicions del Dret comunitari.

En el cas que les parts no determinin quina llei és aplicable al contracte de compra-venda o prestació de serveis, aquesta es determinarà en funció del país on tingui la seva residència habitual la part que hagi de realitzar la prestació característica del contracte. Quan parlem de la prestació característica del contracte ens referim, normalment, a l'entrega del bé. No obstant això, si el contracte presenta vincles més estrets amb un país diferent del que suggereixen aquestes normes, es regirà per la llei d'aquest país. Se seguirà aquest mateix principi quan no es pugui determinar la llei aplicable.

Els contractes que tinguin per objecte un bé immoble es regiran per la llei del país on estigui situat el bé.

El Reglament ofereix opcions per escollir la llei aplicable i determina la llei que regirà quan no s'esculli quina llei es vol aplicar en els següents contractes:

- Contracte per al transport de mercaderies. En defecte d'elecció, la llei aplicable serà la llei del país on el transportista tingui la seva residència habitual, sempre que el lloc de recepció o el lloc d'entrega, o la residència habitual del remitent també estiguin situats en aquest país. Si no es compleixen aquests requisits, s'aplicarà la llei del país on estigui situat el lloc d'entrega.
- Contracte de consum entre consumidors i professionals. Es regirà per la llei del país en què el consumidor tingui la seva residència habitual, sempre que el professional exerceixi o dirigeixi les seves activitats comercials a aquest país. Ara bé, les parts també podran acordar que el contracte es regeixi per una altra llei, sempre que aquesta ofereixi el mateix nivell de protecció als consumidors que la del seu país de residència habitual.

La llei aplicable al contracte d'acord amb les regles esmentades regirà:

- La interpretació del contracte
- El compliment del contracte
- Les accions derivades de l'incompliment de les seves obligacions
- L'avaluació del dany

- L'extinció de les obligacions de les parts
- Les conseqüències de la nul·litat del contracte

Les disposicions del dret comunitari que, en matèries concretes, regulin les normes del conflicte de lleis relatives a les obligacions contractuals prevaldran sobre aquest Reglament.

La norma més específica sempre preval sobre la més general.

2.2.2 Convenció de Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional, realitzada a Viena l'11 d'abril de 1980 (Conveni de Viena)

El Conveni de Viena, elaborat per la UNCITRAL (la comissió de l'ONU per la legislació en matèria de dret mercantil internacional) l'11 d'abril de 1980, sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies, és la principal font normativa d'aquests contractes, però no és una regulació completa.

El Conveni de Viena regula exclusivament la formació del contracte, així com els drets i obligacions de les parts, però no regula la validesa del contracte ni de les seves estipulacions, com tampoc no estableix els efectes que el contracte pugui produir sobre la propietat de les mercaderies.

Trobareu el text del Conveni de Viena a l'apartat Annexos.

L'Estat espanyol s'hi va adherir el 17 de juliol de 1990 i va entrar en vigor l'1 d'agost de 1991. Té per finalitat fomentar i unificar el comerç internacional i s'aplica als contractes de compravenda de mercaderies elaborats entre parts que tenen el seu establiment en països diferents. S'exclou de la seva regulació la venda de béns immobles, en subhastes o judicis, béns adquirits per al consum familiar o privat, i les naus, aeronaus, electricitat o valors immobiliaris.

Principals obligacions del venedor

L'article 30 del Conveni estableix que el venedor ha d'entregar les mercaderies, transmetre la propietat i entregar qualsevol document relacionat en les condicions establertes al contracte i en el conveni.

El compliment de l'obligació d'entrega de les mercaderies no implica que el venedor posi materialment en possessió de la cosa al comprador, sinó que és suficient que compleixi amb tots els actes necessaris perquè el comprador pugui posseir-la en el lloc i el moment pactat.

La determinació del moment en què la mercaderia s'ha posat a disposició del comprador és molt important, ja que en aquest moment el venedor s'allibera (ha complert les seves obligacions) i és quan el comprador ha de realitzar el pagament i rebre la mercaderia, i se li traspassa el risc.

El lloc d'entrega és el que lliurement les parts hagin pactat en el contracte. En defecte de pacte, l'article 31 del Conveni estableix una sèrie de normes:

- En el supòsit que el contracte impliqui el transport de les mercaderies, aquestes s'han d'entregar al transportista perquè les traslladi al comprador.
- Si allò que es ven és una cosa concreta o alguna cosa no identificada que s'hagi d'extreure d'una massa determinada o que s'hagi de manufacturar o produir o quan les parts coneguin que el bé que es ven està en un lloc concret, llavors l'obligació d'entrega es produeix amb la posada a disposició en aquell lloc.
- En els altres casos, l'obligació d'entrega es produirà en el lloc on el venedor tingui el seu establiment.

Quant a la transmissió de la propietat, el Conveni no regula aquesta qüestió, però tant les lleis com la jurisprudència consideren que s'ha d'aplicar la llei del lloc on es trobi la cosa objecte del contracte.

Principals obligacions del comprador

El Conveni estableix que el comprador ha de rebre les mercaderies i pagar-ne el preu. L'obligació principal del venedor és entregar les mercaderies i, com a contrapartida, li correspon al comprador rebre-les.

La compravenda serà vàlida encara que el preu no s'hagi concretat. En aquest cas, el preu serà, llevat que s'indiqui el contrari, el que generalment es cobra per les mateixes mercaderies.

Pel que fa al moment del pagament, si no s'ha determinat, s'haurà de realitzar quan les mercaderies es posin a disposició del comprador.

Finalment, el Conveni estableix que, llevat que la modalitat de pagament acordada sigui incompatible amb aquesta possibilitat, no hi ha obligació de pagament per part del comprador fins que hagi pogut examinar la mercaderia.

2.3 Condicions que regulen els incoterms

Els incoterms s'han anat revisant al llarg del temps per adaptar-los a les pràctiques comercials en vigor i per millorar-ne la redacció i la presentació, fent-los així més eficaços.

Les regles incoterms han estat tradicionalment definides com a regles uniformes per a la interpretació dels principals termes de les compravendes internacionals.

Regulen exclusivament els contractes de compravenda (certs aspectes). Malgrat que contenen referències a diverses relacions contractuals (transport, assegurança, càrrega i descàrrega, tràmits duaners, etc.), no regulen el contingut d'altres

contractes als quals fan referència, ni s'hi incorporen. Per tant, no poden ser aplicats per resoldre els problemes que es plantegen en aquestes altres relacions, com per exemple, per determinar la legitimació activa en l'exercici de l'acció de responsabilitat contra el transportista per la pèrdua, l'avaria o el retard en el lliurament de les mercaderies. Com a màxim podran utilitzar-se per interpretar la voluntat o el comportament de les parts d'aquests contractes. Per exemple, es pot acudir a les regles incoterms per saber qui tenia interès a assegurar les mercaderies objecte de transport. No obstant això, poden trobar-se sentències en les quals els tribunals recorren a les regles incoterms per resoldre problemes del contracte de transport.

Clàusules per al comerç nacional i internacional

A partir de la versió Incoterms 2010, es va reconèixer formalment la possibilitat d'aplicar aquestes clàusules també en els contractes de compravenda nacional. La implicació dels Estats Units ha tingut un paper decisiu en la utilització de les regles incoterms en el seu comerç interior. Cal tenir en compte aquesta possibilitat en els països que tinguin una extensió territorial gran.

2.4 Arbitratge internacional

El fet d'incorporar un o diversos incoterms en el contracte no comporta per si mateix la possibilitat de recórrer a l'arbitratge de la CCI en cas de desavinences entre venedor i comprador; per la qual cosa, si les parts, en cas de litigi, volen recórrer a l'arbitratge de la CCI han de fer-ho constar en el contracte i, si aquest no existeix, s'haurà d'indicar en la correspondència que s'estableixi entre les dues parts.

És important destacar el que la CCI recomana en aquest sentit:

«Totes les desavinences que derivin d'aquest contracte o que guardin relació amb aquest seran resoltes definitivament d'acord amb el Reglament d'Arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional per un o més àrbitres nomenats conforme aquest Reglament.»

2.5 Suport electrònic

Les regles Incoterms estableixen la plena equiparació entre el suport paper i el suport electrònic però exigeixen que les parts hagin convingut la utilització d'aquest últim, o que aquest sigui l'utilitzat habitualment en les relacions comercials.

Tant la comunicació electrònica com els documents o procediments electrònics, quan sigui aplicable, tenen el mateix valor que en el format paper.

De la mateixa manera que la norma resulta plausible, el requisit de la necessitat d'acord o d'habitualitat pot generar problemes. I pot generar-los a Espanya, ja que la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic prescindeix de l'esmentat requisit, en equiparar plenament per llei els documents amb els registres electrònics.

Així, a l'apartat primer de l'art. 23 s'especifica: «Els contractes celebrats per via electrònica produiran tots els efectes previstos per l'ordenament jurídic, quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa».

En l'apartat segon, s'aprofundeix en la plena equiparació en prescindir de l'acord de les parts: «Perquè sigui vàlida la celebració de contractes per via electrònica no serà necessari el previ acord de les parts sobre la utilització de mitjans electrònics».

Sorgeix el dubte de què succeeix quan les parts utilitzen un mitjà de comunicació electrònic sense haver-ho pactat en el contracte, ni que sigui habitual en aquest tipus de transaccions, quan el dret espanyol esdevé aplicable. Es planteja el dilema de si cal atorgar primacia a les regles Incoterms, en haver estat incorporades al contracte, o si preval l'art. 23 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Es pot entendre que, atès que l'última norma presenta caràcter imperatiu, no serà necessari l'acord de les parts perquè es puguin equiparar els registres electrònics als documents, sempre que sigui aplicable el dret espanyol.

2.6 Estructura dels grups d'incoterms i definició dels termes

Els 4 grups d'incoterms comencen esglaonadament des del grup E, grup que comprèn les obligacions, riscos i costos que requereixen la mínima implicació per al venedor, tots ells originats en el país d'origen; fins al grup D, grup que requereix la màxima implicació per al venedor amb obligacions, costos i riscos des del país d'origen fins al país de destinació.

Els termes i les quatre categories en què es van agrupar l'any 1990 per facilitar la seva comprensió es mantenen, començant pel grup E amb el qual el venedor es limita a posar les mercaderies a la disposició del comprador en els seus propis locals, seguit del grup de termes F, en els quals al venedor se li encarrega que lliuri les mercaderies a un transportista designat pel comprador, continuant amb els termes C, segons els quals el venedor ha de contractar el transport, però sense assumir el risc de pèrdues o dany de les mercaderies ni els costos addicionals esdevinguts després de la càrrega i despatx i acabant amb els termes D, segons els quals el venedor ha de suportar totes les despeses i riscos necessaris per portar les mercaderies al lloc de destinació.

Així doncs, la classificació queda:

- Grup E - De sortida
 - EXW: *Ex Works* o A Fàbrica (lloc convingut)

- Grup F - Transport principal no pagat
 - FCA: *Free Carrier* o Franc Transportista (lloc convingut)
 - FAS: *Free Alongside Ship* o Franc al costat del vaixell (port d'embarcament convingut)
 - FOB: *Free on Board* o Franc a vaixell (port d'embarcament convingut)
- Grup "C" - Transport principal pagat
 - CFR: *Cost and Freight* o Cost i nòlit (port de destinació convingut)
 - CIF: *Cost, Insurance and Freight* o Cost, assegurança i nòlit (port de destinació convingut)
 - CPT: *Carriage Paid to* o Transport pagat fins (lloc de destinació convingut)
 - CIP: *Carriage and Insurance Paid To* o Transport i assegurança pagats fins (lloc de destinació convingut)
- Grup "D" - D'arribada
 - DAP: *Delivered at Place* o Lliurada al lloc (lloc de destinació designat)
 - DPU: *Delivered at Place Unloaded* o lliurada al lloc (lloc de destinació designat) un cop descarregada (el lloc designat ha d'estar preparat per a la descàrrega)
 - DDP: *Delivered Duty Paid* o Lliurada amb drets pagats (lloc de destinació convingut)

A part, en funció del tipus de transport, els incoterms queden dividits en dos grans grups:

- **Incoterms polivalents:** EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, i DDP. Són incoterms aptes per a qualsevol mode de transport, incloent el transport marítim. Són els incoterms que cal utilitzar sempre que la càrrega viatgi en contenidor o sempre que alguna part del recorregut es faci en un mode de transport diferent del marítim. Per exemple, en una exportació amb destinació els EUA, les mercaderies viatgen en un contenidor via aèria fins a Nova York, però la seva destinació final és la ciutat de Syracuse i el trajecte dins els EUA es fa per ferrocarril.
- **Incoterms marítims:** FAS, FOB, CFR i CIF. Són incoterms que només es poden utilitzar per a transport marítim i per vies navegables d'interior (és a dir, vies fluvials), quan el punt de lliurament es localitza en un port. Per exemple, en una exportació als EUA de mercaderia no contenidoritzada on la destinació és el port de Nova York. Només s'han d'utilitzar amb càrrega general o a granel i cal evitar-los sempre que la mercaderia viatgi en contenidor.

2.6.1 Grup termes E

Encara que és considerat un grup, inclou només un únic incoterm, l'EXW.

EXW (en el lloc convingut) Incoterms 2020: L'EXW és el primer dels 11 incoterms, on el venedor posa la mercaderia a disposició del comprador, quan la lliura a la fàbrica, magatzem o qualsevol altra instal·lació del mateix venedor. La CCI recomana utilitzar aquest Incoterm només en operacions nacionals. La mercaderia ha d'estar degudament embalada i retolada per procedir després a la seva càrrega, despatx, etc. Cal tenir en compte també que el venedor no té perquè assumir cap obligació ni risc de la càrrega de la mercaderia a la unitat de transport que envii el comprador.

- Si el venedor vol realitzar la càrrega de la mercaderia, anirà per compte i risc del comprador. No té obligació de realitzar la càrrega de la mercaderia, encara que ho pugui fer fàcilment.
- Per tal que el comprador pugui realitzar el despatx d'exportació en el país del venedor, el venedor haurà de facilitar la informació que pugui necessitar el comprador, com ara llicències i altres documents amb finalitats informatives o fiscals, però en cap moment realitzar-ne la gestió.

L'EXW és l'incoterm que suposa la mínima responsabilitat i el mínim risc per al venedor.

2.6.2 Grup termes F

En el grup dels termes F el venedor ha de lliurar la mercaderia per ser transportada segons les indicacions que faci el comprador. Pot ser que la mercaderia la carregui el venedor, que la faci arribar a la seu del transportista internacional i que s'encarregui de la descàrrega. Com també es pot donar el cas que el comprador faci arribar, pel seu compte, a través d'un transitari, una unitat de transport (un camió, un contenidor...) a les instal·lacions del venedor. En aquest últim cas el comprador té l'obligació d'encarregar-se de la càrrega de la mercaderia.

Transitari

El **transitari** és el transportista internacional. El transitari es defineix com un gestor de transport internacional, és a dir, la persona física o jurídica que planifica i coordina el transport de mercaderies. Presta serveis relacionats amb tot el procés logístic i el transport, imprescindibles quan l'empresa exportadora o importadora té una dimensió petita i ha de contractar un servei aliè.

Els transitaris s'especialitzen per tipus de transport, àrees geogràfiques o per tipus de mercaderia. D'aquesta manera poden comptar amb una xarxa de corresponsals, que els representen en altres països, i poden oferir un servei operatiu molt complet.

També realitza els serveis de transport d'agrupatges, agrupant mercaderies d'altres empreses expedidores/exportadores, que tenen la mateixa destinació. En aquests supòsits, la funció que desenvolupa l'empresa transitària és la de consolidar càrregues senceres, com ara: camió sencer, vagó o contenidor complet, a fi d'optimitzar-ne els costos.

A la unitat "Incoterms" es treballaran els riscos i els costos de cada incoterm del grup (FCA, FAS i FOB).

Els incoterms del grup de les E i els del grup de les F són els anomenats **incoterms d'origen**, perquè tant les obligacions, com els riscos, com els costos per al venedor es generen en el seu país, en el país d'origen.

El grup dels termes F està format per 3 incoterms, FCA, FAS i FOB:

FCA (en el lloc convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm FCA, que vol dir franc a transportista, l'empresa venedora lliura la mercaderia al transportista o a una altra persona designada per l'empresa compradora en les instal·lacions de l'empresa venedora o en un altre lloc acordat.

FAS (port d'embarcament convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm FAS, que vol dir franc al costat del vaixell, l'empresa venedora realitza el lliurament quan la mercaderia es col·loca al costat del buc designat per l'empresa compradora (per exemple en el moll o en un vaixell) en el port d'embarcament designat.

Es demana al venedor o bé que lliuri la mercaderia al costat del buc o bé que proporcioni la mercaderia així ja lliurada per a l'embarcament. L'expressió "proporcionar la mercaderia així ja lliurada" s'utilitza per a les vendes en cadena.

Vendes en cadena

La referència "**proporcionar**" és el terme que segons la CCI s'ha d'utilitzar com a alternativa a l'embarcament de les mercaderies, atès que el primer embarcament ja s'ha realitzat. Per tant, la referència "proporcionar" la veurem quan la mercaderia ja ha estat embarcada i el venedor o venedors successius es troben enmig d'una cadena de posteriors vendes, que es fan mentre la mercaderia circula en trànsit. En la pràctica és usual trobar vendes en cadena amb productes bàsics o primaris, no en mercaderies fabricades.

FOB (port d'embarcament convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm FOB, que significa franc a vaixell, l'empresa venedora lliura la mercaderia a bord del buc designat per la compradora en el port d'embarcament designat o proporciona la mercaderia així ja lliurada quan forma part d'una cadena de vendes.

2.6.3 Grup termes C

En el grup dels termes C, el venedor contracta i paga el transport, sota la seva responsabilitat. A més, en els incoterms CIP i CIF, el venedor es fa càrrec de la contractació de l'assegurança internacional de la mercaderia.

El grup de les "C" no es pot considerar a tots els efectes que sigui un grup de destí, atès que el venedor sí que cobreix tots els costos del transport internacional fins a destí, però, en canvi, no n'assumeix el risc fins al mateix punt.

Els bancs permeten obrir crèdits documentaris, com a pagament d'una operació de compravenda internacional, si s'ha formalitzat amb alguna de les clàusules del

El terme franc significa lliure, exempt de càrregues.

grup C. De fet, els incoterms del grup dels termes C són els que més s'adeqüen a aquesta forma de pagament.

Crèdit documentari

El crèdit documentari és una de les formes més segures de pagament internacional tant per al venedor com per al comprador, perquè redueix els riscos per a ambdues parts. El crèdit documentari és un document que emet el banc del comprador (importador), pel que es compromet a acceptar i pagar, contra la presentació de documents per part del venedor (exportador) en un termini de temps determinat.

Els documents que usualment exigeix l'importador són: factura comercial i coneixement d'embarcament, que justifica l'embarcament de la mercaderia, amb la ressenya *net a bord*. Però també se'n poden demanar d'altres com ara certificats, l'assegurança de la mercaderia, etc.

El grup dels termes C està format per 4 incoterms, CFR, CIF, CPT i CIP:

CFR (port de destinació convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm CFR, que significa, cost i noli, el venedor lliura la mercaderia a bord del buc o vaixell. El risc de pèrdua o dany a la mercaderia es transmet quan la mercaderia està a bord del buc. L'empresa venedora ha de contractar i pagar els costos i el noli necessaris per portar la mercaderia fins al port de destinació designat.

El noli o nòlit és el preu del transport internacional.

CIF (port de destinació convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm CIF, les sigles signifiquen: cost, assegurança i noli. El venedor lliura la mercaderia a bord del buc. El risc de pèrdua o dany a la mercaderia es transmet quan la mercaderia està a bord del buc. L'empresa venedora ha de contractar i pagar els costos i el noli necessaris per portar la mercaderia fins al port de destinació designat. El venedor també contracta la cobertura de l'assegurança contra el risc del comprador de pèrdua o dany de la mercaderia durant el transport.

CPT (lloc de destinació convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm CPT, les sigles signifiquen ports pagats fins al lloc convingut o acordat. El venedor lliura la mercaderia al transportista o a una altra persona designada pel venedor en un lloc acordat (si aquest lloc s'acorda entre les parts) i contracta i paga els costos del transport necessari per portar la mercaderia fins al lloc de destinació designat. El risc es transmet quan la mercaderia s'ha lliurat al transportista en un punt sota l'elecció de l'empresa venedora.

CIP (lloc de destinació convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm CIP, les sigles signifiquen ports i assegurança pagats fins al lloc convingut o acordat. El venedor lliura la mercaderia al transportista o a una altra persona designada pel venedor en un lloc acordat (si aquest lloc s'acorda entre les parts) i contracta i paga els costos del transport necessari per portar la mercaderia fins al lloc de destinació designat. El venedor també contracta la cobertura d'assegurança contra el risc del comprador de pèrdua o dany de la mercaderia durant el transport. El risc es transmet quan la mercaderia s'ha lliurat al transportista en un punt a l'elecció de l'empresa venedora.

El terme **ports** també significa el cost del transport internacional.

2.6.4 Grup termes D

En el grup dels termes D, el venedor és el responsable que la mercaderia arribi al punt o lloc de destinació acordat, en el país del comprador. El venedor assumeix tots els riscos i despeses de fer-hi arribar la mercaderia.

El DDP és l'incoterm que suposa la màxima responsabilitat i el màxim risc per al venedor.

Els incoterms del grup de les D són els anomenats **incoterms de destí**, perquè tant les obligacions, com els riscos, com els costos per al venedor es generen fins al país del comprador, el país de destí.

El grup dels termes D està format per 3 incoterms, DAP, DPU i DDP:

DAP (lloc de destinació convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm DAP, les sigles volen dir lliurat al lloc. L'empresa venedora realitza el lliurament quan la mercaderia es posa a la disposició de la compradora en el mitjà de transport d'arribada, preparada per a la descàrrega en el lloc de destinació designat.

DPU (lloc de destinació convingut) Incoterms 2020: en l'incoterm DPU, les sigles signifiquen 'lliurat al lloc un cop descarregat', és a dir que el lloc convingut ha d'estar preparat per a la descàrrega. L'empresa venedora realitza el lliurament quan la mercaderia, una vegada descarregada del mitjà de transport d'arribada, es posa a la disposició de l'empresa compradora al lloc de destinació designat.

DDP (lloc de destinació convingut) Incoterms 2020: En l'incoterm DDP, les sigles volen dir lliurat amb drets pagats. L'empresa venedora lliura la mercaderia quan la posa a la disposició de la compradora, havent realitzat el despatx per a la importació i havent-la transportat fins al lloc de destinació designat, sense fer-ne la descàrrega.

2.7 La contractació internacional

Un primer pas per gestionar bé la contractació internacional serà redactar els contractes de compravenda correctament amb la finalitat d'evitar confusions entre venedor i comprador pel que fa a la venda i lliurament de les mercaderies. Des del punt de vista contractual, els incoterms formaran part del contracte de compravenda.

2.7.1 Obligacions generals entre el venedor i el comprador

El venedor té el deure de subministrar les mercaderies, la factura comercial i qualsevol altra prova de conformitat que pugui exigir el contracte.

El comprador queda obligat a pagar el preu per la mercaderia rebuda.

Les clàusules incoterms no preveuen al detall la transmissió de la propietat ni el pagament del preu. Aquests aspectes quedaran, doncs, sota l'empара del dret aplicable segons s'hagi redactat en el contracte.

2.7.2 Transport, lloc, càrrega i descàrrega

Un dels aspectes a tenir en compte a l'hora de signar un contracte de compravenda internacional és l'elecció adequada de l'incoterm. I en aquest sentit, pot ser que comptem o no amb la possibilitat de triar el mitjà de transport en el qual es realitzarà el lliurament, és a dir amb vaixell, camió, tren o avió.

Convé emprar el mitjà de transport més apropiat i per això cal que tinguem presents quins són els incoterms que ens interessaria incloure en el nostre contracte particular de compravenda, atès que no tots els incoterms ens serveixen per a tots els mitjans de transport.

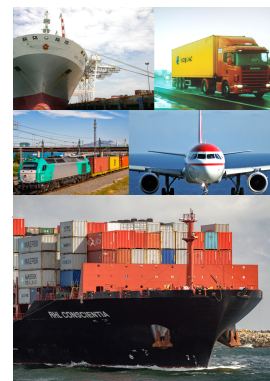
En el contracte, haurem de definir els llocs de càrrega, descàrrega, origen o lliurament, i és important que siguem curosos en l'ús de la terminologia per tal d'evitar problemes en les condicions de lliurament.

Càrrega i descàrrega

La **càrrega** és l'operació de col·locar la mercaderia en el mitjà de transport, és a dir, es refereix al moviment físic de la mercaderia. En el transport marítim la càrrega és l'operació de trasllat de la mercaderia des del punt on està situada en la terminal portuària d'origen fins que amb la grua es disposa en el vaixell. La **descàrrega** abasta la mateixa operació però en sentit contrari a la terminal portuària de destí.

Concretament, cal tenir en compte:

- Quan l'incoterm especifica que cal indicar un lloc, aquest lloc pot coincidir casualment amb un port o un aeroport. Per exemple: CPT Terminal Oslo, el lloc coincideix amb un aeroport perquè les mercaderies s'han enviat per avió.
- Quan l'incoterm especifica que cal indicar un port, en canvi, mai es pot indicar un lloc diferent d'un port. Per exemple: CIF moll núm. 3 d'Hamburg, s'ha de concretar al màxim possible on es lliuren però ha de ser forçosament en un port.
- En els incoterms marítims, és usual fer servir les expressions “port d'embarcament” i “port de destinació” per indicar el lloc en què s'han de lliurar les



Transport marítim.

mercaderies. Per exemple, especificarem CIF Port de Barcelona, si en una importació des de la Xina, lliurem les mercaderies al port de Barcelona.

- En els incoterms polivalents cal indicar específicament un lloc concret per al lliurament de les mercaderies. Per exemple: DDP Magatzem de l'importador.
- Una terminal de contenidors mai es considera com un port, sinó que sempre es considera ubicada l'interior d'un territori (lloc). Per exemple FCA Terminal contenidors Port de Barcelona.

2.7.3 Lliurament de les mercaderies



Lliurament de mercaderia.

Els incoterms defineixen el lliurament de la mercaderia atenent a la distinció entre vendes directes i vendes indirectes. Així en alguns incoterms es parla de “posar la mercaderia a disposició del comprador” i en d'altres de “lliurar la mercaderia al transportista”, fet que repercuteix en la transmissió del risc.

- **Vendes directes:** són aquelles on el venedor posa les mercaderies a la disposició del comprador, qui pot retirar-les personalment o a través d'un auxiliar seu.
- **Vendes indirectes:** són aquelles en què les parts han convingut que el venedor consignarà la càrrega al transportista contractat i el comprador s'obliga a acceptar, enfront del primer, les mercaderies així lliurades. El lliurament al transportista resulta transcendental, atès que en aquest punt es produeix la transmissió del risc de la contraprestació, i en bona mesura dels costos, al comprador. A la pràctica, és molt habitual que el lliurament de la mercaderia es faci al transitari.

Document i prova del lliurament de les mercaderies

En les clàusules que regulen el document de lliurament o el de transport, el venedor s'obliga, com a regla general, a proporcionar al comprador un d'aquests dos documents, en funció de si ha de contractar o no el transport. Concretament:

- En el cas de les vendes del grup F, el venedor simplement ha de fer arribar al comprador un document que provi el lliurament. En cas que no sigui el títol de transport, el venedor haurà d'ajudar el comprador a aconseguir-lo, atès que el venedor no contracta el transport.
- En les vendes del grup de les C, el venedor ha de proporcionar a la seva contrapart el document de transport, que ha de ser l'usual en el mitjà de transport utilitzat.
- Les regles del grup de les D obliguen el venedor a proporcionar al comprador un document que li permeti rebre les mercaderies.

Notificacions al venedor i al comprador

Venedor i comprador tenen l'obligació de proporcionar-se la informació necessària a fi de conèixer quan i on es produirà el lliurament de les mercaderies.

Algunes condicions de les clàusules obliguen el venedor a informar sobre el lliurament o la recepció de les mercaderies al transportista, així com a especificar el lloc i el moment del lliurament.

El comprador haurà de concretar el lloc i el moment en què vol que es faci el lliurament de la mercaderia.

L'extensió de la informació varia en funció de la distribució d'obligacions. La notificació a càrrec del venedor varia segons si les regles es refereixen a vendes directes o indirectes.

- En les vendes directes, el lliurament de la mercaderia al comprador es produeix sense que hi hagi intermediaris; per tant, el venedor ha de proporcionar la informació necessària perquè el comprador pugui rebre la mercaderia que li han venut.
- En les vendes indirectes, on sí que hi ha hagut algun intermediari entre el comprador i venedor, el venedor té l'obligació de notificar al comprador que el lliurament s'ha produït, la qual cosa és lògica, atès que la mercaderia no es lliura al comprador directament sinó al transportista.

A més, en el cas de les vendes FCA, FAS i FOB el venedor ha d'avisar a la contrapart tant de si la càrrega s'ha lliurat al transportista com de si aquest no ha comparegut o no l'ha retirada. El motiu és que el transportista no ha estat contractat pel venedor sinó pel comprador.

L'obligació de notificació del comprador es refereix sempre al lloc i al moment del lliurament.

En cas que les parts hagin acordat que el comprador pot decidir el moment específic del lliurament (sempre dins d'un període temporal establert) o el lloc concret en què té lloc (sempre dins d'una àrea geogràfica determinada), el comprador haurà d'informar a la contrapart sobre la seva decisió. En el cas d'incomplir amb aquesta obligació, el comprador corre amb els riscos conseqüents. En els incoterms del grup F, el comprador a més haurà d'informar sobre el transport contractat (vaixell, transitori, etc.).

2.7.4 Comprovació i inspecció de la mercaderia

Cal diferenciar les obligacions de comprovació de les d'inspecció.

- **Comprovació:** sempre n'hi ha i la realitza el venedor verificant la qualitat, mesures, pesos o recomptes.
- **Inspecció:** es refereix a la Inspecció Prèvia d'Embarcament (PSI) i no sempre existeix. Quan sigui necessària serà una despesa que anirà a compte del comprador i s'haurà de portar a terme en el magatzem de l'exportador.



Inspecció.

2.7.5 Despeses de despatx de duanes

Les despeses del despatx de duanes s'originen quan es ven o compra d'un tercer país, és a dir en les exportacions i les importacions.

A l'exportació, en el país d'origen del venedor, despatxar la mercaderia vol dir que s'han realitzar una sèrie de tràmits a la duana per tal que la mercaderia pugui sortir correctament del país.

A la importació, en el país de destí del comprador, s'hauran d'efectuar també tots els tràmits a la duana, perquè la mercaderia pugui entrar amb els requisits necessaris al país.

La realització dels tràmits duaners, tant a la importació com a l'exportació, suposa normalment la intervenció d'un agent de duanes.

Països tercers

Els països tercers són els que no formen part de la Unió Europea.

Agent de duanes

L'agent de duanes és la persona física facultada, per compte de tercers (exportador o importador), per realitzar els tràmits de despatx de mercaderies davant la duana, en operacions d'exportació, importació, o trànsit de les mercaderies.

S'encarrega de presentar davant la duana la documentació necessària per despatxar la mercaderia (factura comercial, *packing-list*, certificat d'origen, Document DUA, etc.).

Quan despatxa la mercaderia a la duana d'importació realitza la liquidació i el pagament del deute duaner (aranzels, IVA, impostos especials) en nom de qui representa.

Quan l'empresa compradora ho requereix, pot estar present en el reconeixement físic de la mercaderia de l'empresa a la qual representa.

Recintes duaners

Algunes empreses, normalment les qualificades com a grans empreses i amb un gran volum d'exportacions, disposen en els seus propis magatzems del que s'anomenen "recintes duaners". En aquests casos, per realitzar els despatxos d'importació i exportació, no intervé cap agent de duanes aliè a l'empresa.

Incoterms

M. Goretti Coll Solà

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Les obligacions i els riscos en els incoterms	9
1.1 El risc en les operacions de compravenda internacional	9
1.2 L'elecció de l'incoterm	14
1.3 Incoterm EXW	15
1.3.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm EXW	15
1.4 Incoterm FCA	16
1.4.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm FCA	17
1.5 Incoterm FAS	18
1.6 Incoterm FOB	19
1.6.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm FOB	20
1.7 Incoterm CFR	21
1.8 Incoterm CIF	22
1.9 Incoterm CPT	24
1.10 Incoterm CIP	25
1.11 Incoterm DAP	26
1.11.1 Aspectes pràctics en la contractació amb els incoterms del grup D	28
1.12 Incoterm DPU	28
1.13 Incoterm DDP	29
1.13.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm DDP	31
2 Els costos en els incoterms	33
2.1 Els costos de les operacions internacionals	33
2.1.1 Embalatge i verificació	34
2.1.2 Càrrega	35
2.1.3 Transport interior	35
2.1.4 Formalitats duaneres	36
2.1.5 Costos manipulació	36
2.1.6 Transport principal	37
2.1.7 Assegurança	40
2.1.8 Costos en destinació	41
2.2 Incoterms del grup E	42
2.2.1 Incoterm EXW	42
2.3 Incoterms del grup F	43
2.3.1 Incoterm FCA	44
2.3.2 Incoterm FAS	46
2.3.3 Incoterm FOB	48
2.4 Incoterms del grup C	49
2.4.1 Incoterm CFR	50
2.4.2 Incoterm CIF	51

2.4.3	Incoterm CPT	53
2.4.4	Incoterm CIP	55
2.5	Incoterms del grup D	57
2.5.1	Incoterm DAP	57
2.5.2	Incoterm DPU	59
2.5.3	Incoterm DDP	60
2.6	Procediment de càlcul dels costos en cada incoterm	62
2.6.1	Càlcul en el grup E	63
2.6.2	Càlcul en el grup F	64
2.6.3	Càlcul en el grup C	64
2.6.4	Càlcul en el grup D	64

Introducció

En les operacions de comerç internacional, els incoterms tenen un dels papers més importants. Sovint es treballa en mercats internacionals, ja sigui en mercats intracomunitaris o bé amb països fora de la UE, els anomenats tercers països. En qualsevol operació, el venedor i el comprador han de negociar i han de valorar sota quin terme els convé realitzar l'operació de compravenda internacional.

Des del moment que la mercaderia surt del magatzem del venedor/exportador fins que arriba al magatzem del comprador/importador, el trajecte que ha de cobrir la mercaderia suposa una dificultat afegida amb relació als lliuraments nacionals, és a dir dins d'un país. Per tant, s'han de preveure i valorar una sèrie d'operacions i d'elements que implicaran assumir responsabilitats, riscos i costos.

En l'apartat "Les obligacions i els riscos en els incoterms" s'estudia el contingut d'aquestes clàusules a fi de conèixer què volen dir els seus termes, per després determinar quina responsabilitat tenen cada una de les parts del contracte de compravenda, és a dir, tant el venedor com el comprador. Un exemple de la distribució del risc de l'operació pot ser acordar qui assumeix la pèrdua de la mercaderia durant el transport.

Els onze termes s'analitzen seguint un escalat que comença per l'incoterm que implica menys responsabilitat i obligacions per al venedor i acaba amb el darrer incoterm, on tots els riscos i obligacions de l'exportació van a càrrec del venedor. La representació gràfica de la taula de riscos ens ajudarà a comprendre millor aquest ventall.

En l'apartat "Els costos en els incoterms" es realitza també una revisió dels incoterms, però ara atenent a la distribució del cost de l'operació, és a dir, posant el focus en qui paga les despeses i fins on. Iniciem l'estudi per l'incoterm que representa assumir menys cost per al venedor i acabem amb l'incoterm on el venedor/exportador assumeix tots els costos d'exportació.

La quantificació d'aquests costos es fa amb profunditat. Les condicions de lliurament de les mercaderies exigeixen saber calcular des del cost més simple, on tots els costos poden ser fixos, fins al càlcul de costos més complex, on s'incloguin, per exemple, costos de transport, on la tarifa s'estableix en funció de la relació pes/volum; o els costos de l'assegurança, on es dóna la paradoxa d'haver de calcular l'assegurança a partir d'un valor que ja conté aquesta assegurança.

Finalment, l'acceptació dels costos, tant pel venedor com pel comprador, significarà que l'operació de compravenda ja és en ferm, i que, a partir d'aquest moment, les mercaderies es poden preparar per ser expedides cap a l'exterior.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Interpreta els termes comercials emprats en el comerç exterior (incoterms), analitzant les regles oficials de la Cambra de Comerç Internacionals (CCI) vigents.

- Identifica els aspectes que regulen els incoterms.
- Reconeix la terminologia utilitzada en els incoterms, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.
- Valora els riscos i costos relacionats amb l'expedició de mercaderies.
- Descriu les possibles formes de lliurament de la mercaderia, considerant la transmissió de riscos i costos.
- Relaciona els tipus d'incoterms amb les obligacions associades a cadascuna de les parts.
- Reconeix les obligacions de venedors i compradors en cada incoterm.
- Selecciona els incoterms adequats segons el mitjà de transport utilitzat.
- Identifica les obligacions documentals de cadascuna de les parts.

1. Les obligacions i els riscos en els incoterms

Abans d'una operació de compravenda internacional, comprador i venedor han d'acordar:

- Qui s'ocupa de contractar el transport, qui es fa càrrec de cadascuna de les etapes de l'operació i qui n'assumeix, inicialment, el cost. El cost total de l'operació l'acabarà pagant sempre el comprador però part d'aquest cost el pot pagar directament als operadors que intervinguin en l'operació o bé el pot pagar al venedor, si és el venedor qui es fa càrrec de contractar aquests operadors.
- En quin punt té lloc el lliurament de la mercaderia i es traspasa el risc del venedor al comprador.

Els incoterms regulen aquestes qüestions, fonamentals des del punt de vista contractual. Concretament els incoterms regulen:

- La distribució del cost de l'operació (qui paga les despeses i fins on).
- La distribució del risc de l'operació (en quin punt es lliura la mercaderia i qui assumeix la pèrdua de la mercaderia durant el transport).
- Les condicions del lliurament de la mercaderia: lloc, mitjà de transport, assegurança.
- Qui s'encarrega de la documentació i dels tràmits duaners.

No regulen, però, cap altra condició del contracte, com ara el moment en què s'adquireix la propietat sobre la mercaderia, la forma de pagament, la llei aplicable a les obligacions, la forma de resoldre les controvèrsies, les conseqüències en cas d'incompliments, etc. Cal, per tant, deixar-les plasmades al contracte o almenys reflectir-les en un document probatori com per exemple les factures.

1.1 El risc en les operacions de compravenda internacional

En qualsevol operació de compravenda, ja sigui nacional o internacional, la mercaderia es transporta d'un lloc d'origen a un altre de destí. Les compravendes internacionals, però, solen ser més complexes i l'enviament comporta les activitats següents que cal tenir en compte a l'hora d'acordar les condicions del contracte i escollir l'incoterm:

- Entrega de les mercaderies a un primer transportista o a les instal·lacions d'un port o aeroport.
- Manipulacions a la terminal o al port o aeroport.
- Despatx de la mercaderia a la duana d'exportació.
- Transport principal de la mercaderia cap al país de destinació.
- Despatx de la mercaderia a la duana del país del comprador.
- Manipulacions a la terminal o al port o aeroport d'importació.
- Entrega a les instal·lacions del comprador.

Així, a part del risc inherent al mateix transport que també hi ha a les operacions interiors, cal considerar:

- Les manipulacions de mercaderies, normalment en zones especialment habilitades, es fan tant en el país d'origen
- El transport fora de les fronteres nacionals, que suposa un risc afegit perquè la mercaderia fa un trajecte que ens pot ser desconegut.
- El país amb el qual s'ha realitzat la compravenda que pot ser comunitari o no comunitari.

Les compravendes internacionals inclouen dos tipus d'operacions, les que es realitzen entre països membres de la Unió Europea i les que es realitzen amb països que no en són membres, els anomenats països tercers.

Les compravendes de mercaderies entre països membres de la Unió Europea s'anomenen **adquisicions o introduccions intracomunitàries i lliuraments o expedicions intracomunitàries**. Les compravendes que es realitzen amb països tercers, en canvi, s'anomenen **importacions i exportacions**.

El tret bàsic que distingeix una **operació intracomunitària** d'una **importació o exportació** és l'absència de tràmits duaners que suposa la inexistència de drets aranzelaris. Cal tenir en compte que els despatxos de la mercaderia, tant a l'exportació com a la importació, així com les manipulacions que puguin sorgir, suposen riscos afegits.

Les variables que afecten el risc en les operacions de compravenda s'han de tenir en compte per decidir el punt de transmissió d'aquest risc del venedor al comprador, és a dir el moment en què el venedor lliurarà la mercaderia al comprador i li traspasarà la responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany que pugui patir.

Contractualment, sempre hi ha un moment, segons els incoterms, que el risc passa del venedor al comprador. La distribució del risc de l'operació entre venedor i comprador no té perquè coincidir amb la distribució del cost entre les dues parts.

El **lliurament de la mercaderia** té lloc en el moment que el risc passa del venedor al comprador i no sempre coincideix amb el moment que la mercaderia arriba a la destinació.

Els incoterms defineixen el moment i usualment també el lloc en què acaba la responsabilitat del venedor i comença la del comprador, així el comprador sap exactament a partir de quin moment i lloc són pel seu compte els riscos que poden patir les mercaderies:

- **EXW:** quan es deixa la mercaderia a fàbrica de l'exportador/venedor.
- **FCA:** quan es deixa la mercaderia a disposició del transportista principal.
- **FAS:** quan es deixa la mercaderia al costat del vaixell.
- **FOB:** quan la mercaderia es posa a disposició en el vaixell al port d'origen.
- **CFR:** quan la mercaderia es posa a disposició en el vaixell al port d'origen.
- **CIF:** quan la mercaderia es posa a disposició en el vaixell al port d'origen.
- **CPT:** en lliurar la mercaderia al transportista principal.
- **CIP:** en lliurar la mercaderia al transportista principal.
- **DAP:** quan la mercaderia es lliura en el mitjà de transport d'arribada.
- **DPU:** quan la mercaderia es lliura i descarrega del mitjà de transport d'arribada.
- **DDP:** fins al lliurament de les mercaderies a les instal·lacions de l'importador.

La figura 1.1 mostra gràficament el moment de la transmissió del risc per a cadascun dels incoterms.

En la primera columna, de format més ampli, hi veiem dues expressions que fan referència al mode de transport i que estan associades als incoterms que tenen al costat dins del mateix requadre d'aquesta primera columna:

- **Polivalent.** Els incoterms definits com a polivalents es poden utilitzar per a qualsevol mitjà de transport: avió, tren, camió i el mateix vaixell.
- **Marítim.** Indica que aquests incoterms només es poden utilitzar en les operacions fetes amb transport marítim. A escala global, gran part del transport de mercaderies es realitza amb vaixell, d'aquí que hi hagi termes incoterms exclusius del transport marítim.

La taula de costos la veurem a l'apartat "Els costos en els incoterms".

FIGURA 1.1. Taula de riscos

Mode transport i incoterm			Origen					Destí				
			Embalatge i verificació	Càrrega	Transport interior	Duana export	Manipulació	Transport internacional	Manipulació	Duana import	Transport interior	Lliurament
Polivalent	EXW	cost risc										
	FCA	cost risc										
Marítim	FAS	cost risc										
	FOB	cost risc										
	CFR	cost risc										
	CIF	cost risc										
Polivalent	CPT	cost risc										
	CIP	cost risc										
	DAP	cost risc										
	DPU	cost risc										
	DDP	cost risc										

 (Inclou assegurança de la mercaderia en el transport internacional)

Per tant, de manera ordenada, fora dels 4 incoterms d'ús exclusiu en transport marítim (FAS, FOB, CFR i CIF) els 7 restants són polivalents i poden ser emprats per a qualsevol mode de transport, fins i tot el marítim.

Dins d'aquesta primera columna de la taula hi figuren les sigles de les 11 possibles clàusules de contractació internacional degudament ordenades, que es classifiquen en 4 grups:

- Grup E: constituït únicament per l'incoterm EXW.
- Grup F: format pels incoterms FCA, FAS i FOB.
- Grup C: el componen els incoterms CFR, CPT, CIP i CIF.
- Grup D: format pels incoterms DAP, DPU, DDP.

Continuant en aquesta primera columna, al costat de cada incoterm hi van apareixent els termes *cost* i *risc*, que són els dos elements que es representen i comparen en aquesta taula per a cada incoterm.

A continuació, cal observar els dos títols centrals de la taula, *origen* i *destí*, que agrupen els 10 conceptes associats de forma genèrica als costos i que també indiquen en quin moment es pot transmetre el risc d'una operació, d'acord amb els incoterms.

1. A origen hi tenim tots els costos que es generen a l'interior del país d'origen en una venda o exportació internacional. Aquests conceptes són: embalatge i verificació, càrrega, transport interior, duana export i manipulacions.

2. En l'espai del mig, hi tenim el transport principal o internacional.
3. Finalment, sota el títol de destí hi trobem els següents conceptes o costos: manipulació, duana d'importació, transport interior i lliurament a destí.

Les dues barres horitzontals a les files de cost i risc de cada incoterm identifiquen quins conceptes d'origen o de destí inclouen i, per tant, fins on arriba el cost i el risc per al venedor en cadascun d'ells.

L'ordre en què figuren els incoterms, des de l'incoterm EXW fins el DDP, respon al nombre de riscos que assumeix el venedor en cada posició d'incoterm, des del primer, és a dir EXW, en el qual les mercaderies es deixen a la fàbrica o magatzem del venedor/exportador on es transmet el risc al comprador, fins a l'incoterm DDP, en el qual el venedor assumeix tots els riscos fins a lliurar la mercaderia al magatzem de destinació final.

Les barres de costos i riscos coincideixen en tots els incoterms dels grups E, F i D. En els incoterms del grup C, en canvi, el punt de transmissió del risc entre venedor i comprador no coincideix amb el punt de transmissió dels costos.

En el grup de les C, els costos que inclouen els quatre incoterms (CFR, CIF, CPT i CIP) comprenen el transport internacional; a més els termes CIF i CIP també inclouen l'assegurança de la mercaderia en el trajecte internacional. Per tant els costos en el grup de les C ens arriben just fins al primer punt de destí (un port, una terminal aèria, el magatzem del transitari, etc.).

No obstant això, els riscos es transmeten del venedor al comprador en origen, just quan les mercaderies han estat despatxades i posades en el mitjà de transport internacional que s'hagi contractat.

Transmissió dels costos i dels riscos en els incoterms del grup C

Suposem que una empresa catalana ha comprat sota condicions CIF Port de Barcelona una mercaderia a una empresa taiwanesa. L'empresa taiwanesa ha de fer-se càrrec de tots els costos fins al lliurament de la mercaderia al Port de Barcelona, incloent-hi per descomptat el cost de l'assegurança.

En el trajecte internacional poden passar diversos accidents i avaries. Per exemple, la mercaderia que hem comprat cau al mar i s'enfonsa.

Com continua el seguiment d'aquest incident, i què ha de fer l'importador català?

Primer de tot, encara que no pugui ni podrà disposar de la mercaderia al port de Barcelona, l'haurà de pagar en la seva integritat a l'exportador taiwanès; és el seu risc i obligació.

Malgrat aquest incident, la mercaderia que és al fons del mar és de la seva propietat. En fer la importació amb condicions CIF Barcelona ell és el beneficiari de l'import de l'assegurança. Per tant, per tal d'evitar incórrer en més riscos, hauria d'estar previngut del tipus de cobertura i solvència de la companyia.

Davant el dubte, una possible solució per evitar riscos és fer la importació en condicions CFR en lloc de CIF, i ser nosaltres mateixos com a importadors els que contractem l'assegurança pel nostre compte i risc.

1.2 L'elecció de l'incoterm

Els factors que influeixen en l'elecció de l'incoterm són diversos. El més important és la voluntat de les parts de gestionar i pagar les diferents activitats que comporta l'enviament de la mercaderia però, bàsicament, els factors que poden influir són els següents:

- **Mode de transport.** Si la mercaderia s'envia per carretera, ferrocarril o via aèria, o bé fa part del trajecte en algun d'aquests mitjans, cal utilitzar incoterms polivents i s'han d'evitar els incoterms marítims.
- **Tipus de mercaderia.** Per a la càrrega solta, per exemple la de gran volum, o per a la càrrega a granel, que es carreguen directament a un vaixell, són adequats els incoterms marítims però per a la càrrega que viatja en contenidors cal utilitzar sempre incoterms polivalents.
- **Valor de la mercaderia.** La mercaderia de baix valor habitualment ja queda coberta per l'assegurança de responsabilitat civil del mateix transportista i pot ser que no calgui contractar una assegurança addicional. Per a càrrega de més valor, però, pot convenir utilitzar termes que exigeixin aquesta assegurança addicional.
- **Política de l'empresa.** Sovint, els exportadors tendeixen a utilitzar un mateix terme per a totes les operacions, a fi d'evitar possibles confusions derivades d'utilitzar termes diferents per a cada client.
- **Costum del mercat.** En determinats mercats pot ser habitual utilitzar un incoterm específic.
- **Capacitat de negociació.** D'entrada, com que el principal interès del venedor és vendre, qui té més força a l'hora d'establir les condicions d'una operació és el comprador. En un mercat competitiu, però, si l'exportador té un volum de negoci important o una gran experiència en el sector, segurament disposarà de més recursos i de més capacitat per gestionar les diferents etapes de l'operació.
- **Força per negociar el preu del transport o nòlit.** En un mercat competitiu, un exportador experimentat, que mogui volums importants pot obtenir millors preus en el transport.
- **Grau de control que es vol tenir sobre l'operació.** En una estratègia de producció *just in time* (JIT) pot ser, per exemple, que el comprador vulgui controlar al màxim les diferents etapes de l'operació.
- **Restriccions legals o financeres.** Hi ha països que exigeixen que el pagament de la mercaderia i de l'assegurança es faci al mateix país.
- **Infraestructures de transport.** Si les infraestructures de transport al país d'importació són deficientes, els riscos associats a aquest factor poden determinar l'elecció de l'incoterm. Si l'exportador vol evitar aquests riscos

pot preferir un lliurament en origen però si, precisament per aquest motiu, prefereix mantenir el control sobre l'operació, escollirà un lliurament en destinació.

1.3 Incoterm EXW

En l'incoterm EXW les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda, i en el seu defecte, en les condicions estipulades en la factura proforma o correu electrònic.
- Facilitar al comprador, quan aquest li ho demani, tota la informació necessària per aconseguir la llicència d'exportació, si aquesta és condició indispensable per fer el despatx d'exportació.
- El venedor no té cap obligació de formalitzar el contracte de transport ni el contracte de l'assegurança de la mercaderia.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències, formalitats i autoritzacions quan així ho requereixi la mercaderia i siguin imprescindibles per poder fer el despatx d'exportació.

Així doncs, el **venedor** assumeix tots els riscos de pèrdua o danys causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició del comprador en el punt i en la data o el termini acordat.

El **comprador** assumeix tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, posant-la el venedor a la seva disposició en el lloc i data o termini acordats.

Si el comprador no avisa amb temps suficient al venedor que no podrà recollir la mercaderia en la data i termini acordats, corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

Factura proforma

Document que facilita l'empresa exportadora abans que es realitzi la compravenda de la mercaderia. És molt utilitzada en el comerç internacional i mostra com serà la factura comercial, per tal que l'importador no tingui cap sorpresa. També pot servir com a pressupost.

1.3.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm EXW

A la versió 2020 dels Incoterms, la CCI recomana utilitzar l'incoterm EXW només en operacions interiors. L'incoterm EXW pot presentar alguns problemes a l'hora

de fer exportacions. Per poder facturar sense IVA (és normativament correcte en les exportacions) s'ha de demostrar davant l'administració que estem exportant. La factura no és suficient perquè no demostra el transport. El document que ho justifica és el DUA però com que aquest document no està en mans de l'exportador, sinó que el té l'agent de duanes, l'empresa depèn d'una tercera persona que justifiqui documentalment l'exportació.

L'incoterm EXW presenta també alguna contradicció amb el conveni de transport internacional terrestre, CMR, atès que segons aquest conveni és el venedor qui ha de carregar la mercaderia en la unitat de transport. Per tant, pot tenir sentit vendre sota condicions EXW si es tracta de càrregues petites que les ve a recollir un transportista.

No és aconsellable vendre en condicions EXW si s'ha de carregar un camió sencer, atès que en aquest cas el més normal és que arribi directament al magatzem del venedor un transportista per recollir la mercaderia, tancar el camió, emplenar la documentació del CMR i emprendre el trajecte fins a la destinació final. El transitari, segons el conveni CMR, no pot realitzar aquestes tasques a la seu del venedor.

La llei de prevenció de riscos laborals normalment tampoc permet que una persona aliena a l'empresa exportadora manipuli la mercaderia en les dependències del seu magatzem. Aquest cas no és fàcil de resoldre. L'empresa venedora pot deixar la mercaderia que s'ha de carregar en caixes o palets, just al costat del camió, i el transportista amb alguna unitat de portapalets els pot carregar. Ara bé, si per carregar la mercaderia, a causa del seu pes, es necessita un carretó elevador conduït per un operari, hi ha un problema d'incompatibilitat; el carretó elevador només el pot manipular un operari de l'empresa, no una persona aliena. L'operari del magatzem no té cap obligació de carregar la mercaderia al camió i el transportista no pot utilitzar pel seu compte i risc una unitat de transport dins de les instal·lacions del venedor.

1.4 Incoterm FCA

En l'incoterm FCA les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda, i en el seu defecte, en les condicions estipulades en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació necessàries per al despatx d'exportació que aniran al seu càrrec i risc.
- El venedor no té cap obligació de formalitzar el contracte de transport ni el contracte de l'assegurança de mercaderia. Si la contractació del transport la

realitza habitualment el venedor o bé el comprador sol·licita que la realitzi, el cost i risc d'aquesta contractació aniran igualment a càrrec del comprador.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació, si són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- Contractar el transport, que anirà al seu càrrec des del lloc acordat amb el venedor.
- Si ho considera oportú, contractar l'assegurança. No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.

Així doncs, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició del transportista o altri per compte del comprador.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què se li hagi lliurat, posant-la a disposició del transportista. També assumeix el risc de l'operació si no notifica o no dóna avís al venedor de la designació del transportista o una altra persona que es farà càrrec de la mercaderia.

Si el transportista o la persona designada pel comprador no es fa càrrec de la mercaderia, el comprador corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o, en absència d'una data acordada, des de la data notificada pel venedor dins del termini acordat o, si no s'ha notificat tal data, des de la data d'expiració de qualsevol termini acordat per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.4.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm FCA

Per minimitzar riscos es recomana especificar molt clarament en els contractes i en altres documents (comanda, factura) la data de lliurament de la mercaderia, atès que, si el representant del comprador (transportista) no recepciona la mercaderia, amb el simple fet de posar-la a disposició del comprador ja s'entendria que s'ha lliurat la mercaderia. Per evitar riscos i incidències serà necessari que el venedor porti una prova que ha lliurat la mercaderia al transportista.

Per no incórrer en riscos i evitar malentesos, quan pactem un incoterm FCA Transportista en què el venedor assumeix els costos i riscos fins a la terminal, venedor i comprador han de posar-se d'acord en el moment i adreça concreta del punt d'intercanvi de riscos i costos.

Un incoterm FCA Transportista vol dir que el venedor assumirà costos i riscos fins a la terminal. Una vegada el camió ja es troba en el moll de descàrrega

aquesta mercaderia ja és del comprador que s'haurà de fer càrrec de la descàrrega, manipulació i càrrega al vehicle principal.

Aquest és un aspecte a tenir en compte en referència al risc de l'incoterm FCA, en comptes de l'incoterm FOB, per tal d'evitar córrer riscos innecessaris, atès que aquest incoterm adequa el moment de la transferència del risc sobre la mercaderia al moment del lliurament al transportista o al consignatari que hagi designat el comprador.

1.5 Incoterm FAS

En l'incoterm FAS les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.
- El venedor no té cap obligació de formalitzar el contracte de transport ni el contracte de l'assegurança de la mercaderia.
- Lliurar la mercaderia al costat del vaixell, en el lloc que hagi indicat el comprador per fer-ne la càrrega.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- Contractar el transport, que anirà a càrrec del comprador, des del port d'embarcament pactat amb el venedor.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.

Així doncs, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició al costat del vaixell en el port d'embarcament assignat.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment del lliurament, posant-la a la seva disposició al costat del vaixell en el port d'embarcament acordat.

El comprador assumeix el risc de l'operació si no dóna avís al venedor dins del termini acordat o amb temps suficient del nom del vaixell i del moment de càrrega. O també si el vaixell designat pel comprador no arriba a temps, o no es fa càrrec de la mercaderia o deixa d'admetre càrrega i no ho notifica amb suficient temps al venedor. En aquests casos, el comprador corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.6 Incoterm FOB

En l'incoterm FOB les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació, que anirà al seu càrrec i risc.
- El venedor no té cap obligació de formalitzar el contracte de transport ni el contracte de l'assegurança de la mercaderia.
- Lliurar la mercaderia en el port d'embarcament convingut, en el vaixell, en la data o termini pactats amb el comprador.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- Contractar el transport, que anirà a càrrec del comprador, des del port d'embarcament pactat amb el venedor.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.

Per tant, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat a bord del vaixell designat pel comprador en el punt de càrrega, en el port d'embarcament acordat, i en la data i terminis estipulats en el contracte.

Per altra banda, el **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què se li hagi lliurat, posant-la a la seva disposició. El comprador assumeix el risc de l'operació si:

- No notifica al venedor, amb temps suficient, la designació del nom del buc o vaixell, del punt de càrrega i del moment acordat per fer-ho.
- Si el buc o vaixell designat pel comprador no arriba a temps per permetre que el venedor compleixi amb la seva responsabilitat de fer-se càrrec de la mercaderia en el vaixell que ell mateix ha assignat, o bé deixa d'admetre la càrrega.

En aquests casos, el comprador corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o, en absència d'una data acordada, des de la data notificada pel venedor dins del termini acordat; o, si no s'ha notificat tal data, des de la data d'expiració de qualsevol termini acordat per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.6.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm FOB

El FOB és un dels incoterms més antics i la seva utilització està molt estesa. Tradicionalment, el FOB s'utilitzava per a mercaderies de càrrega general, com ara bidons, fustes o qualsevol altre embalum, que se situava directament en la bodega del vaixell.

Incoterm FOB en la versió Incoterms 2000

En la versió FOB dels Incoterms 2000 el risc de l'operació es traspassava del venedor al comprador en l'instant que la mercaderia, suspesa en l'aire, traspassava la borda del buc o vaixell.

Si durant l'operació de càrrega, la mercaderia queia (de fet hi havia moltes possibilitats perquè es realitzava un trincatge manual), calia saber qui havia de reclamar a la companyia d'assegurances, si el venedor o el comprador, i això depenia de si la mercaderia queia al mar, a la coberta del vaixell, a la bodega si estava oberta, etc.

Trincatge

Acció de subjectar fortament amb trinquets (corretges) la mercaderia per tal d'evitar desplaçaments durant el transport. Molt emprat en el transport marítim.

De fet, abans no hi havia vaixells portacontenidors i tots els vaixells eren de càrrega general. Calia portar a terme, doncs, laborioses tasques per carregar i descarregar la mercaderia, i, el més important, per estibar-la o col·locar-la dins de la bodega del vaixell. L'estiba és la manipulació que es fa de la mercaderia des que es carrega fins que està definitivament emplaçada a bord. L'estiba havia de ser molt acurada per evitar que la mercaderia patís danys i desperfectes, que serien per compte del venedor.

Actualment, però, la càrrega transportada en contenidor té un pes específic molt important i hi ha d'altres incoterms que s'ajusten millor a la logística que necessiten els contenidors. No obstant això, moltes empreses segueixen utilitzant l'incoterm FOB com abans i no s'adonen que, per exemple, en la versió dels

Incoterms 2020, el venedor lliura la mercaderia un cop es diposita sobre el vaixell i no, en el moment que es posa a disposició del transportista, o sigui, abans de la càrrega.

Encara ara el FOB és l'instrument habitual per cotitzar operacions d'exportació i és habitual que es pactin condicions FOB en operacions que no compleixen els requisits necessaris i que s'haurien de pactar amb altres incoterms, com ara:

- Operacions de compravenda internacional en les quals la mercaderia s'envia per **transport aeri o per carretera**.
- Operacions en **règim d'agrupatge**, en les quals els transportistes o agències designats pel comprador per realitzar el transport principal proposen a l'exportador portar la mercaderia per a la seva consolidació als dipòsits amb què l'agència opera, per una qüestió de conveniència logística.
- Operacions en les quals **la mercaderia viatja en contenidors**: el FOB no és un incoterm pensat per utilitzar-lo per a aquest tipus de càrrega, atès que en la normativa Incoterms 2020 s'especifica que un contenidor es lliura quan es posa a disposició del transportista, per tant, abans de carregar al vaixell. La manera correcta seria utilitzar un incoterm FCA.
- Operacions amb **mercaderia a granel**: en aquestes operacions la mercaderia habitualment es lliura al costat del vaixell, abans de la càrrega. L'incoterm adequat en aquest cas seria un incoterm FAS.

Així doncs, només s'ha d'utilitzar un incoterm marítim quan el que es carrega al vaixell és la mercaderia en si, i no un contenidor. És el cas de la càrrega general que pel seu volum o les seves característiques no viatja en contenidor, com ara bidons, fustes o qualsevol altre embalum. Si la càrrega que estem enviant va en contenidor, hem d'utilitzar un incoterm polivalent, ja que els contenidors no es lliuren un cop carregats al vaixell, tal com preveu l'incoterm FOB, sinó que es lliuren abans de la càrrega.

Mercaderia a granel

Mercaderia que no està embalada. Matèries com ara minerals, cereals, hidrocarburs, gas o fusta es comercialitzen a granel.

1.7 Incoterm CFR

En l'incoterm CFR les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.

- Contractar el transport internacional (nòlit) fins al port de destí que s'hagi pactat amb el comprador al país del comprador.
- El venedor no té cap obligació de formalitzar el contracte de l'assegurança de la mercaderia.
- Lliurar la mercaderia a bord del vaixell en el port d'embarcament convingut, en la data o termini pactats amb el comprador.
- Assumir el risc de la mercaderia fins que aquesta, en el moment de càrrega, es lliura en el vaixell en el port d'origen.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el port de destí acordat.
- Assumir el risc de la mercaderia (pèrdua o danys) des del moment que aquesta s'ha lliurat a bord del vaixell en el port d'origen.

Així docs, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició en el vaixell, en la data i dins el termini acordat, de la forma acostumada en el port d'embarcament, amb excepció de la pèrdua o dany causats quan ja es troba en aquest punt a disposició del comprador.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, posant-la a disposició en el vaixell, en la data i dins el termini acordat i com és costum fer-ho en el port d'embarcament.

Quan el comprador tingui dret a determinar el moment d'embarcament de la mercaderia i/o de la seva recepció en el port de destí, ha de donar avís al venedor. Si no ho fa amb temps suficient, llavors corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat per l'embarcament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.8 Incoterm CIF

L'incoterm CIF és un dels incoterms més usuals en el transport marítim. En l'incoterm CIF les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Lliurar la mercaderia a bord del vaixell en el port d'embarcament convingut, en la data o termini pactats amb el comprador.
- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.
- Contractar el transport internacional (nòlit) fins al port de destí que s'hagi pactat amb el comprador.
- Formalitzar el contracte d'assegurança de la mercaderia. El beneficiari de l'assegurança de la mercaderia sempre serà el comprador. L'incoterm exigeix només una assegurança de cobertura mínima, d'acord amb la ICC C (Clàusula C de les *Institute Cargo Clauses*), sobre el 110% de l'import de la mercaderia.
- Assumir el risc de la mercaderia fins que aquesta, en el moment de càrrega, es lliura en el vaixell en el port d'origen.

Institute Cargo Clauses (ICC)

Les ICC són les clàusules estàndard de cobertura que s'utilitzen en les assegurances de transport internacional de mercaderies. Es tracta de tres clàusules, les ICC A, les ICC B i les ICC C, creades per l'Institut Assegurador de Londres (*Institute of London Underwriters*), que van de major a menor cobertura. La ICC A és la que té una cobertura més àmplia, pràcticament a tot risc, mentre que la ICC C suposa una cobertura mínima.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia per part del comprador.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el port de destí acordat.
- Assumir el risc de la mercaderia (pèrdua o danys) des del moment que s'ha lliurat a bord del vaixell en el port d'origen.

El **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició en el vaixell, en la data i dins el termini acordat, de la forma acostumada en el port d'embarcament, amb excepció de la pèrdua o dany causats quan ja es troba en aquest punt a disposició del comprador.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, posant-la a disposició en el vaixell, en la data i dins el termini acordat i com és costum fer-ho en el port d'embarcament.

L'assegurança de la mercaderia és un dels aspectes més controvertits en el risc que puguin patir les mercaderies. Per tal que no hi hagi problemes, és molt important quan es pacta una operació sota el terme CIF que es contracti en una bona companyia d'assegurances, que sigui solvent, i que l'assegurança pugui tenir la màxima cobertura.

Quan el comprador tingui dret a determinar el moment d'embarcament de la mercaderia i/o de la seva recepció en el port de destí, ha de donar avís al venedor. Si no ho fa amb temps suficient, llavors corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat per l'embarcament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.9 Incoterm CPT

En l'incoterm CPT les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.
- Contractar el transport internacional (nòlit) fins al lloc acordat amb el comprador. En el supòsit que el transport internacional el realitzen més d'un transportista, el venedor té l'obligació de lliurar la mercaderia al primer.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Assumir el risc de danys o pèrdua de la mercaderia, fins al moment que es lliura al transportista. El venedor, a sol·licitud del comprador, farà arribar al comprador algun document que acrediti el lliurament de la mercaderia al transportista; normalment una carta de port (B/L, AWB, CMR, CIM) segons el mitjà de transport utilitzat.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.

- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el lloc convingut, a través del transportista.

Per tant, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la en poder del transportista, en el punt d'entrega i termini acordat segons el contracte de transport.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, posant-la en poder del transportista, en el punt d'entrega i termini acordat segons el contracte de transport.

El comprador, sempre que tingui dret a determinar el moment d'expedició de la mercaderia i/o el lloc de destinació designat, o bé el punt de recepció en el lloc designat, ha de donar avís amb suficient temps al venedor. Si no ho fa, corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat segons el contracte de transport, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

En el CPT, si per algun motiu en el trajecte internacional s'utilitzen transportistes successius el risc es transmet quan la mercaderia s'ha lliurat al primer transportista.

1.10 Incoterm CIP

En l'incoterm CIP les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.
- Contractar el transport internacional (nòlit) fins al lloc acordat amb el comprador. En el supòsit que el transport internacional el realitzen més d'un transportista, el venedor té l'obligació de lliurar la mercaderia al primer.
- Formalitzar el contracte d'assegurança de la mercaderia. El beneficiari de l'assegurança de mercaderia sempre serà el comprador. Als Incoterms 2020, l'incoterm CIP exigeix una assegurança de cobertura àmplia, d'acord amb les ICC A (Clàusula A de les *Institute Cargo Clauses*), sobre el 110% de l'import de la mercaderia, obert a què les parts puguin pactar una cobertura més baixa.

- Assumir el risc de danys o pèrdua de la mercaderia, fins al moment que es lliura.

Cobertura de l'assegurança en els incoterms CIF i CIP

Fins a la versió 2010 dels Incoterms, la cobertura de l'assegurança obligatòria, tant a l'incoterm CIF com a l'incoterm CIP, era una cobertura mínima, d'acord amb la ICC C (Clàusula C de les *Institute Cargo Clauses*), sobre el 110% de l'import de la mercaderia.

Als Incoterms 2020 això canvia i, tot i que a l'incoterm CIF es manté la cobertura mínima, a l'Incoterm CIP l'assegurança que s'exigeix ha de ser més àmplia, d'acord amb la ICC A (Clàusula A de les *Institute Cargo Clauses*), sobre el 110% de l'import de la mercaderia, obert a què les parts puguin pactar una cobertura més baixa.

El motiu d'aquesta diferència és que el CIF s'utilitza per al transport marítim de mercaderies de càrrega general o a granel, que solen ser mercaderies poc elaborades i de menys valor que les mercaderies que es transporten amb contenidor. Aquestes últimes tenen un valor superior i necessiten una major cobertura per part de les asseguradores.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el lloc convingut, a través del transportista.

El **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la en poder del transportista, en el punt d'entrega i termini acordat segons el contracte de transport.

El **comprador**, sempre que tingui dret a determinar el moment d'expedició de la mercaderia i/o el lloc de destinació designat o bé el punt de recepció en el lloc designat, ha de donar avís amb suficient temps al venedor. Si no ho fa, corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat segons el contracte de transport, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.11 Incoterm DAP

En l'incoterm DAP les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades com a criteri general en el contracte de

compravenda, i en el seu defecte, en les condicions estipulades en la factura proforma o correu electrònic.

- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.
- Contractar el transport internacional (nòlit) fins a la terminal designada en el port o lloc de destinació acordat. Si a la pràctica no queda determinat, el venedor pot triar el que més li convingui.
- No hi ha cap obligació cap al comprador de formalitzar el contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Lliurar la mercaderia, posant-la a la disposició del comprador en el mitjà de transport d'arribada, preparada per a la descàrrega en el punt acordat. Si no n'hi ha, en el lloc de destinació que li convingui al venedor, en la data acordada o dins del termini acordat.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si aquestes són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el lloc convingut al país de destinació, just abans de fer-ne la descàrrega del mitjà de transport internacional.

Així doncs, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició del comprador en el mitjà de transport d'arribada, en el lloc designat i en la data o termini acordat preparada per a la descàrrega.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, posant-la a la seva disposició en el mitjà de transport d'arribada, en el lloc designat, i en la data o termini acordat preparada per a la descàrrega.

El risc de pèrdua o danys causats a la mercaderia anirà a compte del comprador si no compleix amb les seves obligacions de portar a tràmit qualsevol llicència d'importació o autorització oficial necessàries per dur a terme tots els tràmits duaners de despatxar la mercaderia a la importació.

El comprador, sempre que tingui dret a determinar el lloc de destinació designat o bé el punt de recepció en el lloc acordat, ha de donar avís amb suficient temps al venedor. Si no ho fa, corre amb tots els riscos de pèrdua o danys causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.11.1 Aspectes pràctics en la contractació amb els incoterms del grup D

Els incoterms del grup D tenen una important particularitat, que els afecta a tots, amb relació als crèdits documentaris.

La utilització dels incoterms del grup D és incompatible amb l'ús del crèdit documentari com a mitjà de pagament internacional.

Si tenim com a mitjà de pagament un crèdit documentari, la diferència entre contractar un terme CIP o CIF i algun del grup D està en els riscos que comporta la nul·la obligació de contracte d'assegurança en el grup D.

En un crèdit documentari el banc del país de l'importador és qui ha de pagar l'operació de compra. Però cal recordar que en el grup D l'importador no té l'obligació de ser beneficiari de cap assegurança. Per tant, si durant el trajecte passa algun accident amb la mercaderia o al vaixell, el banc hauria pagat la compra o importació de la mercaderia i correria el risc que finalment l'importador no li pogués abonar l'import avançat.

1.12 Incoterm DPU

En l'incoterm DPU les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, si no n'hi ha, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà pel seu càrrec i risc.
- Contractar el transport internacional (nòlit) fins a la terminal designada en el port o lloc de destinació acordat. Si a la pràctica no queda determinat, el venedor pot triar el que més li convingui.
- No hi ha cap obligació amb el comprador de formalitzar el contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Descarregar la mercaderia del mitjà de transport d'arribada i lliurar-la, posant-la a disposició del comprador en el punt acordat, o en el lloc de destinació designat, dins el termini acordat.
- És l'únic Incoterm en el qual el venedor té l'obligació de descarregar la mercaderia al país de destinació.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del comprador si són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el lloc convingut al país de destinació, un cop feta la descàrrega del mitjà de transport internacional.

Així doncs, el **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, descarregada del mitjà de transport d'arribada, i s'hagi posat a disposició del comprador en el lloc de destinació, segons el que estigui estipulat en el contracte de transport.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o danys causats a la mercaderia des del moment en què se'n faci càrrec un cop descarregada del mitjà de transport d'arribada i posada a la seva disposició en el punt acordat o al lloc de destinació designat, segons indiqui el contracte de transport.

El risc de pèrdua o danys causats a la mercaderia anirà a compte del comprador si no compleix amb les seves obligacions de portar a tràmit qualsevol llicència d'importació o autorització oficial necessàries per dur a terme tots els tràmits duaners de despatxar la mercaderia a la importació.

El comprador, sempre que tingui dret a determinar el lloc de destinació designat o bé el punt de recepció en el lloc designat, ha de donar avís amb suficient temps al venedor. Si no ho fa, corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

Vegeu l'apartat "Aspectes pràctics en la contractació amb els incoterms del grup D".

DPU Incoterms 2020 versus DAT Incoterms 2010

A la versió 2020 dels incoterms, l'incoterm DPU reemplaça l'incoterm DAT dels Incoterms 2010. Al DAT el venedor havia de lliurar les mercaderies en una terminal descarregades del mitjà de transport. Al DPU el lliurament es pot fer en qualsevol lloc, no només en una terminal. Les mercaderies també s'han de lliurar descarregades del mitjà de transport i, per tant, el lloc de lliurament ha d'estar preparat per fer la descàrrega.

1.13 Incoterm DDP

En l'incoterm DDP les obligacions queden repartides de la següent manera:

Obligacions venedor

- Subministrar la mercaderia juntament amb la factura comercial o equivalent, segons les condicions pactades, com a criteri general, en el contracte de compravenda o, en el seu defecte, en la factura proforma o correu electrònic.
- Gestionar les llicències d'exportació. Haurà de gestionar tota llicència necessària per al despatx d'exportació que anirà al seu càrrec i risc.
- Contractar el transport internacional (nòlit) fins al lloc de destinació acordat amb el comprador, normalment el magatzem del comprador, i sense fer-ne la descàrrega.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Gestionar les llicències i formalitats duaneres d'importació. Aniran per compte i risc del venedor si són necessàries per al despatx de la mercaderia a la importació.

Obligacions comprador

- Pagar el preu acordat segons contracte de compravenda o factura comercial.
- No hi ha cap obligació de formalitzar un contracte d'assegurança de la mercaderia.
- Rebre el lliurament de la mercaderia en el lloc convingut del país de destinació, abans de fer-ne la descàrrega.
- Facilitar al venedor, si aquest ho necessita, la informació necessària, per tal que, a compte del venedor, es pugui despatxar la mercaderia en el país de l'importador.

El **venedor** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, posant-la a disposició del comprador en el mitjà de transport d'arribada, preparada per a la descàrrega, en el punt designat i en la data o termini acordats.

El **comprador** corre amb tots els riscos de pèrdua o dany causats a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, posant-la a la seva disposició en el mitjà de transport d'arribada, preparada per a la descàrrega, en el punt designat i en la data o termini acordats.

El risc de pèrdua o danys causats a la mercaderia anirà a compte del comprador si, a demanda del venedor, no li proporciona l'ajuda o informació necessària perquè aquest pugui portar a terme qualsevol tràmit relacionat amb obtenir una llicència d'importació o una autorització oficial necessàries per dur a terme i pel seu compte tots els tràmits duaners de despatxar la mercaderia a la importació.

El comprador, sempre que tingui dret a determinar el lloc de destinació designat o bé el punt de recepció en el lloc acordat, ha de donar avís amb suficient temps al venedor. Si no ho fa, corre amb tots els riscos de pèrdua o danys causats a la mercaderia des de la data acordada o la data d'expiració del termini acordat

per al lliurament, sempre que la mercaderia s'hagi identificat clarament com la mercaderia objecte del contracte.

1.13.1 Aspectes pràctics en la contractació amb l'incoterm DDP

L'incoterm DDP és l'únic de tota la taula en el qual el venedor té l'obligació de despatxar la mercaderia a la duana d'importació en el país de l'importador. Aquest tràmit comporta habitualment moltes dificultats afegides atès que, fiscalment, si les empreses tenen dret a deduir-se o recuperar impostos pagats en el país de destinació, això no és de fàcil tramitació i recuperació.

En el marc dels països de la Unió Europea, lliures de despatxar a la duana d'importació, aquesta dificultat desapareix però, per aquest mateix motiu, la utilització del DDP en aquest àmbit ja no és necessària. En les operacions intracomunitàries, amb l'incoterm DAP Magatzem del comprador, el venedor ja assumeix tots els costos i riscos fins a aquell punt.

En la pràctica és aconsellable utilitzar el DDP en dos casos:

- Enviaments urgents, mitjançant un servei de missatgeria o *courier*, atès que són enviaments porta a porta i es vol estalviar qualsevol tràmit al comprador.
- Empreses matrius que tinguin empreses filials en diferents països que facin operacions de compravenda entre elles.

Vegeu l'apartat "Aspectes pràctics en la contractació amb els incoterms del grup D".

2. Els costos en els incoterms

Una de les funcions dels incoterms és regular el repartiment dels costos que es generen en una compravenda internacional entre el comprador i el venedor. L'incoterm que es pacti al contracte de compravenda determinarà si és el comprador o si és el venedor qui assumeix cadascun dels costos.

El venedor haurà d'incloure tots els costos que estiguin al seu càrrec en la seva oferta comercial. El comprador haurà de calcular els costos que estiguin al seu càrrec i afegir-los a l'oferta que rebi del venedor, per tal de calcular el cost de l'operació.

2.1 Els costos de les operacions internacionals

La logística de les operacions de compravenda internacional és força complexa i és important determinar clarament quina de les parts que intervenen en el contracte s'ha d'encarregar de cadascun dels costos que es generen.

La figura 2.1 mostra els possibles repartiments d'aquests costos entre venedor i comprador en funció de l'incoterm utilitzat a l'operació.

FIGURA 2.1. Taula de costos

Mode transport i incoterm		Origen					Transport internacional		Assegurança		Destí			
		Embalatge i verificació	Càrrega	Transport interior	Duana export	Manipulació					Manipulació	Duana import	Transport interior	Lliurament
Polivalent	EXW	V	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
	FCA	V	V	V	V	C	C	C	C	C	C	C		
Marítim	FAS	V	V	V	V	C	C	C	C	C	C	C		
	FOB	V	V	V	V	V	C	C	C	C	C	C		
	CFR	V	V	V	V	V	V	C	C	C	C	C		
	CIF	V	V	V	V	V	V	V	C	C	C	C		
Polivalent	CPT	V	V	V	V	V	V	C	C	C	C	C		
	CIP	V	V	V	V	V	V	V	C	C	C	C		
	DAP	V	V	V	V	V	V	V	C	C	C	C		
	DPU	V	V	V	V	V	V	V	V	C	C	C		
	DDP	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

■ L'assegurança és opcional per al venedor

En la primera columna, de format més ampli, hi veiem la llista d'incoterms, classificats per grups i associats al mode de transport. Fora dels 4 incoterms d'ús

exclusiu en transport marítim (FAS, FOB, CFR i CIF) els 7 restants són polivalents i poden ser emprats per a qualsevol mode de transport, inclòs el marítim.

A continuació, cal observar els dos títols centrals de la taula: *Origen* i *Destí*. El petit espai en blau, que figura al mig, simbolitza el trajecte mentre dura el transport internacional.

Sota aquests dos títols hi ha 11 columnes amb costos específics que formen part del càlcul dels preus d'exportació en funció dels diferents incoterms. Aquests conceptes són: embalatge i verificació, càrrega, transport interior, duana export, manipulacions, transport internacional, assegurança, manipulació, duana import, transport interior i lliurament.

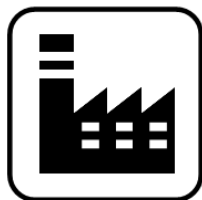
L'ordre en què figuren els incoterms, des de l'incoterm EXW fins el DDP, respon al nombre de costos que assumeix el venedor en cada posició d'incoterm, des del primer, és a dir EXW, on les mercaderies es deixen a la fàbrica o magatzem del venedor/exportador, fins a l'incoterm DDP, on el venedor assumeix tots els costos fins a deixar la mercaderia al magatzem de destinació final, és a dir al magatzem del comprador/importador.

A les interseccions de cada incoterm amb els diferents costos, hi trobem les lletres "V" o "C", que ens indiquen en la fila corresponent a cada incoterm si és el venedor (V) o el comprador (C) qui assumeix cadascun dels costos.

En observar la taula, es dibuixa un escalat començant pel terme EXW, on el primer cost, embalatge i verificació, va a càrrec del venedor (V), i la resta dels costos fins a arribar al lliurament a destí a càrrec del comprador (C), i acabant per terme DDP, on veiem que els 11 costos van a càrrec del venedor (V).

Cal veure amb detall a quines operacions fan referència cadascun dels costos que figuren a la taula.

2.1.1 Embalatge i verificació



Magatzem origen.

El venedor sempre ha d'embalar la mercaderia de la forma més apropiada per al transport, tret que el comprador li indiqui requisits específics. L'embalatge variarà depenent del tipus de mercaderia, podem trobar embalatges com ara caixes, palets, etc.

L'embalatge i la verificació suposen que el venedor/exportador ha de deixar la mercaderia degudament embalada i retolada al seu magatzem, preparada per carregar-se en la unitat de transport de qui la vingui a recollir. Si és el cas, inclou la inspecció de la mercaderia abans de la càrrega.

Com a norma general sempre serà l'importador qui pagui el cost d'aquesta inspecció de les mercaderies. L'únic cas en què el cost d'inspecció el pagarà el venedor/exportador serà quan existeixi una normativa aplicable del país exportador que requereixi aquesta inspecció per poder fer el despatx d'exportació.

2.1.2 Càrrega

Des del magatzem del venedor/exportador es carrega la mercaderia en allò que s'anomena unitat de transport interior. Conjuntament o com a part del procés de la càrrega, habitualment a la pròpia terminal de càrrega, es porten a terme les següents tasques, els costos de les quals facturarà el transportista-transitari:



Càrrega.

- **Consolidació i desconsolidació de la mercaderia.** La consolidació de la càrrega és l'agrupament d'una sèrie de petits paquets en unitats superiors que es distribueixen per a la seva sortida en diferents camions, avions, etc. Quan la mercaderia arriba a destí, segons quin sigui el seu mitjà de transport, es desconsolida en paquets que, al seu torn, poden formar una càrrega completa o part de la càrrega d'un camió.
- **Classificació.** La classificació té lloc quan es distribueix la mercaderia de sortida en parcel·les, per a una sèrie de destinacions diferents. La mercaderia d'arribada també es classifica per al seu lliurament als destinataris.
- **Emmagatzematge.** L'emmagatzematge permet reunir la càrrega consolidada i classificada, per tant, és necessari dipositar la mercaderia de sortida fins al seu embarcament a l'aeronau i la d'arribada fins al seu lliurament al destinatari.
- **Despatx i documentació.** Finalment, el despatx i la tramitació de la documentació associada es duen a terme a la terminal de càrrega, on freqüentment té lloc una transferència física entre el transportista que ha fet el transport interior i el transitari que s'ocuparà del transport internacional, i on es desenvolupen generalment els controls governamentals com ara les duanes.

2.1.3 Transport interior

El transport interior a origen és el que es realitza des del magatzem del venedor/exportador fins a deixar la mercaderia en la terminal del transport internacional. Normalment, si es venen o exporten mercaderies que formen part d'un **agrupatge**, sempre hi ha un transportista, amb un mitjà de transport més petit que les fa arribar a la seu del transitari.



Transport interior.

Agrupatge

Procediment de transport mitjançant el qual s'expedeixen partides de diferent pes, classe o volum, que per si soles són insuficients per omplir una unitat de càrrega superior, com un camió complet, un contenidor o una caixa mòbil, i que es condicionen com una única unitat física de manipulació i circulació, amb la finalitat de facilitar la seva expedició i transport. En els agrupatges l'exportador sol·licita els serveis del transitari.

2.1.4 Formalitats duaneres



Duana export.

Les formalitats duaneres en el país d'origen són les del despatx d'exportació. Per tant, aquest cost el tindrem quan es faci una venda a un tercer país, és a dir a un país no comunitari. Normalment és preferible que el despatx de duanes el dugui a terme la part domiciliada en el país on s'ha de fer el despatx o almenys algú que actuï en el seu nom. Així, l'exportador hauria d'encarregar-se del despatx a la duana d'exportació.

2.1.5 Costos manipulació



Manipulació a origen.

- **En el transport aeri**, els costos de manipulació són taxes oficials aplicades o bé per la companyia aèria o bé per la gestora de les infraestructures aeroportuàries.

- **Recàrrec per combustible o *Fuel surcharge* (MYC/FSC/FS)**. Factor de correcció que s'aplica sobre el nòlit destinat a estabilitzar les fluctuacions del preu del fuel. Té un efecte molt important en el preu, sobretot si augmenta el preu del combustible. Si el preu del combustible baixa, l'efecte en el preu és menys immediat.
- **Recàrrec de seguretat o *Security charge* (SC)**. Taxa de seguretat carregada per la companyia aèria, en funció del pes taxable.
- **Taxa PNS (*Plan Nacional de Seguridad*)**. Import fix per expedició.
- Altres conceptes que poden aparèixer en les tarifes de transport aeri són **emissió de l'AWB**, aplicat per la gestió i generació de la pròpia documentació, **despatx de duanes**, facturat normalment per cada coneixement d'embarcament, **menyscapte de divisa** (*quebranto de divisa*)...

Taxa G-4

Taxa que gravava el trànsit de la mercaderia per les instal·lacions aeroportuàries que va ser suprimida per AENA, d'acord amb el BOE de data 5 de juliol de 2014.

Normalment els transitaris i agents de transport construeixen el seu marge de benefici sobre la cotització del nòlit, per tant en la resta de conceptes no hi tenen marges.

- **En el transport marítim**, aquests costos són les taxes oficials i les que aplica la companyia naviliera.
 - **Taxa de la mercaderia (T-3)**. Grava la utilització dels serveis del port, de les instal·lacions d'atrada, zones de manipulació de càrrega i descàrrega del buc, accessos i vies de circulació viaris i ferroviaris i altres instal·lacions portuàries, per les mercaderies i els seus elements de transport en operacions d'entrada o sortida marítima o de transbordament.
 - **THC (*Terminal Handling Charges*)**. Són les despeses derivades de la manipulació de la mercaderia. El seu cost pot variar en funció del port en què s'opera, i es poden carregar tant en els ports d'origen com en els de destí.

2.1.6 Transport principal

El transport principal és el transport internacional, aquell que es fa fora de les nostres fronteres. El cost d'aquest transport s'anomena noli o nòlit i és un dels més importants en el cost total de l'operació. El tindrem tant si la mercaderia s'expedeix a un país comunitari, com si s'exporta a un país tercer.

Contractació transport principal

Als Incoterms 2020 es té en compte que el transport el pugui fer un transportista intern, de la mateixa empresa del venedor o del comprador, depenent de l'incoterm pactat. Això és una diferència amb els Incoterms 2010 en els quals se suposava que el transport seria contractat a una empresa externa.

L'import del nòlit està directament vinculat al pes i al volum de mercaderia a transportar. Conceptualment sol ser un import per quilogram, amb un mínim facturable per a les expedicions petites. En algunes ocasions, amb la finalitat d'incentivar la concentració i les expedicions de major volum, és usual facturar en funció d'aquestes dimensions més grans, de manera que a major volum de l'expedició el cost per quilogram és menor.

En el cost del transport marítim, juntament amb el nòlit es poden facturar despeses afegides, prèvies o posteriors a l'embarcament, i lligades a les condicions en què s'ha contractat el nòlit. Els recàrrecs més habituals **sobre el preu del nòlit** són els següents:

- **BAF o BS (*Bunker Adjustment Factor* o *Bunker Surcharge*)**. Recull les fluctuacions en el preu dels combustibles.
- **CAF (*Currency Adjustment Factor*)**. Recull les fluctuacions en la divisa de pagament dels nòlits.
- **Collect surcharge**. És el recàrrec per cobrar el nòlit a la destinació, si volem que el pagui el comprador/importador. Acostuma a ser un 3% del nòlit.
- **CS (*Congestion surcharge*)**. Reflecteix els costos addicionals derivats de la congestió dels ports.
- **Banking charge, també anomenat Dret d'obtenir divisa (DOD) o Menyscapte de diner**. Són despeses i comissions bancàries per l'obtenció de divisa per al pagament del nòlit, atès que moltes vegades la divisa de cotització del nòlit és el dòlar. Acostuma a ser un 1% del valor del nòlit.

Hi ha també altres recàrrecs que s'utilitzen de forma més puntual:

- **Recàrrec per mercaderia perillosa o recàrrec IMCO**. Grava en un percentatge alt la mercaderia pel risc que implica el transport de mercaderies perilloses. La normativa sobre tractament i transport per via marítima de mercaderies perilloses està regulada per la IMCO (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization*).



Transport polivalent.



Transport marítim.

Armador

És el propietari del buc o vaixell, és a dir, qui ostenta la propietat jurídica del mateix. En alguns casos l'armador contracta la tripulació i arma el buc per a la navegació. És habitual que realitzi també la funció de navilier, que és qui comercialitza el servei.

- **War Risk.** Recàrrec sobre el nòlit per al transport a través de zones amb perill de guerra. Cobreix el risc que suposa per a la naviliera o l'armador el fet que els seus vaixells naveguin per aigües pròximes a zones de guerra.
- **Extensió del coneixement d'embarcament o B/L.** També pot formar part de les despeses del nòlit o bé pot anar a part, comptabilitzat amb els costos de transport marítim.

Vegeu l'activitat "Càlcul de costos d'exportació amb incoterms del grup D i transport marítim" d'aquest apartat.

Exemple de càlcul detallat del nòlit en el transport marítim

Tenim una mercaderia per enviar a la Xina i hem facilitat al transitari la informació del pes i volum. El transitari ens informa que els costos són els següents:

- Nòlit (base): 600 USD
- BAF: 2% del valor del nòlit
- CAF: 3% del valor del nòlit, ajust positiu de la divisa
- Emissió coneixement d'embarcament: 5 USD
- Menyscapte de la divisa: 1%
- Canvi: 1 € = 1,13 USD

Vegeu a la taula 2.1 el detall del càlcul del nòlit:

TAULA 2.1. Càlcul nòlit transport marítim

Conceptes	Import total
Nòlit (base)	600 USD
BAF 2%	12 USD
CAF 3%	18 USD
Coneixement embarcament B/L	5 USD
Import total en USD	635 USD
Import total en EUR	561,95 €
Menyscapte de la divisa	5,61 €
Import total del nòlit	567,56 €

És important tenir en compte la relació entre pes i volum, atès que aquesta relació és la que determina el pes taxable. Cada mitjà de transport té una determinada conversió del factor pes-volum, a partir de la qual es determina el que s'anomena **pes volumètric**. Depenent de cada mitjà, els factors de conversió són els següents:

- Transport aeri: $1 \text{ m}^3 = 167 \text{ kg}$
- Transport marítim: $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ kg}$
- Transport per carretera: $1 \text{ m}^3 = 333 \text{ kg}$

Així doncs, per al càlcul d'una tarifa de transport, en primer lloc cal conèixer tant el **pes** com el **volum** de la mercaderia. A continuació, cal calcular el **pes volumètric** o **pes teòric** i determinar si és més elevat el pes real o el pes volumètric.

Finalment, cal aplicar la tarifa sobre el més elevat dels dos valors, que és el que s'anomena **pes taxable**.

Per calcular l'import del transport o nòlit d'una mercaderia s'han de tenir en compte dues possibilitats:

- **Càrregues senceres o FCL (*Full Container Load*)**. Contenidor complet, en el transport per carretera són camions complets, en el transport per ferrocarril són vagonets complets, en el transport aeri ULD senceres (*Unit Load Device* o Unitat de càrrega unida) i en el transport combinat UTI completes (Unitat de Transport Intermodal). En aquests supòsits el cost del transport és un preu únic per vehicle o contenidor, i normalment ni el pes ni el volum tenen una influència directa en el preu. Hi ha, però, alguna excepció quan es tracta de nòlits de “conferències marítimes”. En aquests casos, sí que és probable que el nòlit vagi en funció del pes o volum.
- **Càrregues fraccionades o LCL (*Less than Container Load*)**. Agrupatges o càrregues consolidades. El transitari calcula la tarifa de transport en base a la relació pes-volum de la mercaderia.

Conferència marítima

Una conferència marítima o conferència de nòlits és una agrupació d'armadors que decideixen explotar una ruta determinada, aportant-hi cadascun d'ells els vaixells necessaris i comproment-se a respectar els reglaments i les tarifes pactades

En el transport nacional o interior el càlcul del cost del transport també es fa amb relació a l'equivalència pes-volum.

El cost del transport internacional en agrupatges i càrregues fraccionades

Veiem ara, mitjançant un exemple, quin és el procediment per al càlcul del cost del transport internacional en agrupatges i càrregues fraccionades.

Hem de fer un enviament de 100 caixes, amb un pes brut total de 1.000 kg. Les mesures de cada caixa són 0,40 * 0,30 * 0,25 metres. El preu que ens cobra el transitari per al transport de les caixes és de 2 €/kg

Per calcular el cost del transport internacional de les 100 caixes en els modes aeri, marítim i terrestre, caldrà calcular en primer lloc el pes i el volum de la mercaderia.

El pes brut de la mercaderia ja el coneixem: **1.000 kg**.

Per al càlcul del volum cal multiplicar: llarg × ample × alt. En aquest cas:

- $0,40 \times 0,30 \times 0,25 \text{ metres} = 0,03 \text{ m}^3$
- $100 \text{ caixes} \cdot 0,03 \text{ m}^3 = 3 \text{ m}^3$

A continuació, calcularem quin és el pes teòric o pes volumètric de la mercaderia, en funció de cada mitjà de transport. Es tracta d'anar convertint el volum real en pes volumètric segons el factor de conversió de cada mitjà de transport. A partir d'aquí, el transportista aplicarà la seva tarifa al pes real o al pes volumètric, depenent de quin sigui més alt.

Transport aeri

Factor de conversió: $1 \text{ m}^3 = 167 \text{ kg}$

Pes volumètric: $3 \text{ m}^3 \cdot 167 \text{ kg} = 501 \text{ kg}$

Atès que en el transport aeri el pes real és més gran que el pes volumètric ($1.000 \text{ kg} > 501 \text{ kg}$) el transitari aplicarà la tarifa de preus sobre el pes real de la mercaderia.

Cost del transport internacional: $1.000 \cdot 2 \text{ €/kg} = 2.000 \text{ €}$

Transport marítim

Factor de conversió: $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ kg}$

Pes volumètric: $3 \text{ m}^3 \cdot 1.000 \text{ kg} = 3.000 \text{ kg}$

Atès que en el transport marítim el pes real és més petit que el pes volumètric ($1.000 \text{ kg} < 3.000 \text{ kg}$) el transitari aplicarà la tarifa de preus sobre el pes volumètric de la mercaderia.

Cost del transport internacional: $3.000 \cdot 2 \text{ €/kg} = 6.000 \text{ €}$

Transport terrestre

Factor de conversió: $1 \text{ m}^3 = 333 \text{ kg}$

Pes volumètric: $3 \text{ m}^3 \cdot 333 \text{ kg} = 999 \text{ kg}$

Atès que en el transport per carretera el pes real és més gran que el pes volumètric ($1.000 \text{ kg} > 999 \text{ kg}$) el transitari aplicarà la tarifa de preus sobre el pes real de la mercaderia.

Cost del transport internacional = $1.000 \cdot 2 \text{ €/kg} = 2.000 \text{ €}$

2.1.7 Assegurança



Assegurança.

Sempre es refereix a l'assegurança de la mercaderia en el seu trajecte internacional. El transport nacional té la seva pròpia assegurança, que contracta el transitari pel seu compte i càrrec.

El cost de l'assegurança internacional forma part obligatòriament de l'incoterm CIF o CIP, atès que l'incoterm CIF exigeix una assegurança de cobertura mínima, d'acord amb les ICC C (clàusula C de l'*Institute Cargo Clauses*), i l'incoterm CIP exigeix una assegurança de cobertura més àmplia, d'acord amb les ICC A (clàusula A de l'*Institute Cargo Clauses*).

Habitualment, s'assegura el 110% (o fins i tot el 115%) del valor de la mercaderia en condicions CIF. El motiu és que les companyies d'assegurances entenen que, en cas de sinistre, les despeses de gestió i reclamació poden ascendir aproximadament al 10% o 15% del valor de la mercaderia.

Així doncs, per al càlcul del cost de l'assegurança, cal utilitzar el 110% CIF. Aquest 110% CIF serà el valor que figurarà en el contracte d'assegurança, però per al càlcul de costos de l'incoterm caldrà utilitzar igualment el valor 100% CIF.

Vegeu les activitats
"Càlcul de costos
d'exportació amb
incoterms d'ús exclusiu
per a transport marítim" i
"Càlcul de costos
d'exportació amb
incoterms del grup D i
transport terrestre",
d'aquest apartat.

El cost de l'assegurança es coneix com a **prima d'assegurança**. El valor de la prima dependrà del valor comercial que li vulguin donar les companyies d'assegurança, però és habitual que siguin percentatges entre el 2% i el 5%. Aquests percentatges són els que s'hauran d'aplicar sobre el 110% del valor CIF.

2.1.8 Costos en destinació

Un cop realitzat el transport internacional, la mercaderia arriba a destí. A partir d'aquest moment, segons la taula de costos d'incoterms, tenim una **simetria en la seqüència de costos**. Això significa que tots els costos originats en el país del venedor ara també s'aniran succeint a destí, fins arribar al magatzem del comprador/importador.

- **Costos de manipulació.** Conceptualment són els mateixos costos de la manipulació a origen, que es tornen a tenir en arribar la mercaderia al país de destí. Depenent del mitjà en què s'hagin transportat les mercaderies, trobarem conceptes específics dels costos de manipulació de la mercaderia en una terminal del transitari, un aeroport o un port.
- **Formalitats duaneres d'importació.** La mercaderia s'ha de despatxar a la duana de destinació. Això implica, a part del cost de despatx, liquidar els corresponents impostos com ara aranzels i altres drets duaners (com per exemple l'IVA). Normalment és preferible que el despatx de duanes el dugui a terme la part domiciliada en el país on s'ha de fer el despatx o almenys algú que actuï en el seu nom. Així, l'exportador hauria d'encarregar-se del despatx a la duana d'exportació i l'importador hauria d'encarregar-se del despatx a la duana d'importació.



Manipulació a destí.



Duana import.

Base per al càlcul de l'aranzel i de l'IVA

L'aranzel es calcula sobre el valor CIF o CIP a la importació.

L'IVA es calcula sobre el valor CIF o CIP a la importació més l'aranzel, més les taxes i els costos de manipulació de la mercaderia al port o a l'aeroport de destí.

- **Transport interior.** El transport interior a destí és el que es realitza des de la terminal de transport internacional fins a deixar la mercaderia en el magatzem del comprador/importador.
- **Lliurament a destí.** La mercaderia es lliura al magatzem del comprador/importador, sense descarregar. La descàrrega al magatzem o fàbrica de destí sempre és un cost a càrrec del comprador/importador, sigui quin sigui l'incoterm de l'operació de compravenda internacional.



Transport interior a destí

2.2 Incoterms del grup E

El grup E està format per un únic incoterm, l'EXW, que suposa la mínima obligació per al venedor.

2.2.1 Incoterm EXW

Incoterm polivalent, per tant aplicable a qualsevol tipus de transport. La versió 2020 dels Incoterms recomana utilitzar-lo només en operacions interiors.

En cas que s'utilitzi en operacions internacionals, l'incoterm EXW s'adapta millor operacions en països entre els quals existeixi lliure circulació de mercaderies, com la UE (expedicions i introduccions), que a operacions de vendes a tercers països (exportacions i importacions), atès que en el primer cas el venedor no ha de realitzar tràmits duaners.

- El venedor ha de tenir la mercaderia preparada en el lloc convingut (taller, magatzem) en la data acordada.
- La mercaderia ha d'estar perfectament embalada i etiquetada per resistir qualsevol tipus de transport i les manipulacions que s'hi puguin produir.
- El venedor ha de facilitar la informació necessària per als documents que el comprador necessiti per realitzar el despatx, tant el de país d'origen (exportació) com en el país de destinació (importació).
- Correspon al comprador la càrrega en el vehicle de transport.

La figura 2.2 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.2. Incoterm EXW



Despeses a càrrec del venedor:

- El venedor ha de pagar tots els costos relatius a la mercaderia per tal que pugui estar degudament preparada en el seu magatzem per posar-la a disposició del comprador.
- El venedor pagarà a compte seu les tasques realitzades per comprovar la qualitat de la mercaderia abans de ser lliurada. Un cop verificades

les qualitats de la mercaderia venuda, el venedor també es fa càrrec del correcte embalatge, la retolació o el marcatge de la mercaderia, quan així es requereixi.

Despeses a càrrec del comprador:

- Pagar tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat o posat a la seva disposició en el magatzem del venedor fins que arribi a destí.
- Pagar qualsevol cost addicional, si un cop el venedor li notifica que té les mercaderies a la seva disposició per ser recollides, el comprador no ho fa en el termini previst, o bé no notifica la demora per procedir a recollir-les.
- Pagar, quan sigui aplicable, tots els costos propis del despatx de duanes d'exportació, així com les possibles llicències. Així mateix, si el venedor ha prestat ajut o informació al comprador perquè aquest pugui fer el despatx d'exportació i aquesta tasca li ha suposat al venedor un cost, el comprador també se n'haurà de fer càrrec.

Inspecció prèvia a l'embarcament

El comprador ha de sufragar el cost de la inspecció prèvia a l'embarcament que s'efectuï en protecció dels seus interessos. Aquesta obligació es compleix sigui quin sigui l'incoterm que s'empri.

En el cas que l'execució de la inspecció fos legalment obligatòria per culminar el tràmit del despatx d'exportació quedaria obligat el venedor a satisfer-ne el cost.

Les empreses encarregades de realitzar la inspecció prèvia a l'embarcament són denominades societats de classificació o *surveyors*.

La taula 2.2 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.2. Incoterm EXW

Venedor	Comprador	
Embalatge i verificació	Càrrega	Assegurança
	Transport interior	Desestiba i manipulació
	Duana exportació	Duana importació
	Manipulació i estiba	Transport interior
	Transport internacional	Lliurament

2.3 Incoterms del grup F

El grup F el formen 3 incoterms: l'incoterm FCA, l'incoterm FAS i l'incoterm FOB. Els incoterms d'aquest grup són prova del que s'anomena contractes d'embarcament o de partida, on el venedor compleix amb les condicions del

contracte en el país d'embarcament o de despatx, és a dir, exclusivament en el país d'origen.

2.3.1 Incoterm FCA

És un incoterm polivalent, molt flexible, aplicable a qualsevol mode de transport i àmpliament utilitzat en l'agrupatge de la mercaderia.

L'incoterm FCA forma part del grup dels incoterms que serveixen per a qualsevol mode de transport, per tant es tracta d'un incoterm polivalent. Aquesta particularitat fa que calgui definir en quin punt o lloc concret, dins del país d'origen, es lliuraran les mercaderies al comprador, atès que els punts de lliurament en la pràctica poden ser molts.

Si el punt o lloc de lliurament no s'ha concretat en el contracte de compravenda, el venedor pot decidir el que més li convingui. Habitualment, el que més li convindrà serà utilitzar el terme "FCA fàbrica del venedor" on el lliurament, i per tant la transferència de costos, es produeix quan la mercaderia es diposita sobre el camió.

Per tal d'estalviar-se problemes, el més indicat és concretar sempre entre venedor i comprador l'adreça de lliurament de les mercaderies i incloure-la en el contracte de compravenda.

Els exemples més habituals de l'incoterm FCA, degudament definit pel que fa al lliurament però que poden suposar valors diferents a l'hora de calcular els costos, serien:

- FCA transportista
- FCA aeroport
- FCA terminal ferroviària
- FCA terminal de contenidors del port

Concretament:

1. **Si s'acorda l'incoterm FCA transportista**, vol dir que el venedor assumirà els costos fins l'arribada del camió a la terminal, normalment la seu del transitari. A partir d'aquest moment ja és el comprador que s'haurà de fer càrrec de la descàrrega, manipulació i càrrega de la mercaderia al vehicle principal.
2. **Si s'acorda l'incoterm FCA terminal de contenidors**, el venedor assumirà tots els costos fins que el camió arribi a la terminal. A partir d'aquest moment qualsevol moviment que es faci del contenidor relacionat amb la descàrrega, desplaçament i ubicació dins el moll ja anirà a càrrec del comprador.

Resumint, ha de quedar clar que els costos dels mitjans de transport interior fins a arribar a casa del transitari o transportista internacional els paga el venedor i que les mercaderies es lliuren al camió que realitza el transport interior o nacional. Així doncs:

- Les despeses que es generen a partir de la descàrrega del vehicle, la posterior manipulació a la terminal i la càrrega al vehicle que realitzarà el transport principal van a càrrec del comprador.
- El lloc de lliurament de les mercaderies es troba en un punt convingut en el país d'origen.
- La duana d'exportació va a càrrec del venedor, mentre que la duana d'importació és per compte del comprador.
- El transport principal i la seva assegurança van a càrrec del comprador.
- El punt de lliurament pot ser qualsevol que es pacti al país d'origen, per exemple: FCA fàbrica (seria un bon substitut de l'EXW), FCA port, FCA transportista per carretera (el venedor portaria la càrrega fins al punt on es trobés amb el transportista), FCA estació ferroviària, FCA aeroport, FCA port, etc.

La figura 2.3 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.3. Incoterm FCA



Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la venda de la mercaderia, per tant la mercaderia amb l'embalatge i marcatge que correspongui fins que es lliuri al transportista internacional o bé a una altra persona que hagi designat el comprador. En aquest sentit, sovint per poder deixar la mercaderia preparada per realitzar el trajecte internacional, prèviament el venedor haurà contractat el transport interior en el país del venedor, des de la seva fàbrica o magatzem fins a la seu del transitari.
- Quan l'operació de venda es realitza amb un país no comunitari, el venedor es fa càrrec de tots els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com de tots els drets, si hi hagués algun impost o alguna altra despesa que es pagui per a l'exportació.
- El venedor es fa càrrec de la factura de l'agent de duanes del despatx d'exportació.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat al transportista internacional o bé a alguna altra persona que hagi decidit el propi comprador.
- Qualsevol cost addicional contret si, un cop el venedor li notifica que té les mercaderies a la seva disposició per ser recollides, el comprador no ho fa en el termini previst o bé no notifica la demora per procedir a recollir-les. També si el comprador no designa el transitari que ha de transportar-les o bé no respon a la notificació conforme el venedor li fa saber que té les mercaderies preparades.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners en la importació de la mercaderia.

La taula 2.3 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.3. Incoterm FCA

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Manipulació i estiba
Càrrega	Transport internacional
Transport interior	Assegurança
Duana exportació	Desestiba i manipulació
	Duana importació
	Transport interior
	Lliurament

2.3.2 Incoterm FAS

Incoterm d'ús exclusiu en el transport marítim o fluvial. El venedor assumeix el transport en camió o tren des de la seva fàbrica fins al moll del port d'origen, al costat del vaixell, lloc on se situa el punt de lliurament i de cessió de la propietat de la mercaderia. Per tant, la descàrrega en el moll del tren o camió i les manipulacions fins a deixar la mercaderia en el moll o en el port d'embarcament acordat corresponen al venedor. Així, doncs:

- El venedor ha d'assumir els costos fins a deixar la mercaderia en el moll del port triat dins del país d'origen.
- El despatx de duanes d'exportació va a càrrec del venedor.
- La càrrega de la mercaderia al vaixell va a càrrec del comprador.
- El transport principal, el nòlit i l'assegurança de la mercaderia en el trajecte internacional, van a càrrec del comprador, tot i que el comprador no té l'obligació de contractar l'assegurança i en pot prescindir.

A la pràctica, aquest incoterm és molt útil per a mercaderia a granel.

La figura 2.4 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.4. Incoterm FAS



Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins que es lliuri posant-la al costat del vaixell en el moll del port convingut.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses que s'hagin de pagar en l'exportació.
- El venedor es fa càrrec de la factura de l'agent de duanes.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat en el moll del port convingut, al costat del vaixell.
- Qualsevol cost addicional contret, si un cop el venedor li notifica que té les mercaderies a la seva disposició per ser recollides, el comprador no ho fa en el termini previst, o bé no notifica la demora per a procedir a recollir-les. O bé, si el vaixell designat pel comprador no arriba a temps, no pot fer-se càrrec de la mercaderia o deixa d'admetre a càrrega.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners que s'hagin de pagar en la importació de la mercaderia i els costos del seu transport a través de qualsevol país.

La taula 2.4 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.4. Incoterm FAS

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Manipulació i estiba
Càrrega	Transport internacional
Transport interior	Assegurança
Duana exportació	Desestiba i manipulació
	Duana importació
	Transport interior
	Lliurament

2.3.3 Incoterm FOB

L'incoterm FOB és exclusivament aplicable al transport marítim o fluvial. Té el seu origen en la càrrega i col·locació de la mercaderia a la bodega del vaixell, per aquest motiu només té sentit emprar-lo per a càrregues en general. En l'incoterm FOB:

- El venedor assumeix tots els costos fins a deixar la mercaderia dipositada a bord del vaixell.
- El lliurament de la mercaderia es produeix una vegada la mercaderia queda situada a bord del vaixell, en el port d'origen.
- El cost del despatx de duanes d'exportació correspon al venedor.
- La resta de despeses com ara transport i assegurança de la mercaderia van a càrrec del comprador a partir del seu lliurament.
- La recepció, més la càrrega i l'estiba formen les manipulacions bàsiques de la mercaderia en el port.

Despeses incloses en el nòlit

Cal tenir en compte que moltes navilieres inclouen en el nòlit la càrrega i l'estiba, per la qual cosa amb FOB podria ser que es facturés a exportador i importador el mateix concepte.

A més, el que contracta el nòlit i les manipulacions inherents té més força per negociar el preu de la càrrega, si és que és negociable.

La utilització del terme FOB, però, està molt estesa i sovint s'utilitza de forma incorrecta. Encara ara és l'instrument habitual per cotitzar operacions d'exportació i és habitual que es pactin condicions FOB en operacions que no compleixen els requisits necessaris i que s'haurien de pactar amb altres incoterms, com ara:

- Operacions on la mercaderia s'envia per transport aeri o per carretera: caldria utilitzar un incoterm polivalent.
- Operacions on la mercaderia viatja en contenidors: el FOB no és un incoterm pensat per ser utilitzat per aquest tipus de càrrega, caldria utilitzar un incoterm FCA.
- Operacions amb mercaderia a granel: l'incoterm FAS és el que millor s'adapta a aquest tipus de mercaderia.

La figura 2.5 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.5. Incoterm FOB



Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins al moment en què quedi situada a bord del vaixell en el port d'origen.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses que es paguen en l'exportació.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què quedi situada a bord del vaixell al port d'origen.
- Qualsevol cost addicional contret, si un cop el venedor li notifica que té les mercaderies a la seva disposició per ser recollides, el comprador no ho fa en el termini previst, o bé no notifica la demora per procedir a recollir-les. O bé, si el vaixell designat pel comprador no arriba a temps, no pot fer-se càrrec de la mercaderia o deixa d'admetre càrrega.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners que es paguen en la importació de la mercaderia i els costos del seu transport a través de qualsevol país.

Estiba i desestiba

L'estiba, terme d'ús en transport marítim, és el moviment de la mercaderia des que amb la grua es disposa en el vaixell fins que es troba definitivament emplaçada a bord. De fet, l'estiba inclou el condicionament de la càrrega en el lloc on ha de romandre durant el trajecte, de manera que no es pugui desplaçar ni patir danys o deterioracions. La desestiba és l'operació inversa en el port de destí.

Originàriament s'utilitzava el concepte d'estiba perquè la mercaderia es dipositava a la bodega del vaixell.

La taula 2.5 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.5. Incoterm FOB

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Transport internacional
Càrrega	Assegurança
Transport interior	Desestiba i manipulació
Duana exportació	Duana importació
Manipulació i estiba	Transport interior
	Lliurament

2.4 Incoterms del grup C

El grup C està format per 4 incoterms: l'incoterm CFR, l'incoterm CIF, l'incoterm CPT i l'incoterm CIP. Els incoterms d'aquest grup són prova del que s'anomena

contractes de partida, on el venedor compleix el contracte en el país d'embarcament o de despatx. En el grup C el lliurament es produeix quan s'embarca o es carrega en el país d'origen, però el venedor ha d'assumir tots els costos fins a deixar la mercaderia en el punt convingut del país de destinació.

2.4.1 Incoterm CFR

El CFR és el primer incoterm del grup C, és un terme utilitzat solament per a transport per vies marítimes o fluvials, on el lliurament es produeix un cop la mercaderia ha estat carregada al vaixell.

Si les parts volen que el lliurament de la mercaderia s'efectuï abans de la càrrega al vaixell, com és habitual en l'operativa amb contenidors, cal utilitzar el terme CPT.

El venedor ha de pagar els costos amb el nòlit necessari per portar la mercaderia al port de destinació convingut. Qualsevol cost addicional ocorregut després del moment del lliurament, anirà a compte del comprador. El terme CFR exigeix també al venedor despatxar la mercaderia per a l'exportació. Així doncs:

- El venedor assumeix el cost del transport principal o nòlit, fins al port convingut del país de destinació.
- Si l'operació inclou transbordaments en el transport internacional que tinguin un caràcter habitual, és a dir que estiguin previstos perquè formen part d'una determinada ruta, els paga el venedor. Si no són de caràcter habitual, van a compte del comprador.
- El cost de l'assegurança de la mercaderia l'hauria d'assumir el comprador. No és obligatori que la contracti perquè la mercaderia ja és de la seva propietat, però sovint és recomanable contractar-la.
- Cada part assumeix el cost del despatx de duana al seu respectiu país.
- Qualsevol despesa que es produeixi en relació amb la mercaderia, excepte les normals en el transport i les manipulacions necessàries, aniran a càrrec del comprador.

La figura 2.6 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.6. Incoterm CFR



Naviliera

La naviliera és l'empresa que explota comercialment el buc o vaixell. La seva funció és oferir diferents tipus de transport marítim de mercaderies. Els dos més habituals són **Línia regular**, si els vaixells realitzen amb regularitat el mateix trajecte, o **Tramp**, si els vaixells no segueixen rutes regulars, sinó que presten serveis en els llocs on són contractats.

Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins que s'hagi lliurat al vaixell en el port d'origen.
- El nòlit i tots els altres costos, incloent-hi els de carregar la mercaderia a bord i molt particularment qualsevol despesa de descàrrega en el port de descàrrega acordat que vagi per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners que es paguen a l'exportació.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat.
- Tots els costos i despeses relatives a la mercaderia mentre està en trànsit fins a la seva arribada al port de destinació, tret que aquests costos i despeses vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Els costos de descàrrega, incloent les despeses de desembarcament, mollatge, etc... tret que aquests costos i despeses vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Qualsevol cost addicional contret si no respon ni dona cap avís a les notificacions que li fa el venedor conforme la mercaderia ha estat embarcada o bé informant-lo de la data d'arribada al port de destinació.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners a la importació de la mercaderia i els costos del seu transport a través de qualsevol país tret que estiguin inclosos en el cost del contracte de transport.

Moltes companyies navilieres faciliten els costos de nòlit incloent-hi la descàrrega, que forma part del que anomenen *forfait* de costos.

La taula 2.6 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.6. Incoterm CFR

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Assegurança
Càrrega	Desestiba i manipulació
Transport interior	Duana importació
Duana exportació	Transport interior
Manipulació i estiba	Lliurament
Transport internacional	

2.4.2 Incoterm CIF

El venedor ha de pagar els costos i el nòlit necessaris per portar la mercaderia fins al port de destinació, però el risc de pèrdua o dany de la mercaderia, així com

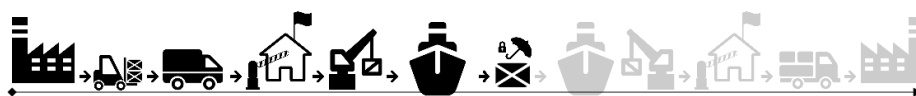
qualsevol cost addicional a causa de successos ocorreguts després del moment del lliurament, es transmeten del venedor al comprador. Així doncs, en condicions CIF:

- El venedor ha de procurar una assegurança marítima, amb una cobertura mínima, per als riscos del comprador de pèrdua o dany de la mercaderia durant el transport. Per tant, el venedor està obligat a contractar l'assegurança de la mercaderia, a pagar la corresponent prima, i a fer-ne beneficiari el comprador, atès que el lliurament es produeix un cop la mercaderia ha estat carregada al vaixell i, durant el transport, ja no n'és propietari el venedor, sinó el comprador.
- El venedor ha de despatxar la mercaderia per a l'exportació.
- El venedor assumeix tots els costos, sobretot el transport principal, nòlit, fins al port convingut del país de destinació.
- Si hi ha transbordaments en el transport internacional que tinguin un caràcter habitual, els paga el venedor. Si no són de caràcter habitual van a compte del comprador.

En el transport marítim, la mercaderia viatja amb el document B/L (*Bill of lading*), que té la característica de ser un contracte de propietat. Per tant, donada la força que té el B/L com a títol de propietat, mentre el vaixell viatja a la seva destinació, la propietat de la mercaderia passa al comprador.

La figura 2.7 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.7. Incoterm CIF



Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins que s'hagi lliurat.
- El nòlit i tots els altres costos, incloent-hi els de carregar la mercaderia a bord i qualsevol despesa en el port de descàrrega acordat que anessin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Els costos de l'assegurança de la mercaderia.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses que s'hagin de pagar a l'exportació, i els costos del seu transport a través de qualsevol país que anessin per compte del venedor segons el contracte de transport.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat.
- Tots els costos relatius a la mercaderia mentre està en trànsit fins a la seva arribada al port de destinació, tret que tals costos i despeses anessin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Els costos de descàrrega, incloent les despeses de manipulació i de mollatge, tret que tals costos i despeses anessin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Qualsevol cost addicional contret si no respon ni dona cap avís a les notificacions que li fa el venedor conforme la mercaderia ha estat lliurada al transitari o bé informant-lo de la data d'arribada al port de destinació acordat.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners que es paguen a la importació de la mercaderia i els costos del seu transport a través de qualsevol país tret que estiguin inclosos en el cost del contracte de transport.

La taula 2.7 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.7. Incoterm CIF

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Desestiba i manipulació
Càrrega	Duana importació
Transport interior	Transport interior
Duana exportació	Lliurament
Manipulació i estiba	
Transport internacional	
Assegurança	

2.4.3 Incoterm CPT

El CPT es pot utilitzar en qualsevol mitjà de transport, inclòs el multimodal. Comprèn la mateixa estructura de costos que l'incoterm CFR.

El venedor lliura la mercaderia quan la posa a la disposició del transportista designat per ell però, a més, ha de pagar els costos del transport necessaris per dur la mercaderia a la destinació convinguda. En condicions CPT:

- El venedor ha de despatxar la mercaderia per a l'exportació.
- La contractació de l'assegurança de la mercaderia va a compte del comprador, sempre que la vulgui contractar lliurement, atès que no és obligatòria.
- El venedor assumeix tots els costos, inclòs el transport principal i la manipulació de la mercaderia fins al punt convingut del país de destinació.

- A partir del lliurament per compte del venedor, qualsevol despesa que es produeixi a causa de la mercaderia anirà a càrrec del comprador,
- Cada part assumeix el cost del despatx de duana del seu respectiu país.
- Si hi ha transbordaments en el transport internacional que tinguin un caràcter habitual, els paga el venedor. Si no són de caràcter habitual van a compte del comprador.

La figura 2.8 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.8. Incoterm CPT



Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins que s'hagi lliurat al transportista internacional o transitari.
- El nòlit i tots els altres costos resultants, incloent-hi els costos de carregar la mercaderia i qualsevol despesa de descàrrega en el lloc de destinació convinguda que vagi a compte del venedor segons el contracte de transport.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses que s'han de pagar a l'exportació, i els costos del seu transport a través de qualsevol país que vagin a compte del venedor segons el contracte de transport.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat al transitari.
- Tots els costos relatius a la mercaderia mentre està en trànsit fins a la seva arribada al port de destinació, tret que aquests costos i despeses vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Els costos de descàrrega, tret que aquests costos i despeses vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Qualsevol cost addicional contret si no respon ni dona cap avís a les notificacions que li fa el venedor conforme la mercaderia ha estat lliurada al transitari o bé informant-lo de la data d'arribada al lloc de destinació convingut.

- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses, així com els costos de dur a terme els tràmits duaners a pagar en la importació de la mercaderia i els costos del transport a través de qualsevol país, tret que estiguin inclosos en el cost del contracte de transport.

La taula 2.8 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.8. Incoterm CPT

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Assegurança
Càrrega	Desestiba i manipulació
Transport interior	Duana importació
Duana exportació	Transport interior
Manipulació i estiba	Lliurament
Transport internacional	

2.4.4 Incoterm CIP

El CIP és un incoterm vàlid per a qualsevol modalitat en el transport, inclòs el transport multimodal.

El venedor realitza el lliurament de la mercaderia posant-la a disposició del transportista internacional que ell hagi designat, per tal de lliurar-la al lloc convingut en el país de destí. En aquest sentit, el venedor ha de fer-se càrrec de tots els costos incloent-hi els dos principals: el cost del transport internacional i l'assegurança de la mercaderia, amb una cobertura àmplia, pels possibles danys mentre dura el trajecte internacional. A partir del moment en què arriba al lloc de destí convingut, el comprador es farà càrrec de tots els costos relacionats amb la mercaderia fins fer-la arribar a la seva destinació final.

Així doncs, en l'incoterm CIP:

- El venedor assumeix tots els costos, incloent-hi el transport internacional i l'assegurança de la mercaderia, que és obligatòria.
- Els costos de despatxar la mercaderia a la duana d'exportació i a la duana d'importació els assumeixen el venedor i el comprador en el seus respectius països.
- Si hi ha transbordaments en el transport internacional que tinguin un caràcter habitual, els paga el venedor. Si no són de caràcter habitual van a compte del comprador.

La figura 2.9 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.9. Incoterm CIP**Despeses a càrrec del venedor:**

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins que s'hagi lliurat al transitari.
- El nòlit i tots els altres costos, incloent-hi els costos de carregar la mercaderia i qualsevol despesa de descàrrega en el lloc de destinació convingut que sigui per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Els costos de l'assegurança internacional de la mercaderia.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses que es paguen a l'exportació, i els costos del seu transport a través de qualsevol país que vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat al transportista.
- Tots els costos i despeses relatives a la mercaderia mentre està en trànsit fins a la seva arribada al lloc de destinació acordada, tret que aquests costos i despeses vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Els costos de descàrrega, tret que aquests costos i despeses vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Qualsevol cost addicional contret si no respon ni dona cap avís a les notificacions que li fa el venedor conforme la mercaderia ha estat lliurada al transitari o bé informant-lo de la data d'arribada al lloc de destinació acordat.
- Quan sigui aplicable, tots els drets, impostos i altres despeses així com els costos de dur a terme els tràmits duaners que s'han de pagar en la importació de la mercaderia i els costos del seu transport a través de qualsevol país tret que estiguin inclosos en el cost del contracte de transport.

La taula 2.9 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.9. Incoterm CIP

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Desestiba i manipulació
Càrrega	Duana importació
Transport interior	Transport interior
Duana exportació	Lliurament
Manipulació i estiba	
Transport internacional	
Assegurança	

2.5 Incoterms del grup D

El grup D el formen 3 incoterms: l'incoterm DAP, l'incoterm DPU i l'incoterm DDP. Els incoterms del grup D evidencien **contractes d'arribada**, on el lliurament de la mercaderia es realitza a destinació, a diferència del que passa en els altres incoterms, en els quals el lliurament es realitza a l'origen.

2.5.1 Incoterm DAP

L'incoterm DAP és un incoterm polivalent, per tant, el podem emprar en qualsevol mitjà de transport i en la combinació de tots ells. S'utilitza per a tots els tipus de transport i a la pràctica és molt versàtil.

En l'incoterm DAP, el lliurament es fa en un punt, en el país de destinació. Aquest punt pot ser, per exemple, dins del port o d'una zona portuària, perquè no indica que hagi de ser expressament en un punt extern.

Així doncs, en l'incoterm DAP:

- El venedor es fa càrrec de tots els costos, inclosos el transport principal i l'assegurança de la mercaderia, que no és obligatòria, fins que la mercaderia es posi a la disposició del comprador en un vehicle llest per ser descarregat. Per tant, el venedor assumeix els costos fins a aquest moment.
- La mercaderia no es lliura descarregada sinó sobre el camió, la seva descàrrega va a càrrec del comprador.
- El despatx d'importació, si així es requereix, anirà a càrrec del comprador.

La figura 2.10 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.10. Incoterm DAP**Despeses a càrrec del venedor:**

- Tots els costos relatius al lliurament de la mercaderia, amb el cost del transport internacional inclòs.
- Qualsevol despesa de descàrrega en el lloc de destinació que fos per compte del venedor, si així estigués establert en el contracte de transport.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses a pagar en l'exportació.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat en el lloc acordat segons l'incoterm.
- Tots els costos de descàrrega necessaris per procedir a la recepció de la mercaderia des dels mitjans de transport d'arribada en el lloc de destinació designat.
- Qualsevol cost addicional contret pel venedor si el comprador incompleix les seves obligacions de recollir o fer-se càrrec de la mercaderia en el termini de temps previst, o bé no notifica al comprador una possible demora a recollir-les.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners així com tots els drets, impostos i altres despeses a pagar en la importació de la mercaderia
- El comprador ha de reemborsar al venedor tots els costos i despeses en què aquest últim hagi incorregut en proporcionar o prestar ajuda per obtenir documents i informació.

La taula 2.10 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.10. Incoterm DAP

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Desestiba i manipulació
Càrrega	Duana importació
Transport interior	Transport interior
Duana exportació	Lliurament
Manipulació i estiba	
Transport internacional	
Assegurança	

2.5.2 Incoterm DPU

L'incoterm DPU és polivalent, per tant s'utilitza per a tots els tipus de transport. El venedor es fa càrrec de tots els costos, inclosos el transport principal i l'assegurança (que no és obligatòria), fins que la mercaderia es col·loca descarregada del mitjà de transport en el lloc de lliurament convingut del país de destinació.

La particularitat de l'incoterm DPU és que el lliurament es fa **un cop la mercaderia ha estat descarregada**, o sigui deixada a terra en un lloc convingut del país de destí, que ha d'estar, doncs, preparat per fer la descàrrega.

El DPU és un dels incoterms més emprats en el transport de mercaderia a granel.

Per pactar l'incoterm el més habitual és utilitzar com a punt de referència el de càrrega o descàrrega del transport principal, si és marítim el moll o dipòsit corresponent. Així doncs, en la mercaderia a granel, se solen utilitzar els incoterms FAS o DPU per poder negociar les condicions de nòlit i manipulació conjuntament.

La figura 2.11 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.11. Incoterm DPU



Mercaderia a granel

Mercaderia que no està embalada. Matèries com ara minerals, cereals, hidrocarburs, gas o fusta es comercialitzen a granel.

Despeses a càrrec del venedor:

- Tots els costos relatius a la mercaderia fins que s'hagi lliurat, amb el transport internacional inclòs.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació, així com tots els drets, impostos i altres despeses a pagar en l'exportació.
- Totes les despeses de manipulació de la mercaderia en destí, habitualment la desestiba i la descàrrega.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment en què s'hagi lliurat, un cop descarregada.
- Qualsevol cost addicional contret pel venedor si el comprador incompleix les seves obligacions de recollir la mercaderia, o bé no dona avís d'una possible demora a recollir-la.

- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners així com tots els drets, impostos i altres despeses que s'han de pagar a la importació de la mercaderia.
- El comprador ha de reemborsar al venedor tots els costos i despeses en què aquest últim hagi incorregut per proporcionar o prestar ajuda per obtenir documents i informació.

La taula 2.11 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.11. Incoterm DAT

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	Duana importació
Càrrega	Transport interior
Transport interior	Lliurament
Duana exportació	
Manipulació i estiba	
Transport internacional	
Assegurança	
Desestiba i manipulació	

2.5.3 Incoterm DDP

L'incoterm DDP és l'incoterm d'obligació màxima per al venedor, atès que aquest paga tots els costos fins a deixar la mercaderia en el punt convingut dins del país de destinació. Es tracta d'un incoterm polivalent i, per tant, es pot utilitzar amb independència del mitjà de transport.

En condicions DDP:

- El venedor realitza el lliurament de la mercaderia al comprador, despatxada per a la importació però sense descarregar dels mitjans de transport, a la seva arribada al lloc de destinació, habitualment el magatzem del comprador.
- El venedor es fa càrrec de tots els costos del despatx de duana d'importació, és a dir, la gestió i els impostos (aranzel i IVA) i impostos especials, si el producte ho requereix.
- L'assegurança de la mercaderia fins al punt convingut no és obligatòria però si la vol contractar va a càrrec del venedor.

No s'ha d'utilitzar l'incoterm DDP si el venedor té dificultat per despatxar la mercaderia a la importació o obtenir-ne la llicència, quan així es requereixi.

En la pràctica, només és aconsellable utilitzar el DDP en els dos casos següents:

- Enviaments urgents, mitjançant un servei de missatgeria o *courier*, atès que són enviaments porta a porta i es vol estalviar qualsevol tràmit al comprador.
- Empreses matrius que tinguin empreses filials en diferents països que facin operacions de compravenda entre elles.

La figura 2.12 mostra de manera gràfica la distribució de costos entre venedor i comprador. Les icones en negre representen els costos que assumeix el venedor i les icones en gris els que assumeix el comprador.

FIGURA 2.12. Incoterm DDP



Despeses a càrrec del venedor:

- A més dels costos resultants del transport interior a origen i destí, les despeses del transport internacional i l'assegurança, així com tots els costos relatius a la mercaderia fins que s'hagi lliurat en les dependències del magatzem del comprador, abans de ser descarregada.
- Qualsevol despesa de descàrrega en el lloc de destinació que, excepcionalment, anés a compte del venedor segons el contracte de transport.
- Quan sigui aplicable, els costos dels tràmits duaners necessaris per a l'exportació i la importació, així com tots els drets, impostos i altres despeses que es paguen a l'exportació i importació de la mercaderia.

Despeses a càrrec del comprador:

- Tots els costos relatius a la mercaderia des del moment que s'entrega en el lloc de destinació convingut.
- Tots els costos de descàrrega necessaris per procedir a la recepció de la mercaderia des del mitjà de transport d'arribada en el lloc de destinació designat, tret que aquests costos vagin per compte del venedor segons el contracte de transport.
- Qualsevol cost addicional contret si incompleix en les seves obligacions de fer-se càrrec de la mercaderia o no ho notifica degudament al venedor.
- El comprador ha de reemborsar al venedor tots els costos i despeses en què aquest últim hagi incorregut en proporcionar o prestar ajuda per obtenir documents i informació.

La taula 2.12 mostra el repartiment de costos entre venedor i comprador:

TAULA 2.12. Incoterm DDP

Venedor	Comprador
Embalatge i verificació	
Càrrega	
Transport interior	
Duana exportació	
Manipulació i estiba	
Transport internacional	
Assegurança	
Desestiba i manipulació	
Duana importació	
Transport interior	
Lliurament	

2.6 Procediment de càlcul dels costos en cada incoterm

A continuació es detalla el procediment per al càlcul dels costos en cada incoterm. A la taula 2.13 hi ha els imports dels 12 possibles tipus de costos que es poden originar en una operació de compravenda internacional, des del magatzem d'origen del venedor fins al magatzem de destí del comprador.

Els costos hi figuren en el mateix ordre que a la taula de costos de cada incoterm, per poder facilitar el seu reconeixement

TAULA 2.13. Costos d'una compravenda internacional

Núm.	Concepte	Import
1	Preu de venda de la mercaderia a la fàbrica	5.000 €
2	Embalatge mercaderia	125,50 €
3	Càrrega de la mercaderia al camió	18,03 €
4	Transport local a terminal internacional	45 €
5	Despatx exportació en el país venedor	30,05 €
6	Manipulació mercaderia al mitjà de transport internacional	52,12 €
7	Transport internacional o principal	1.100 €
8	Assegurança internacional	26,60 €
9	Manipulació mercaderia en el país del comprador	90,15 €
10	Tràmits despatx duana país comprador	85,25 €
11	Deute duaner (aranzels i IVA)	1.000 €
12	Transport local fins lliurament magatzem destí	54,10 €
TOTAL		7.626,80 €

A la taula 2.14 hi tenim el càlcul dels costos per a cada posició d'incoterm:

- En la primera columna hi figura cadascun dels incoterms calculats.
- En la segona columna hi trobem el total de la factura que fa el venedor, segons quin sigui l'incoterm amb el qual fa l'operació de venda.

- En la tercera columna, entre parèntesis, hi trobem la numeració corresponent als costos inclosos en cada incoterm.
- Finalment, en la quarta columna hi figura l'import total dels costos que haurà d'assumir directament el comprador, a part de l'import de la factura, perquè els haurà de contractar ell i fer-se'n càrrec.

TAULA 2.14. Càlcul dels costos per a cada incoterm

Incoterm	Factura venedor	Conceptes inclosos	Altres a càrrec del comprador
EXW	5.125,50 €	(1+2)	2501,30 €
FCA	5.218,58 €	(1+2+3+4+5)	2408,22 €
FAS	5.218,58 €	(1+2+3+4+5)	2408,22 €
FOB	5.270,70 €	(1+2+3+4+5+6)	2356,10 €
CFR	6.370,70 €	(1+2+3+4+5+6+7)	1256,10 €
CIF	6.397,30 €	(1+2+3+4+5+6+7+8)	1229,50 €
CPT	6.370,70 €	(1+2+3+4+5+6+7)	1256,10 €
CIP	6.397,30 €	(1+2+3+4+5+6+7+8)	1229,50 €
DAP	6.397,30 €	(1+2+3+4+5+6+7+8)	1229,50 €
DPU	6.487,45 €	(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1139,35 €
DDP	7.626,80 €	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0 €

Per al càlcul del preu en qualsevol incoterm, en primer lloc cal determinar el nostre posicionament, com a venedors, en l'escala de costos. L'import que estem calculant sempre és el de la factura que emetrà el venedor

2.6.1 Càlcul en el grup E

En la venda EXW, com veieu, l'import de la factura del venedor serà de 5.125,50 € i totes les altres despeses fins que la mercaderia arribi al seu destí aniran a compte del comprador/importador. Aquestes despeses tenen un import de 2501,30 €.

Fixeu-vos que, sigui quin sigui l'incoterm utilitzat, **finalment el comprador/importador haurà de pagar tots els costos**. L'única diferència és a qui ho paga. Ho pot pagar al venedor en la factura o bé directament als agents amb qui contracti els serveis.

En aquest sentit, no hi ha cap estalvi per qui compra, pel fet d'utilitzar un o altre incoterm. Si compareu els imports del primer incoterm, l'EXW, és a dir el valor de la factura del venedor més el valor dels costos que ha d'assumir el comprador, amb el valor de la factura del darrer incoterm, quan el venedor ven sota condicions DDP, veureu que els imports **ascendeixen al mateix valor**.

En la venda EXW la factura del venedor és de 5.125,50 €. Si a aquest valor li sumem tots els costos que contracta el comprador pel seu compte i que són de

2.501,30 €, tenim que el total que paga al final de l'operació el comprador serà 7.626,80 €. En l'altre extrem de la solució de l'exercici, quan el venedor ven en condicions DDP, tenim una única factura del venedor amb l'import de tots els costos que ascendeix a 7.626,80 €, import que acabarà pagant íntegrament el comprador.

2.6.2 Càlcul en el grup F

Consulteu a la taula 2.14 els imports totals de les vendes efectuades sota condicions FCA, FAS i FOB. Veureu que el valor facturat del venedor FCA i el valor facturat del venedor FAS, és el mateix: 5.218,58 €.

Recordeu que es tracta d'incoterms que conceptualment inclouen els mateixos costos, la diferència està en què l'incoterm FAS és exclusivament de transport marítim mentre que l'incoterm FCA és un incoterm polivalent.

Fixeu-vos que en els incoterms FAS i FCA s'afegeixen al valor EXW de la mercaderia **els costos de la càrrega en el mitjà de transport, el transport interior i les despeses de despatx d'exportació**.

Les despeses del despatx d'exportació les hem de tenir en compte sempre que la mercaderia surti del país d'origen amb destinació a un país que no forma part de la Unió Europea.

El darrer incoterm del grup F és el FOB. El punt de partida són els costos que comprenen tant el FCA com el FAS. Per calcular el valor FOB de la factura només afegim **els costos de manipulació de la mercaderia**.

2.6.3 Càlcul en el grup C

La factura del venedor sota condicions CPT i CFR té el mateix import perquè inclou els mateixos costos. Atès que el darrer incoterm calculat era el valor de la factura FOB, per obtenir la factura amb condicions CPT i CFR hem d'incloure **el cost del transport internacional o nòlit**.

L'altra parella de càlcul de costos el formen els valors de les factures sota condicions CIP i CIF, en aquest cas es tracta tan sols de sumar als valors CPT i CFR, **el valor de l'assegurança de la mercaderia**.

2.6.4 Càlcul en el grup D

Quant als incoterms del grup D, recordeu que l'assegurança de la mercaderia per part del venedor no és obligatòria, o sigui que només s'haurà de sumar si el venedor decideix contractar-la. En aquest supòsit hem considerat que així ho fa.

El darrer càlcul, el de l'incoterm DDP, sempre inclou tota l'escala de costos, amb totes les despeses de les formalitats a la duana d'importació, si és que es tracta d'una venda feta a un país que no forma part de la Unió Europea, i el posterior lliurament de la mercaderia a destí.

L'incoterm DDP no inclou mai, com a cost, la descàrrega al magatzem de destí, atès que aquesta sempre anirà a càrrec del comprador. **El cost de lliurament no implica cap descàrrega.**

Intercanvis intracomunitaris

Pere Bosch Colell i M. Teresa Martínez Gómez

Gestió administrativa del comerç internacional

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Les operacions intracomunitàries	9
1.1 Codificació de les mercaderies	10
1.1.1 Sistema harmonitzat (SH)	11
1.1.2 Nomenclatura combinada (NC)	14
1.1.3 TARIC	16
1.1.4 Cerca del codi d'una mercaderia	17
1.2 Documentació comercial	18
1.2.1 La comanda	19
1.2.2 L'ordre de comanda internacional	19
1.2.3 La factura proforma	20
1.2.4 La factura comercial	21
1.2.5 El packing list	23
1.3 Operadors en el transport internacional	24
1.3.1 Empreses transitàries	24
1.3.2 Operadors logístics	26
1.3.3 Companyies de 'handling'	27
1.3.4 Agents IATA	27
1.3.5 Armadors	28
1.3.6 Navilieres	29
1.3.7 Consignataris	29
1.3.8 Agents de duanes	30
1.4 Documentació de transport	32
1.4.1 Carta de port per carretera (CMR)	32
1.4.2 Carta de port per ferrocarril (CIM)	33
1.4.3 Coneixement d'embarcament aeri (AWB)	35
1.4.4 Coneixement d'embarcament marítim (B/L)	37
1.4.5 Coneixement d'embarcament multimodal (FBL)	40
2 El sistema Intrastat	43
2.1 Obligats estadístics del sistema	43
2.2 Àmbit d'aplicació del sistema	45
2.3 Presentació de les declaracions	46
2.3.1 Sancions	46
2.4 Declaracions Intrastat	47
2.4.1 Formulari de declaració	48
2.4.2 Càlcul del valor estadístic	55
2.5 Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349	58
2.5.1 Obligats a presentar la declaració recapitulativa model 349	59
2.5.2 Forma i lloc de presentació del model 349	59

2.5.3	Termini i periodicitat de presentació del model 349	60
2.5.4	Informació continguda en el model 349	61
3	L'Impost sobre el valor afegit (IVA)	63
3.1	Característiques	63
3.1.1	Àmbit territorial d'aplicació de l'IVA	63
3.1.2	Fet imposable de l'IVA	64
3.1.3	Tipus impositius	64
3.1.4	Subjectes passius de l'IVA	65
3.2	Règim transitori de l'IVA	67
3.3	Adquisicions intracomunitàries de béns	68
3.4	Règims particulars	69
3.4.1	Persones en règim especial	70
3.4.2	Vendes a distància	71
3.4.3	Mitjans de transport nous	72
3.5	Exempcions dels lliuraments intracomunitaris de béns	73
3.5.1	Operacions triangulars	75
3.6	Adquisicions i prestacions comunitàries de serveis	76
3.7	Obligacions formals dels operadors intracomunitaris	78
3.7.1	Declaració periòdica de l'IVA (Model 303)	80
3.7.2	Declaració recapitulativa de l'IVA (Model 349)	82
3.7.3	Declaració-resum anual (Model 390)	83

Introducció

Des del Tractat de Maastricht, de l'any 1992, pel qual es va crear la Unió Europea, la supressió de fronteres i la lliure circulació de persones i mercaderies ha estat un dels objectius principals de la Unió, configurant un nou espai amb un sol territori i una sola política autòctona comuna.

A partir d'aquell moment, els intercanvis de mercaderies dins de la Unió Europea es van anomenar **introduccions** i **expedicions**, deixant els conceptes d'**importacions** i **exportacions** per als intercanvis amb els tercers països, aquells que no configuren el mapa comunitari.

A l'apartat "Les operacions intracomunitàries" veurem, en primer lloc, els sistemes de classificació i codificació de les mercaderies: el Sistema harmonitzat (SH) i la Nomenclatura combinada (NC), amb l'anàlisi d'exemples que facilitaran la comprensió del tema.

A continuació, veurem com el comerç intracomunitari presenta unes característiques especials que el fan diferent de les operacions nacionals; per exemple, és imprescindible que els operadors comunitaris tinguin certes obligacions respecte dels intercanvis que porten a terme o que la mercaderia es transporti de manera efectiva d'un estat a un altre. Aprofundirem en l'estudi dels documents comercials més importants, com ara la comanda, assenyalant les diferències amb la factura proforma, l'ordre de comanda, la factura i la llista de continguts o *packing list*.

Analitzarem els diferents actors que intervenen en el transport de mercaderies, com ara els transitaris, les companyies de *handling*, els agents IATA o els agents de duanes, entre d'altres, i coneixerem figures com ara el navilier, el consignatari o l'armador de bucs i naus, així com les seves funcions.

Així mateix, veurem també les diferents modalitats de contractació del transport amb les corresponents cartes de port: el coneixement d'embarcament aeri (AWB), el marítim (B/L), el multimodal (FBL), el ferroviari (CIM) i, per últim, la carta de port per carretera (CMR).

A l'apartat "El sistema Intrastat" farem especial menció al sistema de recollida de dades per elaborar els informes estadístics periòdics dins de la Unió Europea, l'anomenat Intrastat, declaració que recull els intercanvis de mercaderies entre els diferents Estats membres, a partir d'un volum determinat de negoci. Veurem quins tipus de declaracions hi ha amb una anàlisi exhaustiva dels formularis i amb indicació pas per pas del contingut de cada casella. Així mateix, analitzarem el càlcul del valor estadístic en expedicions i introduccions on intervenen modalitats diferents de transport.

Per últim, dins d'aquest apartat, veurem la declaració recapitulativa de les operacions intracomunitàries, el model 349. Sabrem per a què serveix, quines son

les modalitats de presentació i quina és la informació que conté, amb un clar enfocament pràctic.

A l'apartat "L'Impost sobre el valor afegit (IVA)", veurem quines són les característiques de l'impost, l'àmbit territorial d'aplicació, qui n'és el subjecte passiu o què és el fet imposable. Analitzarem per què es va establir un règim transitori de l'IVA, en el qual cada país aplica el seu propi tipus impositiu, abans d'arribar a l'harmonització dels tipus de tots els estats membres. Així mateix, veurem què són els règims particulars i quina és la raó de la seva aplicació, què són les operacions triangulars i sota quines condicions es porten a terme, i, també, què és la inversió del subjecte passiu, tot amb exemples pràctics que us ajudaran a entendre dels diferents conceptes.

Per acabar, analitzarem les obligacions formals relacionades amb l'IVA dels operadors intracomunitaris, és a dir, dels empresaris i professionals obligats a liquidar l'impost, com es fa la liquidació de l'impost i quina és la documentació necessària (model 303 de l'IVA).

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Elabora i gestiona la documentació necessària en les operacions d'introducció/-expedició de mercaderies en el comerç intracomunitari, interpretant la normativa vigent.

- Reconeix els conceptes d'introducció i expedició intracomunitàries.
- Analitza el funcionament de la lliure circulació de mercaderies dins la Unió Europea.
- Reconeix el sistema harmonitzat de codificació i designació de les mercaderies i el sistema de codificació que aplica la Unió Europea.
- Identifica els documents que es requereixen en les operacions d'introducció/-expedició i els procediments per a la seva tramitació i gestió.
- Confecciona els documents comercials que es requereixen en les operacions de la compravenda intracomunitària, utilitzant les aplicacions informàtiques, i en la llengua requerida.
- Controla i supervisa la documentació administrativa i comercial corresponent a operacions d'introducció i expedició intracomunitàries.
- Identifica i gestiona els tràmits necessaris per a les operacions d'introducció i expedició intracomunitàries.
- Analitza el sistema de declaració estadística de les operacions intracomunitàries (INTRASTAT).
- Determina els impostos i altres tributs que graven les operacions de comerç intracomunitari.
- Formalitza els models estadístics i fiscals associats a les operacions intracomunitàries segons models telemàtics.
- Supervisa la documentació comercial i administrativa corresponent a una operació de comerç intracomunitari, comprovant les condicions pactades al contracte.

1. Les operacions intracomunitàries

Un dels trets bàsics de la Unió Europea és la lliure circulació de mercaderies. Això suposa un grau notable d'integració entre països que facilita força els intercanvis comercials.

Arribar a aquest grau d'integració va ser fruit d'una voluntat per part dels països que la formen. Ha estat un procés en el qual no tot han estat avantatges. El peatge més fort que es va haver de pagar va ser la reconversió de moltes indústries nacionals per manca de competitivitat en un mercat més ampli, no protegit, com a conseqüència de la supressió d'aranzels.

Les introduccions i expedicions intracomunitàries les hem de situar dins del context d'una unió duanera on s'eliminen les barreres aranzelàries entre els països membres i s'estableix un aranzel comú en front dels països no membres.

La compravenda de mercaderies entre països membres de la Unió Europea s'anomena:

- **Adquisició o introducció intracomunitària**, des de la perspectiva del país comprador: compra d'una mercaderia a un altre estat membre de la Unió Europea.
- **Lliurament o expedició intracomunitària**, des de la perspectiva del país venedor: venda d'una mercaderia a un altre estat membre de la Unió Europea.

Aquesta distinció es fa per distingir aquest tipus d'operacions de les importacions i exportacions. El tret bàsic que distingeix una operació intracomunitària d'una importació o exportació és l'absència de tràmits duaners, el que suposa la inexistència de drets aranzelaris.

Compravenda intracomunitària

Suposem que una empresa espanyola compra maquinària industrial a una empresa holandesa. Estem davant d'una compravenda intracomunitària. La mercaderia viatja des d'Holanda fins a Espanya sense cap tipus de control i registre duaner. La mercaderia no ha pagat drets aranzelaris i ha estat facturada sense IVA.

- **En què es diferenciaria aquesta operació d'una compravenda nacional?** A efectes duaners i aranzelaris en res, si bé en una compravenda nacional la mercaderia estaria facturada amb l'IVA corresponent.
- **En què es diferenciaria aquesta operació d'una compravenda amb un país no membre de la Unió Europea?** En aquest cas des de la perspectiva de l'empresa espanyola, parlariem d'una importació. La mercaderia primer s'hauria de declarar a la duana del país del venedor, on quedaria registrada la sortida del país. A l'arribada a Espanya, país d'importació, hauria de fer front a un control duaner i al pagament dels drets aranzelaris i de l'IVA corresponent.

La Unió Europea forma una unió duanera amb els seus estats membres i, per a un elevat nombre de productes, amb Turquia, Andorra i San Marino.

1.1 Codificació de les mercaderies

La comunicació eficaç i la comprensió entre les parts és fonamental per facilitar el comerç i, especialment, el comerç internacional. La claredat elimina les incerteses i conseqüentment les pors, fet que facilita l'intercanvi de mercaderies. És per això que certes nomenclatures, com per exemple els incoterms per designar les condicions de lliurament, han tingut tant d'èxit.

A l'hora de fer saber al nostre proveïdor què volem comprar, o d'oferir-li a un client un determinat producte, és força important que no hi hagi malentesos. Un primer inconvenient ve determinat per l'**idioma** i un altre dels reptes importants és la **precisió**.

La importància de la traducció i de la precisió dels termes

Traduir el nom del producte a l'idioma del país on el volem vendre ens proporciona un principi d'enteniment, però de vegades, tot i parlar el mateix idioma això no és suficient, ja que s'utilitzen diferents sinònims en diferents zones geogràfiques per designar una mateixa mercaderia. Per exemple la mare de lluç també s'anomena *maire*, *bacallaret*, *lluça*, *llúcera* o *tabanc*. En idiomes que es parlen a diferents països, com és el cas de l'anglès o el castellà, aquest fet encara es fa més evident.

També cal tenir en compte la precisió, quan estem davant un pi negre no és el mateix dir *això és un arbre*, que *això és un pi* o que *això és un pi negre*.

La codificació de les mercaderies va ser un repte i una assignatura pendent durant una colla d'anys i, a mesura que el comerç internacional va anar creixent, es va convertir en una necessitat imperiosa. Ja no n'hi havia prou amb codificar bé i ser molt precís sinó que, a més, calia que la codificació pogués ser comuna. Si cada país utilitza una nomenclatura diferent hi ha una sèrie de problemes que no es solucionen, sobretot tenint en compte que l'aranzel que es paga en entrar a un país depèn del codi que s'assigna a la mercaderia que s'importa.

A la dècada dels 80 existien, en diferents àrees geogràfiques, diferents sistemes de classificació i maneres diferents de codificar una mercaderia. Això suposava una trava important al comerç internacional i creava inseguretat als operadors, ja que no coneixien de manera certa i precisa els aranzels que els podien correspondre. A més, era molt difícil confeccionar estadístiques de comerç de mercaderies entre diferents zones.

Per aquest motiu, sota la tutela de l'Organització mundial de duanes (OMD), es va constituir un comitè amb l'objectiu d'elaborar una nova nomenclatura internacional. Fruit d'aquests treballs va sorgir el conveni internacional del **Sistema harmonitzat de designació i codificació de mercaderies** de l'any 1988, aplicat avui en dia per la majoria de països del món.

Així, el conveni del Sistema harmonitzat ha estat adoptat per la Unió Europea i l'apliquen també tots els països pertanyents a l'OMD, tot i que alguns encara no l'han signat. Això no obstant, el nombre de països signataris està en constant augment.

La llista de membres de l'Organització Mundial de Duanes (OMD) i els països signants, la podeu trobar a goo.gl/bguXm2

1.1.1 Sistema harmonitzat (SH)

El **Sistema harmonitzat de designació i codificació de mercaderies** és una relació de mercaderies estructurada en seccions, capítols, partides i subpartides que comprèn tots els productes mobles, els quals es classifiquen segons unes regles interpretatives dissenyades dins el propi sistema.

Si accediu a la base de dades "TARIC" de la Comissió Europea (bit.ly/1pYONcO) i premeu l'enllaç "Explorar" podreu tenir una visió general de les seccions, capítols i partides del Sistema Harmonitzat.

El **Sistema harmonitzat** està estructurat en forma d'arbre, ordenat i progressiu de classificació, de manera que, partint de les matèries primeres (animals, vegetals i minerals), avança segons l'estat d'elaboració de la mercaderia, de la seva matèria constitutiva i del seu ús o destinació. Reuneix les característiques següents:

- Comprèn totes les mercaderies existents.
- Les mercaderies equivalents i semblants no són tractades com a productes inconnexos, ja que se segueix un ordre per classificar-les.
- Possibilita la classificació de futures mercaderies sense trencar l'ordre establert, com quan s'afegeix una paraula al diccionari.

Tal com diu el codi del conveni que troabreu al BOE-A-1987-28517 (bit.ly/2kr2D29):

"El **Sistema harmonitzat** està constituït per les partides, subpartides, i els codis numèrics corresponents, les notes de les seccions dels capítols i de les subpartides, així com les Regles generals per a la interpretació del Sistema que figuren en l'annex del conveni".

La codificació del **Sistema harmonitzat (SH)** consta de **6 dígit**s i està dividida en seccions, capítols (dos primers dígit)s, partides (quatre primers dígit)s i subpartides (sis dígit)s.

Els dos primers dígit)s del codi corresponen al capítol i van del 01, corresponent al primer capítol, fins al 97, que és l'últim amb l'excepció del 77, no utilitzat i reservat per a un ús futur.

Els dos dígit)s següents, que figuren en els llocs tercer i quart, identifiquen la partida. Aquesta posició o partida segueix un ordre correlatiu dins el capítol al qual pertany.

La codificació amb 4 dígit)s rep el nom de **partida aranzelària** i és rellevant en les **regles d'origen**.

Les dues últimes xifres (cinquena i sisena) corresponen a la subpartida dins de la partida.

Regles d'origen

L'aranzel aplicat a una mercaderia està en funció del país d'origen. Les regles d'origen són rellevants quan una mercaderia s'ha fet en més d'un país i s'utilitzen per determinar quins drets aranzelaris són d'aplicació a aquesta mercaderia.

Així doncs, estructuralment el codi del Sistema harmonitzat es configura tal com podeu veure a la taula 1.1 i a l'exemple de la taula 1.2.

TAULA 1.1. Estructura dels codis del Sistema Harmonitzat

Xifra	Nom
1a i 2a	Capítol
3a i 4a	Partida
5a i 6a	Subpartida

TAULA 1.2. Exemple d'estructura dels codis del Sistema harmonitzat

Xifra	Nom
05	Capítol: Els altres productes d'origen animal no expressats ni compresos en una altra part
05.05	Partida: pells i altres parts d'au, amb les seves plomes o plomissol, plomes i parts de plomes (fins i tot retallades) i plomissol, en brut o simplement netejats, desinfectats o preparats per a la seva conservació; pols i deixalles de plomes o de parts de plomes
05.05.10	Subpartida: plomes de les utilitzades per a farciment; plomissol

El **principi bàsic** per a la classificació en el Sistema harmonitzat és que la mercaderia quedi ubicada en la **subdivisió de nivell més baix**, és a dir a la subpartida, que és on el producte es troba descrit de forma més completa, si comencem a llegir la seva descripció des del capítol.

Quan la cinquena i sisena xifres són zero significa que la partida no s'ha subdividit, tal com podeu veure a l'exemple de la taula 1.3.

TAULA 1.3. Estructura codi 1101.00

Xifra	Nom
11	Capítol: Productes de molinaria, malta, midó i fècula, inulina, gluten de blat
11.01	Partida: farina de blat o mestall
11.01.00	Subpartida: farina de blat o mestall

El codi de la cinquena xifra de dues subpartides successives no té perquè ser sempre correlatiu. Això respon a la necessitat de tenir en reserva espais on poder inserir subdivisions suplementàries en el futur, sense haver de modificar els codis subsegüents.

Per exemple la partida 8509: Aparells electromecànics amb motor elèctric incorporat, d'ús domèstic, excepte les aspiradores de la partida 8508 (TN701), es subdivideix en les següents subpartides:

- 8509 40: Trituradores i mescladores d'aliments; extractores de suc de fruites o hortalisses
- 8509 80: La resta d'aparells
- 8509 90: Parts

Quan es tracta de màquines, aparells i instruments, tant mecànics com elèctrics, les partides residuals es codifiquen amb el **codi 8**, reservant la xifra 9 per a les parts, com també s'aprecia a l'exemple anterior.

La resta de les subpartides que inclouen els articles que no estan especificats ni inclosos en cap altre lloc es codifiquen amb el **codi 9** en la seva cinquena o en la seva sisena xifra si s'escau.

Per exemple, a la partida 4501: Suro natural en brut o simplement preparat; deixalles de suro; suro triturat, granulat o polvoritzat (TN701), hi veiem:

- 4501 10: Suro natural en brut o simplement preparat
- 4501 90: Els altres

Per facilitar la localització de les partides s'utilitzen guions que tenen els següents propòsits:

- Indicar el grau d'una subdivisió
- Suplir el text o textos de partida i subpartida que van originar l'obertura i que són previs al text que es troba a continuació, evitant així la repetició dels textos de les subpartides de procedència amb l'objectiu que les designacions siguin molt més concises.

El criteri seguit per les divisions és el següent:

- Les divisions de primer ordre amb un guió.
- Les divisions de segon ordre (subdivisió de la divisió de primer ordre), amb dos guions.
- Les divisions de tercer ordre amb tres guions.

Veiem, per exemple, com s'hauria de llegir la partida NC (Nomenclatura combinada) 8402 19 90 partint de la informació que figura a la taula 1.4.

TAULA 1.4. Capítol 84 Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; parts d'aquestes màquines o aparells

8402	Calderes de vapor (generadors de vapor) (excepte les de calefacció central concebudes per produir aigua calenta i també vapor a baixa pressió); calderes anomenades "d'aigua sobreescalfada" (TN701) (TN702)
	- Calderes de vapor
8402.11	- - Calderes aquotubulars amb una producció de vapor superior a 45t per hora
8402.12	- - Calderes aquotubulars amb una producció de vapor inferior o igual a 45t per hora
8402.19	- - La resta de calderes de vapor, incloses les calderes mixtes
8402.19.10	- - - Calderes de tubs de fum
8402.19.90	- - - La resta

La partida NC (Nomenclatura combinada) 8402 19 90 es llegeix:

- Calderes de vapor (divisió de 1r ordre)
- La resta de calderes de vapor, incloses les calderes mixtes (divisió de 2n ordre)

- La resta (divisió de 3r ordre)

Com veieu, es tractaria d'un tipus de calderes que no estan especificades ni incloses en cap altre lloc.

Quan es ven o es compra fora de la Unió Europea, o sigui en les **exportacions** i en les **importacions**, el consens amb la gran majoria de països és codificar igual fins als 6 primers dígit, utilitzant la codificació del Sistema harmonitzat.

En el moment de fer l'oferta o de vendre, convé posar aquesta informació a la factura proforma i a la factura, atès que, si es faciliten aquests 6 primers dígit, el client pot cercar quina és la codificació completa del producte al seu país i cercar quin aranzel haurà de pagar a l'entrada.

Com a **exportadors**, aquesta mateixa informació es pot cercar des de la pàgina [Market Acces Database](#) de la Comissió Europea, que ofereix informació a les empreses que volen exportar. Partint del sistema harmonitzat, es pot esbrinar quina és la codificació completa d'un producte en un país determinat i quin aranzel pagarà aquest producte en destí. També s'hi pot consultar la informació referida a les condicions per a l'exportació, com ara els procediments a seguir, les barreres al comerç o els requisits sanitaris i fitosanitaris.

A l'hora d'exportar, aquesta informació és fonamental per saber si el producte serà competitiu en un determinat país. No n'hi ha prou amb saber el preu de venda en aquell país, sinó que cal tenir en compte que el preu del producte exportat es veurà incrementat per l'aranzel.

1.1.2 Nomenclatura combinada (NC)

La Unió Europea va crear la Nomenclatura combinada (NC), com una subdivisió del Sistema harmonitzat, amb l'objectiu d'elaborar les estadístiques de comerç intracomunitari i extracomunitari de la UE.

La **codificació NC** consta de vuit dígit, els sis primers corresponen a la codificació del Sistema harmonitzat i les xifres 7 i 8, corresponen a la subpartida Nomenclatura combinada.

Quan una partida o subpartida del Sistema harmonitzat no hagi estat subdividida per necessitats comunitàries, les xifres setena i vuitena seran "00".

Conseqüentment, el significat de les xifres representatives de les subpartides de la NC és el que figura a la taula 1.5 i a l'exemple de la taula 1.6.

TAULA 1.5. Estructura dels codis NC

Xifra	Nom
1a i 2a	Capítol SH
3a i 4a	Partida SH
5a i 6a	Subpartida SH
7a i 8a	Subpartida NC

TAULA 1.6. Capítol 84 Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; parts d'aquestes màquines o aparells (Capítol SH)

8402	Calderes de vapor (generadors de vapor) (excepte les de calefacció central concebudes per produir aigua calenta i també vapor a baixa pressió); calderes anomenades "d'aigua sobreescalfada" (TN701) (TN702) (Partida SH)
	- Calderes de vapor
8402.11	- - Calderes aquotubulars amb una producció de vapor superior a 45t per hora
8402.12	- - Calderes aquotubulars amb una producció de vapor inferior o igual a 45t per hora
8402.19	- - La resta de calderes de vapor, incloses les calderes mixtes (Subpartida SH)
8402.19.10	- - - Calderes de tubs de fum
8402.19.90	- - - La resta (Subpartida NC)

En el **comerç intracomunitari** la codificació requerida és la **Nomenclatura combinada** de 8 dígit.

A la Unió Europea, la Nomenclatura combinada, la codificació amb 8 dígit, s'utilitza també amb **finalitats estadístiques**. La NC serveix per elaborar les estadístiques dels productes i les quantitats que es venen entre si els estats membres. En no haver-hi duanes, aquesta informació l'han de facilitar les empreses mitjançant el sistema Intrastat de recollida de dades.

El **sistema Intrastat** és el sistema dissenyat per la Unió Europea per recollir la informació relativa a les operacions de comerç exterior que no queden registrades a les duanes, és a dir la informació referida a les operacions intracomunitàries.

La **Nomenclatura combinada** s'utilitza també a les **exportacions** i per elaborar les **estadístiques de comerç exterior**.

Les estadístiques de comerç exterior s'elaboren, mitjançant l'aportació del codi NC a la duana d'exportació, que queda reflectit a un document d'obligada presentació a la duana, el DUA (Document Únic Administratiu). Al **DUA d'exportació** les mercaderies es codifiquen amb 8 dígit NC. Al **DUA d'importació** les mercaderies es codifiquen amb 10 dígit TARIC i amb els 8 primers dígit s'elaboren les estadístiques d'importació.

Document Únic Administratiu (DUA)

El DUA ha d'acompanyar la mercaderia en les operacions entre la UE i els països tercers per així complir les formalitats duaneres. S'hi recull informació sobre el producte i, en el cas de les importacions, serveix com a base per a la declaració tributària

1.1.3 TARIC

La Unió Europea va afegir al codi NC una altra subdivisió, anomenada **TARIC**, que especifica l'Aranzel Integrat de les Comunitats Europees, que és el que estableix els drets aranzelaris que els estats membres apliquen a les importacions de països tercers.

La codificació TARIC de la UE es va crear per aplicar totes les mesures de política comercial: aranzels no preferencials i preferencials, contingents, suspensions, franquícies aranzelàries, drets antidúmping i antisubvenció, restitucions...

Així, doncs, les xifres 9 i 10 corresponen a la subpartida TARIC i s'utilitzen per a l'**aranzel duaner comú**.

A més de les posicions 09 i 10 que corresponen a la subpartida TARIC, per a l'aplicació d'aquelles disposicions comunitàries específiques que no s'hagin pogut codificar o que només ho hagin pogut ser parcialment amb els 10 dígit del TARIC, es disposa d'una eina consistent en **un codi adicional de quatre elements**. Per exemple:

- 03 Peixos (Capítol SH)
- 03.02 Peix fresc (Partida SH)
- 0302.50 Bacallans (Subpartida SH)
- 0302.50.10 Bacallans *Gadus Morhua* (Subpartida NC)
- 0302.50.10.20 Destinats a la transformació (Codi TARIC)
- 0302.50.10.20 **F073** Bacallans de l'espècie *Gadus Morhua eviscerat* amb cap, extra A, talla 1, en el cas que s'hagi de respectar el preu de referència (**codi TARIC més codi adicional**)

A partir del codi complet de la mercaderia i en funció del seu origen, es determinen els drets d'importació que es pagaran a la duana, així com altres mesures de caràcter comercial que es puguin aplicar al producte: llicències d'importació, contingents, suspensions, franquícies aranzelàries, drets antidúmping i antisubvenció, etc.

Així, sobre els codis i el seu ordre podem dir:

- Els 4 primers dígit en la codificació són els de més àmplia utilització a nivell mundial ja que està permès l'ús restringit (quatre xifres) del SH als països subdesenvolupats.
- Els 6 primers dígit són coincidents a la majoria de països.

- A partir del dígit 7 les coincidències i els criteris de codificació entre països difereixen.
- En el cas dels països integrants de la Unió Europea hi ha consens fins a 10 dígits incloent-hi la NC i el TARIC.

El **codi TARIC** de 10 dígits s'utilitza a les **importacions** i queda reflectit al DUA d'importació.

1.1.4 Cerca del codi d'una mercaderia

En el comerç intracomunitari la codificació requerida és la Nomenclatura combinada de 8 dígits, però, a efectes pràctics, el millor és cercar el codi TARIC, ja que les bases de dades que posa a disposició la xarxa permeten una cerca força ràpida.

A partir del codi TARIC de 10 dígits, traient-li els 2 últims dígits obtindrem el codi de la Nomenclatura combinada de 8 dígits i, al seu torn, traient-li al codi de la NC els 2 darrers dígits, obtindrem el codi del Sistema harmonitzat (SH) de 6 dígits.

Hi ha diferents aplicacions a la xarxa que permeten trobar el codi TARIC. Aquí ens centrarem en les que tenen caràcter públic, tot i que hi ha una empresa privada que també posa a disposició aquesta informació a la xarxa.

- Base de dades **TARIC** de la UE bit.ly/1pKNbGQ: és l'**eina més recomanable**. La posa a disposició la Unió Europea, i permet fer les cerques en diverses llengües, entre d'altres el castellà i l'anglès. És una base de dades on es recullen totes les descripcions de la nomenclatura, fins a nivell de codi TARIC. A banda del codi, facilita també altra informació rellevant per a les importacions com ara els aranzels o les mesures de política comercial que s'apliquen als diferents productes. Cal accedir a l'opció cerca avançada, *[Búsqueda avanzada]*.
- **Access2Markets** bit.ly/33GbOzl: és també una pàgina de la Comissió Europea, de moment només disponible en anglès. Cal accedir a la pàgina i seleccionar l'opció *My Trade Assistant*. A partir d'aquí, podeu fer la cerca mitjançant la paraula clau en anglès.

El procediment per a la cerca d'un codi és el següent:

- Comencem la cerca introduint una paraula clau. És recomanable provar primer amb el plural i després amb el singular. Pot ser que la cerca només doni resultats d'una de les dues maneres. Per exemple, pel mot "cadira" (*silla*) no trobarem cap resultat, en canvi pel mot "cadires" (*sillas*) en trobarem 30. Si posem dues paraules, el motor de cerca només ens les

marcarà si totes dues van seguides, estan en el mateix ordre i no hi ha cap paraula pel mig.

- Un cop tenim els resultats de la paraula clau, haurem d'esbrinar a quin codi correspon el nostre article. Hem de tenir present que molts cops l'article apareix amb un nom diferent al comercial.

Regles interpretatives generals (RIG) de la NC

Les regles interpretatives generals (RIG) de la NC es troben al Reglamento de Ejecución (UE) núm. 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común bit.ly/2iZStUh.

Podeu consultar un extracte de les regles a l'annex "Extracte de les Regles generals per a la interpretació de la Nomenclatura Combinada del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 927/2012 de la Comisión".

Codi TARIC per als ordinadors portàtils

Si busquem el codi per classificar un ordinador portàtil, la paraula ordinador no serà una paraula clau, ja que aquesta paraula no apareix a la descripció. Els ordinadors estan inclosos dins la partida 8471: Màquines automàtiques per a tractament o processament de dades.

Dins d'aquesta partida trobaríem els portàtils estàndard al codi TARIC: 847130 00 00: Màquines automàtiques per a tractament o processament de dades, portàtils, de pes inferior o igual a 10 kg, que estiguin constituïdes, almenys, per una unitat central de procés, un teclat i un visualitzador.

És per això que convé familiaritzar-se amb les seccions, els capítols i les conseqüents subclassificacions, partida, subpartida... per tal de no fer una cerca a cegues. A banda, en molts casos haurem de fer ús de l'enginy i fer cerques complementàries.

Per tant, tot i que el cercador ens és molt útil, convé saber que la cerca no sempre és fàcil. És en aquests casos quan haurem de tenir més presents les 6 regles interpretatives generals (RIG) de la NC que ofereixen la base jurídica per classificar les mercaderies.

El responsable legal que la classificació de les mercaderies sigui correcta és l'importador o exportador, encara que utilitzi un agent de duanes com a representant davant la duana. Si una classificació presenta dubtes, es pot adreçar a la Subdirecció General de Gestió Duanera del Departament de duanes i impostos especials de l'AEAT i sol·licitar per escrit informació aranzelària vinculant (IAV).

La Informació Aranzelària Vinculant (IAV) és un document que expedixen les autoritats duaneres a petició d'un operador, en el qual es determina una classificació aranzelària per a la mercaderia consultada.

La IAV es pot fer valer davant de qualsevol administració de duanes de la Unió Europea. Les dades de la IAV es remeten a la Comissió de les Comunitats Europees a Brussel·les perquè les incloguin en el banc de dades europeu d'IAV, accessible per a les administracions de duanes dels Estats membres.

1.2 Documentació comercial

En les operacions intracomunitàries s'utilitzen documents comercials, documents de transport i documents administratius. Sobretot els documents administratius

són força més complexos a les exportacions/importacions que a les operacions intracomunitàries.

Un dels punts forts del comerç intracomunitari radica en la simplicitat en l'ús d'aquest tipus de documents que el fan molt més àgil i gairebé l'equiparen a una operació nacional. Concretament els documents comercials són molt similars als que s'utilitzen en les operacions de compravenda nacional.

1.2.1 La comanda

La comanda serveix per sol·licitar l'enviament d'una mercaderia. Quan el proveïdor accepta les condicions de la comanda, un cop esdevé ferma, podem dir que es tracta d'un contracte de compravenda internacional i compromet al client a satisfer el pagament de la mercaderia al preu acordat.

És per això que cal donar tots els detalls possibles sobre la mercaderia que es demana per tal d'evitar confusions. Les dades més importants a incloure són: quantitat i classe d'articles, característiques distintives, preu, divisa, mitjà i termini de pagament, incoterm, termini de lliurament i mitjà de transport. Per tal que en quedi constància, s'ha de fer per escrit. Per evitar possibles malentesos, s'aconsella demanar una confirmació de comanda per part del proveïdor.

La comanda està elaborada pel **comprador** i va destinada al **venedor**.

Podeu veure un model de comanda a l'annex "Model de comanda".

1.2.2 L'ordre de comanda internacional

En el comerç internacional és una pràctica habitual que el venedor reflecteixi les condicions acordades fruit de la negociació, a partir d'una comanda del comprador. Es fa mitjançant un document anomenat **ordre de comanda internacional** (*International purchase order*).

Aquest document elaborat pel venedor necessita la signatura del comprador. Un cop acceptat per aquest, esdevé un **contracte de compravenda internacional**. En aquest cas aconseguiríem que en un sol document quedés reflectida la comanda per part del venedor i la confirmació de comanda per part del comprador. La firma del comprador a l'ordre de comanda constitueix l'acceptació de l'operació.

L'ordre de comanda internacional està elaborada pel **venedor** i va destinada al **comprador**.

Aclariment en l'ús de la comanda i l'ordre de comanda internacional

Una empresa està interessada a adquirir un determinat producte. Quan es tracta d'un proveïdor habitual, és freqüent que el comprador faci la comanda en les mateixes condicions que habitualment pacta amb el venedor.

En aquest cas, el comprador emet una comanda i el venedor es limita a confirmar-la, si té suficient estoc i pot servir-la en el període acordat. Per fer aquesta operació s'han generat dos documents: la comanda i la confirmació de comanda. Tots dos substitueixen un contracte de compravenda internacional.

Quan les dues empreses no tenen una relació comercial consolidada, és normal que a partir d'una comanda es generi una negociació fins que s'arribi a un acord en el preu, condicions de lliurament i condicions de pagament. És pràctica habitual que això es faci de forma telemàtica. Totes dues empreses tindran com a justificant contractual en cas de disputa els correus electrònics generats per aquesta operació.

De vegades el venedor plasma les condicions acordades per les dues parts en un sol document: l'**ordre de comanda internacional**.

1.2.3 La factura proforma

És un document provisional emès pel venedor amb la finalitat que el comprador disposi d'informació completa i precisa sobre els elements i les condicions que formen l'operació.

La utilitat de la factura proforma és donar a conèixer al comprador el preu i les condicions de venda de l'operació. Substitueix una oferta comercial i quan la factura proforma és signada per les dues parts, s'estableix un compromís que adquireix el caràcter de **contracte de compravenda**.

La factura proforma també s'utilitza en altres situacions relacionades amb el comerç internacional:

- Per acompanyar l'enviament de mostres sense valor comercial. En aquest cas és recomanable substituir-la per una factura comercial indicant que es tracta de mostres sense valor comercial.
- Per sol·licitar l'obertura d'un crèdit documentari al banc emissor (banc del comprador) quan aquest és el mitjà de pagament escollit.
- Perquè el comprador tramiti una llicència d'importació. Al comerç intracomunitari aquest supòsit no es donaria ja que dins de la Unió Europea no hi ha importacions ni exportacions entre els seus països membres. En tot cas parlariem d'introduccions intracomunitàries que no requereixen aquest tipus de llicència.

La factura proforma és elaborada pel **venedor** i va destinada al **comprador** i **altres entitats** que participen en l'operativa del Comerç Internacional: duanes i bancs, principalment.

En l'elaboració de la factura proforma cal tenir en compte les següents recomanacions:

- És important esmentar la paraula "proforma" a l'encapçalament del document, per distingir-la clarament de la factura comercial.

- És aconsellable no signar-les ni segellar-les, llevat que el client ho sol·liciti de forma explícita.

El **contingut** de la factura proforma és molt similar al de la factura comercial. Com a mínim hauria de contenir informació referent a:

- Data d'emissió
- Nom, domicili i número d'identificació fiscal del venedor (núm. IVA comunitari per a les vendes a la UE)
- Nom, domicili i número d'identificació fiscal del comprador (núm. IVA comunitari per a les compres a la UE)
- Descripció de la mercaderia, indicant les unitats que es venen
- Preu unitari i total de la mercaderia en la divisa pactada
- Divisa utilitzada
- Condicions de lliurament de la mercaderia (Incoterms 2010)
- Pes brut, net, volum i nombre i tipus de paquets
- Mitjà de transport
- Despeses de transport i assegurança si són per compte de l'expedidor a efectes de calcular el valor estadístic

1.2.4 La factura comercial

És el document comercial més important en el flux de documents d'una operació de compravenda internacional. Recull la quantitat i l'import dels productes venuts, així com les condicions de lliurament i de pagament entre d'altres.

A les operacions intracomunitàries, on el venedor factura sense IVA, serveix com a justificant de l'exoneració del pagament de l'impost davant d'Hisenda Pública i és la base per a la realització de l'Intrastat.

A les importacions, és un document comptable que forma part de la declaració duanera al país de destí i que serveix de base pel càlcul dels drets aranzelaris i altres impostos (IVA i Impostos especials).

Veurem com s'aplica l'IVA a les operacions intracomunitàries a l'apartat "L'impost sobre el valor afegit (IVA)" d'aquesta mateixa unitat.

La factura comercial l'elabora el **venedor** i va destinada al **comprador** i, quan es tracti d'una importació, a la **duana de destí**.

En el comerç intracomunitari, es recomana que el contingut d'una factura comercial inclogui:

Requisits

El contingut de la factura comercial està regulat per llei, podeu consultar les obligacions de facturació de l'AEAT a: bit.ly/2jP0GR

- Data d'emissió
- Nom, domicili i número d'identificació fiscal del venedor (núm. IVA comunitari per a les vendes a la UE)
- Nom, domicili i número d'identificació fiscal del comprador (núm. IVA comunitari per a les compres a la UE)
- Denominació i quantitat de mercaderia objecte del contracte
- Partida estadística (Nomenclatura combinada)
- Origen de la mercaderia
- Preu unitari i total de la mercaderia en la divisa pactada
- Divisa utilitzada
- Condicions de lliurament de la mercaderia (Incoterms 2010)
- Pes brut, net, volum i nombre i tipus de paquets
- Mitjà de transport
- Despeses de transport i assegurança si són per compte de l'expedidor a efectes de calcular el valor estadístic
- Forma i condicions de pagament
- Referència a la comanda o a la factura proforma

Podeu veure models de factura a l'annex "Model de factura".

En els lliuraments intracomunitaris, per tal que la factura es pugui emetre sense IVA, s'han de complir dos requisits:

- Comprador i venedor han d'estar donats d'alta al Registre d'operadors intracomunitaris (VIES). Per tal de facilitar la verificació dels números d'identificació fiscal, la Comissió Europea ha facilitat un accés de consulta a les empreses: ec.europa.eu/taxation_customs/vies.
- La mercaderia ha de sortir efectivament del territori nacional amb destinació un altre país membre de la Unió Europea. A aquest efecte, és important conservar qualsevol document justificatiu del transport; si aquest requisit no fos possible, la factura obligatòriament seria amb l'IVA corresponent.

Cens VIES

El cens VIES (acrònim anglès de *VAT Information Exchange System*, o sistema d'intercanvi d'informació d'IVA) és un sistema d'informació intracomunitària on es registren la totalitat dels NIF-IVA de tots els Estats membres de la Unió Europea. A Espanya, la inscripció en el Registre d'operadors intracomunitaris es produeix d'ofici per l'Administració tributària conjuntament amb l'obtenció del NIF-IVA comunitari.

A les operacions fora de la UE, és a dir a les importacions i exportacions, s'hauran de considerar una sèrie d'aspectes:

- A les importacions a la UE la factura s'haurà d'emetre en una llengua oficial comunitària. En cas que no estigui emesa en una llengua oficial, la duana podrà exigir la seva traducció.
- El nombre d'originals i còpies serà el que requereixi l'importador, tot i que la pràctica habitual del comerç nacional és emetre un original i dues còpies de la factura.
- Per quantitats inferiors a 6.000 € qualsevol exportador podrà acreditar l'origen de la mercaderia a la pròpia factura, sense necessitat de presentar un Certificat d'origen. Quan l'import sigui superior a aquesta quantitat, només ho podran acreditar en factura els exportadors que l'autoritat duanera reconegui com a **Exportadors Autoritzats**.

Exportador Autoritzat

Els requisits per a la concessió de l'estatut d'exportador autoritzat són:

- Efectuar exportacions amb regularitat amb països amb els quals la UE té Acords Preferencials.
- Que els productes objecte d'exportació compleixin amb les normes d'origen.
- Fer una declaració en factura on es compromet a presentar en qualsevol moment a petició de les autoritats duaneres del país d'exportació tots els documents que acreditin el caràcter originari dels productes i que es compleixen les normes d'origen dels Acords Preferencials.

La sol·licitud es presentarà al Departament de Duanes i Impostos Especials (IIEE), que serà qui concedirà l'estatut.

- En el cas de les exportacions la sortida efectiva de la mercaderia queda justificada amb la declaració que l'exportador realitza davant de la duana mitjançant el Document Únic Administratiu (DUA).

Podeu veure un exemple d'expedició de mercaderies i la factura corresponent a l'activitat "Expedició de mercaderies".

1.2.5 El packing list

El *packing list* és el document en el qual es detalla la quantitat de mercaderia que hi ha a cada unitat de càrrega: caixes, palets... També s'anomena *llista de paqueteria* i equival a l'albarà en el comerç nacional. Acompanya la factura i la complementa.

Compleix **dues funcions**:

- Serveix per contrastar si ha arribat la relació completa de mercaderies que es detallen al document.
- En les operacions extracomunitàries té una gran importància en el despatx duaner; a les inspeccions físiques permet a l'autoritat duanera agafar les mostres corresponents ja que ens indica la relació de producte que conté cada paquet.

La llista de paqueteria o *packing list* l'elabora el **venedor** i va destinada al **comprador**, al **transportista** i, quan es tracti d'una operació extracomunitària, a la **duana d'exportació i d'importació**, segons el cas.

Podeu veure'n un model a l'annex "Model de *packing list*".

El document no té un format específic. Hauria de contenir la informació següent:

- Referència de la factura comercial, i de vegades també del contracte o oferta corresponents.
- Data, nom i raó social del venedor i comprador.
- Quantitat de paquets o elements, denominació precisa del tipus de paquet i de la quantitat de mercaderies que conté.
- Pes brut, net i volum de la càrrega detallat per a cada paquet o element.
- Numeració dels paquets o elements indicant en cada cas el tipus d'emballatge: palets, capses...
- Identificació del codi aranzelari de la mercaderia i el mitjà de transport utilitzat. Al comerç intracomunitari s'indica amb 8 dígits, els corresponents a la Nomenclatura combinada.

1.3 Operadors en el transport internacional

El transport de mercaderies és el motor dels intercanvis comercials arreu del món; actualment ofereix la possibilitat d'enviar mercaderies a qualsevol punt geogràfic amb seguretat i rapidesa.

El transport internacional és més complex que el transport nacional a causa de factors com ara la distància, la normativa i les variables que intervenen als diferents mercats. És per aquest motiu que les empreses externalitzen els serveis logístics en favor d'agents especialitzats que contracten per a la realització de serveis com ara l'emmagatzematge, el transport o la gestió documental.

1.3.1 Empreses transitàries

En el comerç internacional i concretament en el transport internacional té una gran rellevància la figura del **transitari**.

Un **transitari**, també companyia, agència o empresa de transports, és una persona física o jurídica que presta serveis en el transport internacional de mercaderies amb un ampli coneixement del sector del transport internacional.

El transitari ha de conèixer la mercaderia que transporta, el millor itinerari per poder-la fer arribar a destí i ha de saber triar les millors solucions en funció dels temps, els costos i la seguretat. La seva missió és dissenyar el camí per fer arribar qualsevol mercaderia a qualsevol racó del món fent d'intermediari entre l'exportador o importador i les companyies de transport.

Els transitaris són mediadors en les operacions de transport internacional per a qualsevol mode de transport (transport marítim, transport fluvial, transport aeri, transport ferroviari, transport per carretera o transport multimodal). Organitzen l'enllaç entre els diferents transportistes i així asseguren la continuïtat del transport de la mercaderia a través de diferents mitjans de transport.

La figura del transitari està regulada en la majoria dels països i les seves funcions queden definides dins l'àmbit del comerç internacional. Actualment la majoria dels transitaris estan acreditant-se o en el camí d'acreditar-se com a operadors econòmics autoritzats (OEA).

Operador Econòmic Autoritzat

L'**Operador Econòmic Autoritzat** és una marca de qualitat reconeguda internacionalment que acredita el paper de les empreses en la cadena de subministrament internacional de mercaderies assegurant que els controls i procediments s'ajusten a la normativa duanera.

Disposar de l'acreditació d'OEA permet gaudir de diversos avantatges, com ara, la prioritat en els controls duaners, la possibilitat que aquests controls es puguin realitzar fora del recinte de la duana, o més facilitats en les sol·licituds dels règims duaners simplificats, entre d'altres.

Habitualment, els transitaris dels diferents països col·laboren entre ells com a corresponsal, conformant una xarxa internacional de transitaris que cobreix les necessitats en cada país. Així un transitari xinès, per portar mercaderia a Espanya buscaria un transitari espanyol que fes les gestions quan la mercaderia arribés a destí. Si el seu volum de negoci a Espanya fos molt gran es plantejaria la possibilitat d'obrir una sucursal a Espanya per tal de no externalitzar aquesta tasca.

A més del transport, els transitaris acostumen a assumir operacions administratives relacionades amb el transport internacional, com ara tràmits duaners, gestió financera, crèdits documentaris, contracte d'assegurança, representació fiscal... Adopten la posició de carregador davant del transportista, i de transportista davant del client.

El transport de mercaderies se sol fer majoritàriament en contenidors. Els transitaris són cada cop més consolidadors; és a dir, agrupen càrrega de diferents clients en un contenidor, abaratint costos per als clients i obtenint un guany per l'optimització de l'ús del contenidor. A més poden oferir diversos serveis logístics com ara embalatge, emmagatzematge, consolidació, etc.

Companyia de transport

En un contracte de transport, és l'empresa que es compromet a efectuar, o a fer efectuar, un transport per ferrocarril, carretera, mar, aire, vies navegables interiors o una combinació d'aquestes modalitats. Seria pròpiament el transportista.

1.3.2 Operadors logístics

La figura de l'operador logístic va sorgir en el moment que les empreses no es van trobar suficientment equipades per dur a terme una gestió logística adequada; en aquest moment va néixer la necessitat de subcontractar altres empreses especialitzades en el sector de la logística, o sigui en l'execució dels serveis relacionats amb la cadena de subministrament.

Outsourcing

L'*outsourcing* és el procés per mitjà del qual una empresa externalitza part de la seva activitat, és a dir, contracta a una empresa externa per gestionar determinades àrees, com per exemple la logística.

Aquesta externalització del servei, també coneguda com a ***outsourcing logístic***, va propiciar l'aparició de molts operadors logístics amb infraestructures pròpies (magatzems, vehicles, etc). Per a aquestes empreses, la logística es va convertir en el motor principal del seu negoci.

L'avantatge de subcontractar un operador logístic rau en el fet que l'empresa redueix considerablement costos fixos quan externalitza tota o una part de la cadena de subministrament, com per exemple l'emmagatzematge, el transport o la distribució. Aquesta externalització, alhora, permet que l'empresa es pugui centrar en els més aspectes fonamentals, com ara els de caràcter organitzatiu o estratègic.

Les empreses que actuen com a operadors logístics ofereixen, entre d'altres, els següents serveis:

- Activitats relacionades amb el processament de comandes.
- Pel que fa a la mercaderia, activitats relacionades amb l'embalatge, etiquetatge, cobraments, manipulació i muntatge entre d'altres.
- Elecció del mitjà de transport que es farà servir i elaboració dels plans de ruta.
- Elecció del tipus de càrrega, completa o agrupatge.
- Organització del transport.
- Emmagatzematge i distribució de mercaderies.
- Control d'inventaris: determinació de la quantitat de productes que han d'estar disponibles per lliurar de forma immediata i de la periodicitat de les comandes.
- Servei d'atenció al client: distribució del producte al consumidor buscant eficiència i menors costos.

Importància de l'operador logístic

Si una empresa situada a Barcelona manté relacions comercials amb diferents clients d'Argentina, difícilment es podrà plantejar realitzar enviaments individuals per a cada client. Seria una forma de distribució logística excessivament costosa i segurament inviable.

L'alternativa és agrupar la mercaderia de diferents clients en un sol contenidor i fer un únic enviament a un operador logístic situat a Argentina. Un cop allà, l'operador logístic

desconsolida el contenidor i emmagatzema la mercaderia a les seves instal·lacions i la fa arribar als diferents clients, en temps i forma, d'acord amb les estipulacions de l'empresari català.

D'aquesta manera, l'exportador no perd el contacte amb els clients i abarateix considerablement els seus costos logístics.

1.3.3 Companyies de 'handling'

Atès el gran volum de persones i mercaderies que diàriament circulen pels diferents aeroports del món, on l'entorn és d'una gran complexitat, s'ha vist la necessitat de crear perfils professionals i capacitacions especialitzades en tots els sectors operatius.

És el cas de les companyies de *handling* (o de serveis de terra) que operen dins dels recintes dels aeroports i que es dediquen a proporcionar serveis de terra als mateixos aeroports i a les companyies aèries, amb relació a la manipulació de les mercaderies. En aquestes companyies hi realitzen serveis figures com ara els agents de facturació i embarcament, els coordinadors de pista o els operaris de rampa.

Entre d'altres, els principals serveis que ofereixen aquestes companyies són:

- Servei en rampa, que inclou la plataforma i remolc a l'aeronau.
- Moviments horitzontals de la mercaderia tant en origen com en destí.
- Emmagatzematge de mercaderies en origen i en destí.
- Càrrega-descàrrega de l'equipatge i de la resta de mercaderies de l'avió.
- Lliurament de la mercaderia.

A més, també ofereixen serveis d'assistència, com ara:

- Serveis de proveïment: neteja, serveis d'àpats, càrrega de combustible, etc.
- Serveis de manteniment i enginyeria.

Les companyies de *handling* facturen els seus serveis als agents IATA.

1.3.4 Agents IATA

Dins del transport aeri destaquem la figura de l'agent IATA perquè és l'únic agent de càrrega autoritzat per actuar en nom de les companyies aèries adscrites a l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA).

IATA

La IATA (*International Air Transport Association*) és l'organització mundial que agrupa les diferents línies aèries regulars i les empreses transitàries. Té per objecte regular el transport aeri establint les regles perquè els operadors actuïn de forma segura, a la vegada que actuen d'intermediari entre els passatgers, els agents de càrrega i les línies aèries. Disposeu de més informació a www.aena.es.

Perquè una empresa pugui ser agent IATA, ha de tenir solvència tècnica acreditada mitjançant dues persones amb la capacitat professional que atorga la IATA; a més ha de tenir solvència econòmica, que en aquest cas s'aconseguirà dipositant una quantitat econòmica a la seu central de la IATA, a Ginebra o Mont-real, que sigui suficient per respondre a les demandes dels carregadors.

Els documents IATA tenen caràcter oficial i inclouen una responsabilitat civil professional de la qual es fa càrrec l'emissor. Aquesta és una de les diferències fonamentals amb altres tipus d'agents de càrrega aèria com ara els agents de càrrega general o agents No IATA, que es poden dedicar a l'agrupatge, però no poden emetre documents de transport.

Un cop l'empresa acredita la solvència tècnica i econòmica, la IATA li assigna un número d'identificació internacional també anomenat número d'*Airline Reporting Corporation* (ARC), o número IATA, que l'autoritza com a agent IATA.

Entre les seves principals funcions destaquem:

- Emissió dels contractes de transport aeri internacional (AWB).
- Cobrament de l'import dels noliejaments.
- Coordinació de les càrregues i descàrregues dels avions, per mitjà de les companyies de *handling*.
- Realització dels tràmits necessaris davant de les autoritats aeroportuàries i les duaneres.

Actualment la IATA opera en el 90% de la càrrega del comerç aeri internacional.

1.3.5 Armadors

Dins del transport marítim l'armador és la persona física o jurídica que té el domini del vaixell i s'encarrega que aquest estigui en condicions òptimes per al servei de transport.

L'armador s'ocupa de la gestió comercial i jurídica del vaixell. Entre d'altres funcions, gestiona els certificats necessaris que habiliten al vaixell per a l'explotació comercial. A més de dotar-lo de les provisions necessàries per a la navegabilitat, li assigna també el capità i la tripulació.

Normalment són armadors, és a dir propietaris, les grans empreses financeres que després donen l'explotació material del vaixell als naviliers.

1.3.6 Navilieres

El navilier o l'empresa naviliera és qui es dedica a l'explotació comercial dels vaixells, bé sigui perquè són de la seva propietat (en aquest cas coincidirien la figura de l'armador amb la del navilier) o bé perquè els té arrendats durant un temps determinat.

El navilier, per tant, és un comerciant o empresari marítim, ja sigui persona física o jurídica, dedicat de manera professional a l'explotació del vaixell sota qualsevol modalitat de transport internacional.

Bàsicament s'ofereixen dues modalitats d'explotació:

- **Liner** o transport marítim de línia regular. S'utilitza per a rutes regulars i freqüents amb itineraris i tarifes fixes. És adequat per al tràfic de càrrega general i càrrega amb contenidors.
- **Tramp** o transport marítim en règim de noliejament. És usual per al transport de grans volums de mercaderia o mercaderia a granel. Es realitza contractant l'espai de càrrega del vaixell de manera total o parcial per a un o diferents viatges o bé per a un període de temps. La relació entre el noliejador i el navilier s'estableix en un document anomenat pòlissa de noliejament (*charter party*) que coexisteix amb el coneixement d'embarcament.

Charter-party

La pòlissa de noliejament o *charter-party* és el document que recull el contracte de noliejament per viatge o *Voyage Charter* per mitjà del qual el noliejador contracta la capacitat de càrrega total del vaixell per un trajecte a canvi d'un preu estipulat. S'utilitza bàsicament en el tràfic de mercaderies a granel de qualsevol tipus. El navilier manté la gestió comercial i nàutica de l'operació.

1.3.7 Consignataris

El consignatari és una figura fonamental dins del transport marítim. El seu origen es remunta al segle passat, quan el capità havia d'encarregar-se de totes les gestions administratives i comercials en relació amb el vaixell i la càrrega; això suposava que el vaixell havia de romandre al port durant un temps determinat.

Avui en dia, a causa dels elevats costos d'estada al port, el navilier delega aquestes gestions en un representant anomenat Consignatari que es converteix en el màxim col·laborador del navilier en terra.

Les funcions del consignatari són les següents:

- Amb relació al capità, al vaixell i a la tripulació:
 - Ajuda i substitueix el capità al port de manera que es pugui dedicar de manera exclusiva a la navegació i a altres tasques de caràcter tècnic.
 - Dóna serveis a la tripulació, com ara aprovisionament, neteja de bodegues, assistència mèdica, etc.
 - Manté contacte amb les autoritats portuàries i duaneres per a la realització dels tràmits administratius necessaris.

- Amb relació a la mercaderia:
 - Realitza tasques comercials, captant càrregues per a la naviliera o armador que representa en un port determinat.
 - Quan fa d'intermediari entre la naviliera i l'armador, factura els serveis realitzats pels primers.
 - Cobra el noliejament marítim d'un port a un altre.
 - Emet els contractes de transport marítim internacional (*bill of lading* o coneixement d'embarcament).
 - Coordina amb les empreses estibadores les càrregues i descàrregues del vaixell.

Empresa estibadora

Empresa encarregada de les operacions d'estiba, desestiba, càrrega, descàrrega, trasllats, transbordaments, lliurament o qualsevol altra operació de manipulació de la mercaderia.

1.3.8 Agents de duanes

La figura de l'agent de duanes o representant duaner és tan antiga com el comerç. Neix fruit de la necessitat de comptar amb un professional especialitzat en la gestió documental davant de la duana.

Les declaracions davant de la duana es poden presentar en nom i per compte propi, és a dir, les pot presentar el propi interessat, la persona a qui va consignada la mercaderia o qui l'expedeix pot fer un "autodespatx", sense que hi intervinguin terceres persones. Només és necessari que la persona en qüestió tingui disposició sobre la mercaderia, i que la documentació (factura comercial, document de transport, etc.) estigui al seu nom. El deutor davant de la duana serà la persona que presenta la declaració.

Ara bé, atès el volum de documentació i els canvis constants en la legislació, aquest no és el procediment habitual de despatx i habitualment s'encomana la gestió duanera als representants o agents de duanes.

L'agent de duanes és una figura vital a les transaccions comercials. Representa legalment l'importador o l'exportador davant de la duana i agilitza les operacions de despatx, fent d'intermediari entre les parts i l'administració duanera.

Els requisits per ser agent de duanes són:

- Ser persona física amb residència legal a Espanya o al territori de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.
- Superar les proves d'aptitud que es convoquen anualment per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre qüestions relatives a la normativa bàsica tributària i duanera dins de l'àmbit del comerç exterior de mercaderies, dels impostos especials (IIEE), de la regulació del contraban i del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

Les funcions de l'agent de duanes estan regulades per l'administració i consisteixen a:

- Elaborar i presentar davant de la duana la declaració tributària per a l'aixecament de les mercaderies, en el cas de les importacions, i l'embarcament de les mercaderies, en el cas de les exportacions.
- Fer d'intermediari del pagament dels impostos (aranzels i altres gravàmens) sempre que la declaració duanera ho requereixi, per garantir l'agilitat del tràmit.
- Portar a terme tràmits necessaris sol·licitats per altres organismes no tributaris que també intervenen en el despatx duaner, per exemple, els relacionats amb la sanitat o amb certificats com ara el certificat de qualitat anomenat *Soivre*, els certificats veterinaris o el certificat cites, de protecció de la flora i fauna en perill d'extinció, entre d'altres.
- Realitzar les gestions necessàries per alliberar la mercaderia dels transportistes, com a representant del titular de la mercaderia: lliurament de coneixements d'embarcament, liquidació de despeses, etc.

Els agents de duanes poden fer dos tipus de declaracions:

- Declaracions on actuen en nom propi però per compte d'un altre, és a dir, el deutor davant de la duana és l'agent de duanes i amb ell, de manera solidària, la persona en nom de la qual fa la declaració. En aquest cas parlariem de **representació indirecta**.
- Declaracions on actuen en nom i per compte d'un altre, per tant, el deutor davant de la duana és la persona per compte de la qual es fa la declaració. Es tracta de la **representació directa**.

Per a cada tipus de declaració serà necessari:

- Indicar el tipus de declaració: directa o indirecta
- Tenir autorització del client (importador o exportador):
 - Per escrit. Si es presenta una declaració sense autorització de despatx es considera que s'està actuant en nom i per compte propi, és a dir, com a autodespatxant.
 - Indicant la modalitat de la representació.
 - Indicant si és per a una sola operació o és global (és a dir, si és indefinida o temporal). Si és per una sola operació s'ha d'incloure a la documentació.
 - Assenyalant l'àmbit territorial: una sola duana o tot el territori nacional.
 - Demostrant que la persona a qui representa té disposició sobre la mercaderia.
 - Inclouent la documentació necessària per demanar el règim concret.

1.4 Documentació de transport

Anomenem documents de transport als que s'utilitzen per al transport internacional de mercaderies. Generalment els emeten les companyies de transport i els complimenten les empreses transitàries.

Hi ha un tipus de document per cada mitjà de transport. Tots els documents de transport tenen dos elements en comú: són per ells mateixos contractes de transport i alhora serveixen com a justificant de recepció de l'estat en què s'ha rebut la mercaderia. Podeu consultar els documents per a cada mitjà de transport a la taula 1.7.

TAULA 1.7. Documents de transport

Tipus de mitjà	Nom del document	Sigles
Terrestre carretera	Carta de port per carretera	CMR
Terrestre ferrocarril	Carta de port ferrocarril	CIM
Marítim	Coneixement d'embarcament marítim	B/L
Aeri	Coneixement d'embarcament aeri	AWB
Multimodal	Coneixement d'embarcament multimodal	FBL

1.4.1 Carta de port per carretera (CMR)

Les sigles CMR corresponen a *Contract de transport international de Marchandises par Route*.

Dins del comerç intracomunitari el transport terrestre per carretera és el mitjà més utilitzat, tant per la xarxa de carreteres com per la proximitat entre els països membres. Per tant, el CMR que va lligat a aquest mitjà, serà el document de transport més freqüent en el tràfic de mercaderies entre països membres de la Unió Europea. El CMR serveix:

- Com a prova del contracte de transport per carretera.
- Per identificar les parts que intervenen i la mercaderia que es transporta.
- Per fixar les condicions del transport i el termini de lliurament de la mercaderia.

La carta de port per carretera és elaborada pel **transitari** encarregat de la gestió del transport i va destinada a l'**exportador**, l'**importador** i el **transportista**.

La seva utilització implica l'adhesió al Conveni CMR que regula el transport internacional de mercaderies per carretera. Ha d'acompanyar a la mercaderia

durant el transport, per tant, ha d'estar en possessió del conductor fins que es lliuri la càrrega a destí.

Aquest document s'emet en 3 originals: un per al remitent (venedor), un altre per al destinatari (comprador) i el tercer per al transportista. El remitent i el transportista el signen en origen. El destinatari el signa en destí afegint data i hora d'arribada i en el cas que fos necessari, afegint-hi **reserves**.

Si la mercaderia aparentment ha estat lliurada en bon estat però presenta algun desperfecte derivat del transport en una revisió posterior, hi ha un termini de 7 dies laborables per reclamar a comptar des de la data de lliurament.

El Conveni CMR confereix una assegurança de 8,33 DEG/kg brut.

DEG (Dret especial de gir)

El **DEG** és una unitat de compte creada pel Fons Monetari Internacional (FMI), composta per la ponderació de quatre divises, USD, EUR, JPY, GBP, i que té com una de les principals funcions calcular les indemnitzacions per danys en el transport. La seva equivalència varia en funció de la cotització de les monedes que la formen. El seu valor actual es pot trobar a diferents webs de la xarxa.

El CMR considera que el transportista és la persona responsable que la mercaderia arribi a destí en les mateixes condicions que estava quan es va lliurar en origen i per això li atorga unes responsabilitats: estar present durant la càrrega i la descàrrega, verificar la llista de continguts (*packing list*) i no intervenir en les operacions de manipulació. Si no està conforme amb la càrrega, pot afegir "reserves" en el moment del lliurament de la mercaderia.

És molt habitual que el transportista intervingui en les operacions de manipulació de la càrrega. Si ho fa, és sota la seva responsabilitat.

El CMR permet condicionar el lliurament de la mercaderia al seu pagament (*cash on delivery*), servei que comporta un cost addicional al venedor.

Qualsevol reclamació que sorgeixi com a conseqüència del transport només es podrà presentar al país d'origen o al país de destí.

Les **reserves** serveixen per fer constar que en aparença la mercaderia ha estat lliurada en males condicions. Per exemple: un precinte trencat, paquets amb signes d'haver rebut un cop, etc.

Podeu veure un model de Carta de port per carretera a l'annex "Model de Carta de port per carretera (CMR)".

Reviseu la unitat "Incoterms" i recordeu la incompatibilitat del Conveni CMR amb l'incoterm EXW ("en fàbrica") pel que fa a la càrrega de la mercaderia. El Conveni CMR no cobreix la càrrega al vehicle i a l'incoterm EXW la mercaderia es lliura a la fàbrica del venedor sense carregar-la. Si el transportista carregués la mercaderia, ho faria sota la seva responsabilitat.

1.4.2 Carta de port per ferrocarril (CIM)

Les sigles CIM corresponen a *Contrat de transport International ferroviaire des Marchandises* també es coneix com a *Railway Bill of lading*.

El transport per ferrocarril és la gran aposta de la Unió Europea i alhora la seva assignatura pendent. L'objectiu és disminuir el transport de mercaderies per carretera que, pel seu gran volum de moviment, fa que moltes vies principals es col·lapsin, provocant efectes negatius, com ara: contaminació, costos de carburant, accidents...

És de preveure que, si es compleixen les expectatives, el seu ús anirà a l'alça de forma significativa en els propers anys.

La carta de port CIM és un contracte de transport ferroviari. La seva utilització implica l'adhesió al Conveni Internacional relatiu al transport de Mercaderies per Ferrocarril (CIM) que regula el document juntament amb el Conveni sobre els Transports Internacionals Ferroviaris (COTIF).

Les relacions contractuals queden especificades a l'apèndix b), *CIM-Apèndice B del convenio*, del BOE: bit.ly/2lu9VSV.

Podeu veure un model de carta de port ferroviària a l'annex "Model de Carta de port ferroviària (CIM)".

La carta de port CIM té les següents característiques:

- És utilitzable en el transport internacional de mercaderies per ferrocarril.
- En cap cas es tracta d'un títol de propietat (a diferència del coneixement d'embarcament B/L), per tant, no és negociable ni es pot emetre a l'ordre, és a dir, sempre és nominatiu.
- S'ha d'emetre una carta de port per a cada enviament. Totes les mercaderies recollides en una mateixa carta de port han de viatjar en un mateix vagó.
- La identificació de les mercaderies es fa d'acord a un codi ferroviari específic, NHM (Nomenclatura Harmonitzada de Mercaderies), que es correspon amb el Sistema Harmonitzat de designació i codificació de mercaderies (SH).

Renfe té a disposició una **guia** per formalitzar la **carta de port CIM** a: bit.ly/2kcNc8Z

La carta de port ha de contenir les indicacions següents:

- El lloc i la data de la seva emissió.
- El nom i l'adreça de l'expedidor.
- El nom i l'adreça del transportista que hagi conclòs el contracte de transport.
- El nom i l'adreça de la persona a qui es lliura efectivament la mercaderia, si no és al transportista al qual es refereix el tercer punt d'aquesta llista.
- El lloc i la data de recepció de la mercaderia.
- El lloc de lliurament.
- El nom i l'adreça del destinatari.
- La denominació de la naturalesa de la mercaderia i de la forma d'embalatge i, pel que fa a les mercaderies perilloses, la denominació prevista pel reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril de mercaderies perilloses (RID).
- El nombre de paquets i els signes i números particulars necessaris per a la identificació dels enviaments al detall.
- El pes brut de la mercaderia o la quantitat de mercaderia expressada d'altres formes.
- El número del vagó en cas de transport per vagons complets.

- El número del vehicle ferroviari que rodi sobre les seves pròpies rodes, en el cas que sigui remès per al transport com a mercaderia.
- A més, en el cas d'unitats de transport intermodal, la categoria, el nombre o altres característiques necessàries per a la seva identificació.
- L'enumeració detallada dels documents requerits per les duanes o d'altres autoritats administratives que acompanyin la carta de port o que estan a disposició del transportista davant una autoritat degudament designada o davant un organisme designat en el contracte.
- Les despeses referents al transport (preu del transport, despeses accessòries, drets duaners i altres despeses en què s'hagi incorregut a partir de la conclusió del contracte fins al lliurament), en la mesura que s'hagin de pagar pel destinatari, o qualsevol altra indicació que les despeses són degudes pel destinatari.
- La indicació que el transport està sotmès, malgrat qualsevol clàusula en contra, a les regles uniformes relatives al contracte de transport internacional per ferrocarril de mercaderies.

Si és el cas, la carta de port ha de contenir, a més, les indicacions següents:

- El transportista que hagi de lliurar la mercaderia, quan aquest hagi donat el seu consentiment a la indicació, en cas de transport per transportistes subsegüents.
- Les despeses que l'expedidor pren al seu càrrec en la carta de port.
- L'import del reemborsament que hagi de percebre en el moment del lliurament de la mercaderia.
- El valor declarat de la mercaderia i l'import que representa l'interès especial en el lliurament.
- El termini convingut en què s'hagi d'efectuar el transport.
- L'itinerari convingut.
- Les indicacions de l'expedidor relatives al nombre i designació dels precintes posats al vagó.

Declaració de valor i d'interès especial en el lliurament

En el cas de mercaderia d'especial valor i a canvi d'un suplement en el preu del transport, el carregador pot declarar aquest valor a la carta de port i, a més, pot incloure també l'import d'aquest valor que correspon a un interès especial en el lliurament. Aquesta declaració li permetrà reclamar una indemnització per sobre de l'ordinària en els casos de pèrdua, avaria o retard en la lliurament.

1.4.3 Coneixement d'embarcament aeri (AWB)

Les sigles AWB corresponen a *Air Waybill* que també es coneix com a *Lettre de Transport Aérien (LTA)*.

El transport aeri és el mode més car per al transport de mercaderies. S'utilitza fonamentalment quan es necessita un transport urgent i quan la mercaderia és d'alt valor econòmic (amb relació al seu pes i volum).

El document de transport (o carta de port) recull el contracte de transport aeri internacional de mercaderies i serveix com a justificant d'entrega de la mercaderia a bord de l'avió. L'emet l'agent de transport aeri (agent IATA) i consta de tres exemplars:

- Un primer per al carregador que serveix com a justificant de la càrrega a l'aeroport d'origen dins de l'aeronau.
- Un segon per a la companyia aèria.
- Un tercer que viatja amb la mercaderia per al destinatari i que li permet retirar-la un cop arribi a l'aeroport de destí.

Es tracta d'un document nominatiu que no es pot expedir a l'ordre, per tant no es pot endossar, ni negociar i no representa en cap cas la propietat de la mercaderia. S'ha d'emetre en un model normalitzat per la IATA amb la capçalera de la companyia aèria que realitza el transport. És important la precisió de les dades consignades especialment pel que fa a la mercaderia, atès que l'expedidor és el responsable dels danys ocasionats.

Compleix 3 funcions:

- Dóna fe de l'existència d'un contracte de transport aeri.
- Serveix com a certificat d'assegurança quan el carregador contracta una assegurança opcional i consigna el valor de la mercaderia.
- És un justificant de recepció de la mercaderia entregada al transportista i també prova de recepció per al destinatari.

Podeu veure un model del document a l'annex "Model de Coneixement d'embarcament aeri (AWB)".

L'AWB ha de contenir la informació referida a:

- El nom i adreça de l'expedidor i del destinatari.
- El nom i codi de l'agent transportista.
- El codi dels aeroports de càrrega i de destí.
- La descripció de la mercaderia. Si aquesta fos perible i s'hagués de manipular de manera específica, a part de fer-ho constar al propi document, caldria que la mercaderia estigués marcada amb etiquetes explicatives.
- El nombre de paquets, pes, etc.
- La indicació de si el noliejament és degut o pagat.

Hi ha dues modalitats d'Air Waybill:

- **AWB Master (MAWB):** document emès per l'agent IATA consolidador i dirigit a la companyia aèria. És un document que reuneix diferents enviaments agrupats (en modalitat agrupatge) en una unitat de càrrega

(contenedor). La relació entre l'agent IATA consolidador i la companyia aèria es recull en aquest document, on apareix la totalitat de la mercaderia consolidada.

- **AWB House (HAWB):** document emès pel transitari o agent IATA dirigit a qui va consignada la mercaderia, normalment el comprador. Quan s'ha consolidat una càrrega en un MAWB es fa un HAWB per a cada destinatari (*consignee*). Acredita cada enviament individual de la mercaderia consolidada en la unitat de càrrega.

1.4.4 Coneixement d'embarcament marítim (B/L)

El transport marítim és el principal mitjà de transport internacional. A diferència d'altres transports, com l'aeri, terrestre o ferroviari, el transport marítim té una gran capacitat de càrrega, i fa possible transportar grans volums de mercaderies a qualsevol part del món. Actualment el transport marítim representa més del 80% del comerç internacional de mercaderies.

El coneixement d'embarcament B/L és el document que acredita l'existència d'un contracte de transport de mercaderies per via marítima. Sense aquest títol el destinatari (*consignée*) no podrà retirar la mercaderia.

Les sigles B/L corresponen a *Bill of Lading* i en francès, *Lettre d'embarquement maritime*. És l'equivalent a la "carta de port" en el transport aeri o terrestre.

Funcions i característiques del B/L

El B/L té tres funcions principals: acredita l'estat de les mercaderies, és un contracte de transport i és també un títol de propietat de les mercaderies.

El B/L és la **prova** que acredita l'estat de les mercaderies un cop han estat embarcades. Si són rebudes en perfecte estat, es fa constar per mitjà de l'anotació "*clean on board*" (net a bord). Si pel contrari, hi hagués algun tipus de desperfecte o anomalia, es fa constar mitjançant la clàusula "*dirty*" (brut).

Podeu veure un model del document a l'annex "Model de Coneixement d'embarcament marítim (B/L)".

Les clàusules que es poden fer constar en un B/L són:

- **Clean on board.** El consignatari per mitjà d'aquesta clàusula fa constar que la mercaderia ha estat correctament embarcada per al transport i que el seu aspecte exterior (embalatge) és correcte. Qualsevol desperfecte que es pogués apreciar quan la mercaderia arribés a destí seria per compte de la naviliera.
- **Dirty on board.** En aquest cas el consignatari del vaixell fa constar que la mercaderia ha estat embarcada per al transport en condicions externes defectuoses (per exemple, embalatge incorrecte). Amb aquesta clàusula la naviliera no seria responsable dels possibles desperfectes trobats a la mercaderia quan arribi a destí.

- **On board o Shipped on board.** El consignatari del vaixell acredita que la mercaderia ha estat embarcada per al transport però no fa cap tipus de manifest quant al seu estat exterior. D'aquesta manera la naviliera no seria responsable dels desperfectes que pugui presentar la mercaderia un cop arribi a destí.

És important destacar que, si el mitjà de pagament és un crèdit documentari, només s'admeten els B/L que continguin la clàusula *clean on board*. Si al B/L no hi consta aquesta clàusula, es corre el risc d'impagament per part del banc emissor.

Podeu consultar les "Regles i usos uniformes relatius als Crèdits Documentaris (UCP600)" a l'apartat "Annexos".

Els crèdits documentaris

El crèdit documentari és el mitjà de pagament internacional més segur. Es tracta d'una ordre que l'importador dóna al seu banc (banc emissor) per tal que en el moment que el banc de l'exportador presenti la documentació (el document B/L, entre d'altres) que acrediti que la mercaderia ha estat embarcada, procedeixi al pagament de l'operació. D'aquí la importància de la clàusula *clean on board*.

Com a **contracte de transport**, el B/L ha de contenir la següent informació:

- Parts contractants:
 - Naviliera o armador: transportista.
 - Carregador (*shipper*): venedor.
 - Destinatari de la mercaderia (*consignee*): comprador o algú designat per ell. És l'única persona que pot retirar la mercaderia.
 - *Notify*: persona a qui se li notifica l'arribada de les mercaderies a destí. Acostuma a ser l'importador o el seu agent de duanes.
- Nom del vaixell.
- Número del viatge.
- Port de càrrega.
- Port de descàrrega.
- Descripció de la mercaderia (marques i números dels embalatges).
- Numeració dels contenidors (en el cas que la mercaderia vagi en contenidors).
- Pes brut i volum de la mercaderia.
- Indicació si el nòlit és pagat en origen (*freight prepaid*) o en destí (*freight collect o freight payable at destination*).
- Lloc i data d'emissió del document (port de càrrega).
- Nombre d'originals del document B/L emesos pel consignatari de vaixells. És important aquest punt, ja que s'emeten tres documents originals i si són negociables donen el títol de propietat a qui els tingui. Les còpies mai són negociables.

El B/L és un **títol de propietat** de la mercaderia, per tant, aquesta característica li confereix el caràcter de negociable. Amb el document B/L com a garantia, l'importador pot demanar al seu banc que li presti diners o que li anticipi les quantitats que suposadament cobrarà quan vengui les mercaderies que figuren al B/L,

Com a **títols de crèdit**, els B/L es poden classificar en:

- **Nominatiu:** a nom d'un destinatari que podrà retirar la mercaderia després de la seva identificació i la presentació de l'original del B/L. Aquesta modalitat no permet l'endós.
- **A l'ordre:** a nom d'un destinatari que mitjançant la clàusula *to the order* pot transmetre la propietat de la mercaderia. Aquest és un dels tipus de coneixement d'embarcament més comuns en els crèdits documentaris on és el banc qui apareix com a destinatari (*consignee*) de la mercaderia i endossa la documentació al seu client, l'importador.
- **Al portador:** el destinatari és aquella persona que tingui el B/L. Aquesta modalitat no és gaire aconsellable perquè la pèrdua del document poc ocasionar greus perjudicis. És per aquest motiu que els importadors i els bancs no acostumen a acceptar B/L emesos en aquesta modalitat.

Segons qui sigui l'**emissor** del document, els B/L poden ser:

- **B/L Master:** contracte de transport emès per la naviliera i dirigit al transitari. Conté la totalitat de la càrrega.
- **B/L House:** document emès per l'agent transitari o el consolidador de la càrrega dirigit al client carregador. No és negociable, per tant, no dóna drets sobre la mercaderia. No s'accepta a les operacions bancàries

En el cas de transports contractats en forma d'agrupatge, on no hi ha càrrega suficient per omplir un contenidor, hi haurà un sol *Master B/L* per a la totalitat de la mercaderia i tants *House B/L* com clients carregadors, especificant en cada cas el diferent carregador, *consignee*, *notify*, nombre d'elements, etc.

Coneixement d'embarcament marítim Seaway Bill (SWB)

El Coneixement d'embarcament marítim Seaway Bill (SWB) és un contracte de transport marítim que serveix com a comprovant que les mercaderies han estat embarcades a bord del vaixell alhora determina la responsabilitat de les parts contractants del transport.

És un document que apareix com a alternativa al coneixement d'embarcament B/L amb la diferència que **no és negociable**, per tant, no es pot endossar ni transmetre a l'ordre.

Qui té un B/L té un títol de propietat que li permet negociar la venda de la mercaderia durant el trajecte, entre d'altres coses; ara bé, si no té prevista

Endós

L'endós és una declaració unilateral de voluntat per la qual el propietari o endossant legitima a una altra persona anomenat endossatari per a exercir els drets que porta incorporats el títol que transmet mitjançant l'endós. El requisit principal és que consti la signatura de l'endossant a favor d'un beneficiari; normalment es fa constar mitjançant signatura al dors del títol.

L'importador pot rebre el B/L abans que arribi la mercaderia. En aquest cas, podria endossar el document a favor d'un creditor i saldar el deute contret. Seria aquesta persona qui hauria de retirar la mercaderia un cop arribés al port de destí.

aquesta possibilitat, no necessitarà un document que representi un valor sobre la mercaderia.

En aquests casos s'acostuma a fer servir el document Seaway Bill, que permet un estalvi considerable de documentació alhora que facilita la retirada de la mercaderia, atès que amb la simple identificació del consignatari l'agent corresponsal pot entregar-la.

L'SWB és molt utilitzat en el cas d'empreses amb una llarga trajectòria de col·laboració on la confiança és important. També en desplaçaments de curta durada o en operacions on la forma de pagament no determina l'entrega de la mercaderia.

1.4.5 Coneixement d'embarcament multimodal (FBL)

Podeu veure un model del document a l'annex "Model de Coneixement d'embarcament multimodal (FBL)".

En anglès, *Forwarder Bill of Lading* (FBL) i en francès *Connaissance Négociable de Transport Combiné*.

El coneixement d'embarcament multimodal (FBL) és un document de transport internacional que cobreix dos o més mitjans de transport.

El **transport multimodal** neix com a conseqüència de la utilització continuada del contenidor com a unitat de transport i la necessitat de transportar les mercaderies en més d'un tipus de transport (marítim i terrestre, ferroviari i terrestre, etc.) sense ruptura de càrrega i mitjançant un sol contracte de transport.

Transport combinat

El **transport combinat** és aquell en el qual es fan servir diferents mitjans de transport produint-se ruptura de càrrega (consolidació/desconsolidació) en alguna part del trajecte.

No podríem entendre el transport internacional de mercaderies sense parlar de la gran revolució que va suposar l'aparició del contenidor com a unitat de càrrega.

Va ser a mitjans de la dècada dels anys 50 quan el transportista nord-americà Malcom McLean va idear un revolucionari invent que consistia en unes caixes metàl·liques ideades per al transport de materials que tenien la característica que eren fàcilment apilables dins de la unitat de transport. La reducció de costos i de temps va ser tan evident que ràpidament les navilieres construïren grues especials per tal de manipular les caixes metàl·liques sense problemes.

L'acollida dins del món del transport va ser tan gran que es pot parlar d'una autèntica revolució: a partir d'aquell moment els mitjans es van haver d'adaptar, es van construir els vaixells per portar contenidors i van aparèixer els camions i vagons amb plataforma per a contenidors. Els contenidors es van començar a utilitzar en el transport marítim de forma regular per portar mercaderies d'una punta a l'altra del món, simplificant les operacions de càrrega i descàrrega i abaratint costos, una pràctica habitual dins del món del comerç, fins el dia d'avui.

El contenidor és una unitat de càrrega que permet transportar objectes de grans mides així com mercaderia paletitzada, en qualsevol tipus de transport (aeri, marítim, ferroviari i terrestre) sense que es produeixi ruptura de càrrega, entenent com a tal la separació de la mercaderia durant el trajecte.

La normativa relativa a l'estandarització dels contenidors està recollida a la Norma ISO 6343 que podeu consultar a goo.gl/eZEqZB

Les dimensions dels contenidors estan normalitzades i prioritàriament s'utilitzen els anomenats TEU (*twenty-foot equivalent unit*), és a dir, els contenidors de 20 peus i els FEU (*forty-foot equivalent unit*), és a dir, els contenidors de 40 peus.

Característiques

L'FBL té les següents característiques:

- Serveix com a contracte de transport i comprovant fefaent que les mercaderies s'han transportat amb més d'un transport principal (multimodalitat). És a dir, amb un sol contracte quedarien recollits els diferents mitjans que s'han fet servir.
- No es produeix ruptura de càrrega, per tant les mercaderies no es desconsoliden en cap punt del trajecte sinó que romanen en la mateixa unitat de càrrega des del país d'origen fins el país de destí.

La FIATA

La FIATA o Federació Internacional d'Associacions de Transitaris amb seu a Zuric és una organització no governamental que té com a missió protegir i promoure els interessos dels transitaris en l'àmbit internacional, perfeccionant la imatge professional del *forwarder* o transitori i unificant els diferents documents necessaris per al transport de mercaderies, entre d'altres l'FBL. La seva adreça electrònica és: www.fiata.com

- Només el poden elaborar els agents transitaris autoritzats, és a dir, aquells que formen part de la FIATA (Federació Internacional d'Agents Transitaris Associats) i que estiguin considerats com a Operadors de Transport Multimodal (OTM). Per tant, el transitori, per formalitzar un contracte de transport multimodal, ha d'estar autoritzat per la FIATA.
- L'operador multimodal serà l'únic interlocutor fins que la mercaderia arribi a la seva destinació. Això significa que la responsabilitat recau directament sobre l'agent transitori que es compromet a dur la càrrega al destinatari final.
 - L'FBL es pot emetre a l'ordre i en aquest cas es converteix en un autèntic títol de propietat, de manera que qui el tingui el pot negociar. Això vol dir que es pot cedir a tercers (endossar-lo) o es pot fer servir per a l'obtenció de crèdits oferint-lo com a garantia (pignorant-lo).

Operador de Transport Multimodal (OTM)

L'Operador de Transport Multimodal (OTM) és el transitori que porta a terme un Contracte de Transport Multimodal i com a transportista assumeix la responsabilitat del seu compliment.

Federacions i associacions de transitaris

A Espanya, dins l'àmbit nacional, els agents transitaris es poden inscriure a la Federación Española de Transitarios-Expedidores Internacionales y Asimilados (FETEIA, www.feteia.org) i dins l'àmbit local es poden inscriure a la Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados (ATEIA, www.ateia.com).

Com a qualsevol contracte de transport, les dades que han d'aparèixer a l'FBL són:

- Indicació de les parts contractants (dades relatives a l'exportador i a l'importador).
- Tipologia de la mercaderia a transportar (descripció, tipus d'embalatge...).
- Lloc de recepció i d'entrega de la mercaderia.
- Itinerari i ruta de transport.
- Preu i ruta de transport.

2. El sistema Intrastat

La Unió Europea, entre d'altres coses, és una unió duanera. Això implica lliure circulació de mercaderies entre les fronteres internes dels països que la componen. Compradors i venedors saben que no hauran de fer cap tipus de tràmit duaner si fan operacions dins dels límits de la unió duanera.

Una de les funcions de les duanes és la d'obtenir informació per fer les estadístiques del comerç exterior. Si volem saber què ha exportat Espanya al Marroc, tant en quantitat com en tipus de mercaderies, durant un període de temps, ho podrem saber consultant les dades publicades per la Secretaria d'Estat del Comerç. Aquests dades hauran estat obtingudes a partir de la informació facilitada per les duanes, on haurà quedat registrada cadascuna de les exportacions espanyoles amb destí al Marroc. La informació estadística de cada exportació quedaria recollida a l'exemplar 2 del DUA.

Si volem saber què s'ha venut d'Espanya a França, en canvi, com que no estem davant de cap exportació, aquestes vendes no hauran quedat registrades a cap duana. És per això que aquestes operacions s'anomenen **expedicions o lliuraments intracomunitaris**.

El **sistema Intrastat** és el sistema dissenyat per la Unió Europea per recollir la informació relativa a les operacions de comerç exterior que no queden registrades a les duanes, és a dir la informació referida a les operacions intracomunitàries.

La informació obtinguda mitjançant el sistema Intrastat és menys precisa i exhaustiva que l'obtinguda mitjançant les duanes, atès que la proporcionen les empreses que venen i compren a altres estats membres de la Unió Europea.

DUA

El DUA (Document Únic Administratiu) ha d'acompanyar la mercaderia en les operacions entre la UE i els països tercers per així complir les formalitats duaneres. S'hi recull informació sobre el producte i, en el cas de les importacions, serveix com a base per a la declaració tributària.

2.1 Obligats estadístics del sistema

L'obligació de subministrar la informació estadística ve determinada per dos factors que es consideren de forma conjunta:

- La naturalesa de l'operador, bàsicament empreses.
- El volum de comerç intracomunitari, que estableix quines de les empreses del grup anterior tenen l'obligació de presentar declaració.

Quant a la **naturalesa de l'operador**, l'obligació de subministrar la informació requerida pel sistema Intrastat, afecta:

- Tota persona física o jurídica que, trobant-se identificada a Espanya pel que fa a l'Impost sobre el Valor Afegit, i sent subjecte passiu de l'IVA per lliuraments o adquisicions intracomunitàries, intervé en un intercanvi de béns entre Espanya i un altre estat membre.
- També han de complir aquesta obligació les persones físiques o jurídiques no establertes a Espanya, però que realitzin dins el territori estadístic espanyol operacions intracomunitàries que per la seva naturalesa i quantitat hagin de ser objecte de les corresponents declaracions estadístiques Intrastat, que en aquest cas han de ser presentades pel seu representant fiscal.

Aquestes persones reben el nom d'obligats estadístics.

Quant al seu **volum de comerç intracomunitari**, per tal que el sistema no constitueixi una càrrega desproporcionada especialment per a les petites i mitjanes empreses, s'estableix l'obligació de declarar a partir d'una determinada quantitat anomenada lllindar d'exempció, que s'aplica separatament a les expedicions i a les introduccions.

- Lllindar d'expedició: quan durant l'any anterior, l'empresa superi un determinat volum de vendes, amb destinació a la resta d'estats membres, queda obligada a fer la declaració Intrastat d'expedició durant l'any en curs.
- Lllindar d'introducció: quan durant l'any anterior, l'empresa superi un determinat volum de compres a la resta d'estats membres, queda obligada a fer la declaració Intrastat de introducció durant l'any en curs.

Aplicació del lllindar d'exempció

A l'any 2018, les empreses només estan obligades a declarar si l'any anterior el seu volum de compres o de vendes amb els altres estats membres va arribar al lllindar de 400.000 €.

Tal com podeu veure a la taula 2.1, aplicant aquest lllindar, hi ha empreses que estan obligades a declarar en tots dos sentits, d'altres que només estan obligades a declarar en un sentit i d'altres que no ho han de fer en cap.

TAULA 2.1. Obligació de les empreses de declarar l'Intrastat a l'any 2018

Empresa	Volum de vendes intracomunitàries 2017	Obligació de declarar expedicions 2018	Volum de compres intracomunitàries 2017	Obligació de declarar introduccions 2018
Empresa A	500.000 €	Sí	600.000 €	Sí
Empresa B	200.000 €	No	500.000 €	Sí
Empresa C	600.000 €	Sí	300.000 €	No
Empresa D	300.000 €	No	350.000 €	No

Els lllindars d'exempció han anat augmentant des l'any 1993, quan va entrar en vigor aquest sistema. A principis de cada any surt una ordre publicada al BOE, on s'indiquen els nous lllindars. La del 2018 va ser l'Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, BOE núm. 21, de 24 de gener de 2018, referencia [BOE-A-2018-854](#).

El lllindar d'exempció per a l'any 2018, tant pel que fa referència a les expedicions com a les introduccions, és de 400.000 €.

El Ministeri d'Hisenda es refereix a les vendes intracomunitàries com a expedicions intracomunitàries en els impresos d'Intrastat i com a lliuraments intracomunitaris en els impresos d'IVA.

A efectes pràctics aquest canvi suposa que totes les empreses que superin el lllindar d'exempció hauran de complimentar totes les caselles referents a cada partida d'ordre: de la 6 a la 19.

2.2 Àmbit d'aplicació del sistema

La Unió Europea està composta pels seus estats membres, però el territori duaner de la UE no es correspon amb la suma dels territoris dels seus estats membres. El **territori estadístic de l'Intrastat** es correspon amb el territori duaner.

Amb relació al territori duaner de la UE, cal tenir en compte les següents excepcions i peculiaritats. En formen part:

- Dinamarca, excepte Illes Fèroe i Groenlàndia.
- Alemanya, excepte l'illa de Helgoland i el territori de Büsingen.
- Espanya, excepte Ceuta i Melilla.
- França, incloent-hi Guadalupe, Guaiana Francesa, Martinica i Illes Reunió; excepte: Nova Caledònia, Mayotte, Sant Pere i Miquelon, Wallis i Futuna, Polinèsia Francesa i els Territoris Australs i Antàrtics Francesos.
- Itàlia, excepte Livigno i Campione d'Itàlia, així com les aigües nacionals del llac de Lugano compreses entre la riba i la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa i Porto Ceresio.
- Xipre, excepte les àrees sobre les quals el govern xipriota no exerceix un control efectiu, en què la normativa de la UE queda suspesa fins que es resolgui el problema de Xipre.

A més, el Principat de Mònaco (incloses les seves aigües territorials, aigües continentals i espai aeri) també es considera part del territori duaner de la UE.

La resta de països membres no presenten cap excepció.

Els **tipus d'operacions** que s'inclouen al sistema Intrastat són les següents:

- Compra venda de mercaderies.
- Arrendaments financers, tipus lísing, de durada superior a dos anys amb opció de compra.
- Mercaderies que viatgen entre matrius i sucursals d'una mateixa empresa.

I, quant als **tipus de béns**, s'inclouen els béns mobles, l'energia elèctrica i els productes informàtics.

Per tant, la compravenda de béns immobles no s'inclou, ja que el bé no canvia de país pel fet de canviar la nacionalitat del seu propietari.

És important tenir en compte que les mercaderies importades a la Unió Europea, un cop liquiden els drets a la duana, adquireixen l'estatut de mercaderies comunitàries, i per tant el seu moviment posterior de país a país s'hauria d'incloure a l'Intrastat.

Així, si un importador espanyol compra una partida de camises a la Xina, les despatxa a la duana i liquida els impostos corresponents, aranzel i IVA, aquestes camises, tot i mantenir l'origen xinès, adquireixen l'estatut de mercaderies comunitàries i ja poden viatjar lliurement pel territori duaner comunitari. A efectes d'Intrastat, això significa que si aquest importador espanyol, després ven part de les camises a una empresa francesa aquesta operació s'haurà de declarar a l'Intrastat com una expedició d'Espanya a França.

2.3 Presentació de les declaracions

Hi ha dues modalitats de presentació de l'Intrastat: per via telemàtica o mitjançant l'imprès oficial.

La declaració Intrastat s'ha de presentar per via telemàtica, fent ús del formulari electrònic inclòs a la pàgina web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en el cas de tractar-se de:

- Els responsables del subministrament de la informació que hagin realitzat operacions d'introducció o expedició de mercaderies el volum de les quals superi el llindar de valor estadístic fixat per a cada any per l'ordre del Ministre d'Economia i Hisenda.
- Les persones físiques o jurídiques que actuïn com a tercer declarant i/o les empreses capçalera d'un responsable del subministrament d'informació. Es tracta de les empreses o autònoms que actuen en representació d'empreses que no presenten per elles mateixes la declaració.

En la resta de casos la declaració es podrà fer mitjançant imprès oficial. S'ha d'emplenar, obligatòriament, a màquina o per altres procediments mecànics d'impressió, no són admissibles els que es presenten emplenats a mà.

La recollida d'informació i presentació de declaracions s'efectuarà amb periodicitat mensual. El període de presentació de declaracions és fins al dia 12 del mes següent a la finalització del període de referència o l'immediatament hàbil posterior si aquest fos inhàbil.

2.3.1 Sancions

La no presentació de l'Intrastat quan s'hi està obligat, suposa una infracció que pot ser sancionada amb una multa.

Es distingeixen tres tipus d'infracció (lleu, greu i molt greu) en funció de la quantitat no declarada i es parteix d'unes sancions mínimes per a cada tipus de falta:

- Per a les infraccions lleus el mínim de multa és de 60,10 €.
- Per a les infraccions greus el mínim de multa és de 300,52 €.
- Per a les infraccions molt greus el mínim de multa és de 3.005,7 €

A partir d'aquests mínims s'estableixen uns coeficients percentuals que incrementen la sanció en funció de la diferència entre l'import declarat i el que s'hauria d'haver declarat. A més s'incrementarà la sanció amb un altre coeficient si la infracció es prorroga en el temps.

Aquestes sancions són imposades pel director del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària. Per tant, correspon a l'AEAT la preinstrucció del procediment, la instrucció i la resolució.

Podeu trobar tota la informació sobre els coeficients en el BOE del dimecres 30 de novembre de 2011 Sec. I. Pàg. 127059- 127063: bit.ly/2z1wdSy.

Càlcul sanció

Suposem que les infraccions lleus s'incrementen en un 200% sobre la sanció mínima si la quantitat no declarada està entre 100.000 € i 250.000 €.

En el cas que en un període de referència, un obligat estadístic no hagués declarat 150.000 €, l'import de la sanció seria de 200 punts percentuals sobre la sanció mínima.

Així doncs, aplicant el 200% a la sanció mínima que és de 60,10 euros, obtenim que la sanció seria de 120,2 €.

2.4 Declaracions Intrastat

Hi ha diferents tipus de declaracions del sistema Intrastat, les declaracions poden ser:

1. **Declaracions normals:** que obligatòriament ha de presentar el responsable del subministrament de la informació, corresponents a les operacions d'introducció o expedició de mercaderies realitzades durant el període de referència.
2. **Declaracions complementàries:** que el responsable del subministrament de la informació presenta corresponents a operacions d'introducció o expedició de mercaderies realitzades durant el període de referència i que no van ser incloses en les declaracions normals.
3. **Declaracions sense operacions:** que obligatòriament ha de presentar el responsable del subministrament de la informació que no hagi realitzat operacions intracomunitàries d'arribada o d'expedició en el període de referència. L'administració demana aquesta declaració per tenir constància que no hi ha hagut moviments en aquell període. Si no es presenta, l'Administració pot interpretar que no s'han declarat (infracció) en lloc que no n'hi ha hagut.

4. **Declaracions rectificatives:** per les quals es modifica una o diverses de les partides declarades prèviament o se n'incorporen altres de noves.
5. **Declaracions anul·latives:** perquè s'anul·la total o parcialment una declaració prèvia.

Hi ha diferents models en funció del tipus de declaració que s'ha de presentar:

- Formulari N introducció
- Formulari N expedició
- Formulari 0 introducció
- Formulari 0 expedició

Podeu veure els models dels formularis de declaració a l'annex "Models de formularis Intrastat d'introducció i d'expedició".

La "N" fa referència a declaracions normals, on es declaren moviments de mercaderies. El "0" fa referència a períodes on no hi ha hagut moviments a declarar, indica que hi ha zero moviments a declarar en el període.

2.4.1 Formulari de declaració

La declaració N consta de caselles numerades de l'1 al 20. Les caselles del número 1 al 5 i la número 20 fan referència a tota la declaració.

Les caselles del número 6 al 19 corresponen a partides d'ordre i, per tant, es repetiran diversos cops, en funció dels moviments realitzats per l'empresa. S'hauran de complimentar tants cops com operacions distintes (partides d'ordre) hagi realitzat l'obligat estadístic durant el període declarat. Si el nombre de partides d'ordre a declarar fos més gran de les que caben en un full, s'afegiran tants formularis com calgui, empenant en tots les dades d'identificació de la declaració.

Els codis necessaris per emplenar les diferents caselles dels formularis de les declaracions Intrastat figuren al BOE-A-2018-7021: bit.ly/2VvpZ37.

VAT

El terme VAT (*Value-added tax*) correspon a les sigles en anglès de l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit). A més, però, a la resta de països, les sigles VAT també corresponen al número d'identificació fiscal de les empreses. S'anomena *VAT number* o número per pagar els impostos, però la gent s'hi refereix simplement com a VAT. És important tenir clares les dues etimologies per tal de no confondre's. El número VAT incorpora, al davant, el codi del país amb dos dígits, d'acord amb el codi ISO-3166-1 ALFA-2.

- **Casella 1:** persona obligada a subministrar la informació. S'indiquen els cognoms i el nom o raó o denominació social, així com l'adreça completa de la persona obligada a subministrar la informació.

Al requadre «Núm» s'ha de consignar el número d'identificació fiscal assignat a aquesta persona a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit. A Espanya s'anomena NIF, però a nivell internacional s'anomena VAT.

- **Casella 2, subcasella esquerra:** mes del període de referència. S'indicarà el mes del període de referència al qual pertany la declaració estadística, mitjançant els dos dígits que li corresponen, des de 01 (gener) a 12 (desembre).

Quan es tracti de declaracions rectificatives o anul·latives, el que s'indicarà són les dues últimes xifres de l'any que es rectifica o anul·la.

- **Casella 2, subcasella dreta:** any del període de referència. S'indicaran les dues últimes xifres de l'any al qual correspon el període de referència de la declaració.

Quan es tracti de declaracions rectificatives o anul·latives, el que s'indicarà són les dues xifres del mes que es rectifica o anul·la.

Per tant, en les declaracions normals se segueix l'ordre més-any i en les rectificatives o anul·latives l'ordre és a l'inrevés, any-mes del període que es rectifica o anul·la.

- **Casella 3, subcasella esquerra:** caràcter de la declaració. S'indicarà el número d'ordre de la declaració presentada dins de les corresponents al període de referència indicat a la casella 2. Per declaracions rectificatives o anul·latives, aquest número és el de la declaració original que es rectifica o anul·la. Les declaracions normals o complementàries mai podran tenir referenciat en aquesta casella un número d'ordre assignat prèviament a una altra declaració del mateix període de referència relativa a aquest flux.
- **Casella 3, subcasella dreta:** caràcter de la declaració. S'ha d'indicar el caràcter de la declaració:
 - N: si es tracta de la 1a declaració normal per període.
 - C: si es tracta de la 2a o successives declaracions addicionals a una ja presentada.
 - R: per una declaració rectificativa.
 - A: per una declaració anul·lativa.
 - Es deixarà en blanc en declaracions sense operacions quan s'utilitzi el formulari 0.

Devolucions

Quan cal modificar una declaració Intrastat per una devolució de mercaderia, cal considerar si el declarant és o no obligat estadístic en el flux contrari (flux d'introducció si es tracta d'una venda i flux d'expedició si es tracta d'una compra).

- Per als declarants obligats en ambdós fluxos:
 - Si la devolució afecta la declaració d'expedició, la mercaderia objecte de la devolució s'ha d'incloure en la declaració d'introducció corresponent al període en què es produeix la devolució.
 - Si la devolució afecta la declaració d'introducció, la mercaderia objecte de la devolució s'ha d'incloure en la declaració d'expedició corresponent al període en què es produeix la devolució.
- Per als declarants obligats en un sol flux, cal presentar una declaració rectificativa d'aquella en la qual es declarava el moviment de la mercaderia retornada, minorant els valors, pesos i unitats en la part que correspongui com a conseqüència de la devolució.
- **Casella 4:** tercera persona declarant. En cas d'existència de delegació de presentació per part del responsable del subministrament de la informació en tercers declarants, empreses de capçalera o persona autoritzada per a la presentació per Internet, s'indicaran els cognoms i el nom o bé la raó o

denominació social, així com l'adreça completa d'aquell en qui s'ha delegat la presentació. En el requadre *Núm*, s'indicarà el número d'identificació fiscal assignat a aquesta persona a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit intracomunitari.

- **Casella 5:**

- **Subcasella a:** dades de gestió. No s'omplirà.
- **Subcasella b:** dades de gestió. S'ha d'indicar el nombre total de partides d'ordre de què consta la declaració.
- **Subcaselles c i d:** no s'han d'emplenar.

A partir d'aquí, cal començar a emplenar les partides d'ordre, caselles de la número 6 a la número 19.

- **Casella 6:** designació de les mercaderies. S'indica la descripció de la mercaderia corresponent al codi numèric de la nomenclatura combinada de vuit dígitos vigent en l'any a què pertany el període de referència.
- **Casella 7:** número de partida d'ordre. S'ha d'indicar el número d'ordre correlatiu de totes les partides d'ordre que s'utilitzin en una declaració, qualsevol que sigui el nombre de fulls utilitzat. Aquesta numeració ha de començar sempre amb l'1 a cada declaració.

Si durant un període es fessin declaracions parcials, lliurades de manera independent, a la segona declaració parcial s'hauria de començar també per l'1. És a dir, no s'hauria de continuar amb la declaració de la primera declaració parcial. No s'han de confondre les declaracions parcials amb fulls.

En les declaracions rectificatives o anul·latives, s'indicaran les partides d'ordre que es rectifiquen o anul·len, que no han de ser correlatives.

En les declaracions rectificatives que afegixen partides d'ordre a una declaració anterior, la primera partida d'ordre serà el número consecutiu a l'última que apareix en la declaració que rectifica.

Dues declaracions parcials en un mateix període

Per al període gener es pot presentar una primera declaració parcial, per exemple, el 25 de gener, amb 10 partides en 3 fulls. Aquestes partides aniran numerades de l'1 al 10.

Abans del 12 de febrer, data límit per fer la declaració del gener, es presenta una segona declaració parcial amb 7 partides més. Les partides, tot i correspondre al gener, no continuarien per 11, 12... encara que la primera parcial va acabar amb el 10, sinó que tornarien a començar per l'1 fins al 7.

- **Casella 8, subcasella a:** estat membre de procedència o destinació. S'ha d'indicar l'estat membre de procedència o destinació de les mercaderies.

La codificació dels països figura a l'annex I de la resolució del BOE-A-2018-7021: bit.ly/2VvpZ37. Els codis del país corresponen a la codificació ISO-3166-1 ALFA-2 (codi del país de dues lletres).

S'ha d'indicar l'últim estat membre de procedència quan es tracta d'arribades o el primer de destinació en el cas d'expedicions, sense considerar aquells països en què la mercaderia es troba en simple circulació entre estats membres.

- **Casella 8, subcasella b:** província de procedència o destinació. S'indicarà, en el cas de les introduccions, la província espanyola de destinació, és a dir, aquella a la qual finalment arriben les mercaderies, bé per al seu consum, bé per ser objecte d'operacions de transformació. En el cas de les expedicions, la procedència, és a dir, aquella província espanyola en la qual les mercaderies hagin estat obtingudes, elaborades, o hagin estat objecte d'operacions de muntatge, acoblament, transformació, reparació o manteniment, o, si no, aquella en què hagi tingut lloc el procés de comercialització, o aquella des de la qual s'hagin expedit les mercaderies.

En tots dos casos, s'utilitzarà la codificació recollida en l'Annex II al codi provincial, és a dir, els dos primers dígit del codi postal.

Codi província de Barcelona

Tots els municipis de la província de Barcelona comencen amb 08, que és el codi provincial

- **Casella 9, subcasella esquerra:** condicions de lliurament. S'assenyalaran les condicions de lliurament segons la codificació recollida en l'annex III de la resolució bit.ly/2VvpZ37.

Aquests codis corresponen a les sigles dels Incoterms (EXW, FCA, FAS, FOB...).

- **Casella 9, subcasella dreta:** es deixa en blanc.
- **Casella 10:** naturalesa de la transacció. S'assenyala la naturalesa de la transacció per mitjà de dos dígit, el primer dels quals correspon a la columna A i el segon a les subdivisions d'aquesta referides a la columna B, segons la codificació recollida en l'Annex IV de la resolució bit.ly/2VvpZ37.

Naturalesa de la transacció

Una ONG espanyola ha fet una donació de fàrmacs per tal de contribuir a l'ajuda humanitària derivada d'una catàstrofe natural, un terratrèmol en una zona força habitada d'Hongria.

En primer lloc, hem d'identificar a la columna A de l'annex 4, de quin tipus d'operació es tracta. A la columna A hi trobem:

1. Transaccions que suposin un traspàs de propietat (...) i una contrapartida financera (...). Aquest supòsit el desestimem ja que no hi ha contrapartida. En una donació no esperem pagament.
2. Devolució de mercaderies... També la desestimem ja que no es tracta de devolució.
3. Transaccions que suposin un traspàs de propietat sense contrapartida. Escollim el número 3 per al 1r dígit, ja que una donació compleix aquestes característiques.

Un cop tenim definida la columna A, veiem les opcions que trobem a la columna B, dins l'apartat 3 de la columna A, que són:

1. Mercaderies lliurades en el marc de programes d'ajuda gestionats o finançats parcialment o totalment per la Comunitat Europea.
2. Altres lliuraments d'ajuda governamental.
3. Altres lliuraments d'ajuda (particulars, organitzacions no governamentals).
4. Altres.

Ens decanem clarament per la columna 3, ja que una ONG és una organització no governamental. Per tant ja tenim el nombre 3 pel 2n dígit.

Per tant, a aquesta casella els dos dígits escollits serien 3.3.

- **Casella 11:** modalitat de transport probable. S'ha de consignar el mode de transport probable segons la codificació referida a l'annex V de la resolució bit.ly/2VvpZ37, que podeu consultar a la taula 2.2. Aquesta casella no suposa cap tipus de dificultat. Només cal assignar un número per al mitjà de transport utilitzat en aquella operació.

TAULA 2.2. Codificació dels modes de transport

Modes de transport	Codi a la casella 11
Transport marítim	1
Transport per ferrocarril	2
Transport per carretera	3
Transport aeri	4
Enviaments postals	5
Instal·lacions fixes de transport	7
Transport de navegació interior	8
Autopropulsió	9

Codificació dels modes de transport

Quan una mercaderia, com el gas, passa per conductes de gas d'un país a un altre o com l'electricitat per cables d'alta tensió utilitzarem el codi 7.

En el cas de rius navegables que s'utilitzen per al transport de mercaderies entre estats membres utilitzarem el 8.

Si un camió és venut a un altre estat membre, pot arribar a bord d'un altre mitjà de transport o bé autopropulsat. En aquest 2n cas utilitzariem el codi 9.

- **Casella 12:** port / aeroport de càrrega o descàrrega. D'acord amb l'Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, bit.ly/2VvpZ37, es va suprimir l'obligació de declarar el port o aeroport de càrrega o descàrrega.
- **Casella 13:** codi de les mercaderies. S'ha de consignar el codi de vuit dígits corresponent a les mercaderies classificades segons la versió vigent de la nomenclatura combinada.

Si es tracta de mercaderies retornades sense classificació expressa o mercaderies transportades per correu, s'han d'assenyalar els codis indicats per al capítol 99 de la Nomenclatura combinada.

- **Casella 14:** país d'origen. S'ha d'assenyalar el corresponent, d'acord amb el codi del país segons la codificació ISO-3166-1 ALFA-2. (codi del país

de dues lletres). La codificació dels països també figura a l'annex I de la resolució bit.ly/2VvpZ37.

El país d'origen es deixa en blanc en les declaracions d'expedició. També es deixa en blanc en les declaracions d'introducció si es tracta d'Espanya o si coincideix amb el país de procedència.

Encara que la declaració Intrastat és una estadística europea, el país d'origen pot ser un altre estat membre de la Unió Europea o un tercer país, ja que l'origen no ha de coincidir amb la procedència.

Origen de les mercaderies

Una empresa espanyola compra mercaderies a un distribuïdor holandès, amb magatzem a Holanda, que aquest havia importat prèviament d'una empresa xinesa, que les havia elaborat.

A la casella 8 es consignarà NL, codi d'Holanda, que és el país de procedència, i a la casella 14, CN, codi de Xina, que és el país d'origen.

- **Casella 15:** règim estadístic. D'acord amb l'Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, bit.ly/2VvpZ37, es va suprimir l'obligació de declarar el règim estadístic.

Règim estadístic

Som una empresa amb seu a Manresa i una empresa portuguesa ens retorna una mercaderia que prèviament ens havia comprat, per estar defectuosa.

En el moment de fer la venda, en l'Intrastat d'expedició, utilitzariem el codi 1 "Sortida de mercaderies comunitàries amb destinació final a l'estat membre de destí".

Quan l'empresa portuguesa ens fa la devolució, a l'Intrastat d'introducció utilitzariem el codi 4 "Arribada de mercaderies comunitàries retornades en el mateix estat en el que van ser prèviament expedides a l'estat membre de procedència o a altres estats membres".

- **Casella 16:** massa neta. En aquesta casella s'ha de consignar la massa pròpia de la mercaderia desproveïda de tots els seus envasos i embalatges. La massa neta s'ha d'expressar en quilograms.
- **Casella 17:** unitats suplementàries. S'ha de consignar el nombre d'unitats estadístiques, per a tots aquells codis de la Nomenclatura combinada que exigeixen aquesta informació, d'acord a les unitats de mesura que per a aquell codi faci referència la mateixa Nomenclatura combinada.

Hi ha un llistat d'unitats suplementàries amb l'objectiu de recollir estadístiques sobre característiques complementàries diferents del pes en quilograms de la mercaderia de què es tracti.

Quan no s'hagi d'indicar cap unitat suplementària per a una mercaderia, la Nomenclatura combinada no en farà cap menció i no ens indicarà res. Per tant, només ens apareixerà una menció a una unitat suplementària en una partida de la Nomenclatura combinada quan l'hàgim d'utilitzar.

La unitat suplementària més freqüent és el codi "p/st" que indica el nombre d'unitats.

Unitats suplementàries

En el cas dels vehicles automòbils de turisme, la informació més rellevant no és pas el nombre de quilograms de cotxes que hem venut, sinó quants n'hem venut, per això a la Nomenclatura combinada ens apareixeria la unitat suplementària "p/st unitats".

Trobaríem els vehicles al codi 8703 10 18, on ens indicaria:

- Unitat suplementària: p/st

Si venem sabates, a l'hora de fer estadístiques ens resultarà molt més útil saber quants parells de sabates hem venut, que no pas quants quilos de sabates hem venut. Com en el cas anterior, la NC ens indicarà que, quan consignem aquesta mercaderia, haurem de fer menció expressa en aquesta casella de la quantitat d'unitats suplementàries, en aquest cas parells (PA) que hem venut.

Si busquéssim sabatilles d'estar per casa a la Nomenclatura combinada, ens apareixeria la unitat suplementària, en aquest cas, parells.

6403 99 50

- - - Plantofes i altres calçat de casa

Unitat suplementària (01-01-2008 -): pa

Si busquéssim cacau en gra:

1801 00 00

Cacau en gra, sencer o partit, cru o torrat.

No trobaríem cap menció a les unitats suplementàries. Per tant no les hauríem de consignar. En aquest cas, per a les estadístiques, la comissió europea ja considera la informació en quilos prou rellevant.

- **Casella 18:** import facturat. En aquesta casella s'ha de consignar el valor de la mercaderia. El valor de les mercaderies serà la base imposable de l'IVA.

En cas que no s'hagi de declarar la base imposable amb finalitats fiscals, haurà de declarar-se un valor positiu que correspongui al valor de la factura sense IVA, si el declarant no és subjecte passiu d'IVA o, si no, a l'import que hauria estat facturat en el cas d'una venda o compra.

No és procedent la rectificació de la declaració Intrastat, si amb posterioritat a la seva presentació calgués modificar l'import facturat com a conseqüència d'abonaments, ràpels i similars.

- **Casella 19:** valor estadístic. El valor estadístic correspon al valor que tindria la mercaderia en el moment d'entrar a Espanya si es tractés d'una introducció, o de sortir d'Espanya si es tractés d'una expedició.

Correspon fer ajustos partint des del valor facturat en funció de l'incoterm utilitzat. S'ha d'imputar en aquest valor la part proporcional de les despeses de transport i assegurança del trajecte realitzat fins al punt en què les mercaderies entren o surten del territori espanyol.

Com en el valor facturat, no és procedent la rectificació de la declaració Intrastat si amb posterioritat a la seva presentació calgués modificar el valor estadístic com a conseqüència d'abonaments, ràpels i similars.

2.4.2 Càlcul del valor estadístic

El valor estadístic no només es demana a l'Intrastat per a les introduccions i les expedicions. També es demana al DUA, on declarem tant les importacions com les exportacions.

En una mateixa operació, el valor facturat pot variar de forma significativa en funció de l'incoterm en què donem el preu. No podem donar el mateix preu en posició FCA que en posició DAP o DDP, ja que en el primer cas el venedor no es farà càrrec dels costos derivats de portar la mercaderia des de la fàbrica fins al punt de destí convingut, i en el segon cas sí.

Al comerç intracomunitari, aquests costos que imputaríem de més, entre un FCA i un DAP o DDP, serien bàsicament els de transport i l'assegurança de la mercaderia durant el transport ja que, com que estem dins d'una unió duanera, no hauríem de fer front a despeses duaneres. Per tant, en aquest cas no faríem diferència entre un DAP i un DDP, si el lloc de lliurament convingut fora el mateix. A fora de la unió duanera, el DDP suposaria a més, haver de fer-se càrrec del despatx d'importació i dels drets aranzelaris al país de destí.

Per tal de calcular el valor estadístic en una expedició intracomunitària, si venem en posició FCA, hauríem d'afegir el preu aproximat del que ens costaria portar la nostra mercaderia des del magatzem fins al lloc fronterer, és a dir, fins que la mercaderia abandona Espanya.

Si per aquesta mateixa expedició utilitzéssim un DAP, per tal de calcular el valor estadístic hauríem de restar el preu aproximat del que ens ha costat portar la nostra mercaderia des que ha abandonat Espanya fins al lloc de destí.

Càlcul del valor estadístic en una expedició per carretera

Som una empresa amb el magatzem a Cornellà i fem una venda a una empresa belga amb magatzem a Brussel·les. Disposem de la següent informació:

- Import de factura: FCA Cornellà 50.000 €
- Mitjà de transport: Camió
- Transport i assegurança: 2 €/Km
- Distància Cornellà-Brussel·les: 1.368 Km
- Distància Cornellà-La Jonquera: 163 Km

Per calcular el valor estadístic que posaríem a la casella 19 de l'Intrastat, hauríem d'afegir al valor EXW el cost de portar la mercaderia fins a la Jonquera, frontera entre Espanya i França, és a dir, al lloc on la mercaderia entraria al país.

- FCA Cornellà: 50.000 €
- Cost del transport i assegurança Cornellà-La Jonquera: $163 \text{ Km} * 2 \text{ €/Km} = 326 \text{ €}$
- Valor estadístic: $50.000 \text{ €} + 326 \text{ €} = 50.326 \text{ €}$

Si l'empresa de Cornellà s'hagués fet càrrec del transport fins a Brussel·les i en comptes d'FCA Cornellà hagués facturat en posició DAP Brussel·les, incrementant el preu en $1.368 \text{ Km} \times 2 \text{ €/Km} = 2.736 \text{ €}$ i fixant un preu DAP Brussel·les de 52.736 € , per calcular el valor estadístic, partint del preu DAP, hauríem de restar la part proporcional del transport i assegurança fora del territori espanyol, és a dir, els quilòmetres des de la Jonquera, moment en què abandona Espanya, fins a Brussel·les, el destí final.

- Quilòmetres La Jonquera- Brussel·les: $1.368 - 163 = 1.205 \text{ Km}$
- Cost del transport que s'ha de restar: $1.205 \text{ Km} \times 2 \text{ €} = 2.410 \text{ €}$.
- Valor estadístic: $52.736 \text{ €} - 2.410 \text{ €} = 50.326 \text{ €}$.

El valor estadístic després dels ajustos acaba sent el mateix.

Càlcul del valor estadístic en una expedició per via marítima

Una empresa gironina ven una mercaderia amb destinació a Nàpols en condicions FOB Barcelona per un import de 100.000 € .

- Nòlit Barcelona-Nàpols: 1.200 €
- Assegurança Barcelona-Nàpols: 200 €

En aquest cas el valor estadístic coincidiria amb el valor FOB ja que és el valor de la mercaderia en abandonar Espanya: 100.000 € .

- Valor estadístic = 100.000 €

Si aquesta empresa gironina hagués venut en condicions CIF Nàpols, l'import facturat hagués estat 101.400 € .

En aquest cas, per tal de calcular el valor estadístic, hauríem de deixar l'import en condicions FOB, que seria el valor que tindria la mercaderia en deixar Espanya. Per tant, hauríem de restar el transport i l'assegurança fins a Nàpols.

- CIF Nàpols: 101.400 € - Nòlit Barcelona Nàpols: 1.200 € - Assegurança Barcelona-Nàpols 200 €
- Valor estadístic = 100.000 €

El valor estadístic després dels ajustos acaba sent el mateix.

Això vol dir que en una operació concreta el valor estadístic hauria de ser el mateix amb independència de quin hagi estat l'Incoterm utilitzat i, conseqüentment, el valor facturat.

A diferència de què passa en una expedició, en una introducció intracomunitària, per tal de calcular el valor estadístic si comprem en posició FCA, hauríem d'afegir el preu aproximat que ens costaria portar la nostra mercaderia des del magatzem fins al lloc fronterer, és a dir, fins que la mercaderia entra a Espanya.

Si per aquesta mateixa introducció utilitzéssim un DAP, per calcular el valor estadístic hauríem de restar el preu aproximat del que ens ha costat portar la nostra mercaderia des que ha entrat a Espanya fins el lloc de destí.

Càlcul del valor estadístic en una introducció per carretera

Som una empresa amb el magatzem a Cornellà i fem una compra a una empresa belga amb magatzem a Brussel·les. Disposem de la següent informació:

- Import de factura: FCA Brussel·les 50.000 €
- Mitjà de transport: Camió
- Transport i assegurança: 2 €/Km
- Distància Brussel·les-Cornellà: 1.368 Km
- Distància La Jonquera-Cornellà: 163 Km

Per calcular el valor estadístic que posaríem a la casella 19 de l'Intrastat d'introducció, hauríem d'afegir al valor FCA el cost de portar la mercaderia fins la Jonquera, frontera entre Espanya i França, és a dir, el lloc on la mercaderia abandonaria el país.

- FCA Brussel·les: 50.000 €
- Cost del transport i assegurança Brussel·les-La Jonquera:
 - Km Brussel·les-La Jonquera: $1.368 - 163 = 1.205$ Km
 - Cost del transport que s'ha de sumar: $1.205 \text{ Km} * 2 \text{ €} = 2.410 \text{ €}$
- Valor estadístic: $50.000 \text{ €} + 2.410 \text{ €} = 52.410 \text{ €}$

Si l'empresa de Cornellà s'hagués fet càrrec del transport des de Brussel·les, en lloc d'FCA Brussel·les hagués estat DAP Cornellà, incrementant el preu en $1.368 \text{ Km} * 2 \text{ €/Km} = 2.736 \text{ €}$ i fixant un preu DAP Cornellà: 52.736 €, per calcular el valor estadístic, partint del preu DAP, hauríem de restar la part proporcional del transport i assegurança dins del territori espanyol, és a dir, els km des de la Jonquera, moment en què entra a Espanya, fins a Cornellà, destí final.

- Quilòmetres La Jonquera - Cornellà: 163 Km
- Cost del transport que s'ha de restar: $163 \text{ Km} * 2 \text{ €} = 326 \text{ €}$
- Valor estadístic: $52.736 \text{ €} - 326 \text{ €} = 52.410 \text{ €}$

El valor estadístic després dels ajustos acaba sent el mateix.

Càlcul del valor estadístic en una introducció per via marítima

Una empresa gironina compra una mercaderia a Itàlia en condicions FOB Nàpols per un import de 100.000 €.

- Nòlit Nàpols-Barcelona: 1.200 €
- Assegurança Nàpols-Barcelona: 200 €

En aquest cas, per calcular el valor estadístic, s'hauria de sumar el cost del transport i l'assegurança fins a Barcelona, valor de la mercaderia en entrar a Espanya que coincidiria amb el valor CIF Barcelona:

- FOB Nàpols 100.000 € + Nòlit Nàpols-Barcelona 1.200 € + Assegurança Nàpols-Barcelona 200 €
- CIF Barcelona = 101.400 €
- Valor estadístic = 101.400 €

Si aquesta empresa gironina hagués comprat en condicions CIF Barcelona, l'import facturat hagués estat 101.400 €, corresponent al valor estadístic.

- Valor estadístic = 101.400 €

El valor estadístic després dels ajustos acaba sent el mateix.

2.5 Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349

La declaració informativa de l'IVA, que es presenta mitjançant el **Model 349**, és una declaració recapitulativa que ha de presentar l'empresari o professional davant de l'Agència Tributària per declarar els moviments realitzats en operacions intracomunitàries, tant lliuraments com introduccions de béns, que es troben exemptes d'IVA, així com les operacions triangulars portades a terme dins de l'exercici de la seva activitat.

El **Model 349** serveix per declarar a l'Agència Tributària les operacions intracomunitàries que s'han portat a terme en el període de temps establert.

Igual que a l'Intrastat, tant els clients com els proveïdors amb els que s'hagin realitzat les operacions intracomunitàries han d'estar donats d'alta al Cens d'operadors intracomunitaris (VIES).

El Model 349 serveix per obtenir informació dels moviments intracomunitaris d'empresaris i professionals que no superen el llindar d'exempció i que, per tant, no estan obligats a fer la declaració Intrastat.

Hi ha una part del volum d'operacions intracomunitàries que no queden recollides al sistema Intrastat però que sí que queden recollides mitjançant la declaració recapitulativa 349. Això és així perquè qualsevol subjecte passiu d'IVA, empresari o professional està obligat a presentar-la quan realitza operacions intracomunitàries.

A efectes d'IVA, la declaració recapitulativa 349 compleix una funció molt important ja que permet l'intercanvi d'informació entre els diferents estats membres.

A les vendes nacionals, com a norma general, el venedor està obligat a facturar repercutint l'IVA corresponent, però a les vendes internacionals, en canvi, l'exportador/expedidor intracomunitari factura sense IVA. Per tant, davant d'una inspecció, el venedor ha de poder demostrar a la Hisenda Pública que el motiu pel qual ha facturat sense IVA ha estat que la mercaderia ha sortit del país.

Si es tracta d'una exportació, l'operació queda registrada a la duana d'exportació i es pot demostrar mitjançant el DUA. L'exemplar 3 d'aquest document és un resguard per l'exportador.

Quan la venda és intracomunitària, en canvi, en no haver-se de fer un despatx de duanes, la venda, i per tant la sortida de la mercaderia del país, no queda reflectida a la duana. És en aquests casos, que l'Intrastat i, en el seu defecte, el model 349 permetran acreditar la sortida de la mercaderia.

El model 349 com a eina per detectar el frau fiscal

Un empresari de Reus pot dir que ha venut una mercaderia a una empresa de Palermo, però vendre-la a un client de Pamplona sense facturar-li l'IVA i, per tant, cometre frau fiscal.

És fàcil entendre que part de les operacions no queden recollides a l'Intrastat si tenim en compte que, per exemple, al 2020 el llindar anual se situava en 400.000 € anuals.

Si això fos així, voldria dir que hi ha una escletxa al sistema però com que l'empresari de Reus declararia a l'imprès 349 que ha venut a l'empresa de Palermo, la Hisenda Pública podria detectar el frau.

L'empresa de Palermo també tindria l'obligació de declarar que ha comprat a l'empresa de Reus i, si això no hagués estat així, aquest moviment no apareixeria reflectit en la declaració de l'empresa de Palermo.

En haver-hi intercanvi d'informació entre els diferents estats membres, es poden detectar aquest tipus d'operacions fraudulent.

La declaració 349 està regulada per un seguit de normativa que podeu trobar a l'enllaç de l'Agència tributària: bit.ly/2NcBzNB. La normativa bàsica que la regula és la Orden EHA/769/2010, de 18 de març, bit.ly/2KwR41c.

2.5.1 Obligats a presentar la declaració recapitulativa model 349

Estan obligats a presentar la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries els empresaris i professionals que realitzin qualsevol de les següents operacions:

- Lliuraments de béns destinats a un altre estat membre, excepte els que tinguin per objecte mitjans de transport nous realitzats a títol ocasional (que no sigui l'activitat habitual de l'empresari que compra) o quan el destinatari no tingui atribuït un NIF-IVA (particulars).
- Adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'impost realitzades per persones o entitats identificades a efectes d'aquest en el territori d'aplicació de l'impost. També s'inclouen les adquisicions intracomunitàries de béns que hagin estat prèviament importats en un altre estat membre on la importació hagi estat exempta de l'impost.
- Prestacions intracomunitàries de serveis.
- Adquisicions intracomunitàries de serveis.

2.5.2 Forma i lloc de presentació del model 349

La declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries es presenta per via telemàtica a través d'Internet. La declaració pot ser efectuada pel propi declarant o per un tercer que actuï en la seva representació.

Per efectuar aquesta presentació telemàtica, el declarant pot utilitzar el formulari previst, des de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (adreça electrònica www.agenciatributaria.gob.es) o realitzar l'enviament d'un fitxer que s'ajusti als dissenys de registre establerts en l'Ordre que aprova el model 349.

Podeu consultar les indicacions necessàries per a la presentació del document 349 a l'annex "Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349".

El declarant ha de transmetre la corresponent declaració amb una signatura electrònica avançada o amb un sistema d'identificació i autenticació, en ambdós casos utilitzant un certificat electrònic reconegut, emès d'acord a les condicions que estableix la Llei 59/2003.

Si la declaració és acceptada, l'Agència Estatal d'Administració Tributària li retornarà en pantalla les dades del registre validades amb un codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de la data i hora de presentació. En el cas que la presentació sigui rebutjada, es mostraran en pantalla les dades del registre i la descripció dels errors detectats que caldrà esmenar.

Si la presentació es fa mitjançant l'enviament d'un fitxer, la declaració s'ha de presentar a la Delegació o Delegació Especial de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en l'àmbit territorial on estigui situat el domicili fiscal del declarant, o bé a la Delegació Central de Grans Contribuents o a la Unitat de Gestió de Grans Empreses de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, segons procedeixi, en funció de l'adscripció de l'obligat tributari a una o altra delegació o unitat.

Totes les recepcions de suports llegibles per ordinador són provisionals, a l'espera de comprovar si són llegibles i si s'ajusten a les especificacions establertes. Quan no s'ajustin, el declarant tindrà deu dies hàbils per esmenar els defectes que tingui el suport informàtic.

2.5.3 Termini i periodicitat de presentació del model 349

La periodicitat de la presentació depèn del volum de lliuraments de béns i prestacions de serveis intracomunitaris que hagi realitzat l'empresa:

- Amb caràcter general serà mensual i comprendrà les operacions realitzades en cada mes natural, i es presentarà durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, llevat de la corresponent al mes de juliol, que podrà presentar-se durant el mes d'agost i els primers vint dies naturals del mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que s'haurà de presentar durant els 30 primers dies naturals del mes de gener.
- Podrà ser trimestral quan, ni durant el trimestre de referència ni en cadascun dels quatre trimestres naturals anteriors, l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s'hagin de consignar en la declaració recapitulativa sigui superior a 50.000 euros.

S'ha de presentar durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, excepte la de l'últim trimestre de l'any, que s'ha de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

- Podrà ser anual i es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener següents a aquest any, quan concorrin les dues circumstàncies següents:

- Que l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis realitzats durant l'any natural anterior no sigui superior a 35.000 euros.
- Que l'import total dels lliuraments de béns, que no siguin mitjans de transport, no superi els 15.000 euros.

En cap cas, per determinar els terminis de presentació de les declaracions es té en compte l'import de les adquisicions intracomunitàries de béns o de serveis. Sembla que el motiu és que el frau per part dels subjectes passius es produeix a les vendes nacionals, quan les empreses deixen de repercutir l'IVA i, per tant, deixen de recaptar-lo per a l'Estat.

Així, si una empresa realitza exclusivament adquisicions intracomunitàries, n'hi hauria prou amb presentar una declaració recapitulativa anual, per no haver superat el llindar de 15.000 € de lliuraments de béns i prestacions intracomunitàries de serveis.

2.5.4 Informació continguda en el model 349

El model 349 ha de contenir la següent informació:

- Dades d'identificació dels proveïdors i adquirents dels béns i dels prestadors i destinataris dels serveis.
- Base imposable total relativa a les operacions efectuades amb clients o proveïdors. Aquesta es consignarà en euros, aplicant el canvi de divises del dia en què es va fer l'operació, en el cas que la divisa utilitzada no fossin euros.

Podeu veure un model del document 349 a l'annex "Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349".

A banda, quan es tracti d'una operació triangular, si l'intermediari és l'empresa espanyola, és a dir si és la que ven, però no la que serveix la comanda, s'haurà de declarar de la següent manera:

- Haurà de reflectir el lliurament que realitzi en l'estat membre on està establert el seu client, fent constar en el model la clau "T", corresponent a les operacions triangulars.
- En les factures que documentin aquests lliuraments subsegüents, realitzades en un altre estat membre, s'haurà d'indicar expressament que es tracta d'una operació triangular, el NIF amb el qual s'ha realitzat l'adquisició intracomunitària i el lliurament subsegüent al nostre client i el NIF del nostre client, destinatari del lliurament.

Operació triangular

Una operació triangular és una operació en la qual el proveïdor establert a l'estat membre A ven uns determinats béns a l'intermediari, situat a l'estat membre B; aquest intermediari per la seva banda, ven els béns a l'adquirent, que es troba a l'estat membre C.

En el cas que una empresa espanyola (estat membre C) sigui la receptora del producte perquè compra a un proveïdor de l'estat membre B, però la mercaderia li és servida per un tercer des d'un altre estat membre A, l'empresa de l'estat membre B haurà de fer constar en la declaració recapitulativa, que hagi de presentar a l'estat

membre B, el lliurament realitzat a l'empresa espanyola, així com lliurar a aquesta última una factura en què consti que es tracta d'una operació triangular.

Operacions i claus del model 349

En la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries es consignen les operacions realitzades en cada període amb independència de la seva quantitat. Aquestes operacions s'entenen realitzades el dia en què s'expedeix la factura. Per a cada tipus d'operació hi ha una clau diferent, que a continuació detallem:

- Clau "A": adquisicions intracomunitàries de béns efectuades pel subjecte passiu declarant, incloses les transferències de béns des d'un altre estat membre.
- Clau "E": lliuraments intracomunitaris de béns efectuats pel subjecte passiu declarant, incloses les transferències de béns a un altre estat membre.
- Clau "T": lliuraments intracomunitaris subsegüents a adquisicions intracomunitàries exemptes, efectuats en el marc d'una operació triangular.
- Clau "S": prestacions intracomunitàries de serveis realitzades pel declarant.
- Clau "T": adquisicions intracomunitàries de serveis localitzades en el territori d'aplicació de l'impost, prestats per empresaris o professionals establerts en un altre estat membre on el destinatari és el declarant.
- Clau "M": lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta.
- Clau "H": lliuraments intracomunitaris de béns posteriors a una importació exempta, efectuats pel representant fiscal.

Al següent enllaç de la Hisenda de Biscaia, a les pàgines 4 i 5, podeu trobar un parell d'exemples de com emplenar determinades operacions al model 349: bit.ly/2jsj2gQ

3. L'Impost sobre el valor afegit (IVA)

L'article 1 de la Llei de l'IVA defineix l'IVA com un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i que s'exigeix en els lliuraments de béns i en les prestacions de serveis que tinguin lloc dins de l'àmbit de les activitats empresarials i professionals, així com a les adquisicions intracomunitàries i a les importacions de béns.

L'IVA és un impost harmonitzat dins del territori de la Unió Europea, és a dir, les diferents normatives dels estats membres s'han d'harmonitzar d'acord amb el que estableixin les directives comunitàries.

No hem d'oblidar que el dret comunitari preval sobre el dret intern de cada país membre; en cas de conflicte la doctrina del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea (TJCE) s'imposaria per davant dels tribunals nacionals i les seves legislacions.

Podeu consultar la legislació relativa a l'IVA a l'annex "Llei de l'IVA".

3.1 Característiques

Les principals característiques de l'Impost sobre el valor afegit són:

- És un impost indirecte perquè recau sobre el consum de béns i la prestació de serveis.
- Grava cada una de les fases del procés productiu.
- Recau sobre les operacions que duen a terme els empresaris i professionals vinculades a l'exercici de la seva activitat.
- Els empresaris i professionals ingressen a Hisenda l'IVA que cobren als clients i es poden deduir l'IVA que han pagat en les operacions derivades de la seva activitat empresarial.

IVA deduïble i IVA meritat

L'IVA que paga l'empresari és l'IVA deduïble o suportat, mentre que l'IVA meritat o repercutit és aquell que li ha cobrat al client, fruit de la seva activitat professional.

3.1.1 Àmbit territorial d'aplicació de l'IVA

Segons l'article 3 de la Llei de l'IVA, l'àmbit territorial d'aplicació de l'impost és:

- El territori peninsular espanyol, Illes Balears, el mar territorial fins un límit de 12 milles nàutiques i l'espai aeri corresponent a l'esmentat àmbit.

- S'exclou Canàries, on s'aplica l'Impost General Indirecte Canari (IGIC) que té la mateixa naturalesa que l'IVA amb particularitats (Llei 20/1991 de 7 de juny).
- Resten fora les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, on s'aplica l'Impost sobre la Producció, Serveis i Importacions (IPSI) que substitueix l'IVA i grava el volum de vendes dins dels seus territoris (Llei 8/1991 de 25 de març).

3.1.2 Fet imposable de l'IVA

Les operacions que estan subjectes a l'Impost sobre el valor afegit són les següents:

- Els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional.
- Les adquisicions intracomunitàries de béns efectuades a títol onerós quan el transmissor és un empresari o professional establert dins d'un país de la Unió Europea.
- Les importacions de béns, és a dir, les entrades dins del país de béns procedents de territoris tercers, entenent com a tals, els territoris fora de la Unió Europea.

Base imposable de l'IVA

A les importacions, la base de l'IVA inclou el valor CIF o CIP a la importació, l'aranzel, la tarifa portuària T3 i les despeses de manipulació de la mercaderia.

3.1.3 Tipus impositius

Podeu consultar els tipus impositius a l'annex "Els tipus impositius d'IVA a Espanya" i també a l'Agència Tributària, a l'enllaç goo.gl/3yZSQm.

Els tipus impositius de l'IVA no estan unificats dins de la Unió Europea, per tant, cada país aplica els seus propis tipus.

A Espanya els tipus impositius, a partir de l'1 de setembre de 2012 i d'acord amb el Reial decret llei 20/2012, són els següents:

- IVA general: 21%
- IVA reduït: 10%
- IVA superreduït: 4%

Podeu consultar els diferents tipus impositius dels estats membres a l'enllaç goo.gl/TMNpBE.

La Directiva 92/77/CEE de 19 d'octubre va dictar les normes relatives a l'harmonització que, fonamentalment, es concreta de la forma següent:

- S'estableix una llista de categories de béns i serveis que poden gaudir del tipus reduït, en atenció al seu caràcter social o cultural. És una llista de "màxims", per tant, els estats membres no els poden superar.
- Els estats membres han d'aplicar un tipus general, igual o superior al 15%, i poden aplicar un o dos tipus reduïts, iguals o superiors al 5%, per als béns i serveis de la llista anterior.
- Es reconeixen els drets adquirits en favor dels estats membres que aplicaven el tipus 0 o inferiors al reduït i s'admeten certes facultats per aquells altres que es vegin obligats a pujar més de dos punts el seu tipus normal per complir les exigències d'harmonització, com va passar a Espanya.

3.1.4 Subjectes passius de l'IVA

Els subjectes passius de l'IVA són els empresaris o professionals que porten a terme les activitats subjectes a l'impost i que estan obligats a repercutir les quotes de l'IVA als seus clients i a ingressar-ne l'import a la Hisenda Pública.

Així, doncs, els subjectes passius de l'IVA són els empresaris o professionals que porten a terme les activitats, tot i que qui realment paga l'IVA quan consumeix un bé o un producte és el consumidor.

El **subjecte passiu** de l'IVA és el responsable d'ingressar les quotes de l'IVA davant d'Hisenda.

En determinats casos, però, la llei eximeix d'aquesta obligació als empresaris o professionals que realitzen les activitats subjectes a l'impost, i l'obligació passa a recaure sobre qui adquireix els béns o és el destinatari dels serveis. És el que es coneix com a **inversió del subjecte passiu**.

La **inversió del subjecte passiu** té com a finalitat evitar que els empresaris i professionals paguin les quotes de l'IVA a un país on no es troben establerts (principi d'imposició en destí) i s'estalviïn tràmits de devolucions entre diferents països.

Amb la **inversió del subjecte passiu**, són subjectes passius els empresaris o professionals destinataris de les operacions realitzades per persones o entitats que no estan establerts dins del territori nacional.

Segons el que estableix l'article 71 de la Llei de l'IVA, en les operacions intracomunitàries el subjecte passiu és:

- El destinatari dels béns que hagin arribat a Espanya

- Qui hagi comunicat un NIF-IVA espanyol, encara que els béns no hagin arribat a Espanya, sempre que no es pugui acreditar que l'adquisició s'ha gravat a l'Estat membre d'arribada dels béns.

Subjecte passiu que no declara el NIF-IVA espanyol

Una empresa espanyola amb sucursal a Itàlia compra productes agrícoles a una empresa francesa; demana que els béns siguin transportats a la seva seu a Itàlia i no comunica el seu NIF-IVA a l'empresari francès.

En aquest cas, com que no ha aportat el NIF-IVA al proveïdor francès i com que els béns no han estat transportats al territori d'aplicació de l'impost (Espanya), l'empresari espanyol no serà el subjecte passiu de l'IVA.

Si els béns haguessin arribat a Espanya o si l'empresari hagués comunicat el NIF-IVA espanyol, tot i que els béns no haguessin arribat a Espanya (sucursal a Itàlia), sí que hagués estat subjecte passiu de l'IVA.

En les operacions intracomunitàries, el subjecte passiu ha d'autorepecutir-se l'impost, és a dir, pot declarar l'IVA corresponent a l'adquisició intracomunitària com a IVA meritable i a la mateixa declaració com a IVA deduïble.

Així, segons l'article 84 de la Llei de l'IVA, tenen la condició de subjectes passius:

- L'empresari o professional que lliura el bé o presta el servei. Això significa que l'empresari que realitza una venda està obligat a repercutir l'IVA al seu client.
- A les adquisicions intracomunitàries de béns, el subjecte passiu és l'empresari situat a Espanya que compra el bé (inversió del subjecte passiu).
- En el cas de prestacions de serveis realitzades a Espanya, però on el prestador del servei es troba situat fora del territori nacional, el subjecte passiu és qui rep el servei (inversió del subjecte passiu).
- A les importacions de béns, el subjecte passiu és l'importador del bé que ha de pagar l'IVA a la duana.

A més, les persones que es dediquin a collir productes de la natura estan subjectes a la Llei de l'IVA quan, de manera habitual i per compte propi o com a conseqüència de l'exercici d'una activitat, venguin amb posterioritat els productes.

Es consideren **empresaris i professionals**:

- Les persones o entitats que realitzin les activitats empresarials o professionals. No tenen la consideració d'empresaris o professionals els qui realitzen exclusivament entregues de béns o prestacions de serveis gratuïts.
- Les societats mercantils, en tots els casos.
- Els qui realitzin un o més lliuraments de béns o prestacions de serveis que suposin l'explotació d'un bé corporal o incorporal amb la finalitat d'obtenir ingressos continuats en el temps. En particular tenen aquesta consideració els arrendadors de béns.

- Els qui efectuïn la urbanització de terrenys o la promoció, construcció o rehabilitació d'edificacions destinades, en tots els casos, a la seva venda, adjudicació o cessió per qualsevol títol, encara que sigui ocasionalment.

Empresari o professional

Un advocat treballa com a professional per a diferents empreses i dos dies a la setmana treballa amb una relació laboral de personal depenent per a un grup empresarial.

Té la consideració d'empresari o professional per a les feines que porta a terme amb les empreses amb les que no té cap relació laboral contractual, per tant, haurà d'assumir de manera independent els riscos de les seves operacions.

No és empresari ni professional respecte a la relació laboral que manté per a l'empresa de la qual percep un salari.

3.2 Règim transitori de l'IVA

La creació del mercat únic interior dins de l'àmbit comunitari va suposar la desaparició de les fronteres fiscals interiors i va implicar una regulació específica de l'Impost sobre el valor afegit (IVA) per a les operacions intracomunitàries, així com una mínima harmonització dels diferents tipus impositius establerts als estats membres.

En aquest sentit, el Consell de les Comunitats Europees va aprovar la Llei 37/1992 de 28 de desembre reguladora de l'IVA, el Reial Decret 1624/1992 de 29 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de l'IVA i la Directiva 2006/112/CE de 28 de novembre relativa al sistema comú de l'Impost sobre el valor afegit.

D'altra banda, l'experiència acumulada durant els anys de vigència de l'IVA ha posat de manifest la necessitat d'introduir determinades modificacions en la seva legislació, bé per solucionar alguns problemes tècnics, bé per simplificar la seva aplicació. La darrera modificació és la Llei 28/2014 de 27 de novembre, amb efectes de de l'1 de gener del 2015.

Inicialment, es va establir com a objectiu l'anomenat principi de "tributació en origen", que suposava aplicar sempre l'IVA del territori de partida dels béns, per després repartir els ingressos recaptats entre les diferents administracions tributàries dels estats membres que participaven en les operacions gravades.

No obstant això, davant les dificultats per arribar a un acord sobre la participació entre els diferents estats membres, es va decidir aplicar amb caràcter transitori el sistema de "tributació en destí".

Aquest règim consisteix a tractar com a exemptes d'IVA les sortides de béns i a establir el gravamen en destinació. Encara que estava previst que el règim transitori finalitzés el 1996, no es preveu que a curt termini el Consell de la Unió Europea acordi el canvi de sistema.

El **règim transitori**, regulat en la Directiva 91/680/CEE, es basa en quatre punts fonamentals:

- La creació del fet imposable anomenat “adquisició intracomunitària de béns”.
- Les exempcions dels lliuraments intracomunitaris de béns.
- Els règims particulars.
- Les obligacions formals.

3.3 Adquisicions intracomunitàries de béns

A efectes d'aplicació de la Llei de l'IVA, cal diferenciar entre operacions amb països membres de la Unió Europea, les anomenades **operacions intracomunitàries** (adquisicions i lliuraments intracomunitaris) i operacions amb països no comunitaris, que són les que es coneixen com a **importacions i exportacions**.

Com a conseqüència de l'abolició de fronteres fiscals, el fet imposable de la importació de béns només es produeix respecte dels béns procedents de tercers països, mentre que la recepció de béns procedents d'altres estats membres de la Comunitat configuren les **adquisicions intracomunitàries**.

De la mateixa manera les exportacions només es produiran quan els béns siguin enviats o transportats fora de la Unió Europea i no quan s'enviïn a un altre estat membre. En aquest darrer cas parlarem de **lliuraments intracomunitaris**.

D'acord amb l'article 13 de la Llei de l'IVA, estan subjectes les adquisicions intracomunitàries de béns en què es donin les circumstàncies següents:

- Que es realitzin a títol oneros.
- Que l'adquirent sigui un empresari o professional o una persona jurídica que no actuï com a tal, quan el transmissor sigui un empresari o professional.

El fet imposable “adquisició intracomunitària de béns” permet l'aplicació del principi de tributació en destí i possibilita l'exigència del tribut a l'estat membre d'arribada dels béns.

L'IVA és un impost indirecte que grava el consum i tributa al tipus impositiu establert en el país de destinació.

Així, les adquisicions intracomunitàries constitueixen per sí mateixes un fet imposable de l'IVA i consisteixen en el lliurament de béns des d'un estat membre amb destinació a un altre estat membre, pel propi adquirent o per un tercer en el seu nom. El **transport** des d'un estat membre fins a un altre és un requisit fonamental, ja que si no tingués lloc, no es podria parlar pròpiament de lliurament o entrega intracomunitària.

Podríem parlar de dos fets imposables:

- Per una banda es produeix un lliurament intracomunitari de béns exempt al país d'origen.

- Per l'altra, hi ha una adquisició intracomunitària de béns gravada en destinació.

No hi ha adquisició intracomunitària de béns en els casos següents:

- Quan un empresari o professional tributa en el règim de franquícia de l'impost a l'estat membre des del qual s'inicia l'expedició o el transport dels béns.
- Si l'adquisició de béns ha tributat en origen segons les regles establertes per al Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, a l'estat membre on ha començat l'expedició o el transport.
- En les vendes a distància.
- Quan les adquisicions corresponen a béns que han de ser objecte d'instal·lació o muntatge.
- Si es tracta d'adquisicions de gas o electricitat a través d'una xarxa que ja tributen en destinació per l'aplicació d'altres Impostos especials.

Lliuraments sotmesos al Règim d'Antiguitats

Un empresari espanyol, domiciliat a Toledo, compra a un empresari antiquari de París una còmoda del segle XVI; l'empresari francès tributa en el Règim especial d'antiguitats.

El Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció es caracteritza perquè la base imposable està formada pel marge del benefici i no per l'import real de la contraprestació. En aquest cas el revenedor hauria d'indicar a l'adquirent amb quin marge de benefici opera i potser entraria en conflicte amb el codi de bones pràctiques comercials.

Per tant, quan es tributa segons el Règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, el fet imposable es troba al país d'origen i aquesta adquisició intracomunitària de béns no està subjecta al país de destí, en el nostre cas, Espanya.

3.4 Règims particulars

Com a regla general, les operacions intracomunitàries de béns tributen en el país de destí, sempre que l'adquirent sigui el subjecte passiu de l'impost, però, dins del règim transitori i per impulsar la substitució del règim transitori pel definitiu, es van establir una sèrie de règims particulars.

Aquests règims particulars són els següents:

- **Viatgers.** Permet que les persones residents a la Comunitat puguin adquirir directament, a qualsevol estat membre, béns personals que no constitueixin una expedició comercial, tributant únicament on facin les seves compres.
- **Persones en règim especial.** Inclou els agricultors, els subjectes passius que només realitzen operacions exemptes i les persones jurídiques que no

actuïn com a subjectes passius. Per a les persones incloses en aquest règim, les compres tributen en origen sempre que el volum total per any natural no sobrepassi determinats límits, 10.000 € en el cas d'Espanya.

- **Vendes a distància.** Permet a les persones en règim especial i a les persones físiques que no tinguin la condició d'empresaris o professionals, adquirir indirectament, sense desplaçament físic, qualsevol classe de béns, amb tributació en origen, si el volum de vendes de l'empresari no excedeix, per any natural determinats límits, 35.000 € en el cas d'Espanya.
- **Mitjans de transport nous.** L'adquisició tributa sempre en destinació, encara que la facin persones en règim especial o que no tinguin la condició d'empresaris o professionals i encara que el venedor en origen tampoc tingui la condició d'empresari o professional.

3.4.1 Persones en règim especial

D'acord amb l'article 14 de la Llei de l'IVA, les adquisicions intracomunitàries realitzades per determinades persones **no estan subjectes** a l'IVA en destinació. Es tracta de subjectes passius que no tenen dret a la deducció de les quotes de l'IVA que han suportat durant l'exercici de la seva activitat.

L'excepció radica en el fet que, si aquestes persones haguessin de tributar d'acord amb la regla general, és a dir, en destí, seria una càrrega afegida, atès que no es podrien deduir les quotes suportades aparellades a les operacions intracomunitàries de béns; és per això que se'ls permet que les seves activitats suportin l'IVA del país d'origen i no del país de destí dels béns.

L'article 14 de la Llei de l'IVA estableix que no estan subjectes a l'impost les adquisicions intracomunitàries del béns (AIB) realitzades per les persones o entitats següents:

- **Subjectes aollits al Règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca,** respecte dels béns destinats al desenvolupament de les seves activitats. En aquest cas els subjectes no es poden deduir les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis per a la realització de la seva activitat. A canvi tenen dret a una compensació per rescabalar-se de les quotes que han suportat de l'IVA i que no han pogut deduir.
- **Subjectes passius que realitzin exclusivament operacions que no originen el dret a la deducció total o parcial de l'impost.** Es tracta de subjectes que porten a terme operacions que no generen dret a la devolució de manera total, és a dir, que el seu percentatge de deducció és zero. Seria el cas, per exemple, d'un dentista de Barcelona que compra material quirúrgic a França i no es pot deduir l'IVA que ha suportat a les seves compres.
- **Persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals.** Entitats com ara ens públics, fundacions, associacions o similars que no es

poden deduir les quotes suportades de l'IVA derivades de la seva activitat. Seria el cas, per exemple, d'una fundació de Barcelona que compra una màquina a França i no es pot deduir l'IVA que ha suportat a les seves compres.

La no subjecció a l'impost només s'aplica a les adquisicions intracomunitàries de béns efectuades per les persones en règim especial quan l'import total de les adquisicions de béns procedents dels estats membres de la Unió Europea no arriba, durant l'any natural, a 10.000 €. Així, quan les adquisicions intracomunitàries de béns no superen l'import de 10.000 € / any, tributen en el país d'origen, al tipus impositiu que aquell país apliqui. Quan superen aquesta xifra, tributen en el país de destí.

Règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca

Un empresari català que tributa en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca compra, a un proveïdor francès, eines per a la collita per import de 5.000 €.

L'adquisició intracomunitària de les eines per a la collita no està subjecte a l'IVA espanyol ja que l'empresari es troba acollit al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca; a més, les adquisicions no superen el llindar dels 10.000 € necessaris per a la tributació en destí.

Els règims particulars tenen **caràcter voluntari**. Si les persones o entitats previstes a l'article 14 de la Llei de l'IVA opten perquè aquestes adquisicions intracomunitàries sí que estiguin subjectes, el gravamen es produeix en el país de destí, és a dir, Espanya. En aquest cas, han d'estar identificades amb el NIF-IVA espanyol i l'han de comunicar al venedor que estigui establert en un altre estat membre.

Els **règims particulars** tenen caràcter **voluntari** i només són d'aplicació si l'import total de les adquisicions intracomunitàries per la persona o entitat no arriba a **10.000 €** durant l'any natural.

Tributació en origen o en destí

La directora d'una escola de primària de Tarragona compra, durant l'any, material escolar a un proveïdor holandès per import de 8.900 €.

Com que el volum d'operacions intracomunitàries no ha superat el llindar dels 10.000 €, el lliurament estarà subjecte a l'IVA holandès (tributació en origen) i l'escola haurà de suportar un IVA que no es pot deduir. L'adquisició no estarà subjecta a l'IVA espanyol.

En el cas que el material escolar hagués tingut un cost de 14.000 €, tributaria a Holanda fins a 10.000 € i a Espanya per 4.000 €.

3.4.2 Vendes a distància

Aquest règim està regulat a l'article 34 de la Directiva 2006/112 de 28 de novembre i resulta d'aplicació en aquells casos en els quals l'adquirent dels béns és una persona física, és a dir, un particular i no un empresari o professional i les vendes es realitzen fora de l'establiment del venedor.

És el sistema habitual de compravenda realitzat per Internet, on un particular encarrega un producte que és enviat des d'un altre estat membre fins el seu domicili.

Atès que el destinatari dels béns no és un empresari o professional, sinó que es tracta d'un particular, no té lloc l'exempció de les entregues intracomunitàries que estableix la Llei de l'IVA. Això significa que aquestes operacions són gravades a l'estat membre de l'establiment del venedor i, per tant, aquest repercuteix al seu client les quotes de l'IVA que ha suportat.

Ara bé, la Llei preveu un llindar d'operacions per sobre del qual la tributació es produeix en destí. La majoria de països, com és el cas d'Espanya, han fixat aquest volum de vendes en 35.000 €, si bé hi ha països que han augmentat aquesta quantitat fins a 100.000 € anuals.

Així doncs, si el volum de vendes que té una empresa en un Estat membre determinat excedeix aquest volum màxim, s'haurà de registrar a efectes d'IVA en aquell Estat i aplicar el tipus d'IVA d'aquell Estat.

Les vendes a distància a particulars efectuades per un empresari des d'un altre estat membre amb destinació Espanya només tributen en origen quan el volum total és, com a màxim, de **35.000 € / any**.

Tributació en origen i tributació en destí:

Un empresari francès realitza vendes a distància amb destinació Dinamarca (límit 100.000 €) i a Espanya (límit 35.000 €).

A les vendes amb destinació Dinamarca, l'empresari aplicarà l'IVA francès (tributació en origen) fins que el volum de vendes arribi a 100.000 €, moment en el qual tributarà en destí. A les vendes amb destinació Espanya passa el mateix, és a dir, tributarà en origen fins que el volum de vendes arribi als 35.000 €; a partir d'aquesta xifra tributarà en destí i s'aplicarà l'IVA espanyol.

3.4.3 Mitjans de transport nous

D'acord amb l'article 13.2 de la Llei de l'IVA, l'adquisició de mitjans de transport nous **sempre** tributa en destinació, encara que la portin a terme persones en règim especial o que no tinguin la condició d'empresaris o professionals i encara que el venedor en origen no tingui tampoc la condició d'empresari o professional.

L'especial significació d'aquests béns en el mercat justifica que, durant el règim transitori, s'apliqui sense excepció el principi de tributació en destinació.

La Llei de l'IVA marca un requisit temporal per tal que els vehicles es considerin nous:

- Que els vehicles terrestres no hagin recorregut més de 6.000 km i siguin lliurats abans dels 6 mesos següents a la seva posada en servei.

- Que les embarcacions no hagin navegat més de 1.000 hores i siguin lliurades abans dels 3 mesos següents a la seva posada en servei.
- Que les aeronaus no hagin volat més de 40 hores i siguin lliurades abans dels 3 mesos següents a la seva posada en servei.

Compravenda de vehicles

Una empresari amb seu a Holanda ven un vehicle automòbil a un empresari domiciliat a Madrid. L'automòbil ha estat utilitzat pel gerent de la societat, té una antiguitat de 4 mesos i 2.000 km recorreguts.

El vehicle té la condició de nou ja que és lliurat abans dels 6 mesos següents a la data de la seva primera posada en servei i, a més, no ha recorregut més de 6.000 km. Es compleixen, per tant, els dos requisits.

El lliurament es troba subjecte a la Llei de l'IVA espanyol, ja que la transmissió de mitjans de transport nous tributa al país de destí.

3.5 Exempcions dels lliuraments intracomunitaris de béns

En les transaccions entre els estats membres és de gran importància la delimitació de les exempcions dels lliuraments de béns que s'envien entre estats, amb la finalitat que l'operació econòmica que s'inicia en un estat i s'ultima en un altre no doni lloc a situacions de no imposició o, contràriament, de doble tributació.

Els lliuraments intracomunitaris de béns estan exempts de l'impost quan es remeten des d'un estat membre a un altre, amb destinació a l'adquirent, que ha de ser subjecte passiu o persona jurídica que actuï com a tal. És a dir, el lliurament en origen es beneficia de l'exempció quan doni lloc a una adquisició intracomunitària gravada en destinació, d'acord amb la condició de l'adquirent.

Operacions que constitueixen una adquisició intracomunitària

Un ciutadà espanyol viatja a Itàlia i compra objectes de regal per import de 300 euros. Posteriorment es trasllada per carretera fins a Saragossa.

En aquest cas no es tractaria d'una adquisició intracomunitària, tot i que el transport s'inicia en un estat membre amb destinació un altre, perquè l'adquirent no actua com a empresari o professional.

El règim particular de viatgers permet que les persones residents a la Comunitat puguin adquirir béns personals a qualsevol estat membre, tributant al país on facin les seves compres.

L'exempció dels lliuraments és plena, és a dir, atorga dret a la plena deducció de les quotes d'IVA suportades a les adquisicions fetes pel subjecte passiu, assimilant el seu tractament amb el de les exportacions.

L'exempció radica:

- En evitar la doble tributació, en origen i en destí.

- En la filosofia que inspira l'impost, fixant la tributació en el territori on es produeix el consum, en aquest cas, el lloc de destinació.

Ara bé, per tal que l'exempció tingui lloc, han de concórrer els requisits següents:

- Els béns han de ser expedits o transportats des del territori d'aplicació de l'IVA amb destinació a un altre estat membre (és important conservar tots els documents de transport que ho puguin justificar). El transport pot ser per compte del venedor, de l'adquirent o bé d'un tercer que actuï en nom i per compte de qualsevol d'ells.
- L'adquirent ha de ser un empresari o professional o una persona jurídica que no actuï com a empresari o professional (per exemple, un ens públic) i que estigui identificat a l'efecte de l'IVA en un estat membre diferent d'Espanya.

És important, doncs, conservar tots els documents entregats pel transportista que puguin acreditar que els béns han estat transportats:

- Si el transport el realitza el venedor pel seu compte, el mitjà de prova que acredita la sortida dels béns és el contracte de transport o la factura lliurada pel transportista.
- Si és per compte del comprador, es pot acreditar per mitjà del justificant de recepció, la còpia del document de transport o el duplicat de la factura. Ara bé, cal tenir en compte que, qui està obligat a justificar el transport, no és el comprador sinó que és el venedor, ja que és qui es beneficia de l'exempció de l'IVA.

El transport de les mercaderies des d'un estat membre fins un altre estat membre és el requisit fonamental per parlar de lliurament intracomunitari.

Exempció plena

Una empresa espanyola dedicada a la venda d'articles òptics fa un lliurament a un empresari portuguès. Tots dos acorden que sigui el destinatari qui s'encarregui de transportar la mercaderia.

Es tracta d'un lliurament intracomunitari que per tal que estigui exempt d'IVA ha de reunir dos requisits:

- Que els béns siguin transportats al territori d'un altre estat membre (en aquest cas Portugal). El transport pot ser realitzat pel venedor, pel comprador o per un tercer que actuï per nom i compte de qualsevol d'ells. En aquest cas, el realitza el comprador, però qui l'ha de poder acreditar és el venedor, que és qui lliura els béns.
- Que l'adquirent sigui empresari o professional identificat a efectes d'IVA en un altre estat membre. En aquest cas, s'acreditarà quan l'empresari portuguès, en realitzar la compra, faciliti el NIF-IVA portuguès.

3.5.1 Operacions triangulars

Les operacions triangulars són un tipus especial d'operacions intracomunitàries en què es produeixen una sèrie de lliuraments entre tres empreses, cadascuna de les quals es troba ubicada a un país diferent, dins de la Unió Europea.

En aquest tipus d'operacions hi intervenen:

- El proveïdor, empresari o professional establert en un estat membre A.
- L'intermediari, empresari establert en un altre estat membre B.
- L'empresari o professional establert en un altre estat membre C, que és el destinatari final de la mercaderia.

Mitjançant una operació triangular el proveïdor establert a l'estat membre A ven uns determinats béns a l'intermediari, situat a l'estat membre B; aquest intermediari per la seva banda, ven els béns a l'adquirent, que es troba a l'estat membre C.

La característica principal de l'operació és que el producte es transporta directament des del país del proveïdor A fins al país del client final C; malgrat això, l'intermediari B és el titular de l'operació, atès que realitza, alhora, una adquisició i un lliurament intracomunitaris. El proveïdor/empresari situat al país A només fa un lliurament intracomunitari i el client/empresari situat al país C és qui realitza, finalment, l'adquisició intracomunitària.

Les operacions triangulars es caracteritzen perquè hi ha un **lliurament successiu** de béns amb **un sol transport** que realitza el proveïdor al client final.

A efectes d'IVA parlem de dues transaccions:

- Per una banda el proveïdor establert al país A realitza un lliurament intracomunitari exempt d'IVA a l'intermediari situat al país B.
- Per una altra, l'intermediari situat al país B lliura els béns a l'adquirent situat a l'Estat membre C.

El subjecte passiu de l'IVA pot ser tant l'intermediari com l'adquirent; si la persona obligada fos l'intermediari, s'hauria de registrar a l'Estat membre C a tots els efectes de l'impost.

Per evitar aquesta situació, la normativa espanyola declara l'exempció de l'adquisició intracomunitària realitzada per l'intermediari, en els casos en què Espanya sigui l'estat membre de destinació de l'operació triangular. De fet a Espanya s'aplicaria la regla de la **inversió del subjecte passiu**.

Per aplicar aquesta regla s'han de complir quatre requisits:

1. Qui realitza la primera adquisició intracomunitària de béns en el territori d'aplicació de l'impost ha de ser un empresari o professional que:
 - No estigui establert ni identificat a efectes de l'impost de l'IVA en el territori d'aplicació de l'impost.
 - Estigui identificat a efectes de l'impost en un altre Estat membre de la Comunitat.
2. L'adquisició intracomunitària de béns s'ha de realitzar amb motiu d'un lliurament subsegüent dels béns adquirits, dins del territori d'aplicació de l'impost.
3. Els béns adquirits s'han de transportar directament des d'un estat membre diferent d'Espanya fins al territori d'aplicació de l'impost i l'intermediari no ha d'estar identificat a efectes d'IVA ni en l'un ni en l'altre.
4. El destinatari final dels béns (subjecte passiu de l'impost) ha de ser un empresari o professional o una persona jurídica que actuï com a tal i que tingui atribuït un NIF-IVA espanyol.

Operació triangular

Una empresa francesa, amb seu a París i dedicada a la comercialització d'hortalisses, adquireix 200 kg de bròquil a un proveïdor alemany. A les especificacions de la compravenda, l'empresari francès ordena a l'empresa alemanya que remeti directament la mercaderia a un client situat a Lleida. La mercaderia per tant, viatjarà des de Berlín, on té la seu l'empresa alemanya, fins a Lleida, on l'empresari català espera el lliurament de la comanda.

En aquest cas estem davant d'una operació triangular:

- El lliurament de l'empresa alemanya a l'empresa francesa es troba exempt a efectes fiscals a Alemanya.
- L'intermediari francès també es troba exempt d'IVA. El que haurà de fer és especificar a la factura que es tracta d'una operació triangular per tal que es pugui demostrar que, per inversió del subjecte passiu, és l'empresari català qui està obligat a pagar l'IVA corresponent.
- El subjecte passiu és l'empresari català, que és el destinatari de la mercaderia.

3.6 Adquisicions i prestacions comunitàries de serveis

El gran augment dels serveis que es poden subministrar des de qualsevol part del món permet a moltes empreses espanyoles contractar serveis facilitats per empreses situades a altres països, malgrat que el seu camp d'actuació no sigui el comerç internacional.

La Llei de l'IVA defineix la prestació de serveis en sentit negatiu, és a dir, són prestacions de serveis totes aquelles operacions subjectes a l'impost que no siguin lliuraments de béns, adquisicions intracomunitàries o importacions de béns.

L'article 69 de la Llei de l'IVA estableix les regles següents per determinar quin és el lloc de realització de les prestacions de serveis a efectes d'IVA:

- Quan el **destinatari** del servei és un **empresari o professional**, els serveis s'entenen lliurats al territori **on el destinatari tingui la seu** de l'activitat; és a dir, el seu establiment permanent o, en el seu defecte, el seu domicili o residència habitual. Els serveis han d'estar lliurats en aquesta seu, amb independència del lloc on estigui establert el prestador o del lloc des del qual es prestin els serveis.
- Quan el **destinatari** del servei **no és un empresari o professional**, els serveis s'entenen lliurats en el territori **on tingui la seu el prestador dels serveis** o en el territori on tingui el seu establiment permanent o, en el seu defecte, en el lloc on tingui la seva residència habitual.

A part, s'estableixen algunes excepcions i regles més específiques per a determinats casos, d'entre els quals destaquen els següents:

- **Serveis relacionats amb immobles.** S'hi inclouen els lloguers, els serveis prestats per arquitectes i enginyers, vigilància i seguretat, entre d'altres. A aquest tipus de serveis se'ls aplica una regla especial i tributen al lloc on estigui ubicat l'immoble.
- **Serveis de transport.** Es localitzen en funció del tipus de transport:
 - El transport de mercaderies, tant l'intracomunitari (amb sortida i arribada en dos estats membres) com el no intracomunitari, realitzat per a empresaris o professionals s'entén realitzat a la seu del destinatari.
 - El transport de mercaderies intracomunitari fet a particulars, està subjecte a l'impost del territori de sortida.
 - El transport de mercaderies no intracomunitari fet a particulars s'entén realitzat en el territori on materialment té lloc.
 - El transport de passatgers està subjecte a l'impost del territori per on transcorre el transport, amb independència del destinatari.
- **Serveis prestats per via electrònica.** Són aquells serveis prestats a través d'Internet o una xarxa electrònica que, per la seva naturalesa, estan bàsicament automatitzats i requereixen una intervenció humana mínima, i que no tenen viabilitat al marge de la tecnologia de la informació. Els serveis intracomunitaris prestats per via electrònica es consideren prestats on estigui establert el destinatari del servei.

Així, els serveis **prestats a empreses** tenen el mateix tractament que la resta de productes i serveis i tributen també en destinació.

Quant als **prestats a consumidors finals**, però, les botigues en línia han d'aplicar el tipus d'IVA del país d'origen del consumidor (no el del país del prestador com en la resta de productes i serveis) i, per tant, han de conèixer el lloc de domicili o residència del consumidor i s'han de registrar a efectes d'IVA en aquell país. Per evitar que les empreses s'hagin de donar d'alta a cada país, es poden registrar una sola vegada a través d'una finestra única anomenada **One Stop Shop** (bit.ly/2W6Kw2r) i realitzar una declaració única d'IVA per a les vendes realitzades en qualsevol dels països de la Unió Europea.

Alguns dels serveis prestats per via electrònica són:

- Allotjament de llocs i pàgines web
 - Manteniment a distància de programes i equips
 - Accés o descàrrega de programes i actualitzacions
 - Subministrament d'imatges, text, informació i posada a disposició de bases de dades
 - Accés o descàrrega de música, pel·lícules, jocs, revistes i diaris en línia, contingut digitalitzat de llibres i altres publicacions electròniques
 - Educació a distància
- **Serveis de restaurant i càtering.** Aquest tipus de serveis es localitzen al lloc on es realitzen, amb independència del destinatari. Ara bé, en el supòsit de serveis de restaurant i càtering realitzats a bord d'un vaixell, avió o tren durant un trajecte de transport de viatgers per la Unió Europea, es localitzen al lloc de partida del transport. Els viatges d'anada i tornada s'entenen com a transports independents.

Com passa amb el lliurament de béns, a les prestacions de serveis, el subjecte passiu, és a dir, l'obligat a repercutir les quotes de l'IVA i a ingressar el seu import a la Hisenda Pública, és l'empresari o professional que les porta a terme. També, de la mateixa manera, en determinats casos, la llei l'eximeix d'aquesta obligació, que passa a recaure sobre el destinatari dels serveis. És el que hem conegut com a **inversió del subjecte passiu**.

Així, com en els lliuraments intracomunitaris de béns, en les prestacions intracomunitàries de serveis, amb la regla de la inversió del subjecte passiu, és el destinatari (professional o empresari) de les prestacions de serveis qui repercuteix i declara a la Hisenda Pública l'operació.

Transport de mercaderies intracomunitari realitzat per a empresaris o professionals

Una empresa francesa transporta mercaderies per carretera de França a Bèlgica per a una empresa espanyola.

Com que qui adquireix el servei és l'empresa espanyola, el servei es localitza a Espanya i l'haurà de declarar l'empresa espanyola per inversió del subjecte passiu.

Serveis intracomunitaris prestats per via electrònica

Una empresa espanyola contracta un allotjament web amb una empresa irlandesa.

Com que es tracta d'un servei intracomunitari prestat per via electrònica a una empresa, el servei es localitza a Espanya. L'empresa espanyola ha de comunicar el seu NIF-IVA espanyol al proveïdor irlandès i, per inversió del subjecte passiu, ha de declarar l'operació a Espanya.

3.7 Obligacions formals dels operadors intracomunitaris

La supressió dels controls en frontera fa necessària una cooperació administrativa més intensa, així com l'establiment d'obligacions formals complementàries que permetin el seguiment de les mercaderies objecte de tràfic intracomunitari.

Així, la reglamentació preveu que tots els operadors comunitaris han d'identificar-se a efectes de l'IVA en els estats membres en què realitzin operacions subjectes a l'impost.

Les empreses, autònoms i professionals que portin a terme operacions intracomunitàries s'han d'inscriure al Registre d'Operacions Intracomunitàries (ROI) abans de realitzar qualsevol operació. La sol·licitud s'ha de formalitzar en el model 036 de declaració censal.

Un cop registrats al cens VIES, els operadors reben un número d'identificació fiscal d'IVA o un número d'operador intracomunitari. El NIF comunitari en el cas d'Espanya és ES + 9 caràcters.

Empresa no identificada fiscalment a efectes de NIF-IVA

Un empresari espanyol ven mercaderies a una empresa situada a Ginebra que no està establerta ni identificada amb NIF-IVA a cap estat membre de la Unió Europea.

En aquest cas, la venda feta per l'empresari espanyol a l'empresa suïssa no és un lliurament intracomunitari de béns, ja que Suïssa no és un país membre de la Unió Europea; però, a més, no es podria donar l'exempció de l'IVA pel fet que aquesta empresa no està establerta ni identificada a efectes de NIF-IVA.

També es preveu que els subjectes passius han de presentar declaracions periòdiques, en les quals han de consignar separatament les operacions intracomunitàries, i declaracions anuals, amb el resum dels lliuraments efectuats amb destinació als altres estats membres, per tal de possibilitar a les administracions la confecció de llistats recapitulatius de les trameses que, durant cada període, s'hagin realitzat des de cada estat membre amb destinació als altres.

Així mateix, es preveu l'obligació d'una comptabilització específica de determinades operacions intracomunitàries (execucions d'obra, transferències de béns) per facilitar el seu seguiment.

Tots els operadors intracomunitaris estan obligats a fer tres tipus de declaracions davant de l'Agència Tributària:

- **Declaració periòdica de l'IVA**, mitjançant el **model 303** i que, en funció del volum d'operacions, pot ser trimestral o mensual. S'hi reflecteix l'IVA suportat i l'IVA repercutit, corresponent a les autoliquidacions de les adquisicions, així com l'import de les expedicions intracomunitàries en les quals el subjecte passiu ha intervingut i que estan exemptes d'IVA.
- **Declaració recapitulativa o informativa de l'IVA**, mitjançant el **model 349**, que serveix per declarar a l'Agència Tributària les operacions intracomunitàries, tant les expedicions com les introduccions, en el període de temps establert.
- **Declaració - Resum anual**, mitjançant el **model 390**, que serveix per recollir totes les operacions realitzades durant un any natural relatives a la liquidació de l'impost de l'IVA.

Sempre que es porti a terme una operació intracomunitària és important comprovar que tant clients com proveïdors estan registrats al ROI i disposen del núm. VIES. Aquest registre es pot comprovar des de la pàgina web d'Hisenda o bé des de l'enllaç de la Comissió Europea goo.gl/Kvj1dR.

Liquidació de l'IVA a les operacions intracomunitàries

Una empresa situada a València compra maquinària industrial per import de 20.000 € a una empresa alemanya. El proveïdor alemany enviarà la mercaderia i la factura amb les dades fiscals de l'empresa de València sense IVA.

Ara bé, quan la maquinària arribi a Espanya, l'empresa haurà de comptabilitzar la factura per import de 20.000 € més 21% d'IVA; posteriorment, mitjançant el model 303, podrà deduir aquest IVA perquè es tracta d'una operació intracomunitària exempta.

3.7.1 Declaració periòdica de l'IVA (Model 303)

El document 303 és el més utilitzat a l'hora d'informar sobre les operacions de l'IVA. El termini de presentació acostuma a ser trimestral, si bé pot ser mensual en funció de les dimensions de l'empresa.

Podeu veure un model del document 303 a l'annex "Declaració periòdica de l'IVA: Model 303".

Un cop l'empresari o professional s'hagi identificat a efectes de NIF-IVA, haurà d'indicar si es troba inscrit al Registre de devolució mensual de l'IVA i indicar el període de meritació, és a dir, l'exercici (any) i el període (mes).

Registre de devolució mensual (REDEME)

El Registre de devolució mensual o REDEME permet acollir-se al sistema de devolució mensual de l'IVA, amb el qual es pot sol·licitar la devolució de l'IVA pel saldo a favor existent al final de cada període de liquidació.

D'acord amb el règim general, les empreses només poden sol·licitar la devolució de l'IVA de les declaracions negatives al final de cada any, en la declaració corresponent a l'últim trimestre, mentre que a la resta de declaracions trimestrals s'han de limitar a compensar-lo. El REDEME permet evitar el perjudici que suposa aquest fet per a la liquiditat de les empreses quan l'IVA suportat deduïble supera àmpliament l'IVA meritat.

El document 303 serveix per informar sobre l'IVA meritat en les operacions de vendes o a les adquisicions intracomunitàries i sobre l'IVA suportat en les compres de béns i serveis. D'aquesta manera es pot calcular l'import a pagar o a retornar per part del declarant.

En el cas que l'empresa estigui inscrita al Registre d'Operadors Intracomunitaris i hagi realitzat adquisicions intracomunitàries de béns en el període de liquidació, les factures d'aquestes compres a empreses de països membres de la Unió Europea s'hauran fet sense IVA. L'empresa haurà de meritatar i suportar la quota que li hagués correspost si les compres s'haguessin realitzat a empreses nacionals. El valor d'aquestes adquisicions s'haurà de detallar als apartats corresponents d'IVA meritat i d'IVA suportat i, com a resultat, s'obtindrà un efecte neutre, ja que per una banda s'incrementa l'import total de l'IVA meritat i per l'altra s'incrementa en la mateixa quantitat l'import total de l'IVA suportat.

Exemple d'IVA

Una empresa espanyola dedicada a la compravenda d'articles de perfumeria ha adquirit, durant l'últim trimestre, béns per import de 15.000 € d'un operador italià. Com que es tracta d'una operació intracomunitària, no es veu incrementada per l'IVA corresponent.

L'IVA aplicable a l'operació és del 21%, per tant l'empresa dins de l'apartat "adquisicions intracomunitàries" ha de declarar la base imposable de les compres (15.000 €) i la quota corresponent si aquestes haguessin tingut lloc dins del territori nacional (3.150 €).

El programa per emplenar el model es pot descarregar al web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), des del botó "Declaraciones: modelos y formularios".

A part, dins de l'apartat "IVA deduïble" ha de fer constar les quotes per adquisicions intracomunitàries de béns i incloure la base de les compres intracomunitàries (15.000 €) més l'IVA corresponent (3.150 €).

D'aquesta forma, es neutralitza l'IVA de l'operació, atès que la diferència entre l'IVA meritat (3.150 €) i l'IVA suportat (3.150 €) dona com a resultat zero.

Cas pràctic de prestació de serveis

L'empresa Consultoring, SL situada al C/ Balmes 584 Entl. 1a de Barcelona contracta els serveis Google Apps a l'empresa Google, amb seu a Irlanda.

El primer que farà Consultoring, SL és comprovar que l'empresa Google disposa d'un número d'operador comunitari i que està donada d'alta al cens VIES. La consulta es pot fer a l'enllaç goo.gl/EMGdiS.

A continuació Consultoring, SL rebrà la factura de Google que podeu veure a la figura 3.1:

FIGURA 3.1. Factura emesa per Google

		GOOGLE AdSense Payments			
Número: 145		Gordon House, Barrow Street			
Data: 01/05/20XX		Dublin 4			
		Irlanda			
		VAT IE6388047-V			
Client: Consultoring, SL					
Adreça: C/ Balmes, 584, Entl., 1ª					
Població: Barcelona					
CIF: ES 450000002					
Article	Unitats	Preu	% Dte	Total	
Per contractació dels serveis Google Apps				4.500,00 €	
Forma de pagament Transferència bancària	Subtotals			4.500,00 €	
	Subtotal – dte.				
	Transport				
	Base Imposable				
	% IVA				
	Quota IVA				
TOTAL FACTURA				4.500,00 €	

La factura ha estat emesa sense IVA però, per aplicació del principi d'imposició en destí, hi ha fet imposable, atès que es tracta d'una prestació de serveis realitzada per una empresa comunitària amb destinació a una empresa espanyola.

Per tant, Consultoring, SL haurà de declarar l'IVA corresponent a la prestació de serveis al Model 303 i repercutir i suportar l'IVA corresponent (21%), a la mateixa declaració. A l'apartat d'IVA meritat, declararà la base imposable de les adquisicions intracomunitàries (4.500 €) i la quota corresponent (945 €) i, a l'apartat d'IVA deduïble, tornarà a declarar la base imposable (4.500 €) i la quota d'aquestes adquisicions (945 €).

Tal com podem veure a la figura 3.2 l'efecte de l'IVA queda neutralitzat perquè la diferència entre l'IVA meritat (945 €) i l'IVA suportat (945 €) dona com a resultat zero.

FIGURA 3.2. Model 303

Identificación (1)		Devengo (2)		Ejercicio	Período
NIF ES450000002 Apellidos y Nombre o Razón social Consulting SL		Ejercicio 20 X X		Período 05	
¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? ☐ SI ☐ NO		Espacio reservado para numeración por código de barras			
¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado? ☐ SI ☐ NO		Fecha en que dictó el auto de declaración de concurso / /			
¿Es autoliquidación conjunta? ☐ SI ☐ NO		Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación ☐ Preconcurso ☐ Postconcurso			
¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación? ☐ SI ☐ NO					
¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163 Ley de IVA)? ☐ SI ☐ NO					
¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? ☐ SI ☐ NO					
Opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103 Dos1ª LIVA) ☐ SI ☐ NO					
Revocación de la opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103 Dos1ª LIVA) ☐ SI ☐ NO					

Liquidación (3)			
Régimen general			
IVA devengado	Base Imponible	Tipo %	Cuota
Régimen general	01	02	03
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	04	05	06
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo	07	08	09
Modificación bases y cuotas	10	11	12
Recargo equivalencia	13	14	15
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia	16	17	18
	19	20	21
	22	23	24
	25	26	27
IVA Deducible	Base	Cuota	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	28	29	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	30	31	
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes	32	33	
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión	34	35	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes	36	37	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	38	39	
Rectificación de deducciones	40	41	
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.	42	43	
Regulización bienes de inversión	43	44	
Regulización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata	44	45	
Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44])	45	945,00	
Resultado régimen general ([27] - [45])	46	0,00	

3.7.2 Declaració recapitulativa de l'IVA (Model 349)

Trobareu més informació a l'apartat "Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349".

Es tracta d'una declaració recapitulativa que ha de presentar l'empresari o professional davant de l'Agència Tributària per declarar els moviments realitzats en operacions intracomunitàries, tant lliuraments com introduccions de béns, que es troben exemptes d'IVA, així com les operacions triangulars portades a terme dins de l'exercici de la seva activitat.

Igual que a l'Intrastat, tant els clients com els proveïdors amb els que s'hagin realitzat les operacions intracomunitàries han d'estar donats d'alta al Cens d'operadors intracomunitaris (VIES).

3.7.3 Declaració-resum anual (Model 390)

La declaració-resum anual és una declaració tributària on es recullen totes les operacions realitzades durant un any natural relatives a la liquidació de l'impost de l'IVA.

Estan obligats a presentar el Model 390 tots els subjectes passius de l'IVA que tinguin l'obligació de presentar autoliquidacions periòdiques d'IVA, ja siguin mensuals o trimestrals.

La declaració-resum anual de l'IVA s'ha de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener següent a l'any a què es refereix la declaració, excepte en el supòsit que, per motius tècnics, no fos possible fer la presentació per Internet en aquest termini. En aquests supòsits, la presentació es pot fer durant els tres dies següents a la finalització del termini. En el cas que el venciment coincideixi amb un dia inhàbil, finalitzaria el primer dia hàbil següent.

El programa per emplenar el model es pot descarregar al web de l'Agència Tributària, a goo.gl/KLYCDQ.

Origen de les mercaderies

Susana Salguero Lafuente

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial	9
1.1 Determinació de l'origen	9
1.2 Tipus d'origen	11
1.3 Origen no preferencial	14
1.4 Formes d'adquisició de l'origen	15
1.4.1 Producte enterament obtingut	15
1.4.2 Última transformació substancial	16
1.4.3 Transformacions insuficients	22
1.4.4 Transformacions en frau de llei	23
1.4.5 Consideracions especials en la determinació de l'origen	23
1.5 Comitè del Codi Duaner	24
1.6 Informació vinculant en matèria d'origen: IVO	24
2 Origen preferencial de les mercaderies	29
2.1 Acords preferencials signats per la Unió Europea amb països tercers	31
2.2 Sistema de Preferències Generalitzades (SPG)	33
2.2.1 Nou esquema SPG	34
2.2.2 Règims SPG	35
2.3 Formes d'adquisició de l'origen	37
2.3.1 Caràcter originari	38
2.3.2 Regles d'acumulació	39
2.3.3 Operacions mínimes	43
2.3.4 Tolerància general	45
2.3.5 Regla del no reintegrament o Non Draw Back	45
2.3.6 Principi de territorialitat	45
2.3.7 Transport directe	46
2.3.8 Consideracions especials	47
2.3.9 Proves d'origen	47
2.4 Criteris complementaris per a la determinació de l'origen de les mercaderies	47
2.5 Unions duaneres	49
3 Proves d'origen	51
3.1 Justificació de l'origen no preferencial	52
3.2 Justificació de l'origen preferencial	56
3.2.1 Certificat de circulació EUR.1	58
3.2.2 Certificat EUR-MED	61
3.2.3 Certificat FORM A	62
3.2.4 Declaracions en factura	64
3.2.5 Declaracions dels proveïdors	65
3.3 Justificació de l'origen en unions duaneres	68

3.4	Cooperació administrativa	70
3.5	Excepcions de justificació	72
3.6	Gestió dels certificats	73

Introducció

En les operacions de comerç internacional amb països tercers (exportacions i importacions) és important determinar l'origen i el valor en duana de les mercaderies per poder aplicar correctament els drets aranzelaris i altres mesures establertes per la legislació de la UE.

L'aranzel i les diferents mesures a aplicar dependran de l'origen que tingui una mercaderia, no de la seva procedència. Una mercaderia d'un país pot tenir un aranzel elevat o fins i tot un dret addicional que encareixi encara més la seva importació i la mateixa mercaderia originària d'un altre país pot tenir aranzel 0. Aquest origen s'haurà de provar, sobretot per evitar frauds i aplicacions incorrectes de la normativa comunitària.

Actualment no ho produïm tot en un sol país i importem matèries primeres, peces o el producte sencer d'arreu del món. A les empreses se'ls fa indispensable conèixer l'origen dels productes que importen per poder maximitzar els beneficis en les operacions comercials.

Quan la mercaderia s'ha obtingut enterament en un sol país no hi ha problema per concretar el seu origen, però quan en l'elaboració d'un producte intervenen diferents països s'ha de determinar on s'ha produït la transformació substancial que conferirà l'origen a aquella mercaderia.

Existeixen unes regles d'origen que s'apliquen a les diferents situacions per aconseguir els objectius fiscals i parafiscals fixats per la UE.

En l'apartat "L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial" veurem els diferents tipus d'origen. Si la mercaderia té origen comunitari o estatut duaner comunitari no aplicarem les regles d'origen. Les regles d'origen només s'aplicaran a mercaderia de tercers països i caldrà veure si li correspon un origen preferencial o bé un origen no preferencial.

Dins aquest apartat analitzarem l'origen no preferencial, que és el que correspon a la mercaderia de països amb els quals no tenim cap acord comercial. També estudiarem els diferents criteris per determinar l'origen d'una mercaderia, els mètodes existents per saber si s'ha produït una transformació suficient o substancial i les operacions que es consideren insuficients per conferir l'origen.

Veurem la funció que té el Comitè Duaner i la Comissió per dirimir controvèrsies sobre l'origen i les consultes que es poden adreçar a les autoritats duaneres en matèria d'origen que esdevenen Informacions Vinculants sobre l'Origen (IVO).

En l'apartat "Origen preferencial de les mercaderies" analitzarem l'origen preferencial de la mercaderia, és a dir, el que correspon a la mercaderia de països amb els quals tenim algun tipus d'acord comercial. Veurem els diferents acords (bilaterals o autònoms) amb països tercers que atorguen preferències aranzelàries

a l'hora d'importar, en especial els països SPG i països o territoris amb els quals tenim acord d'Unió Duanera.

Tractarem el requisits per conferir el caràcter originari preferencial, en especial les regles d'acumulació. Sempre, però, caldrà consultar la normativa específica en cada cas, el CAU, els reglaments que el desenvolupen i els acords i protocols dels acords bilaterals que estableixen normes d'origen específiques.

Per últim, en l'apartat "Proves d'origen" analitzarem les diferents formes que hi ha per justificar l'origen. Si volem gaudir dels beneficis aranzelaris corresponents, caldrà justificar sempre l'origen preferencial d'una mercaderia. Hi ha, però, alguna petita excepció com ara l'equipatge de viatgers i els petits enviaments sense valor comercial.

Veurem les diferents proves d'origen segons cada règim, els diferents certificats i els sistemes simplificats per acreditar l'origen de les mercaderies.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Estableix i gestiona els procediments administratius de les operacions d'importació/exportació, interpretant la normativa vigent.

- Reconeix els conceptes d'importació i d'exportació.
- Diferencia l'origen, l'estatut i la procedència de les mercaderies.
- Analitza els criteris que determinen l'origen de les mercaderies.
- Determina l'origen de les mercaderies segons els acords comercials de la Unió Europea.
- Determina la documentació requerida per a l'acreditació de l'origen de les mercaderies.
- Reconeix les situacions en què no cal acreditar els documents de certificació de l'origen.
- Distingeix les operacions que no generen canvi d'origen.
- Identifica els organismes implicats en les operacions d'importació/exportació.
- Elabora i emplena els documents que es requereixen en les operacions d'importació/exportació.
- Controla i supervisa la documentació administrativa i comercial corresponent a operacions d'exportació i d'importació.
- Reconeix els procediments per a la tramitació i gestió de la documentació de les operacions d'importació/exportació.

1. L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial

El comerç internacional està limitat per una sèrie d'obstacles i barreres que tenen com a exponent màxim l'aplicació dels drets d'importació o exportació. Per materialitzar l'aplicació d'aquests drets serà necessari concretar tres aspectes fonamentals:

- L'origen de les mercaderies
- El seu valor en duana
- L'aranzel a abonar

L'aranzel a aplicar serà diferent segons l'origen que tinguin les mercaderies.

No hi ha un únic aranzel per a tots els països, dependrà de l'origen de la mercaderia. Per tant, és fonamental determinar, en primer lloc, de forma clara i precisa quin és el país d'origen de les mercaderies i, en molts casos, caldrà justificar aquest origen de forma documental.

L'aranzel és l'impost que grava les importacions de mercaderies.

1.1 Determinació de l'origen

S'entén per origen de les mercaderies el vincle geogràfic entre la mercaderia i el país del qual prové. Determinar-ho i justificar quin és l'origen real de la mercaderia, en comerç exterior, és un aspecte clau per a qualsevol empresa. Permet informar-se de quines mercaderies podem importar per afavorir la demanda i el proveïment en un moment determinat.

La deslocalització de les empreses i l'augment de les compres de matèries primeres en diferents països complica la determinació de l'origen (la complexitat del procés de producció, la tecnologia emprada, la possible incorporació al producte principal d'altres productes auxiliars o complementaris procedents de diferents països en funció dels avantatges econòmics locals, etc.), però és una qüestió vital per esbrinar l'aranzel exacte a abonar, d'acord amb els diferents tractats comercials existents. També per aplicar-lo correctament en l'operació duanera i conèixer les conseqüències tributàries d'una comprovació a posteriori i els mitjans d'impugnació que hi ha.

L'origen es converteix en un factor fonamental que permet establir mesures de protecció al comerç internacional, de control de la producció i dels fluxos comercials entre països socis, emparant un desenvolupament més equilibrat que minvi el comerç deslleial.

Per aplicar correctament el dret duaner comunitari és important determinar l'origen de les mercaderies. Cal, però, diferenciar entre origen i procedència, ja que una mercaderia pot ser originària d'un país i procedir d'un altre.

Procedència

País des del que una mercaderia s'envia a un altre i que no necessàriament ha de coincidir amb el país d'origen.

Exemple de diferència entre origen i procedència

Importem una mercaderia des d'un proveïdor de Malàisia que prèviament va ser adquirida de la Xina. La procedència és de Malàisia però l'origen de la mercaderia és xinès.

La determinació del país d'origen no serà complicada quan la mercaderia hagi estat obtinguda per complet en un sol país, però si en la fabricació del producte han intervingut diferents països fins a estar completament elaborat, o s'han utilitzat una o més matèries de diversos països, hauran de definir-se criteris homogenis, regles o normes que permetin concretar l'origen exacte de la mercaderia.

Regles d'origen

Conjunt de normes establertes per un país o fixades de mutu acord entre dos o més països, que permeten la determinació del país que ha de ser considerat com l'originari de la mercaderia obtinguda o elaborada.

Aquestes regles sobre l'origen tenen diferents objectius fiscals i parafiscals.

Els objectius fiscals són:

- Determinació del tipus impositiu
- Aplicació de drets antidúmping
- Aplicació de tractament preferencial
- Aplicació d'altres mesures aranzelàries

Els objectius parafiscals són:

- Mesures de política comercial (control de fluxos comercials, aplicació de restriccions, compliment de prohibicions)
- Política sanitària (control de riscos específics, aplicació de prohibicions i de controls concrets)
- Polítiques de desenvolupament
- Polítiques regionals
- Altres

Dins de la UE només aplicarem aquestes regles o normativa a mercaderia procedent de tercers països.

Definició de les regles d'origen segons el Conveni de Kyoto

El Conveni Internacional per a la Simplificació i Harmonització dels Règims Duaners (conegut internacionalment com Conveni de Kyoto i adoptat el 18 de maig de 1973) que va entrar en vigor el 25 de setembre de 1974, defineix les regles d'origen com:

"Les estipulacions o disposicions específiques desenvolupades en base a principis o criteris positius establerts per la legislació nacional o per acords internacionals aplicats per un país per a determinar l'origen d'una mercaderia."

1.2 Tipus d'origen

L'origen de les mercaderies pot ser comunitari o no. Els intercanvis intracomunitaris no estaran subjectes a les normes d'origen i per aquest motiu no s'hauran de justificar documentalment, atès que tenim un espai de lliure circulació de mercaderies sense barreres aranzelàries. A l'article 5, apartat 23 del Codi Duaner de la Unió (CAU, per les seves sigles en castellà) es recull l'estatut duaner de mercaderies comunitàries.

D'acord amb l'article 5.23 CAU s'entén per **mercaderies de la Unió** les mercaderies que responguin a algun dels criteris següents:

- S'obtinguin enterament al territori duaner de la Unió i no incorporin cap mercaderia importada de països o territoris situats fora del seu territori duaner.
- S'introdueixin al territori duaner de la Unió procedents de països o territoris situats fora d'aquest territori i es despatxin a lliure pràctica.
- S'obtinguin o produeixin al territori duaner de la Unió solament amb les mercaderies a les quals es refereix el segon punt o amb mercaderies que responguin als criteris indicats en el primer i segon punt.

I a l'article 5.24 del CAU es defineixen com a mercaderies no comunitàries, que no pertanyen a la Unió, les no recollides anteriorment o que hagin perdut el seu estatut duaner de mercaderies comunitàries.

L'estatut duaner determina el règim jurídic que se li aplicarà a una mercaderia. Aquest estatut pot ser:

- De mercaderia comunitària: implica que pot circular lliurement per la UE.
- De mercaderia no comunitària.

L'origen de la mercaderia no varia mai ni es perd, però l'estatut duaner sí.

Les mercaderies perden l'estatut duaner de mercaderies de la Unió (art. 154 CAU) quan surten del territori duaner de la Unió (TAU, per les seves sigles en castellà, o TAC, també per les sigles en castellà de *Territorio Auanero Comunitario*), quan s'inclouen en un determinat règim especial o bé quan s'invalida una declaració de despatx a lliure pràctica.

Despatx a lliure pràctica

El capítol 1 del Títol VI del CAU està dedicat al Despatx a Lliure Pràctica, en concret l'article 201 del CAU disposa que:

Les mercaderies que no pertanyen a la Unió destinades a ser introduïdes al mercat de la Unió o destinades a utilització o consum privats dins d'aquesta, s'inclouran en el règim de despatx a lliure pràctica.

El despatx a lliure pràctica implicarà:

- La percepció dels drets d'importació deguts.
- La percepció, segons procedeixi, d'altres gravamens, d'acord a les disposicions pertinents en vigor relatives a la percepció d'aquests gravamens.
- L'aplicació de mesures de política comercial i de prohibicions i restriccions quan no s'hagin aplicat en una fase anterior.
- El compliment de la resta de formalitats duaneres previstes per a la importació de les mercaderies.

El despatx a lliure pràctica conferirà a les mercaderies que no pertanyen a la Unió l'estatut duaner de mercaderies de la Unió.

Vegeu la unitat *Règims duaners temporals i altres destins duaners*.

A les mercaderies no comunitàries, és a dir, de tercers països, se'ls aplicarà un determinat aranzel en funció del seu origen i de la política comercial comuna quan entrin a la Unió Europea. Aquesta mercaderia un cop es despatxa a lliure pràctica, paga els aranzels i drets corresponents, adquireix l'estatut comunitari i ja pot circular lliurement entre els diferents estats membres. Si torna a sortir fora de la UE perdrà aquest estatut i haurà de tornar a pagar drets d'importació si torna a entrar en funció de l'origen que tingui.

A part del Conveni de Kyoto, la regulació principal de l'origen la trobem a:

- El Reglament UE núm. 952/2013, Codi Duaner de la Unió (CAU), Capítol 2, articles 59 a 68.
- Els articles 31 a 70 del Reglament Delegat UE núm. 2015/2446 de la Comissió, que completa el CAU establint normes de desenvolupament de determinades disposicions del codi.
- Els articles 57 a 126 del Reglament d'Execució UE núm. 2015/2447 de la Comissió, pel qual s'estableixen normes de desenvolupament de determinades disposicions del CAU.

Podeu consultar el **CAU** i els **reglaments** de desenvolupament núms. **2015/2446** i **2015/2447** a l'apartat Annexos.

Al Capítol 2 del CAU es diferencia entre:

1. Origen no preferencial (Secció I)
2. Origen preferencial (Secció II)

L'origen no preferencial és el que té una mercaderia d'un país amb el qual no hi ha cap acord o tractat bilateral o autònom on es concedeixin beneficis preferencials en raó de l'origen. Aquest règim comú o no preferencial s'aplica a mercaderia originària de països amb els quals no existeixen disposicions específiques i per tant, se'ls aplica el tipus d'aranzel normal.

L'origen preferencial és el que té una mercaderia d'un país amb el qual, per acords bilaterals, unilaterals o autònoms, s'estableixen una sèrie de mesures preferencials a l'hora d'aplicar l'aranzel, que normalment serà reduït o nul.

L'aranzel s'aplica a mercaderies de tercers països en funció del seu origen preferencial o no preferencial.

1.3 Origen no preferencial

Les mercaderies d'origen no preferencial o comú són les mercaderies importades de països amb els quals la Comunitat no manté cap acord de preferències aranzelàries. No existeixen disposicions específiques i per tant se'ls aplica el tipus normal de drets aranzelaris o "drets de tercers".

Regulació

Articles 59 a 63 CAU, arts. 31 a 36 del Reglament 2015/2446 i arts. 57 a 59 del Reglament 2015/2447 de desenvolupament de determinades disposicions del CAU.

L'origen no preferencial no està cobert per acords o tractats bilaterals o autònoms, on sí que es concedeixen beneficis preferencials pel seu origen. D'acord amb el codi duaner l'origen no preferencial es determina als efectes:

- D'aplicar l'aranzel duaner comú.
- D'aplicar les mesures no aranzelàries (drets antidúmping, embargaments comercials, etc.).
- D'aplicar altres mesures comunitàries relacionades amb l'origen.

Les regles no preferencials són aquelles que permeten acreditar el país d'origen d'una mercaderia per a la qual no existeixen beneficis preferencials. Segons l'OMC, les regles d'origen no preferencial són lleis, reglaments i decisions administratives d'aplicació general, establertes per un Estat per determinar el país d'origen dels productes, sempre que aquestes normes no estiguin relacionades amb règims de comerç contractuals o autònoms.

A la pàgina www.taric.es els països amb origen no preferencial apareixen com a *Terceros*. Si s'hi fa clic a sobre s'obre el llistat amb tots els països. A la pàgina de la UE ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es apareixen com a "Erga Omnes". Alguns exemples de països amb origen no preferencial són Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Estats Units o Japó, tal com podeu veure a la figura 1.2.

FIGURA 1.2. Països amb origen no preferencial

Derechos	Orígenes	Derechos	Nóms	Dump	Orden
	Acuerdo Preferencial	5,8 %			
	CH LI NO	0 %			
	IS	0 %			
	PO	5,8 %			
	ZA	0 %			
	MX	0 %			
	CL	0 %			
	MD	0 %			
	KR	0 %			
	Mediterráneo	5,8 %			
	AL EG JO LB TR	0 %			
	BA HR ME MK XK XS	0 %			
	IL	0 %			
	MA	0 %			
	ACP	5,8 %			
	SPG	2,3 %			
	MX TH	2,3 %			
	CO CR	0 %			
	BO EC GT HN NI	0 %			
	PE PY SV	0 %			
	AM AZ CV GE MN PA	0 %			
	BY	5,8 %			
	SPG-PMD	0 %			

303	SZ	Swazilandia	ACP, SPG, TERCEROS
305	LS	Lesoto	ACP, SPG, PMD, TERCEROS
307	US	Estados Unidos de América	TERCEROS
308	CA	Canadá	TERCEROS
406	GL	Groenlandia	ACP, PTUM, SPG, TERCEROS
408	PM	San Pedro y Miquelón	ACP, PTUM, SPG, TERCEROS
412	MX	México	Acuerdo Preferencial (Bilateral), SPG, TERCEROS
413	BM	Bermudas	SPG, TERCEROS

Principi de nació més afavorida

Clàusula de no discriminació per la qual els estats membres de l'OMC han d'aplicar les mateixes condicions comercials i aranzels a la resta de membres, és a dir, han d'atorgar les condicions més favorables que atorguin a alguns estats membres a tota la resta.

Exemple de la denominació "Terceros" a la pàgina www.taric.es

En l'àmbit de l'OMC les regles d'origen s'utilitzen, entre altres finalitats, per al tractament del principi de nació més afavorida, en l'aplicació de quotes i de mesures de defensa comercial i en l'etiquetatge d'origen. En l'àmbit de la Unió

Europea, aquestes normes d'origen no preferencials vénen determinades en el Codi Duaner de la Unió i, des de la dècada dels anys 90, hi ha un esforç continuat per a la determinació d'unes normes comunes en el si de l'OMC.

Dins del si de l'OMC hi ha un gran interès en l'harmonització de les normes d'origen, per garantir que aquestes normes no suposin obstacles innecessaris al comerç internacional, que siguin transparents, que s'apliquin de forma coherent, uniforme, imparcial i raonable, i que es basin en un criteri positiu. A tal efecte es va establir la creació d'un Comitè de Normes d'Origen obert a la participació de tots els seus membres i sota l'empara de l'Organització Mundial de Duanes.

L'Organització Mundial de Duanes o WTO (*World Customs Organization*) amb seu a Brussel·les té com a funció principal la cooperació amb les diferents duanes de tot el món, la creació d'acords i l'assessorament en matèria duanera.

L'origen no preferencial no està cobert per cap acord o tractat on es concedeixen beneficis preferencials per raó de l'origen.

Les regles no preferencials asseguren l'aplicació de les mesures de política comercial, econòmiques, fitosanitàries com són els drets antidúmping, drets compensatoris, embargaments comercials, mesures de salvaguarda, contingents, etc.

1.4 Formes d'adquisició de l'origen

Per determinar l'origen de les mercaderies existeixen uns criteris bàsics:

- Producte enterament obtingut: es considerarà que les mercaderies obtingudes en un sol país o territori tenen el seu origen en aquell país o territori.
- Última transformació substancial: es considerarà que les mercaderies en la producció de les quals intervingui més d'un país o territori tenen el seu origen en aquell on s'hagi produït l'última transformació o elaboració substancial, econòmicament justificada, efectuada en una empresa equipada a l'efecte, i que hagi conduït a la fabricació d'un producte nou o que representi un grau de fabricació important.
- Transformació insuficient.
- No adquisició per transformació en frau de llei.

Aquests criteris s'apliquen tant a mercaderies amb origen no preferencial o comú com a mercaderies amb origen preferencial.

1.4.1 Producte enterament obtingut

El producte enterament obtingut implica que la mercaderia s'ha obtingut o elaborat en un únic país. En totes les normatives sempre s'ha establert una relació taxativa d'aquestes mercaderies que serà diferent en funció de l'origen preferencial o no.

A efectes d'origen no preferencial es consideren com a productes enterament obtinguts totes les mercaderies enterament obtingudes en un sol país, incloent el seu mar territorial, que són:

- Els productes minerals extrets en aquest país, els vegetals que s'hi recol·lectin, els animals vius que hi hagin nascut i que s'hi criïn i els productes que procedeixin d'aquests animals, els productes de la caça i de la pesca que s'hi practiquin, i tots aquells productes que s'obtinguin en aquest país exclusivament a partir dels anteriors o dels seus derivats, sigui quina sigui la fase en què es trobin.
- Els productes de la pesca marítima i els altres productes extrets del mar fora de les aigües territorials d'un país per vaixells matriculats o registrats en aquest país i que enarborin el seu pavelló, i les mercaderies obtingudes a bord de bucs factoria, a partir d'aquests productes originaris d'aquest país, sempre que aquests bucs estiguin matriculats o registrats en aquest país i enarborin el seu pavelló.
- Els productes extrets del sòl o subsòl marí situat fora de les aigües territorials, sempre que aquest país exerceixi drets exclusius d'explotació sobre aquest sòl o subsòl.
- Els desaprofitaments i residus resultants d'operacions de fabricació i els articles en desús, sempre que hagin estat recollits en aquest país i només puguin servir per a la recuperació de matèries primeres.

Concepte de mar territorial

El mar territorial és la franja de mar que segueix a la costa d'un estat on aquest exerceix la seva sobirania plena. Segons la Convenció del Mar de 1982, el mar territorial té una amplada de dotze milles nàutiques (22,2 km).

Exemples d'origen no preferencial

Si un vaixell matriculat a Rússia i que enarbora pavelló rus pesca dins les aigües territorials de Noruega, els productes seran d'origen noruec. Però, si pesqués en aigües internacionals, els productes serien d'origen no preferencial rus.

Si s'han recol·lectat mandarines de la Xina, l'origen de les mercaderies és xinès.

Amb Xina i Rússia no tenim cap acord preferencial signat i per tant l'origen és no preferencial, les mercaderies amb origen en aquests països no tindran cap benefici aranzelari.

1.4.2 Última transformació substancial

Quan la mercaderia ha estat produïda en diferents territoris serà originària del país on s'hagi produït l'última transformació o elaboració substancial, és a dir, hi hagi un treball que faci que el producte transformat presenti propietats o funcions diferents a les del producte base.

Els requisits fonamentals perquè hi hagi una elaboració o transformació substancial són:

- Que sigui un producte diferent, nou. Les propietats del producte resultant són diferents dels productes utilitzats (o matèries primeres) en la seva elaboració.

- Que estigui econòmicament justificada, perquè s'ha realitzat en un establiment habilitat i necessari atès el procés normal de producció per portar a terme la transformació
- Que s'hagi realitzat per una empresa equipada per aconseguir aquella transformació. Té la finalitat d'evitar que la mercaderia sigui presentada com originària d'un país determinat, però que la mercaderia procedeixi d'una empresa que manifestament no pugui realitzar l'elaboració o el treball concret que sigui necessari.
- Que presenti una fase important de fabricació, que suposi una modificació qualitativa substancial en relació amb les propietats dels productes utilitzats per la creació del producte final.

Exemple de transformació substancial

A Hong-Kong s'elabora una mermelada a partir de matèries enterament obtingudes en aquest país, com són la fruita i el sucre. Posteriorment, la mermelada s'exporta a granel a Taiwan, on s'envasa per a la seva venda al detall i, per últim, s'envia a Turquia on s'etiqueta.

L'última transformació substancial es produeix al primer país, o sigui que és Hong-Kong el que confereix l'origen no preferencial als pots etiquetats de mermelada.

Ni a Taiwan ni a Turquia s'obté un producte nou diferent de la mermelada, ni es realitza una modificació qualitativa específica.

Aquest procés de transformació és molt abstracte i no hi ha una definició única, és per això que l'última transformació o elaboració substancial ha ocasionat en la pràctica moltes controvèrsies i ha donat lloc a interpretacions diferents.

En els annexos dels diferents acords sobre l'origen preferencial es fa referència al nivell mínim de transformació que confereix l'origen.

Per determinar si els productes han estat suficientment transformats o elaborats hi ha mètodes que permeten completar la regla general d'elaboració substancial i ajuden a determinar l'origen:

- Mètode del canvi de partida aranzelària
- Mètode de matèries enterament obtingudes
- Mètode del valor afegit
- Mètode de fase del procés productiu

Cap d'aquests mètodes o criteris, però, és infal·libre i aplicable a tots els productes. En la pràctica aquests mètodes no s'apliquen aïlladament, sinó que es combinen per poder aplicar la norma d'origen al producte transformat.

Mètode del canvi de partida aranzelària

Aquest mètode consisteix en l'exigència d'un canvi de partida o de subpartida en la nomenclatura del sistema harmonitzat del producte elaborat. Per exemple, la subpartida del sistema harmonitzat de la mermelada és 2007.10 i no canvia si s'envasa o s'etiqueta.

Aquest mètode és d'aplicació quan en un país es fabrica un producte amb una o més matèries importades d'altres països, de forma que el producte nou té una altra partida aranzelària diferent de la de les matèries importades no originàries utilitzades en la seva fabricació. S'utilitza sobretot en productes agrícoles transformats com el sucre i el cacau.

És un mètode objectiu i fàcil d'aplicar però hi ha moltes excepcions i resulta complicat d'aplicar en processos productius complexos, amb moltes peces i components fabricats en diversos països.

A vegades, un simple canvi de partida aranzelària pot no ser adequat per al requisit de transformació substancial i a la inversa, transformacions substancials poden no comportar un canvi de partida aranzelària. És per això que els diferents governs han desenvolupat altres mètodes complementaris per determinar quan hi ha una transformació substancial.

Mitjançant la Decisió europea núm. 94/800/CE, el Consell va aprovar l'Acord sobre les Normes d'Origen (OMC-GATT, 1994), annex a l'Acta Final signada a Marràqueix el 15 d'abril de 1994. L'Acord sobre les Normes d'Origen disposa que les normes específiques per a la determinació de l'origen d'alguns sectors de productes han de tenir en compte, abans de res, el país on el procés de producció hagi donat lloc a un canvi de classificació aranzelària. Solament quan aquest criteri no permeti determinar el país de l'última transformació substancial podran utilitzar-se altres criteris, com el criteri del valor afegit o la determinació d'una operació de transformació concreta. Tenint en compte que la Unió és part en aquest Acord, les disposicions del CAU i les seves normes de desenvolupament reflecteixen els principis establerts en l'Acord per a la determinació dels països on s'ha realitzat l'última transformació substancial de les mercaderies.

Mètode de matèries enterament obtingudes

Aquest mètode consisteix a exigir que, per tal que un producte tingui l'origen en un determinat país, determinades matèries, d'entre les que s'utilitzin en l'operació de transformació, han de ser obtingudes totalment en el país on es realitza aquesta transformació.

Aplicació del mètode de matèries enterament obtingudes

Si una norma d'origen estableix que per a la fabricació dels productes del capítol 2 del Sistema Harmonitzat, totes les matèries dels capítols 1 i 2 que s'utilitzin han de ser totalment obtingudes en aquell país, si el país que les fabriqués fos un altre, l'origen no canviaria, no es consideraria com a transformació substancial, encara que hi hagués, fins i tot, un canvi de partida aranzelària.

Per exemple, si es fan filets de peix a Turquia de la partida 0304, es congelen i es comercialitzen, totes les matèries que s'utilitzin, peix, crustacis, etc., han de ser enterament obtingudes (vegeu figura 1.3). Per tant, si els peixos són del Japó, el producte serà d'origen no preferencial japonès.

FIGURA 1.3. Transformacions que confereixen el caràcter d'originari

PARTE II		
LISTA DE PRODUCTOS Y OPERACIONES DE ELABORACIÓN O TRANSFORMACIÓN QUE CONFIEREN CARÁCTER ORIGINARIO		
Partida del sistema armonizado	Apartado «Descripción del producto»	Operación que confiere carácter originario (elaboración o transformación llevada a cabo con materias no originarias que les confiere carácter originario)
(1)	(2)	(3)
Capítulo 1	Animales vivos	Todos los animales del capítulo 1 deben ser enteramente obtenidos
Capítulo 2	Carne y despojos comestibles	Fabricación en la que toda la carne y todos los despojos comestibles en los productos de este capítulo sean enteramente obtenidos
ex Capítulo 3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos:	Todos los pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos deben ser enteramente obtenidos
0304	Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser enteramente obtenidas
0305	Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de pescado, aptos para la alimentación humana	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser enteramente obtenidas
ex 0306	Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser enteramente obtenidas

Mètode del valor afegit

Aquest mètode també es coneix com a mètode del criteri de percentatge *ad valorem*. S'ha de complir un determinat percentatge de valor incorporat a les mercaderies no originàries per conferir l'origen. Les operacions de transformació i la incorporació de matèries no originàries han de representar un valor específic del preu de venda de la mercaderia transformada en condicions normalment EXW.

Normalment el valor de les matèries no originàries està dins d'un marge del 20% al 50% però, habitualment, sol ser un 40%. El criteri de percentatge es formula en base al contingut de la importació, imposant un sostre límit en el valor de les matèries i components no originaris permesos per tal que els productes elaborats puguin ser considerats originaris del país on s'han transformat. Consisteix a fixar un valor mínim a les mercaderies no originàries que pugui ser utilitzat i que s'expressi en funció d'un % del producte fabricat.

En aquest mètode es fa necessari calcular el valor de les matèries no originàries i el preu del producte fabricat. Amb relació a aquest càlcul, la legislació de la UE ha definit els conceptes següents:

- **Valor de les matèries:** és el valor en duana que tenen les matèries no originàries utilitzades en el moment de la importació o, si no es coneix o no pot determinar-se aquest valor, el primer preu comparable pagat per les matèries en el país de fabricació del producte.

L'incoterm EXW, *Ex Works* o franc (lliure) en fàbrica implica el valor de la mercaderia preparada, marcada i embalada en les instal·lacions del venedor o en un altre lloc designat però sense incloure la càrrega de la mercaderia en el transport, ni cap altra despesa ni tràmits.

- **Preu lliure a fàbrica:** és el preu del producte abonat al fabricant en l'empresa on hagi tingut l'última elaboració o transformació, sempre que el preu inclogui el valor de totes les matèries utilitzades, prèvia deducció de tots els gravamens interiors tornats o reemborsats quan s'exporti el producte obtingut.

Formen part d'aquest preu tots els elements del preu del producte que són facturats pel fabricant, és a dir, el valor de totes les matèries utilitzades (originàries i no originàries), les despeses de fabricació com els costos de mà d'obra, la depreciació de la maquinària, etc., i el marge de benefici. Però no inclou les despeses que hi hagi un cop el producte surt de la fàbrica, com ara les despeses de transport, assegurança, les relatives a l'expedició fins el punt de destí, ni les despeses de muntatge i instal·lació en destí.

Aquest valor coincideix amb el valor EXW de la mercaderia transformada.

Aquest mètode és aconsellable per a productes als quals se'ls afegeix en la seva fabricació materials i mà d'obra nacional originària. S'utilitza molt per demostrar l'origen en el sector industrial en general i sobretot en la indústria química, productes farmacèutics, de perfumeria, cosmètica, matèries plàstiques, maquinària i aparells mecànics, en el sector elèctric, de l'automòbil, material òptic i rellotgeria. El major inconvenient d'aquest mètode és calcular el valor de les matèries no originàries.

Mètode de fase del procés productiu o mètode de prova tècnica

Aquest mètode senyala les operacions que confereixen o no a les mercaderies transformades l'origen del país on s'han transformat. Normalment s'estableix una llista de transformacions o elaboracions que s'han de realitzar per aconseguir l'origen. És freqüent en el sector tèxtil i de la confecció.

D'acord amb el mètode de procés productiu s'ha establert reglamentàriament l'exigència de complir una llista d'operacions d'elaboració o de transformació que confereixen o no a les mercaderies l'origen del país on s'han efectuat aquestes operacions.

Respecte a l'origen no preferencial trobem aquestes llistes a l'annex 22-01 del Reglament 2015/2446 de desenvolupament de disposicions del CAU.

Vegeu l'**Annex 22-01 del Reglament 2015/2446**, a l'apartat Annexos.

Aquestes disposicions duaneres es basen en la classificació del Sistema Harmonitzat i estableixen unes notes introductòries amb definicions, regles i glossari per a tots els productes.

La transformació o elaboració que confereix el caràcter d'origen no preferencial es determina mitjançant l'establiment de regles primàries, recollides per a cada capítol, i regles residuals, en el cas que no es puguin aplicar les regles primàries o elaboracions o transformacions específiques establertes a la tercera columna de la llista, normalment basades en els criteris d'un % de valor afegit, canvi de partida o transformació específica.

Les normes primàries només s'apliquen a les matèries no originàries. Quan aquestes no es compleixen, l'origen es determinarà d'acord amb les regles residuals.

Els productes tèxtils són especialment sensibles i, en aquest sentit, normalment es considera que s'obté l'origen quan hi ha una **transformació completa**. És a dir, totes les operacions posteriors al tall dels teixits o a la seva obtenció directament en forma de teixits de punt han de suposar una altra classificació dels productes obtinguts, un canvi en la partida aranzelària de la Nomenclatura Combinada. La classificació del producte obtingut ha de ser diferent de la que correspondria a cadascun dels productes no originaris utilitzats. El fet que no es realitzin una o més operacions d'acabat no implica necessàriament que la confecció deixi de considerar-se completa.

Exemple de mercaderia inclosa a l'annex 22-01 amb codi NC 6213

Vegeu la unitat
Operacions
intracomunitàries.

29.12.2015 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 343/315

Código SA 2012	Designación de las mercancías	Reglas primarias
ex 6211 (b)	- sin acabar o incompletos	Fabricación a partir de hilados
6212	Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto	Tal como se especifica para las subdivisiones de partidas
ex 6212 (a)	- acabados o completos	Confección completa
ex 6212 (b)	- sin acabar o incompletos	Fabricación a partir de hilados
6213	Pañuelos de bolsillo	Tal como se especifica para las subdivisiones de partidas
ex 6213 (a)	- bordados	Fabricación a partir de hilados o Fabricación a partir de tejidos, sin bordar, cuyo valor no exceda del 40 % del precio franco fábrica del producto
ex 6213 (b)	- Los demás	Fabricación a partir de hilados

La imatge mostra un exemple de les operacions de transformació concretes que s'han de realitzar en un producte per conferir l'origen no preferencial.

A la primera columna, ens apareix la partida aranzelària 6213 que són mocadors de butxaca (la descripció es recull a la segona columna).

Si mirem a la columna tercera, veurem que hi haurà una transformació completa quan els brodats es fabriquin a partir de filats o a partir de teixits sense brodar el valor dels quals no excedeixi del 40% del preu EXW del producte.

Per al capítol 62 de Peces i complements (accessoris) de vestir, excepte els de punt, s'estableix la següent regla residual:

"En el cas que el país d'origen no pugui establir-se aplicant les regles primàries, es considerarà com a tal el país d'on procedeixi la major proporció de matèries. Aquesta major proporció es determinarà a partir del valor d'aquestes matèries."

Si s'elaboren mocadors a Kuwait amb un preu EXW de 0,50€, amb matèries tèxtils sense brodar de Xina valorades en 0,15€, l'origen serà kuwaitià. Però, si les matèries tèxtils no originàries utilitzades són de la Xina, per un valor de 0,15€, i d'Iran, per un valor de 0,30€, els mocadors segons la regla residual seran d'origen iranià.

Per a les mercaderies no cobertes per l'annex 22-01, quan l'última elaboració o transformació no es consideri justificada des del punt de vista econòmic, es considerarà que les mercaderies han estat objecte de la seva última transformació o elaboració substancial, justificada des del punt de vista econòmic, que hagi conduït a la fabricació d'un producte nou o que representi un grau de fabricació important, al país o territori **en què la major part de les matèries tingui el seu origen**, determinat sobre la base del valor de les matèries.

1.4.3 Transformacions insuficients

Igual que hi ha una llista dels productes que es consideren enterament obtinguts en cada règim preferencial o no, també existeix en cada règim una llista de les operacions que es consideren insuficients per considerar transformació substancial que confereixi l'origen.

Les transformacions insuficients no canviaran l'origen on es produeixin, les mercaderies mantindran el seu origen inicial.

Per considerar que la transformació és suficient han de donar-se una sèrie d'operacions mínimes, encara que hi hagi canvi de partida en les matèries tèxtils amb origen no preferencial, no seran transformacions completes les transformacions considerades com a insuficients per la normativa duanera:

- Les manipulacions destinades a assegurar l'estat de conservació dels productes durant el seu transport i emmagatzematge (ventilació, estesa, assecat, separació de parts avariades i operacions similars).
- Les simples operacions de neteja, garbellat, selecció, classificació, formació d'assortiments (compresa la composició de jocs de productes), rentat i talls.
- Els canvis d'envàs i divisió i agrupament d'embalums o la simple col·locació de mercaderies en sacs, en estoigs, en caixes, en safates, etc. i qualsevol altra operació simple d'empaquetat o embalatge.
- La presentació de mercaderies en jocs o conjunts o en unitats de venda.
- La col·locació sobre els mateixos productes o els seus envasos, de marques, etiquetes, o altres signes distintius similars.
- La simple reunió o muntatge de parts d'un producte per constituir un producte complet.
- El desmuntatge o canvi d'ús.
- L'acumulació de dues o més operacions anteriors.

Envasat i etiquetat

Una de les operacions d'elaboració que es considera generalment insuficient, tant en el règim preferencial com en el règim comú, és l'envasat i etiquetat dels productes.

Així, si a Bèlgica s'importa xocolata d'algun país tercer com ara Gabon i s'envasa i s'etiqueta a Bèlgica, l'origen del producte no serà comunitari, no serà belga, sinó que conservarà l'origen inicial gabonès, en no considerar-se l'etiquetatge i envasat operacions suficients que transformin substancialment el producte i confereixin l'origen.

1.4.4 Transformacions en frau de llei

Una transformació o elaboració respecte a la qual existeixi la certesa o la sospita fundada, sobre una base de fets comprovats, que el seu únic objecte ha estat eludir les disposicions aplicables a les mercaderies de determinats països dins de la Comunitat, no podrà, en cap cas, conferir a les mercaderies que resultin d'aquestes operacions l'origen del país en què s'hagi efectuat.

Així si la transformació s'ha realitzat per eludir la normativa s'entén que hi ha frau de llei. Normalment es tracta de casos on s'intenten evitar drets antidúpning i límits quantitatius i, amb l'objectiu d'eliminar desviaments en el comerç internacional, s'aplica un criteri molt restrictiu.

En cas que hi hagi frau de llei, aquesta transformació no es tindrà en compte, però la sospita ha de basar-se en fets constatables i la càrrega de la prova sempre recau sobre l'Administració.

La jurisprudència ha fet una interpretació molt restrictiva d'aquest criteri.

1.4.5 Consideracions especials en la determinació de l'origen

Existeixen algunes particularitats per determinar l'origen de determinats productes:

- **Règim especial per accessoris, peces de recanvi i eines.** Es considerarà que els accessoris, les peces de recanvi i les eines tenen el mateix origen que la màquina a la qual es relacionen, sempre que es lliurin a la vegada i formin part del seu equip normal.

Si la màquina s'importa abans, tenen el mateix origen si són necessàries per a la seva importació en el país de destí i, en el cas que s'haguessin utilitzat en la fase de producció, no haguessin modificat l'origen de la màquina.

- **Unitat de qualificació.** Per aplicar les normes sobre l'origen es considerarà el producte concret com a una unitat bàsica en el moment que s'hagi de determinar la seva classificació dins la nomenclatura del Sistema Harmonitzat. Així quan un producte compost per un grup o conjunt d'articles es classifica en una sola partida, la totalitat serà la unitat de qualificació. I quan l'enviament estigui format per productes idèntics classificats en la mateixa partida del Sistema Harmonitzat, cada producte haurà de tenir-se en compte individualment. També si els envasos van inclosos amb el producte per a la seva classificació formaran part de la mateixa unitat per determinar l'origen.
- **Assortiments.** Les regles de classificació de la nomenclatura aranzelària considera com a originari l'assortiment quan tots els productes que el composin siguin també originaris. Quan en un assortiment hi hagi productes

Podeu consultar les regles de classificació de la nomenclatura aranzelària a la unitat *Intercanvis intracomunitaris*, a l'apartat "Codificació de les mercaderies".

originaris i no originaris es considerarà com originari en el seu conjunt si el valor dels productes no originaris no excedeix del 15% del preu EXW de l'assortiment.

- **Elements neutres.** Per determinar si un producte és o no originari no es tindrà en compte l'origen dels elements indicats a continuació, que puguin haver-se utilitzat en la seva fabricació: l'energia i el combustible; les instal·lacions i l'equip; les màquines i eines; qualsevol altra mercaderia que no entri ni es tingui previst que entri en la composició final del producte.

1.5 Comitè del Codi Duaner

Podeu consultar les funcions de la Comissió Europea a la unitat *Organismes i normes internacionals*.

El Comitè del Codi Duaner és l'organisme de la UE que, juntament amb la Comissió Europea, examina les qüestions relatives a la reglamentació duanera a iniciativa del seu president o a petició del representant d'un Estat membre. Anteriorment era conegut com el Comitè d'Origen que va ser creat pel Reglament (CEE) 802/68. Amb el CAU s'agrupen tots els comitès en matèria duanera anteriorment existents per crear-ne un d'únic: el Comitè del Codi Duaner.

Aquest comitè s'encarrega d'estudiar, consultar i exposar tots els criteris d'origen sota la vigilància de la Comissió. La Comissió és qui atén les queixes dels usuaris del sistema duaner comunitari per diferències en els criteris d'origen i la seva comprovació documental amb les autoritats de les administracions nacionals; també realitza tasques d'investigació amb sectors relacionats amb l'aplicació de les normes d'origen, comprovant la seva correcta aplicació. La Comissió és un òrgan multidisciplinari i en casos de conflicte per interpretacions de casos particulars es basa en els dictamens del Comitè del Codi Duaner.

La tasca principal del comitè és determinar, en cas de controvèrsia, l'origen d'una mercaderia concreta mitjançant l'avaluació del procés de transformació substancial. No obstant això, les decisions del comitè no són públiques, només les coneixen les parts involucrades a no ser que la persona interessada sol·liciti a les autoritats duaneres la informació aranzelària vinculant (IAV) o informació vinculant en matèria d'origen (IVO).

1.6 Informació vinculant en matèria d'origen: IVO

Qualsevol interessat té dret a sol·licitar de les autoritats duaneres informació relativa a l'aplicació de la normativa. Es pot sol·licitar per escrit a l'autoritat duanera competent informació vinculant en matèria d'origen. Aquesta informació són les decisions IVO.

La sol·licitud es presentarà a l'autoritat duanera competent de l'estat membre on estigui establert el sol·licitant o a l'autoritat duanera competent de l'estat membre

on es faci ús de la informació. En aquest últim cas, l'autoritat on s'hagi presentat la sol·licitud ha de notificar-ho a l'autoritat duanera de l'estat membre on estigui establert el sol·licitat en un termini de 7 dies des de l'acceptació de la sol·licitud.

Les autoritats duaneres tenen l'obligació de transmetre trimestralment a la comissió la informació corresponent sobre decisions IVO.

La informació que es proporciona al sol·licitant es fa de forma gratuïta, excepte en casos molt especials, quan les autoritats duaneres hagin realitzat despeses d'anàlisi de les mercaderies que poden recaure sobre el sol·licitant.

Aquestes consultes s'han utilitzat molt poc en el nostre país, s'han utilitzat més les sol·licituds d'informació aranzelària vinculant o IAV. Podeu veure una imatge del document a la figura 1.4:

FIGURA 1.4. Sol·licitud Informació Aranzelària Vinculant

COMUNIDAD EUROPEA		SOLICITUD DE INFORMACIÓN ARANCELARIA VINCULANTE (IAV)	
1. Solicitante (nombre y dirección completos) ☐ Número de teléfono: Número de fax: Identidad aduanera:		Reservado a la administración Número de registro: Lugar de recepción: Fecha de recepción: Año Mes Día Lengua de la solicitud de IAV: Imágenes por escanear: Sí ☐ #... No ☐ Fecha de expedición: Año Mes Día Agente expedidor: Devolución de todas las muestras: ☐	
2. Titular (nombre y dirección completos) (Confidencial) Número de teléfono: Número de fax: Identidad aduanera:		Nota importante Al firmar la declaración, el solicitante se hace responsable de la exactitud y exhaustividad de la información proporcionada en el presente impreso y en cualquier otra hoja, adjunta al mismo. El solicitante acepta que estos datos y, en su caso, cualquier fotografía, croquis, folleto, etc., pueden ser incluidos en una base de datos de la Comisión Europea y que tales datos, incluidos cualesquiera fotografías, croquis, folletos, etc., presentados con la solicitud u obtenidos (o asequibles) por la administración y que no se hayan señalado como confidenciales en las casillas 2 y 9 de la presente solicitud, pueda divulgarse a través de Internet.	
3. Agente o representante (nombre y dirección completos) Número de teléfono: Número de fax: Identidad aduanera:		4. Nueva expedición de una IAV En caso de nueva expedición de una IAV, rellene esta casilla. Número de referencia de la IAV: Válido a partir de: Año Mes Día Código de la nomenclatura:	
5. Nomenclatura aduanera Indique la nomenclatura con arreglo a lo que deben clasificarse las mercancías: ☐ Sistema armonizado (SA) ☐ Nomenclatura combinada (NC) ☐ TARIC ☐ Nomenclatura de las restituciones ☐ Otros (especifique):		6. Tipo de operación ¿Se refiere la presente solicitud a una importación o exportación prevista? Sí ☐ No ☐	
		7. Clasificación prevista Indique dónde han de clasificarse las mercancías en su opinión. Código de la nomenclatura:	
8. Descripción de las mercancías Si es conveniente, indique la composición exacta de las mercancías, los métodos de análisis utilizados, el tipo de proceso de fabricación empleado, el valor, incluidos los componentes, la utilización a que se destinan las mercancías y la marca y, en su caso, la presentación en embalajes para la venta al por menor en el caso de surtidos de mercancías (útille otra hoja si precisa más espacio).			

Vegeu els **articles 33 a 37 del CAU** a l'apartat d'Annexos.

D'acord amb l'article 33 del CAU, sobre les decisions relatives a les informacions vinculants, les autoritats duaneres adoptaran, prèvia sol·licitud, decisions relatives a informacions aranzelàries vinculants (decisions IAV) o decisions relatives a informacions vinculants en matèria d'origen (decisions IVO).

Aquesta sol·licitud no s'acceptarà en cap de les circumstàncies següents:

- Quan s'efectuï o s'hagi efectuat ja en la mateixa duana o en una altra diferent, pel titular o per una persona que actuï per compte del titular d'una decisió, la sol·licitud d'una decisió relativa a les mateixes mercaderies, i tractant-se de decisions IVO, quan es donin les mateixes circumstàncies que van determinar l'adquisició de l'origen.
- Quan la sol·licitud no estigui relacionada amb cap de les finalitats previstes per a les decisions IAV o IVO ni amb cap de les destinacions previstes d'un règim duaner.

Les decisions IAV o IVO només seran vinculants en matèria de classificació aranzelària i de determinació de l'origen de les mercaderies:

- Per a les autoritats duaneres, respecte del titular de la decisió, únicament en relació amb les mercaderies les formalitats duaneres de les quals s'emplenin després de la data en què la decisió faci efecte.
- Per al titular de la decisió, respecte de les autoritats duaneres, únicament des de la data en què rebí o es consideri que ha rebut la notificació de la decisió.

Les decisions adoptades per l'Administració es notificaran a l'interessat en un termini màxim de 120 dies (art. 22.3 del CAU) a partir de la data d'acceptació de la sol·licitud amb un termini suplementari de 30 dies quan es necessiti informació addicional i tindran una validesa de tres anys. Únicament deixaran de ser vàlides abans d'aquest termini quan:

- S'adopti un reglament o es celebri un acord que sigui aplicable en la Unió i la decisió IVO deixi de ser conforme al que s'hi disposi.
- Quan deixin de ser compatibles amb l'Acord sobre Normes d'Origen elaborat en el si de l'Organització Mundial del Comerç o amb les notes explicatives o criteris sobre l'origen adoptats amb la finalitat d'interpretació de l'Acord.

Vegeu la decisió IVO a l'**Annex 12-02 del Reglament 2015/2447**, a l'apartat Annexos.

Les decisions IAV i IVO no deixaran de ser vàlides amb efecte retroactiu i no podran modificar-se. Les decisions IVO, però, seran anul·lades quan s'hagin basat en informació incorrecta o incompleta facilitada pels sol·licitants.

Aquestes decisions es revocaran per part de les autoritats duaneres en el moment que no s'ajustin a la legislació duanera, quan deixin de ser compatibles amb una

sentència del Tribunal de Justícia de la UE o en altres casos específics, però mai a sol·licitud del titular de la decisió.

La Comissió podrà adoptar decisions mitjançant les quals es sol·liciti als estats membres que revoquin decisions IVO, a fi de garantir una determinació de l'origen correcta i uniforme. La informació vinculant sobre l'origen s'aplica tant a l'origen no preferencial com al preferencial.

Les decisions IVO es comunicaran mitjançant tècniques de tractament electrònic de dades i, en qualsevol cas, d'acord amb el formulari recollit a l'annex 12-02 del Reglament 2015/2447 de desenvolupament de disposicions del CAU.

Sol·licitud d'IVO

La sol·licitud d'informació vinculant en matèria d'origen haurà d'incloure, en particular, els elements d'informació següents:

- Nom, cognoms i adreça del titular.
- Nom, cognoms i adreça del sol·licitant en cas de que no sigui el mateix titular.
- El marc jurídic adoptat.
- Una descripció detallada de la mercaderia i la seva classificació aranzelària.
- En cas necessari, la composició de la mercaderia i els mètodes d'examen que s'hagin utilitzat per determinar aquesta composició i el seu preu a fàbrica.
- Les condicions que permetin determinar l'origen, la descripció de les matèries utilitzades i els orígens, classificacions aranzelàries, valors corresponents i una descripció de les circumstàncies (normes relatives al canvi de partida, al valor afegit, a la descripció de l'elaboració o de la transformació, o qualsevol altra norma específica) que hagin permès complir amb les condicions esmentades; haurà d'especificar la norma d'origen que s'hagi aplicat en concret i l'origen previst per la mercaderia concreta.
- La possibilitat de subministrar en forma d'annexos, mostres, fotografies, plànols, catàlegs o qualsevol altra documentació relativa a la composició de la mercaderia i a les matèries que la componen, que permeti mostrar el procediment de fabricació o de transformació a què s'hagin sotmès aquestes matèries.
- La disponibilitat per presentar, a sol·licitud de les autoritats duaneres, una traducció de la documentació adjuntada en el seu cas, en la llengua o en una de les llengües oficials de l'estat membre de què es tracti.
- La indicació dels elements que es considerin confidencials, tan si fan referència al públic com a les administracions.
- La indicació de si li ha estat sol·licitada o facilitada al sol·licitant, per part de la Comunitat, una informació aranzelària vinculant o una informació vinculant en matèria d'origen per a una mercaderia o una matèria idèntica o semblant a la que fa referència la sol·licitud.
- La conformitat sobre el registre de la informació subministrada en una base de dades de la Comissió accessible al públic; no obstant això, se li aplicaran les disposicions vigents dels estats membres sobre protecció de les informacions. En presentar una sol·licitud d'IVO, es considera que el sol·licitant està d'acord amb el fet que es divulguin públicament, en un lloc d'Internet de la Comissió, totes les dades, excepte la informació confidencial i sempre que es respecti el dret a la protecció de dades personals.

Si les autoritats duaneres consideren que la sol·licitud no conté tots els elements necessaris per pronunciar-se amb coneixement de causa, convidaran al sol·licitant que els faciliti els elements que falten dins d'uns terminis establerts.

Les decisions IVO notificades als particulars es remeten telemàticament a la Comissió.

Podeu veure el model de decisió IVO a la figura 1.5.

FIGURA 1.5. Decisió IVO

UNIÓN EUROPEA — DECISIÓN RELATIVA A INFORMACIONES VINULANTES EN MATERIA DE ORIGEN		IVO
1. Autoridad aduanera que toma la decisión 	2. Número de referencia de la decisión IVO Número nacional de referencia (en su caso): _____	
3. Titular (nombre y apellidos y datos de contacto) (confidencial) Nº EORI	4. Periodo de validez Fecha de inicio de validez: año mes día Fin de la prórroga de uso:	
Nota importante Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34, apartados 4 y 5, del Reglamento, (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, la decisión IVO sigue siendo válida durante tres años a partir de la fecha de inicio de validez. El titular de la decisión IVO debe poder acreditar que las mercancías en cuestión y las circunstancias que determinan su origen se ajustan totalmente a las mercancías y las circunstancias descritas en la decisión	5. Fecha y número de registro de la solicitud Fecha: año mes día Número de registro (en su caso):	
6. Clasificación de las mercancías en la nomenclatura aduanera (Esta clasificación tiene solo carácter indicativo y no es vinculante para la administración, salvo en caso de una decisión IAV mencionada en la casilla 17)		
7. Descripción de las mercancías y, (cuando así se solicite) su composición y los métodos utilizados para examinarlas; denominación comercial (confidencial)		
8. País de origen y marco legal (no preferencial/preferencia; referencia al acuerdo, convenio, decisión, reglamento; tipo de transacción; «no originaria» cuando no pueda determinarse el origen preferencial; otros aspectos)		
Tipo de transacción: IMPORTACIÓN ☐ O EXPORTACIÓN ☐		
9. Justificación de la evaluación del origen por parte de la autoridad aduanera (mercancías totalmente obtenidas, última transformación sustancial, trabajo o transformación suficiente, acumulación de origen, otros) Lugar Firma Sello Fecha: año mes día 		

2. Origen preferencial de les mercaderies

La normativa que regula l'origen de les mercaderies es recull en general en els següents reglaments:

- Reglament UE núm. 952/2013, Codi Duaner de la Unió (CAU), Capítol 2, articles 59 a 68.
- Reglament delegat UE 2015/2446 de la Comissió de 28 de juliol de 2015, pel que es completa el CAU amb normes de desenvolupament relatives a determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió.
- Reglament d'Execució (UE) 2015/2447 de la Comissió de 24 de novembre de 2015 pel que s'estableixen normes de desenvolupament de determinades disposicions del CAU (publicat en el DOUE el 29 de desembre de 2015).

Legislació UE

La legislació de la UE es divideix entre dret primari o constitutiu (els tractats) i dret derivat o secundari. El reglament i les decisions són dret derivat vinculant o d'obligatori compliment de la UE, s'apliquen directament als estats membres, a diferència de la directiva que necessita una norma interna de cada estat membre per aplicar-se (transposició).

La decisió es pot aplicar a un o més estats membres i també a persones físiques, empreses o associacions concretes. Els reglaments s'apliquen directament a tots els estats membres des de la seva entrada en vigor publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea (figura 2.1).

FIGURA 2.1. Diari Oficial de la Unió Europea

13.3.2013	ES	Diario Oficial de la Unión Europea	L 69/1
I			
(Actos legislativos)			
REGLAMENTOS			
REGLAMENTO (UE) N° 216/2013 DEL CONSEJO de 7 de marzo de 2013 sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea			
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 352, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Prevista transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, Vista la aprobación del Parlamento Europeo, De conformidad con un procedimiento legislativo especial, Considerando lo siguiente:		Unión no son oponibles a los particulares si no han sido debidamente publicados en el Diario Oficial y el hecho de que estén disponibles en línea no equivale a su publicación en debida forma en el Diario Oficial, al no existir en el Derecho de la Unión disposición alguna al respecto.	
(1) El artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se refiere a la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Diario Oficial») y a la entrada en vigor de los actos jurídicos de la Unión.		(6) Si la publicación en el Diario Oficial en forma electrónica constituye una publicación en debida forma, el acceso al Derecho de la Unión sería más rápido y económico. No obstante, los ciudadanos deben seguir teniendo la posibilidad de obtener de la Oficina de Publicaciones una versión impresa del Diario Oficial.	
(2) El Reglamento n° 11/1958 (1), incluido todos sus modificaciones posteriores, determina las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.		(7) La Comunicación de la Comisión titulada «Una Agenda Digital para Europa» subraya que el acceso a los contenidos jurídicos en línea estimula el desarrollo de un mercado único digital, lo que genera ventajas económicas y sociales.	
(3) Aunque el Diario Oficial también puede consultarse en línea, su edición impresa, disponible en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, es en la actualidad la única forma de publicación jurídicamente vinculante.		(8) Por consiguiente, deben establecerse normas que garanticen la autenticidad, la integridad y la inalterabilidad de la publicación electrónica del Diario Oficial.	
(4) La Decisión 2009/496/CE, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, de 26 de junio de 2009, relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (2), garantiza que la Oficina de Publicaciones permita a las instituciones cumplir sus obligaciones en materia de publicación de textos legislativos.		(9) El presente Reglamento debe establecer asimismo normas aplicables en aquellos casos en que, debido a circunstancias imprevisibles y excepcionales, no sea posible publicar y hacer accesible la edición electrónica del Diario Oficial.	
(5) De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-161/06, <i>Slovakia v. Ireland</i> , el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3), garantiza que la Oficina de Publicaciones permita a las instituciones cumplir sus obligaciones en materia de publicación de textos legislativos.		(10) La Directiva 1999/93/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (4), establece los efectos jurídicos de las firmas electrónicas que sirven de métodos de autenticación. En aras de la autenticidad, la integridad y la inalterabilidad de la edición electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea, una firma electrónica avanzada, basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma de acuerdo con la Directiva mencionada, ofrece garantías suficientes para el público. Debe ser posible verificar el Diario Oficial firmado electrónicamente por medios fácilmente accesibles.	

(1) Reglamento n° 11/1958 (1) por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO L 7 de 8.10.1958, p. 383/58).
(2) DO L 168 de 30.6.2009, p. 41.
(3) Rec. 2007, p. I-0841.

(4) DO L 17 de 19.4.2000, p. 12.

I en concret en els Protocols d'origen dels acords firmats per la UE:

- [Article 779](#)
- [Article 403](#)

Els diferents protocols recullen un contingut sistemàtic, com ara les definicions de conceptes bàsics (fabricació, matèria, producte, valor afegit, partides, etc.), en quins casos els productes originaris es consideren enterament obtinguts o amb transformació suficient, les normes d'acumulació, els criteris de territorialitat i transport directe, la cooperació administrativa i les regles específiques per a cada producte (en els annexos).

Tal com podeu veure a la figura 2.2, que mostra un exemple del contingut dels annexos que recullen els acords d'origen preferencial, els annexos de cada acord o protocol inclouen notes introductòries, el Capítol o Partida del Sistema Harmonitzat, amb el text “ex” si el contingut és parcial, (columna 1), la descripció de la mercaderia (columna 2), l'elaboració o transformació que confereix l'origen (columna 3) i l'elaboració o transformació alternativa que també confereix l'origen (columna 4).

FIGURA 2.2. Contingut annex origen preferencial

LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES A APLICAR EN LAS MATERIAS NO ORIGINARIAS PARA QUE EL PRODUCTO TRANSFORMADO PUEDA OBTENER EL CARÁCTER ORIGINARIO

Partida SA (1)	Designación de la mercancía (2)	Elaboración o transformación aplicada en las materias no originarias que confiere el carácter originario (3) o (4)	
capítulo 1	Animales vivos	Todos los animales del capítulo 1 deben ser enteramente obtenidos	
capítulo 2	Carne y despojos comestibles	Fabricación en la cual todas las materias de los capítulos 1 y 2 utilizadas deben ser enteramente obtenidas	
capítulo 3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 3 utilizadas deben ser obtenidas en su totalidad	
ex capítulo 4	Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, a excepción de:	Fabricación en la cual todas las materias del capítulo 4 utilizadas deben ser enteramente obtenidas	
0403	Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas) fermentadas o acidificadas, incluso concentrados o con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados, o con frutas o cacao	Fabricación en la cual: — todas las materias del capítulo 4 utilizadas deben ser enteramente obtenidas, — todos los jugos de frutas (excepto los de piña, lima o pomelo) de la partida 2009 utilizados deben ser enteramente obtenidos, y — el valor de todas las materias del capítulo 17 utilizadas no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto	

El règim d'origen preferencial s'aplica als intercanvis que hi ha amb països tercers amb els quals tenim algun tipus d'acord bilateral o multilateral o bé unilateral o autònom.

La Unió Europea és el major exportador mundial, importa centenars de milions d'euros i és el mercat més obert als països en desenvolupament del món. Com a primer actor en un mercat global, la UE ha subscrit nombrosos acords preferencials amb diferents països o grups de països, que permeten que els productes originaris d'aquests països es beneficiïn d'una reducció o fins i tot d'una eliminació total d'aranzels.

Aquest règim preferencial es fonamenta en dos paràmetres principals que són per una banda el país i, per l'altra, el producte. Hi ha països que no gaudeixen de cap preferència, com ara Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Nord, Estats Units, Hong-Kong, Japó, Nova Zelanda, Rússia, Singapur, Taiwan i l'Estat del

Vaticà. A les mercaderies d'aquests països se'ls aplica el règim d'origen comú o no preferencial.

Això no vol dir que la resta de països tingui mesures preferencials per a tots els productes, sinó únicament per a aquells que estiguin regulats pels acords.

En la figura 2.3 podeu veure com països amb els quals tenim acords preferencials tenen aranzels diferents per a un mateix producte, en aquest cas olives amb codi Taric núm. 0710.80.10.00:

- Suïssa (CH), Liechtenstein (LI) i Noruega, que són països amb els quals tenim un acord preferencial de lliure comerç, tenen en aquest cas un aranzel *ad valorem* de 15,2% com si fossin un país d'origen no preferencial (d'acord amb el Taric aquests països són *Terceros*), sense cap acord o tractat que atorgui beneficis.
- Islàndia (IS) té un aranzel de 0%.
- Mèxic (MX) i Tailàndia (TH) tenen en aquest cas un aranzel reduït de l'11,7%.

Vegeu l'apartat "L'origen de les mercaderies. Origen no preferencial".

Taric és la nomenclatura aranzelària que aplica la UE per a mercaderies de països tercers, fora de la UE. Es basa en el Sistema Harmonitzat i la Nomenclatura Combinada però la seva codificació és de 10 dígits, i en pot tenir algun més d'addicional.

Sobre el **Taric**, reviseu l'apartat "Les operacions intracomunitàries" de la unitat *Intercomunitaris*.

FIGURA 2.3. Exemple d'aranzel diferent segons el país i la mercaderia

Código Taric 0710.80.10.00
Descripción Aceitunas.

Observaciones/ Inspecciones - SANIM - No están sujetos a inspección sanitaria a la importación los productos originarios de Andorra, Islas Feroe, Liechtenstein, Noruega, San Marino y Suiza
Regimen de Comercio L Libre
Exportación L Libre
Importación L Libre

Nota IVA 10%

Origenes	Derechos	Notas	Dump	Orden
Acuerdo Preferencial	15.2 %			
CH LI NO	15.2 %			
IS	0 %			
FO	15.2 %			
ZA	0 %			
MX	11.7 %			
CL	0 %			
MD	0 %			
KR	0 %			
Mediterráneos	15.2 %			
EG JO LB TR	0 %			
AL BA HR	0 %			
NK	0 %			
ME XK XS	0 %			
IL	0 %			
MA	0 %			
ACP	0 %			
Terceros	15.2 %			
SPG	11.7 %			
MX TH	11.7 %			
SO CR	0 %			
BO ES GT HN NI	0 %			
PE PY SV	0 %			
AM AZ CV GE MN PA	0 %			
BY	15.2 %			
SPG-PMD	0 %			

Partida Ant. Partida Sig. Texto Arancel Símbolos

2.1 Acords preferencials signats per la Unió Europea amb països tercers

Les preferències aranzelàries es poden concedir de forma unilateral o bilateral:

- **Unilaterals:** són atorgades per la UE, en virtut de la seva política comercial autònoma, a tercers països sense necessitat que hi hagi reciprocitat. La UE

aplica aquest sistema amb finalitat d'ajudar a països o grups de països o territoris amb els quals té algun tipus de vincle (per exemple, colònies o països en desenvolupament que exporten a la UE normalment productes del sector primari). Es reflecteixen en les disposicions d'aplicació del codi duaner.

- **Bilaterals:** són atorgades en virtut d'algun acord comercial (bilateral o multilateral) subscrit amb un o més països on existeix reciprocitat en el tracte preferent atorgat. En cada acord es recullen les normes específiques per a cada país signant. Les preferències aranzelàries bilaterals també es coneixen com a convencionals.

Tots aquests acords estableixen les condicions per beneficiar-se de mesures concretes per atorgar preferències aranzelàries i constitueixen una part important de la política comercial comuna de la UE.

Els **règims preferencials convencionals o bilaterals** vigents en l'actualitat són:

- **Països EFTA i de l'Espai Econòmic Europeu (EEE):** *European Free Trade Association* o AELC (Associació Europea de Lliure Comerç). Són Suïssa, Islàndia, Noruega i Liechtenstein .
- **Països dels Balcans Occidentals:** Albània, Bòsnia-Hercegovina, Macedònia, Montenegro i Sèrbia.
- **Països mediterranis:** Turquia, Algèria, Tunísia, Marroc, Israel, Autoritat Palestina, Egipte, Jordània, Líban i Síria.
- **Altres països i territoris:**
 - Andorra
 - Illes Fèroe
 - ACP: Àfrica, Carib i Pacífic
 - Països EPA (*Economic Partnership Agreement*): CARIFORUM (Antigua i Barbuda, Bahames, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam, Santa Lucia, St. Vicent i Granadines, St. Kitts i Nevis, Trinitat i Tobago), Estats AOM (Àfrica Oriental i Meridional: Comores, Madagascar, Maurici, Seychelles i Zimbabwe), Papua Nova Guinea, Àfrica del Sud, Xile, Colòmbia, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú.

Tots aquests acords són recíprocs excepte els països ACP.

Quant als **règims preferencials autònoms**, que no tenen reciprocitat, en l'actualitat trobem:

- **Països i territoris d'ultramar (PTU o PTUM):** Anguila, Bermudes, Territori Antàrtic Britànic i Territori Britànic de l'Oceà Índic, Illes Verges

Britàniques, Illes Caiman, Illes Malvines, Montserrat, Pitcairn, Geòrgia del Sud i Illes Sandwich del Sud, Sta. Elena, Ascensió i Tristán da Cunha, Illes Turks i Caicos (UK), Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sant Eustaqui i Sant Martí (NL), Polinèsia Francesa, Territoris Australs Francesos, Nova Caledònia i les seves dependències, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna (FR), Groenlàndia (DK) i Sant Bartolomé.

Els **PTU** depenen constitucionalment de quatre estats membres de la UE: Dinamarca (DK), França (FR), Països Baixos (NL) i Regne Unit (UK). Els nacionals dels PTU són ciutadans europeus. No obstant això, aquests països no formen part del TAU però es beneficien de l'estat d'associats que els atorga el Tractat de Lisboa amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament econòmic i social.

- **Sistema de Preferències Generalitzades (SPG):** està format per tres grans grups:

- **SPG general:** Azerbaidjan, Colòmbia, Guatemala, Hondures, Maldives, Nicaragua, Panamà, El Salvador, etc.
- **SPG + d'especial estímul:** Armènia, Bolívia, Costa Rica, Cap Verd, Equador, Geòrgia, Mongòlia, Perú, Pakistan i Paraguai. *
- **SPG especial per a països menys desenvolupats:** Afganistan, Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benín, Bhutan, República Democràtica del Congo, República Centreafricana, Djibouti, Eritrea, Etiòpia, Gàmbia, Guinea, Guinea Equatorial, Guinea Bissau, Haití, Cambodja, Kiribati, Comores, Laos, Libèria, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritània, Malawi, Myanmar, Moçambic, Níger, Nepal, Ruanda, Illes Salomó, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somàlia, Santo Tomé i Príncepe, Txad, Togo, Timor Oriental, Tuvalu, Tanzània, Uganda, Vanuatu, Samoa, Iemen i Zàmbia.

- **Països dels Balcans Occidentals:** Kosovo (amb Albània, Bòsnia-Hercegovina, Macedònia i Montenegro ja s'han signat acords bilaterals).
- **Moldàvia**
- **Ceuta i Melilla**

Vegeu a l'apartat Annexos: l'**Annex II del Reglament 978/2012** en el qual es recullen tots els països que pertanyen al SPG general, l'**Annex III del Reglament 1/2014 de la Comissió** en el qual es recullen els països SPG + d'especial estímul i l'**Annex IV del Reglament 978/2012** on apareix la llista de països SPG especial per a països menys desenvolupats.

Pot passar que un mateix país es trobi en diferents règims preferencials, en aquest cas s'aplicarà la norma més favorable entre les diferents opcions, per exemple, Angola, Burundi i Níger formen part tant del SPG com de l'acord ACP. Cada acord preferencial té les seves pròpies normes d'origen, que es troben als diferents protocols independents i també les seves pròpies normes sobre prova i comprovació de l'origen.

2.2 Sistema de Preferències Generalitzades (SPG)

L'SPG és un acord comercial autònom que dóna preferències no recíproques a productes originaris de països i territoris en desenvolupament, exonerant-los del

pagament de drets aranzularis totalment o parcialment. El concepte d'SPG es va proposar per primer cop a la primera Conferència de la UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) a Ginebra el 1964 i es va acceptar pels membres de les Nacions Unides el 1968.

Els objectius de l'SPG són:

- Reduir la pobresa en països en vies de desenvolupament mitjançant la generació d'ingressos addicionals a través de les seves exportacions
- Garantir els drets humans i laborals fonamentals
- Promoure el desenvolupament sostenible i el bon govern

La política comercial de la Unió busca la coherència de complir amb aquests objectius en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i complir amb els requisits de l'OMC, recollits especialment en la Decisió sobre tracte especial i diferenciat, recíprocitat i major participació dels països en desenvolupament, adoptada en virtut de l'Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT) el 1979, segons la qual els membres de l'OMC poden concedir un tracte diferenciat i més favorable als països en vies de desenvolupament.

La UE ha concedit preferències comercials als països en vies de desenvolupament des de 1971, en el marc del seu Sistema de Preferències Aranzelàries Generalitzades. En el llibre Verd sobre la reforma de les regles d'origen de desembre de 2003, s'establia un nou enfocament de les regles d'origen en tots els acords comercials preferencials que només va acabant aplicant-se a l'SPG recollit en el Reglament europeu núm. 1063/2010. Aquesta reforma de les regles d'origen en l'àmbit SPG va entrar en vigor l'1 de gener de 2011 i va constituir la primera fase d'un projecte global de la Comissió Europea per reformar la resta de regles sobre l'origen preferencial.

Els **Llibres Verds** són documents publicats per la Comissió Europea amb l'objectiu d'estimular una reflexió sobre un tema concret en l'àmbit europeu en els quals es convida a les parts interessades (organismes i particulars) a participar en un procés de consulta i debat sobre les propostes que presenten. Es poden consultar en la base de dades del Diari Oficial de la UE, la Eur-Lex.

2.2.1 Nou esquema SPG

L'1 de gener de 2014 va entrar en vigor un nou esquema SPG aplicable fins al desembre de 2023 per la UE: [Reglament \(UE\) núm. 978/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012](#).

En el nou esquema SPG:

- Es redueix el nombre de països beneficiaris: passa de 176 a 89. Es deixen d'aplicar preferències a països signants d'acords comercials amb iguals o més preferències i surten països classificats pel Banc Mundial com a països de renda alta o mitjana-alta (Argentina, Brasil, Cuba, Rússia, etc.).
- S'aplica un mecanisme de graduació: hi ha una nova classificació de les seccions de productes (passen de 21 a 32). Es retiren les preferències si

durant 3 anys es superen unes mitjanes de valor d'importacions de 14% en tèxtils o de 17,5% en la resta de productes.

Aquest mecanisme es complementa amb una clàusula especial per la qual no s'aplica la graduació quan les exportacions d'un país en un sector concret superen el 50% del total de les exportacions que es beneficien de l'SPG d'aquest país. El mecanisme de graduació, que respon únicament a criteris numèrics, es revisa en cada reglament utilitzant les dades corresponents als tres anys consecutius més recents.

Els sectors graduats es publiquen en un nou reglament, així a partir de l'1 de gener de 2014 i fins al 2016 s'han eliminat les preferències per a aquells productes graduats del llistat amb origen de Xina, Índia, Indonèsia i Tailàndia, ja que van superar el límit d'importacions a la UE dins dels últims 3 anys. També es van incloure Equador, Costa Rica, Nigèria i Ucraïna però sempre que no accedeixin a l'SPG+ perquè aquest criteri no s'aplica als països amb SPG+.

- Hi ha nous productes amb preferències i productes exclosos, productes que perden la preferència i pagaran drets de tercers quan s'importin a la UE.
- Es flexibilitza l'entrada a l'SPG+ i es reforça el mecanisme de supervisió.
- S'introdueix un mecanisme més transparent per a la retirada de les preferències, mecanisme de retirada temporal que tindrà lloc quan existeixi una violació greu i sistemàtica dels drets humans o laborals, mediambientals i de bon govern; exportació de productes fabricats en presons; deficiències greus en els controls duaners en matèria d'exportació de drogues, pràctiques comercials deslleials greus i sistemàtiques o infraccions d'acords sobre conservació de recursos pesquers. Exemples d'això últim han estat Myanmar i Bielorússia.
- Es creen clàusules de salvaguarda que permeten restablir els aranzels normals quan les importacions d'algun producte d'un país beneficiari puguin causar un perjudici greu als productors comunitaris. Per al sector de la confecció i l'agrícola existeixen disposicions específiques.
- S'adapten els procediments de presa de decisions.

Aquest nou reglament passa a tenir una durada de 10 anys. El Reglament anterior, núm. 732/2008 tenia una durada de 3 anys (des del 2009 al 2011).

2.2.2 Règims SPG

L'SPG comprèn tres règims preferencials, un de general i dos d'especials:

- **SPG general:** és l'estàndard que ofereix reduccions aranzelàries generoses als països en desenvolupament. A la pràctica això significa l'eliminació parcial o total dels aranzels a les dues tercers parts de totes les categories

de productes (gaire bé tots els industrials i un grup important de productes agrícoles i pesquers).

Va dirigit a tots els països en vies de desenvolupament que comparteixen una necessitat de desenvolupament comuna i es troben en una fase similar de desenvolupament econòmic. Els països que el Banc Mundial classifica com a països de renda alta o de renda mitjana-alta tenen un nivell d'ingressos per càpita que els permeten aconseguir graus més elevats de diversificació sense necessitat de les preferències aranzelàries del Sistema. Aquests països no tenen les mateixes necessitats comercials i financeres i de desenvolupament que la resta de països en vies de desenvolupament, que són més vulnerables i que, per evitar una discriminació injustificada, han de rebre un tracte diferenciatiu.

El règim general té en compte el fet que les necessitats de desenvolupament, comercials i financeres estan subjectes a canvis i roman obert per si la situació del país varia. Es mantenen durant dos anys els països amb els que hi hagi acords preferencials bilaterals que els hi atorguin les mateixes preferències aranzelàries.

- **SPG+ especial d'estímul** al desenvolupament sostenible: suposa l'eliminació total dels aranzels sobre les mateixes categories de productes inclosos en el règim general.

S'atorga a països que ratifiquen i apliquen convenis internacionals relatius a drets humans i laborals fonamentals, medi ambient i de bon govern; convenis com la Declaració de les Nacions Unides sobre el Dret al Desenvolupament de 1986, la Declaració de Río sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de 1992, la Declaració de l'Organització Internacional del Treball (OIT) relativa als Principis i Drets Fonamentals en el Treball de 1998, la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides de 2000, la Declaració de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible de 2002, etc.

Les preferències aranzelàries addicionals que ofereix aquest règim especial es concedeixen a aquells països en vies de desenvolupament que són vulnerables a causa de la seva falta de diversificació i a la seva insuficient integració en el sistema de comerç internacional, a fi d'ajudar-los a assumir les càrregues i responsabilitats particulars que resulten de la ratificació dels convenis anteriors, així com de la seva aplicació efectiva.

- **SPG especial per a països menys desenvolupats:** és l'acord per als països menys avançats, també anomenat iniciativa EBA (*Everything but Arms*), "Tot menys armes", que atorga accés lliure de quotes d'aranzels a tots els productes, llevat armes i municions. Aquest règim especial concedeix un accés lliure de drets al mercat de la Unió als productes originaris dels països reconeguts i classificats com menys desenvolupats per les Nacions Unides, excepte per al comerç d'armes.

En el cas dels països que les Nacions Unides deixin de classificar com a països menys desenvolupats, s'estableix un període transitori per pal·liar les conseqüències negatives de la retirada de les preferències aranzelàries concedides en el marc d'aquest règim. Les preferències aranzelàries

proporcionades a països menys desenvolupats es continuen donant a aquells que es beneficien d'un altre acord d'accés preferencial al mercat amb la Unió.

2.3 Formes d'adquisició de l'origen

Quan es tracta d'origen preferencial s'han de tenir en compte els acords subscrits per la UE amb països o territoris fora del territori duaner o amb grups d'aquells països o territoris, atès que en cadascun s'estableixen les normes d'origen concretes que atorguen beneficis o preferències aranzelàries. Aquestes preferències poden consistir en l'eliminació total dels aranzels o en reduccions d'aranzels (a vegades subjectes a un calendari progressiu de reducció fins a la total supressió) en tots o en alguns productes especificats en l'acord o règim de què es tracti.

Per exemple als llobarros importats a la UE procedents de Liechtenstein o de les Illes Fèroe (amb els quals la UE té acords preferencials) no se'ls aplica cap preferència aranzelària, en aquest cas un 16%, com si fos mercaderia no preferencial. L'aranzel preferencial varia en funció del país del qual sigui originari, així per a Xile hi ha un 1,6%, un 0% pel Marroc i un 4,8% per a Islàndia.

Les regles d'origen que la UE aplica als règims preferencials atorgats unilateralment es recullen directament al Codi Duaner i als reglaments de desenvolupament.

Article 64 del CAU

[...] En cas de mercaderies que s'acullin a mesures preferencials contingudes en acords que hagi subscrit la Unió amb països o territoris situats fora del seu territori duaner o amb grups d'aquests països o territoris, les normes d'origen preferencial s'establiran en els esmentats acords.

En cas de mercaderies que s'acullin a mesures preferencials adoptades unilateralment per la Unió per a països o territoris situats fora del seu territori duaner o PTU associats a la UE, la Comissió adoptarà mesures per les quals s'estableixin les normes d'origen preferencial. Aquestes normes es basaran o bé en el criteri que les mercaderies s'hagin obtingut enterament o bé en el criteri que les mercaderies han estat objecte de transformació o elaboració suficient.

En el cas de mercaderies que s'acullin a les mesures preferencials que estableix el Protocol 2 de l'Acta d'Adhesió de 1985 pel comerç entre el territori duaner de la Unió i Ceuta i Melilla, les normes d'origen preferencial s'adoptaran de conformitat amb l'article 9 d'aquest protocol.

En el cas de mercaderies que s'acullin a les mesures preferencials de règims preferencials establerts en favor dels PTU associats a la Unió, les normes d'origen preferencial s'adoptaran d'acord amb l'article 203 del TFUE.

[...]

Així, les normes d'origen varien d'uns acords a uns altres i, en general, contenen normes més estrictes que les formulades per l'aplicació de l'origen no preferencial, però existeixen unes disposicions comunes o semblants a la major part dels acords, són les següents:

- Caràcter originari
- Regles d'acumulació
- Operacions mínimes o transformacions insuficients
- Tolerància general
- Regla del no reintegrament
- Principi de territorialitat
- Transport directe
- Consideracions especials
- Proves d'origen

2.3.1 Caràcter originari

Els productes considerats com a enterament obtinguts en el règim preferencial són molt semblants als recollits en el règim comú o no preferencial.

De forma genèrica, en els diferents protocols, les mercaderies han de tenir el caràcter d'originari per tenir el tractament preferencial, és a dir, han de ser fabricades a partir de materials o components que hagin estat criats o produïts en el país beneficiari i, si no, almenys han de complir amb un cert nombre de processos de transformació o elaboració en el país beneficiari. Han de ser mercaderies **enterament obtingudes o suficientment elaborades o transformades**. Per a les mercaderies que no siguin enterament obtingudes, el caràcter originari es pot aconseguir per les regles establertes en forma de llista en cada acord.

Així, es consideren productes enterament obtinguts en un país beneficiari:

- Els **productes minerals** extrets del sòl o del fons dels seus mars o oceans.
- Les plantes i **productes vegetals** cultivats o que s'hi cullin.
- Els **animals vius** que hi neixen i que s'hi crien.
- Els productes provinents d'animals vius que s'hi crien.
- Els productes provinents d'**animals sacrificats** que hi hagin nascut o que s'hi hagin criat.
- Els productes de la **caça** o de la **pesca** que s'hi practica.
- Els productes de l'**aqüicultura** consistents en peix, crustacis i mol·luscs que hi hagin nascut o que s'hi hagin criat.
- Els productes de la **pesca marítima** i altres productes extrets del mar, fora del mar territorial del país, per vaixells matriculats o registrats al país en qüestió i amb bandera d'aquell país (i que compleixin condicions de nacionalitat).

- Les mercaderies obtingudes a bord de **vaixells factoria** a partir, exclusivament, dels productes esmentats en la condició anterior originaris del país en qüestió i sempre que aquest vaixells factoria estiguin matriculats o registrats al país esmentat i que enarborin la seva bandera (i que compleixin condicions de nacionalitat).
- Els **articles usats** que s'hi recullin aptes únicament per a la recuperació de matèries primeres
- Els **residus** i les **deixalles** que resulten derivats d'operacions de fabricació que s'hi efectuin
- Els productes **extrets del sòl subsòl marí** fora del mar territorial, sempre que aquest país exerceixi l'efecte d'explotació, drets exclusius sobre aquest sòl o subsòl.
- Els que s'obtenen exclusivament a partir de les mercaderies esmentades en els punts anteriors.

Els requisits de nacionalitat dels vaixells factoria, a efectes de considerar una mercaderia enterament obtinguda, són:

- Estar matriculats o registrats en un país de l'acord.
- Enarborar el pavelló d'un país de l'acord.
- La propietat del vaixell ha de pertànyer a nacionals d'un país de l'acord, almenys en un 50%, i amb seu social en aquell país i que la majoria de membres del Consell d'administració siguin també nacionals.
- El capità i els oficials han de ser nacionals d'un país de l'acord.
- El 75% de la tripulació ha de ser nacional d'un país de l'acord.

2.3.2 Regles d'acumulació

Existeixen una sèrie de mesures que intenten afavorir l'intercanvi de mercaderies amb països tercers amb els quals hi ha acords preferencials signats. L'acumulació permet a les parts d'aquests acords utilitzar els productes originaris que provenen de cadascuna d'aquestes parts com si fossin originaris. En el sistema d'acumulació no cal que la transformació sigui necessàriament suficient, es concedeix un origen determinat sense complir amb el requisit de l'última transformació o elaboració substancial quan les mercaderies són dels països signants dels acords.

Tots els criteris i mètodes per determinar l'origen preferencial han d'aplicar-se amb claredat i flexibilitat. L'acumulació és un exemple d'aquesta flexibilitat, fa referència a la no submissió a normes de transformació suficient quan les matèries són de països beneficiaris de l'acord preferencial (països socis). L'objectiu és una major integració i més possibilitats de subministrament dels països socis.

Les regles d'acumulació d'origen són molt semblants en tots els acords d'origen preferencial subscrits per la UE, encara que hi ha algunes diferències. Per comprovar aquestes normes s'ha de veure el protocol corresponent de cada acord on s'especifiquen els criteris específics per aplicar l'acumulació.

Pot haver-hi algun acord que no reguli regles d'acumulació aplicables, llavors el caràcter originari del producte estarà subjecte a l'existència d'una elaboració o transformació suficient.

Existeixen diferents **tipus d'acumulació** que són: acumulació bilateral, acumulació diagonal, acumulació regional, acumulació ampliada i acumulació total.

Acumulació bilateral

L'acumulació bilateral es dona entre dos països socis. Aquest tipus d'acumulació permet que matèries originàries de la UE se sotmetin a elaboracions o transformacions en el país beneficiari i es considerin originàries del país beneficiari, i al contrari. L'únic requisit és que la transformació realitzada ha de tenir uns mínims, ha de ser més que la transformació insuficient que es defineix en cada acord. Aquest tipus d'acumulació s'aplica en tots els acord bilaterals celebrats per la UE i en els seus règims autònoms.

Exemple d'acumulació bilateral

A efectes de l'SPG, per tal que les camises amb partida aranzelària 6205 obtinguin el caràcter originari d'un país beneficiari, com és per exemple Bangladesh, han de fabricar-se a partir de teixit acompanyat de confecció (inclòs el tall) o fabricació a partir de teixits sense brodar amb valor que no excedeixi del 40% del preu EXW del producte. S'ha de complir una d'aquestes regles perquè la peça de roba es pugui considerar originària de Bangladesh.

Si en la producció de les camises s'utilitza teixit comunitari espanyol i botons de Nova Zelanda (mercaderia amb origen no preferencial) que no passa del 5% del valor EXW de les camises finals, les regles d'acumulació bilateral permeten que aquestes camises es considerin originàries de Bangladesh, ja que la transformació realitzada en aquell país (tall i confecció) és més que una elaboració mínima.

Acumulació diagonal

L'acumulació diagonal es produeix entre diferents socis que tinguin establerta una xarxa d'acords entre ells. Té la mateixa finalitat que l'acumulació bilateral però s'aplica quan hi ha tres països socis, com a mínim. El requisit principal és que tots els socis han d'haver signat acords de lliure comerç que estableixin regles idèntiques en matèria d'origen. Les matèries originàries d'un país que no hagi signat un acord amb els països de fabricació final i de destí final es consideren no originàries. Aquest sistema també s'anomena de geometria variable.

Com a exemples d'aquesta forma d'acumulació hi ha:

- L'acumulació paneuropea que associa a la UE, els països de l'AELC i Turquia.

- L'acumulació paneuromediterrània, que inclou, a part dels anteriors, nou països mediterranis (Algèria, Cisjordània i la Franja de Gaza, Egipte, Israel, Jordània, Líban, el Marroc, Tunísia i Síria) i les Illes Fèroe.

Aquesta última zona d'acumulació requereix, per a la seva aplicació, que tots els països membres substitueixin el protocol de normes d'origen dels seus respectius acords de lliure comerç pel nou protocol d'origen paneuromediterrani. La Comissió publica periòdicament un quadre de doble entrada, a mesura que els països van signant un nou protocol, que permet conèixer entre quins països és d'aplicació l'acumulació paneuromediterrània i des de quina data.

Podeu consultar un [exemple de comunicació publicada a l'abril de 2014](#).

Exemple d'acumulació diagonal

S'importa al Marroc teixit originari de la UE amb codi aranzelari 5112; el folre amb partida aranzelària 5513 és originari de Noruega.

Al Marroc es confeccionen els vestits amb partida aranzelària 6203. L'última elaboració es realitza al Marroc (confecció), essent una transformació que va més enllà de l'elaboració insuficient. En conseqüència, els vestits adquireixen l'origen marroquí i poden exportar-se a altres països amb els quals resulta aplicable el sistema d'acumulació.

En un cas com aquest, si no hi hagués un acord de lliure comerç entre el Marroc, la UE i Noruega, els folres noruecs haurien de considerar-se com a no originaris i els vestits no tindrien el caràcter originari del Marroc.

L'acumulació diagonal permet que s'utilitzin matèries dels països socis, essent el país d'origen aquell on es realitzi l'última transformació, sempre que sigui més elevada que el nivell insuficient. Si aquesta regla no es compleix, el país d'origen serà el que aportí més valor afegit.

Acumulació regional

L'acumulació regional és d'aplicació dins de l'SPG. És una forma d'acumulació diagonal que permet acumular matèries entre els països beneficiaris del sistema que són membres del mateix grup regional. D'acord amb les disposicions de desenvolupament del CAU hi ha quatre grups regionals:

- Grup I: Brunei, Cambodja, Indonèsia, Laos, Malàisia, Birmània/Myanmar, Filipines, Tailàndia i Vietnam.
- Grup II: Bolívia, Colòmbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, Perú i Veneçuela.
- Grup III: Bangladesh, Bhutan, Índia, Maldives, Nepal, Pakistan i Sri Lanka.
- Grup IV: Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai.

Les matèries originàries d'un país del grup regional que han estat elaborades o transformades en un altre país beneficiari del mateix grup, es consideren originàries de l'últim país, si es compleix la condició que el valor afegit en l'últim país sigui superior al valor en duana de les matèries originàries que s'hagin utilitzat

provinents de qualsevol dels altres països del grup regional i que l'elaboració realitzada sigui més que transformació insuficient.

Si no es compleixen aquestes dues condicions, les mercaderies es consideren originàries del país del grup regional responsable dels productes originaris amb el valor en duana més elevat, d'entre tots els països del grup regional.

Exemple d'acumulació regional SPG

Camises amb codi aranzelari 6205 i valor 1.000€ que es confeccionen a Indonèsia amb teixit originari de Vietnam, amb un valor de 300€, i botons de Laos, amb un valor de 50€. Tots tres països són SPG del Grup regional I.

La mercaderia serà originària d'Indonèsia ja que el valor dels teixits és menys del 50% del valor de la camisa. Si no, seria originària de Vietnam.

Acumulació ampliada

Dins del sistema SPG, la UE crea l'acumulació ampliada amb els països amb els quals té acord de lliure comerç.

Amb una sol·licitud prèvia d'un país beneficiari, determinades matèries originàries de països tercers, amb els quals la UE té acords de lliure comerç, es consideren matèries originàries del país SPG beneficiari quan han estat objecte de transformació ulterior o han estat incorporades a un producte que s'ha fabricat en aquell país. La transformació ha de ser superior a les mínimes i queden excloses les matèries dels capítols 1 a 24 del Sistema Harmonitzat.

No cal que els productes siguin originaris del mateix grup regional, s'amplia l'acumulació a productes originaris de països amb els quals la UE té acords de lliure comerç i que s'elaboren en països SPG, sempre amb una sol·licitud prèvia.

Amb Noruega, Suïssa i Turquia ja es preveu l'acumulació en un país SPG sense sol·licitud prèvia perquè tots els països apliquen les mateixes normes SPG. Les disposicions de desenvolupament del CAU tracten de manera separada l'acumulació amb Suïssa, Noruega i Turquia en SPG.

Acumulació total

L'acumulació total suposa una forma més d'integració econòmica. Permet a països socis realitzar transformacions o elaboracions en productes no originaris dins de l'àrea que formen. Totes les elaboracions es tenen en compte a efectes de determinació de l'origen, es valoren en el seu conjunt i tots els països participants es consideren una sola zona. Si les diferents transformacions són insuficients en cadascun dels països socis, per acumulació total, totes les operacions portades a terme en els diferents països es tenen en compte conjuntament per determinar si es compleixen els requisits de transformació suficient.

La diferència amb els altres tipus d'acumulació és que aquí es permeten transformacions insuficients sobre mercaderies no originàries en diferents països socis, sempre que, en el seu conjunt sí que compleixin els requisits d'origen de

transformació suficient. En canvi a l'acumulació bilateral i diagonal la mercaderia ha de ser originària d'un país soci i llavors no cal la transformació suficient, però sí que cal la transformació mínima.

Aquest tipus d'acumulació es troba en els règims preferencials: ACP, PTU, el Magrib i EEE. Per exemple, en l'acord de la UE amb el Marroc, a part de l'acumulació bilateral entre tots dos, hi ha una acumulació total de l'origen entre la UE, el Marroc, Algèria i Tunísia.

Exemple d'acumulació total

El filat de cotó amb partida aranzelària 5205 no originari s'importa a la UE on es transforma en teixit amb partida 5208. El teixit s'exporta a Tunísia on es talla i es confeccionen camises per homes amb partida 6205.

Les normes d'origen estableixen que, per tal que es confereixi el caràcter originari, el teixit i el cosit s'han d'efectuar en un mateix país. Per tant, d'acord amb les normes d'acumulació total, el teixit fet a la UE es considerarà realitzat a Tunísia, com si fos una única zona. Les camises confeccionades a Tunísia adquiriran el caràcter originari preferencial de Tunísia i es podran exportar amb origen preferencial als països que admeten aquesta acumulació, com són per exemple el Magreb i la UE.

2.3.3 Operacions mínimes

En els annexos dels acords preferencials es fa referència al nivell mínim de transformació, sobre les matèries no originàries, que confereix l'origen. Si una norma estableix que es pot utilitzar una matèria, en una fase de fabricació determinada, per conferir l'origen, també es podrà utilitzar en una fase anterior, però no en una etapa posterior.

Els productes han d'estar suficientment elaborats o transformats, d'acord amb els criteris o mètodes establerts (canvi de partida aranzelària, determinat valor *ad valorem* de les matèries no originàries, procés específic, etc.). Tots aquests criteris per determinar una elaboració o transformació suficient només s'apliquen quan hi ha matèries no originàries que s'han importat d'un tercer país no membre de l'acord. Si les matèries són originàries, ja no han de complir els requisits anteriors.

Per exemple, en l'àmbit SPG, a l'annex 22-03 del Reglament 2015/2446, s'estableix una llista d'operacions d'elaboració o transformació que confereixen el caràcter originari a productes que no siguin enterament obtinguts en el país beneficiari.

Vegeu l'annex 22-03 del Reglament 2015/2446

En altres preferències atorgades unilateralment per la UE (no SPG) la llista de transformacions mínimes de matèries no originàries que confereixen l'origen es recullen a l'annex 22-11 del Reglament 2015/2446.

Vegeu l'annex 22-11 del Reglament 2015/2446

També s'estableixen una sèrie d'operacions que no confereixen l'origen per si soles o combinades entre si. Les operacions que es consideren **insuficients** per conferir el caràcter de producte originari són les següents:

- Les destinades a garantir la conservació dels productes durant el seu transport i emmagatzematge.

- Les divisions o agrupacions de paquets.
- El rentat, neteja i eliminació de pols, òxid, olis, pintura o altres revestiments.
- El planxat de tèxtils i articles tèxtils.
- La pintura i el poliment simples.
- La pela o mòlta parcial o total d'arròs; poliment i setinat dels cereals i l'arròs.
- La coloració o aromatització del sucre o la formació de terrossos de sucre, la mòlta total o parcial del sucre cristal·litzat.
- Espellofar, extraure pipes o ossos i pela de fruites, fruits secs i llegums.
- Afilat, rectificació i talls senzills.
- Treure la pols, garbellar, selecció, classificació o preparació d'assortiments.
- Simple envasament d'ampolles, llaunes, pots, bosses, estoigs i capsos o la col·locació sobre cartolines o taulers, etc. i qualsevol altra operació senzilla d'embalatge.
- La col·locació de marques, etiquetes, logotips i altres signes distintius semblants en els productes o en els seus envasos.
- La simple barreja de productes, fins i tot de classes diferents; la barreja de sucres amb qualsevol matèria.
- La simple addició d'aigua o la dilució, la deshidratació o la desnaturalització de productes.
- El muntatge simple de parts d'articles per formar un article sencer o el desmuntatge de productes en peces.
- La combinació de dues o més de les operacions anteriors.
- El sacrifici d'animals.

Exemple d'elaboració insuficient

Un simple muntatge de parts d'articles per formar un article complet (o al revés en cas de desmuntatges) que compleixi amb el criteri de canvi de partida aranzelària no tindrà el caràcter d'originari.

Així, si s'importen a l'Índia bicicletes originàries de la Xina amb codi aranzelari 871200 i després es venen en peces, per exemple si els pneumàtics s'exporten a la UE amb partida aranzelària 401150, aquests pneumàtics tindran origen igualment xinès i no de l'Índia.

En les transformacions no es tindran en compte els elements **neutres** com l'energia, les eines, etc.

2.3.4 Tolerància general

La tolerància general també es coneix com a criteri alternatiu. En els acords preferencials es recull que els fabricants poden utilitzar mercaderies no originàries sempre que no superin un determinat percentatge, en valor o en pes. Cada acord reflecteix el màxim de contingut no originari que serà permès per cada norma específica. El percentatge permès de tolerància varia d'un règim preferencial a un altre i, en general, no s'aplica als productes tèxtils per als quals hi ha normes específiques incloses en els notes de cada acord.

En l'àmbit SPG la norma d'origen estableix que es permet la utilització de productes no originaris sempre que no es sobrepassi:

- El 15% del pes del producte per als articles dels capítols 2 i 4 a 24 del Sistema Harmonitzat;
- El 15% del valor EXW per als altres productes, excepte els classificats en els capítols 50 a 53, als quals se'ls apliquen uns altres nivells de tolerància.

Exemple de tolerància general en l'àmbit SPG

Si utilitzem matèria primera de països amb origen no preferencial o comú com Estats Units o Xina per fabricar ceres amb partida 3404, perquè es pugui considerar transformació suficient en el país SPG beneficiari, cal que, en total, el pes d'aquesta matèria primera utilitzada no superi el 15% del pes final del producte.

2.3.5 Regla del no reintegrament o Non Draw Back

La regla del no reintegrament o *Non Draw Back* també s'anomena prohibició d'exempció o devolució de drets. En els acords preferencials bilaterals es recull una prohibició que consisteix en el fet que les matèries no originàries utilitzades en la fabricació dels productes de països, que després tindran el benefici d'origen preferencial, no han d'haver estat objecte d'exempcions o devolució de drets duals, és a dir, han d'haver satisfet els drets aranzelaris corresponents. L'objectiu d'aquesta prohibició és prevenir qualsevol distorsió de comerç o competència deslleial.

2.3.6 Principi de territorialitat

El principi de territorialitat és una condició addicional per garantir la identitat dels productes originaris, per evitar substitucions o operacions amb països que no són d'origen preferencial. Aquest principi exigeix que les transformacions es duguin a terme únicament en territoris de les parts signants dels acords

preferencials. Les condicions d'adquisició del caràcter originari han de complir-se i mantenir-se sense interrupció i els productes han de ser els mateixos. Si les mercaderies exportades es retornen, es consideraran no originàries a no ser que es pugui demostrar que són les mateixes i que no han patit més operacions que les necessàries per al seu manteniment o conservació.

2.3.7 Transport directe

La disposició de transport directe està relacionada amb el principi de territorialitat i és un requisit indispensable per a l'aplicació del règim preferencial. El transport de la mercaderia no ha de passar per països aliens a l'acord. Existeix una excepció en el cas d'enviaments únics amb transbordament o dipòsit temporal en un país tercer, si és necessari i si estan sotmesos a la vigilància duanera d'aquell país i no es fan unes altres operacions que les de càrrega, descàrrega o conservació.

La disposició de transport directe també s'anomena regla de no manipulació (per a països SPG). Els productes no han d'haver estat alterats, transformats de cap manera o haver estat objecte d'operacions diferents de les destinades a mantenir-los en bon estat o diferents de l'addició o la col·locació de marques, etiquetes, precintes o qualsevol altra documentació per garantir el compliment dels requisits nacionals específics aplicables a la Unió, abans de la seva declaració per a despatx a lliure pràctica.

Els productes podran emmagatzemar-se a condició que romanguin sota vigilància duanera al país o països de trànsit. El fraccionament dels enviaments podrà tenir lloc quan el dugui a terme l'exportador o es faci sota la seva responsabilitat, sempre que les mercaderies en qüestió romanguin sota vigilància duanera al país o països de trànsit.

En cas que les autoritats duaneres tinguin motius per creure que no s'ha complert amb aquesta regla, podran sol·licitar al declarant que aportï proves del seu compliment, mitjançant qualsevol document o altres proves materials basades en el marcat o numeració de paquets o relacionades amb les mercaderies. Es podrà acreditar el compliment d'aquests requisits mitjançant:

- Document únic de transport (CMR, B/L, AWB, etc.).
- Certificat de no manipulació expedit per la duana del país tercer amb les dades necessàries (descripció exacta dels productes, data de descàrrega i càrrega i nom dels vaixells i mitjans de transport utilitzats, certificació de les condicions en les que els productes van romandre en trànsit).
- Qualsevol altre document de prova.

2.3.8 Consideracions especials

Les consideracions especials que s'apliquen per a la determinació de l'origen no preferencial també s'apliquen a l'origen preferencial, concretament les referides a:

- Envasos i unitats de qualificació.
- Accessoris, peces de recanvi i eines. Formaran part de la màquina si s'expedeixen conjuntament. Formen part habitual de l'equip, el seu preu està inclòs en el de la màquina i no es factura per separat.
- Assortiments. Són originaris quan tots els productes que els componen ho siguin, però hi ha una tolerància del 15% del valor de productes no originaris sobre el valor EXW de l'assortiment (quan hi ha productes originaris i no originaris).

2.3.9 Proves d'origen

En cada règim preferencial s'estableixen les possibles formes de justificació de l'origen. L'origen preferencial sempre s'haurà de provar si es vol obtenir el benefici aranzelari que correspongui (reducció o anul·lació de l'aranzel).

L'acreditació o justificació de l'origen i les possibles excepcions es tractaran amb detall a l'apartat "Proves d'origen".

2.4 Criteris complementaris per a la determinació de l'origen de les mercaderies

A part dels criteris bàsics, es recullen criteris complementaris aplicables a les mercaderies amb origen preferencial que no sempre s'inclouen en tots els acords:

- **Règim aplicable a exposicions públiques.** Per a béns enviats per a exposicions a països tercers, als quals sigui aplicable l'acumulació, i que es venen després de l'exposició per ser importats al país de l'acord. En aquest cas es beneficiarà de la preferència de l'origen si es demostra a satisfacció de la duana que:
 - Els productes es van expedir directament des de la UE o des del país de l'acord al país de l'exposició i efectivament es van exposar.
 - Els productes s'han venut o han estat cedits per l'exportador a un destinatari a la UE o a un país de l'acord.
 - Els productes s'han enviat de tornada en el mateix estat en què van anar a l'exposició, mentre es fa l'exposició o just després.

- Els béns s’han usat només per exhibició en l’exposició.
 - En els certificats d’origen constarà el nom i adreça de l’exposició.
- **Principi de tolerància extraterritorial.** És una excepció al requisit de territorialitat quan les mercaderies són mercaderies de retorn, que han de justificar que són les mateixes i que no han tingut cap operació que no sigui la de conservació o quan, sota estrictes condicions es realitzen operacions de transformació en països aliens a l’acord, però sense que perdin el caràcter preferencial de la mercaderia. És una excepció al principi de territorialitat que no s’aplica als productes tèxtils dels capítols 50 a 63 del Sistema Harmonitzat.
 - **Excepció a les normes d’origen.** Són derogacions temporals que permeten regles d’origen contingudes en acords. En alguns acords preferencials es regulen condicions i procediments concrets per concedir l’origen menys estrictes, per afavorir el desenvolupament d’indústries existents o la creació de noves indústries en determinats països, sempre que no perjudiqui greument la indústria ja establerta a la UE. Aquestes excepcions s’autoritzen mitjançant reglaments o decisions publicats amb aquest objectiu per indicar les quantitats de productes concrets que es podran importar a la UE durant un període de temps limitat (mentre els productors es preparen per complir la norma d’origen establerta). Es gestionen com a contingent i estan convenientment justificades, quantificades i basades en el foment del desenvolupament.

Article 64 CAU

[...]

A iniciativa pròpia o prèvia sol·licitud d'un país o territori beneficiari, la Comissió podrà concedir-li, per determinades mercaderies, una excepció temporal a les normes d'origen preferencial (als països amb els quals tenim mesures preferencials adoptades unilateralment). Aquesta excepció temporal estarà justificada per un dels motius següents:

- Factors interns o externs que facin que aquest país o territori beneficiari es vegi temporalment en la impossibilitat de complir les normes d'origen preferencial.
- Que el país o territori beneficiari necessiti un període de preparació per complir amb aquestes normes.

El país o territori beneficiari interessat presentarà a la Comissió per escrit una sol·licitud d'excepció on es faran constar els motius pels quals es sol·licita i acompanyada de documents justificatius adequats.

L'excepció temporal quedarà limitada a la durada dels efectes dels factors interns i externs que hagin motivat la seva concessió, o al termini que requereixi el país o territori beneficiari per aconseguir el compliment de les normes.

Quan es concedeixi una excepció, el país o territori beneficiari haurà de complir amb els requisits establerts pel que fa referència a la informació que s'ha de facilitar a la Comissió en relació amb la utilització de l'excepció i la gestió de les quantitats per a les quals es concedeix l'excepció.

2.5 Unions duaneres

La UE manté acords amb alguns països basats en el concepte d'Unió Duanera on regeix el principi de lliure circulació de mercaderies, tant si són originàries com de tercers països però despatxades a lliure pràctica en algun dels països socis. És a dir, hi ha lliure circulació de mercaderies que tinguin l'estatut duaner comunitari o l'estatut d'algun país soci.

Són unions duaneres que, a diferència de la unió duanera que constitueix la UE, no abasten la totalitat de les mercaderies.

En aquest enllaç podeu consultar les [unions duaneres](#).

Aquestes unions duaneres són:

- Amb San Marino, aquí queden exclosos els productes CECA (carbó i acer).
- Amb Turquia, només per a productes industrials i exclou els productes agrícoles i CECA amb els quals es mantenen acords preferencials.
- Amb Andorra, per a productes dels capítols 24 a 97 del SH.

Exemple d'unió duanera amb Turquia

S'importen a Turquia teixits de l'Índia i es despatxen a lliure pràctica (paguen els drets aranzelaris corresponents i passen totes les formalitats duaneres). Aquests teixits tenen, per tant, l'estatut duaner turc.

Els teixits acaben exportant-se a l'Estat espanyol, on no es pagaran drets aranzelaris a la importació (però sí IVA, si són per vendre'ls a empreses dins de l'Estat). La mercaderia turca té el mateix tractament que si vingués d'un altre país de la UE, únicament haurà de documentar-se amb una certificació determinada.

3. Proves d'origen

L'origen de les mercaderies s'ha d'acreditar per complir amb la legislació duanera i per evitar qualsevol tipus de frau a la normativa. A vegades també es requereix per cobrir altres necessitats de caràcter comercial.

Les proves d'origen seran diferents en funció del règim on ens trobem:

- **Origen no preferencial.** La justificació de l'origen no preferencial d'una mercaderia no es realitza a efectes d'aplicar un benefici aranzelari, sinó que es controlarà i comprovarà per evitar que es vulnerin mesures de tipus comercial, econòmic, fitosanitari, de seguretat, de protecció de drets intel·lectuals, de la política agrària comunitària o mesures de salvaguarda. Per exemple, per aplicar mesures antidúmping que s'hagin establert per mercaderies originàries d'un país en concret.
- **Origen preferencial.** L'acreditació de l'origen preferencial que generarà normalment beneficis o preferències aranzelàries es recull de forma precisa en cada acord preferencial. Quan es tracti d'origen preferencial autònom el CAU n'estableix les formes de justificació.
- **Unions Duaneres.** La circulació lliure de les mercaderies entre els diferents territoris o parts de cadascuna de les unions duaneres s'haurà d'acreditar amb documents específics.

La forma normal d'acreditar l'origen serà mitjançant un certificat d'origen expedit per les autoritats o organismes competents del país en qüestió. La normativa aplicable en cada supòsit sol establir un període durant el qual seran vàlides les proves d'origen. En determinats casos també es podrà justificar l'origen amb modalitats simplificades, mitjançant declaracions del propi exportador. I en casos molt concrets, existeixen algunes exempcions a la presentació de proves d'origen.

Les autoritats duaneres podran exigir que el declarant acrediti l'origen de les mercaderies que ha detallat en el DUA. Quan hi hagin dubtes raonables sobre la prova d'origen que s'hagi presentat, les autoritats duaneres podran exigir qualsevol altra prova complementària necessària per cerciorar-se que la indicació de l'origen compleix la legislació aplicable de la Unió. A més, s'han establert sistemes de cooperació entre les administracions emissores i receptores de proves d'origen a efectes de control.

El control i les comprovacions de les proves d'origen es fan en el moment d'importació de les mercaderies, per aplicar correctament tota la normativa duanera de la Unió. Des de la UE s'expediran, així mateix, els documents que acreditin l'origen de la mercaderia comunitària conforme a les normes vigents al país o territori de destí.

3.1 Justificació de l'origen no preferencial

Concepte de contingent

El contingent aranzelari és una mesura que permet establir un límit de quantitat de producte lliure d'aranzels per un determinat període de temps, atorgant llicències d'importació limitades per a determinats països o per a tots. Un cop el període s'acaba, es torna a aplicar l'aranzel normal.

L'origen de dret comú o no preferencial no ha de ser justificat a efectes d'aplicació de l'aranzel, excepte que hi hagi una norma que ho estableixi de forma expressa per a una determinada operació. Per exemple, es demana justificació quan hi ha un contingent aranzelari, per condicions fitosanitàries, en casos d'etiquetatge, en casos de productes d'origen animal o vegetal, per raons de salut i seguretat alimentària, etc.

Les proves d'origen que hagin de presentar-se a la importació d'una mercaderia a la UE només seran vàlides si compleixen els criteris fixats en la legislació comunitària. En general es demana que:

- Hagin estat expedides per l'autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat a l'efecte.
- Continguin totes les indicacions necessàries per a la correcta identificació de la mercaderia a la qual fan referència i, en concret:
 - Número d'ordre, marques, quantitat i naturalesa dels paquets
 - Descripció de la mercaderia
 - Pes brut i net de la mercaderia, a vegades també volum
 - Nom de l'expedidor
 - Designació de la mercaderia
- Es certifiqui sense ambigüitat que la mercaderia a la qual fa referència és originària d'un país determinat.

A part d'aquests requisits genèrics, els certificats d'origen no preferencial poden presentar variacions en funció de cada país concret. Dependrà de cada normativa interna i, com que no hi ha un únic model, es coneixen també com a certificats universals o generals. Podeu veure un model de certificat universal suís a la figura [3.1](#).

FIGURA 3.1. Certificat universal suís

Expéditeur Expéditeur Esportatore Exporter		Nr. No.	
Empfänger Destinataire Destinataro Consignee		URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D'ORIGINE CERTIFICATO D'ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT CONFÉDÉRATION SUISSE CONFEDERAZIONE SVIZZERA SWISS CONFEDERATION 	
Angaben über die Beförderung (Ausfüllen freigestellt) Informations relatives au transport (indication facultative) Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) Particulars of transport (optional declaration)		Bemerkungen Observations Osservazioni Observations	
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbeschreibung Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Marche, numeri, numeri e natura dei colli, designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages, description of the goods		Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m³ etc. etc.	
		Bruttogewicht Poids brut Peso lordo Gross weight	
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Ware La Chambre de commerce suisse certifie l'origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l'origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods			
Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell Chambre de commerce et de l'industrie de St.Gall-Appenzell Camera di commercio e dell'industria di San Gallo-Appenzell Chamber of Commerce and Industry of St.Gall-Appenzell			
St.Gallen,			

8/GUZ PDF, 28.07.2008

Ara bé, els certificats d'origen relatius a determinats productes que gaudeixen de règims especials d'importació no preferencial, s'expediran d'acord amb el formulari que figura a l'annex 22-14 del Reglament 2015/2447. Podeu veure'n el model a la figura 3.2.

FIGURA 3.2. Certificat d'origen per a règims especials d'importació no preferencial

1 Expedidor	CERTIFICADO DE ORIGEN para importaciones de productos que disfrutan de regímenes especiales de importación no preferenciales en la Unión Europea No AUTORIDAD EXPEDIDORA	
2 Destinatario (indicación facultativa)	3 AUTORIDAD EXPEDIDORA	
NOTAS A. El formulario del certificado deberá cumplimentarse a máquina de escribir o mediante un procedimiento mecanográfico o similar. B. El original del certificado deberá presentarse junto con la declaración de despacho a libre práctica en la aduana competente de la Unión Europea.	4 País de origen	
	5 Observaciones	
6 Número de orden — Marcas y numeración — Número y naturaleza de los bultos — DESIGNACIÓN DE LAS MERCANCIAS	7 Masa bruta y neta (kg)	
8 SE CERTIFICA QUE LAS MERCANCÍAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE SON ORIGINARIAS DEL PAÍS QUE FIGURA EN LA CASILLA Nº 4 Y QUE LAS INDICACIONES DE LA CASILLA No 5 SON CORRECTAS. Lugar y fecha de expedición Firma Sello de la autoridad expedidora		
9 RESERVADO PARA LAS AUTORIDADES ADUANERAS DE LA UNION EUROPEA		

Aquests certificats d'origen només podran incloure un exemplar identificat pel terme “original” situat al costat del títol del document. Si calen exemplars addicionals han de contenir l'esment de “còpia” al costat del títol del document.

Hauran de contenir també totes les indicacions necessàries per identificar correctament la mercaderia. Les entitats duaneres de la Unió únicament acceptaran com a vàlid l'original del certificat d'origen. Tenen les següents característiques:

- El format del certificat d'origen per a règims especials d'importació no preferencial serà de 210 × 297 mm; es permetrà una tolerància en la longitud de fins a 8 mm per excés o 5 mm per defecte.
- El paper emprat haurà de ser blanc, sense pasta mecànica i d'un pes mínim de 40 g/m².
- L'anvers de l'original estarà revestit d'una impressió de fons de garantia de

color groc que faci perceptible a la vista qualsevol falsificació per mitjans mecànics o químics.

- Els certificats d'origen s'imprimiran i emplenaran a màquina en una de les llengües oficials de la Unió.
- El certificat no haurà de presentar esmenes ni ratlladures. Les modificacions que hagin d'incloure's s'efectuaran ratllant les indicacions errònies i afegint, si escau, les indicacions desitjades. Tals modificacions hauran de ser aprovades pel seu autor i ser visades per les autoritats d'expedició.
- Totes les indicacions addicionals que exigeixi el compliment de la legislació de la Unió per la qual es regulen els règims especials d'importació hauran d'introduir-se en la casella 5 del certificat d'origen.
- Hauran de ratllar-se els espais que no s'utilitzin de les caselles 5, 6 i 7, impossibilitant així qualsevol afegit posterior.
- Cada certificat d'origen haurà de comptar amb un número de sèrie, imprès o no, destinat a la seva identificació i haurà de portar el segell de l'autoritat d'expedició, així com la signatura de la persona o persones habilitades a aquest efecte.

Tots els certificats d'origen s'han d'expedir per parts de les autoritats competents del tercer país del que siguin originaris els productes o per un organisme fiable degudament autoritzat per a aquest efecte. Les autoritats expedidores han de conservar una còpia de cadascun dels certificats d'origen expedits. S'han d'expedir abans que els productes als quals fan referència, siguin declarats per a l'exportació en el tercer país d'origen.

Excepcionalment es poden expedir certificats d'origen després de l'exportació, quan hi hagi hagut errades, omissions involuntàries o circumstàncies especials; són els anomenats certificats *a posteriori*.

El període de validesa del certificat d'origen serà de 12 mesos a partir de la data de la seva expedició per part de les autoritats competents.

Per a l'exportació, s'expediran certificats d'origen des de la UE quan així ho requereixi la normativa del país de destí. L'importador haurà de demanar a l'exportador que afegeixi a la resta de la documentació un certificat d'origen concret. En el cas d'Espanya els únics organismes competents per expedir certificats d'origen són les cambres de comerç. La validesa del certificat d'origen no preferencial d'exportació dependrà del país de destí.

A la figura 3.3 podeu veure el model de certificat d'origen no preferencial fet des de la UE.

Vegeu les instruccions de la Cambra de Comerç de Barcelona per emplenar el certificat d'origen a l'Annex 3.4 i una plantilla per poder sol·licitar-ho.

FIGURA 3.3. Certificat d'origen universal expedit per la UE

1 Absender - Consignor - Expéditeur - Expedidor		D 935356		ORIGINAL	
2 Empfänger - Consignee - Destinataire - Destinatario		EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT EUROPEAN COMMUNITY - COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE - COMUNIDAD EUROPEA URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICATE OF ORIGIN - CERTIFICAT D'ORIGINE - CERTIFICADO DE ORIGEN			
		3 Ursprungsland - Country of origin - Pays d'origine - País de origen			
4 Angaben über die Beförderung - means of transport - expédition - expedición		5 Bemerkungen - remarks - observations - observaciones			
6 Laufende Nummer; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Item no.; marks, nos.; number and kind of packages, description of goods No. de pos, marquage, nos.; nombre et nature des colis, description de marchandises No. de orden, marcas, nos.; cantidad y naturaleza de los bultos, descripción de las mercancías		7 Menge Quantity Quantité Cantidad			
B DIE UNTERZEICHNENDE STELLE BESCHENIGT, DASS DIE OBEN BEZEICHNETEN WAREN IHREN URSPRUNG IN DEM IN FELD 3 GENANNTEM LAND HABEN The undersigned authority certifies that the goods described above originate in the country shown in box 3 L'autorité soussignée certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case No. 3 La autoridad infrascripta certifica que las mercancías arriba mencionadas son originarias del país que figura en la casilla no. 3					
Ort und Datum der Ausstellung, Bezeichnung, Unterschrift und Stempel der zuständigen Stelle Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority Lieu et date de délivrance, désignation, signature et cachet de l'autorité compétente Lugar y fecha de expedición, nombre, firma y sello de la autoridad competente					

11.07 A 9 87 61432
 Formulare-Verlag PIRSCHKE + HENSEL GmbH, 12257 Berlin, Krausenstraße 9
 Tel.: (0 30) 56 09 01-0, Fax: (0 30) 56 09 01-11, eMail: pirschke-hensel@t-online.de
 Bestell-Nr. 3289 2 L (1999)

Genehmigt durch Erlass des Bundesministers der Finanzen vom 22.5.1969 III B/6 — Z 1351 — 9/69

3.2 Justificació de l'origen preferencial

Quan se sol·licita un tractament preferencial per a les mercaderies, les autoritats duaneres del país han de comprovar que la sol·licitud és correcta i exigeixen una prova d'origen. La prova d'origen és un requisit imprescindible quan es sol·licita l'aplicació de la preferència associada a l'origen de les mercaderies. Si no es presentés cap prova específica, el país d'origen es consideraria com un país tercer, com si no fos preferencial i se li aplicaria el dret aranzelari general corresponent, no tindria cap benefici aranzelari.

Els documents que acrediten l'origen preferencial estan previstos i regulats en els diferents textos legals dels acords, bilaterals o autònoms, subscrits per la

UE. En cadascun dels acords s'estableix expressament i en detall la forma de provar l'origen, per tant, a l'hora d'acreditar l'origen d'una mercaderia s'hauran de consultar els textos dels acords directament. Els documents que acrediten l'origen són:

- Certificat EUR1
- Certificat EUR-MED
- Certificat FORM-A. Exclouïu per a països SPG fins a l'aplicació total del sistema REX
- Declaracions en factura per a procediments simplificats i per a exportadors autoritzats
- A.TR. per a Turquia i T2 per a San Marino i Andorra

Tots aquests certificats es sol·liciten a les autoritats duaneres del país exportador. En el moment de l'exportació serà l'autoritat duanera l'encarregada de visar o validar el document. Un cop numerat i enregistrat, l'exemplar principal es lliura segellat, datat i signat pel funcionari de la duana a l'exportador. El duplicat es queda sota control a les oficines de la duana. Quan arriba a destí, el certificat s'ha d'adjuntar al DUA i es fa constar a la casella 44 del DUA a efectes d'aplicar la rebaixa aranzelària preferencial.

Els acords preferencials més recents prescindeixen del certificat d'origen com a prova de l'origen de les mercaderies (acord amb Corea del Sud) o en preveuen la substitució en un futur molt proper, el 2017 per a l'SPG. Les proves d'origen seran substituïdes per certificacions d'origen realitzades directament per exportadors registrats dins d'un sistema electrònic. Això permetrà a les autoritats dels països exportadors destinar els seus recursos a realitzar millors controls davant el frau i l'abús, reduint també la paperassa.

En cada acord es poden recollir disposicions específiques i hauran de consultar-se en cas d'exportar a països beneficiaris.

El nou sistema estableix un registre d'exportadors en el país beneficiari que ha de transmetre's electrònicament a la Comissió, que crearà una base de dades per a consulta de les duanes i operadors econòmics. Així hi haurà una comprovació prèvia per part de les duanes i els exportadors assumeixen per complet la responsabilitat d'expedir la prova, sense perjudici de la possibilitat de control per part de les autoritats i fins i tot de la seva revocació. L'exportador farà una comunicació sobre l'origen de les mercaderies en el moment de l'exportació, en qualsevol document comercial que permeti la correcta identificació de les mercaderies i de l'exportador. Aquesta comunicació es trameta a l'importador i té una validesa de dotze mesos.

3.2.1 Certificat de circulació EUR.1

El certificat EUR.1 s'utilitza per justificar l'origen preferencial de mercaderies de països amb els quals tenim un acord preferencial (bilateral o autònom), a excepció de Corea, amb qui es preveu només una declaració d'origen, i dels SPG, per als quals s'estableix un certificat específic. També s'utilitzarà per a l'acumulació amb països SPG fins el 2018, data en la qual es preveu que se substitueixi per comunicacions de l'exportador.

El certificat se sol·licita per escrit a la duana espanyola, per part de l'exportador o el seu representant i s'haurà de presentar a la duana de destí dins d'uns terminis. En general el període de validesa és de 4 mesos però hi ha terminis més llargs com és el cas de l'EUR1 per Xile i Mèxic.

També es podrà justificar l'origen preferencial mitjançant una declaració en factura efectuada per un exportador autoritzat o per qualsevol altra persona quan el valor dels productes no superi els 6.000 €.

El certificat de circulació de mercaderies EUR1 s'expedirà segons el formulari de l'annex 22-10 del Reglament 2015/2447. Podeu veure el model a la figura 3.4.

FIGURA 3.4. EUR1 segons formulari annex 22-10

ANVERS		REVERS	
CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN			
1. Exportador (nombre, apellidos, dirección completa y país)		EUR.1 N° A 000.000 Valen las notas del reverso de este certificado.	
2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre y (Indíquense los países, grupos de países o territorios a que se refiera)		13. SOLICITUD DE CONTROL , con destino a: Se solicita el control de la autenticidad y de la regularidad del presente certificado. En _____ a _____ (Firma)	
3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección completa y país) (mención facultativa)		14. RESULTADO DEL CONTROL El control efectuado ha demostrado que este certificado (✓) ☐ ha sido efectivamente expedido por la aduana indicada y que la información que contiene es exacta. ☐ no cumple las condiciones de autenticidad y exactitud requeridas (véanse notas adjuntas). En _____ a _____ (Firma)	
4. País, grupo de países o territorio de donde se consideren originarios los productos		5. País, grupo de países o territorio de destino	
6. Información relativa al transporte (mención facultativa)		7. Observaciones	
8. Número de orden, marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (✓) designación de las mercancías		9. Masa bruta (kg), u otra medida (litros, m³, etc.)	
10. Facturas (mención facultativa)		11. VISADO DE LA ADUANA Declaración certificada conforme Documento de exportación (✓) Modelo _____ Nº _____ del _____ Aduana _____ País o territorio de expedición _____ En _____ a _____ (Firma)	
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR El que suscribe declara que las mercancías arriba designadas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado. En _____ a _____ (Firma)		NOTAS 1. El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y ser visadas por las autoridades aduaneras del país o territorio expedidor. 2. No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazarán una línea horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán rellenarse de forma que resulte imposible cualquier añadido posterior. 3. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas.	

Els certificats EUR1 hauran de tenir les següents característiques:

- S'hauran d'imprimir en una de les llengües oficials de la Unió.
- Es podran omplir de forma mecanografiada o a mà però amb tinta i caràcters d'impremta.
- El format del certificat serà de 210 × 297 mm, permetent-se una tolerància en la longitud de fins a 5 mm per defecte o 8 mm per excés.

- El paper que haurà d'utilitzar-se serà de color blanc, encolat per a escriptura, sense pasta mecànica i d'un pes mínim de 25 g/m².
- Portaran imprès un fons de garantia de color verd que faci visible qualsevol falsificació per mitjans mecànics o químics. Vegeu un imprès a la figura 3.5 i figura 3.6. Les autoritats competents de l'estat o el territori exportador podran reservar-se el dret a imprimir els certificats o confiar la tasca a impremtes autoritzades per ells. En aquest últim cas, tots els certificats hauran de fer referència a aquesta autorització.

FIGURA 3.5. Imprès EUR1

CERTIFICADO DE ORIGEN DE MERCANCIAS	
1. Exportador (nombre, dirección completa y país) EUR. 1 N.º A 0309569 F.M. Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso	
2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre	
y	
(Indíquese el país, grupo de países o territorios correspondientes)	
3. Destinatario (nombre, dirección completa y país) (mención facultativa)	4. País, grupo de países o territorio del que se considera que los productos son originarios 5. País, grupo de países o territorio de destino
6. Información relativa al transporte (mención facultativa)	7. Observaciones
8. Número de orden; marcas y numeración; número y naturaleza de los bultos (*); Descripción de las mercancías (*)	9. Masa bruta (Kg) u otra medida (litros, m ³ , etc). 10. Facturas (mención facultativa)
11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL COMPETENTE Declaración certificada Documento de exportación (*) Formulario..... N.º..... Aduana u oficina gubernamental competente: País o territorio de expedición..... Lugar y fecha..... (Firma)	
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR El que suscribe declara que las mercancías arriba designadas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado. Lugar y fecha..... (Firma)	

(*) Si la mercancía no está embalada, indíquese el número de artículos o decérese "a granel", según sea el caso

(*) Incluye la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de partida (código de 4 dígitos)

(*) Complétase sólo si la normativa del país o territorio exportador lo exige

Edita: MUTUALIDAD DEL PERSONAL DE ADUANAS - Avda. de Filipinas, 50 - 28003 MADRID

FIGURA 3.6. Imprèss EUR1 (revers)

DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR

El que suscribe, exportador de las mercancías en el anverso,

DECLARA que estas mercancías cumplen los requisitos exigidos para la obtención del certificado anejo;

PRECISA que las circunstancias que han permitido que estas mercancías cumplan tales requisitos antes apuntados son:

PRESENTA los documentos justificativos siguientes (*):

SE COMPROMETE a presentar, a petición de las autoridades competentes, todo justificante suplementario que éstas consideren necesario con el fin de expedir el certificado anejo, y se compromete a aceptar, si fuera necesario, cualquier control por parte de dichas autoridades, de su contabilidad y de las circunstancias de la fabricación de las mencionadas mercancías;

SOLICITA la expedición del certificado anejo para estas mercancías

.....
(lugar y fecha)

.....
(firma)

.....

(*) Por ejemplo: documentos de importación, certificados de circulación, facturas, declaraciones de fabricante, etc., referentes a los productos empleados en la fabricación o a las mercancías reexportadas en el mismo estado.

- Hauran de portar el nom i l'adreça de l'impressor o una marca que permeti identificar-lo.
- Hauran de portar, a més, un número de sèrie, imprès o no, que permeti individualitzar-los.
- No hauran de presentar esmenes ni ratlladures. Les modificacions que hagin d'incloure's s'efectuaran ratllant les indicacions errònies i afegint, si escau, les indicacions desitjades. Aquestes modificacions hauran de ser aprovades pel seu autor i ser visades per les autoritats duaneres del país o territori de l'expedidor.
- No han de quedar espais buits entre els diferents articles indicats en el certificat i cada article anirà precedit d'un número d'ordre. S'haurà de

traçar una línia horitzontal immediatament després de l'últim article. Els espais no utilitzats hauran de ratllar-se, impossibilitant així qualsevol afegit posterior.

- Les mercaderies hauran de designar-se d'acord amb els usos comercials i amb el detall suficient perquè puguin ser identificades.

Tot i que són pràcticament idèntics, depenent dels països, el model pot presentar petites diferències segons la mercaderia. Per exemple, amb Mèxic, en el certificat EUR1 s'ha d'indicar obligatòriament la classificació aranzelària de les mercaderies exportades amb 4 dígits a la casella 8 del certificat.

3.2.2 Certificat EUR-MED

Aquest certificat sorgeix com a conseqüència de l'extensió del sistema d'acumulació paneuropea als països mediterranis i a les Illes Fèroe. S'aplica a mercaderies de països mediterranis amb els quals tenim acords bilaterals amb excepció de Turquia.

L'EUR-MED ha d'expedir-se en els casos en què l'adquisició de l'origen preferencial sigui com a conseqüència de l'aplicació de la norma de l'acumulació diagonal.

Els requisits per expedir un certificat EUR-MED són els mateixos que per expedir un EUR1 però, per tal d'aconseguir la traçabilitat correcta del producte, cal especificar a la casella 7, a l'apartat d'observacions, si s'ha aplicat o no l'acumulació amb algun país de la zona paneuromediterrània i, en el seu cas, el nombre de països amb els quals s'ha acumulat.

Vegeu un model del certificat EUR-MED a la figura 3.7.

FIGURA 3.7. EUR-MED

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS		
EUR-MED Nº A 000.000 Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso		
1. Exportador (nombre, apellidos, dirección completa y país)	2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre	
3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección completa y país) (mencion facultativa)	7	
(Indíquense los países, grupos de países o territorios a que se refiere)		
4. País, grupo de países o territorio de donde se consideren originarios los productos	5. País, grupo de países o territorio de destino	
6. Información relativa al transporte (mencion facultativa)	7. Observaciones	
	☐ Cumulation applied with (number of countries in parenthesis) ☐ No cumulation applied (mark with an X in the box that corresponds)	
8. Número de orden; marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (y descripción de las mercancías)	9. Masa bruta (kg) u otra medida (litros, m³, etc.)	10. Facturas (mencion facultativa)
11. VISADO DE LA ADUANA		
Declaración certificada conforme. Documento de exportación (7) Modelo _____ nº _____ del _____ Aduana _____ País o territorio de expedición _____ En _____ a _____ (firma)		
12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR		
El que suscribe declara que las mercancías arriba descritas cumplen las condiciones exigidas para la expedición del presente certificado. En _____ a _____ (firma)		
13. SOLICITUD DE CONTROL, con destino a:		
14. RESULTADO DEL CONTROL		
En control efectuado ha demostrado que este certificado (7) ☐ Ha sido efectivamente expedido por la aduana indicada y que la información que contiene es exacta. ☐ No cumple las condiciones de autenticidad y exactitud requeridas (mencion las notas adjuntas)		
Se solicita el control de la autenticidad y de la regularidad del presente certificado. En _____ a _____ (firma)		
En _____ a _____ (firma)		
7. Marque con una X el cuadro que corresponda.		
NOTAS		
1. El certificado no deberá tener reparaduras ni correcciones sueltas. Cualquier modificación deberá hacerse marcando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales modificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el certificado y se visará por el aduanero responsable del país o territorio exportador. 2. No deberán quedar negativos visados entre los distintos artículos indicados en el certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se deberá una sola vez inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizados deberán repetirse de forma que resulte imposible cualquier fraude posterior. 3. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificadas.		

3.2.3 Certificat FORM A

Els certificats model A o formulari A (FORM A) s'expediran havent fet la sol·licitud prèviament per escrit per part de l'exportador, juntament amb qualsevol altre document justificatiu pertinent que provi que els productes que es volen exportar compleixen les condicions per a l'expedició d'un certificat d'origen model A.

Les característiques dels certificats FORM A són les següents:

- S'expediran utilitzant el formulari que figura en l'annex 22-08 del Reglament 2015/2447.
- S'expediran en anglès o francès, però les notes que figurin al revers del certificat no hauran de redactar-se obligatòriament en francès o anglès.
- Si s'omplen a mà, s'haurà d'escriure amb tinta i en majúscules.
- El format del certificat serà de 210 * 297mm, permetent-se una tolerància en la longitud i en amplada de fins a 5mm per defecte o 8mm per excés.
- El paper que haurà d'utilitzar-se serà de color blanc, encolat per a escriptura, sense pasta mecànica i d'un pes mínim de 25g/m².
- Portaran imprès un fons de garantia de color verd que faci visible qualsevol falsificació per mitjans mecànics o químics. Si tinguessin diverses còpies, únicament el primer full, que constitueix l'original, portarà imprès un fons de garantia de color verd. Vegeu un imprès del certificat FORM A a la figura [3.8](#).
- Cada certificat ha de portar un número de sèrie, imprès o no, que permeti identificar-lo.
- Podran utilitzar-se certificats amb el revers d'antigues versions de les notes fins que s'esgotin les existències.
- En cas de robatori, pèrdua o destrucció del certificat, l'exportador pot sol·licitar un duplicat on figurei l'esment de "duplicat", amb la data d'expedició i el número de sèrie del certificat original.
- L'emplenament de les caselles 2 i 10 del certificat d'origen model A tindrà caràcter facultatiu.
- La data d'expedició del certificat d'origen model A haurà d'indicar-se a la casella 11.
- A la casella 12, es farà constar "Unió" o el nom d'un dels estats membres.
- Tant la signatura que ha d'estampar-se en aquesta casella, reservada a les autoritats governatives competents que expedeixin el certificat, com la signatura de l'exportador autoritzat a aquest efecte, que ha de figurar en la casella 12, seran manuscrites.

En cas d'acumulació regional s'utilitzarà un certificat FORM A segons el formulari de l'annex 22-08 o bé una declaració en factura tal com figura en l'annex 22-09.

FIGURA 3.8. FORM A

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)		Référence n.º A N° 208363			
2. Destinataire (nom, adresse, pays)		SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE PRÉFÉRENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A Délivré en (pays) Voir notes au verso			
3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)		4. Pour usage officiel			
5. N° d'ordre	6. Marques et numéros des colis	7. Nombre et type de colis; description des marchandises	8. Critère d'origine (voir notes au verso)	9. Poids brut ou quantité	10. N.º et date de la facture
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat			12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en Et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le système généralisé de préférences pour être exportées à destination de (nom du pays importateur) Lieu et date, signature du signataire habilité		

Édité: Mutualidad del Personal de Aduanas - Avda. Filipinas, 50 - 28003 MADRID

A partir del 2017 la UE preveu que la prova d'origen sigui una comunicació de l'exportador registrat dins d'un sistema electrònic d'exportadors: el sistema REX. El sistema REX s'estableix en l'àmbit SPG per a la UE, Noruega, Suïssa i Turquia. Tots els països beneficiaris hauran d'aplicar aquest sistema com a molt tard a partir del juny de 2020.

3.2.4 Declaracions en factura

Quan existeixen procediments simplificats (s'ha de consultar la normativa en cada cas) és possible justificar l'origen amb:

- Una diligència en la pròpia factura quan l'enviament, constituït per un o diversos paquets, té un valor màxim de 6.000€. En règim preferencial s'exigirà que hi hagi cooperació administrativa.
- Una declaració en factura, independentment de l'import, per part de l'**exportador autoritzat**.

L'estatut d'**exportador autoritzat** el concedeixen les autoritats duaneres als exportadors que ofereixen garanties per controlar el caràcter originari dels productes. Cada exportador autoritzat disposa d'un codi que l'identifica, un número d'autorització duanera que ha d'anar precedit del codi ISO de cada país i que ha de figurar en cada diligència que es faci sobre la factura. Aquest estatut pot ser revocat.

Els requisits per la concessió de l'estatut d'exportador autoritzat són:

- Que es realitzin freqüentment exportacions a països amb els quals la UE té acords preferencials i on estigui prevista la possibilitat del procediment simplificat d'exportador autoritzat.
- Que els productes objecte d'exportació compleixin les normes d'origen i la resta de requisits establerts en els diferents acords.
- Que hi hagi un control. L'exportador que emeti una declaració en factura estarà disposat a presentar, en tot moment i a petició de les autoritats duaneres del país d'exportació, tots els documents que demostrin el caràcter originari dels productes i que garanteixin l'acompliment de la resta de condicions previstes als acords preferencials.

Les autoritats duaneres competents subordinaran les concessions a les condicions que considerin adequades.

L'obtenció de l'estatut s'inicia amb la presentació d'una instància adreçada al Departament de Duanes i Impostos Especials sol·licitant acollir-se al procediment simplificat d'exportador autoritzat. Les dades que s'han de proporcionar són el nom i el DNI de la persona responsable davant de l'Administració i la confirmació que els productes que exportarà emparats per la seva declaració d'origen són originaris de la UE, adjuntant a efectes de control per part de l'Administració dades referides a:

- La descripció dels productes fabricats objecte d'exportació i partides aranzelàries.

- La descripció de matèries primeres, components, etc., utilitzats per a la fabricació de cada producte, així com el país d'origen i la partida aranzelària, quan no siguin originaris.
- El percentatge que representen les matèries no originàries utilitzades sobre el producte fabricat objecte d'exportació.

Vegeu, a l'apartat **Annexos**, l'annex 22-06 del Reglament 2015/2447.

Els **exportadors autoritzats** poden sol·licitar l'ampliació per a ser **exportadors registrats** segons el sistema REX. Podeu veure la sol·licitud per a l'obtenció de l'estatut d'exportador registrat a l'annex 22-06 del Reglament 2015/2447.

La declaració en factura s'ha de fer conforme al model establert en l'annex 22-13 del Reglament 2015/2446, o bé d'acord amb l'annex 22-09 del Reglament 2015/2447 en cas d'SPG. En aquest últim cas, la declaració en factura es farà en anglès, francès o espanyol, a màquina o a mà, escrivint amb tinta i en caràcters d'impremta.

Les declaracions en factura han de portar la signatura original manuscrita de l'exportador; se n'ha d'estendre una per a cada enviament; i, en cas que al país d'exportació les mercaderies incloses en l'enviament ja hagin estat objecte de comprovació com a productes originaris, l'exportador hi podrà esmentar aquesta comprovació.

Dades que s'inclouen a la versió espanyola.

La versió espanyola inclourà les següents dades:

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial (2).

(3) (Lugar y fecha)

(4) (Firma del exportador; además deberán indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración).

(1) Quan la declaració en factura l'efectuï un exportador autoritzat, el número d'autorització de l'exportador autoritzat haurà de consignar-se en aquest espai. Quan la declaració en factura no l'efectuï un exportador autoritzat hauran d'ometre's les paraules entre parèntesis o haurà de deixar-se l'espai en blanc.

(2) Quan la declaració en factura es refereixi total o parcialment a productes originaris de Ceuta i Melilla, l'exportador haurà d'indicar-los clarament en el document en el qual s'efectuï la declaració mitjançant les sigles «CM».

(3) Aquestes indicacions podran ometre's si el propi document conté ja la informació.

(4) En els casos en què no es requereixi la signatura de l'exportador, l'exempció de signatura també implicarà l'exempció del nom del signatari.

3.2.5 Declaracions dels proveïdors

Quan sigui necessari per determinar l'origen preferencial, es sol·licitaran declaracions dels proveïdors de les matèries utilitzades en les manufactures o en l'elaboració del producte. Aquestes declaracions poden ser:

- **Per a cada enviament.** S'elaborarà una declaració diferent per a cada enviament de mercaderies. El proveïdor inclourà la declaració en la factura comercial relacionada amb aquest enviament o en un albarà o en qualsevol altre document comercial que descrigui les mercaderies afectades, amb el suficient detall perquè puguin ser identificades. El proveïdor podrà presentar la declaració en qualsevol moment, fins i tot després d'haver-se lliurat les mercaderies. Per a productes que hagin obtingut el caràcter originari preferencial la declaració es farà d'acord amb l'annex 22-15, del Reglament 2015/2447. En podeu veure el model a la figura 3.9. Per a productes que hagin estat objectes d'elaboracions o transformacions a la Unió sense haver obtingut el caràcter originari preferencial, les declaracions del proveïdor es faran d'acord amb l'annex 22-17 del Reglament 2015/2447.

FIGURA 3.9. Declaració del proveïdor de productes originaris

Declaración del proveedor relativa a los productos que tengan origen preferencial

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara que las mercancías enumeradas en el presente documento⁽¹⁾ son originarias de⁽²⁾ y cumplen las normas de origen que regulan los intercambios preferenciales con⁽³⁾:

Asimismo, declara que⁽⁴⁾:

☐ Se ha aplicado la acumulación con (nombre del país/de los países)

☐ No se ha aplicado la acumulación

Asimismo, se compromete a aportar a las autoridades aduaneras toda la documentación justificativa que se le solicite:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Si se trata solo de algunas de las mercancías enumeradas en el documento, deberán estar claramente indicadas o marcadas y estas precisiones deberán señalarse en la declaración del modo siguiente:
«..... enumeradas en el presente documento y marcadas con originarias de».

⁽²⁾ La Unión Europea, país, grupo de países o territorio de la que/del que son originarias las mercancías.

⁽³⁾ País, grupo de países o territorio de que se trate.

⁽⁴⁾ Complétese, de ser necesario, solo en el caso de las mercancías que tengan origen preferencial en el contexto de relaciones comerciales preferenciales con uno de los países mencionados, con el cual sea aplicable la acumulación paneuromediterránea del origen.

⁽⁵⁾ Lugar y fecha.

⁽⁶⁾ Nombre y apellidos y cargo en la empresa.

⁽⁷⁾ Firma.

- **A llarg termini o declaracions de llarga durada.** Quan el proveïdor envii regularment mercaderies i el caràcter originari de les mercaderies de tots els enviaments sigui el mateix, es podrà presentar una única declaració que

inclogui els posteriors enviaments d'aquestes mercaderies. El període de validesa de les declaracions de llarga durada no podrà excedir els dos anys des de la data de la seva extensió.

Quan tinguin efecte retroactiu per a mercaderies ja lliurades, el període de validesa no podrà excedir d'un any. Per a productes que hagin obtingut el caràcter originari preferencial, la declaració de llarga durada es farà d'acord amb l'annex 22-16 del Reglament 2015/2447. En podeu veure el model a la figura 3.10. Per a productes que hagin estat objecte d'elaboracions o transformacions a la Unió sense haver obtingut el caràcter originari preferencial, les declaracions de llarga durada del proveïdor es faran d'acord a l'annex 22-18 del Reglament 2015/2447.

FIGURA 3.10. Declaració de llarga durada de productes originaris

Declaración del proveedor a largo plazo relativa a los productos que tengan origen preferencial

La declaración del proveedor, cuyo texto figura a continuación, se extenderá de conformidad con las notas a pie de página. Sin embargo, no será necesario reproducir las notas a pie de página.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara que las mercancías descritas a continuación:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

que se entregan de forma periódica a⁽³⁾, son originarias de⁽⁴⁾ y cumplen las normas de origen que regulan los intercambios preferenciales con⁽⁵⁾.

Asimismo, declara que⁽⁶⁾:

☐ Se ha aplicado la acumulación con (nombre del país/de los países)

☐ No se ha aplicado la acumulación

La presente declaración es válida para todos los envíos de estos productos expedidos de: a⁽⁷⁾.

El abajo firmante se compromete a informar a inmediatamente en caso de que la presente declaración deje de ser válida.

Se compromete asimismo a aportar a las autoridades aduaneras toda la documentación justificativa que se le solicite.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descripción.

⁽²⁾ Denominación comercial que figure en la factura, por ejemplo, número del modelo.

⁽³⁾ Nombre de la empresa a la que se suministran las mercancías.

⁽⁴⁾ La Unión Europea, país, grupo de países o territorio de la que/del que son originarias las mercancías.

⁽⁵⁾ País, grupo de países o territorio de que se trate.

⁽⁶⁾ Complétese, de ser necesario, solo en el caso de las mercancías que tengan origen preferencial en el contexto de relaciones comerciales preferenciales con uno de los países mencionados, con el cual sea aplicable la acumulación paneuromediterránea del origen.

⁽⁷⁾ Indíquense las fechas. El período no excederá de 24 meses, o de 12 meses si la declaración se ha extendido a posteriori.

⁽⁸⁾ Lugar y fecha.

⁽⁹⁾ Nombre y apellidos y cargo, nombre y dirección de la empresa.

⁽¹⁰⁾ Firma.

Totes les declaracions de proveïdor han de portar la signatura manuscrita del proveïdor, excepte quan s'elaborin utilitzant mitjans electrònics i puguin ser autenticats electrònicament o amb un compromís de responsabilitat.

3.3 Justificació de l'origen en unions duaneres

Per justificar l'origen en cas d'unions duaneres ens trobem amb dos documents:

- **El certificat A.TR.** És un certificat de circulació de mercaderies per a mercaderies procedents de Turquia, exceptuant determinats productes PAC i CECA (per a aquests últims s'utilitzarà el certificat EUR1). L'abast de la unió duanera amb Turquia es limita als productes industrials i productes agrícoles transformats i suposa la lliure circulació de mercaderies (eliminació de drets de duana i restriccions quantitatives) entre ambdós territoris per a mercaderies enterament obtingudes o despatxades a lliure pràctica. La prova per acreditar la condició de mercaderies en lliure circulació és el certificat de circulació A.TR. Podeu veure'n el model a la figura 3.11.

FIGURA 3.11. Certificat ATR

CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS		
1. Exportador (nombre y apellidos, dirección completa, país)		A.TR. N.º GA 2267385 F
		2. Documento de transporte (indicación facultativa) N.º de
(1) Indíquese un Estado miembro o Turquía	3. Destinatario (nombre y apellidos, dirección completa, país) (indicación facultativa)	4. ASOCIACIÓN entre la COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA y TURQUÍA
		5. Estado de exportación 6. Estado de destino (1)
	7. Datos relativos al transporte (indicación facultativa)	8. Observaciones
9. N.º de Orden	10. Marcas, numeración, número y naturaleza de los bultos (para las mercancías a granel indíquese, según el caso, el nombre del barco, el número del vagón o del camión); designación de las mercancías.	11. Peso bruto (kg) u otra medida (hl, m ³ , etc.)
(2) Consignese sólo cuando lo exija el Estado de exportación	12. VISADO DE LA ADUANA Declaración certificada conforme Documento de exportación (1) Modelo n.º de Aduana Estado de expedición: En a (Firma)	13. DECLARACION DEL EXPORTADOR El abajo firmante declara que las mercancías anteriormente designadas reúnen las condiciones requeridas para la obtención del presente certificado. En a (Firma)

El certificat de circulació A.TR s'expedirà a instància de l'exportador per part de les autoritats duaneres de Turquia o d'un estat membre de la CE. Només podrà utilitzar-se quan les mercaderies es transportin directament entre les parts. Es redactarà en una de les llengües oficials de la CE o en turc, en aquest cas haurà de redactar-se també en una de les llengües oficials de la CE.

Existeix la modalitat simplificada, quan l'exportador fa enviaments regularment i ofereix garantia suficient per comprovar que es compleixen tots els requisits per poder beneficiar-se de la unió duanera. La validesa és de 4 mesos.

- **T2.** Per a mercaderia procedent d'Andorra i San Marino. El T2 és el document que justifica el trànsit intern de mercaderia comunitària. S'utilitzarà per Andorra, només per a productes industrials del capítol 25 a 97, i San Marino, per a tots els productes excepte els de carbó i els d'acer (CECA).

Atès que aquests petits països apliquen les disposicions del Trànsit Comunitari, la circulació de mercaderies entre les parts a les quals els és aplicable la Unió Duanera, es realitza a l'empara del règim de trànsit. Per tant, no ha estat necessari establir cap document específic per justificar la lliure circulació de les mercaderies amb aquests territoris. El trànsit comunitari intern s'aplica a mercaderies comunitàries que circulen, amb el document T2, d'un punt a un altre del TAU, travessant un o diferents països de l'EFTA, sense que es modifiqui el seu estatut duaner. Aquest document també s'aplica a Andorra i San Marino per l'acord que existeix d'Unió Duanera entre ells.

Un dels exemplars que s'utilitza per al trànsit intern és el número 5 del DUA que podeu veure a la figura 3.12.

FIGURA 3.12. T2

The figure displays two versions of the T2 transit document. The left version is the 'COMUNITAT EUROPEA' (European Community) form, and the right version is the 'REINO DE ESPAÑA' (Kingdom of Spain) form. Both forms are divided into sections for declaration, control, and signature.

COMUNITAT EUROPEA (Left Form):

- Section 1: DECLARACIÓ** (Declaration)
 - 1.1. Declaració de l'exportador: 1.1.1. País de procedència, 1.1.2. País de destinació, 1.1.3. País de transit.
 - 1.2. Declaració de l'importador: 1.2.1. País de procedència, 1.2.2. País de destinació, 1.2.3. País de transit.
 - 1.3. Declaració de l'agent de aduana: 1.3.1. País de procedència, 1.3.2. País de destinació, 1.3.3. País de transit.
- Section 2: CONTROL** (Control)
 - 2.1. Declaració de l'agent de aduana: 2.1.1. País de procedència, 2.1.2. País de destinació, 2.1.3. País de transit.
 - 2.2. Declaració de l'agent de aduana: 2.2.1. País de procedència, 2.2.2. País de destinació, 2.2.3. País de transit.
 - 2.3. Declaració de l'agent de aduana: 2.3.1. País de procedència, 2.3.2. País de destinació, 2.3.3. País de transit.
- Section 3: SIGNATURE** (Signature)
 - 3.1. Declaració de l'agent de aduana: 3.1.1. País de procedència, 3.1.2. País de destinació, 3.1.3. País de transit.
 - 3.2. Declaració de l'agent de aduana: 3.2.1. País de procedència, 3.2.2. País de destinació, 3.2.3. País de transit.
 - 3.3. Declaració de l'agent de aduana: 3.3.1. País de procedència, 3.3.2. País de destinació, 3.3.3. País de transit.

REINO DE ESPAÑA (Right Form):

- Section 1: DECLARACIÓ** (Declaration)
 - 1.1. Declaració de l'exportador: 1.1.1. País de procedència, 1.1.2. País de destinació, 1.1.3. País de transit.
 - 1.2. Declaració de l'importador: 1.2.1. País de procedència, 1.2.2. País de destinació, 1.2.3. País de transit.
 - 1.3. Declaració de l'agent de aduana: 1.3.1. País de procedència, 1.3.2. País de destinació, 1.3.3. País de transit.
- Section 2: CONTROL** (Control)
 - 2.1. Declaració de l'agent de aduana: 2.1.1. País de procedència, 2.1.2. País de destinació, 2.1.3. País de transit.
 - 2.2. Declaració de l'agent de aduana: 2.2.1. País de procedència, 2.2.2. País de destinació, 2.2.3. País de transit.
 - 2.3. Declaració de l'agent de aduana: 2.3.1. País de procedència, 2.3.2. País de destinació, 2.3.3. País de transit.
- Section 3: SIGNATURE** (Signature)
 - 3.1. Declaració de l'agent de aduana: 3.1.1. País de procedència, 3.1.2. País de destinació, 3.1.3. País de transit.
 - 3.2. Declaració de l'agent de aduana: 3.2.1. País de procedència, 3.2.2. País de destinació, 3.2.3. País de transit.
 - 3.3. Declaració de l'agent de aduana: 3.3.1. País de procedència, 3.3.2. País de destinació, 3.3.3. País de transit.

3.4 Cooperació administrativa

La Comissió europea ha detectat actuacions fraudulentas en certes operacions de comerç exterior mitjançant diferents fonts com ara denúncies d'operadors econòmics, recerques de l'Organització de Lluita Antifrau (OLAF) i, sobretot, mitjançant el sistema d'anàlisi de risc. Les actuacions irregulars que s'han detectat han estat:

- La presentació de certificats d'origen falsos per eludir els drets aranzelaris o els contingents quantitius.
- La presentació de certificats preferencials expedits de forma incorrecta per les autoritats competents del país d'exportació (per no complir les normes d'origen o per interpretacions errònies de les mateixes o per informació inexacta subministrada per l'exportador).

Els contingents quantitius o *cupos* són unes quantitats màximes permeses que es poden importar de determinades mercaderies, en un període de temps establert. Són prohibicions o restriccions d'importació, fora del límit establert no es pot importar cap quantitat d'aquesta mercaderia.

Entre que es detecten aquestes irregularitats i la seva correcció pot transcórrer un temps considerable, atès que són necessaris diferents procediments d'investigació i control. Aquest fet pot ocasionar greus perjudicis econòmics tant als operadors econòmics com als recursos de la UE. Per intentar prevenir aquests perjudicis la Comissió publica en el diari oficial de la UE, Notes o Avisos als operadors econòmics per informar de les infraccions, per aclarir dubtes dels operadors i perquè puguin adoptar mesures i precaucions per evitar tots aquests riscos.

Per prevenir i també per evitar aquestes situacions indesitjades, la legislació comunitària estableix en matèria d'origen un sistema de cooperació administrativa entre les diferents autoritats duaneres, consistent en l'assistència mútua per comprovar l'exactitud i l'autenticitat de la informació que figuri en les proves d'origen. Per complir amb aquest deure de cooperació els tercers països han de remetre a la Comissió:

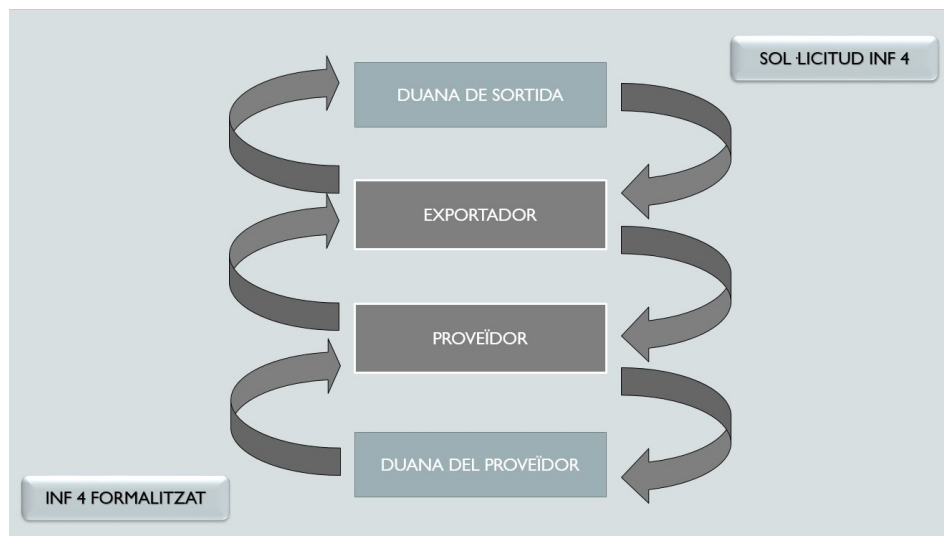
- Noms i adreces de les autoritats expedidores i mostres dels segells que utilitzen en els documents que acrediten l'origen.
- Noms i adreces de les autoritats governamentals encarregades de rebre les sol·licituds de comprovació *a posteriori* dels certificats d'origen.

La Comissió comunica totes aquestes dades a les autoritats competents dels estats membres. En el cas que un tercer país no envii la informació al respecte, les autoritats competents de la Unió han de denegar la utilització del règim especial d'importació preferencial.

Les autoritats duaneres, amb la finalitat de comprovar les dades que consten en les declaracions dels proveïdors, poden sol·licitar a l'exportador que obtingui dels seus proveïdors un **certificat d'informació** o **INF 4**. La duana d'exportació lliura a l'exportador la sol·licitud d'informació INF 4 perquè la remeti al seu proveïdor que la lliurarà a la duana de l'estat membre corresponent a la seva residència.

Fetes les verificacions i degudament formalitzat, l'INF 4 farà el mateix recorregut de tornada. Podeu veure un esquema del procés a la figura 3.13.

FIGURA 3.13. Procés sol·licitud INF 4



El certificat INF 4 ha de contenir les dades següents:

- Les dades del proveïdor (nom, cognoms, adreça completa i país)
- Les dades del destinatari (nom, cognoms, adreça completa i país)
- El número de factura
- El número d'ordre, les marques i numeració, el nombre i naturalesa dels paquets i la designació de les mercaderies
- La massa bruta (kg, l, m³, etc.)
- El visat de la duana
- La declaració del proveïdor

El termini d'expedició del certificat d'informació INF 4 és de 3 mesos des de la sol·licitud del proveïdor a les autoritats duaneres. Passats 4 mesos, seran les autoritats duaneres de l'estat membre d'exportació les que podran sol·licitar, directament a les autoritats duaneres de l'estat membre on estigui el proveïdor, que confirmi les dades de la declaració. En cas que no hi hagi resposta en un termini de 5 mesos, es declararan nul·les les proves d'origen expedides sobre la base de la declaració del proveïdor objecte de comprovació.

En l'àmbit SPG s'estableix el **sistema REX** per garantir la correcta aplicació de les preferències aranzelàries corresponents. Els països beneficiaris adquireixen el compromís de:

- Instaurar i mantenir els sistemes administratius necessaris per a l'aplicació i gestió de les normes i procediments previstos per a la correcta gestió del Sistema de Preferències Generalitzades.

Vegeu, a l'apartat **Annexos**, l'annex 22-02 del Reglament de desenvolupament del CAU núm. 2015/2446.

- Assegurar la cooperació de les autoritats competents del seu país amb la Comissió i les autoritats duaneres dels estats membres: prestar el suport necessari en cas de control de l'aplicació correcta de l'SPG; fer les comprovacions necessàries sobre el terreny; comprovar el caràcter originari dels productes i el compliment de la resta de condicions exigides.

Per poder estar facultats i aplicar el sistema de registre d'exportadors, els països beneficiaris han de comunicar el compromís de complir amb aquests requisits com a mínim tres mesos abans de la data en la qual tinguin la intenció de començar la inscripció dels exportadors en el registre. Quan un país o territori hagi estat eliminat del grup SPG general, l'obligació de cooperació administrativa se seguirà aplicant en aquell país o territori durant un període de tres anys, a partir de la data d'eliminació de l'SPG general.

Quan s'utilitzi el certificat model A i declaracions en factura, la cooperació administrativa consistirà en:

- Cadascun dels països beneficiaris haurà de respectar o fer que es respectin les normes relatives a l'origen dels productes objecte d'exportació, les normes per emplenar i expedir els certificats d'origen, les disposicions relatives a la utilització de les declaracions en factura, les disposicions relatives a les obligacions de notificació de dades a la Comissió i les disposicions relatives a la concessió d'excepcions a certificats d'informació INF 4.
- Les autoritats competents dels països beneficiaris cooperaran amb la Comissió o amb els estats membres prestant el suport necessari en cas que la Comissió sol·liciti portar a terme un control de la correcta gestió de l'SPG, comprovant el caràcter originari dels productes i el compliment de la resta de normes al respecte.
- Quan en un país beneficiari es designi una autoritat competent responsable per expedir certificats per a les exportacions a la UE, es considerarà que aquell país ha acceptat totes les condicions establertes.

3.5 Excepcions de justificació

Existeixen casos molt concrets on no és necessària l'acreditació de l'origen de les mercaderies:

- Viatgers. L'equipatge personal dels viatgers no ha de justificar cap origen fins a un límit de 1.200 €.
- Expedicions sense valor comercial, petits enviaments amb un límit de 500 €. En aquests casos, els productes seran admesos com a productes que es beneficien de les preferències aranzelàries sense que sigui necessari presentar un certificat de circulació EUR1 o qualsevol altre document que

acrediti la preferència aranzelària, ni una declaració en factura, sempre que no s'importin amb caràcter comercial. És a dir, sempre que siguin importacions ocasionals que consisteixin exclusivament en productes destinats a l'ús personal dels destinataris o les seves famílies i la naturalesa i quantitat dels quals posin de manifest la inexistència de finalitats comercials.

- Mercaderia per exposar en fires o expedicions en quadern ATA.

Quadern ATA

El quadern ATA s'utilitza per a l'exportació temporal, trànsit i admissió temporal de mercaderies destinades a usos específics, sense pagaments de drets i impostos a la importació (mercaderies per a fires, exposicions comercials, material professional, etc.). Els quaderns ATA són expedits per les cambres de comerç dels diferents països i estan coberts per una garantia que assegura el pagament dels drets i impostos en el cas que la mercaderia no es reexporti.

3.6 Gestió dels certificats

Actualment els únics organismes amb competència per expedir certificats d'origen a Espanya són les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació espanyoles.

En l'àmbit de la UE no sempre són les cambres de comerç les que tenen atribuïda aquesta competència, en funció de l'estat membre, podem trobar altres entitats autoritzades, com ara:

- Els serveis duaners en cas de necessitat (Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia).
- Cambres professionals o consells d'indústria, sindicats, etc. (Alemanya, Dinamarca).
- El *Bundesamt für Wirtschaft* o BAFA (Oficina Federal d'Economia i Control de la Exportació) per a les pel·lícules a Alemanya.
- Ministeris Econòmics o d'Indústria i d'Agricultura (Bèlgica, Dinamarca, França, Luxemburg).
- Oficines nacionals de productes agrícoles i de la llet i derivats a Bèlgica.
- El *Dienst voor de Zeevisserij* a Bèlgica per a productes de la pesca.
- Autoritats locals del lloc de producció com ajuntaments, comissaris de policia, jutges, notaris (França).
- La Inspecció de Policia Urbana a San Marino.
- *Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst* per a productes agrícoles a Holanda.

El preu de cada formulari i les taxes a cobrar per l'expedició dels certificats d'origen són fixats per cada país. Actualment a Espanya el preu és d'uns 40 € i es pot tramitar en línia o presencialment. Normalment se sol·licita a la demarcació on el sol·licitant té el seu domicili o raó social.

Els certificats EUR1, EUR-MED, FORM-A i A.TR. es poden obtenir a les diferents oficines de les duanes espanyoles.

Tots els certificats han de ser conservats per les autoritats governatives competents del país o territori d'exportació beneficiari o per les autoritats duaneres de l'estat membre d'exportació durant un període mínim de tres anys, a comptar des del final de l'any en què hagin estat expedits.

Barreres al comerç internacional

Pere Bosch Colell i M. Teresa Martínez Gómez

Gestió administrativa del comerç internacional

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Les barreres aranzelàries	9
1.1 Antecedents històrics del règim comercial actual	9
1.2 Arguments del proteccionisme comercial	10
1.3 L'aranzel integrat comunitari: el TARIC	12
1.3.1 Tipus de drets aranzelaris	14
1.3.2 La informació aranzelària vinculant	21
1.3.3 Mesures de política aranzelària: franquícies, suspensions i contingents	22
2 Les barreres no aranzelàries	41
2.1 Restriccions quantitatives	41
2.2 Mesures de defensa de la competència	42
2.2.1 Els drets antidúmping	42
2.2.2 Els drets antisubvenció	47
2.2.3 Les clàusules de salvaguarda	50
2.3 Els règims comercials d'autorització, vigilància i certificació	52
2.3.1 El Règim d'autorització	52
2.3.2 El Règim de Vigilància	52
2.3.3 El Règim de certificació	53
3 Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l'exportació	55
3.1 Els Certificats	55
3.1.1 Certificats del Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora (CITES)	56
3.1.2 Certificats del Servei oficial d'inspecció, vigilància i regulació de les exportacions (SOIVRE)	60
3.1.3 Certificats de normalització, homologació i control de qualitat dels productes	64
3.1.4 Certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris	71
3.2 Les restitucions a l'exportació	79
3.2.1 Sol·licituds	80
3.2.2 El Certificat AGREX	82

Introducció

Els països adopten mesures per tal de desincentivar les importacions. En aquesta unitat veurem com la Unió Europea es protegeix, com si fos un sol país, en front dels països tercers. Les mesures són de diferents tipus i també tenen a veure amb raons de seguretat nacional, salut pública i competència deslleial.

A l'apartat "Les barreres aranzelàries" treballarem amb el TARIC on podrem veure els diferents tipus de drets aranzelaris que utilitza la Unió Europea i com discrimina en funció de l'origen i de la mercaderia. Aprendre a cercar-los i a calcular l'import de l'aranzel.

A continuació veurem com la Unió Europea, davant algunes situacions, a banda de considerar l'origen, redueix o suspèn els drets d'importació de forma permanent o temporal.

Treballarem tres grans grups de barreres aranzelàries: les franquícies, les suspensions i els contingents aranzelaris i n'aprendrem el significat i l'ús.

Dins de les franquícies, entre d'altres, tractarem com la duana actua davant d'importacions procedents de la compra en un viatge de turisme per part d'un particular o, per exemple, veurem si un atleta haurà de pagar aranzel en arribar a Espanya per una medalla d'or que ha guanyat a les Olimpíades de Rio.

A continuació, veurem en què consisteixen les suspensions i els contingents aranzelaris, perquè els concedeix la Unió Europea, com els poden demanar les empreses, com s'hi poden acollir i quin avantatge fiscal els suposen.

A l'apartat "Les barreres no aranzelàries" veurem com la Comissió Europea estableix uns límits fixats en unitats, pes o valor a les importacions de determinats productes; són les restriccions quantitatives. També veurem que, davant les pràctiques comercials abusives i perjudicials dels mercats interiors, els governs poden adoptar mesures restrictives en forma d'instruments de defensa de la competència, imposant drets antidumping, drets antisubvenció i clàusules de salvaguarda. Aprofundirem sobre cada dret i les seves particularitats.

Continuant amb les barreres no aranzelàries, veurem que, tot i que el comerç exterior es regeix pel principi de llibertat comercial, en determinades ocasions, depenent del tipus de mercaderia o del país d'origen o de destí, s'apliquen de manera excepcional els règims comercials d'autorització, vigilància i certificació.

El règim d'autorització s'aplica per a determinades mercaderies que es troben sotmeses a restriccions quantitatives; les importacions en aquests casos estan condicionades a la presentació d'una Llicència d'Importació i d'una Autorització Administrativa.

El règim de vigilància s'aplica per als productes que necessiten una vigilància

estadística prèvia a la seva introducció o exportació; en aquests casos el despatx es condiciona a la presentació d'un Document de Vigilància o un Document de Notificació Prèvia d'importació/exportació.

El despatx duaner de les mercaderies sotmeses al règim de certificació, tal com el seu nom indica, es troba condicionat a la presentació de diferents certificats que garanteixen el compliment de les especificacions estipulades per la Unió Europea en matèria de seguretat dels productes.

Així, a l'apartat "Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l'exportació" veurem com el comerç internacional d'animals i plantes es troba regulat mitjançant l'exhibició del certificat CITES que acredita l'origen, la destinació i el motiu pel qual es comercialitzen. Si parlem de qualitat dels productes, el certificat de control i inspecció SOIVRE garanteix que els productes compleixen amb les normes de qualitat i les especificacions comercials. Els certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris asseguren que la introducció dins del territori duaner de la Unió Europea d'aliments, animals i productes vegetals no presenta un perill per a la salut dels ciutadans.

Aprofundirem una mica més dins de les barreres no aranzelàries i veurem la normalització, homologació i control de qualitat dels productes; són les anomenades barreres tècniques que certifiquen que els productes que es comercialitzen compleixen amb la normativa en matèria de qualitat i seguretat.

Per acabar, tractarem les restitucions a l'exportació que són ajuts que concedeix la Unió Europea als exportadors comunitaris per facilitar la comercialització dels productes agrícoles dins dels mercats internacionals. Mitjançant el certificat AGREX s'autoritza l'exportació d'un producte agrícola amb restitució.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Reconeix les diferents barreres al comerç internacional, analitzant la normativa que les regula.

- Analitza les barreres aranzelàries a la importació de mercaderies i altres mesures d'efecte equivalent.
- Reconeix els principals instruments de protecció comercial de naturalesa quantitativa, que limiten o restringeixen les importacions de mercaderies.
- Analitza la funció de l'aranzel de duanes com a instrument de protecció i la seva repercussió sobre el comerç internacional.
- Efectua la classificació aranzelària de les mercaderies segons la normativa vigent.
- Caracteritza l'aranzel duaner comú segons els diferents tipus i acords no preferencials i preferencials.
- Identifica les mesures de defensa de la competència internacional aplicables en el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
- Interpreta les clàusules de salvaguarda i les mesures de vigilància, analitzant els casos en els quals és procedent la seva aplicació a la Unió Europea (UE).
- Distingeix les principals barreres tècniques i administratives al comerç.
- Distingeix els diferents règims comercials de les importacions i les exportacions, i els seus condicionant, si és el cas.
- Identifica els organismes i entitats emissores de certificats relatius a les operacions de comerç exterior i en reconeix els tràmits per a la seva obtenció.

1. Les barreres aranzelàries

Les barreres aranzelàries són una de les mesures que adopten els països amb l'objectiu de protegir les seves economies nacionals i que desincentiven, o impedeixen en certa forma, les importacions.

Les barreres aranzelàries consisteixen en impostos (aranzels) que s'han de pagar en un país per poder importar.

1.1 Antecedents històrics del règim comercial actual

Els antecedents de l'actual règim comercial internacional es remunten al segle XIX. En aquestes dates els estats mantenien les seves barreres comercials enfront de l'exterior, com a mitjà per preservar la seva riquesa i el seu poder polític. Al 1846, els britànics van abolir les Corn Laws (impostos a la importació de cereals), que protegien la seva agricultura, en part a causa de l'influx intel·lectual del liberalisme, en part per resoldre la fam que va assotar Irlanda en aquella època. A partir d'aquest moment, el Regne Unit va iniciar un procés sense precedents de liberalització comercial unilateral i va tractar d'imposar a tot el món un règim comercial lliurecanvista.

Al 1862 França va firmar un acord de lliure comerç amb el Zollverein, la Unió duanera alemanya, i a la dècada següent en va signar amb altres països europeus. Tot i que eren tractats bilaterals, aquests acords tenien la denominada clàusula de Nació Més Afavorida (NMA), sobre la qual es va edificar posteriorment el GATT.

La clàusula consistia en què les concessions comercials més favorables que s'havien acordat amb un país s'estenien a la resta de països. És a dir, si França concedia un aranzel del 5% al Zollverein en, diguem, filats de cotó, aquest tipus s'aplicava immediatament als països restants que havien acordat la clàusula NMA en els seus acords sobre filats de cotó amb França. El principi de la NMA va implicar en la pràctica una multilateralització dels tractats comercials, perquè tercers països es beneficiaven de les negociacions bilaterals entre dos socis comercials. D'aquesta manera, el lliurecanvisme es va estendre per Europa a la dècada de 1860.

Aquest parèntesi lliurecanvista, però, va ser molt breu: a la dècada de 1870, Europa va patir una severa crisi econòmica i, a més, es va trobar amb una nova i forta competència en matèria agrícola per part dels nous productors d'ultramar, per la qual cosa va abandonar el lliure canvi, amb l'excepció del Regne Unit. Addicionalment, en aquests anys les grans potències europees havien aconseguit imperis colonials considerables i la política colonial, com a mitjà d'explotar els avantatges del comerç, va guanyar pes.

El segle XX s'inicià amb el declivi de l'hegemonia britànica i la seva corresponent pèrdua d'influència per imposar el lliurecanvisme als seus socis comercials, sense que cap altra potència agafés la torxa. El proteccionisme i les devaluacions competitives de la moneda es van estendre. Es van firmar alguns acords bilaterals de lliure comerç, però sense clàusules NMA.

A finals de la dècada de 1920, la Gran Depressió va col·lapsar l'economia mundial: la crisi, com va ocórrer en la dècada de 1870, va exacerbar el proteccionisme, en un intent de preservar la producció i l'ocupació nacional.

Al 1930 els EUA van adoptar la mesura més criticada pels lliurecanvistes de l'època: l'arancel Smoot-Hawley, que va suposar un increment de prop del 60% en els aranzels nord-americans i que va provocar les represàlies de la resta de països que van prendre mesures semblants. Com a conseqüència, el comerç va quedar malmès i les economies mundials van empitjorar.

Al 1944, els aliats en la Segona Guerra Mundial van començar a considerar les possibles estratègies per reconstruir l'economia mundial. Aquestes consideracions van ser l'embrió de la OMC.

Reviseu els antecedents i les funcions de l'OMC a l'apartat "L'Organització Mundial del Comerç (OMC)" de la unitat "Organismes i normes internacionals".

1.2 Arguments del proteccionisme comercial

Els arguments, objecte de preocupació de l'OMC, que encara utilitzen els estats per restringir les importacions de mercaderies estrangeres, de forma més o menys encoberta segons el cas, són els següents:

- **Protecció de la indústria naixent:** una indústria ha d'aconseguir una grandària mínima eficient per poder ser competitiva. Amb aquesta protecció a Espanya en els anys 60 es va crear, amb pressupost estatal, l'Institut Nacional d'Indústria, que promovia indústries punteres per a la modernització del país (siderúrgia, naval, telefonia, aviació) que la iniciativa privada era incapaç de posar en marxa o de desenvolupar i que van treure el país del subdesenvolupament. El **contraargument liberal** és que, en realitat, una mesura així sempre fracassarà, ja que aquesta indústria no s'enfronta a mercats amb competidors eficaços i, per tant, no hi ha estímul al desenvolupament. Això fa que les empreses siguin cada vegada més obsoletes i deficitàries. A més, una vegada desenvolupada, aquesta indústria adquireix poder, pes polític i una gran quantitat d'ocupacions, amb la qual cosa el govern és reticent a la supressió de la protecció.
- **Raons de seguretat nacional:** amb el procés de liberalització es tendiria a especialitzar la producció, el país quedaria desabastit dels béns que ja no produeix. Per això es protegeixen sectors bàsics o estratègics, com ara l'agricultura o l'acer, per si hi ha una crisi o una reducció del comerç internacional.
- **Protecció de la salut pública:** per salvaguardar la salut de la població dels productes insalubres de l'exterior. Per exemple, prohibir la importació de

boví d'un determinat país, ja que alimenten el seu bestiar amb productes prohibits a Europa per la seva toxicitat. El **contraargument liberal** és que, en realitat, la majoria de mesures de seguretat i sanitat s'imposen per impedir la competència estrangera, no per protegir la salut. Aquest és el cas de la poderosa indústria alimentària nord-americana que podria arruïnar l'europea si es permetés el lliure accés dels seus productes.

- **Protecció contra el dúmping internacional:** el dúmping és una forma de competència deslleial que consisteix a vendre per sota del preu de cost, de tal manera que si es pot aguantar el temps necessari, s'expulsa la competència del mercat. Ara mateix, a l'OMC, es considera dúmping vendre en un mercat a un preu inferior al preu del mercat d'origen, encara que es vengui per damunt dels costos i s'obtinguin, per tant, beneficis.
- **Equilibrar la Balança de Pagaments:** si un país té problemes per obtenir divises, ha de restringir les importacions, així s'estalvien, fonamentalment, dòlars per al pagament del deute exterior.
- **Capacitat per alterar la relació real d'intercanvi (RRI):** l'RRI són els béns que un país necessita exportar per poder aprovisionar-se de productes d'importació. Per exemple, les tones de cafè que cal exportar per poder comprar ordinadors. Certs productes són molt dependents de la "Fixació de Preus Internacional", per exemple els que es determinen en les grans borses mundials de matèries primeres. Un país que en sigui gran importador pot alterar els preus internacionals simplement imposant un aranzel alt. Per exemple, si els EUA imposen un aranzel fort sobre les importacions de cafè, n'encareixen el preu final, en fan disminuir la demanda i els agricultors es veuen obligats a abaixar els seus preus fins al preu mínim d'importació al mercat internacional de venda de cafè. El país o països cafeters estan a la mercè de qui té poder per arruïnar la seva economia.
- **Ajustos econòmics problemàtics:** despeses en reestructuració de la indústria i costos socials, com ara les pèrdues d'ocupació o la pèrdua de la forma tradicional de guanyar-se la vida en àmplies zones geogràfiques. N'és un exemple l'agricultura del plàtan a Canàries, que fins fa poc donava feina a la majoria de la població. El **contraargument liberal** és que si la seva indústria tanca, els treballadors i empresaris en trobaran una altra d'alternativa. Respecte als treballadors, cal estar mentalitzats i preparats per canviar d'ocupació diverses vegades al llarg de la vida, perquè ja no hi haurà ocupacions fixes com abans.
- **Ingressos fiscals:** els aranzels originalment eren una necessitat fiscal, una recaptació d'impostos per engrossir les arques de l'estat. Avui aquest interès fiscal no és tan important als països desenvolupats; sí que es dona als països en vies de desenvolupament, on el frau fiscal és molt generalitzat i els impostos duaners són una bona part dels ingressos de l'estat, sinó els únics. A la Unió Europea hi ha un aranzel mitjà del 3% que significa el 30% dels ingressos del seu pressupost total.

Per aprofundir sobre l'RRI i la divisió del treball d'una manera diferent, alhora distesa, dinàmica, provocadora, divertida, pròxima i entenedora podeu veure el capítol 3: **Vermell. Més rics que el més ric** del programa [Economia en colors](#)

1.3 L'aranzel integrat comunitari: el TARIC

Quan a una nomenclatura que descriu un producte li afegim els drets d'importació que pagarien aquestes mercaderies si vinguessin de l'exterior, es diu que tenim un **aranzel de duanes**.

L'aranzel de duanes, en el cas de la Unió Europea el TARIC, és un dels instruments bàsics en la regulació del comerç internacional pel seu caràcter recaptatori i com a eina d'aplicació de la política comercial d'una zona econòmica.

Vegeu l'apartat
"Nomenclatura
Combinada "NC" i TARIC".

El TARIC és l'aranzel integrat de la Unió Europea. Recull els tipus dels drets de duana i certes normes de la UE aplicables al seu comerç exterior. La base jurídica de l'TARIC és el [Reglament \(CEE\) no 2658/87 del Consell, de 23 de juliol del 1987](#).

En l'actualitat l'aranzel duaner comú està regulat al capítol 1 del [Reglament d'Execució \(UE\) Núm. 670/2013 DE LA COMISSIÓ de 9 de juliol de 2013 relatiu a la classificació de determinades mercaderies en la nomenclatura combinada](#).

El TARIC facilita el despatx de duana automàtic per als països de la UE i permet també recopilar, intercanviar i publicar les dades relatives a les estadístiques del comerç exterior de la UE.

Es parteix d'una mercaderia a la qual ja li hem assignat un codi aranzelari (classificació aranzelària) per conèixer quant pagarà a la duana pels diferents impostos.

L'element objectiu en el comerç exterior són els productes, la importació o exportació determina la meritació i el corresponent pagament o cobrament.

Els productes objectes de comerç exterior poden estar subjectes al pagament de determinats tributs, tant a la importació com a l'exportació. En el cas de les exportacions, aquests impostos tenen caràcter excepcional i no permanent.

En l'actualitat a la UE no hi ha drets d'exportació. En canvi, l'exportació està incentivada en determinats casos amb restitucions a l'exportació i en l'IVA amb la possibilitat de deduir les quotes suportades de les mercaderies que s'exporten.

Restitucions a l'exportació

Les **restitucions a l'exportació** constitueixen un ajut en forma de pagament, que concedeix la Unió Europea, com a conseqüència de l'exportació de determinats productes agrícoles, per facilitar la seva comercialització en els mercats mundials. La seva quantitat ha de permetre cobrir les diferències entre els preus del mercat interior comunitari (preus més alts) i els preus del mercat mundial (preus més baixos), als exportadors de països comunitaris que ho sol·licitin.

Per contra, sí que hi ha drets d'importació. Es considera que hi ha l'obligació de pagar els drets d'importació en el moment que s'admeti la declaració duanera. El responsable de pagar el deute duaner serà l'importador que presenti la declaració a la duana.

Els drets duaners d'importació formen part dels ingressos de la Unió Europea. Es recapten en les duanes de cadascun dels estats membres i en un percentatge força elevat són remesos a la Unió Europea.

L'arancel duaner es pot definir des de diferents punts de vista:

Vegeu l'apartat
"Codificació de les
mercaderies".

- Des d'un punt de vista **duaner**, l'arancel duaner és la publicació oficial on es recullen les descripcions que permeten classificar totes les mercaderies i determinar els tipus impositius.
- Des d'un punt de vista **comercial**, l'arancel duaner és un pilar bàsic en l'aplicació de la política comercial d'un país. La determinació dels tipus impositius que s'apliquen a la importació, condicionen d'una manera directa que aquests productes puguin tenir un flux comercial regular de comerç exterior. Si els importadors han de pagar el 30% d'arancel per un producte, se suposa que no es realitzaran les mateixes importacions d'aquests productes que si han de pagar un 2% per l'arancel d'aquest producte.

L'aplicació dels drets d'importació o d'exportació i altres mesures previstes en el marc dels intercanvis de mercaderies es basen en l'**arancel duaner comú** (inclosa la classificació aranzelària de les mercaderies), l'**origen** de les mercaderies i el **valor en duana** de les mercaderies. La Nomenclatura Combinada (NC) serveix per fixar l'arancel duaner comú (TARIC).

Des de 1988, cada any s'aprova un nou text que recull la versió completa de la Nomenclatura Combinada i dels tipus dels drets. Obligatòriament ha de ser publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea, abans del 31 d'octubre i és aplicable a partir de l'1 de gener de l'any següent.

L'NC corresponent a l'any 2016 està recollida al [Reglament d'Execució \(UE\) 2015/1754 de la Comissió de 6 octubre 2015 pel qual es modifica l'annex I del Reglament \(CEE\) Núm. 2658/87 del Consell](#), relatiu a la nomenclatura aranzelària i estadística i a l'arancel duaner comú.

La Nomenclatura Combinada inclou un quadre de drets. Els tipus de drets fixats en la NC són els aplicables als tercers països que no disposin d'una altra possibilitat de reducció aranzelària.

Determinades mesures comunitàries específiques no es poden tenir en compte en el marc de la Nomenclatura Combinada. Per aquest motiu cal crear subdivisions comunitàries complementàries i incloure-les en un arancel integrat de les Comunitats Europees (TARIC).

Vegeu l'apartat
"Nomenclatura
Combinada (NC) i TARIC".

L'administració, manteniment i posada al dia del TARIC està gestionada de manera mancomunada entre la Comissió Europea i els estats membres. A aquest efecte, s'ha creat un sistema informàtic que permet una immediata actualització mitjançant un sistema de transmissions de dades a tots els estats membres, perquè aquests puguin integrar de manera automàtica aquesta informació en les seves bases de dades TARIC nacionals, juntament amb totes aquelles mesures nacionals que hagi considerat convenient d'integrar cada estat membre.

Això permet tenir una base comuna d'informació, consistent bàsicament en normatives comunitàries, subministrades per la Comissió, i una base específica de cada estat membre, basada principalment en normativa nacional que en el cas d'Espanya està integrada i gestionada pel Departament de Duanes i Impostos Especials.

1.3.1 Tipus de drets aranzelaris

Històricament la recaptació a les duanes, era la tributació en espècie, on se saldava el deute lliurant una part de les mercaderies que passaven per les fronteres.

Per l'afany recaptatori es va evolucionar cap a una fórmula que permetés uns ingressos que fossin de fàcil conversió en diners, i per això no hi ha res més fàcil que els diners en efectiu.

En l'actualitat, qualsevol impost està determinat per la fórmula: base imposable * tipus aplicable = quota a pagar.

La base imposable més freqüent es correspon al valor de la mercaderia. El tipus impositiu aplicable és l'aranzel que correspon a una mercaderia concreta amb un origen determinat.

Els drets de duanes es determinen sobre la premissa d'aplicar un tipus concret a cada classe de producte, cosa que confereix una especial rellevància a la classificació de les mercaderies, perquè segons quina sigui la partida aranzelària, li correspondrà un tipus impositiu o un altre.

A la Unió Europea els tipus impositius d'aranzels o drets aranzelaris més rellevants són:

- *Ad valorem*
- Específics
- Mixtos
- Compostos
- Drets derivats de la política agrícola

Drets ad valorem

Els drets *ad valorem* consisteixen en un percentatge sobre el valor de la mercaderia. És la forma de tipus impositiu més comú. En aquest cas la base imposable la constitueix el valor en duana. Aquest mètode garanteix una progressivitat en la recaptació perquè a major valor de la mercaderia més s'ha de pagar d'aranzel.

Distinció entre aranzel i drets aranzelaris

Estrictament l'aranzel és la guia que inclou tots els productes, especificant els drets aranzelaris que paga cadascun. A la pràctica ambdós termes s'utilitzen indistintament.

A grans trets, el **valor a la duana** és el valor de la mercaderia en entrar a la Unió Europea. Això significa incloure totes les despeses necessàries per portar la mercaderia fins a l'entrada a la UE, com ara el transport i l'assegurança.

El valor a la duana no es correspon al valor facturat. En funció de quin sigui l'incoterm utilitzat s'hauran de fer addicions o deduccions. Als incoterms curts tipus E i F el valor facturat serà inferior al valor a la duana i caldrà fer addicions. En els llargs, tipus D, la facturació tindrà un valor superior i caldrà fer deduccions. En casos com CIF, CIP frontera i DAP frontera el valor en duana i el valor facturat poden coincidir.

La duana, amb aquests ajustos pretén ser equànime i corregir les desviacions en el preu ocasionades per l'ús dels incoterms, fent que el valor de la mercaderia sigui el que tindria si es col·loqués a la frontera.

Càlcul drets ad valorem

L'empresa Perns, SA, situada al Baix Llobregat, importa per via marítima, 12 caixes de perns d'alumini procedents de Rússia, amb un pes brut per caixa de 100 kg, i un pes net de 90 kg, amb les característiques següents:

- La mercaderia és d'origen rus.
- La mercaderia es classifica amb el codi Taric 7616.10.00.10.
- El valor de la mercaderia és de 120 €/kg en condicions FOB Vladivostok.
- La mercaderia viatja en règim d'agrupatge i el preu del noli és de 2 € per kg brut.
- La prima d'assegurança del nòlit és de l'1% sobre el preu de factura.

Càlcul del valor a la duana:

- Pes net: 12 caixes * 90 kg/caixa = 1.080 kg
- Preu FOB-Vladivostok: 120 €/kg * 1.080 kg = 129.600 €
- Pes brut: 100 kg * 12 caixes = 1.200 kg
- Despeses de transport: 2 €/kg brut * 1.200 kg = 2.400 €
- Assegurança: 129.600 € * 1% = 1.296 €

Valor a la duana:

- 129.600 € + 2.400 € + 1.296 € = **133.296 €**

Consultem el TARIC i agafem els drets corresponents a països tercers, ja que Rússia no té cap acord preferencial.

7616 10 00 10

- - Perns i femelles d'immobilització per simple cargolament del tipus Hi-Lok

Drets tercers països (01-01-1999-): **6,00 %**

El **dret aranzelari** serà:

- 133.296 € x 6% = **7.997,76 €**

Per aprofundir sobre el valor en duana es pot consultar la unitat "Gestió administrativa i comercial de les importacions".

Drets específics

Els drets específics són un tipus impositiu que s'aplica sobre una unitat de compte relacionada directament amb la quantitat de producte que s'importa, com pot ser el pes net, el nombre d'unitats, el volum....

En algunes ocasions també s'utilitza un procés tècnic sobre determinats continguts del producte, com ara el contingut d'alcohol pur, pes net de matèria seca, etc. És a dir, es parteix d'una magnitud física. En aquests casos, la partida aranzelària ha d'indicar clarament quina és la classe d'unitat sobre la qual cal calcular l'aranzel.

Càlcul de drets específics

CERRSA (Centre ramader de races autòctones, SA) compra i importa un carregament de 5.000 xais amb un pes total aproximat de 80.000 kg a un proveïdor australià. El transport es realitza mitjançant vaixells de transport de bestiar. En condicions CIF Barcelona el preu és de 400.000 AUD.

Consultem el TARIC i agafem els drets corresponents a països tercers, ja que Austràlia no té cap acord preferencial.

- - La resta:

0104 10 30

- - - Xais (que no tinguin més d'un any)

- Importació: Drets tercers països (01-07-2000-): 80,50 € / 100 kg

Suposem que el pes declarat a l'arribada és de 80.000 kg. El **dret aranzelari** serà:

$80.000 \text{ kg} \times 80,50 \text{ €} / 100 \text{ kg} = \mathbf{64.400 \text{ €}}$

Fixeu-vos que, en aquest cas, el preu de la mercaderia no és rellevant per al càlcul de l'aranzel. Si el preu de la partida hagués estat de 500.000 AUD en lloc de 400.000 AUD, hagués pagat els mateixos drets.

Drets mixtos

Els drets **mixtos** estan formats normalment per un dret *ad valorem* més un dret específic.

Càlcul del dret mixt amb un aranzel ad valorem i un aranzel específic

CERSA compra i importa un carregament de 500.000 kg de canals de xai a un proveïdor australià.

Les dades de l'operació són:

- Condicions de lliurament: FOB Sidney per un total de 1.500.000 €.
- Noli i assegurança des de Sidney fins al port de Barcelona 100.000 €.

Consultant el TARIC:

0204 10

- Canals o mitges canals de xai, fresques o refrigerades:

0204 10 00 10

- - De xai domèstic

AUSTRÀLIA

Dret tercers països (01-07-2000-): 12,80% + 171,30 €/100 kg.

La part de l'aranzel *ad valorem* es pagarà sobre el valor a la duana: $1.500.000 + 100.000 = 1.600.000$, que corresponen al valor de la mercaderia en arribar a Barcelona, lloc d'entrada a la UE.

La part de l'aranzel específic es pagaria per quintar mètric (100 kg):

$$500.000/100 = 5.000 \text{ q}$$

Resultant l'aranzel:

$$1.600.000 * 12,8\% + 171,3 * 5.000 = 1.061.300 \text{ €}.$$

En casos excepcionals, l'aranzel pot estar format per diversos drets específics. En aquests supòsits el dret final aplicable és la suma dels dos drets agafats de forma individual.

Càlcul del dret mixt amb dos aranzels específics

Importació de 1.500 litres de rom de Cuba de 40º de graduació en condicions de lliurament CIF València, preu del rom 3 €/litre.

Suposant que la partida aranzelària sigui 2208 400000 i el país d'origen Cuba, al TARIC hi trobem:

Zona geogràfica: Cuba - CU

2208 40

- Rom i altres aiguardents procedents de la destil·lació, prèvia fermentació, de productes de la canya de sucre:

- - En recipients de contingut inferior o igual a 2l:

2208 40 11

- - - Rom amb un contingut en substàncies volàtils diferents de l'alcohol etílic i de l'alcohol metílic superior o igual a 225 g per hectolitre d'alcohol pur (amb una tolerància del 10%)

- Importació:

Dret tercers països (01-07-2000 -): **0,60 €/ % vol/hl + 3,20 €/ hl**

La menció **€/ % vol/hl** que figura en el capítol 22 vol dir que un dret específic es calcula sobre la base de cert nombre d'euros per cada percentatge en volum de l'alcohol per hectolitre. Això significaria que una beguda alcohòlica amb un grau alcohomètric del 40% del volum es pagaria de la manera següent:

$$1 \text{ €/ \% vol/hl} = 1 \text{ €} * 40, \text{ així doncs li correspondria un dret de } 40 \text{ € per hectolitre.}$$

L'aranzel s'aplica sobre dues mesures:

- **% vol/hl**: sabem per una banda que 1.500 litres corresponen a 15 hectolitres i, per una altra banda, que 40º corresponen a un 40% d'alcohol en el rom. L'aranzel de 0,60 € s'aplicarà sobre $40 * 15$.
- **hl**: l'aranzel de 3,20 € s'aplicarà sobre 15 hl.

$$\text{Càlcul de l'aranzel: } 0,6 * 40 * 15 + 3,20 * 15 = 408 \text{ €}$$

Drets compostos

En els drets **compostos** s'estableixen dos o més grups de tipus impositius però únicament se n'aplica un. D'una banda hi hauria un primer component format per un dret *ad valorem*, específic o mixt i, per una altra, hi hauria un segon component format per un **màxim**, un **mínim** o un **màxim i un mínim**. A més, cal tenir en compte que podem trobar-nos que el màxim i/o el mínim estiguin formats per drets mixtos.

L'operativa consisteix a realitzar i comparar els càlculs dels dos components o grups de tipus impositius i triar-ne un. Quan hi ha màxim, si el primer component és superior al màxim, triarem el màxim, i quan hi ha mínim, si el primer component és inferior al mínim, triarem el mínim.

Drets compostos amb un màxim

Consisteix a establir, conjuntament amb qualsevol dels altres tipus de drets (generalment amb un dret *ad valorem*), un límit màxim de la quantitat a pagar. Quan l'import calculat amb el dret normal és superior al calculat aplicant el màxim, s'aplica el màxim. Suposa un límit a la progressivitat dels drets *ad valorem*.

Càcul de drets compostos amb un màxim

Importem d'Estat Units 2.000 kg de goma de mastegar per a xiclets amb un valor en duana de 4.000 €.

- Zona geogràfica: Estats Units d'Amèrica (US)
- Codi de les mercaderies: 17041010

CAPÍTOL 17 SUCRES I ARTICLES DE CONFITERIA

1704

Articles de confiteria sense cacau, inclosa la xocolata blanca.

1704 10

- Xiclets i altres gomes de mastegar, fins i tot recoberts de sucre:

17041010

- - Amb un contingut de sacarosa inferior al 60% en pes, inclòs el sucre invertit calculat en sacarosa.

Importació:

Dret tercers països (01-01-2008 -): 6,20% + 27,10 €/ 100 kg

MAX 17,90%

En primer lloc fem les operacions per obtenir el primer component, que en aquest cas és un aranzel mixt:

$$4.000 \text{ €} * 6,20\% + 2.000 \text{ Kg} * 27,10 \text{ €/100 Kg} = \mathbf{790 \text{ €}}$$

Calculem el segon component, en aquest cas, el màxim:

$$4.000 \text{ €} * 17,90\% = 716 \text{ €}$$

Comparem les dues quantitats que hem obtingut (790 i 716). En aquest cas aplicarem com a drets d'importació els 716 euros calculats aplicant el màxim, perquè la quantitat obtinguda aplicant el primer component és superior a la calculada aplicant el màxim que funciona com un límit a la càrrega impositiva.

Drets compostos amb un mínim

Seria el complementari al màxim i consisteix a establir conjuntament amb qual-sevol tipus de dret, un aranzel mínim que garanteix una quantitat mínima a pagar. S'utilitza quan l'import calculat amb el dret normal és inferior al calculat aplicant el mínim.

Càcul de drets compostos amb un mínim

Importem del Japó 1.000 metres quadrats de plaques xapades de vidre laminat amb un pes brut de 10.000 kg a un preu de 8 €/m².

CAPÍTOL 70 VIDRE I ARTICLES FETS

7003: Vidre colat o laminat, en plaques, fulls o perfils, fins i tot amb capa absorbent, reflector o antireflector, però sense treballar d'una altra manera:

- Plaques i fulles, sense armar:

7003 12

- - Acolorides en la massa, opacificades, xapades o amb capa absorbent, reflectora o antireflectora:

7003 12 10

- - - De vidre òptic

- - - Les altres:

7003 12 91

- - - - Amb capa antireflectora

7003 12 99

- - - - Les altres

Importació:

Dret tercers països (01-01-1999 -): 3.80% MIN 0,60 € /100 kg/br (kg/br: quilogram de pes brut)

En primer lloc, fem les operacions per obtenir el primer component, que en aquest cas és un aranzel *ad valorem*:

$$1.000 \text{ m}^2 * 8 \text{ €/m}^2 * 3,80\% = \mathbf{304 \text{ €}}$$

Calculem el segon component, en aquest cas, el mínim:

$$10.000 \text{ kg} * 0,60 \text{ €} /100 \text{ kg/br} = 60 \text{ €}$$

Comparem les dues quantitats que hem obtingut (304 i 60). En aquest cas s'aplicaria com a drets d'importació els **304 euros** calculats aplicant el primer component, perquè la quantitat obtinguda és superior a la calculada aplicant el mínim que funciona només com una quantitat mínima a pagar.

Drets compostos amb un màxim i mínim

Hi ha ocasions on els màxims i els mínims funcionen de manera simultània.

Actuen de manera conjunta. Si l'aranzel calculat amb el primer component supera el màxim, s'aplica el màxim, i si està per sota del mínim s'aplica el mínim. En l'interval entre màxim i mínim s'utilitza el que resulta del càlcul del primer component.

Càlcul de drets compostos amb un mínim i un màxim

Importem de Tailàndia 10.000 rellotges de polsera per un valor total a la duana de 50.000 €.

9102 Rellotges de polsera, butxaca i similars, inclosos els comptadors de temps dels mateixos tipus (excepte els de la partida 9101):

- Rellotges de polsera, elèctrics, fins i tot amb comptador de temps incorporat:

9102 11 00

- - Amb indicador mecànic només

Dret tercers països (01-01-1999 -): 4.50% MIN 0.30 €/p/st MAX 0.80 €/p/st (p/st: unitats de producte)

En aquest cas tenim tres components, el primer component és l'aranzel normal format per un dret *ad valorem* del 4,5%, el segon component seria el mínim format per un import unitari 0,3 € i el tercer component un màxim format per un altre import unitari de 0,8 €.

Per tant, cap rellotge d'aquest tipus pagarà menys de 0,3 € ni més de 0,8 €.

Els drets normals serien:

$$50.000 * 4,5\% = 2.250 \text{ €}.$$

Dividim el resultat pel nombre de rellotges per veure quin és l'aranzel pagat per unitat.

$$2.250/10.000 = 0,225 \text{ €/u}.$$

Com que 0,225 està per sota del mínim, aplicarem el mínim.

$$10.000 \text{ u} * 0,3 \text{ €/u} = 3.000 \text{ €}$$

Drets associats a la política agrícola

Molts dels drets mixtos i específics tenen el seu origen en els gravamens que es fixaven als productes agrícoles per tal d'equiparar el preu dels productes que s'introduïen.

Abans de la seva aranzelació, s'anomenaven *exaccions agràries*. El seu objectiu és aconseguir que el preu dels productes importats sigui igual al nivell de preus més elevat a la UE; d'aquesta manera, es protegeix el nivell de preus comunitari enfront dels subministraments exteriors.

Se'n distingeixen tres tipus:

- Taules *meursing*
- Elements agrícoles (EA)

- Drets addicionals sobre el sucre (AD-SZ) i drets addicionals sobre la farina (AD-FM).

Les taules *meursing* fan referència a codis addicionals del TARIC i guarden relació amb el contingut de matèries grasses i proteïnes de la llet i sucres continguts a determinats productes.

Tant els elements agrícoles (EA) com els drets addicionals són drets específics fixats en euros per quintar net i generalment formen part d'un dret mixt o combinat amb màxim i mínim.

L'exemple "Càlcul de drets compostos amb un màxim" tracta d'un producte que té un dret addicional sobre el sucre.

1.3.2 La informació aranzelària vinculant

La informació aranzelària vinculant (IAV) és un procediment formal que hi ha establert a la Unió Europea per obtenir la classificació aranzelària d'una determinada mercaderia de l'Administració duanera.

La IAV es pot sol·licitar a les operacions de comerç exterior, és a dir, operacions d'importació i exportació. La pot sol·licitar qualsevol persona interessada però es podrà denegar si no es refereix a una importació o exportació realment prevista. Aquesta informació és gratuïta, excepte en el cas que inclogui despeses especials, com ara anàlisi, taxació, devolució mercaderies... que es podran cobrar.

La informació vinculant es pot sol·licitar per a la classificació aranzelària però també es pot demanar en matèria d'origen tal com s'indica al CAU.

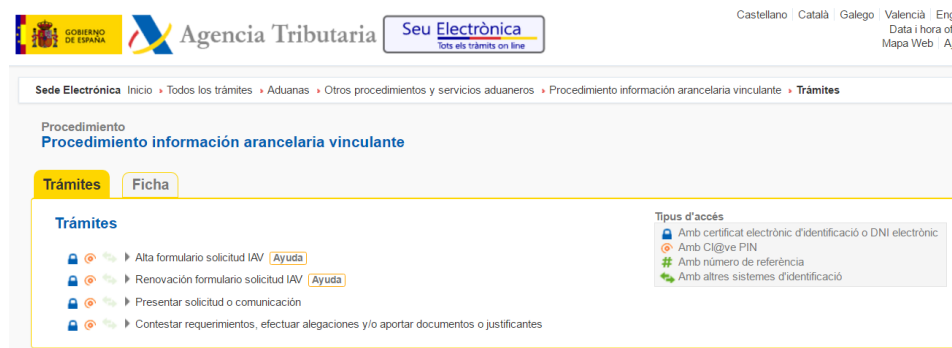
La sol·licitud de l'IAV es realitza mitjançant un formulari oficial que ha d'emplenar el titular de la mercaderia.

Vegeu els articles 33 a 37 del CAU als annexos de la unitat "Origen de les mercaderies".

A la figura 1.1 podeu veure l'accés al procediment de sol·licitud des del web de l'Agència Tributària.

Podeu consultar el formulari i les decisions relatives a la IAV a l'apartat "Informació vinculant en matèria d'origen: IVO" de la unitat "Origen de les mercaderies".

FIGURA 1.1. Procediment d'informació aranzelària vinculant



Calen tants formularis com mercaderies. El formulari s'ha d'acompanyar amb una mostra representativa i amb la documentació tècnica que es consideri adient, com ara fullets, impresos, catàlegs, fotos... que permetin identificar la mercaderia. Es pot sol·licitar la devolució de la mostra.

En el cas d'Espanya cal presentar les sol·licituds al:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección de Gestión Aduanera

Servicio de Arancel

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid.

La resposta de l'Administració duanera també ha de ser per escrit en el termini de tres mesos, en el formulari oficial de la IAV i vincula totes les duanes de la UE.

Un cop obtinguda la resposta, l'interessat pot acollir-se al criteri de classificació determinat en la IAV si ho considera convenient per als seus interessos. Les IAV són vàlides durant tres anys i no són transmissibles, ja que només poden ser argumentades per la persona que ha sol·licitat la consulta de classificació.

Quan es vulgui utilitzar una IAV, cal declarar-la a la casella 44 del Document Únic Administratiu (DUA) indicant el número de referència i adjuntant-ne una còpia.

1.3.3 Mesures de política aranzelària: franquícies, suspensions i contingents

Els drets d'importació o drets de duanes de normal aplicació són els que s'apliquen a països tercers i queden recollits a la Nomenclatura Combinada. A la pràctica aquests drets s'apliquen a un número reduït de països ja que la Unió Europea té signats una sèrie d'acords preferencials amb un seguit de països amb els quals s'estableixen rebaixes aranzelàries, fixant-se drets aranzelaris més baixos. A més, la Unió Europea, com a membre de la OCDE, aplica drets aranzelaris més baixos als productes procedents dels països en vies de desenvolupament que estan agrupats en l'SPG: Sistema de Preferències aranzelàries.

A banda d'aquestes reduccions n'hi ha d'altres que per beneficiar-se'n cal complir una sèrie de condicions o requisits:

- Franquícies.
- Suspensions aranzelàries.
- Contingents aranzelaris.

La **OCDE** Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic agrupa 34 països membres, tots ells desenvolupats, que accepten els principis de democràcia participativa i lliure mercat. La seva missió és promoure polítiques que millorin el benestar econòmic i social de les persones al voltant del món. L'SPG estaria dins d'aquest àmbit.

Franquícies

Les franquícies són les exempcions dels drets d'importació o exportació, per a unes determinades mercaderies que normalment estarien subjectes a drets aranzelaris.

La diferència entre les franquícies i els contingents o les suspensions resideix en el fet que les suspensions i els contingents tenen caràcter temporal mentre que les franquícies tenen caràcter definitiu.

Si es té en compte que l'objectiu de l'aranzel és protegir comercialment, la franquícia sorgeix quan no es pretén una finalitat comercial:

- Mercaderies mancades de valor comercial.
- Mercaderies de valor insignificant.
- Operació no comercial (enviaments entre particulars, equipatge de viatgers...)
- Raons de política social, educativa, sanitària, científica (material educatiu, per a investigació, per a organitzacions benèfiques...)

Les exempcions no es donen de manera automàtica sinó que és necessari sol·licitar-les prèviament al Departament de Duanes i Impostos Especials. Una vegada es concedeix la franquícia dels drets d'importació, es fa constar de manera explícita a la casella 37 del DUA (Document Únic Administratiu)

Les franquícies dels drets d'**importació** són:

- Béns i efectes personals pertanyents a persones físiques que traslladin la residència des d'un tercer país a la Comunitat. Estan exclosos d'aquesta franquícia l'alcohol, el tabac, els mitjans de transport i els materials d'ús professional. Per tenir dret a aquesta franquícia és necessari:
 - Haver tingut la residència normal fora del territori duaner de la Comunitat durant almenys 12 mesos consecutius.
 - Que els béns i efectes personals objecte de la franquícia hagin estat adquirits com a mínim 6 mesos abans del trasllat.
 - Els béns i efectes personals hagin de ser utilitzats amb els mateixos usos.
- Béns importats amb motiu d'un matrimoni. S'hi inclou l'aixovar, el mobiliari i els regals oferts habitualment amb ocasió d'un matrimoni. Estan exclosos d'aquesta franquícia l'alcohol i el tabac. Requisits per tenir dret a la franquícia:
 - L'import és de 1.000 € per regal
 - La persona s'ha de traslladar amb ocasió del matrimoni des d'un tercer país a la Comunitat.

El Document Únic Administratiu (DUA) és el formulari multicòpia que es fa servir a la Unió Europea per al control de les importacions, exportacions i mercaderies en trànsit.

- És necessari haver estat residint fora de la Comunitat com a mínim 12 mesos consecutius.
 - S'ha d'aportar prova del matrimoni.
- Béns personals rebuts en herència per una persona que tingui la seva residència normal en el territori duaner de la Comunitat. Estan exclosos d'aquesta franquícia l'alcohol, el tabac, els mitjans de transport comercials i els materials d'ús professional diferents dels necessaris per a l'exercici de la professió del difunt, els estocs de matèries primeres, productes elaborats o semielaborats i els ramats.
 - Equip, material d'estudi i altre mobiliari d'alumnes i estudiants. Tenen dret a la franquícia les peces de vestir, material d'estudi (calculadores, ordinadors personals, etc.) i altre mobiliari usat d'una habitació normal d'estudiant, pertanyents als alumnes i estudiants que vinguin al territori duaner de la Comunitat per a romandre-hi a fi d'estudiar i, a més, es destini al seu ús personal durant el període de durada dels seus estudis.
 - Enviaments sense valor estimable, entenent com a tal que no sobrepassin els 22 euros en total, per enviament. Estan exclosos d'aquesta franquícia l'alcohol, tabac i els perfums.
 - Enviaments de mercaderies d'un particular des d'un tercer país a un altre particular que es trobi en el territori duaner de la Comunitat, sempre que no tinguin caràcter comercial. Aquesta franquícia s'aplica amb un límit de 45 euros per enviament, inclòs el valor de la mercaderia. En aquesta franquícia l'alcohol, el tabac i els perfums tenen establertes certes limitacions.
 - Béns d'inversió i béns d'equip importats amb ocasió del trasllat d'activitats des d'un tercer país a la Comunitat. Tindran dret a la franquícia els béns d'equip i d'inversió pertanyents a empreses que cessin definitivament la seva activitat en un tercer país per exercir una activitat similar en el territori duaner de la Comunitat. Aquests béns han d'haver estat utilitzats per l'empresa durant dotze mesos abans del cessament de l'activitat i s'han de destinar als mateixos usos. Estan exclosos d'aquesta franquícia els trasllats com a conseqüència d'una fusió o una absorció, per una empresa establerta a la Comunitat, sense que es produeixi la creació d'una activitat nova.
 - Productes obtinguts per agricultors comunitaris en finques situades en un tercer país fora de la Comunitat. Tindran dret a la franquícia els productes de l'agricultura, la ramaderia, l'apicultura, horticultura o silvicultura, procedents de finques situades en un tercer país contigües al territori duaner de la Comunitat i explotades per productors agrícoles comunitaris.
 - Llavors, adobs i productes per al tractament del sòl i plantes, importats per productors agrícoles de tercers països per a ser utilitzats en les seves propietats limítrofs amb aquests països.
 - Mercaderies contingudes en l'equipatge personal dels viatgers procedents d'un tercer país, sempre que es tracti d'importacions desproveïdes de tot

Caràcter comercial

S'entén que no tenen caràcter comercial els enviaments que reuneixen les següents característiques: són de caràcter ocasional, són mercaderies reservades per a ús personal o familiar i són enviats sense pagament de cap classe.

El règim de viatgers

El règim de viatgers és la declaració verbal que fem tots els viatgers quan passem per una duana i manifestem les compres que hem realitzat fora del territori duaner de la Comunitat. El reconeixement s'efectua per la Guàrdia Civil sota la direcció dels funcionaris de Duanes.

caràcter comercial. Si el viatger no declara a la duana les mercaderies de les quals sigui portador en aplicació d'aquest règim de viatgers, es procedirà a la liquidació dels corresponents impostos i se li pot imposar una multa o sanció per una infracció tributària, en incomplir l'obligació de presentar de forma completa i correcta la declaració, que en aquest cas és verbal. L'abandonament de les mercaderies realitzat pels viatgers eximirà del pagament dels drets i de les possibles multes que haguessin pogut imposar-se. Hi ha unes limitacions per viatger:

- Tabac: 200 cigarrets (1 cartró), o 100 purets o 50 cigars o 250 grams de tabac per fumar.
- Alcohol: 1 litre de begudes de grau alcohòlic superior a 22% i 2 litres per als altres (vins, caves, etc).
- Perfums: 50 grams i 0,25 litres per a les aigües de tocador.
- Medicaments: quantitat corresponent a les necessitats personals dels viatgers
- Per a la resta dels productes no enumerats la franquícia es concedirà per un import global de 175 euros. Els menors de 17 anys no es beneficien de la franquícia del tabac i l'alcohol i per als menors de 15 anys la franquícia global es fixa en 90 euros. Aquestes franquícies es podran reduir o suprimir totalment per a les persones que tinguin la seva residència o que treballin en les zones frontereres, i per al personal dels mitjans de transport en el tràfic entre els tercers països i la Comunitat.

Requisits per sortir de la Unió Europea

En els casos de sortida de viatgers a l'exterior, com a norma general no s'exigeix cap tipus de document duaner de les mercaderies que abandonen el territori duaner de la Comunitat.

Per als animals de companyia que acompanyin als viatgers, fonamentalment gossos i gats, cal que estiguin perfectament identificats mitjançant el corresponent passaport europeu veterinari o un certificat veterinari.

Les espècies de fauna i flora silvestre protegides pel Conveni CITES requereixen per a la seva importació o exportació dels corresponents certificats emesos pels Centres d'Assistència Tècnica i Inspecció de Comerç Exterior (SOIVRE).

- Objectes de caràcter educatiu, científic o cultural; instruments i aparells científics. Tindran franquícia:
 - Els llibres, publicacions i documents, qualsevol que sigui el seu destinatari i ús.
 - El material visual i auditiu de caràcter educatiu, científic o cultural, que es destini a organismes, institucions o associacions autoritzades i que compleixin una sèrie de requisits específics.
 - Els instruments i aparells científics (incloses les peces de recanvi i les eines per al seu manteniment) que siguin importats amb fins no comercials per establiments públics o d'utilitat pública que tinguin com a activitat principal l'ensenyament o la investigació científica.

- Animals de laboratori i substàncies biològiques o químiques destinades a la investigació científica o a l'ensenyament.
- Substàncies terapèutiques d'origen humà i reactius per a la determinació dels grups sanguinis i l'anàlisi de teixits humans per ser utilitzades únicament amb finalitats mèdiques i científiques. Les substàncies hauran d'anar acompanyades d'un certificat de conformitat i transportades en recipients especials proveïts d'una etiqueta d'identificació.
- Instruments i aparells destinats a la investigació mèdica, a l'establiment de diagnòstics mèdics o a la realització de tractaments mèdics.
- Substàncies de referència per al control de la qualitat dels medicaments que estiguin autoritzats per l'Organització Mundial de la Salut.
- Productes farmacèutics per a la medicina humana o veterinària destinats a l'ús de les persones o els animals que vinguin de tercers països per participar en competicions esportives de caràcter internacional organitzades en el territori duaner de la Comunitat.
- Mercaderies dirigides a organismes de caràcter benèfic i filantròpic; objectes destinats a cecs i altres persones disminuïdes.
- Condecoracions, copes, medalles i recompenses concedides a títol honorífic.
- Regals rebuts en el marc de les relacions internacionals.
- Mercaderies importades amb fins de prospecció comercial. Per exemple, les mostres de mercaderies sense valor estimable i que només poden servir per gestionar comandes relatives a mercaderies de la mateixa espècie.
- Mercaderies importades per a examens, anàlisis o assaigs. La franquícia només es concedirà a les quantitats estrictament necessàries i sempre que no constitueixin operacions de promoció comercial.
- Enviaments destinats a organismes competents en matèria de protecció dels drets d'autor o de protecció industrial o comercial.
- Documentació de caràcter turístic. Per exemple, impresos, fullets, llibres, revistes, guies, cartells, fotografies, calendaris i similars destinats a ser distribuïts gratuïtament i que tinguin com a principal finalitat la d'incitar al públic a visitar països estrangers o assistir a reunions de caràcter cultural, turístic, esportiu, religiós o professional.
- Documents i articles diversos, com informes memòries, butlletins, papernetes de votació per a eleccions, publicacions d'organismes oficials per ser distribuïdes gratuïtament, entre d'altres.
- Taüts, urnes funeràries i objectes d'ornamentació funerària. Seran admesos amb franquícia els taüts que continguin cossos i les urnes que continguin les cendres dels difunts així com els objectes d'ornamentació que els acompanyin. També tindran dret les flors, corones, i altres objectes que siguin portats per persones residents en un tercer país que acudeixin a funerals o a decorar tombes situades en el territori duaner de la Comunitat.

El control de moneda

L'entrada de moneda en metàl·lic, bitllets de banc o xecs bancaris al portador, no està subjecta a cap limitació, per als residents en el territori duaner de la Comunitat.

Cal declarar a la duana la sortida per un import superior a 10.000 € o el seu contravalor en moneda estrangera, per persona i viatge.

Els no residents tenen l'obligació de declarar l'entrada de qualsevol mitjà de pagament superior a 10.000 € o el seu contravalor en moneda estrangera. Aquestes obligacions es formalitzaran amb el document S-1.

Si la duana descobreix la sortida mitjans de pagament per un import superior als 10.000 € sense que s'hagués efectuat la corresponent declaració, podrà formalitzar una acta d'intervenció de mitjans de pagament i retenir l'import.

A més de les franquícies previstes al CAC i als reglaments comunitaris de desenvolupament, cada país pot establir franquícies aplicables sobre el seu territori.

Suspensions aranzelàries

Les **suspensions aranzelàries** consisteixen a deixar d'aplicar totalment (suspensió total) o a reduir (suspensió parcial) els drets aranzelaris normals d'importació per un període determinat de temps.

Actualment hi ha cinc grans grups de mercaderies que tenen reduccions per suspensions aranzelàries:

- Suspensions establertes en la nomenclatura combinada.
- Suspensions d'aeronavegabilitat.
- Suspensions per les armes i equips militars.
- Suspensions establertes per afavorir el comerç de les regions específiques.
- Suspensions establertes per a les matèries primeres, productes semielaborats i components no disponibles a la Unió Europea.

Hi ha una base de dades a on es poden consultar totes les [suspensions en vigor](#), i una altra base de dades on hi ha les [suspensions en estudi](#).

Els beneficis d'una suspensió aranzelària s'han de sol·licitar explícitament en el despatx d'importació, a la casella 36 del DUA amb la segona i tercera xifres d'un codi de tres xifres combinat, on la primera xifra del codi fa referència a la preferència aranzelària segons el país d'origen, i la segona i la tercera xifres fan referència a una preferència derivada d'una mesura de política aranzelària. A continuació hi ha les més rellevants:

- **10:** Mercaderia aollida a suspensió aranzelària, no compresa en altres punts.
- **15:** Mercaderia aollida a suspensió amb destinació especial.

- **18:** Mercaderia acollida a suspensió amb certificat sobre la naturalesa particular del producte.
- **19:** Mercaderia acollida a suspensió temporal per a les peces importades amb un certificat d'aeronavegabilitat.
- **96:** Mercaderia acollida a suspensió amb destinació especial sobre determinades armes i equips militars que preveu el reglament.
- **98:** Mercaderia acollida a la destinació especial prevista en les disposicions preliminars, disposicions especials, apartat A, de la nomenclatura combinada (únicament quan no hi hagi una posició aranzelària específica per a aquesta destinació especial).

Podeu consultar com s'omple la casella 36 del DUA a l'annex "Casella 36 del DUA".

Suspensions establertes en la nomenclatura combinada

Les suspensions establertes en la nomenclatura combinada són per als productes farmacèutics (se sol·liciten mitjançant la utilització de codis addicionals), per a mercaderies destinades a vaixells i plataformes a alta mar (que tenen obertures específiques de codis TARIC), per a mercaderies destinades a aeronaus civils (també amb obertures de codis TARIC) i per a determinats productes que s'estableixen amb certificats específics per la naturalesa particular del producte.

Es van recollint a la nomenclatura combinada que s'actualitza cada any al títol II a l'apartat de disposicions especials.

Als annexos podeu trobar la versió de la nomenclatura combinada del 2016.

Les suspensions aranzelàries a mercaderies destinades a aeronaus civils són fruit d'un [acord del GATT-OMC](#).

Suspensions aranzelàries a mercaderies destinades a aeronaus civils

Aquestes suspensions queden reflectides amb obertures específiques de codis TARIC amb un codi addicional al TARIC als dígit 9 i 10.

Considerem la mercaderia amb el codi de nomenclatura combinada que figura a continuació i d'origen EUA:

73229000

- - Generadors i distribuïdors d'aire calent (inclosos els distribuïdors que puguin funcionar també com a distribuïdors d'aire fresc o condicionat), d'escalfament no elèctric, que portin un ventilador o un bufador amb motor, i els components d'aquests aparells, de fosa, de ferro o d'acer.

Si observem el TARIC, hi ha dues subdivisions:

7322 90 00 10

- - Generadors i distribuïdors d'aire calent (excepte les seves parts), destinat a aeronaus civils.

7322 90 00 90

- - La resta.

Si cerquem l'aranzel corresponent al producte destinat a aeronaus civils trobem el resultat que podeu veure a la figura [1.2](#).

FIGURA 1.2. Codi addicional per a mercaderies destinades a aeronaus civils

SECCIÓN XV METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES	
CAPÍTULO 73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO	
7322	Radiadores para la calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y sus partes, de fundición, hierro o acero; generadores y distribuidores de aire caliente, incluidos los distribuidores que puedan funcionar también como distribuidores de aire fresco o acondicionado, de calentamiento no eléctrico, que lleven un ventilador o un soplador con motor, y sus partes, de fundición, hierro o acero : (TN701) (TN702)
	- Radiadores y sus partes :
7322 90	- Los demás :
7322 90 00 10	- - Generadores y distribuidores de aire caliente (excepto sus partes), destinados a aeronaves civiles
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→ Derecho no preferencial en régimen de destino especial (01-01-2007 -) : 0 % (EU001) R1549/06	
[Esconder las condiciones]	
B1	Presentación de un certificado/licencia/documento N 990 Aplicar el derecho mencionado
B2	Presentación de un certificado/licencia/documento La subpartida declarada no está permitida
Indicaciones especiales/Documentos presentados/Certificados y autorizaciones	
N990 Autorización para beneficiarse de un régimen aduanero económico en razón de un destino particular.	
[Ayuda específica]	
→ Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad (01-01-2008 -) : 0 % (CD333) R1147/02	
[Esconder las condiciones]	
C1	Presentación de un certificado/licencia/documento A 119 Aplicar el derecho mencionado
C2	Presentación de un certificado/licencia/documento Medida no aplicable
Indicaciones especiales/Documentos presentados/Certificados y autorizaciones	
A119 Certificado de aeronavegabilidad o inclusión en la factura comercial de una declaración que contenga los elementos del certificado de aeronavegabilidad emitido o de un documento anexo a dicha factura	
[Ayuda específica]	
Alto	
7322 90 00 90	- - Los demás
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→ Derecho terceros países (01-01-2006 -) : 3.20 % R1719/05	
→ Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad (01-01-2008 -) : 0 % (CD333) R1147/02	
[Esconder las condiciones]	
C1	Presentación de un certificado/licencia/documento A 119 Aplicar el derecho mencionado
C2	Presentación de un certificado/licencia/documento Medida no aplicable
Indicaciones especiales/Documentos presentados/Certificados y autorizaciones	
A119 Certificado de aeronavegabilidad o inclusión en la factura comercial de una declaración que contenga los elementos del certificado de aeronavegabilidad emitido o de un documento anexo a dicha factura	

En el cas de la partida 7322 90 00 10 destinada a aeronaus civils hi ha una reducció aranzelària per destí especial, en aquest cas del 0%. Per acollir-se hi cal acompanyar l'autorització N990.

Suspensions d'aeronavegabilitat

Les suspensions d'aeronavegabilitat estan destinades a mercaderies que s'utilitzen per a la fabricació, reparació i manteniment d'aeronaus, establertes segons el Reglament CE 1147/2002 (L 170 de 29-06-2002).

Tal com es pot comprovar a les partides que figuren a l'exemple **Suspensions aranzelàries a mercaderies destinades a aeronaus civils**, tant per a la partida 7322 90 00 10 com per a la partida 7322 90 00 90, hi ha una suspensió aranzelària en aquest sentit. Tal com s'indica, per poder-s'hi acollir cal acompanyar la mercaderia del certificat A119.

Suspensions per les armes i equips militars

Les suspensions per les armes i equips militars estan establertes segons el Reglament CE 150/2003 (L-25 de 30-01-2003).

Aquestes suspensions estan relacionades amb determinades armes i equips militars per tal que les autoritats de defensa dels estats membres puguin dotar-se del material militar de major qualitat disponible a escala mundial. Aquest reglament s'aplica exclusivament a les mercaderies importades per o en nom de les autoritats encarregades de la defensa en els estats membres.

Suspensions establertes per afavorir el comerç de les regions específiques

Aquestes suspensions són d'aplicació, en el cas d'Espanya a les regions ultraperifèriques de Canàries (reglament CE 1386/2011) i de Ceuta i Melilla (reglament CE 1140/2004). En el cas de Canàries fan referència a productes industrials i en el cas de Ceuta i Melilla a productes de la pesca.

En el cas de Ceuta i Melilla que, a efectes aranzelaris, estan fora de la Unió Europea, es va arribar a un punt, quan es van suspendre totalment els drets d'importació de l'aranzel duaner comú (ACC) en relació amb una àmplia gamma de productes pesquers originaris del Marroc, en què tenien un tracte discriminatori en front del Marroc.

La importació d'aquests productes a la Comunitat no estava subjecta a cap limitació quantitativa i la seva gamma era molt més gran que la dels productes coberts pels contingents aranzelaris oberts que tenien Ceuta i Melilla. Tenint en compte que el Marroc envolta les fronteres terrestres de Ceuta i Melilla, va resultar oportú evitar discriminacions i concedir a aquests territoris un tracte preferencial amb suspensions aranzelàries en relació amb la mateixa gamma de productes pesquers, a fi de brindar oportunitats similars des del punt de vista empresarial i promoure el seu desenvolupament econòmic.

Suspensions aranzelàries a Ceuta d'un producte de la pesca.

Per tal de veure el mecanisme de la suspensió i el seu tracte aranzelari a Ceuta i al Marroc, ens fixem en un determinat tipus de peix, les tonyines del sud. Vegeu la figura 1.3.

FIGURA 1.3. Suspensió aranzelària a Ceuta de les tonyines del sud

SECCIÓN I	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
CAPÍTULO 3	PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
0301	Peces vivos : (TN701)
	- Peces ornamentales :
	- Los demás peces vivos :
0301 91	- Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) :
0301 92	- Anguilas (<i>Anguilla</i> spp.) :
0301 93	- Carpas (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)
0301 94	- Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y del Pacífico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>) :
0301 94 10 ▼	- - Atunes comunes o de aleta azul del Atlántico (<i>Thunnus thynnus</i>)
0301 94 90 ▼	- - Atunes comunes o de aleta azul del Pacífico (<i>Thunnus orientalis</i>)
0301 95 ▼	- - Atunes del sur (<i>Thunnus maccoyii</i>)
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→ Control veterinario (15-05-2014 -) (CD624) (CD625)	
Excepto Andorra (AD) , Suiza (CH) , Ferroe (Islas) (FO) , Groenlandia (GL) , Islandia (IS) , Liechtenstein (LI) , Noruega (NO) , San Marino (SM)	
[Mostrar las condiciones]	
→ Derecho terceros países (01-01-2007 -) : 16.00 %	
Ceuta (XC)	
→ Suspensión preferencial (01-01-2012 -) : 0 %	
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→ Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (14-01-2015 -) (CD590)	
Excepto Guinea (GN) , Camboya (Kampuchea) (KH) , Sri Lanka (LK)	
[Mostrar las condiciones]	

Com s'assenyala al TARIC, a aquest producte se li aplica una suspensió preferencial a Ceuta del 0%, fruit del R1140/04.

Així, l'aranzel és el mateix que l'aplicat al Marroc, tal com es pot veure a la figura 1.4.

FIGURA 1.4. Aranzel preferencial al Marroc de les tonyines del sud

SECCIÓN I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	
CAPÍTULO 3 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	
0301	Peces vivos : (TN701)
	- Peces ornamentales :
	- Los demás peces vivos :
0301 95 ▼	- - Atunes del sur (Thunnus maccoyii)
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→	Control veterinario (15-05-2014 -) (CD624) (CD625) D0275/07
	Excepto Andorra (AD) , Suiza (CH) , Ferroe (Islas) (FO) , Groenlandia (GL) , Islandia (IS) , Liechtenstein (LI) , Noruega (NO) , San Marino (SM)
	[Mostrar las condiciones]
→	Derecho terceros países (01-01-2007 -) : 16.00 % B2658/87
Marruecos (MA)	
→	Preferencias arancelarias (01-10-2012 -) : 0 % D0497/12
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→	Control de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (14-01-2015 -) (CD590) B1005/08
	Excepto Guinea (GN) , Camboya (Kampuchea) (KH) , Sri Lanka (LK)
	[Mostrar las condiciones]

Suspensions establertes per a les matèries primeres, productes semielaborats i components no disponibles a la Unió Europea

Les suspensions establertes per a les matèries primeres, productes semielaborats i components no disponibles a la Unió Europea estan establerts pel Reglament 1255/1996 i s'anomenen **suspensions aranzelàries autònomes**. Es tracta d'una mesura de política comercial que té com a objectiu l'exempció del pagament d'aranzels per a la importació de productes dels quals no hi ha producció comunitària.

Les sol·licituds de suspensions aranzelàries han de ser presentades per les empreses davant les autoritats competents dels Estats membres, que les tramitaran davant la Comissió Europea. En el cas d'Espanya, la unitat administrativa que gestiona les suspensions és la Subdirecció de Política aranzelària i d'Instrumentos de Defensa Comercial.

Les suspensions són autoritzades mitjançant reglaments comunitaris. Els corresponents beneficis aranzelaris no es reconeixen d'ofici. Per acollir-s'hi, els importadors ho han de fer constar en el moment del despatx de les mercaderies.

Per poder entrar en vigor, les noves sol·licituds han de seguir el procediment establert. Un cop una suspensió autònoma ha estat aprovada, no només se'n beneficia l'empresa que va presentar la sol·licitud, sinó totes les empreses de la Unió Europea que importen aquest producte.

Procediment per a l'entrada en vigor de les suspensions aranzelàries autònomes

El procés que han de seguir les sol·licituds de suspensions aranzelàries des de la seva primera presentació fins a la seva aprovació definitiva, consta dels següents passos:

1. Presentació de sol·licituds davant les administracions nacionals dels estats membres

Les empreses espanyoles interessades han de presentar les seves sol·licituds davant la *Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio*. L'esmentada sol·licitud ha de contenir la informació necessària per poder fer un estudi que permeti la seva adequada valoració, essent l'empresa sol·licitant responsable davant de l'Administració de la veracitat d'aquesta informació.

El format de presentació de les sol·licituds s'ha d'ajustar al model de formulari adoptat per tots els estats membres.

Podeu veure els models dels formularis previstos en el procediment per a l'entrada en vigor de les suspensions aranzelàries autònomes a l'apartat "Annexos".

2. Terminis de presentació de sol·licituds

Els estats membres han de presentar les seves peticions no més tard del 15 de març, per a les suspensions l'entrada en vigor de les quals se sol·licita per a l'1 de gener següent, i no més tard del 15 de setembre, per a aquelles l'entrada en vigor de les quals se sol·licita per a l'1 de juliol següent.

Les administracions nacionals dels estats membres necessiten rebre les sol·licituds de les empreses interessades amb una antelació raonable a l'expiració dels terminis abans assenyalats, per tal de poder fer-ne l'estudi.

3. Justificació econòmica

La suspensió aranzelària es tradueix en un estalvi derivat de la no percepció dels aranzels. Les sol·licituds de suspensions hauran de comportar, per a les empreses que s'acullin al seu benefici, un estalvi aranzelari mínim de 15.000 €/any, corresponent al total de les importacions realitzades a la UE.

Les empreses sol·licitants d'una suspensió han d'acreditar d'alguna manera la no existència de producció comunitària del producte sol·licitat, indicant en el seu cas, les empreses comunitàries consultades.

En el cas de productes fets d'encàrrec o a mida (*customized products*), les empreses sol·licitants hauran d'acreditar haver-se dirigit als potencials fabricants comunitaris abans de fer els primers contactes amb proveïdors de països tercers.

4. Estudi i valoració de les sol·licituds a nivell nacional

S'efectua un primer examen per part dels serveis de la Subdirecció General de Política aranzelària i d'Instruments de Defensa Comercial, de la Direcció General de Comerç i Inversions.

En aquest examen es comprova que les sol·licituds aporten la informació necessària i que aquesta s'ajusta en contingut i forma al model previst. Un cop analitzats els aspectes aranzelaris i la inexistència de problemes econòmics, les sol·licituds són enviades als serveis competents de la Comissió de la UE.

5. Presentació i estudi de les sol·licituds a nivell comunitari

La Direcció General TAXUD de la Comissió de la UE rep i estudia les sol·licituds dels Estats membres assistida pel Grup de Treball denominat "Grup d'Economia aranzelària", constituït per delegats dels diferents estats membres.

En aquest Grup s'analitzen les sol·licituds presentades, tant en els aspectes formals: la correcta classificació i designació dels productes des del punt de vista aranzelari; com en els seus aspectes econòmics, és a dir, la seva justificació econòmica i les repercussions que la seva aprovació poguessin tenir sobre la indústria comunitària.

La naturalesa d'aquests treballs imposa la realització d'una sèrie de reunions suficientment espaiades en el temps, per tal de permetre aclarir, entre una reunió i la següent, les qüestions i problemes plantejats.

Les oposicions per part dels estats membres a les noves sol·licituds s'han de presentar, com a molt tard, en el curs de la 2a reunió, mitjançant el formulari d'oposició a una sol·licitud de suspensió o contingent aranzelari.

Les oposicions a les pròrrogues de suspensions aranzelàries vigents s'han de formular, com a molt tard, en la primera reunió.

6. Copeticions

Quan un estat membre es trobi interessat en una suspensió aranzelària concreta sol·licitada prèviament per un altre estat membre, ja sigui de nova sol·licitud o en vigor, aquell es podrà declarar copeticionari. Per a això, el volum de les seves importacions haurà de comportar un estalvi tal que justifiqui la seva copetició. A aquest efecte, les empreses

interessades a sumar-se a una suspensió, sol·licitada per un altre estat membre, hauran també de presentar davant la seva Administració nacional la corresponent petició.

La declaració copeticionària per part d'un estat membre resulta d'interès, ja que permet el manteniment o la pròrroga d'una suspensió en els casos en què l'estat o estats membres inicialment sol·licitants hi manifestin el seu desinterès.

7. Adopció de les mesures aranzelàries

L'aprovació de les mesures aranzelàries requereix l'elaboració d'una proposta per part de la Comissió. L'esmentada proposta s'eleva al Consell (Grup d'Unió Duanera: aranzel duaner comú), havent de ser adoptada per majoria qualificada. (Art. 31 Tractat de UE).

Les mesures aranzelàries adoptades prenen la forma legal de Reglaments del Consell, essent d'obligat compliment i d'aplicació directa en tots els estats membres.

L'adopció d'aquestes mesures aranzelàries comporta, d'altra banda, l'assignació a nivell comunitari del corresponent codi TARIC a cadascun dels productes recollits en els reglaments i la seva incorporació a aquest instrument duaner (TARIC). Al nostre país, la seva elaboració va a càrrec del Departament de Duanes i Impostos Especials i es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat.

8. Pròrroques

La renovació de les suspensions en vigor no es realitza de forma automàtica. Abans del 15 de març de l'any en què expira una suspensió, les empreses interessades han de presentar una sol·licitud formal de pròrroga davant les administracions nacionals dels estats membres. En el cas espanyol, aquesta sol·licitud es dirigeix a la *Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial*.

La concessió o no d'aquestes pròrroques s'estudia igualment en el curs de les reunions en què s'examinen les noves peticions.

Contingents aranzelaris

Un contingent aranzelari consisteix a permetre la importació d'una quantitat determinada d'una mercaderia, originària d'un o diversos països, per un període específic de temps, amb un dret d'aranzel nul o inferior a l'establert amb caràcter general.

La fixació de la quantitat pot estar expressada en valor, en euros, o en qualsevol altra unitat de compte. El més freqüent és que els contingents estiguin quantificats en pes net.

Els contingents aranzelaris aprovats sobre la base del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) constitueixen una excepció a l'estat normal de les coses, ja que permeten, durant el període de validesa de la mesura i per a una quantitat limitada, la suspensió total o parcial dels drets normals que s'apliquen a les mercaderies importades.

Per evitar afavorir un sol operador, els contingents poden ser sol·licitats per tots els importadors comunitaris.

Un cop superades les quantitats o el període de vigència, es poden seguir fent importacions però pagant el dret normal d'aranzel. No cal cap altre tràmit o reglament que restableixi el dret normal.

Podeu consultar el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) en aquest [enllaç](#)

No s'han de confondre els **contingents aranzelaris** amb els anomenats contingents quantitius. La finalitat dels contingents quantitius és permetre importar o exportar únicament una determinada quantitat de producte, sense cap tipus de reducció aranzelària. Fora dels límits d'aquestes quantitats no es permet la importació o exportació. Es tracta d'una restricció quantitativa dins del Règim Comercial i es documenta mitjançant la corresponent llicència d'importació o d'exportació.

Per aprofundir sobre els contingents quantitius es pot consultar l'apartat "Les clàusules de salvaguarda".

A tots els contingents aranzelaris se'ls assigna un número d'ordre compost de 6 xifres que comença per 09.

Els beneficis de les reduccions aranzelàries concedides dins dels contingents han de ser sol·licitats expressament pel declarant. Per tant, les reduccions no seran aplicades automàticament per l'administració encara que tinguin tots els elements per poder-ho fer, segons el que estableix l'article 56 apartat 3 del reglament CE 952/2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.

Així doncs, cal sol·licitar de manera precisa al DUA els beneficis de les reduccions aranzelàries concedides dins dels contingents:

- A la **casella 36**, on la segona i tercera xifra indicaran la preferència aranzelària segons quin sigui el contingent:
 - _20 Mercaderia acollida a contingent aranzelari.
 - _23 Mercaderia acollida a contingent aranzelari amb destinació especial.
 - _25 Mercaderia acollida a contingent amb certificat sobre la naturalesa particular del producte.
 - _28 Mercaderia acollida a contingent aranzelari a la reimportació en règim de perfeccionament actiu.
 - _83 Mercaderia acollida a contingent dins de les Mesures Específiques Aranzelàries per a Canàries, (Reglament (UE) núm. 1412/2013).
- A la **casella 39**, indicant el número d'ordre del contingent identificat en el reglament comunitari que ho estableixi, per exemple 09XXXX. La seva omisió o error implicarà la no validació de la sol·licitud dels beneficis aranzelaris que corresponguin.
- En el cas que hi hagués una condició d'accés especial per acollir-se al contingent s'indicarà a la **casella 44**.

Com que el criteri de concessió és que el primer que arriba és el primer que es concedeix, el procediment que se segueix és el següent:

- La sol·licitud es realitza a través del DUA, en complimentar les caselles corresponents.
- Aquesta informació en el DUA genera automàticament una sol·licitud que és enviada diàriament (inclosos els festius) a la Comissió de la Unió Europea, que va recopilant totes les sol·licituds d'aquests contingents.

- Si el contingent té saldo suficient en aquell moment, la liquidació es realitza amb els drets reduïts inclosos en el contingent.
- Quan el contingent ha superat el 90% d'utilització o se sol·licita retirar la mercaderia abans de conèixer el resultat de la petició del contingent, la duana reté una garantia per l'import que resultaria a pagar en el cas que no es concedís el contingent sol·licitat.
- Al cap de dos dies la Comissió de la Unió Europea comença a realitzar les assignacions de les sol·licituds de contingents per ordre cronològic de recepció.
- Un cop realitzada l'assignació o atribució la Comissió, remet a cadascun dels estats membres el resultat de l'assignació de la seva sol·licitud una per una. En el resultat de l'atribució, s'indica si ha estat atesa completament, parcialment o denegada.
- En aquest moment es procedeix a la regularització de la liquidació segons el resultat de l'assignació, alliberant les garanties o procedint a realitzar una nova liquidació complementària.
- Si en el moment de la sol·licitud del contingent aquest està ja completament esgotat, es liquida directament el dret de tercers sense el benefici del dret reduït.

La consulta per saber en quin estat es troba aquest tipus de contingent es pot fer al següent [enllaç de la Comissió Europea](#)

En aquesta pàgina es poden consultar les dades principals, com ara les dates d'aplicació, el saldo inicial i el saldo actual en la data de consulta, etc. Cal prestar atenció a la quantitat indicada com a **quantitat total en espera**. Aquesta quantitat total en espera és l'import total de sol·licituds que han estat remeses pels estats membres de la Unió Europea a la Comissió, per a un contingent duaner concret, però que encara no s'ha procedit a la seva col·locació. És a dir, és una quantitat que ja s'ha sol·licitat però que encara no s'ha repartit i que, a efectes pràctics, cal restar del saldo actual per obtenir el saldo més proper al real.

Cerca i interpretació d'un contingent

Com podeu veure a la figura 1.5, si cerquem la mercaderia amb codi 1604.20.70.30 amb origen Tailàndia, veiem que té dos contingents, un exclusiu per Tailàndia i un altre per a tots els països.

FIGURA 1.5. Cerca mercaderia amb codi 1604.20.70.30

SECCIÓN IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS	
CAPÍTULO 16 PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS	
1604	Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado : (TN701) (TN084)
	- Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado :
1604 20	- Las demás preparaciones y conservas de pescado :
1604 20 05	- - Preparaciones de surimi
	- - Las demás :
1604 20 70	- - De atunes, listados y los demás pescados del género Euthynnus :
	- - - de atunes rojos (thunnus thynnus) :
1604 20 70 30 ▼	- - - - Conservas
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→	Control veterinario (01-07-2015 -) (CD624) (CD626) (CD686) D0275/07
	Excepto Andorra (AD) , Suiza (CH) , Feroe (Islas) (FO) , Groenlandia (GL) , Islandia (IS) , Liechtenstein (LI) , Noruega (NO) , San Marino (SM)
	[Mostrar las condiciones]
→	Puesta en libre circulación (vigilancia previa) (13-08-2010 -) (CD378) R0640/10
	[Mostrar las condiciones]
→	Derecho terceros países (15-09-1994 -) : 24.00 % R2658/87
→	Contingente arancelario no preferencial (01-01-2016 - 31-12-2016) : 0 % (número de orden: 090705) R0847/06
Tailandia (TH)	
→	Contingente arancelario no preferencial (01-01-2016 - 31-12-2016) : 0 % (CD293) (número de orden: 090704) R0847/06
	[Mostrar las condiciones]
Todos los terceros países (ALLTC)	
→	Medida de control a la exportación para la pesca (13-08-2010 -) (CD386) R1984/03
	[Mostrar las condiciones]

Com podem veure a la figura 1.6 aquest contingent està concedit a mercaderia d'origen tailandès i com podem veure a la figura 1.7 té les característiques que es detallen més endavant.

FIGURA 1.6. Cerca ordre 090704 corresponent al contingent per origen Tailàndia.


FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA

Comisión Europea

a Comisión Europea > FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA > Bases de datos > QUOTA > Consulta de los contingentes arancelarios
 [QUOTA Mail Box](#) | [Buzón QUOT](#)

Due to a system maintenance procedure the online database will be unavailable on 14/12/2015 between 19:30 to 21:00 CET

[QUOTA Help](#) | [QUOTA What's new?](#) | [Información](#) | [QUOTA FAQ](#)

User Guides, Information and Downloadable data: [Info](#)

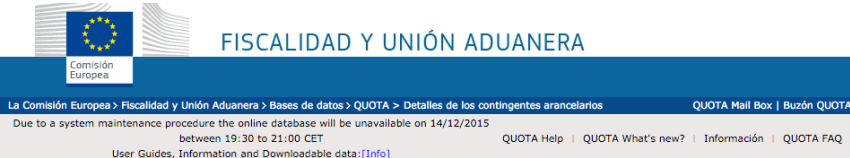
Última actualización de QUOTA: 25-03-2016

Consulta de los contingentes arancelarios

Publicación TARIC. Búsqueda a partir de los orígenes

Origen			
número de orden	090704	Lista	Periodo de validez: (fecha de inicio en)
Critico	No especificado		☐ 2017
Estado	Ningún		☒ 2016
			☐ 2015
			☐ 2014
			☐ 2013
Buscar			

número de orden	Origen	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Saldo	
090704	Tailandia	01-01-2016	31-12-2016	339799.06 Kilogram	Details

FIGURA 1.7. Consulta contingent 090704


Detalles de los contingentes arancelarios	
Última actualización: 25-03-2016	
<i>Número de orden</i>	090704
<i>Periodo de validez</i>	01-01-2016 - 31-12-2016
<i>Orígenes</i>	Tailandia
<i>Cantidad inicial</i>	1816000 Kilógramo
<i>Amount</i>	1816000 Kilógramo
<i>Saldo</i>	339799.06 Kilógramo
<i>Transferred Amount</i>	
<i>Fecha de agotamiento</i>	
<i>Crítico</i>	SI
<i>Última fecha de importación</i>	18-03-2016
<i>Última fecha de atribución</i>	22-03-2016
<i>Cuántia total en espera</i>	206
<i>Periodo de bloqueo</i>	
<i>Periodo de suspensión</i>	
<i>Allocated percentage at the exhaustion date</i>	100
<i>Códigos Taric asociados</i>	1604207000

- El període de validesa inclou tot l'any natural 2016.
- El contingent està en estat crític. Això vol dir que ja s'ha concedit més d'un 75% del seu volum inicial (article 308 quater del reglament (CEE) núm. 2454/93).
- Quantitat inicial: 1.816.000 kg
- Saldo: 339.799 kg
- El saldo en percentatge seria: $(339.799 / 1.816.000) * 100 = 18,71\%$, per tant ja s'ha consumit un 81,29%.
- Quantitat total en espera: indica que s'ha sol·licitat incloure 206 kg més dins del contingent, que estan pendants d'assignació.

Podem veure que, a banda del contingent 090704 (exclusiu per a Tailàndia), hi ha un altre contingent obert a tots els països al qual, en principi, aquesta mercaderia tailandesa també tindria dret. Es tracta del contingent 090705. Si fem la cerca veiem que ja està esgotat, tal com mostra la figura 1.8.

FIGURA 1.8. Consulta contingent 090705

Detalles de los contingentes arancelarios	
Última actualización: 25-03-2016	
<i>Número de orden</i>	090705
<i>Periodo de validez</i>	01-01-2016 - 31-12-2016
<i>Orígenes</i>	ERGA OMNES
<i>Cantidad inicial</i>	742000 Kilógramo
<i>Amount</i>	742000 Kilógramo
<i>Saldo</i>	0 Kilógramo
<i>Transferred Amount</i>	
<i>Fecha de agotamiento</i>	04-01-2016
<i>Crítico</i>	SI
<i>Última fecha de importación</i>	04-01-2016
<i>Última fecha de atribución</i>	14-01-2016
<i>Cuántia total en espera</i>	0
<i>Periodo de bloqueo</i>	
<i>Periodo de suspensión</i>	
<i>Allocated percentage at the exhaustion date</i>	0
<i>Códigos Taric asociados</i>	1604207000

Per veure l'avantatge aranzelari que suposa acollir-se a l'aranzel cal fer una cerca al TARIC. Tornem a fixar-nos en la figura 1.5 on podem veure que aquesta mercaderia si fos d'origen tailandès pagaria els drets a tercers. Per tant, fora del contingent pagaria un 24%.

Hi ha dues classes de contingents aranzelaris, els contingents aranzelaris preferencials i els contingents aranzelaris autònoms.

Contingents aranzelaris preferencials

Es concedeixen en el marc de diversos acords que la Comunitat Europea ha signat amb tercers països, així com en el marc dels règims preferencials autònoms per a alguns països beneficiaris, s'atorguen concessions aranzelàries per a un volum predeterminat de mercaderies.

Dins d'aquests contingents aranzelaris preferencials, un volum predeterminat de productes originaris d'un país determinat pot beneficiar-se d'uns drets més baixos.

Les importacions a la Comunitat tindran un tipus de dret més favorable que el corresponent a tercers països que s'esmenta a la nomenclatura combinada. Per descomptat, el dret a beneficiar-se dels contingents aranzelaris preferencials està subjecte a la presentació de les proves d'origen necessàries.

Quan cerquem una partida, la base de dades del TARIC distingeix si es tracta d'un contingent aranzelari preferencial, tal com mostra la figura 1.9.

FIGURA 1.9. Consulta contingent preferencial

SECCIÓN I	ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
CAPÍTULO 3	PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
0302	Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) : (TN084) (TN701)
	- Salmónidos (excepto los hígados, huevos y lechas) :
0302 11	- - Truchas (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) :
0302 11 10 ▼	- - - De las especies <i>Oncorhynchus apache</i> y <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>
	ERGA OMNES (ERGA OMNES)
	→ Derecho terceros países (01-01-1996 -) : 8.00 % R2658/87
	Espacio Económico Europeo (EEA)
	→ Preferencias arancelarias (01-01-1997 -) : 2.40 % D0001/94
	Excepto Liechtenstein (LI)
	Noruega (NO)
	→ Contingente arancelario preferencial (01-01-2016 - 31-12-2016) : 0 % (número de orden: 090715) R3061/95

O si es tracta d'un contingent aranzelari no preferencial, tal com mostra la figura 1.10.

FIGURA 1.10. Consulta contingent no preferencial

CAPÍTULO 7	HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS
0714	Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú : (TN701)
0714 20	- Batatas (boniatos, camotes) :
0714 20 10	- - Frescas, enteras, para el consumo humano (NC027)
0714 20 90 ▼	- - Las demás
	ERGA OMNES (ERGA OMNES)
	→ Derecho terceros países (24-05-2012 -) : 6.40 EUR / 100 kg R2204/99
	Todos los terceros países (ALLTC)
	→ Contingente arancelario no preferencial (01-01-2016 - 31-12-2016) : 0 % (número de orden: 090131) R1085/10
	Excepto China (CN)

Contingents aranzelaris autònoms

Els contingents aranzelaris autònoms normalment es concedeixen per a alguns sectors econòmics on cal estimular la competència amb tarifes baixes. És el cas dels contingents que trobem en nombrosos sectors industrials.

El seu paper és el d'estimular l'activitat econòmica de les indústries de la Comunitat, la millora de la capacitat competitiva, la creació d'ocupació, la modernització de les estructures, etc.

Normalment es concedeixen a les matèries primeres, béns o components semiacabats que no estan disponibles a la UE (suspensions) o que estan disponibles, però en quantitats insuficients (contingents aranzelaris). No s'atorguen contingents aranzelaris als productes acabats.

Per tant, quan aquests contingents s'atorguen a productes pesquers o agrícoles es fa amb l'objectiu de subministrar matèries que assegurin a la indústria de transformació d'aquests productes un subministrament sense interrupcions.

Per tal que es concedeixi un contingent, l'empresa interessada haurà de presentar una sol·licitud. En el cas d'Espanya caldrà fer-ho davant la *Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial de la Dirección General de Comercio e Inversiones*.

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la informació necessària per poder fer un estudi que permeti una valoració adequada. De la veracitat de la informació presentada se'n fa càrrec la pròpia empresa que presenta la sol·licitud. El formulari és el mateix que per a la suspensió.

Una sol·licitud d'obertura d'un contingent aranzelari autònom es pot presentar com a tal o pot ser el resultat de l'examen d'una sol·licitud de suspensió. El procediment a seguir és el mateix que per a les suspensions.

No es concedirà un contingent a un producte si es fabrica en quantitats suficients dins de la UE o si es produeix en un tercer país amb preferències aranzelàries per a productes idèntics, equivalents o de substitució. El mateix passarà quan la mesura pugui donar lloc a una distorsió de la competència dels productes finals que se'n derivin.

Existeix una base de dades on es poden consultar els [contingents en vigor](#) i una altra a on es poden consultar els [contingents aranzelaris en estudi i pendent d'aprovació](#).

Podeu trobar el formulari per a la sol·licitud de contingents aranzelaris autònoms a l'annex "Sol·licitud de suspensió o contingent aranzelari autònom".

Vegeu el procediment per a l'entrada en vigor de les suspensions aranzelàries autònomes a l'apartat "Suspensions aranzelàries".

2. Les barreres no aranzelàries

Sota el principi de la llibertat comercial que impera dins del comerç internacional es podria donar la situació que productes de determinats països poguessin perjudicar els interessos econòmics d'altres països; per exemple, podria donar-se el cas que a un país li resultés més barat comprar un producte a l'estranger que fabricar-lo. En aquesta situació, la producció nacional patiria el risc de desaparèixer i la seva economia es veuria afectada.

Per evitar situacions on la indústria nacional pugui sortir desfavorida per l'entrada massiva de productes estrangers, els governs poden intervenir en el funcionament del mercat limitant l'entrada de certs productes, establint quotes o exigint el compliment de certes normes de qualitat.

Aquestes actuacions per part dels governs consisteixen en l'aplicació de barreres no aranzelàries, és el que s'anomena proteccionisme i són una excepció a la norma general.

D'aquesta manera, en determinades situacions les exportacions i expedicions de mercaderies poden estar sotmeses a vigilància, certificació o autorització quan la normativa comunitària o nacional així ho determini, exigint-se la tramitació de documents específics, segons el cas.

Les principals barreres no aranzelàries són:

- Les restriccions quantitatives a les importacions.
- Les mesures de defensa de la competència: els drets antidúmping, compensatoris o antisubvenció i les mesures de salvaguarda.
- Els règims comercials d'autorització, vigilància i certificació.

2.1 Restriccions quantitatives

Les restriccions quantitatives són límits que s'imposen a la importació de determinades mercaderies. Aquests límits poden ser per quantitat, pes o valor.

Una mercaderia està subjecta a restricció quantitativa quan la Comissió Europea estableix un límit per sota del qual es poden realitzar importacions; ara bé, un cop superat aquest límit finalitza la possibilitat d'introduir la mercaderia dins del territori duaner de la Unió Europea.

La diferència fonamental entre els contingents aranzelaris i les restriccions quantitatives és que els primers estableixen un límit de quantitat a la importació del

La principal causa de l'existència d'una barrera al comerç és la necessitat de protegir el mercat interior davant de l'entrada de productes d'un altre estat.

Els contingents aranzelaris es tracten a l'apartat "Les barreres aranzelàries".

producte dins del qual la importació es beneficia d'un aranzel reduït; un cop exhaurida la quota, la importació del producte passarà a tenir un dret aranzelari normal restablert.

Les restriccions quantitatives, en canvi, estableixen un límit fixat en unitats, pes o valor del producte i quan es supera el límit establert no és possible portar a terme l'operació d'importació.

2.2 Mesures de defensa de la competència

Tot i la tendència globalitzadora del comerç internacional d'avui dia amb una clara orientació cap a l'eliminació dels obstacles al lliure comerç, molts països han hagut d'adoptar mesures restrictives en forma d'instruments de defensa comercial davant de pràctiques comercials clarament abusives i perjudicials als mercats interiors.

Les principals mesures restrictives són els **drets antidúmping**, els **drets antisubvenció** i les **clàusules de salvaguarda**.

2.2.1 Els drets antidúmping

Els drets antidúmping són un dels instruments de política comercial que fa servir la Unió Europea contra les pràctiques comercials abusives. Es troben regulats al reglament CE 1225/2009 del Consell de 30 de novembre de 2009.

Es considera que un producte és objecte de dúmping quan s'importa dins de la Comunitat Europea a un preu inferior al normal de mercat provocant un perjudici a la indústria comunitària.

En aquests casos, i després de l'obertura d'un procediment format per diferents fases, es pot aplicar un dret antidúmping, és a dir, un recàrrec sobre el preu d'importació amb l'objectiu de corregir els efectes perjudicials que ocasionaria la introducció dins del mercat comunitari de mercaderia amb un valor que estigui per sota del seu cost de producció.

Es parla de drets compensatoris o antisubvenció quan el preu inferior del producte que s'introdueix dins del mercat comunitari és conseqüència del benefici de subvencions per part del país exportador.

Abans d'aplicar un dret antidúmping, és imprescindible determinar l'existència del perjudici causat a la indústria comunitària. A tal efecte, es realitzarà un examen sobre el volum d'importacions objecte de dúmping i l'impacte sobre els preus de productes similars dins del mercat intern de la Unió Europea.

Per saber si un producte determinat es troba gravat amb un dret antidúmping podeu accedir a la pàgina de l'Agència Tributària que conté la [base de dades oficial](#) amb la qual es realitzen les liquidacions a la duana.

El procediment per establir els drets antidúmping consta de quatre fases:

- Iniciació
- Investigació
- Mesures provisionals
- Mesures definitives

Iniciació

El procediment comença amb una denúncia escrita presentada per qualsevol persona física o jurídica o qualsevol associació sense personalitat jurídica que actuï en nom de la indústria de la Comunitat.

També es podria iniciar sense denúncia sempre que un estat membre tingui proves suficients sobre pràctiques de dúmping i dels efectes perjudicials sobre la indústria de la Comunitat.

En tots els casos, tant si hi ha denúncia com si hi ha proves suficients de l'existència de les pràctiques abusives, es podrà presentar davant de la Comissió de la Unió Europea o a un estat membre que la remetrà a la Comissió.

La denúncia haurà de contenir informació sobre:

- Identitat del denunciant
- Identitat de l'exportador o productor estranger
- Descripció del producte objecte del dúmping
- Informació sobre el país d'exportació de la mercaderia
- Dades relatives als preus de venda del producte
- Dades sobre l'evolució del volum de les importacions objecte de dúmping i l'efecte sobre els preus de productes similars dins del mercat comunitari o a la indústria de la Comunitat.

Un cop presentats tots els elements de prova, la Comissió en el termini de 45 dies decidirà si inicia l'obertura del procediment i ho farà públic en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE).

En el cas que procedeixi obrir una investigació, la Comissió fixarà en el mateix anunci els terminis perquè les parts aportin informació respecte del producte en qüestió.

Quan els elements de prova siguin insuficients, en el mateix termini (45 dies) informará al denunciant sobre la no obertura del procediment. Per tant, no s'establiria cap investigació, ni donaria lloc a un dret antidúmping.

Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE)

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE) és el butlletí oficial en què apareixen les disposicions legals de la UE i altres documents oficials de les institucions, òrgans i organismes de la UE. Es publica de dimarts a dissabte en les llengües oficials de la UE i està disponible en diversos formats.

Investigació

La Comissió, en cooperació amb els estats membres, començarà una investigació que se centrarà tant en el dúmping com en el perjudici causat dins de la indústria de la Comunitat. Tots dos aspectes s'examinaran de manera simultània.

S'informa els representants i productors del país o països afectats pel procediment, i se'ls envien una sèrie de qüestionaris per tal de determinar el nivell de perjudici. A continuació, es realitzen visites in situ als productors, exportadors i importadors per comprovar les informacions obtingudes i per conèixer el punt de vista de les parts implicades. Quan hi hagi un gran nombre d'exportadors, importadors o demandants es podrà utilitzar una mostra representativa.

El més important d'aquesta fase és recollir tota la informació possible i fixar el marge del dúmping, d'acord amb la diferència de preus i el nivell de perjudici causat.

Amb la informació obtinguda, la Comissió determinarà:

- **El marge de dúmping:** es considera que un producte és objecte de dúmping quan el seu preu al mercat de la UE és inferior al preu de venda en el mercat interior de l'exportador del tercer país.

El marge de dúmping és la diferència entre aquests dos preus, és a dir entre el preu d'exportació i el preu al mercat interior.

A vegades, el càlcul del marge de dúmping és senzill però habitualment sol ser molt complex. Als productes originaris d'un país sense economia de mercat se'ls apliquen regles diferents.

- **El perjudici causat:** només es poden adoptar mesures antidúmping quan les importacions hagin causat un perjudici "important" a la indústria de la Comunitat.

Aquest perjudici es tradueix, normalment, en un augment de les importacions a uns preus significativament inferiors i que afecten les vendes, rendibilitat, quota de mercat o productivitat dels productors comunitaris. La Comissió també ha d'establir clarament un vincle causal entre les importacions objecte de dúmping i el perjudici ocasionat, ja que les empreses poden patir un perjudici a causa d'altres factors.

- **L'interès de la Comunitat:** abans d'adoptar una mesura antidúmping s'ha de tenir en compte si la seva adopció és d'interès comunitari. Els productors, importadors, usuaris i consumidors poden presentar les seves observacions sobre l'oportunitat de les mesures.

En aquesta fase o en qualsevol altre moment, es poden presentar compromisos de manera voluntària per part de les empreses exportadores, acceptant una modificació dels preus de venda o acceptant deixar d'exportar a preus objecte de dúmping, sempre que la Comissió consideri que l'efecte perjudicial del dúmping resta eliminat amb aquesta mesura. En aquest cas, es donaria per tancada la investigació i per finalitzat el procés.

Aquesta fase té una durada de 15 mesos, tot i que normalment abans de 9 mesos es presenta un informe provisional.

Moltes vegades els drets antidúmping s'estableixen per a determinades empreses que es troben identificades en els propis reglaments antidúmping.

Per a la correcta aplicació d'aquestes mesures, i sobretot per identificar de manera precisa les empreses afectades, cal basar-se en la utilització dels denominats **codis addicionals**. Els codis addicionals també han d'estar recollits en els reglaments corresponents.

Cada codi addicional està format per 4 dígits dels quals el primer identifica el tipus de codi addicional de què es tracta. En el cas dels drets antidumping el primer codi que tenen assignat és sempre el número 8, la lletra A o la lletra B. Els altres tres dígits es corresponen amb un número seqüencial que va assignant la Comissió de la Unió Europea a mesura que es va necessitant.

Importació de Xina subjecta a antidúmping

Es tracta de la importació de 100.000 kg de fibra de vidre classificada en la partida aranzelària 70195100 amb origen Xina. El valor CIF a la duana és de 89.600 €.

Per a aquest producte hi ha un aranzel comú del 7% i un dret antidúmping definitiu establert segons el reglament 791/2011 per als següents codis addicionals de:

- B006: *Yuyao Mingda Fiberglass Co.,Ltd* amb un dret antidúmping de 60,9%
- B122: *Yuyao Feitian Fiberglass Co.,Ltd* amb un dret antidúmping de 60,7%
- B007: *Grand Composite Co.,Ltd* amb un dret antidúmping de 48,4%
- B999: La resta d'empreses, el dret antidúmping és de 62,9%

L'empresa proveïdora és *Grand Composite Co.,Ltd* que té assignat un dret antidúmping definitiu de 48,4%.

El resultat de la liquidació és el següent:

$89.600 \text{ €} \cdot 7\% = 6.272 \text{ €}$ en concepte d'aranzel

$89.600 \text{ €} \cdot 48,4\% = 43.366,4 \text{ €}$ en concepte d'antidúmping

Total amb drets aranzelaris: $89.600 \text{ €} + 6.272 \text{ €} + 43.366,4 \text{ €} = 139.238,4 \text{ €}$

Ara farem el càlcul de l'IVA:

$139.238,4 \text{ €} \cdot 21\% = 29.240,06 \text{ €}$

Així doncs, el cost total de l'operació amb el dúmping és:

$89.600 \text{ €} + 6.272 \text{ €} + 43.366,4 \text{ €} + 29.240,06 \text{ €} = 168.478,46 \text{ €}$

En canvi, el cost de l'operació sense el dúmping seria:

Total amb drets aranzelaris: $89.600 \text{ €} + 6.272 \text{ €} = 95.872 \text{ €}$

IVA: $95.872 \text{ €} \cdot 21\% = 20.133,12 \text{ €}$

Cost total: $89.600 \text{ €} + 6.272 \text{ €} + 20.133,12 = 116.005,12 \text{ €}$

Mesures provisionals

Si la investigació preliminar de la Comissió estableix l'existència de dúmping perjudicial per a la indústria europea, consultarà els estats membres i establirà a continuació els drets provisionals, excepte en casos d'extrema urgència en què ha d'adoptar les mesures i consultarà els estats membres posteriorment. Aquests drets poden establir-se durant un període comprès entre els 60 dies i els 9 mesos a partir de l'obertura de la investigació. No poden excedir el marge de dúmping i poden ser inferiors, si aquest nivell mínim és suficient per eliminar el perjudici.

Cada dret antidúmping té la seva pròpia normativa on s'especifica de manera detallada.

Els drets provisionals s'apliquen normalment per un període de 6 mesos i es poden prorrogar per un període suplementari de 3 mesos. Des del seu establiment, els importadors han de dipositar una garantia per al pagament dels drets a la importació dels productes en qüestió. Aquestes mesures provisionals es publiquen al Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE) i les empreses afectades per la decisió tenen un termini de 30 dies des de la publicació per fer les al·legacions que considerin oportunes.

Mesures definitives

Quan la Comissió hagi finalitzat la seva investigació podrà proposar la imposició d'uns drets antidúmping definitius, que s'adoptaran llevat que una majoria qualificada d'estats membres s'hi oposi.

Els drets definitius s'apliquen habitualment per un període de 5 anys i el seu establiment es publicarà com a Reglament d'Execució (UE) de la Comissió en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Els exportadors dels tercers països afectats poden proposar un compromís de preus fins a un nivell que elimini el perjudici o el dúmping. Si el compliment d'aquests compromisos es pot controlar de manera eficaç, es poden acceptar en substitució dels drets i seran equivalents a unes mesures antidúmping definitives.

D'altra banda, es pot concloure un procediment sense adopció de mesures quan es demostrï la inexistència de dúmping i/o de perjudici. Aquest tancament del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Les mesures definitives poden ser iguals o diferents que les provisionals:

- Si les mesures definitives són iguals que les provisionals, s'ingressen les garanties retingudes.
- Si les mesures definitives són inferiors que les provisionals, s'ingressen les garanties corresponents als valors definitius i es retorna la diferència.
- Si les mesures definitives són superiors que les provisionals, s'ingressen únicament les quantitats establertes en les provisionals.

En alguns casos, un cop establert el dret antidúmping, es poden obrir noves investigacions a nous exportadors o nous països als quals s'hagi pogut desviar la producció per intentar eludir el dret antidúmping.

En sentit contrari, també es pot produir l'acceptació per part d'alguna empresa exportadora dels preus fixats per la Unió Europea i en aquests casos els antidúmping provisionals o definitius poden ser retirats.

Les mesures antidúmping poden ser suspeses per un termini màxim de nou mesos.

Durant el termini que dura la tramitació de l'expedient es pot establir el que es denomina "registre d'importacions" per un termini màxim de nou mesos. Aquest registre serveix perquè les autoritats duaneres tinguin una relació de totes les operacions comercials que es podrien veure afectades per les mesures antidúmping. Com que aquest registre es publica al DOCE, es poden adoptar mesures cautelars per prevenir les pràctiques abusives que poden perjudicar l'economia de determinats sectors, des del moment que es fa públic l'avís del registre.

Mentre és d'aplicació un antidúmping la Comissió també pot reconsiderar la seva aplicació, amb l'objectiu de determinar si aquesta mesura antidúmping és encara necessària o si ha de ser modificada perquè han canviat les circumstàncies que van determinar la seva imposició.

Generalment quan un antidúmping està pròxim al seu venciment, després dels cinc anys, es realitza una investigació amb l'objectiu de determinar si aquesta mesura antidúmping que expira hauria de ser mantinguda o no.

2.2.2 Els drets antisubvenció

De manera habitual es parla dels drets antidúmping i dels drets antisubvenció de manera conjunta donades les moltes similituds. Fins i tot hi ha països que regulen els dos tipus de drets en una sola llei, establint els mateixos procediments i atorgant facultats per a les investigacions a un sol organisme.

Ara bé, hi ha diferències fonamentals. La principal és que el dúmping el porta a terme una empresa mentre que en el cas de les subvencions és el Govern qui atorga ajuts en forma de subvencions a les empreses.

En tots dos casos es tractaria de recàrrecs que aplicaria la Unió Europea després que es demostrés que les mercaderies importades tenen un preu inferior al valor normal del mercat i que aquesta importació produeix un greu perjudici a la indústria comunitària. Són una manera de corregir els efectes perjudicials d'aquestes pràctiques abusives.

La manera d'evitar aquesta entrada massiva de producte amb un preu per sota del valor normal és aplicant un recàrrec, és a dir, un impost especial anomenat dret compensatori.

La investigació sobre la possible subvenció s'inicia a requeriment de les empreses afectades i és duta a terme per la Comissió Europea.

Durant el període d'investigació, la Comissió pot imposar drets compensatoris provisionals, de manera que els importadors han de dipositar una garantia per al pagament dels corresponents drets.

Aquestes garanties es farien efectives en el cas que el Consell de Ministres de la UE acordés la imposició de drets compensatoris definitius. La validesa sol ser, generalment, de cinc anys. Les decisions del Consell de Ministres, en aquest cas, són adoptades per majoria simple d'estats membres.

El procediment per establir els drets antisubvenció consta de quatre fases:

- Iniciació
- Investigació
- Mesures provisionals
- Mesures definitives

Iniciació

Quan un sector de la indústria comunitària considera que certes importacions són objecte de subvencions i estan causant un perjudici a l'economia comunitària, pot presentar una denúncia a la Comissió Europea, bé directament o bé a través d'un estat membre.

La presentació de la queixa s'ha de fer per escrit davant la Comissió Europea i s'han d'aportar elements de prova sobre la subvenció, el perjudici i la causalitat entre tots dos.

La Comissió examinarà la denúncia i determinarà, en un termini de 45 dies, si hi ha elements suficients per justificar l'obertura d'una investigació.

La queixa serà rebutjada si la Comissió decideix que no hi ha evidència suficient de la subvenció o perjudici, o els denunciants no representen una proporció d'almenys un 25% de la indústria comunitària.

L'obertura d'una investigació formal sobre una denúncia antisubvenció es publica al Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE) i en reben notificació expressa les parts interessades i els governs dels països exportadors afectats.

Investigació

La investigació de la Comissió s'ha de dur a terme en un termini de 13 mesos a partir de l'inici del procediment.

En una primera fase, la Comissió ha de remetre un qüestionari als exportadors i als importadors esmentats en la denúncia així com als productors comunitaris, per tal d'avaluar el perjudici.

Es realitzaran visites in situ als productors, exportadors i importadors per comprovar les informacions obtingudes i per conèixer el punt de vista de les parts implicades. Es podrà utilitzar una mostra representativa, quan hi hagi un gran nombre d'exportadors, importadors o demandants.

Amb la informació obtinguda, la Comissió determinarà si hi ha subvenció i de quin tipus és, el perjudici causat per la indústria europea i l'interès de la Comunitat.

Durant aquesta fase s'hauran de tenir en compte els aspectes següents:

- **Naturalesa de la subvenció:** només es poden adoptar mesures compensatòries quan l'ajut hagi estat concedit a la producció, l'exportació, la venda o el transport dels productes en qüestió. Hi ha d'haver contribució financera dels poders públics del país exportador com, per exemple, donació, exempció fiscal o subministrament per part de les autoritats nacionals de certs béns i serveis a preus subvencionats.
- **Dret compensatori:** el seu import es determina sobre la base de l'avantatge concedit al beneficiari al llarg d'un determinat període, normalment l'últim exercici. En cas de donació o exempció fiscal, l'import de la subvenció sol ser evident. No obstant això, la concessió per part dels poders públics d'un préstec a un tipus reduït o el refinançament d'una societat en condicions més favorables que les que concediria un inversor privat, requereix una anàlisi més complexa.
- **Perjudici causat:** només es poden adoptar mesures compensatòries quan les importacions hagin causat un perjudici "important" a la indústria de la Comunitat. Això es tradueix, normalment, en un augment de les importacions a uns preus significativament inferiors i que afecten les vendes, la rendibilitat, la quota de mercat o la productivitat dels productors comunitaris. La Comissió també ha d'establir clarament un vincle causal entre les importacions objecte de subvenció i el perjudici causat.
- **Interès de la Comunitat:** abans d'adoptar una mesura compensatòria s'ha de tenir en compte, si la seva adopció és d'interès comunitari. A tal efecte, els productors, importadors, usuaris i consumidors poden presentar observacions sobre l'oportunitat de les mesures.

Els préstecs concedits en condicions més favorables que les condicions comercials i la condonació de deutes o càrregues de seguretat social, constitueixen casos típics de subvencions que causen un perjudici a l'economia.

Mesures provisionals

Si la investigació preliminar de la Comissió estableix l'existència de subvenció perjudicial per a la indústria europea, consultarà els estats membres i establirà a continuació els drets provisionals, excepte en casos d'extrema urgència en què primer adoptarà les mesures i posteriorment consultarà els estats membres.

Els drets provisionals poden establir-se durant un període comprès entre els 60 dies i els 9 mesos a partir de l'obertura de la investigació. No poden excedir el marge de subvenció i poden ser inferiors, si aquest nivell mínim és suficient per eliminar el perjudici.

Els drets provisionals són aplicables per un període màxim de 4 mesos. Des del seu establiment, els importadors han de dipositar una garantia per al pagament dels drets a la importació dels productes en qüestió. Aquestes mesures provisionals es publicaran al Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE).

Mesures definitives

Quan la Comissió hagi finalitzat la seva investigació podrà proposar la imposició d'uns drets antisubvenció definitius que seran adoptats per la Comissió llevat que una majoria qualificada d'estats membres s'hi oposi

Els drets definitius s'apliquen habitualment per un període de 5 anys i el seu establiment es publicarà com a Reglament d'execució (UE) de la Comissió en el Diari Oficial de la UE.

Els exportadors dels tercers països afectats poden proposar un compromís de limitar la subvenció o de prendre mesures que permetin augmentar els preus fins a un nivell que elimini el perjudici causat.

Si aquest compromís és efectiu, es pot acceptar en substitució dels drets i serà equivalent a unes mesures compensatòries definitives. D'altra banda, es pot concloure un procediment sense adopció de mesures quan es demostrï la inexistència de subvenció i/o de perjudici. Aquest tancament del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea.

2.2.3 Les clàusules de salvaguarda

Les **clàusules de salvaguarda** són mesures de defensa comercial que es poden adoptar quan l'evolució de les importacions d'un producte provoqui, o amenaci de provocar, un greu perjudici als productes comunitaris.

Les clàusules de salvaguarda suposen, generalment, la imposició de restriccions quantitatives a la importació de certs productes. En aquests casos, el despatx de les mercaderies estarà condicionat a la presentació d'una **Llicència d'Importació** com a mesura cautelar o preventiva.

Paral·lelament a les clàusules de salvaguarda, ens podem trobar amb un altre mecanisme de protecció, les anomenades **mesures de vigilància** que s'adopten quan l'evolució de les importacions d'un producte d'un país tercer amenaça de perjudicar els productors comunitaris. En aquest cas, i a diferència de les mesures de salvaguarda, per al despatx a lliure pràctica de la mercaderia, la Comissió exigeix la presentació d'un **Document de Vigilància** verificat per les autoritats competents dels estats membres.

Les mesures de salvaguarda i de vigilància les han de sol·licitar directament les autoritats dels estats membres a la Comissió Europea.

El procediment per a la concessió de les mesures consta de dues fases:

- Investigació
- Adopció de mesures

El **Document de Vigilància** acostuma a ser una mesura adoptada com a pas previ a les mesures de salvaguarda.

Investigació

Si la Comissió considera que hi ha indicis suficients per a l'adopció de les mesures de vigilància i de salvaguarda, farà pública l'obertura del procediment d'investigació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOCE).

Els elements a tenir en compte en aquesta investigació són:

- Volum de les importacions.
- Preu de les importacions.
- Repercussió per als productes comunitaris: es valoraran factors econòmics com ara producció, capacitat, existències, vendes, quotes de mercat, preus, beneficis, ocupació, etc.
- Qualsevol altre factor que pugui ser determinant del perjudici.

Si s'al·lega amenaça de perjudici greu, també s'examinarà:

- L'increment de les exportacions a la Comunitat del producte en qüestió.
- La capacitat d'exportació del país d'origen.

Adopció de mesures

En un termini màxim de nou mesos, comptats a partir del moment en què es va iniciar la investigació, la Comissió ha d'adoptar una decisió al respecte:

- Si considera que les mesures no són necessàries, tancarà el procediment d'investigació i publicarà aquesta decisió en el Diari Oficial de la UE.
- Si considera que l'adopció d'aquestes mesures és necessària:
 - En el cas de mesures de vigilància, podrà adoptar un reglament de la Comissió introduint aquestes mesures. La validesa de les mesures de vigilància serà limitada i generalment expirarà al final del segon semestre següent a aquell en què van ser adoptades.
 - Podrà adoptar mesures de salvaguarda definitives si aconsegueix el suport d'una majoria qualificada d'estats membres. En casos excepcionals, es poden adoptar mesures de salvaguarda provisionals.

Aquestes mesures tindran una durada no superior a 200 dies i hauran d'adoptar la forma d'un augment dels drets de duanes.

En cas que, després de la investigació, es decideixi no adoptar mesures, els drets de duana percebuts en aplicació de les mesures provisionals seran reemborsats d'ofici.

Si les circumstàncies així ho aconsellen, es podran adoptar mesures de vigilància i salvaguardes regionals, és a dir, d'aplicació en alguns estats membres o regions de la Comunitat.

2.3 Els règims comercials d'autorització, vigilància i certificació

El règim comercial d'importació i exportació ve determinat per la política comercial de la Unió europea i amb caràcter general pot definir-se com un règim de llibertat comercial.

Ara bé, en determinades situacions i com a excepció a aquest principi bàsic, la normativa comunitària preveu tres situacions que requereixen la tramitació d'una documentació específica segons el cas.

L'aplicació dels diferents règims es fa en funció dels productes o del país d'origen o destí. En relació amb els **productes**, les principals limitacions afecten els productes agrícoles, tèxtils i siderúrgics, així com a les armes i material de defensa. Per raó del **país**, hi ha diferències en funció que el país d'origen o destí sigui o no membre de l'OMC.

Els règims comercials són tres:

- Règim d'autorització.
- Règim de vigilància.
- Règim de certificació.

2.3.1 El Règim d'autorització

Sota el règim d'autorització, el despatx duaner està condicionat a la presentació d'una "Autorització Administrativa d'Importació" (AAI) o d'Exportació (AAE), segons els casos.

L'autorització administrativa és necessària per a determinades mercaderies que es troben sotmeses al règim de restricció comercial com a conseqüència d'algun tipus de restricció quantitativa o cautelar, derivada de l'aplicació de la política comunitària comuna, com per exemple, els productes de doble ús o els siderúrgics, que es troben sotmesos a contingents quantitius anuals.

Podeu veure un model d'Autorització Administrativa d'Importació a l'apartat "Annexos".

Les AAI/AAE s'atorguen amb caràcter discrecional per la Secretaria General de Comerç Exterior, sent el seu termini de validesa de 6 mesos.

2.3.2 El Règim de Vigilància

El Règim de Vigilància s'aplica a les importacions de determinades mercaderies incloses dins del règim de llibertat comercial però que se sotmeten a vigilància estadística prèvia a la seva importació. En aquests casos és necessària la presentació del Document de Vigilància per a la Importació (DOVI) i notificar la importació mitjançant el Document de Notificació Prèvia a la Importació (NOPI).

El Document de Vigilància a la Importació (DOVI) es presenta al Registre General de la Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç i el termini de validesa des de la seva expedició és de quatre mesos.

Per exemple, les importacions dels productes siderúrgics originaris d'un país no membre de la Unió Europea requereixen l'expedició del document de vigilància DOVI, condicionat a la presentació de la Llicència d'Exportació expedida al país d'origen, a més de la presentació del contracte.

Aquest règim també és aplicable a les exportacions. En cas que es tracti d'exportar productes sotmesos a vigilància, el document que es presentarà davant de la duana serà el Document de Vigilància de les Exportacions (DOVE) i la notificació de l'exportació es documentarà mitjançant el document NOPE (Notificació Prèvia a l'Exportació).

Podeu veure un model de Notificació Prèvia a l'Exportació a l'apartat "Annexos".

2.3.3 El Règim de certificació

El despatx duaner de mercaderies està supeditat a la presentació de diferents certificats que verifiquen el compliment de la normativa.

El ventall de certificats és molt ampli, sent els més usats els que afecten a productes agrícoles com el certificat Agrex, el certificat Cites per a la flora i fauna, el certificat de qualitat Soivre, els certificats de Normalització, Homologació i Qualitat i els Certificats Sanitaris, Fitosanitaris i Veterinaris.

3. Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l'exportació

Per tal de protegir i garantir els drets dels consumidors i per tal que el mercat funcioni de forma eficient, les empreses han de respectar una sèrie de normes i competir en condicions justes. Els certificats són un mecanisme de garantia de compliment de la normativa tècnica que afecta als productes, béns i serveis que es comercialitzen dins de la Unió Europea.

Les restitucions formen part del règim de control de preus establert per les organitzacions comunitàries de mercats agrícoles i en la pràctica són un al·licient important per fomentar les exportacions.

3.1 Els Certificats

Les mercaderies que es comercialitzen dins de la Unió Europea, així com les mercaderies que són importades, han de complir una sèrie de requisits específics. Els principals requisits es refereixen a:

- **La seguretat dels productes:** es regulen totes les fases de la producció d'aliments i la seva distribució; la traçabilitat dels productes; normes relatives a la higiene, residus, plaguicides i tots els controls i inspeccions destinats a assegurar el compliment de la normativa.
- **La normalització tècnica:** es regulen els procediments per avaluar la conformitat dels productes amb els requisits essencials continguts a les directives d'harmonització tècnica que han de desenvolupar tots els països, així com els controls de qualitat i de fabricació dels productes.
- **L'envasat i l'etiquetatge:** normes relatives a proporcionar informació sobre el producte, com ara la composició, precaucions especials; compliment de la normativa en matèria de protecció del medi ambient, entre d'altres.

Com a garantia del compliment de totes les especificacions tècniques estipulades per la Unió Europea s'estableixen els certificats, concretament:

- Certificats del Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora (CITES).
- Certificats del Servei oficial d'inspecció, vigilància i regulació de les exportacions (SOIVRE).
- Certificats de normalització, homologació i control de qualitat dels productes.
- Certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris.

3.1.1 Certificats del Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora (CITES)

El Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre, més conegut com a Conveni **CITES** (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), busca preservar la conservació de les espècies amenaçades de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç.

Va ser signat a Washington el 3 de març de 1973 per 21 països i va entrar en vigor el 1975. Actualment s'hi han adherit 180 països, denominats "parts", és a dir, gairebé tots els països del món formen part de la Convenció. L'adhesió d'Espanya al Conveni CITES es va efectuar l'any 1986.

El CITES també protegeix les pells, closques, instruments musicals, llavors, extractes per a perfumeria, etc. elaborats a partir d'espècies incloses en el Conveni.

El Conveni CITES estableix una xarxa mundial de control del comerç internacional d'espècies silvestres amenaçades i dels seus productes, exigint la utilització de permisos oficials per autoritzar el seu comerç. Per tant, la protecció s'estén a animals i plantes, vius o morts, les seves parts, derivats o productes que els continguin.

L'objectiu del conveni és assegurar que el comerç internacional d'espècimens d'animals i plantes d'origen silvestre sigui sostenible i no posi en perill la seva supervivència. Això suposa essencialment prohibir el comerç de les espècies en perill d'extinció i regular el comerç de les espècies amenaçades o en perill d'estar-ho.

L'objectiu final del Conveni CITES és contribuir a garantir que el comerç internacional d'animals i plantes silvestres sigui legal, sostenible i traçable. El sistema de permisos i certificats establert permet que tota mercaderia CITES es trobi perfectament documentada i se'n conegui l'origen, destinació i motiu pel qual es comercialitza.

Podeu consultar quins són els punts d'inspecció CITES a l'enllaç goo.gl/B25bNL.

Els documents CITES es poden obtenir a través de qualsevol dels Serveis d'Inspecció SOIVRE. Ara bé, les operacions d'importació i exportació en matèria CITES s'han de despatxar per un dels punts autoritzats per la Unió Europea. Són els anomenats "punts d'inspecció fronterera" (PIF). A Espanya, el control i inspecció de les mercaderies CITES en aquests punts el porten a terme els 12 Serveis d'Inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç.

Altres autoritats encarregades de vetllar pel compliment de la normativa CITES són:

- Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (SEPRONA)
- Servei de Vigilància Duanera
- Serveis de duanes
- Jutjats

- Altres autoritats locals i autonòmiques

Per saber si una espècie es troba regulada pel Conveni CITES cal conèixer el nom científic de l'espècie ja que és la forma internacionalment acceptada per designar-la.

Si només es coneix el nom comú d'un animal o planta s'haurà de comprovar el nom científic per poder determinar el seu estatus legal. Ara bé, de vegades hi ha sinònims o diferents noms comuns per denominar una espècie segons les regions o països i es poden emprar noms diferents.

Per conèixer els noms científics, així com els noms comuns de les diferents espècies i la seva regulació, podeu consultar les següents pàgines:
bit.ly/2telTmi
www.speciesplus.net

Noms científics

El nom científic *Psittacus erithacus* és conegut com *yaco*, *lloro de cua gris*, *ramat parrot*, etc. o la *fusta de Dalbergia negra* és coneguda com *palissandre*, *xicranda del Brasil*, *riu Rosewood*, etc.

Els documents CITES són necessaris qualsevol que sigui la finalitat autoritzada (comercial, científica, zoològica, personal, etc.), així com la procedència de l'espècimen (obtingut del medi natural, criat en captivitat, procedent de reproducció artificial, preconveni, etc.).

En funció de l'apèndix CITES en el qual s'inclogui una espècie, el seu origen legal o procedència, determinades finalitats poden estar prohibides o fortament restringides.

Mercaderies il·legals

Alguns exemples de mercaderies que habitualment s'ofereixen a la venda i són susceptibles de tenir un origen il·legal CITES, o bé de no tenir la documentació exigible són: corals, caviar, lloros, tortugues, papallones, cactus, orquídiess, productes de medicina tradicional asiàtica, bosses elaborades amb pell de rèptil, etc.

El Certificat CITES és necessari per importar a la Unió Europea espècimens d'espècies incloses en els annexos A o B del reglament (CE) 338/97. En podeu veure un model a la figura 3.1.

La sol·licitud d'importació s'ha de fer abans de l'arribada de la mercaderia a la UE ja que s'ha de valorar si procedeix l'autorització i emissió del permís d'importació.

Podeu consultar els annexos A i B del CITES al següent enllaç:
goo.gl/tDOuGu

El formulari consta de cinc exemplars:

- Original (full núm. 1), de color gris.
- Còpia per al titular (full núm. 2), de color groc.
- Còpia a retornar per la duana a l'autoritat expedidora (full núm. 3), de color verd.
- Còpia per a l'autoritat emissora (full núm. 4), de color rosa.
- Sol·licitud (full núm. 5), de color blanc, que ha de ser emplenada pel sol·licitant.

FIGURA 3.1. Certificat CITES

UNIÓN EUROPEA			
SOLICITUD	5	1. Exportador/reexportador	PERMISO/CERTIFICADO ☐ IMPORTACIÓN ☐ EXPORTACIÓN ☐ REEXPORTACIÓN ☐ OTRO/OTRA:
		3. Importador	 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 4. País de exportación o reexportación 5. País de importación
		6. Dirección autorizada de conservación de especímenes vivos de especies del anexo A	7. Autoridad emisora MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior ESPAÑA
	5	8. Descripción de los especímenes (incluyendo marcado, sexo/fecha de nacimiento de los animales vivos)	9. Masa neta (Kg) 10. Cantidad 11. Apéndice CITES 12. Anexo UE 13. Origen 14. Finalidad 15. País de origen 16. N° del permiso 17. Fecha de emisión 18. País de última reexportación 19. N° del certificado 20. Fecha de emisión
21. Nombre científico de la especie			
22. Nombre común de la especie			
23. Por la presente solicito el permiso/certificado arriba indicado. Observaciones (sobre la finalidad de la introducción, detalles sobre la conservación de los especímenes vivos, etc.) Adjunto los justificantes correspondientes y garantizo de buena fe la exactitud de todos los datos facilitados en esta solicitud. Declaro que hasta la fecha no se ha rechazado ninguna solicitud de permiso/certificado para los especímenes anteriormente mencionados. _____ Firma _____ Nombre del solicitante _____ Lugar y fecha Los animales vivos se trasladarán conforme a las directrices CITES para el transporte y la preparación para el transporte de animales silvestres vivos y, si se trasladan por vía aérea, a la Reglamentación sobre animales vivos publicada por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA)			

En el cas de sol·licituds d'importació d'espècimens silvestres d'espècies incloses en l'Annex A, el sol·licitant ha de justificar la necessitat d'introducció i facilitar informació sobre la finalitat a la qual es destinen els espècimens. En el cas d'animals vius s'han d'indicar també detalls sobre l'allotjament previst.

En el cas de sol·licituds d'importació d'espècimens criats en captivitat d'espècies incloses en l'Annex A i espècimens d'espècies incloses en l'annex B no és necessari justificar la introducció. Ara bé, si es tracta d'animals vius, el sol·licitant ha d'aportar documentació que justifiqui que les instal·lacions de destinació són adequades per a albergar-los.

La duana diligenciarà la casella 27 del permís d'importació, lliurant a l'importador la "còpia destinada al titular". L'original del permís d'importació serà remès per la duana a l'autoritat administrativa CITES del país emissor.

Els animals que són exhibits en un circ o en qualsevol altre tipus d'exhibició itinerant, hauran de viatjar amb el **Certificat d'exhibició itinerant**, emès per l'autoritat administrativa CITES de l'estat membre de procedència i que serà vàlid durant 3 anys consecutius, sense necessitat d'obtenir un permís d'importació o exportació cada vegada que entri o surti de la Unió Europea.

Podeu veure un model de Certificat d'exhibició itinerant a la figura 3.2:

FIGURA 3.2. Certificat d'exhibició itinerant

 COMUNIDAD EUROPEA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES		CERTIFICADO DE EXHIBICIÓN ITINERANTE	
		SOLICITUD	
3. Propietario de los especímenes (nombre, dirección permanente y país de registro) _____ Firma del propietario		4. Autoridad expedidora MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Inspección, Certificación y Autenticación Técnica del Comercio Exterior ESPAÑA	
6. País de importación Verbo	7. Propósito de la transacción Q	8. Nº de la estampilla de seguridad	
9. Nombre científico (género y especie) y nombre común de la especie	10. Descripción del espécimen, incluidas las marcas o números de identificación, edad y sexo	11. Cantidad	
12. Apéndice CITES	13. Anexo CE	14. Origen	
15. País de origen	16. Nº del permiso y fecha	17. Nº de registro de exhibición	18. Fecha de adquisición (el espécimen es originario de un Estado miembro de la Comunidad)
19. Por la presente solicito el certificado arriba indicado Observaciones Los animales vivos se trasladarán conforme a las directrices CITES para el transporte y la preparación para el transporte de animales silvestres vivos y, si se trasladan por vía aérea, a la Reglamentación sobre animales vivos publicada por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) Adjunto los justificantes correspondientes y garantizo de buena fe la exactitud de todos los datos facilitados en esta solicitud. Declaro que hasta la fecha no se ha rechazado ninguna solicitud de certificado para los especímenes anteriormente mencionados. _____ Firma _____ Nombre del solicitante _____ Lugar y Fecha			

Centro de Publicaciones C20447YC 1.0000167
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio/ROM/1115 12

En el cas dels particulars, s'ha de tenir en compte que tota mercaderia que contingui espècimens CITES ha d'anar sempre acompanyada de la documentació que acrediti el seu origen legal, tant si es tracta d'una mascota personal (lloro

yaco, iguana, cacatua), com d'un instrument musical (guitarra elaborada amb fusta protegida), com d'un trofeu de caça (pell de lleó, ullal d'elefant, per exemple).

Determinats articles d'espècies CITES enumerats en l'Annex B (mai de l'annex A) del reglament (CE) 338/97 no requereixen presentar documents CITES d'importació, exportació o reexportació a l'entrada o sortida de la UE. Això és vàlid sempre que es tracti d'efectes personals o estris domèstics sense finalitat comercial continguts a l'equipatge personal dels viatgers que es desplacin o provenguin d'un tercer país fora de la UE, o bé, que es trobin entre els objectes personals d'una persona física que canviï el seu lloc de residència habitual, traslladant-se de la UE a un tercer país o viceversa.

Aquesta excepció s'aplica únicament a espècimens CITES sense finalitat comercial i, per tant, no és vàlida per les trameses per Internet, les importacions o reexportacions realitzades per empreses o persones jurídiques, els enviaments d'equipatge no acompanyats o els espècimens que s'utilitzin amb finalitats lucratives.

Els articles previstos en aquesta excepció són els següents:

- Caviar d'esturió (*Acipenseriformes*), fins a un màxim de 125 grams per persona.
- Pals de pluja de *Cactaceae*, fins a tres per persona.
- Espècimens processats morts de *Crocodylia* (amb excepció de la carn i els trofeus de caça), fins a quatre per persona. Aquí s'inclouen les manufactures o peces de vestir que continguin pell de cocodril, per exemple, bosses, cinturons, abrics, etc. considerant a cada parell de sabates com dos espècimens, de manera que, en aquest cas, el màxim seria 2 parells de sabates.
- Petxines de *Strombus gigas* (coneguda com petxina reina o *botuto*), fins a tres per persona.
- *Hippocampus* (cavallets de mar), fins a quatre espècimens morts per persona.
- Petxines de *Tridacnida* (cloïssa gegant), fins a tres espècimens per persona, sense excedir 3 quilos en total.

En el cas de la reexportació d'aquestes mercaderies fora de la UE, el país de destinació ha d'acceptar aquestes excepcions ja que es tracta d'una norma interna de la UE.

3.1.2 Certificats del Servei oficial d'inspecció, vigilància i regulació de les exportacions (SOIVRE)

El Servei oficial d'inspecció, vigilància i regulació de les exportacions agrícoles a l'estranger (SOIVRE) va ser creat en els anys 30 per al control de l'exportació

de cítrics. La seva comesa específica era la de regular i vigilar les exportacions, fixar les qualitats dels productes i les característiques dels envasos.

El creixement del comerç exterior i la necessitat de controlar la qualitat d'altres productes van fer necessària la reorganització del SOIVRE. Així, les seves competències es van veure ampliades tant a l'exportació com a l'importació d'una gran varietat de mercaderies. I d'aquí, l'organisme va passar a anomenar-se Servei oficial d'inspecció i vigilància del comerç exterior.

Amb el pas dels anys, el SOIVRE ha anat assumint tasques addicionals i des de 2008 col·labora amb les duanes espanyoles per al control a la importació de determinats productes industrials considerats "sensibles" pel que fa a la normativa de seguretat.

Es consideren "sensibles" els productes inclosos dins de l'Annex I del Reial Decret 330/2008, de 29 de febrer, pel qual s'adopten mesures de control a la importació de determinats productes respecte a les normes aplicables en matèria de seguretat dels productes.

En aquest enllaç podeu consultar la llista dels productes considerats sensibles pel que fa a la normativa de seguretat: goo.gl/TzDaPh.

El servei d'inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç, depenent de la Secretaria d'Estat de Comerç Exterior, realitza la inspecció i control de qualitat comercial dels productes objecte de comerç exterior.

El SOIVRE emet quatre tipus de documents:

- Certificats de control de qualitat comercial orientats, fonamentalment, a l'exportació de productes agroalimentaris.
- Certificats per assegurar que els productes compleixen amb la normativa internacional en matèria de protecció d'espècies protegides (en aplicació del Conveni CITES sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre).
- Certificats de conformitat amb les normes de seguretat aplicables a la importació de productes industrials de consum com tèxtils, calçat o joguines.
- Certificats de caràcter voluntari, ja sigui per interès privat i particular d'una empresa, o com a resultat d'acords subscrits amb països tercers, per a la facilitació del comerç de determinats productes.

A l'apartat "Annexos" podeu consultar el llistat de tots els productes procedents de tercers països sotmesos a control de seguretat previ al seu despatx duaner.

A la taula 3.1 podeu veure diferents mercaderies que necessiten un certificat Soivre.

TAULA 3.1. Exemples de productes que necessiten Certificat SOIVRE

NC	Denominació
94053000	Garlandes elèctriques utilitzades pels arbres de Nadal
95030010	Joguines de rodes dissenyades per muntar-hi els nens (com ara tricicles, patinets o cotxes de pedals), cotxes i cadires de rodes per a nines i ninos
.	.

TAULA 3.1 (continuació)

NC	Denominació
95030029	Components de nines i ninos que representen éssers humans
95030035	Altres assortiments i joguines de construcció de plàstic, excepte els trens elèctrics i els models reduïts per acoblar

En aquest enllaç podeu veure on es troben els serveis d'inspecció SOIVRE de les Direccions Territorials i Provincials de Comerç: goo.gl/0dQY6C.

La inspecció dels productes objecte de control es realitza:

- En els punts habilitats a aquest efecte o pel Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç.
- En els serveis d'inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç.
- En els propis recintes duaners.
- A les instal·lacions de confecció, envasament, producció, emmagatzematge, càrrega o distribució del mateix operador comercial.

Els interessats hauran de notificar, ells mateixos o per mitjà dels seus representants, al servei d'inspecció SOIVRE de les direccions territorials i provincials de Comerç que correspongui, les operacions de comerç exterior que siguin objecte de control per aquests centres.

Estan exempts de notificació, i per tant d'inspecció i control, les expedicions sense caràcter comercial.

Després de la recepció de la sol·licitud el servei d'inspecció haurà de dur a terme la inspecció prevista per tal de comprovar el compliment dels requisits de qualitat comercial indicats a les normes aplicables. Com a resultat d'aquesta inspecció, la mercaderia serà declarada conforme o no conforme, i serà expedit el corresponent "Certificat de control de qualitat comercial SOIVRE", el "Certificat SOIVRE per a fruites i hortalisses", o una "Acta de No conformitat".

Quan una mercaderia hagi estat declarada "no conforme" pel servei d'inspecció no podrà, sense prèvia autorització, ser presentada a inspecció o control en un altre punt d'inspecció. En el cas de les fruites i hortalisses, la mercaderia refusada no es podrà moure sense l'autorització prèvia del servei d'inspecció SOIVRE que l'hagi refusat.

Tanmateix, davant de la notificació de no conformitat, l'interessat o el seu representant legal podrà sol·licitar per escrit, en un termini de quaranta-vuit hores a comptar de la notificació, una nova inspecció. El resultat es considerarà definitiu i li serà notificat per escrit a l'interessat, així com a les autoritats competents, si escau.

Podeu veure un model de Certificat SOIVRE a la figura 3.3.

FIGURA 3.3. Certificat SOIVRE per a productes industrials

REINO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO Y COMERCIO SECRETARÍA GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DOCUMENTO DE CONTROL A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES (Real Decreto/2008, de) 		Certificado n.º Servicio de Inspección SOIVRE Dirección Territorial/Provincial de Comercio de 			
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MERCANCIA Declarante (nombre y NIF): Importador (nombre, nacionalidad y NIF): Dirección: C.P. Localidad: Provincia: País: Fabricante: País de origen: Exportador: País de procedencia: Identificación del medio de transporte: Factura(s) n.º 					
Denominación del producto/Modelo	Código Taric	N.º y tipo de bultos	Marca comercial/Lote fabricación	Unidades (n.º) / Peso neto (Kg)	Valor (moneda)
2. ACTUACIÓN DE CONTROL ⁽¹⁾ 2.1 Control Documental X 2.2 Control Físico: X Sin ensayo de laboratorio X Con ensayo de laboratorio (parámetros especificados en informe de ensayo) 3. NRC: 4. Observaciones: Efectuado el control arriba indicado, procede la expedición del presente documento conforme al artículo 6.1 del Real Decreto/2008, de Expedido en: a de de 20..... Válido hasta: ____ / ____ / 20__ 					
Sello oficial			Nombre y firma del Inspector		

(1) Contra la Resolución dictada por la Dirección Territorial o Provincial de Comercio, derivada de la presente actuación de control, podrá interponer el recurso de alzada previsto en los artículos 114 y sgs. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación.

Col·laboració amb altres organismes estrangers

La Direcció General de Comerç i Inversions manté iniciatives de col·laboració amb determinats serveis de control de països destinataris de les nostres exportacions. Aquestes col·laboracions han estat motivades pels problemes que les nostres mercaderies han anat trobant en destí, i que en un primer moment van ser resolts amb gestions ràpides, amb l'objectiu de plantejar solucions duradores a aquests problemes.

Amb aquestes iniciatives es pretén aconseguir que les autoritats competents del país de destinació reconeguin l'equivalència dels controls realitzats pel SOIVRE en origen amb els seus propis controls, de manera que en el moment de la importació, els enviaments que arribin acompanyats pel corresponent certificat de control SOIVRE, quedin alliberats del control preceptiu en destí.

Destaquem entre d'altres les col·laboracions següents:

- Certificació de contingut en *histamines de semiconserva d'anxoves* destinades a Canadà, realitzat després del control analític corresponent.
- Certificació de la idoneïtat dels tancaments dels envasos de conserves de baixa acidesa destinades a Canadà.
- Certificació del compliment de la legislació nord-americana de residus de plaguicides en els enviaments de clementines.

3.1.3 Certificats de normalització, homologació i control de qualitat dels productes

Els Certificats de normalització, homologació i control de qualitat dels productes formen part de les anomenades barreres tècniques del comerç que no són més que el conjunt d'especificacions i característiques que determinats productes han de complir amb relació a la qualitat o a la seguretat, entre d'altres, per a permetre la seva importació dins de la Unió Europea.

La normalització

La normalització és un acord recollit en un document tècnic mitjançant el qual fabricants, consumidors, usuaris i Administració pública estipulen les característiques tècniques que ha de complir un producte o servei.

La importància de la normalització es basa en què estipulant els nivells de qualitat i seguretat que ha de tenir un producte, bé o servei s'aconsegueix transparència en el mercat, la qual cosa és primordial a l'hora de competir en els mercats internacionals.

D'acord amb les directrius de l'Organització Internacional de Normalització (*International Standard Organisation, ISO*) la finalitat de la normalització és:

- Obtenir solucions que optimitzin els recursos energètics en la fabricació de productes i que facilitin l'intercanvi dins dels mercats.
- Garantir els interessos dels usuaris mitjançant l'augment de la qualitat dels productes.
- Definir les característiques d'un producte pel que fa a la seva vida útil, fiabilitat i facilitat de manteniment, entre d'altres.
- Establir un llenguatge comprensible per a fabricants i usuaris.

La Unió Europea legisla per mitjà de directives, d'obligat compliment per als països, que afecten el desenvolupament tècnic dels productes o serveis; aquest desenvolupament tècnic es porta a terme a través de les normes. Com que la Unió Europea no té un organisme propi de normalització, encarrega les normes als organismes següents:

- CEN (Comitè Europeu de Normalització, *European Committee for Standardization*).
- CENELEC (Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica, *European Committee for Electrotechnical Standardization*).
- ETSE (Institut Europeu de les Telecomunicacions, *European Telecommunications Standards Institute*).

- IEC/CEI (Comissió Electrònica Internacional, *International Electrotechnical Commission*).

En l'àmbit internacional, l'**Organització Internacional de Normalització** o ISO (*International Organisation for Standardization*) és l'organisme encarregat de promoure el desenvolupament de normes internacionals de fabricació, tant de productes com de serveis, per a totes les branques industrials. La seva funció principal és la de buscar l'estandardització de normes de productes i garantir la seguretat per a les empreses i organitzacions en l'àmbit internacional.

A Espanya, l'organisme encarregat de la normalització i certificació dels productes és **AENOR**. AENOR és l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, entitat encarregada de desenvolupar les activitats de normalització i certificació a Espanya.

Les normes elaborades per AENOR reben la codificació UNE ("una norma espanyola"). Quan les normes són europees es codifiquen amb les sigles EN, de manera que AENOR pot publicar, a més de les espanyoles, normes europees com si fossin pròpies, sota la denominació UNE-EN. Fins i tot, podria adoptar com a pròpies algunes normes internacionals ISO.

Totes les normes estan identificades per una espècie de matrícula, és a dir, una sèrie de lletres i números:

- Les lletres identifiquen l'organisme de normalització i el país.
- Els números indiquen l'any d'emissió, el document i el sector, entre d'altres.

Per cercar una norma a partir d'un codi, cal identificar les sigles de l'organisme emissor. Les més comunes són:

- DIN: *Deutsche Industrie Norm*.
- BSI: *British Standard Institution*.
- ASTM: *American Standard for Testing and Materials*.
- ANSI: *American National Standards Institute*.
- NEN: *Nederlands Normalisatie-instituut*.

Un cop conegut l'origen, caldrà consultar el catàleg de normes d'aquest organisme. És aconsellable acudir a l'organisme de normalització nacional per esbrinar el títol de la norma, el número d'identificació del comitè, ja que indica el sector a què es refereix, i les correspondències possibles amb les normes nacionals (via ISO si fossin internacionals o EN si fossin europees).

També es pot cercar la norma pel tema, a través de l'ICS (Sistema de Classificació Internacional, *International Classification System*). Aquest sistema classifica les normes pel tema a què es refereixen i els assigna un codi. La dificultat està en l'elecció de la paraula clau. Per exemple, si consultéssim el catàleg espanyol

Al següent enllaç podeu consultar el Sistema Internacional de Classificació (ICS):
goo.gl/rewN4Z.

de normes d'AENOR o el llistat ICS i cerquéssim la paraula “bombeta” no la trobaríem. Sí que trobaríem, en canvi, la paraula “lluminària” amb el codi 29.140.40 i la paraula “llum” amb el codi 29.140.

Un altre aspecte a tenir en compte és la correspondència de les normes. Els organismes de normalització estan obligats a indicar en les seves normes la possible existència de correspondències. En el cas d'Espanya la correspondència entre dues normes d'organismes diferents pot venir per dues vies:

- ISO: organisme internacional de normalització.
- EN: normes europees confeccionades pels organismes de normalització europeus: CEN, CENELEC i ETSI.

Al següent enllaç podeu descarregar la base dades Perinorm: goo.gl/8sqKV8.

La base de dades **Perinorm** va ser creada l'any 1989 per tres dels organismes més importants de la normalització europea, BSI del Regne Unit, DIN d'Alemanya i AFNOR de França. Aquesta base de dades proporciona, a més de les normes europees dels països occidentals, determinats reglaments tècnics nacionals. Hi ha dues versions, la Perinorm Europea i la Perinorm Internacional, que inclou a més de les europees les normes americanes (EUA) dels organismes més importants d'aquell país (ANSI, ASTM, etc), les japoneses de JIS i les Australianes de SAA. La comercialització d'aquesta base de dades la realitza AENOR.

Identificació de la norma ****UNE-EN-ISO 10.077-1:2001 100** (ISO 10.077-1: 2000).**

Anem a identificar cada part del codi UNE-EN-ISO 10.077-1:2001 que es correspon amb la reglamentació relativa a les “característiques tèrmiques de finestres, portes i porticons”.

- **UNE**: indica la procedència de la norma. En aquest cas es tracta de normes espanyoles d'AENOR (Organisme espanyol de normalització. UNE significa “una norma espanyola”. Es tracta d'un tipus de denominació habitual també en altres països: NF, “norma francesa”; UNI “norma italiana”; BS “norma britànica”, etc.).
- **EN**: indica que a més de ser una norma espanyola és una norma europea.
- **ISO**: indica que, a més, és una norma internacional.
- **10077**: número de la norma.
- **1**: indica que aquesta norma està formada per dues parts.
- **2001**: any de publicació de la norma. Es tracta d'una dada important perquè les normes ISO es revisen cada cinc anys.
- **100**: és el Comitè Tècnic responsable. En aquest cas és “climatització”.
- **ISO 10.077-1:2000**: indica la norma internacional origen d'aquesta norma espanyola. Any de publicació de la norma com a ISO: 2000.
- **Títol**: característiques tèrmiques de finestres, portes i porticons.

La certificació

La certificació és l'activitat que consisteix a testificar que un determinat producte, bé o servei, s'adapta a les especificacions i normes tècniques establertes.

Que un producte estigui certificat significa que compleix unes normes, i demostra davant del client o usuari que s'han aconseguit els nivells de qualitat que estableixen les especificacions tècniques. En aquest cas el producte acostuma a portar la marca de certificació pròpia de cada organisme certificador.

Quan la certificació afecta l'empresa, el que s'intenta és millorar el seu sistema de gestió que pot afectar a diferents aspectes, com la qualitat, la investigació i el desenvolupament (I+D), els riscos i accidents laborals, etc. En aquest cas la certificació s'atorga a l'empresa i no als productes que comercialitza. És el cas de les Normes ISO 9000.

La certificació dóna un valor afegit a l'empresa i als seus productes i serveis i ajuda a millorar la competitivitat davant d'aquelles empreses que no tenen certificació.

El sistema de certificació té els següents avantatges:

- Dins de l'àmbit empresarial:
 - Millora la imatge de l'empresa i de la seva marca.
 - Augmenta la fidelització dels clients.
 - Millora el funcionament intern de l'empresa.
- Dins de l'àmbit nacional:
 - Millora la qualitat de la indústria i la imatge de qualitat del país.
 - Dóna suport i protegeix el consum dels productes nacionals.
- Dins de l'àmbit internacional:
 - Potencia els intercanvis comercials.
 - Protegeix davant de les barreres tècniques.

En el cas d'una denúncia per un accident amb relació a un producte, la certificació pot servir com a atenuant de la responsabilitat civil, ja que demostra que s'han complert les normes tècniques establertes per al seu bon funcionament.

Perquè un producte o servei es pugui certificar és necessari que hi hagi:

- Un organisme de certificació amb capacitat per a certificar.
- Un comitè tècnic de certificació (CTC) i que el producte o servei estigui dins del seu àmbit d'aplicació.
- Un procediment de certificació aprovat per al sector o el producte en qüestió.

Per tant, abans de demanar una certificació serà necessari consultar el llistat dels organismes de certificació acreditats dins del país. En el cas d'Espanya, es pot consultar l'Entitat Espanyola d'Acreditació (www.enac.es, ENAC), on apareixen tots els organismes de certificació, així com els seus sectors d'activitat.

Amb la finalitat d'harmonitzar tots els procediments dels estats membres, es va establir un sistema de certificació unificat dins de la Unió Europea. Es van crear 8 procediments diferents de Certificació:

- Mòdul A: control intern de fabricació (*Internal Control of Production*).
- Mòdul B: examen de tipus (*Type Examination*).
- Mòdul C: conformitat amb el tipus (*Conformity to Type*).
- Mòdul D: assegurament de la qualitat de la producció (*Production Quality Assurance*).
- Mòdul E: assegurament de la qualitat del producte (*Product Quality Assurance*).
- Mòdul F: verificació del producte (*Product Verification*).
- Mòdul G: verificació de la unitat (*Unit Verification*).
- Mòdul H: assegurament total de la qualitat (*Full Quality Assurance*).

A cada mòdul hi ha una sèrie d'accions a realitzar tant per part del fabricant o empresari com per part dels organismes acreditats per intervenir en l'avaluació de la conformitat.

El sistema cobreix des del disseny del producte fins a la producció; els mòduls van des de les accions més senzilles, com per exemple el Mòdul A que és pràcticament una autocertificació de la pròpia empresa, fins a les més complexes, com el Mòdul H on hi ha una certificació d'un organisme acreditat que asseguri el sistema de qualitat de l'empresa.

La certificació té per objectiu protegir la salut i la seguretat dels usuaris i demostrar que els productes que es comercialitzen compleixen les exigències tècniques definides per les directives de la Unió Europea.

El marcatge CE

Les disposicions legals relatives al marcatge CE procedeixen de la Unió Europea i formen part de les polítiques anomenades de “nou enfocament i d'enfocament global” que pretenen eliminar les barreres tècniques dins de la Unió Europea per facilitar la creació del mercat únic de béns i serveis.

Aquestes disposicions (directives) harmonitzen la legislació relativa a la seguretat dels productes subjectes al marcatge CE. Com que es tracta de directives, cal que cada estat membre les adapti a la seva legislació.

Les normes ISO 9000 són un conjunt de normes sobre qualitat i gestió de qualitat, establertes per l'Organització Internacional de Normalització (ISO). Especifiquen la manera en què una empresa treballa els seus estàndards de qualitat, temps de lliurament i nivells de servei.

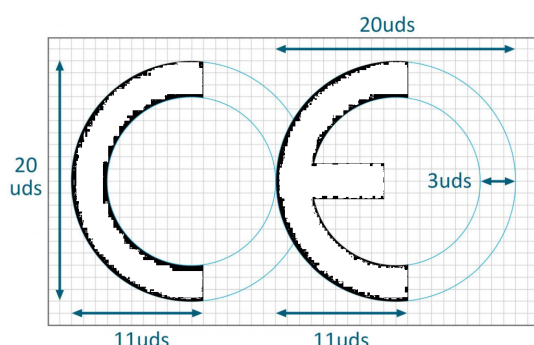
La legislació de marcatge CE afecta principalment els fabricants i els importadors dels productes i estableix un conjunt de procediments que s'han de seguir per garantir el compliment dels requisits essencials de seguretat establerts per cada

directiva. Els procediments varien per cada directiva, però en línies generals s'exigeix el següent:

- Complir els requisits essencials de seguretat establerts per la directiva corresponent, a partir de les especificacions de les normes tècniques europees harmonitzades.
- Avaluar la conformitat del producte respecte a la directiva en les fases:
 - Disseny, mitjançant els assaigs o estudis corresponents.
 - Producció, mitjançant un control de la qualitat, preferiblement basat en les normes ISO 9000.
- Elaborar la documentació tècnica requerida.
- Presentar la documentació a l'organisme corresponent.
- Redactar la declaració CE de conformitat i lliurar-la al client.
- Col·locar el logotip del marcatge CE en el producte i/o en l'embalatge.

Podeu veure un model de marcatge CE a la figura 3.4.

FIGURA 3.4. marcatge CE



El marcatge CE ha d'aparèixer de forma visible en el producte o a la descripció de les característiques tècniques. Si no fos possible, hauria d'aparèixer a l'embalatge o a la documentació tècnica.

Altres marques de conformitat

Es tracta de les marques registrades pels organismes de certificació. En el cas d'AENOR:

- **Marca AENOR de producte certificat:** certifica que el producte compleix amb les normes UNE.
- **Marca AENOR de gestió ambiental:** certifica que un producte compleix amb les normes UNE de medi ambient.

Que un producte porti el marcatge CE no significa que hagi estat fabricat en un país de la Unió Europea. Significa que compleix amb les directives tècniques que li resultin d'aplicació.



Marca AENOR de producte certificat



Marca AENOR de gestió ambiental



caràcter obligatori.
Marca AENOR d'empresa registrada

- **Marca AENOR d'empresa registrada:** certifica que l'empresa compleix amb les normes UNE-EN ISO 9000, relatives a la gestió de la qualitat.

L'homologació

La societat actual té un interès creixent per la protecció de la salut i la conservació del medi ambient. Això ha portat a les autoritats dels diferents països a adoptar mesures administratives, econòmiques i tècniques en forma de lleis, reglaments, directives, etc. que són de compliment obligatori.

El compliment dels reglaments tècnics sobre els productes es verifica mitjançant un procediment anomenat **homologació**.

Homologar és comprovar de manera oficial que un producte compleix amb la normativa tècnica que el regula.

En el cas de les importacions de productes dins de la Unió Europea, la duana ha de verificar prèviament si els productes han de complir alguna reglamentació tècnica que els reguli i, en aquest cas, exigirà que aquests productes estiguin homologats. Si els productes estan homologats i, per tant, compleixen amb la normativa, es podria importar; en cas contrari, seria rebutjat i no podria comercialitzar-se dins de la Unió.

En el cas que la duana comprovi que el producte que es vol importar no apareix als llistats de productes homologats, hi hauria dues possibilitats:

- La primera és que la duana comprovi si el procés homologador accepta la declaració de conformitat del fabricant o productor. Si fos així, el producte podria comercialitzar-se dins del mercat europeu. De vegades aquesta conformitat consisteix en un marcatge sobre el producte.

Declaració de conformitat del fabricant

En el cas de les joguines, la directiva de seguretat de la Unió Europea número 88/378/CEE admet la declaració d'autoconformitat del fabricant mitjançant el marcatge CE sobre el producte, com a equivalent a l'homologació.

- La segona és que el reglament tècnic que regula el producte declari com a vàlid per a l'homologació el certificat emès per un organisme de certificació. És el cas dels certificats emesos per AENOR, que en molts casos s'equiparen a una homologació estatal.

A part que les certificacions tenen caràcter voluntari i que les homologacions tenen caràcter obligatori, entre les unes i les altres hi ha més diferències:

- La certificació té un nivell de qualitat i d'exigències tècniques més elevat que l'homologació. La raó és que l'Administració regula un producte o

sector establint uns mínims que garanteixin la seguretat de les persones. Amb les certificacions es vol arribar a un nivell de qualitat dins del mercat que acostuma a ser molt exigent i competitiu.

- A la certificació es realitzen auditories sobre l'empresa i el seu sistema de qualitat; als processos d'homologació no és necessari.
- La certificació requereix un seguiment i un control del producte que es comercialitza, mentre que en l'homologació no és necessari.

3.1.4 Certificats sanitaris, fitosanitaris i veterinaris

La normativa de la UE en matèria de seguretat alimentària s'ha creat per protegir la salut humana, qualificada com un dels principis fonamentals per l'Organització Mundial de la Salut.

No es pot comercialitzar cap aliment que no sigui segur per a la salut o que no sigui apte per al consum.

L'Organització Mundial de la Salut (www.who.int/es, OMS) és l'organisme de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) especialitzat a gestionar polítiques de prevenció, promoció i intervenció en salut a nivell mundial.

Les importacions d'aliments dins de la Unió Europea han de complir, entre altres, les següents condicions generals:

- Principis i requisits generals de la legislació alimentària: es regulen totes les fases de la producció d'aliments i pinsos així com la seva distribució.
- Traçabilitat: els importadors de productes alimentaris i pinsos han d'identificar i registrar el proveïdor al país d'origen.
- Normes generals relatives a la higiene dels productes alimentaris i a la higiene dels aliments d'origen animal.
- Normes sobre residus, plaguicides, medicaments veterinaris i contaminants dels aliments.
- Normes especials sobre aliments i pinsos modificats genèticament, bioproteïnes i nous aliments.
- Normes especials sobre determinades categories de productes alimentaris (per exemple, aigües minerals, cacau o ultracongelats) i aliments destinats a poblacions específiques (per exemple, lactants i nens petits).
- Requisits concrets de comercialització i etiquetatge de matèries primeres per a l'alimentació animal, pinsos compostos i pinsos destinats a la nutrició.
- Normes generals dels materials destinats a estar en contacte amb aliments.
- Controls oficials i inspeccions destinades a assegurar el compliment de la normativa de la UE relativa a aliments i pinsos.

La legislació alimentària s'aplica a totes les etapes de la cadena alimentària, durant la producció, la transformació, el transport, la distribució i el subministrament.

Quan l'anàlisi dels riscos per a la salut indica la presència d'un risc, els països de la UE i la Comissió poden aplicar el principi de precaució i adoptar mesures provisionals de prevenció.

En particular, les empreses alimentàries han de:

- Assegurar la traçabilitat dels aliments, pinsos i animals destinats a la producció d'aliments en totes les etapes de producció i distribució.
- Retirar immediatament els aliments o pinsos del mercat o recuperar els productes ja subministrats si es considera que són nocius per a la salut.
- Informar les autoritats competents i els consumidors quan correspongui.

Els països membres de la Unió Europea han establert l'anomenat "sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos" (en anglès, *Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF*).

El RASFF es basa en l'intercanvi ràpid d'informació sobre riscos per a la salut humana relacionats amb aliments i pinsos i, per tant, constitueix una important contribució a la seguretat dels consumidors.

En aquest enllaç de l'Agència Catalana d'informació alimentària trobareu informació sobre el sistema d'alerta ràpida de la Unió Europea: goo.gl/qcP47z.

El RASFF comprèn tres nivells d'informació:

- Notificació d'alertes: necessitat immediata d'adopció d'accions.
- Notificació d'informació: no existeix necessitat d'acció immediata, però serveix per prevenir situacions futures.
- Notícies: informació d'interès relacionada amb la seguretat dels aliments per a consum humà o animal.

Quan un aliment o pinso suposa un risc greu i incontrolable per a la salut o el medi ambient, la Comissió pot adoptar mesures de protecció d'emergència com la suspensió de la comercialització o importació del producte. Els països de la UE poden prendre mesures similars si la Comissió no actua.

Conjuntament amb l'autoritat competent i els països de la Unió Europea, la Comissió estableix un pla general de crisi per cobrir situacions en què les mesures de protecció d'emergència resultin insuficients. Quan es detecta un cas així, la Comissió ha de crear immediatament un protocol de crisi per identificar les opcions que hi ha per protegir la salut humana.

Certificats sanitaris

Les importacions de productes d'origen animal dins de la Unió Europea han d'anar acompanyades d'un certificat sanitari signat per l'autoritat competent del tercer país exportador que certifiqui que els productes en qüestió no són susceptibles de produir un risc per a la salut humana.

Hi ha diferents models de certificats d'acord amb el que estableix la legislació comunitària, que varien d'acord a cada categoria de productes, les espècies animals afectades i les condicions de salut especials que es puguin establir per a aquells productes en particular.

A Espanya, els controls de salut es duen a terme en els punts d'inspecció fronterers (PIF). Es tracta d'uns espais dins dels recintes duaners que s'estableixen com a únic punt autoritzat per a la realització dels controls veterinaris d'entrada a la Unió Europea d'animals vius i productes d'origen animal procedents de tercers països.

Per poder importar un producte d'origen animal dins de la Unió Europea serà necessari:

- Acreditar que procedeix d'un establiment autoritzat (escorxador, sala d'especejament, plantes de procés, etc.) que apareix dins d'una llista aprovada per la Direcció General de Salut i Seguretat dels Aliments.
- Presentar el certificat sanitari que correspongui d'acord amb la naturalesa del producte.
- Passar el control del Punt d'Inspecció Fronterer.

Les llistes d'establiments de tercers països autoritzats per a cada categoria de productes, així com altra informació detallada es pot trobar al web oficial de la Comissió Europea, a la Direcció General de Salut i Seguretat dels Aliments (goo.gl/Pw312r).

En qualsevol cas, si les autoritats consideren que els productes importats poden presentar un risc per a la salut tot i complir amb la normativa vigent, podrien suspendre les importacions de tot o part o inclús adoptar les mesures precautòries que siguin necessàries.

Certificats fitosanitaris

Les normes internacionals fitosanitàries són elaborades per la Secretaria de la Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària com a part del programa mundial que porta a terme l'Organització de les Nacions Unides per a l'agricultura i l'alimentació, també anomenat FAO (*Food and Agriculture Organization*).

Una de les funcions principals de la FAO és la de sotmetre els estats membres a acords sobre qüestions relatives a l'alimentació i l'agricultura. Es pot accedir a la pàgina oficial de la FAO des de l'enllaç: www.fao.org/home/es.

A l'apartat "Annexos" podeu consultar el llistat dels productes que necessiten certificat sanitari així com un model de certificat sanitari genèric per a aliments i un altre de genèric per a animals vius.

Les normes internacionals en matèria fitosanitària (NIMF) són, com el nom indica, normes, directrius i recomanacions en matèria fitosanitària que apliquen els membres de l'Organització Mundial del Comerç.

L'Organització nacional de protecció fitosanitària (goo.gl/htR1cC, ONPF) és l'organisme oficial que s'encarrega de vetllar pel compliment de les normes internacionals en matèria fitosanitària, especialment pel que fa a les importacions. Podeu consultar la informació que trobareu a l'enllaç anterior.

El certificat fitosanitari s'expedeix per verificar que els enviaments que contenen plantes i altres productes vegetals compleixen els requisits fitosanitaris d'importació. S'exigeix només per als articles que es trobin reglamentats com:

- Plantes, bulbs i tubercles; flors i branques; llavors, fruites i hortalisses; flors i branques.
- Determinats productes vegetals que tinguin un alt potencial d'introducció de plagues, com la fusta o el cotó.
- Articles justificats per les mesures fitosanitàries com contenidors buits o vehicles.

No cal presentar un certificat fitosanitari per a aquells productes vegetals que no presentin perill d'introducció de plagues o aquells articles que no requereixin mesures fitosanitàries.

Podeu veure un model de Certificat fitosanitari a l'apartat "Annexos".

L'embalatge de fusta

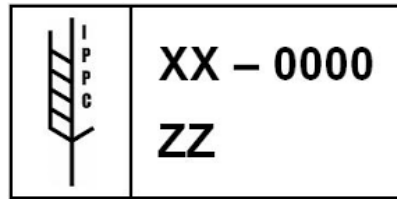
La fusta s'utilitza amb freqüència per a l'embalatge. Pot ocórrer que aquesta fusta no sigui sotmesa a un tractament que elimini les plagues, convertint-la en una via per a la seva introducció i disseminació. A més, moltes vegades l'embalatge de fusta és reutilitzat o reciclat amb la qual cosa, resulta difícil determinar el veritable origen de qualsevol plaga.

El procés normal d'efectuar una anàlisi de risc per tal de determinar la necessitat de mesures sovint és impossible en el cas de l'embalatge de fusta, ja que és difícil determinar el seu origen i la seva situació fitosanitària.

Aquesta situació va quedar regulada gràcies al Tractat Internacional de Mesures Fitosanitàries (ISPM-15 o *International Standard for Phytosanitary Measures*), que té com a objectiu prevenir el contagi de plagues i malalties entre països, mitjançant l'ús d'embalatges de fusta tractats especialment.

La norma número 15 del tractat obliga a fer servir embalatges de fusta amb components que hagin estat tractats prèviament amb calor o amb productes químics (fumigats). La manera de verificar el compliment de la norma és mitjançant la presentació d'un certificat fitosanitari a més d'identificar els embalatges amb l'etiqueta que apareix a la figura 3.5.

FIGURA 3.5. Etiqueta per als embalatges de fusta



Les diferents parts de l'etiqueta fan referència a:

- **XX**: indica el codi ISO del país (per exemple Espanya, ES).
- **0000**: aquests números o lletres indiquen la identificació única de l'agent que ha tractat la fusta o del fabricant de l'embalatge.
- **ZZ**: indica el tipus de tractament a què ha estat sotmès l'embalatge o components. Per exemple, HT per calor (*Heat Treatment*) i MB per fumigació (*Methyl Bromide*). Si es fumiguen després de la seva fabricació es pot sol·licitar un certificat de fumigació emès per l'empresa fumigadora.

Ara bé, no tots els embalatges necessiten certificat fitosanitari. Hi ha diversos articles que n'estan exempts, atès que tenen un risc molt baix d'estendre malalties o plagues, com són:

- Embalatges de fusta fabricats íntegrament amb fusta fina (gruix de menys de 6 mm).
- Embalatges de fusta fabricats íntegrament de fusta processada, com el *plywood* o conglomerat, que s'hagi tractat amb resina, calor, pressió o una combinació d'aquests elements.
- Barrils de vi i alcohol que hagin estat tractats amb calor durant la seva fabricació.
- Caixes de regal per a cigars, vi i altres articles que hagin estat tractades o fabricades de manera que es garanteixi que no contenen plagues o malalties.
- Serradures i encenalls de fusta.
- Materials de fusta adherits permanentment a vehicles de transport o contenidors.

Certificats veterinaris

Tots els animals vius i els productes d'origen animal que arriben a les nostres fronteres han d'estar acompanyats d'un certificat veterinari amb l'objectiu d'evitar que malalties infeccioses existents en el propi bestiar arribin a altres països.

Estan sotmesos a inspecció en frontera la importació i exportació d'animals, productes d'origen animal, productes zoosanitaris i productes per a l'alimentació animal, amb independència de la destinació.

Totes les mascotes, com ara gossos i gats, que entrin dins de la Unió Europea hauran de presentar el certificat veterinari corresponent.

Per a més informació sobre les condicions d'importació de carn fresca i productes carnis dins de la Unió Europea, entreu al següent enllaç: goo.gl/7Fah3d.

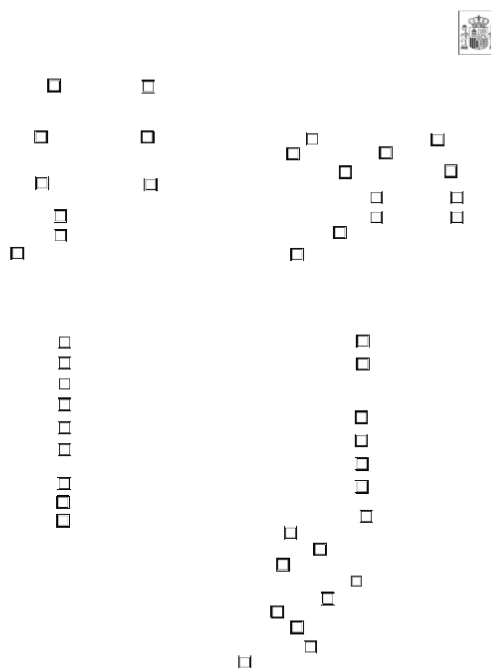
Totes les partides d'animals vius i productes d'origen animal procedents de països tercers serà sotmesa a control veterinari en el primer punt d'entrada a UE.

Tant a les importacions com a les exportacions, qualsevol inspecció sanitària s'ha de dur a terme a través dels Punts d'Inspecció Fronteres (PIF) o als centres d'inspecció habilitats per als productes d'alimentació animal.

L'importador té l'obligació formal de notificar al personal veterinari del PIF l'arribada de productes animals sotmesos a control sanitari i veterinari abans que arribin físicament al territori de la Unió Europea. La notificació es pot fer per via telemàtica o en paper, mitjançant la presentació del Document Veterinari Comú d'Entrada (DVCE). Un cop els productes han arribat són conduïts, sota control oficial, a les instal·lacions del Punt d'Inspecció i només s'autoritzarà la sortida després de la realització de tots els controls veterinaris.

Podeu veure un model de Document Veterinari Comú d'Entrada a la figura 3.6.

FIGURA 3.6. Document Veterinari Comú d'Entrada



En el cas d'una importació on se sospités que els animals es troben afectats per alguna malaltia, o en el cas que els certificats veterinaris no fossin correctes i de tot això es pogués derivar un risc sanitari greu, es podria acordar la destrucció o la reexportació de la partida, informant immediatament de la mesura a:

- L'autoritat duanera
- La Subdirecció General de Sanitat Animal
- La resta de punts d'inspecció fronterers
- La Comissió Europea, mitjançant el sistema TRACES.

El TRACES (*Trade Control and Expert System*) és el sistema d'informació i control animal de la Unió Europea. Entre d'altres, té les funcions següents:

- Crea una base de dades única per seguir els moviments d'animals i productes d'origen animal dins de la UE i des de tercers països.
- Emet certificats veterinaris de control a la importació de productes d'animals i intracomunitaris de forma electrònica.
- Centralitza els missatges d'alerta en cas de perill entre els serveis veterinaris i les duanes.
- Ajuda els serveis veterinaris en la presa de decisions sobre partides d'animals i productes importats que siguin susceptibles de perill.

Tots els estats membres estan obligats a introduir al sistema TRACES les dades dels documents veterinaris comuns d'entrada relatius a les partides d'animals i productes d'origen animal introduïdes a través dels llocs d'inspecció fronterers de la UE.

Els certificats veterinaris poden ser de dos tipus:

- Genèrics: acrediten que la partida compleix amb tota la normativa que estableix la Unió Europea.
- Específics: quan es demanen requisits addicionals per als productes que s'importen dins de la Unió Europea.

Podeu veure un model de certificat veterinari a la figura 3.7.

FIGURA 3.7. Certificat veterinari

Parte I : Detalles relativos a la partida presentada

1. Expediente

Nombre

Dirección

País

Teléfono

3. Destinatario

Nombre

Dirección

País

Teléfono

1.2. N° de referencia del certificado

1.2.a. N° de referencia TRACES

1.3. Autoridad central competente

1.4. Autoridad local competente

6. Persona responsable de la carga

1.7. País de origen. Cód. ISO

1.8. Región de origen. Código

1.9. País de destino

Cód. ISO

1.10. Región de destino

1.11. Lugar de origen/lugar de captura

Nombre

Dirección

Número de autorización

1.12. Lugar de destino

1.13. Lugar de carga

Dirección

Número de autorización

1.14. Fecha y hora de salida

1.15. Medio de transporte

Aeromane ☐

Barco ☐

Vagón de ferrocarril ☐

Vehículo de carretera ☐

Otros ☐

1.16. PIB de entrada a la UE

Nombre

N° de PIB

1.17. N° de CTES

1.21. Temperatura de los productos

1.20. Número/Cantidad

1.22. Número total de bollos

1.23. N° del premito y nº del contenido

1.25. Mercancías certificadas para

Animales de compañía ☐

1.26. Para tránsito a un país tercero exterior a la UE

1.27. Para Importación o Admisión en la UE

1.28. Identificación de las mercancías

Especie (nombre científico) Sistema de identificación Fecha de aplicación del tatuaje o implantación del microchip (dd/mm/aaaa) Número de identificación

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

es

1/ 3

Cerca de documentació necessària per a una importació.

Veiem ara quin tipus de control és necessari per a la partida aranzelària NC 0102.21.10.

Busquem al cercador de codis TARIC i comprovem, tal com podeu veure a la figura 3.8, que la partida es correspon amb “Vedelles” i que des de l’1-04-2012 necessiten un control veterinari previ a la importació.

FIGURA 3.8. Partida NC 0102.21.10

Información TARIC

[Mostrar]

La fecha de referencia es 02-04-2016

Última actualización: 01-04-2016

Descripción de los códigos de los productos: terneras

1 - 20 / 20

SECCIÓN I

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL

CAPÍTULO 1

ANIMALES VIVOS

0102

Animales vivos de la especie bovina : (TN701)

- Bovinos domésticos :

0102 21

- - Reproductores de raza pura : (NC019)

0102 21 10 ▼

- - - Terneras (que no hayan parido nunca)

- - - Con un peso en vivo igual o superior a 250 kg

9140 - - - - Hasta la edad de 30 meses

9150 - - - - Los demás

ERGA OMNES (ERGA OMNES)

→ Control veterinario (01-04-2012 -) (CD625)

D0275/07

Excepto Andorra (AD) , Suiza (CH) , Liechtenstein (LI) , Noruega (NO) , San Marino (SM)

[Mostrar las condiciones]

→ Derecho terceros países (01-01-2012 -) : 0 %

R1006/11

Todos los destinos - Restitución a la exportación (REXTC)

→ Restituciones a la exportación (productos de base) (01-01-2014 -) 0 EUR / 100 kg live weight (CD549) (MX014)

R1308/13

Código adicional 9140: Con un peso en vivo igual o superior a 250 kg

3.2 Les restitucions a l'exportació

Les restitucions a l'exportació constitueixen un pagament (està definit com una ajuda) que concedeix la Unió Europea als exportadors de països comunitaris que ho sol·licitin, com a conseqüència de l'exportació de determinats productes agrícoles, per facilitar la seva comercialització en els mercats mundials, per un import que cobreixi les diferències entre els preus del mercat interior comunitari (preus més alts) i el preu del mercat mundial (preus més baixos).

L'import de la restitució cobreix la diferència entre el preu d'un producte en el mercat comunitari i el preu d'aquest mateix bé en el mercat mundial.

Les quantitats es fixen en euros, són les mateixes a tota la Unió Europea i els imports es publiquen periòdicament en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Les restitucions poden ser:

- **Diferenciades:** la quantia de la restitució dependrà del país de destinació final del producte.
- **No diferenciades:** per tenir dret al pagament de la restitució només és necessària la sortida efectiva dels productes del territori duaner comunitari (TAC).

L'organisme encarregat de gestionar les restitucions és el Fons Espanyol de Garantia Agrícola (goo.gl/4Q45IV, FEGA).

Per diferenciar els productes agrícoles als quals se'ls pot concedir una restitució a l'exportació s'ha creat una estructura de classificació pròpia denominada "nomenclatura de restitucions". Aquesta nomenclatura està formada per un codi de dotze xifres de les quals:

- Les vuit primeres es corresponen amb el codi de la Nomenclatura Combinada (NC).
- Les següents són un codi addicional de quatre xifres. Dins d'aquest codi, el primer dígit (que ocuparia la posició 9) identifica el tipus de codi addicional i és sempre el número 9. Les altres tres xifres (posicions 10, 11 i 12) identifiquen la descripció del producte objecte de la restitució.
- En els casos en què no sigui necessari fer cap subdivisió de l'estructura de la NC el codi addicional serà el 9000.

Els productes que es poden beneficiar de les restitucions són:

- Cereals, farina i sèmols de blat o de sègol
- Arròs i arròs partit
- Productes transformats a base de cereals
- Pinsos compostos a base de cereals

- Carn de boví
- Carn de porc
- Carn d'aus de corral
- Ous
- Llet i productes làctics
- Sucre blanc i sucre en brut sense transformar
- Xarops i altres productes de sucre

A la taula 3.2 podeu veure com és la codificació NC d'un producte que es troba sotmès a restitució.

TAULA 3.2. Codificació de la llet i productes làctics amb restitucions

Compte NC	Designació de la mercaderia	Codi del producte
0401	Llet i nata (crema) sense concentrar, ensucrar o edulcorar	
0401 10	- Amb un contingut de greix inferior o igual a l'1 % en pes:	
0401 10 10	- - En envasos immediats de contingut net inferior o igual a 2 litres	0401 10 10 9000
0401 10 90	- - Les altres	0401 10 90 9000

3.2.1 Sol·licituds

Les restitucions a l'exportació només es poden demanar per via telemàtica. Se'n demanarà només una per a cada operació d'exportació, excepte en els casos en què en una mateixa declaració d'exportació es puguin incloure diferents operacions amb el mateix codi de restitució; en aquests casos, es poden acumular fins a 15 operacions. Es presentaran per triplicat al FEGA que assignarà un registre d'entrada i tornarà una còpia a l'interessat.

La sol·licitud haurà d'estar signada per l'exportador o el seu representant autoritzat que haurà de garantir:

- L'autenticitat de la documentació
- L'exactitud de les dades
- El compliment dels requisits demanats per a la concessió de les restitucions

El termini de presentació de la sol·licitud és dins dels dotze mesos següents a la data d'emissió del DUA d'exportació. Per tant, és necessari omplir-lo correctament i consignar totes les dades necessàries per al càlcul de l'import de la restitució.

Podeu veure a la taula 3.3 un detall de com es declaren les caselles 29, 31, 33, 37 i 44 del DUA:

TAULA 3.3. Declaració de les Restitucions al DUA

Casella	Concepte	Descripció
29	Duana de sortida	Si és una sortida indirecta es presenta el document T5 que acompanya el mitjà de transport amb el codi "N"
31	Descripció de la mercaderia	A més d'una descripció detallada, s'ha d'indicar la quantitat de producte a exportar, el codi d'acord amb la nomenclatura, la composició dels productes quan sigui necessari, així com la declaració de l'exportador acollint-se als beneficis de la restitució i el codi addicional de la restitució
33	Codi de la mercaderia	A més d'una descripció detallada, s'ha d'indicar la quantitat de producte a exportar, el codi d'acord amb la nomenclatura, la composició dels productes quan sigui necessari, així com la declaració de l'exportador acollint-se als beneficis de la restitució i el codi addicional de la restitució
37.2	Règim	E51: productes agrícoles per als quals se sol·licita una restitució que requereix un certificat d'exportació E52: productes agrícoles per als quals se sol·licita una restitució que no requereix un certificat d'exportació E53: productes agrícoles exportats en petites quantitats per als quals es sol·licita una restitució que no requereix un certificat d'exportació E61: productes agrícoles per als quals se sol·licita una restitució que requereix un certificat de restitució E62: productes agrícoles per als quals se sol·liciten restitucions que no requereixen un certificat de restitució E63: productes agrícoles exportats en petites quantitats, per als quals se sol·licita una restitució i que no requereixen un certificat de restitució E71: productes agrícoles, exportats en petites quantitats, per als quals se sol·licita una restitució i no es tenen en compte els percentatges mínims de control per al càlcul
44	Documents addicionals	N823: exemplar de control T5 Y914: restitució inferior a 1.000 € Y913: restitució superior a 1.000 € 7001: import estimat de la restitució N830: declaració de mercaderies per a l'exportació X001: certificat d'exportació Agrex 1133: full de detall de productes transformats

El Document Únic Administratiu d'exportació (DUA) anirà acompanyat de tots els documents necessaris per al despatx: factura comercial, llista de continguts i tots els certificats que d'acord amb la naturalesa de la mercaderia es demanin, així com el Certificat AGREX.

3.2.2 El Certificat AGREX

El Certificat AGREX és un document de control comunitari que es gestiona a través de la Secretaria d'Estat de Comerç i Turisme; la seva finalitat és obtenir una informació prèvia i veraç sobre el volum de mercaderies exportades que poden ser objecte de restitució; es presenta a la duana on s'accepti la declaració d'exportació.

Per a l'exportador es tracta d'una subvenció. La Unió Europea, dins de la PAC (Política Agrària Comunitària) garanteix un preu mínim per a una sèrie de productes agrícoles. Això ho aconsegueix, per una banda, fixant aranzels per als productes que vénen de fora de la comunitat i, per l'altra, subvencionant els agricultors europeus quan venen els productes que es poden acollir a l'AGREX.

El mecanisme, a grans trets, és compensar per la diferència entre el preu que hi ha al mercat mundial i el preu mínim garantit a la Unió Europea.

Subvenció rebuda mitjançant AGREX

Un agricultor exporta a Israel vint tones d'ordi. Es tracta de l'excedent que no pot col·locar al mercat comunitari i que, per ser competitiu en aquell mercat, ha de vendre al preu del mercat mundial.

Suposem que el preu en el mercat mundial de l'ordi és de 0,3 €/kg i que el preu mínim garantit per la Unió Europea és de 0,4 €/kg.

En aquest cas, la subvenció sol·licitada per mitjà de l'AGREX serà:

$$0,4 \text{ €/kg} - 0,3 \text{ €/kg} = 0,1 \text{ €/kg}$$

$$20.000 \text{ Kg} * 0,1 \text{ €/Kg} = \mathbf{2.000 \text{ €}}$$

La Unió Europea acostuma a fixar les restitucions per quintars:

$$0,1 \text{ €/kg} * 100 \text{ kg/QN} = 10 \text{ €/QN}$$

La tramitació del certificat AGREX està subjecta a l'establiment previ d'una garantia per assegurar el compromís d'exportar les quantitats autoritzades en el certificat AGREX. L'import de la garantia varia segons el sector del producte de què es tracti.

Aquesta garantia es podria perdre:

- Quan no es portin a terme les exportacions sol·licitades.
- En el cas que no se sol·liciti la seva devolució en el termini màxim de dos mesos, després de la finalització del període de validesa del certificat.

Quan es presenta un certificat d'exportació, fixant de manera anticipada l'import de la restitució, és obligatori dur a terme l'exportació de la mercaderia de què es tracti durant el període de validesa del certificat.

La normativa comunitària (depenent de cada reglament sectorial concret) ofereix diverses possibilitats per al cobrament de la restitució:

- **Pagament normal:** l'exportador pot percebre l'ajut, un cop completat el seu expedient amb tota la documentació necessària per al cobrament.
- **Pagament anticipat:** l'exportador pot percebre l'ajut a partir de l'admissió de la declaració d'exportació per part de les oficines de duanes. El seu compromís d'exportar haurà de quedar avalat amb la constitució d'una garantia per import del 110% del valor de la restitució a percebre.
- **Pagament prefinançat:** també hi ha el sistema de pagament anticipat per als productes destinats a ser exportats després de la seva transformació sota control duaner; o el pagament anticipat per als productes destinats a l'exportació després d'haver estat introduïts en dipòsits duaners o zones franques, amb l'únic requisit que aquesta transformació o emmagatzematge se sotmeti a control duaner, juntament amb una garantia del 115% del valor de la restitució a percebre.

S'ha creat un sistema de comunicació directa a través d'una web entre la Secretaria d'Estat de Comerç, per a l'enviament telemàtic de tots els certificats AGREX emesos, i el Departament de Duanes, per a la seva validació i datat automàtic per part de les autoritats duaneres.

Exportació a Panamà amb dret a restitució

Considerem una exportació a Panamà de 12.000 kg de carn d'aviram, classificada a la partida aranzelària 0207.12.90.00. El codi addicional és el 9.190 que es correspon amb la descripció de "galls i gallines sense especejar congelats, desplomats, sense vísceres, sense cap ni potes, coll, cor, fetge ni pedrer (anomenats pollastres 65%) o presentats d'una altra manera".

L'import de la restitució per al dia 1-03-20XX és de 21,7 €/QN

A la casella 37.2 del DUA es declararà el codi corresponent, que en aquest cas és l'E51, perquè es tracta de productes agrícoles per als quals se sol·licita una restitució que requereix un Certificat d'exportació.

Amb aquestes dades, calculem l'import de la restitució:

- Passem els kg a QN: $1.200 \text{ kg} = 120 \text{ QN}$
- Apliquem la restitució prevista: $120 \text{ QN} * 21,7 \text{ €/QN} = 2.604 \text{ €}$

La duana i la gestió de les exportacions

Eugènia Alfonso Úbeda

Gestió administrativa del comerç internacional

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 La duana i el procediment d'exportació	9
1.1 La duana	9
1.1.1 Funcions de la duana	9
1.1.2 El codi duaner	11
1.1.3 Classificació de les duanes	12
1.1.4 Representants duaners	15
1.1.5 El despatx centralitzat	24
1.2 L'exportació	25
1.2.1 Tràmits tributaris de l'exportador	26
1.2.2 Figures duaneres relacionades amb l'exportació	29
1.2.3 Règims comercials d'exportació	34
1.3 L'exportació temporal	35
1.3.1 El quadern ATA	35
2 El despatx d'exportació	45
2.1 Normativa aplicable	47
2.2 Sortida de la mercaderia de Territori Duaner de la Unió (TAU)	48
2.3 Declaració sumària de sortida	50
2.4 Reexportació	51
2.5 Documentació d'una exportació	53
2.5.1 Market Access Database (MADB)	55
2.5.2 Termini de presentació i verificació de notificacions i autoritzacions	57
2.6 Declaració duanera	58
2.6.1 Presentació del Document Únic Administratiu (DUA)	59
2.6.2 Canàries, Ceuta i Melilla	62
2.6.3 Deute duaner d'exportacions	63

Introducció

Les exportacions suposen la venda o enviament d'un bé o servei, amb finalitats comercials, a un país estranger, és a dir, és el tràfic de béns i serveis d'un país per ser usats o consumits a un altre país. Aquest tràfic pot generar un gran nombre i diversitat de fenòmens fiscals, ja que qualsevol producte enviat fora de les fronteres d'un país està subjecte a diverses legislacions i, a més a més, a acords específics que donaran lloc a condicions concretes segons el país de destí.

Les exportacions són operacions que aporten recursos a l'economia i tenen una gran importància en el creixement econòmic d'un país. Generalment, un elevat volum d'exportacions es considera bo per un país i la seva economia.

La major demanda externa de productes nacionals suposarà més llocs de treball. El fet que hi hagi més persones treballant significarà que hi ha més diners en mans dels consumidors i pot conduir, al seu torn, a un augment de l'activitat econòmica que repercuteix, al final, en un augment del PIB.

A Espanya, les empreses estan apostant per traspasar les fronteres i, en alguns casos, fan de punt intermedi en les operacions d'exportació que realitzen tercers països.

Entrar en el mercat internacional comporta superar una sèrie de barreres, com ara les barreres legals per a l'entrada d'alguns productes o serveis a un determinat país. El lloc en el que es certifica que, efectivament, s'estan complint tots els requisits legals són les duanes.

En l'apartat, "La duana i el procediment d'exportació" començarem veiem les funcions de la duana i ens centrarem a continuació en els representants duaners.

A l'hora d'exportar, les empreses han de presentar una declaració duanera per identificar la mercaderia i indicar-ne el destí. Pot ser que la mercaderia hagi de ser inspeccionada per verificar la validesa de la informació facilitada o que calgui sotmetre's a una tramitació específica.

Els agents de duanes són els encarregats de dur a terme aquestes gestions. Aquí és on la figura de l'Operador Econòmic Autoritzat ha cobrat vital importància, atès que el fet de disposar de la certificació i/o autorització OEA permet dur a terme les gestions duaneres de manera més segura i senzilla.

Veurem també les diferents figures duaneres que ens poden facilitar les operacions d'exportació i que ens poden ajudar a fer-les més rendibles, tant amb relació a les instal·lacions, com ara els dipòsits temporals, com amb relació als tràmits, com ara l'autodespatx.

Per acabar aquest primer apartat, tractarem les exportacions temporals, que són aquelles sortides de mercaderies del territori de la unió amb l'objectiu de ser

retornades en un moment futur. Aquest fet suposa una sortida i una entrada a posteriori, que pot significar el pagament de drets aranzelaris en distints territoris. Bàsicament es tracta de sortides de mercaderies amb finalitat no comercial i veurem com s'evita la càrrega d'aquests drets.

En l'apartat "El despatx d'exportació" veurem la normativa que regula els tràmits duaners i tot l'entramat administratiu que suposa una exportació.

Les empreses espanyoles poden decidir exportar a països de la Unió Europea on els processos duaners són molt senzills però exportar fora de les fronteres de la Unió Europea requereix el compliment de molts més requisits.

Veurem, de manera sintètica, el cas de Canàries, Ceuta i Melilla, que tot i que són territori espanyol tenen un tractament específic. Per exemple, Ceuta i Melilla no formen part del territori de la Unió i Canàries té un tractament fiscal diferent al de la resta d'Espanya.

Com a norma general, les exportacions no suposaran el pagament de cap dret aranzelari, ja que això significaria un tancament econòmic en la pròpia economia.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d'exportació de mercaderies, interpretant la normativa vigent.

- Determina la documentació necessària que cal formalitzar en les operacions d'exportació.
- Interpreta les clàusules que s'inclouen en els contractes de compravenda internacional.
- Confecciona els documents comercials, de transport i assegurança que es requereixen en les operacions de compravenda internacional, utilitzant aplicacions informàtiques i en la llengua requerida.
- Supervisa la documentació comercial i administrativa corresponent a una operació de comerç internacional, comprovant les condicions pactades en el contracte.
- Reconeix els processos administratius de gestió duanera.
- Utilitza un paquet informàtic de gestió administrativa per a l'obtenció de la documentació necessària per a les operacions de compravenda internacional.

1. La duana i el procediment d'exportació

L'activitat exportadora estimula la producció, la renda i el treball. El comerç exterior augmenta la competència, cosa que obliga les empreses a reduir costos i preus i a incorporar noves tecnologies.

Per dur a terme l'activitat exportadora cal recopilar informació que faciliten i gestionen diferents organitzacions, institucions i, principalment, la duana. Una part important d'aquesta informació la trobem detallada al Codi Duaner de la Unió (CAU).

A l'apartat "Annexos" hi trobareu l'equivalència de les sigles més utilitzades amb relació a la duana i al procediment d'exportació.

1.1 La duana

Entenem per duana el lloc on les mercaderies que s'envien o provenen de països tercers passen el control d'importació o exportació. Acadèmicament es defineix duana com: "Oficina pública establerta generalment en les costes i fronteres, per registrar, en el tràfic internacional, els gèneres i mercaderies que s'importen o exporten, i cobrar els drets que meriten".

Podeu consultar el web de la duana, per anar-vos familiaritzant amb el seu contingut: bit.ly/2rEvVw2.

Les oficines de la duana que existeixen a Espanya apareixen al web oficial de l'Agència Tributària, que podeu consultar a: bit.ly/1fxmvEU.

1.1.1 Funcions de la duana

La funció de la duana és vigilar que totes les mercaderies que arriben al país compleixen les disposicions legals nacionals i de la Unió Europea, o sigui que a més de la funció recaptatòria la duana també assumeix un paper de control.

Per portar a terme la seva funció, la duana aplica les següents polítiques i mesures:

- **Política aranzelària:** consisteix en l'aplicació d'aranzels per a països tercers o preferencials a les importacions o exportacions, si és el cas. A la UE no existeixen aranzels per a les exportacions.
- **Política comercial:** consisteix en l'aplicació de mesures de salvaguarda, antidúmping i subvencions.
- **Política mediambiental:** vetlla pel compliment del conveni CITES.

CITES

Conveni sobre el Comerç
Internacional d'Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora
Silvestre.

Els impostos especials
estan desenvolupats a la
unitat "Gestió
administrativa i comercial
de les importacions".

- **Polítiques sanitàries, veterinàries i de control de qualitat** dels productes: gestions dutes a terme per poder disposar d'un control i evitar que hi pugui haver qualsevol problema a nivell de salut pública i mediambiental en l'entrada de mercaderies de l'exterior o sortida de mercaderies de la UE.
- **Política fiscal:** consisteix en l'aplicació d'impostos indirectes i taxes a les importacions i exportacions, si és el cas. En el cas de les exportacions, els productes venuts fora d'Espanya són operacions que tenen IVA deduïble i que no el facturen en la venda. Alguns productes importats estan subjectes a impostos especials.
- **Mesures contra el tràfic de drogues i armes:** mesures polítiques aplicades per controlar el tràfic de drogues i armament.
- **Política monetària:** consisteix en l'aplicació de mesures per evitar l'evasió de moneda.
- **Registres estadístics:** la duana elabora estadístiques de comerç exterior.
- **Recintes duaners:** la duana disposa de zones delimitades al territori duaner nacional on es presenten les mercaderies per a la seva importació, exportació o perquè es troben en situació de **trànsit** i esperen que se'ls atorgui un règim duaner.

Aquests espais es poden trobar a aeroports, ports, terminals de transport ferroviari, zones franques, dipòsits duaners, dipòsits diferents als duaners, dipòsits temporals i/o a qualsevol altre espai físic que disposi del permís per poder admetre aquesta mercaderia. En aquestes zones, la Direcció General de Duanes hi té competència exclusiva.

Les mercaderies dipositades en un recinte duaner hi podran romandre un màxim de 90 dies, comptats des del lliurament de la declaració sumària per l'empresa de transport, sense rebre destinació duanera.

A les mercaderies dipositades en recintes duaners se'ls aplicaran:

- Controls duaners, és a dir, se'ls aplicaran els drets d'importació o exportació, si és el cas.
- Controls paraduaners, és a dir, se'ls aplicaran controls d'inspecció sanitària, veterinària, fitosanitària, de qualitat comercial, certificat CITES i control de seguretat dels productes.

Trànsit

Situació que es dona quan una mercaderia és introduïda en territori de la Unió Europea i que pot simplement estar de pas, és a dir, que per arribar a un país tercer necessita passar per territori de la Unió Europea o que s'ha introduït a un punt del territori que no és la seva destinació definitiva i que ha de ser traslladada des del punt d'introducció o entrada al territori de la Unió Europea fins al seu punt de destinació, com per exemple, l'arribada en vaixell d'una mercaderia procedent del Marroc al Port de Barcelona la destinació definitiva de la qual és Perpinyà (França).

1.1.2 El codi duaner

Fins l'1 de maig del 2016, el codi duaner vigent va ser l'anomenat Codi Duaner Comunitari, subjecte al Reglament (CEE) número 2913/92 del consell de 12 d'octubre de 1992 i el seu Reglament (CEE) número 2454/93 de la Comissió de 2 de juliol de 1993.

Actualment el codi duaner vigent és l'anomenat Codi Duaner de la Unió (CAU), subjecte al Reglament (UE) número 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 9 d'octubre de 2013 i els seus Reglaments delegats i d'execució, publicats a finals de 2015, principis de 2016.

Aquest codi duaner entra en vigència l'1 de maig de 2016 i una de les principals novetats que aporta és que les gestions o despatxos duaners a partir d'aquesta data es realitzen via telemàtica, cosa que suposa la modernització i adaptació a les noves tecnologies de totes les dependències duaneres de la UE, així com de tots els gestors o representants duaners que realitzen aquestes operacions com a representants dels exportadors o importadors.

La informació que fa referència a les sortides de mercaderies (exportacions) del TAU és al Títol VIII del CAU, Sortida de mercaderies del territori duaner de la Unió (articles 263 - 277):

TÍTOL VIII. SORTIDA DE MERCADERIES DEL TERRITORI DUANER DE LA UNIÓN

- **CAPÍTOL 1. Formalitats prèvies a la sortida de les mercaderies.**
 - Article 263. Presentació d'una declaració prèvia a la sortida.
 - Article 264. Anàlisi de riscos.
 - Article 265. Delegació de poders.
 - Article 266. Atribució de competències d'execució.
- **CAPÍTOL 2. Formalitats de sortida de les mercaderies.**
 - Article 267. Vigilància duanera i formalitats de sortida.
 - Article 268. Atribució de competències d'execució.
- **CAPÍTOL 3. Exportació i reexportació.**
 - Article 269. Exportació de mercaderies de la Unió.
 - Article 270. Reexportació de mercaderies no pertanyents a la Unió.
- **CAPÍTOL 4. Declaració sumària de sortida.**
 - Article 271. Presentació d'una declaració sumària de sortida.
 - Article 272. Rectificació i invalidació de la declaració sumària de sortida.
 - Article 273. Atribució de competències d'execució.

Podeu consultar el Codi Duaner de la Unió (CAU) a www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2013-82033.

A l'annex "Novetats del Codi Duaner i la reforma de la Llei general tributària" podeu consultar què ha suposat el CAU, respecte del CAC.

TAU

Sigles de Territori Duaner de la Unió. És el territori configurat per tots els països i territoris on s'aplica la normativa duanera de la UE.

- **CAPÍTOL 5. Notificació de reexportació.**
 - Article 274. Presentació d'una notificació de reexportació.
 - Article 275. Rectificació i invalidació de la notificació de reexportació.
 - Article 276. Atribució de competències d'execució.
- **CAPÍTOL 6. Exacció dels drets d'exportació.**
 - Article 277. Exempció dels drets d'exportació en el cas de mercaderies de la Unió exportades temporalment.

En la redacció del CAU podem trobar els següents conceptes duaners sobre l'exportació:

“[...] 13) «declaración de reexportación»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión, a excepción de las que se hallen en régimen de zona franca o en depósito temporal;

14) «notificación de reexportación»: el acto por el que una persona expresa, en la forma y el modo establecidos, la voluntad de sacar del territorio aduanero de la Unión mercancías no pertenecientes a la Unión en régimen de zona franca o en depósito temporal;

15) «declarante»: la persona que presenta una declaración en aduana, una declaración de depósito temporal, una declaración sumaria de entrada, una declaración sumaria de salida, una declaración de reexportación o una notificación de reexportación en nombre propio, o la persona en cuyo nombre se presenta dicha declaración o dicha notificación;

16) «régimen aduanero»: cualquiera de los regímenes en los que puedan incluirse las mercancías con arreglo al código, a saber: a) despacho a libre práctica; b) regímenes especiales; c) exportación;

17) «depósito temporal»: la situación en la que mercancías no pertenecientes a la Unión se almacenan temporalmente bajo vigilancia aduanera en el período entre su presentación en aduana y su inclusión en un régimen aduanero o su reexportación; [...]

21) «derechos de exportación»: los derechos de aduana que deben pagarse por la exportación de mercancías;

Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) L269 (pàg. 13).

1.1.3 Classificació de les duanes

El despatx duaner i les diferents gestions es realitzen en una o en unes determinades duanes. Podem classificar-les de la manera següent :

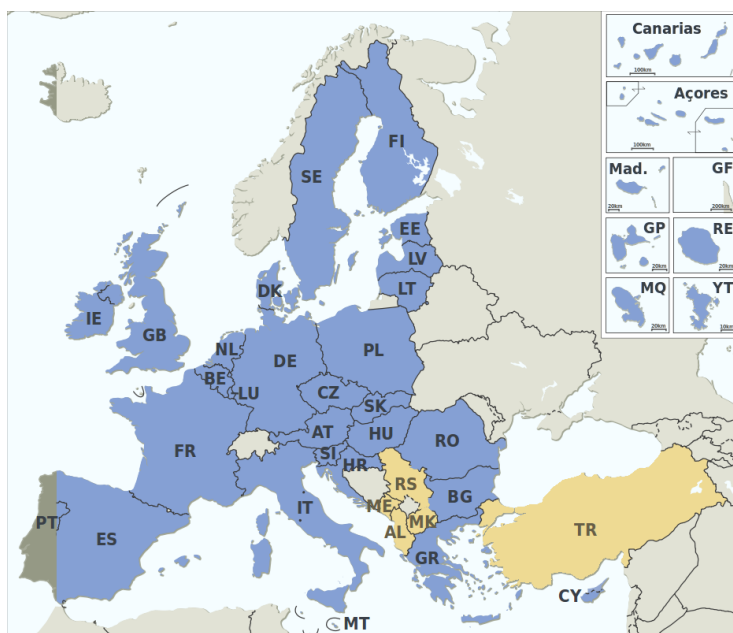
- **Duana d'entrada:** duana per on s'introdueixen les mercaderies que vénen de països tercers.
- **Duana de sortida:** duana per la qual surten les mercaderies que estan en trànsit o en el TAU.

- **Duana de partida:** duana on s'inicia legalment un trànsit duaner. En alguns casos la duana de partida és la darrera oficina duanera visitada per un transportista abans que les mercaderies surtin del TAU, és a dir, la duana per on la mercaderia abandona el territori de la UE. La duana de sortida i la de partida poden coincidir en molts casos.
- **Duana de destinació:** duana on finalitza una operació de trànsit internacional de mercaderies.
- **Duana de despatx:** duana designada per realitzar el despatx de mercaderies.
- **Duana de pas:** duana per on circulen mercaderies en trànsit sense que hagin finalitzat el viatge a destinació.
- **Duana d'expedició/exportació i d'introducció/importació:** duana on es formalitza la declaració d'exportació o d'importació.
- **Duana de control:** duana encarregada de controlar les mercaderies que no han adquirit l'estatus de mercaderia comunitària en el cas de règims que requereixin vigilància o supervisió, fins al moment en què l'adquireixin o siguin reexportades.

En la majoria dels casos coincideixen la duana de sortida, la duana de partida i la duana de despatx. El mateix succeeix amb les importacions, poden coincidir les duanes d'entrada, de destinació i de despatx.

Tots els països fronterers de la UE seran o poden ser duana de sortida i/o partida i d'entrada, així com les sortides des d'un aeroport també ho seran. Si observeu el mapa de la figura 1.1, veureu que aquests països són: Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Eslovàquia, Espanya, Estònia, França, Finlàndia, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Països Baixos, Polònia, Regne Unit, Romania, Suècia i Xipre.

FIGURA 1.1. Mapa de la UE



Font: Viquipèdia

Determinació de les duanes implicades en una operació

La classificació de les duanes es pot resumir tenint en compte que les funcions bàsiques de la duana són de control i fiscals. Bàsicament hi haurà sempre una duana d'entrada o una duana de sortida, depenent de si es tracta d'una importació o trànsit o d'una exportació, on es realitza el despatx segon el règim al qual estigui subjecte l'operació: exportació, reexportació, importació, perfeccionament actiu o passiu, importació temporal... Aquest despatx es durà a terme a la duana de partida o de destinació i/o de despatx.

Altres aspectes dels diferents règims es poden trobar a les unitats "Gestió administrativa i comercial de les importacions" i "Règims duaners temporals i altres destins duaners".

Per dur a terme una exportació el primer que hem de tenir present és la realització de les formalitats duaneres pertinents i la sortida efectiva de les mercaderies del TAU, ja que això és el que dóna dret a l'exempció o devolució de l'IVA i els impostos especials, si és el cas.

Moltes vegades, coincideixen totes tres duanes, però, en alguns casos, la duana de sortida, partida i despatx o d'entrada, destinació i despatx són diferents.

Duanes implicades en una operació

En el cas d'un enviament de mercaderia des del Port de Barcelona per ser consumida a Toledo (Espanya), la duana d'entrada, despatx i destinació coincidirien, en tots els casos seria la del Port de Barcelona.

Les duanes també coincidirien en el cas de la sortida d'una mercaderia des de l'Aeroport del Prat provinent del polígon PLAZA de Saragossa, on la duana de sortida, partida i despatx seria la de l'Aeroport de Barcelona.

En el cas d'un enviament de mercaderia des de Barcelona a Oslo, en canvi, la duana de sortida i de despatx d'exportació seria la de Barcelona, però la duana de partida seria la de Dinamarca, on s'embarcaria per anar cap a Oslo.

Podem dir que en els casos que la mercaderia sigui transportada per via marítima o aèria des del país d'origen o sortida, coincidiran les tres duanes. En la resta de casos poden coincidir o no, depenent del país que realitzi l'enviament, i les oficines duaneres que realitzin el despatx.

Enviament de mercaderia des de Sabadell a Kíev

Es venen 3.000 unitats del producte X que viatgen amb camió des de Sabadell a Kíev.

Les duanes amb les quals hauríem de realitzar alguna gestió podrien ser:

- Barcelona: duana de sortida/d'exportació.
- Hongria: duana de partida.
- Ucraïna: duana d'entrada/destinació/importació.

Podem concloure que la duana de sortida, en un principi, serà aquella més propera a l'empresa que realitza l'enviament, tot i que a vegades es pot donar el cas que la mercaderia vagi des d'un estat membre on s'ha fabricat a un altre estat membre des d'on es realitza el seu despatx d'exportació, per raons, bàsicament, logístiques.

Les formalitats duaneres, és a dir, el despatx d'exportació es durà a terme a la mateixa duana de sortida de les mercaderies, és el cas de **sortida directa**. Aquestes sortides es duren a terme en les duanes marítimes i aèries, i en aquelles

que limitin amb tercers països. En aquest cas el document d'aixecament de les mercaderies es farà servir d'autorització per a la càrrega en el mitjà de transport que surti del TAU.

En altres casos, pot passar que el despatx d'exportació es dugui a terme en una duana diferent de la duana de sortida efectiva del TAU, en aquest cas tenim una **sortida indirecta**. Llavors el document d'aixecament de les mercaderies es substitueix pel DAE (Document d'Acompanyament d'Exportació). Aquest document es presentarà en companyia de la mercaderia a la duana de sortida i comunicarà a la duana de despatx la sortida efectiva de la mercaderia del TAU.

En el cas que la duana de sortida i d'exportació no coincideixin, la primera informará a la segona sobre la sortida efectiva de les mercaderies, com a molt tard, el dia laborable següent de quan hagin sortit les mercaderies del TAU.

Aixecament (en castellà, "levante")

Acte pel qual la duana permet que les mercaderies objecte de despatx siguin posades a disposició dels interessats.

1.1.4 Representants duaners

La representació davant de la duana de tots aquells que volen realitzar operacions internacionals està subjecta a dues modalitats: la representació directa i la representació indirecta.

La representació serà directa quan el representant actuï en nom i per compte aliè, o indirecta, si actua en nom propi i per compte aliè. A més, és necessari que el representant declari que actua per compte de la persona representada, que indiqui en quina modalitat actua i que estigui en disposició del corresponent poder de representació. La figura de representant directe està reservada per als Agents de Duana.

En el cas que no indiqui que està actuant com a representant duaner o que declari que no disposa del poder per representar a l'importador/exportador, s'entendrà que actua en nom propi i per compte propi.

El fet de disposar de la Certificació d'Operador Econòmic Autoritzat permet gaudir d'una sèrie d'avantatges davant de la duana per a les gestions que s'hagin de realitzar a la Unió Europea, a Espanya i a la mateixa empresa.

Dins de la classificació d'OEA existeixen dues modalitats, els OEAC, que són els OEA simplificacions duaneres, i els OEAS, que són els OEA seguretat i protecció. Aquestes dues modalitats són acumulables i constitueixen l'OEA combinat (OEAC + OEAS).

Tal com podeu veure a la figura 1.2, la Comissió Europea disposa d'un apartat a la seva web on es pot consultar qui disposa del certificat d'OEA.



Logo d'Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

FIGURA 1.2. Web de la UE on es poden consultar els OEA europeus

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/ao_consultation.jsp?Lang=es&Screen=0&certificatesTypes=&aoCountry=&showRecordsCount=0&offset=1&holderName=&Expand=false

Podeu consultar la informació que facilita l'Agència Tributària sobre l'OEA a l'enllaç: bit.ly/2tc0QzP

Podran obtenir el certificat OEA aquells que reuneixin les següents condicions:

- Inexistència d'infraccions greus o reiterades de la legislació duanera i de la normativa fiscal, particularment que no s'hagi estat condemnat per un delicte greu amb relació a l'activitat econòmica del sol·licitant.
- Alt nivell de control de les seves operacions i del flux de mercaderies: adequat sistema de gestió de registres comercials i de transport.
- Solvència financera.
- Nivell adequat de competència o qualificació professional amb relació a l'activitat que exerceix.

El nivell adequat de competència podria ser, per exemple, experiència pràctica de 3 anys.

La qualificació professional, vindrà donada per la formació disponible, com podria ser, capacitació o certificació per la duana, centre d'ensenyament reconegut, organisme europeu de normalització, etc.

En el cas que el sol·licitant faci servir un altra empresa subcontractada per realitzar les gestions duaneres, el criteri es considerarà complert si aquesta tercera persona disposa d'un certificat OEA.

I seran, a més, condicions exclusives per als OEAS:

- Adequat nivell de seguretat i protecció. Cal disposar de mesures que garanteixin les qüestions de seguretat i protecció i requisits de seguretat per proveïdors externs de serveis.

Cal disposar del certificat OEAC per a les següents accions davant la duana:

- Despatx centralitzat.

- Inscripció en els registres del declarant amb dispensa de presentació de les mercaderies.
- Autoavaluació. L'OEAC disposa de l'autorització per efectuar una sèrie de tasques reservades a les autoritats duaneres:
 - Dur a terme algunes formalitats.
 - Determinar l'import del deute duaner. S'ha de fer la notificació en un termini de 10 dies des de la finalització del període d'acumulació i presentació del càlcul de la duana. El termini per al pagament del deute duaner sota autoavaluació es determina a l'autorització corresponent.
 - Efectuar determinats controls, per exemple amb relació al compliment de restriccions i prohibicions establertes a la Llei.
L'autoavaluació pot concedir-se també fora de la inscripció en els registres del declarant.
- Garantia global.
- Ús de mercaderies equivalents en règims especials.
- Dipòsit temporal.
- El representant duaner que estigui en possessió del certificat OEAC podrà prestar els seus serveis en un Estat membre distint d'aquell en què estigui establert.

Registres del declarant

Espais on s'inscriuen les dades del declarant i les de les operacions que du a terme per poder realitzar les gestions informatitzades.

Operadors que poden ser OEA

La major part dels operadors que intervenen en el comerç internacional es poden certificar com a OEA.

Sempre que hagin sol·licitat l'estatut d'OEA i se'ls hagi reconegut, poden ser i són OEA els següents operadors: fabricants, exportadors, transitaris, dipositaris i altre personal d'instal·lacions d'emmagatzematge, agents de duanes, transportistes i importadors.

Fabricant

En la cadena de subministrament internacional, un fabricant és un operador econòmic que, en el curs de les seves activitats professionals, produeix mercaderies destinades a l'exportació. Les responsabilitats del fabricant en la cadena de subministrament internacional poden ser:

- Garantir la seguretat i la protecció en el procés de fabricació dels productes.
- Garantir la seguretat i la protecció en el subministrament dels productes als seus clients.
- Garantir la correcta aplicació de la normativa duanera respecte a l'origen de les mercaderies.

Exportador

L'exportador és la persona en nom de la qual es realitza la declaració d'exportació i que, en el moment de la seva acceptació, és propietari o té un dret semblant de disposar de les mercaderies que s'exporten. Quan la propietat o dret semblant de disposició de les mercaderies pertanyi a una persona establerta fora de la UE, es considerarà exportador la part contractant establerta a la UE.

Les responsabilitats de l'exportador en la cadena de subministrament internacional són:

- En el cas que li correspongui presentar una declaració d'exportació, es responsabilitza que sigui correcta i que es presenti en els terminis establerts.
- Es responsabilitza de presentar una declaració d'exportació que, en els casos en què s'exigeixi, contingui les dades de la declaració sumària de sortida.
- Realitza els tràmits legals d'exportació de les mercaderies segons la normativa duanera, que inclouen les mesures de política comercial i, si és el cas, el pagament de drets d'exportació (actualment, inexistents a la UE).
- Garanteix la seguretat i protecció en el subministrament de les mercaderies al transportista, al transitari i a l'agent de duanes.

Transitari

El transitari organitza el transport de les mercaderies subjectes al comerç internacional en nom de l'exportador, l'importador o un tercer. En alguns casos, el transitari sol·licitant actua com a transportista i expedeix el seu propi contracte de transport, com, per exemple, el coneixement d'embarcament. Entre les tasques característiques d'un transitari hi ha l'obtenció, el control i la preparació de la documentació necessària per complir els requisits duaners.

Les responsabilitats del transitari en la cadena de subministrament internacional són:

- Aplicar les normes dels tràmits de transport.
- Garantir, si és el cas, la seguretat i la protecció en el transport de les mercaderies.
- Aplicar, si és el cas, les normes sobre declaracions sumàries segons la legislació aplicable.

Dipositari i altre personal d'instal·lacions d'emmagatzematge

Entenem per dipositari la persona autoritzada per gestionar el dipòsit duaner, o la persona que gestiona un magatzem de dipòsit temporal o les instal·lacions d'una zona franca.

Les responsabilitats del dipositari en la cadena de subministrament internacional són:

- Vetllar perquè les mercaderies es mantinguin sota control duaner mentre es trobin en un dipòsit duaner o un magatzem de dipòsit temporal, i complir les obligacions que es derivin de l'emmagatzematge de les mercaderies a les quals s'aplica el règim de dipòsit duaner o les normes sobre dipòsit temporal.
- Complir les condicions concretes especificades en l'autorització concedida en relació amb el dipòsit duaner o amb el magatzem de dipòsit temporal.
- Protegir adequadament la zona d'emmagatzematge contra la intrusió.
- Brindar la protecció adequada contra l'accés no autoritzat a les mercaderies, la seva substitució o la seva manipulació.

Agent de duanes

L'agent de duanes és un representant davant les autoritats duaneres. El representant actua en nom d'una persona que es dedica a activitats comercial relacionades amb les duanes (per exemple, un importador o exportador). El representant duaner pot actuar en nom d'aquesta persona (representació directa) o en el seu nom propi (representació indirecta).

Les responsabilitats de l'agent de duanes en la cadena de subministrament internacional són:

- Aplicar les disposicions necessàries, conforme a les normes duaneres específiques corresponents a cada tipus de representació, per situar les mercaderies sota un determinat règim duaner.
- En cas de representació indirecta, encarregar-se que el contingut de la declaració duanera o sumària sigui correcta i que es presenti en els terminis oportuns.

Transportista

El transportista és la persona que procedeix al transport efectiu de les mercaderies, o que ha subscrit un contracte i ha emès, per exemple, un coneixement d'embarcament o una carta de port aèria respecte al transport efectiu.

Les responsabilitats del transportista en la cadena de subministrament internacional són:

- Garantir la seguretat i la protecció en el transport de les mercaderies mentre es trobin sota la seva custòdia, en particular, evitant l'accés no autoritzat o la manipulació indeguda dels mitjans de transport i de les mercaderies transportades.
- Aportar la documentació de transport oportuna conforme a allò disposat en la legislació.
- Realitzar els tràmits legals necessaris segons la normativa duanera.

- Aplicar, si és el cas, les normes sobre declaracions sumàries segons la legislació.

Importador

L'importador és l'operador econòmic que du a terme la declaració d'importació, o la persona en el nom de la qual es realitza. La definició d'importador en la pràctica ha de considerar-se des d'un punt de vista més ampli (la persona que realitza la declaració d'importació no és sempre, necessàriament, la que col·loca les mercaderies en el mercat).

Les responsabilitats de l'importador en la cadena de subministrament internacional són:

- S'encarrega, en les seves gestions amb les autoritats duaneres, de donar a les mercaderies presentades a la duana un tractament o un ús duaner autoritzat.
- És responsable que la declaració sigui correcta i que es presenti en els terminis oportuns.
- En els casos que l'importador és la persona que presenta la declaració sumària d'entrada, s'encarrega de la correcta aplicació de les normes sobre aquest tipus de declaracions.
- Realitza els tràmits necessaris segons la normativa duanera sobre la importació de mercaderies.
- Garanteix la seguretat i la protecció en la rebuda de les mercaderies, en particular, evitant-ne un accés no autoritzat o una mala manipulació.

Avantatges dels OEA

Fonamentalment, disposar de l'autorització OEA significa tenir un tracte més favorable davant la duana. Això suposa:

- Prioritat en formalitats i controls en cas de situacions de risc elevat.
- Menor control físic i documental.
- Regla general de prioritat en cas de control físic o documental.
- Notificació prèvia de la selecció dels béns per al seu control físic, abans de l'arribada dels béns (preDUA).

Amb relació als avantatges dels OEA, podeu llegir l'article "*Las ventajas de ser Operador Económico Autorizado*" del web *Cadena de suministro* que trobareu a l'enllaç: bit.ly/2seKh2b.

Tot i que una gran part dels avantatges són comuns, cada tipus d'operador en té uns de diferenciats. Concretament diferenciem entre els avantatges per a:

- Tots els operadors (OEAC, OEAS i OEA combinat)
- OEAC i OEA combinat
- OEAS i OEA combinat

Avantatges dels OEAC, OEAS i OEA combinat

Els avantatges dels quals gaudeixen tots els OEA són:

- **Millora de les relacions amb la duana:** els OEA han de disposar d'una persona de contacte designada a l'autoritat duanera.
- **Millora de les relacions amb altres autoritats de l'Administració i del reconeixement que en reben:** l'estatut d'OEA és objecte d'un reconeixement creixent. Existeixen diversos certificats i autoritzacions en els quals els requisits per obtenir-los són un o diversos dels criteris per aconseguir l'estatut d'OEA, o consisteixen directament de disposar-ne.
- **Menor nombre de controls físics i documentals:** un OEA està menys subjecte a controls físics i documentals que la resta d'operadors econòmics. Tot i així, les autoritats duaneres poden optar per controlar els enviaments d'un OEA per tenir en compte una amenaça específica, o per complir les obligacions de control que disposi qualsevol normativa de la UE (per exemple, en matèria de seguretat dels productes, etc.).

Únicament els OEAS i els OEA combinat que compleixin criteris de protecció i seguretat es beneficiaran de menys controls físics i documentals relacionats amb la protecció i seguretat.

Únicament els OEAC i els OEA combinat es beneficiaran de menys controls físics i documentals relacionats amb altres mesures previstes a la legislació duanera. S'inclouen aquí un menor nombre de controls en el punt d'importació o exportació, i la possibilitat que aquests estatus es tinguin presents en els controls posteriors al despatx de duana.

Per poder-se beneficiar d'aquest avantatge, cal introduir en els sistemes de gestió de riscos duaners una qualificació de risc menor.

Aquest avantatge està relacionat amb l'avaluació global de risc efectuada per a una transacció. En aquest sentit, tot i que l'estatut d'OEA sempre es considerarà per obtenir un tractament favorable, altres indicadors de risc, com el país d'origen o altres, poden suscitar la necessitat d'efectuar algun control.

Avantatges dels OEA respecte a la Declaració sumària d'entrada (ENS)

En la majoria dels casos, els requisits i les responsabilitats associades a la presentació d'ENS corresponen al transportista. En el cas que aquest sigui la persona que presenta l'ENS i sigui titular d'un OEA combinat, o d'un OEAS, disposarà directament del dret a rebre qualificacions de risc inferiors una vegada els seus sistemes i procediments en matèria de seguretat del transport, els seus socis comercials i els seus treballadors hagin estat examinats per les autoritats duaneres. Si, a més del transportista, també el destinatari és titular d'un OEA combinat o un OEAS, el nivell de controls pot reduir-se addicionalment.

Poden existir casos en els quals les dades necessàries per a les ENS es presentin mitjançant una declaració duanera (per exemple, per a activitats de trànsit). El nivell de reduccions s'avalua de la mateixa manera, tenint en compte quines són les funcions i les responsabilitat dels agents interessats.

Per exemple, un transitari titular d'un estatut d'OEA és l'obligat principal en una declaració duanera de trànsit amb el conjunt de dades per la ENS. En aquest cas, ha de considerar-se en primer lloc el tipus de certificat.

En cas que el transitari sigui titular d'un OEAC, les qualificacions de risc relacionades amb el procediment duaner poden reduir-se ja que, en la declaració duanera de trànsit, el transitari és l'obligat principal. Aquest assumeix la responsabilitat (inclosa la financera) en referència a les mercaderies transportades i a l'exactitud de la informació aportada, així com al compliment de les normes de trànsit des de l'oficina de partida, fins a la de destinació.

Tot i així, per a les reduccions de qualificacions de risc relacionades amb els controls de protecció i seguretat, l'obligat principal serà el titular d'un OEAS o un OEA combinat.

Avantatges dels OEA respecte a la presentació d'una Declaració duanera amb dades de protecció i seguretat per a declaracions sumàries de sortida (EXS)

En la majoria dels casos, l'exportador aporta les dades de protecció i seguretat a través de la declaració duanera d'exportació. Per tant, en general, si l'exportador és titular d'un OEAS o un OEA combinat, obtindrà un nivell de reduccions superior respecte als controls de protecció i seguretat.

Avantatges dels OEA respecte a la presentació de Declaracions duaneres (dades de protecció i seguretat per a ENS/EXS no incloses)

Diferenciarem si el titular d'un OEAC o un OEA combinat és un agent de duanes o és un importador:

El titular d'un OEAC o un OEA combinat és un **agent de duanes**, i el seu client, no és OEA. L'agent de duanes OEA presenta una declaració duanera de despatx a lliure pràctica: en general les autoritats duaneres poden reduir la qualificació de risc segons el grau de participació de l'agent de duanes OEA com representant del seu client. Això dependrà del tipus de representació:

- En cas de **representació directa**, l'agent de duanes és un representant directe de l'importador, això significa que l'agent de duanes actua en nom de l'importador, cosa que significa que el titular de l'estatut OEA (agent de duanes) i el declarant (importador) no són la mateixa persona.

Tenint present que les autoritats duaneres comproven els tràmits i procediments duaners de l'agent de duanes, el seu estatut d'OEA es considerarà positivament. No obstant això, també es tindrà en compte que, en aquest cas, el responsable de la precisió de la informació inclosa en la declaració duanera, de l'autenticitat dels documents presentats i del compliment de totes les obligacions de l'entrada de les mercaderies, segons el procediment de què es tracti, és el declarant (l'importador que no és OEA) i no el titular de l'estatut d'OEA.

- En el cas d'una **representació indirecta**, l'agent de duanes titular de l'estatut d'OEA actua en nom propi. És el declarant.

El titular d'un OEAC o un OEA combinat és **importador**, i treballa amb un agent de duanes que no és OEA. L'importador presenta una declaració duanera de despatx a lliure pràctica: la gestió de risc es tractarà segons el grau d'intervenció de l'agent de duanes en les gestions del seu client amb les autoritats duaneres.

- Tractament prioritari dels enviaments si són seleccionats per la inspecció. Aquest fet significa que la inspecció dels enviaments subjectes a inspecció es realitzaran en primer lloc, si la resta d'enviaments procedeixen d'operadors econòmics no autoritzats.

La concessió d'aquest avantatge està directament relacionada amb el mode de transport que es tracti i la infraestructura de la instal·lació portuària o aeroportuària.

- Possibilitat de seleccionar el lloc d'inspecció. Dependrà de l'autoritat duanera competent l'acceptació de les possibilitats plantejades per l'OEA.

- Avantatges indirectes. Són els avantatges que aporta el fet de disposar de la certificació d'OEA, com per exemple: menys robatoris i pèrdues, menys enviaments retardats, millor planificació, millora del servei als clients, major fidelitat dels clients i millora de la gestió d'inventari, major implicació personal, reducció dels incidents en matèria de protecció i seguretat, menys costos d'inspecció dels proveïdors i major cooperació, reducció de les activitats delictives i vandalisme i augment de la seguretat i major comunicació entre els socis de la cadena de subministrament

Avantatges dels OEAC i OEA combinat

L'avantatge addicional del qual gaudeixen els OEAC i OEA combinat és la major facilitat per acollir-se a procediments duaners simplificats.

Concretament les simplificacions són: domiciliació i declaració simplificada, servei marítim regular, acreditació de l'estatut comunitari per un expedidor autoritzat, simplificacions en matèria de trànsit i exemplar de control T5.

Avantatges dels OEAS i OEA combinat

Els avantatges dels quals gaudeixen els OEAS i OEA combinat són:

- Notificació prèvia. Quan un OEA hagi presentat una declaració sumària d'entrada o sortida, la duana competent podrà notificar-li, abans de l'arribada de les mercaderies al TAU o abans de la seva sortida, si, arran d'una anàlisi de riscos en matèria de protecció o seguretat, l'enviament ha estat seleccionat per ser sotmès a controls físics. La notificació prèvia pot revestir especial importància per als OEA que exerceixin la seva activitat en grans ports, ja que els permetrà planificar millor la seva activitat comercial.

Aquesta comunicació únicament s'efectuarà si no dificulta el control que ha de realitzar-se. No obstant això, les autoritats duaneres podran dur a terme un control físic, encara que no ho hagin notificat a l'OEA.

- Requisits reduïts d'aportació de dades per les declaracions sumàries d'entrada i sortida. Possibilita que en la presentació de les declaracions sumàries d'entrada i sortida es facin servir el conjunt de dades reduïdes. Únicament se'n poden beneficiar:
 - Els expedidors i destinataris amb OEAS o OEA combinat en presentar la declaració sumària d'entrada o sortida amb el coneixement i el consentiment del transportista.
 - Els transportistes amb OEAS o OEA combinat quan presenten l'ENS/EXS respecte a enviaments controlats per destinataris o expedidors amb OEAS o OEA combinat, o els transitaris i agents de duanes que presentin declaracions en nom d'aquests destinataris o expedidors.
- Reconeixement com a soci que garanteix la seguretat i protecció. Es considera que l'OEA que compleix els criteris de protecció i seguretat és un soci que garanteix la seguretat i la protecció en la cadena de subministrament.

Un dels principals avantatges és el reconeixement mutu que reforça i facilita la seguretat en la cadena de subministrament. Hi ha dos tipus de reconeixement mutu:

- Quan una administració duanera reconeix l'estatut d'OEA atorgat per un altre país. Reconeixement per part de cada administració duanera dels resultats de validació i de les autoritzacions expedides als OEA de l'altra part, que proporciona avantatges i facilitats substancials, comparables i, si és el cas, recíproques als OEA, mútuament reconegudes en l'avaluació de riscos, amb la finalitat de reduir el nombre d'inspeccions i controls efectuats amb finalitats de protecció i seguretat.
- Quan una administració duanera reconeix les normes de seguretat duanera, els controls d'avaluació de riscos i els resultats de les inspeccions de l'altre país. Cada administració de duanes ha de reconèixer de manera recíproca les normes, controls i resultats aplicats per l'altra administració duanera, evitant així la duplicitat de les intervencions. A la UE la validació dels OEA es basa en l'ús del número EORI.

Cada ARM (Acord de Reconeixement Mutu) estableix els avantatges previstos en el conveni, que dependrà del tipus d'acord. En qualsevol cas, la reducció de les qualificacions de risc i, per tant, l'atenuació dels controls aplicats als OEA, són avantatges que s'atorguen a quasi tots els règims i acords de reconeixement mutu d'OEA, i poden contribuir de manera significativa a la facilitació del comerç legítim. La reducció dels controls donarà lloc a més rapidesa en l'expedició de les mercaderies, així com a un major poder de predicció per al comerç.

1.1.5 El despatx centralitzat

La funció bàsica de la duana esdevé la tramitació del despatx duaner. En l'àmbit europeu es permet el **Despatx Centralitzat** (DC d'ara endavant) que es basa en el principi que la duana de presentació de la declaració duanera (duana supervisora) és diferent de la duana on es presenten les mercaderies, estant totes dues duanes situades en diferents Estats membres de la UE, és a dir, permet la presentació duanera en un lloc diferent de on es trobin les mercaderies físicament.

Per exemple la duana espanyola pot actuar com a duana centralitzadora (duana centralitzadora/país supervisor) per a tots els despatxos duaners, amb independència del país de la UE on es trobin ubicades les mercaderies (països participants).

La possibilitat de realitzar un despatx centralitzat està reservat als OEAC. És a dir, l'OEA ha de disposar de la Certificació d'OEAC per presentar els despatxos duaners amb facilitats pel que fa a la presentació dels documents a la duana (OEA simplificacions).

La duana d'entrada o de sortida haurà de realitzar els controls duaners sol·licitats per la duana de presentació de la declaració duanera i haurà de facilitar el resultat dels controls a la duana de presentació de la declaració.

La duana de despatx haurà de realitzar el control documental, la recaptació dels drets d'importació/exportació, la concessió de l'autorització d'aixecament de les mercaderies i haurà de fer la comprovació a posteriori.

Els avantatges que aporta el despatx centralitzat són:

- Únic punt de referència, que és aquell on està domiciliat i exerceix la seva activitat el representant duaner (autoritat duanera de contacte).
- Creació d'un centre d'excel·lència duanera.
- Control total sobre totes les operacions realitzades a la UE. Control global que permet eliminar o mitigar riscos per declaracions de duana realitzades incorrectament.
- Gestió eficaç de totes les operacions duaneres i millora de l'eficiència en la cadena de subministrament.
- Homogeneïtzació de processos i procediments a nivell europeu. Recerca d'oportunitats d'optimització fiscal a nivell global.
- Control òptim dels drets aranzelaris meritats a la UE i de les partides aranzelàries declarades.
- Gestió unificada dels IAV i IVO.
- Ús d'un únic idioma.
- Arxiu únic digitalitzat centralitzat a Europa.
- Manteniment d'un únic sistema de comunicació (IT).
- Ús de sinergies per a la contractació de serveis locals d'ajuda en la inspecció.
- Independència pel que fa a l'horari de duana i dies festius.
- *Global Trade Shared Service Centre* (Centre de serveis compartits del comerç global):
 - Exportació: representant duaner per a tercers proveïdors de mercaderia amb destí a l'exportació.
 - Importació: representant duaner no sols per al grup sinó també per a tercers proveïdors que a dia d'avui venen la mercaderia ja despatxada.
- Millora del compliment intern i extern de la normativa, control total sobre l'IVA a la importació liquidat en altres països i la seva recuperació. Gestió íntegra de les proves d'exempció de l'IVA a l'exportació.

1.2 L'exportació

La UE té una duana única i tots els tractats d'entrada i sortida del TAU estan unificats. Tant en l'entrada com en la sortida de mercaderies les mesures de política comercial seran les mateixes, ja que s'apliquen a nivell intracomunitari.

Mercaderia de la Unió

Les mercaderies de la Unió són les mercaderies obtingudes totalment en el TAU, les mercaderies importades de països tercers i despatxades a lliure pràctica i les mercaderies obtingudes territori de la Unió Europea a partir de les mercaderies anteriors.

A l'annex "Guia de tràmits i documents per a l'exportació. ICEX 2016" es detallen els passos i la documentació per realitzar una exportació des de la UE.

Podeu veure un exemple de reexportació a bit.ly/2sJr0JR

L'exportació és la sortida de mercaderies de la unió del TAU a tercers països. Per poder realitzar una exportació cal realitzar uns tràmits burocràtics davant de la Hisenda Pública i, depenent del tipus de mercaderies, cal sol·licitar un règim comercial diferent, així com, també, depenent del tipus d'enviament, cal realitzar unes gestions duaneres concretes i particulars.

També cal tenir sempre present quina serà la millor duana de sortida per a la mercaderia, ja que depenent del tipus de mercaderia hi ha diferents duanes a la UE que faciliten els tràmits burocràtics.

El règim d'exportació permet al productor i/o comercialitzador, exportador/venedor, destinar els seus productes a mercats internacionals. Això implica que les mercaderies que es comercialitzin estaran subjectes a determinats tràmits duaners, que inclouen mesures de política comercial i, en alguns casos, el pagament de drets d'exportació (aquest no és el cas de la UE, tot i que hi ha diferents països que imposen drets d'exportació als seus exportadors). Aquestes mesures i drets són menors que en el cas de les importacions, per l'interès dels estats internacionals a afavorir el seu comerç exterior.

Podeu consultar informació relativa a les exportacions de Catalunya a diferents webs, entre d'altres a la de l'Ajuntament de Barcelona, des de l'enllaç: bit.ly/2seKK4n.

La reexportació és la sortida de mercaderies que han entrat en el TAU per tornar a sortir-ne, és a dir, que no es quedaran per ser consumides al TAU. Això significa que es tracta d'una mercaderia que ha estat exportada a algun lloc i torna a ser exportada per a ser importada definitivament en un tercer país.

1.2.1 Tràmits tributaris de l'exportador

Per poder dur a terme operacions de compravenda internacional cal disposar dels permisos pertinents i estar donat d'alta a l'Agència Tributària. Entre els diferents tràmits que cal dur a terme per poder realitzar operacions internacionals destaquem:

- **Declaració censal:** a través del model 036 de l'Agència Tributària. Es du a terme per sol·licitar i comunicar l'inici, modificació i cessament d'activitat, i l'han de presentar a efectes fiscals tots els empresaris i professionals.
- Inscripció en el **Registre d'Exportadors**, a través del model 036 de la Agència Tributària: l'empresari que realitzi operacions d'exportació s'haurà de registrar com a exportador autoritzat, per així poder emetre les factures sense IVA que emeten els venedors (exportadors) per les vendes en mercats internacionals i per gaudir de la devolució de l'IVA de les operacions d'exportació. El fet d'estar registrat com exportador autoritzat permet obviar, per exemple, el requisit de presentar l'EUR-1 en les exportacions a països amb acords de lliure comerç amb la UE.

Els requisits necessaris per poder ser exportador autoritzat són:

- Efectuar exportacions freqüents (que es realitzin amb regularitat) a països amb els quals la Comunitat Europea tingui acords preferencials on estigui prevista la possibilitat del procediment simplificat d'exportador autoritzat.
- Que els productes objecte d'exportació compleixin les normes d'origen i la resta de requisits establerts a l'acord preferencial corresponent.
- Les autoritats duaneres o competents subordinaran la concessió a les condicions que considerin apropiades.
- L'exportador que faci una declaració en factura estarà disposat a presentar en tot moment, a petició de les autoritats duaneres del país d'exportació tots els documents que demostrin el caràcter originari dels productes i que es compleixin la resta de condicions previstes en els acords preferencials.

Per poder sol·licitar el registre com exportador autoritzat cal presentar a la duana la següent informació:

- * Identificació de l'empresa, domiciliació, telèfon, persones de contacte i signatura del responsable autoritzat per l'empresa, als efectes de la correcta tramitació de l'expedient que es generi.
 - * Descripció i partida aranzelària fins a un mínim de quatre dígits dels productes fabricats objecte d'exportació.
 - * Descripció de les matèries primeres, components, etc. utilitzats per a la fabricació de cada producte, així com el país d'origen, i en cas de no ser originaris de la Comunitat, la partida aranzelària fins a quatre dígits, com a mínim.
 - * Percentatge que representin les matèries no originàries utilitzades sobre el producte fabricat objecte d'exportació.
 - * Número total d'EUR-1 sol·licitats a la duana en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 - * Persona responsable davant l'Administració i DNI.
- **Número EORI:** tota empresa que vulgui realitzar operacions duaneres ha de disposar del número EORI, que és la identificació de l'operador econòmic davant de la duana on es realitza la gestió d'exportació o importació. El número EORI el facilita l'Agència Tributària, amb sol·licitud prèvia de l'interessat. Cada país de la UE disposa d'un codi EORI format per diferents nomenclatures, però totes aquestes nomenclatures inclouen el codi ISO del país. La diferència radica en la segona part del número. Aquí s'ha decidit que aquesta segona part coincidirà amb el NIF, així doncs, en el cas d'Espanya, el codi EORI està format per:
- Codi ISO de 2 dígits que corresponen al país (Espanya: ES).
 - El Número d'Identificació Fiscal (NIF), en el cas d'Espanya. El número d'identificació fiscal s'ha d'incorporar a les caselles 2 i 14 del DUA d'exportació, tal com podeu veure a la figura 1.3 que mostra el BOE on figuren les instruccions per emplenar el DUA.

FIGURA 1.3. BOE-A-214-7683

BOE **BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO**

Núm. 176 Lunes 21 de julio de 2014 Sec. I. Pág. 57337

2 EXPEDIDOR/EXPORTADOR Nº Obligatoria.

Se consignará el nombre o razón social y la dirección completa del exportador o expedidor incluyendo su domicilio social.

A continuación de "Nº", deberá declararse el número comunitario EORI de identificación a efectos aduaneros (sin perjuicio de la obligación que establece la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, referente al NIF).

A-2014-7683

- **Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE):** tribut local que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques i que han de pagar, obligatòriament, les societats, els empresaris i professionals individuals a l'AEAT.
- **IVA (Impost sobre el Valor Afegit):** tribut indirecte que recau sobre el consum i grava el lliurament de béns, la prestació de serveis d'empreses i professionals i també les importacions de béns i serveis. Estan exclosos d'aquest impost Canàries, Ceuta i Melilla.
- **Impostos Especials:** impostos de caire indirecte que recauen sobre el consum de béns concrets, com són les begudes alcohòliques, els hidrocarburs, el tabac, l'electricitat i alguns mitjans de transport.
- **Registre de representant duaners:** en el cas que una empresa no sigui OEA i operi a través d'un representant duaner, cal tenir present que aquest ha d'estar inscrit al Registre de representants duaners. Disposem de la Ordre HAP/308/2013, de 26 de febrer, per la qual es crea i es regula el Registre de Representants Duaners. Podeu consultar-la en el següent enllaç: www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2250.

Pot ser representant duaner aquell que reuneixi una sèrie de requisits, entre els quals destaquen: que ha d'estar establert en el territori duaner de la Unió i que, si és OEA simplificació duanera, també podrà exercir la representació a un altre estat membre. La representació duanera està reconeguda per al seu exercici en els països on està registrat el representat i si es disposa de l'autorització OEAC es fa extensiva a la resta dels països membres de la UE.

- **Registre i gestió de les autoritzacions de despatx duaner:** per tal que un tercer pugui realitzar les gestions duaneres d'una empresa, cal que es compleixin els requeriments d'aquesta normativa i que aquest tercer disposi de l'autorització corresponent.

Podeu consultar la Resolució de 5 de març de 2015, de la Direcció General de l'AEAT, sobre el registre i gestió de les autoritzacions de despatx duaner BOE 17/03/2015, a l'enllaç: www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-2835, on s'estableixen les normes aplicables a l'atorgament de les

autoritzacions de despatx duaner. A l'annex I d'aquesta resolució es recull el model per a l'atorgament de l'autorització de despatx i a l'annex II el model per a la revocació.

S'estableix la possibilitat d'atorgar i revocar les autoritzacions per Internet. Mitjançant aquesta modalitat, la incorporació al Registre es farà de manera automàtica, així com la seva exclusió en el cas de revocació.

No caldrà incorporar al registre les autoritzacions de despatx per operació.

1.2.2 Figures duaneres relacionades amb l'exportació

Per tal d'agilitzar els tràmits d'exportació de les mercaderies pel que fa a la logística i els costos hi ha una sèrie de figures duaneres que poden satisfer les necessitats comercials que s'han anat generat per part dels operadors.

Local Autoritzat per a Mercaderies d'Exportació

El LAME (Local Autoritzat per a Mercaderies d'Exportació) és un recinte privat que ha obtingut reconeixement per part de les autoritats duaneres i que es troba subjecte al seu control, on les mercaderies poden ser declarades en el règim d'exportació. El benefici que aporta un LAME és que una vegada s'hagin realitzat les formalitats d'exportació, les mercaderies poden sortir directament del territori duaner de la UE prèvia tramitació del Document d'Acompanyament d'Exportació (DAE) que correspongui davant de la duana de sortida. Les condicions que han de reunir aquests recintes són:

- La distància entre el local i la duana de control no pot ser superior a 25 km.
- El volum mínim d'activitat anual ha de ser d'una mitjana de 30 moviments mensuals. Si se sol·licita conjuntament operar com a LAME i com a Magatzem de Dipòsit Temporal (ADT, per *Almacén de Depósito Temporal*) la mitjana mínima és de 45 moviments que incloguin la introducció en l'ADT i l'expedició des del LAME, és a dir, que hi hagi 45 entrades entre ADT i LAME.
- Estan restringides les mercaderies objecte d'impostos especials i que hagin sol·licitat el benefici de restitució a l'exportació o mercaderies prohibides o subjectes a controls especials.

Les mercaderies ubicades en aquest recinte romanen sota control duaner fins al moment de l'autorització del despatx d'exportació.

Dipòsit Temporal (ADT)

La situació de dipòsit temporal és aquella en la qual es troben mercaderies que no pertanyen a la UE i sota vigilància duanera, en el període entre la seva presentació

a la duana i la seva inclusió en un règim duaner o la seva reexportació. Aquest període de temps és de 90 dies des de la seva presentació a la duana.

Mentre la mercaderia es troba en aquesta situació no efectuarà cap pagament de drets duaners. La majoria d'agències que realitzen els tràmits duaners (les transitàries habituals) mantenen acords per accedir a dipòsits duaners i dipositar-hi la mercaderia mentre s'espera una destinació definitiva. Habitualment, disposen d'uns dies durant els quals poden dipositar les mercaderies sense haver d'abonar cap import, tot i que una vegada superats els dies de l'acord caldrà abonar l'estada.

En cas que el dipòsit sigui propietat de l'importador o de l'exportador, la duana pot exigir la constitució d'una garantia per respondre dels drets d'importació o exportació. Aquesta garantia apareix en una gran part dels règims duaners, i no és res més que la presentació d'algun document que verifiqui que l'importador, l'exportador o el seu representant duaner, en el cas que sigui aquest qui realitza el despatx duaner d'importació o exportació, podran pagar els drets d'importació o exportació en el moment que sigui efectiu el despatx a lliure pràctica (importació) o d'exportació.

En un dipòsit temporal s'accepten mercaderies en trànsit o canvi d'ubicació (CUB), el CUB significa traslladar mercaderia subjecta al sistema de trànsit intracomunitari de manera simplificada. Per poder introduir mercaderies en canvi d'ubicació cal ser OEA per emetre o rebre el CUB.

Canvi d'Ubicació (CUB)

Sovint arriba mercaderia que s'introdueix al TAU per un port o aeroport, presentant la declaració sumària corresponent a l'autoritat duanera competent, i aquesta mercaderia serà introduïda en un ADT o en un LAME a sol·licitud de l'operador autoritzat.

Per poder traslladar la mercaderia des del recinte duaner al local pertinent (ADT/LAME), cal emetre un document de trànsit comunitari. Actualment disposem d'un sistema simplificat que substitueix al DUA de trànsit, es tracta del CUB (Canvi d'Ubicació) que es pot utilitzar per dur a terme aquest trasllat.

Mentre la mercaderia roman a un ADT no se'n permet la manipulació, tret que sigui necessària per al seu manteniment.

No es permet la inclusió en un ADT de les següents mercaderies:

- Mercaderies subjectes a impostos especials. En els cas d'Espanya els impostos especials recauen sobre: alcohol, tabac, carburants, electricitat i determinats productes intermedis.
- Mercaderies que sol·liciten "restitució". La restitució és el reemborsament que fa la CE als exportadors per la diferència entre l'elevat preu de les vendes de la CE i el baix preu del mercat mundial. És la subvenció obtinguda. S'aplica, bàsicament, als productes agraris.
- Mercaderies subjectes a controls especials o paraduaners: mercaderies subjectes a determinats controls a causa de la seva naturalesa i que necessiten uns certificats per poder accedir i, en alguns casos, sortir, al TAU. Els certificats paraduaners són els següents:

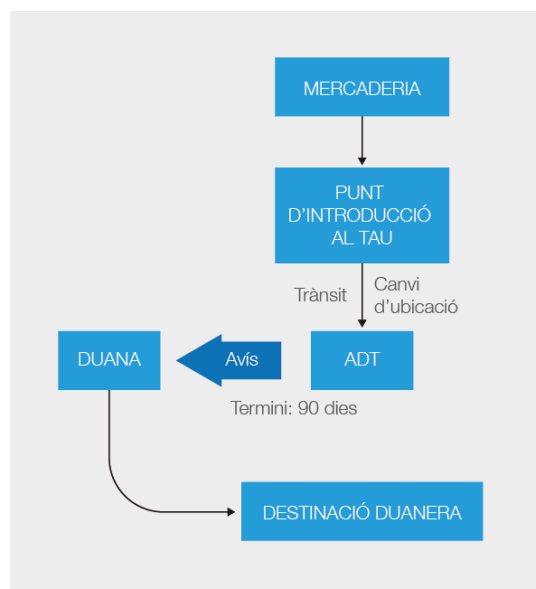
- Certificats sanitaris.
- Certificats fitosanitaris.
- Certificats de qualitat (SOIVRE).
- Certificats veterinaris.
- Certificats de farmàcia.
- Certificats de captura per productes de pesca.
- Certificats CITES.

Exemples de dipòsits temporals

- Laratrans: www.laratrans.com/almacen-de-deposito-temporal-adt.
- Ibertransit: www.ibertransit.com/servicios/almacen-deposito-temporal.
- AGL Logistics: www.agl-logistics.es/almacen_deposito_temporal_adt.php.
- Aduanas Alié: www.aduanasalie.com/deposito-aduanero.
- Stock Logistic: www.stocklogistic.com/servicios/adt-almacen-de-deposito-temporal.
- Moldtrans: www.stocklogistic.com/servicios/adt-almacen-de-deposito-temporal.

El fet que una mercaderia sigui a un ADT no significa que, necessàriament, la mercaderia allí dipositada hagi de sortir d'un sol cop, sinó que es permeten les sortides parcials. És a dir, hi ha la possibilitat de desconsolidar la mercaderia i de realitzar els despatxos d'una part de les mercaderies introduïdes. A la figura 1.4 podeu veure el funcionament d'un dipòsit temporal.

FIGURA 1.4. Funcionament del dipòsit temporal



L'ADT s'ultima quan la mercaderia rep un destí, i aquest pot ser qualsevol dels existents: abandonament, destrucció, reexportació, règims duaners especials (tant interns com externs), dipòsit duaner, zona franca, perfeccionament actiu, perfeccionament passiu o bé destins especials com són la importació temporal o el destí final.

Ultimar

Ultimar un règim significa que finalitzarà el règim comercial al qual està subjecta la mercaderia despatxada.

Exemple d'ultimació d'un règim

Ultimar un règim de zona franca o de dipòsit temporal significaria que, una vegada la mercaderia es presenta a la duana amb tota la documentació per canviar de règim duaner, el règim de zona franca o de dipòsit temporal finalitzaria i es passaria a un altre règim que seria, generalment, d'exportació, de reexportació o d'importació, o qualsevol altre que interessés a la persona que volgués disposar de la mercaderia en qüestió.

Dipòsit Distint del Duaner (DDA)

El DDA funciona d'una forma molt semblant al dipòsit duaner (DA), però amb algunes particularitats.

Dipòsit duaner (DA)

Recinte on es permet l'emmagatzematge d'una mercaderia procedent d'un país tercer de manera indefinida.

Un DDA és una àrea exempta autoritzada per l'Administració que permet la inclusió de mercaderies comunitàries o de tercers països despatxades a lliure pràctica en règim suspensiu d'IVA.

La mercaderia aquí dipositada roman emmagatzemada un mínim de 48 hores per donar-li un nou destí duaner.

En aquest règim hi ha la possibilitat d'auto compensar l'IVA en el cas que hi hagi una venda en DDA o serveis exempts.

Serveis exempts

Es consideren exempts aquells serveis que, tot i que estan subjectes a IVA, no se'ls aplica.

La Llei de l'IVA ens indica quins seran aquest serveis exempts d'IVA. Per exemple, estaran exemptes d'IVA les prestacions a Sanitat per mercaderies emmagatzemades en un DDA.

La ultimació d'aquest règim es du a terme amb l'exportació, és a dir, amb un DUA d'exportació o amb la sortida del DDA, fet que significa que la mercaderia serà despatxada.

En el cas del DDA, el pagament de l'aranzel es realitza en el moment de la inclusió de la mercaderia en aquest règim, tot i que en el cas que sigui exportada serà compensat per l'Administració duanera.

Hi ha dos tipus de DDA:

- Normal: l'única mercaderia que no es pot vincular és aquella que estigui subjecta a impostos especials.
- Fiscal: reservat per al dipòsit de mercaderia subjecta a impostos especials.

En el cas d'una importació introduïda en DDA el primer que es fa és realitzar el DLP (Despatx a Lliure Pràctica), amb el pagament d'aranzels pertinent. No obstant això, l'avantatge que presenta aquest règim és que l'importador no ha d'avançar l'IVA a la importació. Una vegada la mercaderia ha estat despatxada i es vincula a un DDA es poden donar les següents situacions:

- Comunes a tots els casos:
 - Vinculada a DDA. Exempta d'IVA.
 - Venda en DDA. Exempta d'IVA.
- Especials:
 - Venda a Espanya. El comprador du a terme la sortida de la mercaderia del DDA. És el que s'anomena "Operació Assimilada a la Importació".

Cal presentar el model 380 per realitzar la liquidació de l'IVA davant de l'Administració pública. Normalment la quota és 0.

- Venda a la UE. El comprador du a terme la sortida de la mercaderia del DDA. És el que s'anomena “Operació Assimilada a la Importació”. El comprador l'ha de liquidar mitjançant l'Intrastat.
- Venda fora de la UE. El comprador du a terme la sortida de la mercaderia del DDA, reexportant-la fora de la UE.
- Particular: recuperada per l'importador:
 - Vinculada a DDA. Exempta d'IVA.
 - L'importador du a terme la sortida de la mercaderia del DDA. És el que s'anomena “Operació Assimilada a la Importació”. L'importador presenta el model 380 per realitzar la liquidació de l'IVA davant de l'Administració pública. Normalment la quota és 0.

Autodespatx

L'article 18 del CAU recull el dret de representació duanera. La representació duanera pot ser exercida pels interessats, que poden formular declaracions en el seu nom i pel seu compte mitjançant l'autodespatx. En aquest cas i com a declarants passaran a estar obligats al pagament de l'import del deute duaner.

La presentació de l'autodespatx electrònic implica que l'empresa que el realitza disposa de tota la documentació necessària per fer-lo. L'empresa serà la responsable de l'exactitud de les dades que hi hagi a la declaració, de l'existència i autenticitat dels documents referenciats en aquesta i del compliment de les obligacions inherents a la inclusió de les mercaderies en el règim sol·licitat.

L'empresa haurà de mantenir un arxiu on conservi tota la documentació relativa a la declaració presentada, a disposició de les autoritats duaneres al llarg de quatre anys a partir de la data d'admissió o, si es tracta d'un despatx que suposi un canvi de règim, a partir de la ultimació d'aquest. L'arxiu pot ser electrònic o en format original en paper.

Domiciliació o Procediment Simplificat de Domiciliació (PSD)

El PSD és un pas de l'autodespatx, ja que permet el despatx duaner de les mercaderies a les instal·lacions del titular o a altres llocs indicats a l'autorització, sense que les mercaderies s'hagin de presentar en els recintes duaners públics.

Per obtenir una autorització de PSD, cal que es disposi dels mateixos requisits que per obtenir una autorització de LAME o de DDA i, d'una sèrie de requisits particulars que són: realitzar operacions de comerç exterior amb tercers països per un import mínim global de 3.000.000 €, o que el sistema informàtic permeti la gestió de l'activitat realitzada de forma única i globalitzada.

El titular ha de disposar de l'autorització d'OEA en la modalitat de simplificació duanera o en la modalitat de simplificació duanera i seguretat o, en el cas de no disposar d'aquestes modalitats, ha de complir els següents requisits:

- Acreditar un historial de compliment de la normativa duanera.
- Disposar d'un sistema de gestió de registres comercials i logístics que garanteixin la traçabilitat de les operacions.
- Garantir solvència financera.
- Garantir la seguretat de les mercaderies, operacions, instal·lacions i informació.

Per poder controlar el PSD, l'autoritat duanera tindrà accés a les instal·lacions en qualsevol moment que ho sol·liciti i l'interessat haurà de facilitar l'accés als magatzems, inventaris, documentació i sistemes informàtics.

1.2.3 Règims comercials d'exportació

A les operacions d'exportació en el TAU predomina el principi de llibertat comercial absoluta, és a dir, la no subjecció a cap mesura o restricció. Tot i això, també hi ha determinades excepcions a les quals s'apliquen diferents règims, en funció del tipus de mercaderia o del país on es vulgui comercialitzar.

En aquests casos d'excepció, la duana ofereix serveis que permeten l'obtenció d'alguns dels documents pertinents per poder dur a terme exportacions, importacions i/o trànsits. A petició de l'interessat, les duanes autoritzaran el reconeixement previ i l'extracció de mostres (SOIVRE, CITES, sanitat, fitosanitaris, veterinaris...). Aquestes gestions es faran a través del document anomenat C-5, que permetrà la introducció de les mercaderies a la duana, i que se sol·licitarà per via telemàtica, en línia, a l'AEAT.

Podeu veure els diferents formularis a l'annex "Documents duaners. Plancameral 2012", als documents "Règim d'autorització" (pàg. 120), "Règim de vigilància" (pàg. 126) i "Règim de certificació" (pàg. 274).

- **Règim d'autorització.** Els productes que estan subjectes a aquest règim són aquells que la seva exportació pot causar dany comercial al país des d'on s'exporta. Són mercaderies subjectes a restricció comercial, subjectes a un contingent. En aquest cas la duana d'exportació exigirà als controls duaners una Llicència d'Exportació (LE) i/o una Autorització Administrativa d'Exportació (AAE).

L'encarregada d'emetre aquest document és la Secretaria General de Comerç Exterior (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç) o Delegacions Provincials.

- **Règim de vigilància.** Els productes subjectes a aquest règim són aquells que estan subjectes a una vigilància prèvia a l'exportació. Per realitzar el

Trobareu informació sobre l'Autorització Administrativa d'Exportació (AAE) al web bit.ly/2seBcqf.

despatx de mercaderies subjecte a aquest règim s'exigeix un document de vigilància, Autorització Prèvia a l'Exportació (NOPE).

L'encarregada d'emetre aquest document és la mateixa que la del AAE.

- **Règim de certificació.** En aquest cas, cal presentar un certificat d'exportació AGREX, necessari per realitzar el despatx de productes agrícoles o de pesca quan estan subjectes a la Política Agrària Comuna (PAC).

L'encarregada d'emetre aquest document és la Direcció General de Comerç Exterior.

- **Règims d'exportació especial.** S'apliquen a mercaderies amb característiques específiques o depenent del seu ús, com ara material de defensa o tecnologia de doble ús, substàncies susceptibles de desviació, substàncies psicotròpiques i estupefaents, productes químics perillosos, béns culturals i obres d'art...

1.3 L'exportació temporal

L'exportació temporal significa que la mercaderia exportada serà retornada en qualsevol moment. Això significa que aquesta mercaderia és possible que al país d'importació estigui subjecta al pagament de drets duaners i a la realització de les gestions duaneres corresponents.

Les administracions duaneres de tot el món han anat concedint, des de fa anys, algunes facilitats per la circulació de mercaderies amb la finalitat d'estimular les relacions comercials entre els diferents països. Aquest va ser el motiu pel qual el 1961 es va signar el Conveni Duaner ATA d'Admissió temporal de Mercaderies i, posteriorment, el 1990 el Conveni d'Istanbul.

1.3.1 El quadern ATA

Per realitzar determinades exportacions, i en funció de la raó per la qual es realitza l'exportació, es dona la possibilitat de simplificar les gestions duaneres utilitzant el que s'anomena "quadern ATA". El nom és la combinació de paraules angleses i franceses "Admission Temporaire Temporary Admission: ATA". Aquest quadern és un document d'Admissió Temporal que es pot fer servir en els països membres del Conveni ATA i que substitueix els documents nacionals d'exportació i importació temporal en alguns supòsits i sempre que compleixi els requisits pertinents.

És a dir, el fet d'utilitzar el quadern ATA redueix al mínim els tràmits duaners i suspèn el pagament de drets i impostos que s'exigirien en l'entrada de la mercaderia a cada país de destinació o de trànsit.

El quadern ATA és un procediment simple, ràpid i segur, vàlid en més de 60 països, que facilita, a una tarifa molt atractiva, la liquidació de mercaderies d'exportació temporal.

El quadern ATA ha de ser expedit per una associació garant, prèvia sol·licitud per un demandant, en el cas d'Espanya per la Cambra de Comerç, i subjecte a una fiança dipositada a les autoritats duaneres per a totes les transaccions a través del quadern ATA.

Les mercaderies romanen sota la responsabilitat del propietari o acompanyant i retornen en el mateix estat al seu país/territori de partida.

Aquest quadern es fa servir perquè qualsevol tipus de mercaderia, que no sigui de naturalesa perible, aliments o begudes, o que requereixi una elaboració o reparació, pugui viatjar fora de les seves fronteres per ser mostrada en fires i exposicions, de caràcter comercial, ja siguin privades o oficials; com a mostres comercials, que els representants comercials poden ensenyar en diferents països sense necessitat de canviar de documents; o bé per a la realització de treballs de tipus professionals: premsa, ràdio, cinema, instal·lacions tècniques, teatre, esdeveniments esportius, etc. i que permeten garantir les obligacions contractades com poden ser la instal·lació, posada en marxa, servei postvenda i solució de problemes. En el cas dels equips professionals podran fer-se servir exclusivament per la persona que viatjarà al país importador i sempre sota la seva direcció.

L'ús del quadern ATA aportarà avantatges a l'exportador, com poden ser:

- Rapidesa i facilitat en l'obtenció del document.
- Baix cost.
- Possibilitat de viatjar amb un gran nombre de països amb el mateix document.
- Agilització i simplificació dels tràmits duaners.
- La garantia és única, amb independència del nombre de països que es visitin.

El Carnet ATA pot utilitzar-se en el comerç amb els estats que s'hagin adherit al Conveni ATA de Brussel·les (6 de desembre, 1961) i/o del Conveni d'Istanbul (26 de juny, 1990) per cobrir l'admissió temporal de mercaderies. El seu ús més habitual és per als enviaments de mostres comercials, per al trasllat d'equips professionals, per a les fires, exposicions i esdeveniments semblants i per al trànsit.

Únicament els ciutadans dels estats adherits als convenis esmentats abans, poden beneficiar-se dels avantatges del quadern ATA, utilitzant el règim d'admissió temporal. No obstant això, alguns estats que no s'han adherit als convenis toleren, sota algunes condicions, l'ús del quadern en el seu territori.

Podeu consultar els territoris d'ultramar de la UE que no formen part del seu territori duaner a la unitat "Intercanvis intracomunitaris", a l'apartat referit a l'àmbit d'aplicació del sistema Intrastat.

Els estats membres de la Unió Europea constitueixen un únic territori duaner, o sigui que per al moviment de mercaderies entre aquests estats no és necessari el quadern ATA. No obstant això, cal distingir alguns territoris com ara les Illes Canàries o alguns territoris d'ultramar.

Així, per a les transaccions a la Comunitat Autònoma Canària o des d'aquella Comunitat Autònoma, les mercaderies han d'anar acompanyades d'un quadern ATA amb una garantia d'un 25% del seu valor. També és necessari el quadern ATA per a les transaccions realitzades entre la UE i els territoris d'ultramar de la UE que no formen part del seu territori duaner (i al revés) i per a les mercaderies en trànsit a través d'un tercer país (el cas de Suïssa a Alemanya o Àustria, per exemple).

Els tercers països signants de l'acord són:

- ZA Sud-àfrica (inclòs Botswana, Lesotho, Swazilàndia, Namíbia)
- DZ Algèria
- UN Andorra
- AU Austràlia
- BY Bielorússia
- BA Bòsnia i Hercegovina
- CA Canadà
- CL Xile
- CN Xina (República popular)
- CY Xipre (Part Turc)
- KR Corea del Sud
- CI Costa d'Ivori
- AE Emirats Àrabs Units
- US Estats Units d'Amèrica
- GI Gibraltar
- HK Hong Kong, Xina
- IN Índia
- IR Iran
- IS Islàndia
- IL Israel
- JP Japó
- LB Líban
- MK Macedònia
- MY Malàisia

Podeu consultar informació sobre els països signants del Conveni ATA al document bit.ly/2u9q8vO.

- MA Marroc
- MU Maurici
- MX Mèxic
- MN Mongòlia
- ME Montenegro
- NO Noruega
- NZ Nova Zelanda
- PK Pakistan
- RU Rússia (Federació)
- SN Senegal
- CS Sèrbia
- SG Singapur
- LK Sri Lanka
- CH Suïssa - Liechtenstein
- TH Tailàndia
- TU Tunísia
- TR Turquia
- UA Ucraïna

Informació Conveni ATA

Podeu consultar informació sobre el quadern ATA als webs de la Cambra de comerç següents:

- Cambra de comerç de Barcelona: bit.ly/2tNxxNx.
- Cambra de comerç d'Espanya: bit.ly/1x63xwT.
- Plancameral: bit.ly/2s9UXnK.

En el cas que l'exportació temporal es vulgui realitzar a Taiwan es farà servir el **quadern CPD**. Aquest quadern té les mateixes característiques i finalitat que el quadern ATA.

Contingut del quadern ATA

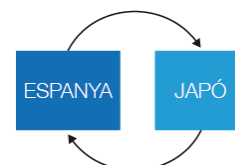
El quadern ATA facilita i redueix els tràmits duaners perquè, d'una banda, reemplaça les declaracions que habitualment cal realitzar per passar cada frontera i, de l'altra, facilita a les duanes una garantia per cadascuna de les operacions que realitza.

El quadern ATA és vàlid per 1 any i consta de més o menys documents, depenent del tipus de viatge de què es tracti (anada i tornada simple, múltiple, circular o estrella); dels mitjans de transport; de la naturalesa de la transacció; de les mercaderies, i de la destinació.

Concretament, el quadern ATA consta de:

- La coberta (de color verd), on apareix la següent informació:
 - Part del davant:
 - * Llistat de països signants del conveni ATA: espais reservats al titular, les autoritats duaneres i cambres de comerç i/o organismes emissors.
 - * Requadre reservat a la duana per identificar les mercaderies: llistat general de mercaderies.
 - Part del darrere:
 - * Instruccions per la utilització del quadern ATA.
 - * Llistat d'organitzacions garants estrangeres dels països signataris dels convenis ATA: cambres de comerç o entitats emissores.
- Fulls o exemplars:
 - Full groc: per a l'exportació temporal de mercaderies des del país/territori; per a la reimportació de mercaderies al país/territori.
 - Full blanc: per a la importació temporal de mercaderies al país/territori d'importació temporal; per a la reexportació de mercaderies des del país/territori d'importació temporal.
 - Full blau: per al trànsit. El trànsit permet la circulació de mercaderies entre dues oficines de duanes d'una mateix territori duaner, a partir d'una oficina interior a una oficina de la frontera i al revés (trànsit intern); i entre dues oficines frontereres (trànsit extern).
- Fulls addicionals o suplementaris. Es faran servir quan a causa del gran nombre de mercaderies, sigui impossible incloure-les en els fulls bàsics. S'adjunten als exemplars anteriors.

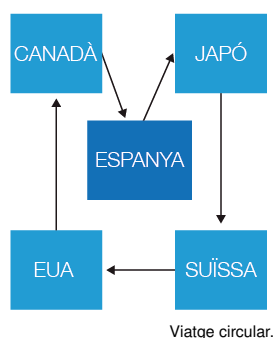
Depenent del viatge previst, la composició del quadern ATA serà diferent. La figura 1.5 mostra el contingut del quadern ATA per un **viatge d'anada i tornada** Espanya – Japó.



Viatge d'anada i tornada
Espanya–Japó.

FIGURA 1.5. Contingut del quadern ATA viatge anada i tornada

Portada/superior		
Matrius		Nombre
Groc	exportació/reimportació	1
Blanc	importació/reexportació	1
Blau	trànsit	1
Exemplars		Nombre
Groc	exportació	1
Blanc	importació	1
	reexportació	1
Groc	reimportació	1
Blau	trànsit	1/únic
	trànsit	1/únic
	trànsit	2/duplicat
	trànsit	2/duplicat
	trànsit	Tantes com siguin necessàries
Portada/inferior		



Viatge circular.

La figura 1.6 mostra el contingut del quadern ATA per un **viatge circular**, que implica admissions temporals successives en diversos països/territoris i retorn al país de sortida al final del trajecte.

FIGURA 1.6. Contingut del quadern ATA viatge circular

Portada/superior		
Matrius		Nombre
Groc	exportació/reimportació	1
Blanc	importació/reexportació	1
Blau	trànsit	1
Exemplars		Nombre
Groc	exportació	1
	reimportació	1
Blanc	importació	1
	reexportació	1
	importació	2
	reexportació	2
	importació	3
	reexportació	3
	importació	4
	reexportació	4
Blau	trànsit	1/únic
	trànsit	1/únic
	trànsit	2/duplicat
	trànsit	2/duplicat
	trànsit	Tantes com siguin necessàries
Portada/inferior		

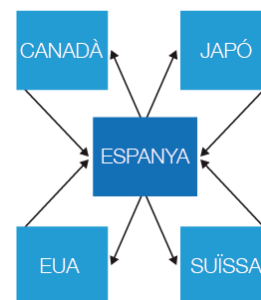
En aquest cas, el nombre d'exemplars grocs corresponents als països/territoris de sortida (exportació/reimportació) és el mateix que per a un viatge d'anada i

tornada. No obstant això, és essencial comptar, en el moment de la constitució del llibre, les admissions temporals en països/territoris de destinació (exemplars blancs) i les operacions de trànsit (exemplars blaus).

La figura 1.7 mostra el contingut del quadern ATA per un **viatge en estrella**, que consisteix en diverses anades i tornades entre un país/territori de sortida i diferents països/territoris en els quals les mercaderies romandran temporalment.

FIGURA 1.7. Contingut del quadern ATA viatge en estrella

Portada/superior		
Matrius		Nombre
Groc	exportació/reimportació	1
Blanc	importació/reexportació	1
Blau	trànsit	1
Exemplars		Nombre
Groc	exportació	1
	reimportació	1
	exportació	2
	reimportació	2
	exportació	3
	reimportació	3
	exportació	4
	reimportació	4
Blanc	importació	1
	reexportació	1
	importació	2
	reexportació	2
	importació	3
	reexportació	3
	importació	4
	reexportació	4
Blau	trànsit	1/únic
	trànsit	1/únic
	trànsit	2/duplicat
	trànsit	2/duplicat
	trànsit	Tantes com siguin necessàries
Portada/inferior		



Viatge en estrella.

Com en el cas d'un recorregut circular, el contingut del quadern està en funció del nombre de viatges i inclou tants exemplars grocs (exportació/reimportació), blancs (importació/reexportació) i blaus (trànsit) com transaccions previstes.

Ús del quadern ATA

Un cop constituït, el quadern ATA ha de ser completat pel titular que en farà ús, per la cambra de comerç que l'ha emès i, posteriorment, per les autoritats duaneres que participin a l'operació. La informació que s'inclou necessita de tota l'atenció del titular al llarg de la durada de la transacció, és a dir, és important tenir presents

els següents elements en el moment de confeccionar el quadern ATA per a una exportació:

- La informació continguda en el quadern ATA s'haurà de descriure amb els idiomes que marqui el país de destinació. L'idioma que requereix cadascun dels països es pot conèixer clicant a sobre del país, des de la web de la cambra de comerç.
- S'ha de dipositar la garantia que s'exigeixi per possibles reclamacions de drets duaners. La quantitat que s'ha de dipositar com a garantia també es pot conèixer clicant a sobre del país des de la web de la cambra de comerç.
- La persona que vagi amb el quadern ATA s'inclourà en l'apartat de la sol·licitud on diu "nom, cognoms I DNI de la persona que acompanyarà el quadern ATA". En el cas que l'empresa no faci constar cap persona o empresa, la cambra emetrà el quadern amb qualsevol persona identificada per l'empresa. En aquest cas, l'empresa haurà de fer constar en un escrit la persona autoritzada a portar el quadern ATA.

A la web de la Cambra de comerç podem trobar molta informació sobre els quaderns ATA:
bit.ly/2nMconl

Des de l'enllaç apps.cambrescat.es:8301/eATA/solEata.do podeu accedir al formulari de sol·licitud del quadern ATA publicat per la Cambra de comerç (no funciona amb tots els navegadors d'internet).

A la figura 1.8 podeu veure un exemple de llistat de mercaderies que s'han inclòs en un quadern ATA, amb tota la informació que s'ha de facilitar sobre paquets, pes, valor i país d'origen.

FIGURA 1.8. Exemple de llistat de mercaderies incloses en un quadern ATA

Linies	Número d'ordre	Designació comercial de mercaderies i referència, marques i números	Nombre de paquets	Pes o volum	Valor*	País d'origen	Reserva a la duana
1	2	3	4	5	6	7	
1	1/5	Micro-computer portable TOSHIBA T 50350 DXC nº 35687 & 49852	2	8,0 KG	9.150	JP	
2	10	Device photo EPSON 100 nº 156897 + Zoom USM 28-105 nº 156789	2	0,8 KG	800	JP	
3	11/13	PEPE Jeans Powerflex Saturn	3	7,0 KG	7.500	ES	
4	12/18	Shoes white leather (3 pairs)	4	1,2 KG	230	ES	
5	16/17	TEA skirt 97% cotton 3% lurex	10	6,0 KG	600	ES	
6	19/20	Top DIX 50% cotton 50% wool	1	0,6 KG	55	ES	
7	21/23	T-shirt VIP 95% cotton 5% silk	2	0,8 KG	150	ES	
8	22/20	Jupe 100% wool (1 ensemble)	2	3,6 KG	280	ES	
9	25/28	Black trousers 54% Lycra Elastane, 46% Cotton	2	3,0 KG	480	ES	
			28	31,0 KG	18.490		
Tancament del llistat de vint-i-vuit articles per un valor global de divuit mil quatre-cents noranta euros.							

A la figura 1.9 podeu veure un model de quadern ATA.

FIGURA 1.9. Model quadern ATA

Issuing Association
Association émettrice
USCIB

A.T.A. CARNET FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS
CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES
CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS
CONVENTION DOUANIÈRE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION / CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE

(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3. / Avant de remplir le carnet, lire la notice en page 3 de la couverture.)

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
CHAÎNE DE GARANTIE INTERNATIONALE

100 W.C.F.

ATA CARNET A.T.A.

A. HOLDER AND ADDRESS / Titulaire et adresse	G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Réservé à l'association émettrice FRONT COVER / Couverture	
	a) A.T.A. CARNET No. US 89/08-SAMPLE Carnet A.T.A. N°	
	Number of continuation sheets: 0 Nombre de feuilles supplémentaires	
B. REPRESENTED BY* / Représenté par*	b) ISSUED BY / Délivré par United States Council for International Business	
C. INTENDED USE OF GOODS / Utilisation prévue des marchandises	c) VALID UNTIL / Valable jusqu'à year / année month / mois day (inclusive) / jour (inclus)	

P. This Carnet may be used in the following countries/customs territories under the guarantee of the associations listed on page 4 of the cover:
Ce carnet est valable dans les pays/territoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations reprises en page quatre de la couverture.

EUROPEAN UNION AUSTRIA (AT) BELGIUM (BE) BULGARIA (BG) CYPRUS (CY) CZECH REPUBLIC (CZ) DENMARK (DK) ESTONIA (EE)	FINLAND (FI) FRANCE (FR) GERMANY (DE) GREECE (GR) HUNGARY (HU) IRELAND (IE) ITALY (IT)	LATVIA (LV) LITHUANIA (LT) LUXEMBOURG (LU) MALTA (MT) NETHERLANDS (NL) POLAND (PL) PORTUGAL (PT)	ROMANIA (RO) SLOVAKIA (SK) SLOVENIA (SI) SPAIN (ES) SWEDEN (SE) UNITED KINGDOM (GB)
OTHER COUNTRIES ALGERIA (DZ) ANDORRA (AD) AUSTRALIA (AU) BELARUS (BY) CANADA (CA) CHILE (CL) CHINA (CN) CROATIA (HR) GIBRALTAR (GI) HONG KONG, CHINA (HK)	ICELAND (IS) INDIA (IN) ISRAEL (IL) IVORY COAST (CI) JAPAN (JP) KOREA (KR) LEBANON (LB) MACEDONIA (MK) MALAYSIA (MY)	MAURITIUS (MU) MONGOLIA (MN) MOROCCO (MA) NEW ZEALAND (NZ) NORWAY (NO) PAKISTAN (PK) RUSSIA (RU) SENEGAL (SN) SERBIA (RS)	SINGAPORE (SG) SOUTH AFRICA (ZA) SRI LANKA (LK) SWITZERLAND (CH) THAILAND (TH) TUNISIA (TN) TURKEY (TR) UKRAINE (UA) UNITED STATES (US)

The Holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country/customs territory of departure and the countries/customs territories of importation. / A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays/territoire douanier de départ et des pays/territoires douaniers d'importation.

H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE Attestation de la douane, au départ	I. Signature of authorized official and Issuing Association stamp Signature du délégué et Sceau de l'association émettrice
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s). of the General List Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale	
b) GOODS EXAMINED* / Vérifié les marchandises* Yes / Oui ☐ No / Non ☐	
c) Registered under Reference No.* Enregistré sous le numéro*	J. Place and Date of Issue (year/month/day) Lieu et date d'émission (année/mois/jour)
d) _____	X _____ X Signature of Holder / Signature du titulaire

*If applicable / *S'il y a lieu

THIS CARNET IS THE PROPERTY OF USCIB. AFTER FINAL USE, RETURN IT TO USCIB.
1212 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10036
(A RETOURNER À LA CHAMBRE ÉMETTRICE IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION)



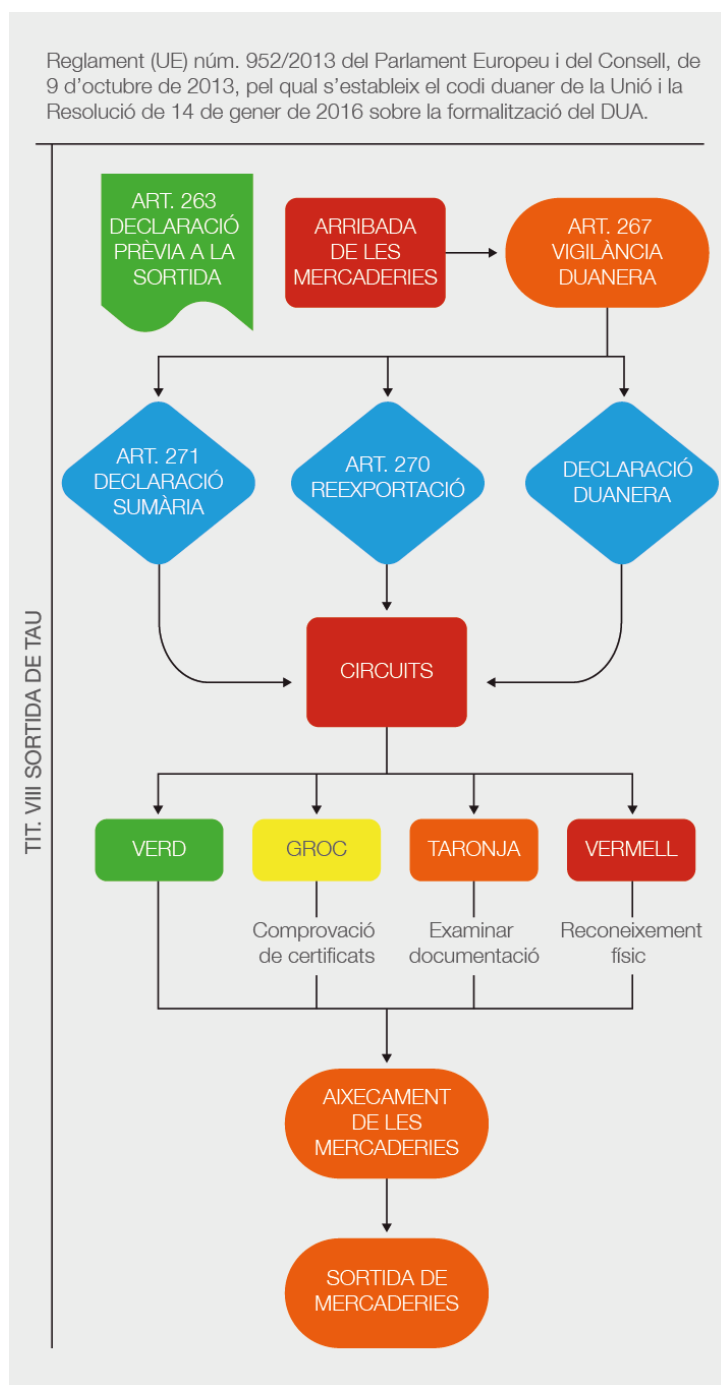
2. El despatx d'exportació

La UE té una duana única i tots els tractats d'entrada i sortida del TAU (Territori Duaner de la Unió) estan unificats. Tant en l'entrada com en la sortida de mercaderies les mesures de política comercial seran les mateixes, perquè són d'aplicació a tot l'àmbit intracomunitari.

A la figura 2.1 podeu veure l'esquema del despatx duaner d'exportació.

A l'apartat "Annexos" hi trobareu el detall de les sigles més utilitzades amb relació al despatx d'exportació.

FIGURA 2.1. Esquema d'exportació



Les exportacions estan subjectes al que s'anomena règims d'exportació. Els règims d'exportació són el conjunt de normes que regulen la sortida de mercaderies del territori duaner d'un o diversos països (en el cas de la UE). De la mateixa manera que a les importacions, el règim aplicable dependrà de dos factors: la naturalesa i l'ús que es farà de la mercaderia i el país de destinació.

El primer que cal recordar, quant al vocabulari tècnic, és la diferència entre **exportar** i **expedir**:

L'**exportació** és la sortida de mercaderies originàries de la UE o despatxades a lliure pràctica amb destí a un tercer país.

L'**expedició** és la sortida, amb destí a la UE, de mercaderies originàries de la UE i de mercaderies que, sent originàries d'un país tercer, hagin estat despatxades a lliure pràctica anteriorment en territori comunitari.

És a dir, tècnicament, exportem quan enviem mercaderia comunitària, o que ha adquirit l'estatus de mercaderia comunitària, a un país tercer.

Les particularitats de cada país fan que algunes de les normatives referides a les operacions de comerç exterior diferenciïn determinats territoris d'un mateix país, a l'hora de definir el seu àmbit d'aplicació. És el cas, per exemple, d'Espanya, on algunes normatives són d'aplicació a la Península, Balears i Canàries.

Concretament Espanya disposa d'una normativa que indica els procediments i tramitacions de les exportacions i expedicions de mercaderies i els seus règims comercials. Queden excloses de la normativa espanyola i, subjectes a l'europea, les següents operacions:

- Les exportacions o reexportacions que es realitzin sota o a conseqüència del règim d'exportació temporal, així com les que s'efectuen sota els règims de perfeccionament actiu o passiu i qualsevol altre règim duaner econòmic.
- Les exportacions o reexportacions que es realitzin des de Ceuta o Melilla, es regiran per la seva pròpia normativa.
- Les exportacions o reexportacions de mercaderies que no reuneixin les característiques d'operació comercial.
- L'exportació i expedició de mercaderies, sense tenir en compte:
 - Les normes especials aplicables a les exportacions i expedicions de Canàries.
 - Les de mercaderies concretes (productes CITES, material de defensa...).
 - Els casos particulars. Per exemple, l'exportació als Estats Units d'algunes pastes alimentàries es realitza, en general, en règim de llibertat comercial. Cal tenir en compte, però, que les expedicions de mercaderies sotmeses a vigilància, certificació o autorització estan exemptes sempre que la normativa comunitària o nacional així ho

Sempre cal verificar la vigència de la normativa que es consulta. La web **Noticias Jurídicas**, des de l'apartat *Legislació i convenis*, permet fer aquesta validació. (noticias.juridicas.com).

indiqui. En aquests casos, segons la mercaderia, s'exigirà la tramitació d'alguns documents específics.

Hi ha dues modalitats per dur a terme la presentació de les declaracions duaneres: el despatx normal i el despatx simplificat.

La presentació d'una declaració simplificada es pot realitzar en determinades ocasions i per part de determinats representants i/o operadors econòmics, com és el cas dels OEAC o qualsevol altre que disposi d'autorització per part de l'Autoritat duanera. En les declaracions simplifiades es podran ometre algunes dades i documents que cal incloure en les declaracions normals.

2.1 Normativa aplicable

La realització d'una exportació o una importació requereix determinats requisits amb relació als tràmits administratius necessaris per poder realitzar el despatx duaner. La normativa comunitària aplicable a aquestes operacions es troba regulada en els distints reglaments publicats per la UE, que poden ser revisats i actualitzats en qualsevol moment.

Cal conèixer quina informació proporciona aquesta normativa per tal de poder cercar-la quan calgui fer alguna consulta. Concretament, existeixen normatives de la UE i normativa nacional, d'entre les quals destaquen:

Codi duaner de la Unió (CAU)

- Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió (articles 263 a 277 referits a l'exportació) (www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-82033).

Disposicions d'aplicació del CAU

- Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió, de 28 de juliol de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell amb normes de desenvolupament sobre determinades disposicions del Codi Duaner de la Unió (www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82599).
- Reglament Delegat (UE) 2016/341 de la Comissió, de 17 de desembre de 2015, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que s'estableix el codi duaner de la Unió mentre no estiguin operatius els sistemes electrònics pertinents i pel que es modifica el Reglament Delegat (UE) 2015/2446 (www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80462).

- Reglament d'Execució (UE) 2015/2447 de la Comissió, de 24 de novembre de 2015, pel qual s'estableixen normes de desenvolupament de determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió (www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82600).
- Decisió d'execució (UE) 2016/578 de la Comissió d'11 d'abril de 2016 per la qual s'estableix el Programa de Treball relatiu al desenvolupament i a la implantació dels sistemes electrònics previstos en el Codi duaner de la Unió (www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80664).

Document únic administratiu (DUA)

- Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la qual es recullen les instruccions per la formalització del document únic administratiu (DUA). www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7683 (cal estar pendent dels possibles canvis que es poden dur a terme des de la data de la seva publicació).
- Resolució de 14 de gener de 2016, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la d'11 de juliol de 2014, en la qual es recullen les instruccions per la formalització del Document Únic Administratiu (DUA). www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-646 (cal estar pendent dels possibles canvis que es poden dur a terme des de la data de la seva publicació).

Normativa nacional de les exportacions (a 31/01/2016)

- Circular de 10 d'abril de 2008, de la Secretaria General de Comerç Exterior, relativa al procediment i tramitació de les exportacions i expedicions de mercaderies i els seus règims comercials (www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-7710).
- Ordre ITC/2880/2005, d'1 d'agost, per la qual es regula el procediment de tramitació de les autoritzacions administratives d'exportació i de les notificacions prèvies d'exportació (www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-15460).

2.2 Sortida de la mercaderia de Territori Duaner de la Unió (TAU)

Tal com s'indica a l'esquema d'exportació de la figura 2.1, per poder dur a terme una exportació cal presentar a la duana una declaració prèvia a la sortida de les mercaderies, que adoptarà les següents formes:

- Declaració de duana (DUA) quan la mercaderia a exportar estigui sotmesa a un règim que així ho indiqui.
- Declaració de reexportació.
- Declaració sumària de conformitat.

Aquesta declaració prèvia contindrà la informació necessària per poder assegurar i així evitar qualsevol risc en la sortida de les mercaderies que inclogui. Si es considera necessari, es podrà realitzar una anàlisi o inspecció per tal de comprovar que la mercaderia que surt del TAU no suposarà cap problema. Les inspeccions, habitualment, es duren a terme en els Punts d'Inspecció Fronterers (PIF) corresponents.

Les mercaderies que surten del TAU s'inclouen en el règim d'exportació, tret els següents casos:

- Mercaderies incloses en un règim de reexportació.
- Mercaderies incloses en un règim de perfeccionament passiu (RPP), concretament:
 - RPP EX/IM: exportació de mercaderies de la Unió subjectes al RPP d'importar productes transformats.
 - RPP EX/IM: importació prèvia de productes transformats obtinguts a partir de mercaderies equivalents, subjectes al RPP abans d'exportar les mercaderies a les quals substitueixin (article 223, apartat 3, lletra d) del CAU).
- Mercaderies que surten del TAU després d'haver-se inclòs en el règim de destí final.
- Mercaderies, exemptes d'IVA o impostos especials, que vagin destinades a l'avitallament d'aeronaus o embarcacions.
- Mercaderies incloses en el règim de trànsit intern.
- Mercaderies subjectes a l'exportació temporal.

Les mercaderies no comunitàries que surtin del TAU hauran de presentar un DUAREXP (DUA Reexportació) tret que es tracti de:

- Mercaderies en règim de Trànsit extern (T1) que creuin aquest territori.
- Mercaderies transbordades o reexportades des d'una Zona Franca.
- Mercaderies en situació de Dipòsit Temporal i reexportades des d'un ADT.

En el cas que aquestes mercaderies no comunitàries (T1, transbordades o reexportades des de Zona Franca o en situació de Dipòsit Temporal o reexportades des d'un ADT) no estiguessin subjectes a la presentació d'una EXS, s'empararan en una Notificació de Reexportació (NREXP).

Punt d'Inspecció Fronterer (PIF)

El PIF és el lloc on es realitzen les inspeccions de les mercaderies que ho requereixen ja sigui pel seu origen, per la seva aplicació o ús, o bé per qualsevol altra qüestió que faci que la duana consideri necessari inspeccionar la mercaderia a exportar o a importar, com ara validar i verificar el seu origen, composició, etc.

Podeu veure la ubicació de les instal·lacions del PIF del Port de Barcelona a www.portdebarcelona.cat/es/web/port-dels-negocis/sif.

La NREXP serà presentada per les mateixes persones que poden presentar les mercaderies que hagin de sortir del TAU. La presentació de l'EXS o NREXP es podrà substituir per la presentació d'una notificació, si la duana pot accedir a les dades de l'EXS o NREXP en el sistema informàtic de l'operador econòmic. Tant l'EXS com la NREXP podran rectificar-se, tret de casos específics.

Si la mercaderia no surt del TAU en un termini de 150 dies des de la presentació de l'EXS o NREXP o l'admissió del DUA d'exportació, s'invalidaran l'EXS, la NREXP o el DUA d'exportació.

2.3 Declaració sumària de sortida

La declaració sumària de sortida es presenta a la duana de sortida en aquells casos en els quals no s'ha presentat una declaració en duana o una declaració de reexportació, com a declaració prèvia. La declaració sumària també es pot presentar en una duana distinta a la de sortida, amb l'autorització prèvia de les autoritats duaneres de sortida.

La **Declaració Sumària de Sortida (EXS)** és la declaració prèvia a la sortida de les mercaderies, per a la seva exportació o trànsit, i que sovint es fa servir per realitzar l'anàlisi i control de riscos sobre les mercaderies que registra. S'utilitza la Declaració Sumària de Sortida quan no es disposa del DUA d'exportació, de reexportació o de trànsit.

La declaració sumària de sortida és presentada pel transportista, tot i que també la poden presentar l'exportador o expedidor, o qualsevol altra persona en nom de la qual o per compte del qual actuï el transportista o bé qualsevol persona que estigui en condicions de presentar o disposar que es presentin les mercaderies en la duana de sortida.

Els terminis per presentar l'EXS són:

- Per al transport marítim:
 - Càrregues en contenidors, no inclosos als dos apartats següents: com a molt tard, 24 hores abans de la càrrega de les mercaderies en el vaixell amb el qual sortiran del TAU.
 - Càrregues en contenidors entre el TAU i Groenlàndia, Illes Fèroe, Islàndia o ports del Mar Bàltic, Mar del Nord, Mar Negre o Mediterrani i tots els ports de Marroc: com a molt tard, 2 hores abans de la sortida del port situat al TAU.
 - Càrregues en contenidors entre els departaments francesos d'ultramar (territoris DOM/TOM), les Açores, Madeira o les Illes Canàries i un territori forà al TAU, quan la durada del viatge sigui inferior a 24 hores: com a molt tard, 2 hores abans de la sortida del port situat al TAU.

- Càrregues que no vagin en contenidor: com a molt tard, 2 hores abans de la sortida d'un port situat al TAU.
- Per al transport aeri: com a molt tard, 30 minuts abans de la sortida d'un aeroport situat al TAU.
- Per al transport per carretera i vies navegables interiors: com a molt tard, 1 hora abans que les mercaderies hagin de sortir del TAU.
- Per al transport ferroviari:
 - Quan el trajecte en tren, des de la darrera estació des d'on es du a terme l'expedició completa fins a la duana de sortida, tingui una durada de 2 hores: com a molt tard, 1 hora abans de l'arribada de les mercaderies al lloc per al qual és competent la duana de sortida.
 - La resta: com a molt tard, 2 hores abans que les mercaderies hagin de sortir del TAU.

Aquests terminis no seran aplicables en cas de força major.

Les autoritats duaneres poden admetre que la declaració sumària de sortida es presenti mitjançant sistemes d'informació comercial, portuària o de transport, sempre que hi apareguin les dades necessàries i que estiguin disponibles en un determinat termini, abans de la sortida de les mercaderies del TAU. És possible la presentació de l'EXS a una duana diferent de la prevista de sortida si aquesta última comunica de forma electrònica a la primera les dades de l'EXS.

2.4 Reexportació

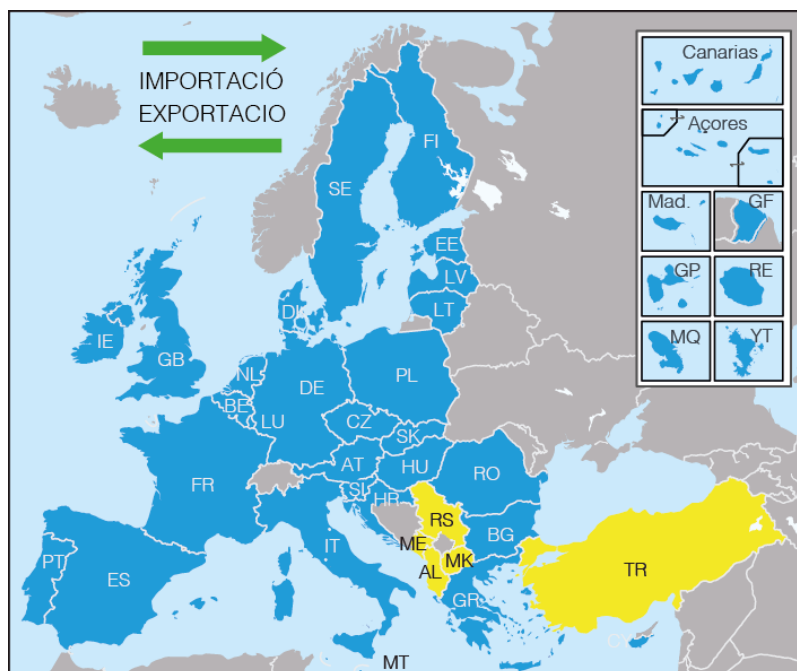
La **reexportació** consisteix a traure del territori duaner de la Unió Europea les mercaderies no comunitàries que hi han entrat prèviament. Per dur a terme aquesta reexportació s'apliquen els tràmits previstos per a la sortida de mercaderies, incloent-hi els de la política comercial. La reexportació, tret d'alguns casos concrets, ha de ser notificada a les autoritats duaneres.

Podeu veure una representació gràfica de circuits de reexportació a la figura 2.2. S'observa l'arribada de mercaderies a través de la via marítima per dues bandes i la seva següent exportació a la resta de països, tal i com podem seguir amb les fletxes internes del mapa. Els punts grocs representen possibles destinacions de mercaderies.

FIGURA 2.2. Reexportació

Habitualment, les mercaderies que arriben per ser reexportades s'introdueixen en un dipòsit temporal, on poden romandre els dies designats per les autoritats duaneres, amb la presentació prèvia de la Declaració Sumària de Dipòsit Temporal (DSDT), per a la seva posterior exportació. És a dir, es tracta de mercaderia que arriba al TAU procedent d'un tercer país i que continuarà el seu viatge a un tercer país.

Així doncs, tal com podeu veure a la figura 2.3, reexportar suposa exportar mercaderia que ha estat prèviament importada.

FIGURA 2.3. Reexportació de la UE

Els passos que se segueixen per dur a terme una reexportació seran, per exemple en el cas de la UE:

1. Un país tercer exporta mercaderia a la UE.

2. La mercaderia s'introdueix en la UE.
3. S'exporta la mateixa mercaderia des de la UE, és a dir, es reexporta.

Les mercaderies que entren per sortir (reexportar-se) i que s'inclouran en el règim de reexportació seran:

- Mercaderies incloses en el règim de trànsit extern que creuen el TAU. Per exemple mercaderia que ha arribat al Port de Barcelona procedent de Algèria i que ha de sortir, posteriorment, pel Port de Rotterdam.
- Mercaderies transbordades dins d'una zona franca o reexportades des d'una zona franca. Per exemple, mercaderia procedent de Mèxic, introduïda a la Zona Franca de Barcelona i que sortirà posteriorment cap a Marroc.
- Mercaderies en dipòsit temporal i que es reexporten des d'un magatzem de dipòsit temporal. Per exemple, arribada d'una mercaderia d'Andorra a un dipòsit temporal de Barcelona i que sortirà cap a Estats Units.

En els dos darrers casos, si no es presenta una declaració sumària de sortida per a aquestes mercaderies, es presentarà una **notificació de reexportació**. La presentació de la notificació ultimarà el règim de zona franca o de dipòsit temporal.

Les notificacions no poden modificar-se si les autoritats duaneres han comunicat la intenció d'inspeccionar la mercaderia, que les dades de la notificació són inexactes o incompletes, o l'aixecament de la sortida de les mercaderies.

Aixecament (en castellà, "levante")

Acte pel qual la duana permet que les mercaderies objecte de despatx siguin posades a disposició dels interessats.

2.5 Documentació d'una exportació

Per realitzar qualsevol exportació el primer que hem de tenir present és de quin producte es tracta, més concretament, quin és el codi TARIC del producte que exportem i, després, el país on s'exportarà.

Amb relació al despatx duaner d'exportació, el titular ha de presentar una declaració d'exportació signada, acompanyada de la factura comercial, el document de transport i els altres documents que es puguin exigir, depenent de la mercaderia.

El fet d'enviar un producte (codi TARIC) o un altre determinarà els documents que caldrà enviar per facilitar la seva sortida del país des d'on es realitza l'exportació, concretament, per realitzar el despatx d'exportació. A més a més, també caldrà conèixer, pel bé de l'empresa exportadora i en benefici d'una bona atenció a l'empresa importadora, quins documents ens requeriran en el moment de la importació al país on vagi destinat el producte.

A més del DUA es presentaran els següents documents:

- Documents comercials, com ara la factura comercial. No existeix cap imprès normalitzat de factura, però ha d'incloure, obligatòriament, la següent

informació: identificació de l'exportador i importador, data de l'operació, mercaderia que s'intercanvia, quantitat, preu, condicions de lliurament i número de factura.

- Document de transport. B/L, CMR, AWB, CIM, TIR, TIF, FIATA B/L...
- Pòlissa d'assegurança.
- Document o documents previs establerts per la política comercial. El que correspongui al règim comercial i, si és el cas, el certificat de control de qualitat.

Altres documents que pot ser que calgui presentar depenent de la mercaderia que s'exporti i del país de destí i d'origen són:

- Certificats depenent de l'origen o de la destinació:
 - Certificats d'origen. Certificat d'origen, certificat de circulació EUR-1, EUR-MED, ATR, FORM A.
Per exemple, en el cas de països tercers amb els quals la UE té subscrits acords preferencials, l'exportador omplirà el formulari EUR-1 que, una vegada hagi estat aprovat per les autoritats duaneres, enviarà al comprador estranger per tal que justifiqui l'origen comunitari de la mercaderia i es pugui beneficiar del tipus aranzelari preferencial.
 - Quadern ATA
 - Qualsevol altre que sigui necessari.
- Certificats segons els tipus de mercaderia:
 - Certificat SOIVRE. Inspecció de les característiques de determinats productes exportats o importats.
 - Certificat CITES. Aplicable per a espècies en perill d'extinció. El formulari per l'exportació d'aquest document és l'anomenat Permís d'Exportació i Certificat CITES i és un formulari comunitari.
 - Certificat AGREX. Aplicable per a l'exportació de productes agroalimentaris i subjectes a restitució. L'admissió de la sol·licitud d'expedició d'aquest certificat per part de l'operador podrà anar condicionada a la constitució d'una garantia. A més de l'AGREX també és possible que els productes estiguin subjectes a l'expedició d'un Certificat de Restitució. El formulari per l'exportació d'aquest document és comunitari i es troba en un formulari específic anomenat AGREX. En la consulta del codi TARIC de la web oficial de la UE es pot saber si el producte té dret o no a la restitució.
 - Certificat fitosanitari. Aplicable a espècies o materials vegetals.
 - Certificat veterinari. Aplicable a espècies o materials animals.
 - Document d'acompanyament (DAE). Qualsevol document d'acompanyament que es requereixi per l'exportació concreta. Per exemple el Model 500 que s'envia juntament amb els productes subjectes a impostos especials.

- Notificació Prèvia d'Exportació (formulari nacional NOPE), per a mercaderies sotmeses al règim de vigilància.
- Autorització Administrativa d'Exportació (formulari nacional AAE), per a exportacions o expedicions de mercaderies subjectes a restriccions nacionals que requereixin llicències i autoritzacions d'exportació.
- Certificat de control de qualitat comercial (formulari nacional anomenat Certificat de control de qualitat comercial), per a determinats productes estan subjectes a inspecció i control de qualitat comercial per les direccions territorials i provincials de comerç.
- Qualsevol altre que sigui necessari. Entre els documents comunitaris que es poden haver de presentar hi ha, entre altres: Llicències d'Exportació de productes que puguin fer-se servir per infringir tortures; Certificats de conformitat i de destí industrial, per fruites i hortalisses subjectes a normes comunitàries de comercialització. Entre els documents nacionals que es poden haver de presentar hi ha, entre altres: Document d'Inspecció d'Espècies Protegides; Llicències de transferència de material de defensa i de doble ús; Llicència Global de Projecte de Transferència de Material de Defensa; Sol·licitud d'inscripció i actualització de dades en el Registre Especial d'Operadors de Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (REOCE).

Per poder saber més sobre restitucions a l'exportació cal consultar la unitat "Barreres al comerç internacional", a l'apartat "Barreres no aranzelàries: els certificats i les restitucions a l'exportació".

Els impresos de sol·licitud es poden aconseguir i presentar al Registre de la Secretaria General de Comerç Exterior, a les Direccions Territorials o Provincials de Comerç o telemàticament.

2.5.1 Market Access Database (MADB)

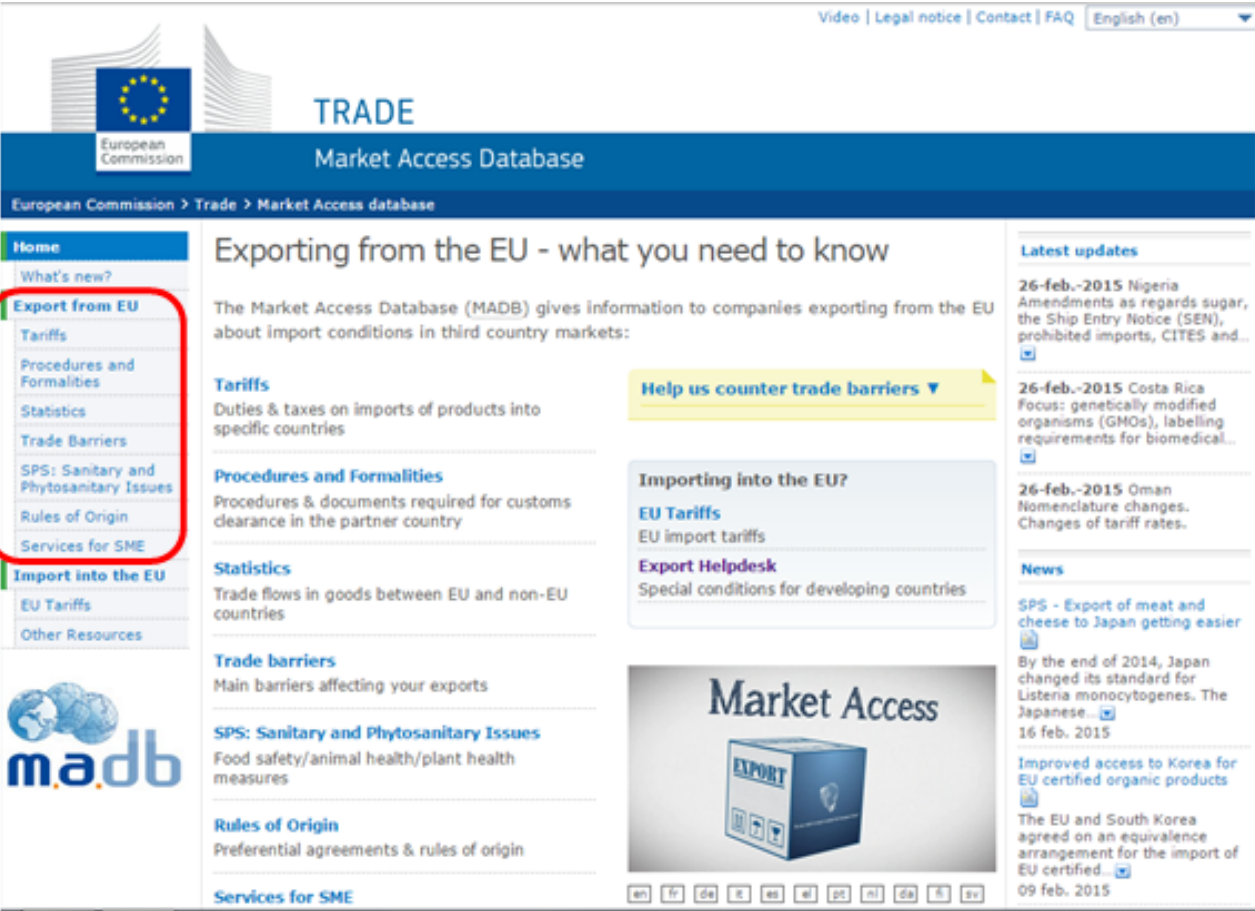
La informació sobre els tràmits que cal dur a terme en l'exportació d'un producte es troba recollida a les bases de dades de la Secretaria de Comerç Exterior, de la Unió Europea i de l'empresa TARIC (si s'hi està registrat).

Els documents necessaris per fer una exportació, en el nostre cas des de la Unió Europea, es poden consultar a la web de la Secretaria d'Estat de Comerç, concretament a Comerç Exterior, a www.comercio.gob.es/ca-ES/comercio-exterior/Pagines/comercioExterior.aspx. Hi trobareu informació general sobre tots els productes i informació particular sobre els que tenen un tractament especial, com ara els productes agroalimentaris, material de defensa, etc.

En el cas que les exportacions realitzades des de la UE, la web *Market Access Database*, madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm, que podeu veure a la figura 2.4, ens indica quina serà la documentació i les condicions que es requeriran per poder introduir les mercaderies al país on s'exporta.

A l'annex "Informació del MADB" podeu veure un exemple sobre documentació d'una operació d'exportació amb destinació Rússia.

FIGURA 2.4. Market Access Database (MADB)



Recordeu que la web oficial on es consulta el codi TARIC és hbit.ly/1pYONcO.

Haurem de veure tota la informació que ens facilita i seleccionar aquella que ens interessarà, ja que indica quina és la documentació que necessitarem per exportar des de la UE i quina necessitarà l'importador al país de destí. Simplement necessitem el codi TARIC del producte i el país de destinació.

En el cas de les exportacions ens indica la següent informació en els diferents apartats:

- *Tariffs*: ens indica quins són els aranzels aplicables a l'entrada al país de destinació, quan el producte és originari de la UE i els impostos o taxes aplicables, si és el cas.
- *Procedures and Formalities*: ens indica els procediments del país, els generals i els específics per al codi TARIC. En aquest cas, cal fer una selecció acurada en base a les condicions logístiques de l'operació i a la finalitat o ús que es farà del producte per poder detectar la informació que es necessitarà per realitzar el despatx d'importació al país de destinació. Aquesta informació és força important per a l'exportador per poder facilitar l'entrada de mercaderies al país on s'exporta.
- *Statistics*: ens indica les importacions i exportacions, en valors monetaris i de volum, per a cada codi TARIC.

Una altra web que facilita informació és la de l'empresa TARIC, www.taric.es, sempre que l'empresa que realitzi els tràmits duaners estigui registrada. L'empresa

TARIC facilita informació sobre l'exportació i la importació dels productes que interessin al registrat i altra informació que consideri rellevant, per als despatxos duaners que realitzi.

Igual que a la web MADB de la UE, necessitarem el codi TARIC i el país d'origen o destinació per saber què es necessitarà per exportar o importar un producte. En la versió de demostració es pot consultar quina és la informació o condicions que s'han d'aplicar en la importació del producte a la UE i els documents que caldrà presentar a la duana d'exportació de la UE, més que els documents que caldrà presentar en la duana d'importació al país de destinació. Hem de tenir present que la informació que facilita aquesta versió no està actualitzada, però sí que és una bona guia per veure quina informació facilita.

A la figura 2.5 podem veure quina és la informació que facilita la web TARIC per al codi TARIC 3003.20.00.00 per a una importació des de Rússia.

FIGURA 2.5. Informació de la web de l'empresa TARIC sobre un codi TARIC

Código Taric	3003.20.00.00
Descripción	Que contengan otros antibióticos.
• EVETER - Control veterinario a la exportación excepto a Andorra y Ceuta y Melilla. • FARMIN/FARMEX - Control farmacéutico excepto las de uso veterinario, según Orden SPI/2136/2011 (BOE 29-07-2011).	
Observaciones/ Inspecciones	EVETER Inspección veterinaria (exportación) FARMEX Inspección farmacéutica (exportación) Orden SPI/2136/2011 (BOE 29-07-2011). FARMIN Inspección farmacéutica (importación) Orden SPI/2136/2011 (BOE 29-07-2011). IVETER Inspección veterinaria (importación) TVETER Inspección veterinaria para el tránsito
Régimen de Comercio	
Exportación	L Libre
Importación	L Libre

Tal com podem veure a la figura 2.5, aquest producte requereix certificat veterinari o farmacèutic, segons quin sigui l'ús que se'n faci al país de destinació.

2.5.2 Terminis de presentació i verificació de notificacions i autoritzacions

L'Administració fixa uns terminis de tramitació dels documents, que varien segon siguin documents comunitaris o nacionals. Per als documents d'importació comunitaris, les normatives comunitàries determinen els terminis.

Respecte als documents nacionals, el termini de verificació de la NOPE no excedirà de 5 dies hàbils i el termini de resolució dels expedients d'AAE serà, com a màxim, de 3 mesos a partir de la seva recepció. Si transcorregut aquest termini no s'ha produït cap resolució, s'entendrà aprovada l'AAE, tret en el cas que faci referència a material de defensa i de doble ús (en aquest cas, el termini màxim serà de 6 mesos i quedarà desestimada). Si la resolució és favorable el sol·licitant disposarà d'un període de validesa, en general, de 6 mesos.

Des que es presenta un formulari d'exportació i es resol la seva tramitació fins al termini màxim de validesa, transcorre un període de temps en el qual es poden

produir canvis en les operacions. Per resoldre aquest problema es permet rectificar els documents d'exportació ja verificats, tret dels certificats d'exportació, els certificats d'exportació AGREX, els certificats de restitució i el certificat P2, que no poden modificar-se.

2.6 Declaració duanera

EL DUA és el document bàsic del despatx duaner, que s'haurà d'acompanyar de la resta de documents que calguin. A partir de l'1 de maig de 2016, els despatxos duaners es realitzen per via telemàtica, així que el suport en paper deixa d'aplicar-se i queda reservat per als casos on hi hagi problemes per fer-lo telemàticament. Això fa que els tràmits siguin més ràpids, més àgils i que estiguin més controlats.

En el moment que la duana rep la presentació de la declaració electrònica s'analitzen totes les dades i documents entregats a través de l'aplicació informàtica de la duana. Aquesta envia un missatge de resposta a qui ha presentat la declaració, on s'inclourà la identificació del missatge rebut de l'exportador (MRN), la data d'emissió i el circuit de despatx assignat.

A la Decisió d'execució de la Comissió de 29 d'abril de 2014 per la qual es va establir el Programa de Treball sobre al Codi Duaner de la Unió (2014/255/UE), (www.boe.es/doue/2014/134/L00046-00053.pdf), podem veure el calendari d'entrada en funcionament de les decisions que apareixen al CAU, i que tenen implicacions en els despatxos duaners.

La declaració es presentarà a la duana on estigui establert l'exportador o on sigui la mercaderia que s'hagi d'exportar.

El DUA permetrà, a la persona interessada, disposar de la mercaderia, això sí, sempre subjecta a la finalitat que indica el règim duaner per la qual s'ha dut a terme la declaració duanera. És el suport de les declaracions d'importació i exportació davant de les autoritats duaneres.

A més a més, el DUA té la consideració de declaració tributària ja que suposa l'obligació de drets d'importació o exportació aplicables a la mercaderia i el compliment de tota la normativa aplicable a la mercaderia subjecta en el DUA, a més del règim duaner declarat.

Els elements més rellevants en l'emplenament del DUA són el valor en duana, la partida aranzelària i l'origen. La partida aranzelària determina els drets d'importació i exportació i la política comercial, als quals està subjecta la mercaderia declarada, i l'origen declarat definiran l'aplicació de les possibles restriccions fitosanitàries i veterinàries, dels embargaments comercials i dels beneficis aranzelaris als quals pot acollir-se la mercaderia en funció dels acords comercials subscrits per la UE amb tercers països.

La responsabilitat que implica la presentació del DUA és del declarant o del representant duaner, ampliada a l'importador o exportador en funció del tipus de representació acordada.

MRN

Número de referència facilitat per la duana i que caldrà indicar en qualsevol tràmit que es dugui a terme amb la duana en referència a l'operació assignada.

Podeu consultar el calendari a l'annex "Calendari d'entrada en funcionament de les decisions del CAU".

2.6.1 Presentació del Document Únic Administratiu (DUA)

Per a la formalització del DUA d'exportació cal emplenar algunes de les caselles del formulari de forma obligatòria i d'altres de forma voluntària, tal com s'indica a les instruccions d'emplenament del DUA que es publiquen al BOE, les últimes a la Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la qual es recullen les instruccions per la formalització del document únic administratiu (DUA) i a la Resolució de 14 de gener de 2016, que modifica la Resolució del 2014.

La declaració duanera (DUA) es pot presentar abans de portar les mercaderies davant la duana, tot i que cal que s'hi portin en un termini de 30 dies des de la presentació del DUA. En cas de no fer-ho, la declaració es considerarà com no presentada.

El DUA està format per 9 exemplars, cadascun dirigit a uns dels subjectes que intervenen en els despatxos duaners. Concretament els formularis són els següents:

- Exemplar 1, per a la duana d'expedició.
- Exemplar 2, per a ús estadístic.
- Exemplar 3, per a l'interessat.
- Exemplar 4, en el cas d'una operació de:
 - Exportació: es presentarà quan sigui necessari justificar el caire comunitari de les mercaderies mitjançant un T2LF/T2L davant de la duana comunitària de destinació, Andorra o San Marino. En els intercanvis nacionals podrà imprimir-se el justificant corresponent habilitat a la seu electrònica.
 - Trànsit: per a la duana de destí.
- Exemplar 5, es farà servir com a tornaguia per a la devolució de la mercaderia que figura a l'estat membre d'expedició.
- Exemplar 6, per a la duana d'introducció/importació.
- Exemplar 7, pels usos estadístics.
- Exemplar 8, per a l'interessat.
- Exemplar 9, autorització d'embarcament, sortida o aixecament de la mercaderia.

La persona que presenta la declaració, el declarant, ha d'emplenar els camps obligatoris, com a mínim aquells que facin referència a les mercaderies com ara: valor, quantitats, classe, etc. A més a més, indicarà l'origen i destinació de la mercaderia inclosa en la declaració, pes, etc.

Poden actuar com a declarants:

Podeu consultar les resolucions del DUA que publica l'Agència Tributària per formalitzar el DUA davant la duana a l'enllaç: bit.ly/2sJDWlQ

L'empresa privada TARIC disposa d'una aplicació informàtica que permet, als seus clients, realitzar les gestions duaneres. A més a més, facilita una versió demostrativa per poder veure com funciona, que es pot trobar al seu web www.taric.es. A l'annex "Versió demostrativa del programa TARIC" podeu consultar com instal·lar la versió demostrativa d'aquesta eina.

T2L/T2FL

T2L: document emprat en els transports de mercaderia comunitària per via marítima o aèria, entre dos països de la UE, passant per algun país que no pertany a la UE.

T2LF: té la mateixa aplicació que el T2L però en el cas que un dels dos països, en aquest cas territori, sigui Canàries.

- Aquelles persones a les quals van consignades les mercaderies.
- Aquelles persones que, disposant de poder de representació, les presentin en nom i per compte d'aquell a qui van consignades les mercaderies (cas anterior).
- Aquelles persones que les presentin en nom propi i per compte aliè.

Es presenta el DUA davant dels serveis duaners en les operacions d'exportació, importació i trànsit de:

- Mercaderies no comunitàries.
- Mercaderies comunitàries.
- Productes de pesca.
- Mercaderies procedents de Ceuta i Melilla per a la seva importació a la Península i Balears, o a les Illes Canàries.
- Mercaderia de qualsevol procedència que es despatxi d'importació o exportació a Ceuta i Melilla.
- Qualsevol altre cas que disposi la normativa comunitària.

Una vegada presentada la declaració duanera hi ha quatre possibles circuits:

- **Circuit verd:** no es requereix cap inspecció. Significa que la duana permet el despatx i s'autoritza l'aixecament de les mercaderies. La duana envia un missatge electrònic amb el número d'autenticació. L'exportador imprimirà l'exemplar 3 i 9 del DUA si es tracta d'una sortida directa, i si és indirecta, es podrà imprimir el DAE que es presentarà a la duana de sortida.
- **Circuit taronja:** s'inspecciona la documentació de la mercaderia. L'exportador facilita tota la documentació requerida amb el MRN que se li hagi assignat. La data màxima per presentar la documentació requerida és el dia laborable següent a la data d'admissió del DUA. Al web de l'AEAT es podrà comprovar quan hagi finalitzat el despatx i es concedeixi el circuit verd per poder imprimir els exemplars pertinents o el DAE, si és el cas.
- **Circuit groc:** indica que és tot correcte però que manca algun certificat. La duana espera el document, però permet l'aixecament de les mercaderies, ja que el fet que el procediment sigui electrònic i el fet de disposar de l'històric de les operacions de l'empresa li garanteix el compliment de les obligacions. Està pensat per evitar els retards que comporta moltes vegades el fet que les entitats que duen a terme les inspeccions, en el cas que n'hi hagi, triguen en lliurar la documentació, amb l'objectiu que això no impliqui l'incompliment de la data d'entrega acordada entre exportador i importador (es tracta d'un circuit nou i poc habitual).

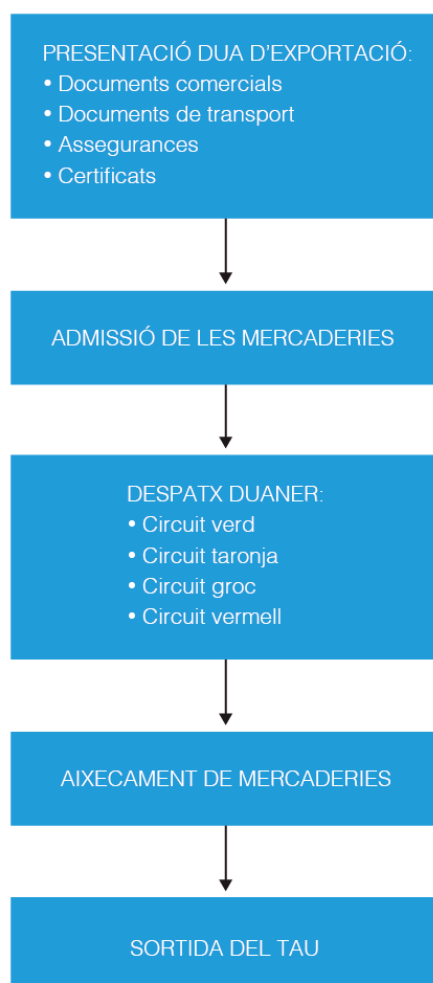
- **Circuit vermell:** la mercaderia és inspeccionada físicament i documentalment. En aquest cas, a més de revisar la documentació, tal i com es fa en el circuit taronja, es requerirà la presència del propietari o el seu representant duaner per dur a terme el reconeixement físic de les mercaderies. Al despatx s'indicarà la quantitat de mercaderia que s'ha fet servir en el reconeixement i el resultat obtingut.

Una vegada s'han dut a terme tots els tràmits duaners i s'han aprovat per part de l'autoritat duanera, es concedeix l'*aixecament* de la mercaderia. L'aixecament és la concessió de la sortida de la mercaderia del TAU al seu propietari o representant i està supeditada al fet que les mercaderies surtin del territori duaner comunitari en el mateix estat que estaven en el moment de la seva admissió.

L'aixecament és incondicional, quan el deute ha estat pagat o garantit, i condicional en els règims suspensius o temporals. En el cas de les exportacions és incondicional, tret que s'hagi de realitzar alguna inspecció. No hi ha deute perquè les exportacions no estan subjectes al pagament d'aranzel, per tal d'incentivar-les.

El procés d'exportació queda resumit en l'esquema que podeu veure a la figura 2.6:

FIGURA 2.6. Esquema simple d'exportació



El circuit assignat a la majoria de les operacions és el verd, sent el taronja i vermell poc habituals. Segons la informació obtinguda dels representants duaners entre un 2% i 5% són de canal vermell, un 10% taronja i queda clar que majoritàriament i per diferència són canal verd.

Formalització del DUA d'exportació

El DUA d'exportació està format pels formularis:

- Exemplar núm. 1, per a la duana d'expedició.
- Exemplar núm. 2, per a ús estadístic.
- Exemplar núm. 3, per a l'interessat.
- Exemplar núm. 4, en el cas que sigui mercaderia comunitària subjecta a registre.

Us podeu descarregar un model de DUA editable per emplenar el DUA d'exportació des de l'annex "DUA d'exportació".

En els supòsits d'operacions d'exportació amb sortida indirecta incloses en el sistema informàtic de la duana, es presentarà, a la duana de sortida, el Document d'Acompanyament d'Exportació imprès per la duana o pels operadors, en lloc de l'exemplar 3 del DUA.

El document d'acompanyament consta d'un exemplar al qual pot afegir-se el llistat d'articles, quan l'exportació consti de diverses partides.

Tal com s'ha indicat abans la formalització del DUA d'exportació s'indica a les resolucions del 2014 i la posterior modificació del 2016, per tant, és molt recomanable consultar aquestes publicacions per complimentar la declaració duanera correctament.

Podeu veure el detall de les caselles obligatòries, condicionals i opcionals del DUA i un exemple de DUA d'exportació validat i de la factura que l'acompanya a l'apartat "Annexos".

Moltes de les caselles s'emplenen amb la codificació publicada als annexos del BOE amb les instruccions d'emplenament del DUA d'exportació.

2.6.2 Canàries, Ceuta i Melilla

A l'article 1 del CAU s'indica que, sense perjudici del Dret i dels convenis internacionals i de la normativa de la Unió aplicable a altres àmbits, el codi s'aplicarà de manera uniforme en tot el territori duaner de la Unió.

Ja sabem, però, que hi ha territoris dels estats membres que, tot i que formen part de la UE, tenen un tractament diferent, com és el cas de Canàries i Ceuta i Melilla. Recordem que Canàries forma part del TAU però no del territori d'aplicació de l'IVA i que Ceuta i Melilla no formen part ni del TAU ni del territori d'aplicació de l'IVA.

Pel que fa a Canàries, el fet de no estar subjecta a IVA comporta que les operacions que realitza amb la resta del TAU es formalitzin amb un DUA. No obstant això, els

intercanvis nacionals, entre Espanya i Canàries, per valor inferior a 3.000 € o les operacions entre una mateixa empresa no requereixen la presentació del DUA. Sí que caldrà presentar el DUA, tot i que siguin operacions entre una mateixa empresa o d'un valor inferior a 3.000 €, si es tracta d'operacions amb les mercaderies següents:

- Subjectes a control fitosanitari.
- Que s'hagi de controlar la seva sortida de les illes Canàries per a beneficis del Règim Especial d'Abastiment.
- Que s'hagin beneficiat de suspensions aranzelàries per aplicació de les Mesures Específiques Aranzelàries o de contingents per a productes de pesca.
- Que es trobin en un Dipòsit Distint del Duaner (DDA) o Dipòsit REF.
- Subjectes a impostos especials.

Respecte a Ceuta i Melilla, el fet que aquests territoris no formin part del TAU significa que totes les operacions amb la resta del TAU es formalitzaran mitjançant la presentació del DUA. Això sí, hem de tenir present que els intercanvis entre aquests dos territoris poden beneficiar-se de l'origen preferencial en virtut dels règims autònoms unilaterals atorgats per la UE.

En el cas d'operacions realitzades amb Canàries, es preveuen simplificacions per al despatx de mercaderies de baix valor i enviaments petits.

Dipòsit REF

Dipòsit on es permet emmagatzemar mercaderies per un temps il·limitat i sense haver de pagar els tributs REF (tributs derivats del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries) en el període de temps que les mercaderies siguin en el règim de dipòsit, és a dir, no cal pagar aquests tributs fins que no surtin del dipòsit.

A l'apartat "Annexos" podeu consultar l'apèndix IX del document DUA 2014 (BOE-A-2014-7683) on figura tota la informació referida a les simplificacions previstes per al despatx de baix valor i petits enviaments.

2.6.3 Deute duaner d'exportacions

Tot i que no és habitual, en alguns casos d'exportació es podria generar deute duaner. Cal prestar atenció a qualsevol novetat en aquest àmbit.

On sí que es poden generar drets duaners és en el cas de l'RPP. En l'RPP el deute duaner es genera, habitualment, en el moment de la importació de la mercaderia exportada anteriorment i importada transformada.

Amb relació al deute duaner, cal tenir en compte que, en el cas de representació indirecta, aquella on el representant duaner actua en nom propi i per compte aliè, serà també deutora la persona a qui representa en la declaració duanera.

Gestió administrativa i comercial de les importacions

Carlos Peiró Alonso

Gestió administrativa del comerç internacional

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 El valor en duana	9
1.1 Concepte i normativa del valor en duana	9
1.2 Mètodes de valoració	10
1.2.1 Mètode de valoració principal: valor de transacció	11
1.2.2 Mètode de valoració secundari: valor de transacció de mercaderies idèntiques	18
1.2.3 Mètode de valoració secundari: valor de transacció de mercaderies similars	18
1.2.4 Mètode de valoració secundari: valor deduït del preu unitari de venda	19
1.2.5 Mètode de valoració secundari: valor calculat de la suma de costos, beneficis i despeses	19
1.2.6 Últim recurs per la valoració de les mercaderies	20
2 El despatx d'importació	23
2.1 Despatx a lliure pràctica i a consum	23
2.2 Documents i procediments per al despatx de duana d'importació	24
2.2.1 Registre d'operador econòmic (número EORI)	26
2.2.2 Declaració sumària d'entrada	26
2.2.3 Document Únic Administratiu (DUA)	29
2.2.4 Declaració del valor en duana (DV1)	35
2.2.5 Admissió a despatx duaner. Circuits	37
2.2.6 Aixecament de les mercaderies	39
2.2.7 Finestreta única duanera (VUA) i serveis d'inspecció en frontera (SIF)	40
2.3 Aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa i duanera de les importacions	43
3 El deute duaner	47
3.1 Naixement del deute duaner	47
3.1.1 Inclusió de mercaderies en un règim duaner	48
3.1.2 Incompliments previstos en la normativa duanera	49
3.2 Representant duaner	50
3.3 L'impost sobre el valor afegit (IVA)	51
3.3.1 L'IVA a la Unió Europea	51
3.3.2 Base imposable i tipus d'IVA	53
3.4 Impostos especials	54
3.4.1 Importació de productes subjectes a impostos especials	56
3.4.2 Règim suspensiu	57
3.4.3 Codi d'activitat i establiment (CAE)	59
3.5 Consultes al portal Export Helpdesk	60
3.6 Garantia i pagament del deute duaner	62
3.6.1 Garantia del deute duaner	62
3.6.2 IVA diferit a la importació	64
3.6.3 Pagament dels drets d'importació	64
3.6.4 Extinció del deute duaner	66

Introducció

L'economia mundial està cada cop més globalitzada i, a causa d'aquesta globalització, sorgeixen acords internacionals per afavorir la comercialització de productes entre fronteres.

La internacionalització de l'economia és una realitat, no només perquè hi ha una sortida dels productes per a la venda a l'exterior, sinó també per a la importació de matèria primera o productes acabats o semiacabats per al seu consum en el mercat de la Unió.

En l'apartat “El valor en duana” veurem com es fa la valoració de les mercaderies en el moment d'entrar al territori duaner de la Unió. Aquesta valoració serà la base per al càlcul de l'import a liquidar a les autoritats duaneres com a resultat de l'aplicació de la política comercial de la Unió i també d'altres gravàmens. A més del cost de les mercaderies importades, caldrà tenir en compte altres despeses lligades a la logística i a la gestió duanera d'entrada a la Unió, que faran que aquestes mercaderies puguin ser comparables als productes equivalents al mercat interior. Per homogeneïtzar els criteris de valoració en duana en l'àmbit mundial, l'Organització Mundial del Comerç, a la qual la Unió Europea està adherida, estableix diversos mètodes de valoració de les mercaderies en duana.

En l'apartat “El despatx d'importació” veurem com el valor en duana de la mercaderia importada es fa servir per fer la declaració en duana o despatx de duana. S'explica com una mercaderia importada és despatxada per al seu consum en el país al qual s'importa, fent la liquidació d'aranzels i IVA, o bé és despatxada solament per aconseguir la lliure circulació pel territori de la Unió. Veurem també el document a presentar a les autoritats duaneres per fer la declaració d'aquestes importacions, el DUA, mitjançant el qual s'informa del règim on s'inclou la mercaderia i del deute duaner a liquidar, calculat a partir de la valoració en duana de la mercaderia importada. La duana té quatre opcions o circuits per donar directament el vistiplau a la declaració o per requerir documentació o inspecció de la mercaderia importada abans de despatxar-la.

En l'apartat “El deute duaner” tractarem el deute generat per la importació d'una mercaderia al mercat de la Unió. Veurem com, a vegades, els impostos especials també formen part d'aquest deute i, per tant, s'han de liquidar a la duana per a la importació de determinades mercaderies. Veurem també com el deute duaner s'extingeix principalment amb el seu pagament, tot i que existeixen possibilitats d'ajornament o altres formes d'extinció. A partir d'aquí, conclourem que, tot i que en l'actualitat la importació de mercaderies és necessària per a molts operadors de la Unió, importar no sempre significa un cost total inferior al d'adquirir la mercaderia al mercat interior, ni tampoc cap estalvi d'impostos.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d'importació de mercaderies, interpretant la normativa vigent.

- Determina la documentació necessària que cal formalitzar en les operacions d'importació.
- Interpreta les clàusules que s'inclouen en els contractes de compravenda internacional.
- Confecciona els documents comercials, de transport i assegurança que es requereixen en les operacions de compravenda internacional, utilitzant aplicacions informàtiques i en la llengua requerida.
- Supervisa la documentació comercial i administrativa corresponent a una operació de comerç internacional, comprovant les condicions pactades en el contracte.
- Reconeix els processos administratius de gestió duanera.
- Determina el valor a duana de diferents mercaderies.
- Determina els impostos i altres tributs que graven les operacions de comerç internacional que integren el deute duaner.
- Emplena els documents de gestió duanera de diferents operacions de compravenda internacional.

1. El valor en duana

En un context d'importació on l'origen de les mercaderies és conegut i degudament certificat i, alhora, les mercaderies han estat classificades amb la nomenclatura adequada, és el moment d'esbrinar la valoració d'aquestes mercaderies en duana.

El valor en duana potser no coincideix amb el valor o l'import de la factura de l'operació comercial internacional, ja que s'han d'aplicar uns mètodes de valoració que l'ajustaran d'acord amb la normativa duanera vigent.

1.1 Concepte i normativa del valor en duana

El **valor en duana** és la base imposable a partir de la qual es calcularan l'aranzel i altres tributs que la duana exigirà en la importació d'una mercaderia.

És necessari conèixer el valor en duana per poder procedir a un despatx d'importació. Amb la informació adient d'origen, classificació i valoració en duana de la mercaderia importada, es determinarà l'aranzel a aplicar, així com altres càrrecs o tributs d'aplicació a la mercaderia. Així, per exemple, l'impost sobre el valor afegit (IVA) i els impostos especials, es calcularan a partir de la base imposable determinada pel valor en duana.

Per tant, l'aplicació de l'aranzel duaner comú i altres mesures no aranzelàries establertes per la Unió Europea requeriran el càlcul previ del valor en duana de les mercaderies.

Els sistemes utilitzats pels diferents països arreu del món per determinar el valor de les mercaderies importades en el moment del despatx de la mercaderia a la duana tenen una gran rellevància, ja que determinen el valor sobre el qual s'aplicarà l'aranzel. El resultat afecta tant a la quantitat recaptada en concepte d'aranzels com al preu d'entrada de la mercaderia al país de destinació.

L'harmonització arreu del món dels criteris per determinar el valor en duana és clau, ja que d'aquesta manera s'unifiquen els diferents mètodes de càlcul. És per això que l'acord internacional pel qual s'estableixen els diferents mètodes de valoració emana d'un organisme internacional, l'Organització Mundial del Comerç (OMC), i no dels diferents estats en particular. Després, cada estat, o en el nostre cas la Unió Europea, introdueix aquest acord internacional a la seva normativa interna. Així doncs, disposem de la següent normativa:

L'aranzel duaner comú s'aplica de manera idèntica a totes les regions del territori duaner de la Unió (TAU). Ceuta i Melilla, tot i formar part de l'Estat espanyol i de la Unió Europea, no s'inclouen al TAU.

Consulteu l'acord relatiu a valoració en duana de l'OMC i el treball fet pel Comitè de Valoració en Duana a la seva pàgina web: www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_s.htm

L'acord de l'OMC (Organització Mundial del Comerç) té com a objectiu establir un sistema equitatiu, uniforme i neutre de valoració en duana de les mercaderies ajustat a la realitat comercial. Aquest acord estableix un conjunt de normes sobre valoració que amplia les disposicions en matèria de valoració en duana del GATT original i els dóna una major precisió.

L'acord del GATT de 1947 està actualment incorporat a l'**Acord d'aplicació de l'article VII del GATT 94** relatiu a la valoració en duana.

Vegeu l'**Acord d'aplicació de l'article VII del GATT 94**, a l'apartat "Annexos".

La Unió Europea i l'Estat espanyol adopten aquest acord internacional, a mesura que el desenvolupen en les respectives normatives.

Normativa comunitària

Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'estableix el **Codi duaner de la Unió**. D'ara endavant, **CAU** (de la seva terminologia en castellà).

El codi duaner de la Unió, des de l'article 69 al 76, desenvolupa tant l'àmbit com els diversos mètodes de valoració en duana de les mercaderies.

Normativa nacional

Cal revisar la vigència de la Instrucció 1/2004, de 27 de febrer, de la Direcció Estatal d'Administració Tributària, de valoració en duanes de les mercaderies.

1.2 Mètodes de valoració

El **valor de transacció** és la base principal per determinar el valor en duana de les mercaderies. Tot i això, existeixen altres mètodes de valoració secundaris que seran per aplicar en cas que mitjançant el mètode principal no s'hagi pogut esbrinar el valor en duana.

En l'acord de l'OMC es disposa que la valoració en duana ha de basar-se, excepte en determinats casos, en el preu real de les mercaderies que són objecte de valoració, que s'indica en general en la factura. Aquest preu, més els ajustos corresponents a determinats elements, equival al valor de transacció, que constitueix el primer i principal mètode al qual es refereix l'acord.

Així doncs, els mètodes de valoració en duana són els que es detallen a la taula [1.1](#).

TAULA 1.1. Mètodes de valoració en duana

	Mètode principal
1	Valor de transacció
	Mètodes secundaris
2	Valor de transacció de mercaderies idèntiques
3	Valor de transacció de mercaderies semblants

Utilització dels mètodes

Al voltant del 95% de les mercaderies valorades a les duanes de la UE utilitzen el mètode principal de valor de transacció.

4	Valor basat en el preu unitari de venda a la Unió de mercaderia igual o semblant
5	Valor calculat de la suma de costos, beneficis i despeses
6	Últim recurs

Tot i l'aplicació dels diferents mètodes de valoració en duana de les mercaderies, la decisió relativa a aquesta valoració donarà a les administracions de duanes la possibilitat de demanar més informació als importadors quan tinguin raons per dubtar de l'exactitud del valor declarat de les mercaderies importades.

Si, malgrat la informació addicional que pugui rebre, l'administració de duanes segueix tenint dubtes raonables, podrà considerar-se que el valor en duana de les mercaderies importades no pot determinar-se sobre la base del valor declarat. En aquest cas caldria establir aquest valor tenint en compte les disposicions de l'acord.

1.2.1 Mètode de valoració principal: valor de transacció

El preu realment pagat o per pagar serà el pagament total que el comprador hagi efectuat o hagi d'efectuar al venedor, o a un tercer en favor del venedor, per les mercaderies importades, i inclourà tots els pagaments efectuats o per efectuar com a condició de la venda d'aquestes mercaderies.

El **valor de transacció** és el preu que el comprador realment ha pagat o pagarà al venedor per les mercaderies importades, que inclou tots els pagaments com a condició de la venda efectuada.

S'ha de tenir en compte que a l'hora de la importació podrà haver-se pagat ja el preu de la transacció comercial de compravenda, o bé que estigui encara pendent de pagament. Això realment dependrà de les condicions comercials de pagament pactades entre venedor i comprador per a l'operació.

Aquest pagament al qual fem referència pot efectuar-se directament al venedor de la mercaderia, o també es podrà donar el cas que existeixi un tercer respecte al qual el venedor tingui un interès, per ser deutor seu o per qualsevol altra relació comercial.

Així mateix, hi pot haver altres tipus de despeses susceptibles d'aportar benefici al venedor, i caldrà determinar si formaran part o no del valor en duana. Un exemple d'aquests tipus de despeses podrien ser totes aquelles relacionades amb el màrqueting mix, com ara estudis de mercat, tests o promocions, entre d'altres. Aquestes despeses poden suposar un increment de les vendes o fidelització del client a benefici del venedor. La normativa en aquests casos deixa clar que no s'inclouran com a major valor en duana.

Tot i això, en cap moment la normativa parla d'excloure aquests tipus de **despeses**

de comercialització i també estan incloses en factura com a major valor de la transacció. Per tant, i si és així, s'hauran de mantenir i considerar-les part del valor en duana.

Al comerç internacional es poden donar un gran nombre de situacions diverses, que poden plantejar dubte a l'hora d'esbrinar si les despeses ocasionades en l'operació comercial d'importació s'inclouen o no al valor en duana.

Tractament dels costos d'emmagatzematge i dels descomptes

Un **cost d'emmagatzematge** serà tractat de manera diferent per ser inclòs al valor en duana depenent d'on, quan i qui l'hagi motivat. En cas que l'emmagatzematge es produeixi:

- Al país d'exportació abans de la venda: les despeses correran a càrrec del venedor i per tant, les repercutirà al comprador suposant major valor de la transacció.
- Al país d'exportació, posterior a la venda però abans de la seva exportació: en aquest cas no s'inclouran al valor en duana, ja que són despeses que corren a càrrec i per voluntat pròpia del comprador, i tampoc formaran part del valor de transacció.
- Al país d'importació, però abans del despatx d'importació: de la mateixa manera que en el cas anterior, si és per voluntat pròpia del comprador no s'inclouran al valor de duana, però si fos el cas que correguessin a càrrec del venedor, sí que s'hi haurien d'incloure.
- Com a part inherent al transport principal: sí que s'hauria d'incloure al valor en duana, ja que es considera una despesa relacionada amb el transport principal, abans de ser despatxada d'importació.

Un **descompte en el preu** és una pràctica comercial molt comuna i que pot donar-se en funció del client, volum de compra o forma de pagament, entre altres. Per norma general, i adherint-nos al que diu la normativa respecte del preu *realment pagat o per pagar*, sí que s'hauran de tenir en compte a l'hora de determinar el valor de transacció, tot i que poden existir situacions específiques que requeriran un tractament diferent.

Condicions per a l'aplicació del valor de transacció

El mètode principal de valoració de les mercaderies de «valor de transacció» s'aplicarà sempre que es compleixin totes les següents condicions:

- Que no existeixin més **restriccions per a la utilització o disposició** de les mercaderies per part del comprador que les següents:
 1. Restriccions imposades o exigides per les normes o per les autoritats públiques de la Unió.
 2. Limitacions de la zona geogràfica en la qual les mercaderies puguin ser objecte de revenda.
 3. Restriccions que no afectin substancialment el valor en duana de les mercaderies.
- Que **ni la venda ni el preu estiguin subjectes a condicions o consideracions** que impedeixin determinar el valor de les mercaderies que hagin de valorar-se.
- Que **cap dels beneficis** derivats de la revenda, cessió o utilització posterior de les mercaderies pel comprador **repercuteixi directament o indirectament en el venedor**, tret que el valor pugui ajustar-se convenientment.

- Que **no existeixi vinculació entre comprador i venedor** o que la vinculació no tingui influència en el preu.

Segons l'acord de l'OMC es considerarà que existeix vinculació entre les persones si:

- una d'elles ocupa càrrecs de responsabilitat o adreça en una empresa de l'altra,
- estan legalment reconegudes com a associades en negocis,
- estan en relació d'ocupador i empleat,
- una persona té, directament o indirectament, la propietat, el control o la possessió del 5 per cent o més de les accions o títols d'ambdues,
- una d'elles controla directament o indirectament l'altra (com el fet d'imposar limitacions o impartir directives),
- o si ambdues estan controlades directament o indirectament per una tercera; o els seus familiars.

Ajustaments al preu

Un cop complertes les condicions per poder aplicar el mètode principal de valoració de les mercaderies, cal fer els ajustaments adients al valor de transacció.

D'acord amb la normativa vigent del nou Codi duaner de la Unió, desenvolupada en el seu article 71, s'han de fer uns ajustaments al preu realment pagat o per pagar pel comprador.

És molt important tenir constància de en quines condicions s'ha formalitzat l'operació de compravenda internacional, és a dir, amb quin incoterm s'ha executat l'operació, ja que ens donarà les primeres directrius a l'hora d'afegir o treure conceptes pagats o per pagar en factura comercial internacional, per finalment esbrinar el valor en duana.

D'aquesta manera és evident que el valor en duana no sempre, o gairebé mai, coincideix amb el preu pagat o per pagar tal com indica la factura comercial de l'operació internacional.

$$\text{Valor en duana} = \text{valor de transacció} \pm \text{ajustaments de valor}$$

Per tant, **s'addicionaran** o sumaran al preu pagat o per pagar per les mercaderies:

Comissions de compra

Despeses que corren a càrrec de l'importador/comprador pagades a un agent pels serveis de representació de la compra de les mercaderies objecte de valoració. Com que no són pagades a l'exportador/venedor, no s'inclouran com a valor en duana.

1. Les despeses que suporti el comprador **no incloses al preu** referents a:

- **Comissions de venda (no de compra) i despeses de corretatge.** Totes dues despeses són despeses esdevingudes a causa de la facilitació de la venda, tot i que les podem diferenciar clarament. Les comissions de venda són les retribucions pagades pel venedor a un subjecte que realitza activitats de comercialització dels seus productes. En canvi, el corretatge solament faria referència a les despeses d'un corredor per les activitats d'aproximació entre les parts sense la formalització de la contractació de la venda.
- **Cost dels envasos** que es consideri que formen "un tot amb la mercaderia". D'aquesta manera els contenidors utilitzats per al transport internacional no s'emmarquen en aquest apartat, perquè són considerats per ser reutilitzats de manera indefinida.

La normativa europea preveu que en aquells casos en els quals el comprador ha d'abonar al venedor una quantitat per no retornar uns envasos, que inicialment estaven destinats a ser reutilitzats, aquesta quantitat forma part del valor en duana de les mercaderies importades. De la mateixa manera la normativa europea autoritza, tot i que no obliga, al pagament dels drets en duana per separat per als envasos destinats a ser reutilitzats.

En casos en què els envasos siguin objecte d'importacions repetides, les despeses es podran repartir entre aquestes importacions, segons principis de comptabilitat.

Si els envasos s'han de reexpedir i el comprador paga perquè no es reexpedeixin, el pagament s'haurà de sumar al valor de transacció.

- **Cost de l'embalatge**, tant per la mà d'obra com pels materials.

2. El valor dels **béns i serveis subministrats directament o indirectament pel comprador**, gratuïtament o a preus reduïts, i utilitzats en la producció i venda per a l'exportació de les mercaderies importades, no incloses al preu realment pagat o per pagar.

La raó per la qual s'afegeixen aquest tipus de despeses és per incloure uns costos consumits realment per la fabricació de les mercaderies importades. Tot i que els esmentats costos no figurin en el preu, ja que qui ho ha suportat ha estat l'importador, s'incorporaran per a la valoració en duana.

- **Materials, components, parts i elements similars** incorporats a les mercaderies importades.
- **Eines, matrius, motlles i objectes similars** utilitzats en la producció de les mercaderies importades.
- **Materials consumits en la producció** de les mercaderies importades.
- **Treballs d'enginyeria, de desenvolupament, artístics i de disseny, plànols i croquis**, realitzats fora de la Unió i necessaris per a la producció de les mercaderies importades.

El valor de la prestació per part del comprador en aquests casos, podrà provenir de diverses situacions:

- Si s'adquireix a tercers no vinculats: cost d'adquisició.
- Si es lloga a tercers: preu de lloguer.
- Si ha estat produïda per l'importador: cost de producció.
- Per a les eines i motlles, si ja es lliuren usats: minva amb la depreciació per l'ús.
- Si les eines només són usades durant cert temps: valor corresponent al temps d'ús.

3. Els **cànon**s i **drets de llicència** relacionats amb les mercaderies objecte de valoració que el comprador estigui obligat a pagar, directament o indirectament, com a condició de la venda d'aquestes mercaderies, en la mesura en què els esmentats cànon

En aquest àmbit podem detallar per cànon

- La fabricació de la mercaderia importada (sobretot, patents, dibuixos, models i coneixements tècnics de fabricació).
- La venda per a l'exportació de la mercaderia importada (especialment, marques de fàbrica o comercials, models registrats).
- La utilització o la revenda de la mercaderia importada (especialment, drets d'autor, procediments de fabricació incorporats a la mercaderia importada de forma inseparable).

4. El **valor** de qualsevol part del producte d'una posterior revenda, cessió o utilització de les mercaderies importades, **que reverteixi** directament o indirectament **al venedor**.

Els pagaments al venedor poden instrumentar-se de maneres diverses i la intenció és que tota la quantitat que el venedor rebi per la venda per a l'exportació de les mercaderies s'inclogui en el valor de transacció. Si la quantitat revertida no es pot determinar objectivament, serà causa d'exclusió del mètode valor de transacció, i serà d'aplicació, per tant, un dels procediments secundaris de valoració.

5. **Costos fins al lloc en què la mercaderia s'introdueix al territori duaner de la Unió (TAU)**: Depenent de l'incoterm utilitzat en l'operació de compravenda internacional, en alguns casos caldrà afegir també les següents despeses al valor comercial realment pagat al venedor.

- Despeses de **càrrega i manipulació** associades al transport de les mercaderies importades.
- Despeses de **transport i assegurança** de les mercaderies importades. Els costos de transport internacional i connexos fins al punt d'entrada de la mercaderia en el TAU, també s'inclouran al valor en duana sempre que no estiguin ja inclosos al valor de transacció. De la mateixa manera es farà amb els costos de l'assegurança durant el trajecte esmentat.

Cànon

S'entén per cànon

Costos fins al lloc on la mercaderia s'introdueix al TAU

En una operació que s'ha portat a terme en condicions FOB port d'origen, haurem d'afegir al preu pagat o per pagar per les mercaderies les despeses i costos de transport, assegurança, càrrega i manipulació. En canvi, si l'operació comercial es formalitza en condicions CIF, aquestes despeses i costos ja estaran inclosos en el preu realment pagat al venedor i no haurem d'addicionar cap altra despesa.

Les despeses a pagar al port de destinació, com ara la taxa T3 o les THC, que també tenen un preu taxat, no s'inclouen al valor a la duana però sí a la base de l'IVA que es paga a la duana. No s'hi haurien d'incloure si el transitari o el consignatari del vaixell les facturés a l'empresa amb IVA, cosa que rarament passa.

Llocs d'introducció al territori duaner de la Unió (TAU)

Depenent del tipus de transport internacional utilitzat podrem diferenciar diversos llocs d'introducció al territori duaner de la Unió:

- Per a mercaderies transportades per via marítima, el port de descàrrega o el de transbordament, sempre que aquest hagi estat certificat per les autoritats duaneres.
- Per a mercaderies transportades per via marítima sense transbordament, i després per vies navegables, serà el primer port en la desembocadura, o, si és el cas, el d'aigües amunt del riu o canal on es pugui descarregar la mercaderia amb autorització de les autoritats duaneres i justificant que el noli al port de desembarcament és més elevat que el primer considerat.
- Per a mercaderies transportades per ferrocarril, via navegable o per carretera, serà el lloc on hi hagi la primera duana.
- Per a mercaderies transportades per altres vies, serà el lloc de pas de frontera del territori duaner de la Unió.
- Per a mercaderies introduïdes al territori duaner de la Unió que després passin per tercers països per arribar a la destinació final, serà considerat com a lloc d'introducció aquell de primera introducció, sempre que les mercaderies siguin transportades directament a través dels territoris amb ruta normal cap a la seva destinació.

Autoritats duaneres

Administracions de duanes dels estats membres competents per aplicar la legislació duanera, així com qualsevol altra autoritat que estigui facultada conforme al dret nacional per aplicar determinades disposicions d'aquesta legislació.

Tots els costos i despeses esmentats, que es considera que han de ser addicionats com a més valor del valor de transacció per determinar el valor en duana, solament són vàlids si estan basats en dades objectives i quantificables.

Per altra banda, poden existir **despeses que no formaran part del valor de transacció**, i que, per tant, no s'han d'incloure o han de minvar si s'han tingut en compte per al càlcul del valor de transacció. Aquestes despeses han d'estar diferenciades en la documentació comercial amb la finalitat de ser deduïdes.

1. Les despeses de **transport intern** de les mercaderies importades després de la seva entrada al territori duaner de la Unió.
2. Les despeses de **construcció, instal·lació, muntatge, manteniment o assistència tècnica**, realitzats **després de l'entrada** al territori duaner de la Unió de les mercaderies importades, com ara instal·lacions, màquines o material industrial.
3. Els imports dels **interessos derivats d'un acord de finançament** contret pel comprador relatiu a la compra de les mercaderies importades, independentment que el finançament sigui a càrrec del venedor o d'una altra persona, sempre que l'acord de finançament consti per escrit. Si és així es

requereix que el comprador pugui demostrar que es compleixen les següents condicions:

- Que les mercaderies es venen efectivament al preu declarat com a realment pagat o per pagar.
 - Que el tipus d'interès exigit no excedeix de l'aplicat normalment a transaccions així al país i al moment en què s'hagi proporcionat el finançament.
4. Els **drets de reproducció** en la Unió de les mercaderies importades.
 5. Les **comissions de compra**.
 6. Els **drets d'importació i altres gravàmens** que s'hagin de pagar a la Unió com a conseqüència de la importació o la venda de les mercaderies.
 7. Els pagaments que efectui el comprador pel **dret de distribució o revenda** de les mercaderies importades, **quan no constitueixin una condició de la venda** d'aquestes mercaderies per a la seva exportació a la Unió.

Tractament dels descomptes

Les diferents casuístiques i diverses relacions comercials que es poden establir entre comprador i venedor fan que s'estableixin condicions financeres o comercials habituals favorables al comprador. Entre altres, els descomptes per tractar de fidelitzar els clients són molt habituals. N'hi ha de diversos tipus i, depenent de l'escenari en què es donin, caldrà revisar si formaran part del valor en duana o no.

Qualsevol descompte o rebaixa de preu concedit pel venedor al comprador en concepte pagament immediat, per quantitat o nivell comercial ha d'acceptar-se, sempre que s'hagi atorgat **abans del despatx de la mercaderia i en relació amb aquesta mercaderia**. No podran tenir-se en compte els descomptes que es realitzin sobre la base d'una expedició anterior o descomptes retroactius.

Per exemple:

- El descompte reflectit en la factura expedida per a la mercaderia objecte de valoració i concedit com a conseqüència de la falta de certes unitats en una transacció anterior.
- Descomptes efectuats al final de l'any sobre la quantitat total comprada després de la importació i sense que contribueixin a la fixació del preu unitari de la mercaderia importada.

Per tant, sí que s'hauran de tenir en compte per minvar el valor en duana:

- **Descomptes per pagament immediat**, encara que sigui ofert però no aplicat, sempre que hi hagi prova suficient subjecta a una possible comprovació posterior.

- **Descomptes per volum de compres**, sempre que sigui provat que corresponen a un esquema predeterminat que efectivament s'aplica, i també que estiguin relacionats amb les mercaderies que s'importen, encara que tinguin en compte quantitats anteriorment importades.

Les administracions duaneres sempre podran requerir qualsevol tipus de documentació o prova, per donar fe de la veracitat dels imports declarats. Tot i això, podran rebutjar el mètode de valoració de valor de transacció si consideren que tenen motius suficients per dubtar de la veracitat o exactitud de les dades declarades.

1.2.2 Mètode de valoració secundari: valor de transacció de mercaderies idèntiques

Si no s'ha pogut determinar el valor de transacció seguint el mètode de valoració principal i complint amb les condicions respecte de la mercaderia a valorar, es podrà recórrer a mètodes secundaris de valoració.

Aquests mètodes s'estableixen amb un ordre de prelació entre ells, i, per tant, sempre que sigui possible s'aplicaran de manera successiva.

El primer mètode de valoració secundari fa referència al valor de transacció de **mercaderies idèntiques** que es venguin per a la seva exportació al territori duaner de la Unió i s'hi exportin al mateix temps que les mercaderies que hagin de valorar-se o bé que s'hi exportin en una data propera.

Podem definir les **mercaderies idèntiques** com les mercaderies **produïdes al mateix país** i que siguin **iguals** en tots els conceptes, incloses les seves **característiques físiques**, la seva **qualitat** i el seu **prestigi comercial**. Les petites diferències d'aspecte no impediran que es considerin idèntiques les mercaderies que en tota la resta s'ajustin a la definició.

Caldrà tenir en compte també els **ajustaments** que calgui fer respecte de diferències de quantitat, nivell comercial o costos de transport i associats a aquests últims. Amb aquests requisits complerts, si es pot deduir més d'un valor de mercaderies idèntiques, a objecte de valoració de la mercaderia idèntica s'utilitzarà el més baix.

1.2.3 Mètode de valoració secundari: valor de transacció de mercaderies similars

En cas de no poder-se aplicar el mètode de valoració secundari de mercaderies idèntiques, s'hauria d'aplicar el **segon mètode de valoració**, de mercaderies semblants, amb les mateixes condicions.

Aquest mètode fa referència al valor de transacció de **mercaderies similars** que es venguin per a la seva exportació al territori duaner de la Unió i s'hi exportin al

mateix temps que les mercaderies que hagin de valorar-se o bé que s'hi exportin en una data propera.

Podem definir les **mercaderies similars** com les mercaderies **produïdes al mateix país** i que, sense ser iguals en tots els aspectes, presentin unes **característiques i una composició semblants** que els permetin complir les **mateixes funcions** i ser **comercialment intercanviables**. Per determinar si unes mercaderies són similars caldrà prendre en consideració, entre altres factors, la seva qualitat, el seu prestigi comercial i l'existència d'una marca de fàbrica o de comerç.

De la mateixa manera que amb mercaderies idèntiques, s'hauran de fer els ajustaments pertinents respecte a diferències de quantitat, nivell comercial i costos de transport i els que hi vagin associats.

1.2.4 Mètode de valoració secundari: valor deduït del preu unitari de venda

El **tercer mètode de valoració secundari**, d'aplicació consecutiva, és el **deduït del preu unitari de venda** al territori duaner de la Unió.

El mètode del **valor deduït del preu unitari de venda** consisteix a determinar el valor en duana a partir del preu unitari al qual es vengui en el moment de la importació la mercaderia ja importada, o bé una mercaderia idèntica o similar també importada a persones que no estiguin vinculades amb el venedor.

Atès que aquest mètode es dedueix d'un càlcul a partir d'altres operacions comercials, s'ha de tenir en compte que es deduiran despeses com:

- Comissions, beneficis i despeses generals
- Despeses de transport i assegurances després de la importació
- Drets aranzelaris i altres gravàmens exigibles al país d'importació

1.2.5 Mètode de valoració secundari: valor calculat de la suma de costos, beneficis i despeses

Seguint amb l'ordre jeràrquic dels mètodes de determinació del valor en duana, el **quart mètode de valoració** seria el de la reconstrucció del valor de la mercaderia importada a partir de dades de producció.

Podem definir aquest mètode com el **càlcul del valor de la suma de costos, beneficis i despeses** a partir de les dades de la seva fabricació.

Aquest mètode suposa recórrer a dades anteriors a la venda per a l'exportació per recrear el valor de la mercaderia.

No és habitual que les empreses estiguin disposades a fer transparents les despeses i els costos de fabricació dels productes de la seva cartera comercial. És per això que la utilització d'aquest mètode de valoració queda limitat, en general, a aquells casos en què el comprador i venedor estan vinculats entre si i, a més, el productor està disposat a proporcionar a les autoritats del país importador la informació necessària relativa als costos i a facilitar-ne també la seva posterior comprovació, si fos necessari.

Per tant, el valor calculat seria igual a la suma:

- del **cost o valor dels materials i del procés de fabricació** o transformació per a la producció de les mercaderies importades,
- d'una **quantitat en concepte de beneficis i despeses generals**, igual que la que sol carregar-se en les vendes de mercaderies de la mateixa naturalesa o espècie que les que es valorin, efectuades per productors del país d'exportació en operacions d'exportació amb destinació a la Unió,
- del cost o del **valor de les despeses de transport i d'assegurances** de les mercaderies importades, fins al punt d'entrada de les mercaderies al territori duaner,
- i de les despeses de **càrrega i manipulació** associades al transport principal anteriorment esmentat.

1.2.6 Últim recurs per la valoració de les mercaderies

En cas que no sigui possible determinar el valor en duana per cap dels altres mètodes secundaris previstos, la determinació d'aquest valor s'efectuarà basant-se en la informació disponible al territori duaner de la Unió, utilitzant mitjans raonables que s'ajustin als principis i disposicions generals continguts en l'article VII de l'acord general sobre aranzels duaners i comerç.

Aquest acord permet utilitzar qualsevol mètode dels altres mètodes secundaris previstos, amb una flexibilitat raonable.

Exemple d'aplicació del mètode de l'últim recurs

Una situació d'aplicació d'aquest mètode de valoració seria quan tractem de mercaderies idèntiques produïdes en un país diferent al d'exportació, que donaríem per vàlid el valor de transacció de mercaderies idèntiques.

Criteris de valoració que no es poden utilitzar en el mètode de l'últim recurs

Aquest mateix Acord general sobre aranzels duaners i comerç deixa clar quins criteris de valoració **no s'han d'aplicar**:

- El preu de venda de mercaderies al país d'importació (és a dir, el preu de venda de mercaderies fabricades al país d'importació)
- Un sistema que tingui prevista l'acceptació, a l'efecte de valoració en duana, del més alt de dos valors possibles (haurà d'utilitzar-se el més baix)
- El preu de mercaderies al mercat intern del país d'exportació (la valoració sobre aquesta base seria contrària al principi enunciat en el preàmbul de l'acord, on diu que «els procediments de valoració no han d'utilitzar-se per combatre el dúmping»)
- Un cost de producció diferent dels valors reconstruïts que s'hagin determinat per a mercaderies idèntiques o similars (la valoració ha de realitzar-se sobre la base de les dades disponibles al país d'importació)
- El preu de mercaderies venudes per a exportació a un tercer país (dos mercats d'exportació han de tractar-se sempre com a separats i el preu establert per a un no ha de controlar el valor en duana en l'altre)
- Valors en duana mínims (tret que un país en desenvolupament s'hagi acollit a l'excepció que permet la utilització de valors mínims)
- Valors arbitraris o ficticis (aquesta prohibició es refereix a sistemes que no basin els seus valors en el que en realitat ocorre al mercat, reflectit en els preus, vendes i costos reals. Han d'excloure's també els motius de la importació o venda de les mercaderies.)

2. El despatx d'importació

La introducció de mercaderia a la Unió Europea des d'un tercer país fora d'aquesta es considera una importació i pot ser tractada de diverses maneres, depenent de la seva destinació final i de l'ús que se li donarà. Aquestes possibles destinacions s'anomenen **règims duaners**.

Visualitzeu aquest vídeo de la Comissió Europea per entendre millor la política comercial establerta a la UE:



<https://www.youtube.com/embed/liOC5XG2l5Y?controls=1>



La **declaració en duana d'importació** és l'acte pel qual una persona expressa, en la forma i els procediments establerts, la voluntat d'incloure la mercaderia importada en un règim duaner. Aquesta declaració es coneix com a **despatx d'importació**. Així doncs, una importació requereix portar a terme determinades formalitats davant de les autoritats duaneres per complir amb la legislació duanera que exigeix l'assignació d'un règim duaner concret. Cada règim duaner d'importació suposa l'aplicació de mesures de política comercial diverses, complint el tràmits previstos per a la importació de mercaderies i liquidant els drets legalment meritats.

2.1 Despatx a lliure pràctica i a consum

La política comercial comuna al territori duaner de la Unió (TAU) justifica el concepte de **despatx a lliure pràctica**, ja que atesa l'harmonització duanera de tots els estats membres, els drets i gravàmens que s'aplicaran a les mercaderies importades seran els mateixos a tots els països de la Unió.

Precisament la política comercial comuna exigeix que, per a les mercaderies incloses en el règim de despatx a lliure pràctica, es liquidi el deute duaner generat pels possibles drets i gravàmens als quals estigui subjecta i també es compleixi amb les mesures de política comercial que les afectin. En definitiva, doncs, la política comercial equival a la liquidació a la duana de drets d'importació i aranzels.

L'article 201 del Codi duaner de la Unió defineix el **despatx a lliure pràctica** com el règim duaner que confereix a les mercaderies no pertanyents a la Unió l'estatut duaner de mercaderies de la Unió.

El despatx a lliure pràctica és l'operació duanera de més transcendència, ja que atorga l'estatut duaner de mercaderia de la Unió a les mercaderies que provenen de tercers països. És a partir d'aquest moment que les mercaderies podran circular lliurement per la Unió sense drets aranzelaris, restriccions quantitatives ni impostos d'efecte equivalent.

Les mercaderies **“despatxades a consum”** són aquelles mercaderies externes, introduïdes al territori duaner de la Unió, que hagin estat despatxades a lliure pràctica i que alhora també hagin satisfet els impostos indirectes (IVA i impostos especials) en algun dels estats membres. Aquest estat membre pot ser diferent d'aquell en el qual es va realitzar el despatx a lliure pràctica.

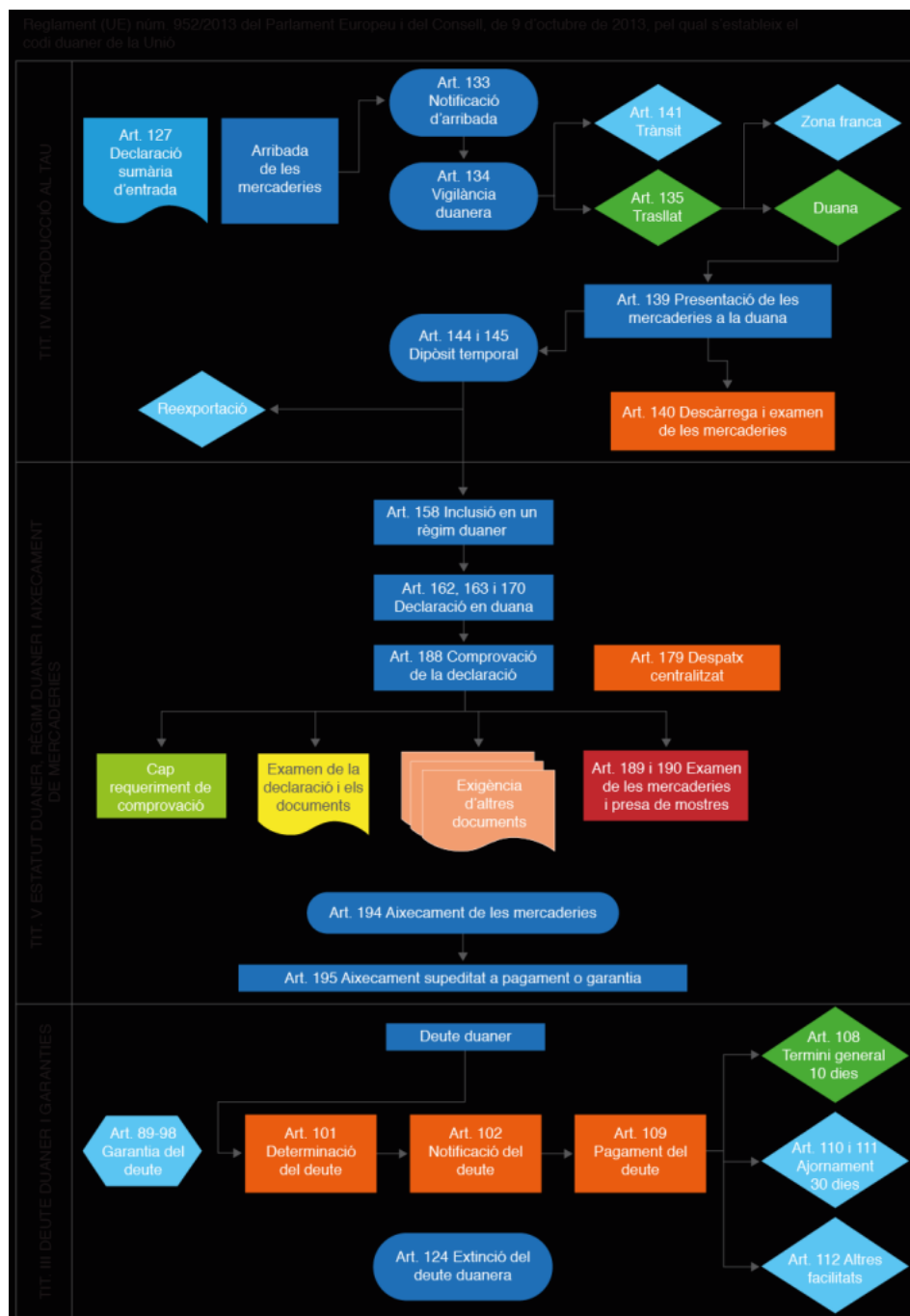
L'IVA és un impost europeu però d'aplicació interna i amb uns tipus diferents a cada estat membre de la Unió Europea. Els impostos especials també són diferents a cada estat.

En termes pràctics, podem concloure que les mercaderies despatxades d'importació a lliure pràctica només generaran un deute duaner pels aranzels i altres mesures de política comercial a les quals puguin estar sotmeses en l'àmbit de la Unió. En canvi, a les mercaderies a consum, a banda de liquidar els gravàmens exigits a lliure pràctica, també se'ls requeriran els impostos interns del país membre de la Unió on s'hagin de consumir, com ara l'IVA i els impostos especials.

2.2 Documents i procediments per al despatx de duana d'importació

A l'esquema de la figura 2.1 es mostren clarament els diferents procediments que ha de seguir l'importador d'una mercaderia davant de la duana per fer la seva declaració.

A cada un del procediments definits, hi apareix referenciat l'article del Codi duaner de la Unió on es desenvolupa el concepte i el procediment establert.

FIGURA 2.1. Esquema d'importació

Com podeu veure a la figura 2.1 les diverses situacions o destinacions que es donin a les mercaderies importades requeriran d'uns procediments o d'altres d'acord a allò que està establert a la normativa duanera per a l'entrada de mercaderia a la Unió Europea.

Cadascun d'aquests procediments suposa una documentació determinada que hauran de formalitzar els diversos agents econòmics implicats en una importació, com ara les empreses transitàries que representin l'empresa importadora, els representats duaners en el mateix sentit, les duanes o els importadors.

2.2.1 Registre d'operador econòmic (número EORI)

El número de **registre i identificació d'operadors econòmics (EORI)** és un identificador únic, assignat per una autoritat duanera en un país de la UE, per a totes les persones que actuen com a operadors econòmics (tant empreses com particulars) i realitzen activitats cobertes per la legislació duanera de la UE.

Recursos relacionats amb el registre EORI

Entre les diverses bases de dades que la Comissió Europea posa a disposició, podeu consultar la del registre EORI: c.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_home.jsp?Lang=en. Permet validar números EORI o buscar les autoritats duaneres responsables de la gestió d'aquest registre en cada país membre.

La Comissió europea també ofereix, dins del seu compromís amb la formació, un curs en línia per entendre millor el concepte i procediments d'aquest registre: ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/eori/index_en.htm

Vegeu l'annex **Orientacions EORI**, el document publicat per la Comissió Europea en què es donen les orientacions del sistema de registre i identificació dels operadors econòmics (EORI), en la secció "Annexos".

Als importadors establerts fora de la UE se'ls assigna un número EORI la primera vegada que presenten:

- Una declaració duanera
- Una declaració sumària d'entrada
- Una declaració sumària de sortida

Els operadors han d'utilitzar aquest número en totes les comunicacions amb qualsevol autoritat duanera de la UE en la qual s'exigeixi un identificador de la UE com, per exemple, en les declaracions en duana.

La **composició del número EORI** per als operadors registrats a Espanya, i que posseeixin alhora un NIF atribuït per l'Agència Tributària d'acord amb la legislació vigent, és la següent:

- Codi ISO de 2 dígits corresponent a Espanya (ES)
- Número d'identificació fiscal assignat per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (NIF)

Altres números identificatius

No cal confondre l'EORI amb altres números d'identificació assignats per les autoritats tributàries, com el número NIF-IVA (d'Operadors Intracomunitaris / Cens VIES) o Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

2.2.2 Declaració sumària d'entrada

La declaració sumària d'entrada conté informació prèvia sobre la càrrega inclosa als enviaments que s'introdueixen a la UE. S'ha de presentar en la primera oficina de duanes d'entrada en la UE pel transportista de les mercaderies (encara que en alguns casos pot fer-ho el destinatari de la importació, o un representant del transportista o importador), fins i tot si les mercaderies no seran importades a la UE.

La **declaració sumària d'entrada (ENS)** és l'acte pel qual una persona informa les autoritats duaneres, en la forma i la manera establertes, i dins d'un termini concret, que determinades mercaderies entraran al territori duaner de la Unió.

El termini per a la presentació de la declaració sumària d'entrada depèn del mitjà de transport utilitzat en el trasllat de les mercaderies, i serà sempre abans de l'arribada de la mercaderia al lloc d'entrada a la UE:

- Carregament marítim de contenidors: almenys 24 hores abans de l'inici de la càrrega en el port estranger.
- Carregament marítim a granel: almenys 4 hores abans de l'arribada.
- Transport marítim de curta distància: almenys 2 hores abans de l'arribada.
- Vols de curta distància (menys de 4 hores): almenys al moment efectiu de l'enlairament de l'aeronau.
- Vols de llarga distància (4 hores o més): almenys 4 hores abans de l'arribada al primer aeroport del territori duaner de la UE.
- Tràfic rodat: almenys 1 hora abans de l'arribada.

A la declaració sumària d'entrada se sol·licitarà informació que figura en els documents que provenen d'origen gestionats per l'exportador, com poden ser la factura comercial o el coneixement d'embarcament, per la qual cosa s'ha de tenir cura de rebre'ls a temps i puntualment per no retardar la gestió d'importació amb la duana.

La declaració sumària d'entrada a l'Estat espanyol s'ha de fer mitjançant el procediment adient a la seu electrònica de l'Agència Tributària, i amb el certificat digital que identifiqui el declarant.

A la figura 2.2 podeu veure el portal de l'Agència Tributària per iniciar el procediment de manera telemàtica.

FIGURA 2.2. Portal de l'Agència tributària



https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/DA11.shtml

ENS (entry summary declaration)

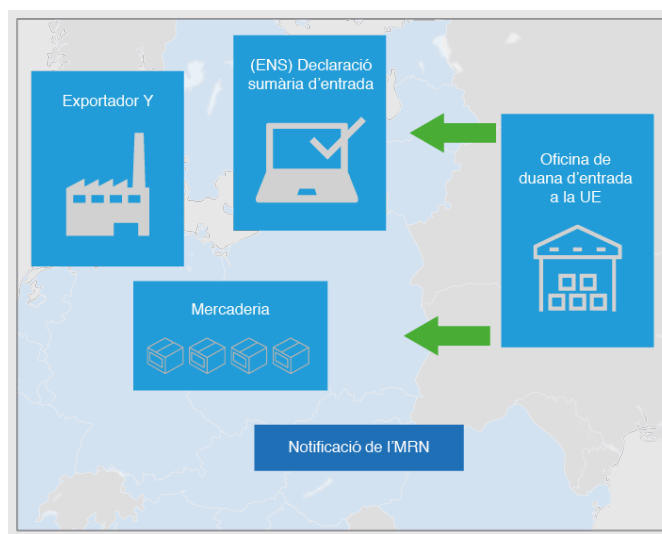
Terme utilitzat en anglès per a la declaració sumària d'entrada. Podeu trobar informació més detallada d'aquest procediment a la Comissió Europea: ec.europa.eu/ecip/help/faq/ens1_en.htm

El procediment d'aquesta declaració s'inicia quan una duana europea rep la declaració sumària d'entrada (ENS) de la mercaderia per part del transportista

principal. A partir d'aquest moment l'oficina que ha registrat l'ENS assigna automàticament un número únic de referència, anomenat **movement reference number (MRN)**. L'MRN haurà de ser lliurat de manera immediata a la persona que hagi presentat l'ENS i, si és diferent, també al transportista que s'hagi identificat amb un número EORI en l'ENS presentat telemàticament a la duana d'entrada.

A la figura 2.3 podeu veure l'escenari d'aquestes comunicacions mitjançant les quals el transportista notifica a la duana d'entrada l'ENS, i aquesta el valida i li assigna l'MRN.

FIGURA 2.3. Tramesa de l'ENS i assignació de l'MRN



http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/import/import_scenario/step4_en.htm

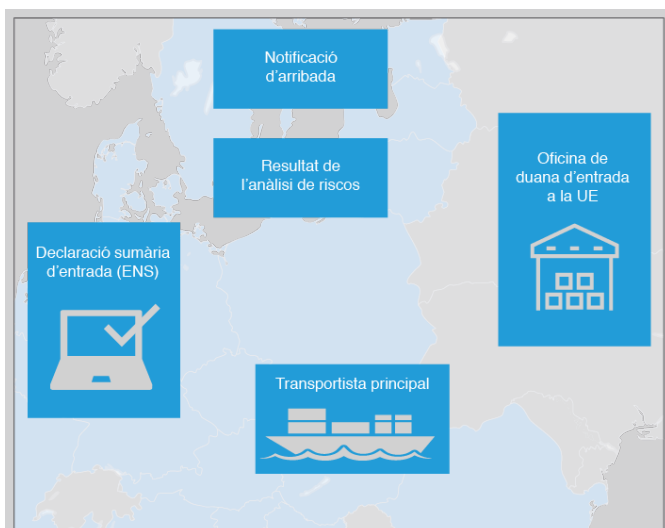
Un cop assignat l'MRN i validat l'ENS per l'oficina de duana d'entrada a la UE, es porta a terme l'anàlisi de riscos de seguretat, i la seguretat per a tots els productes declarats en l'ENS. Tot seguit es registren els resultats de l'anàlisi esmentada i, si s'escau, s'emprenen les accions pertinents amb les mercaderies que s'introduiran en el territori duaner de la Unió.

Quan el mitjà de transport arriba a la duana d'entrada, el transportista principal que entra al territori duaner de la Unió ha de realitzar una **notificació de l'arribada** a la duana d'entrada. A més, ha de notificar també les dades necessàries per a la identificació de l'ENS presentat anteriorment respecte a totes les mercaderies transportades en aquest mitjà de transport.

L'avís d'arribada serveix a la duana d'entrada per estar pendent de la mercaderia notificada i per comprovar els resultats de seguretat i risc de l'anàlisi realitzada i, si s'escau, per iniciar els controls apropiats.

A la figura 2.4 podeu veure l'escenari en el qual arriba la mercaderia a territori duaner de la Unió amb la pertinent notificació d'arribada i revisió dels riscos analitzats.

FIGURA 2.4. Avís d'arribada de la mercaderia i revisió de les anàlisis de risc



http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/import/import_scenario/step5_en.htm

Un cop arribada la mercaderia al primer punt d'entrada a la Unió Europea i formalitzada la declaració sumària d'entrada, la mercaderia quedarà momentàniament en un dipòsit temporal, a l'espera de ser inclosa en un règim duaner (en aquest cas, en un règim d'importació), mitjançant la declaració en la duana.

2.2.3 Document Únic Administratiu (DUA)

Totes les mercaderies importades a la UE han de ser declarades a les autoritats duaneres del país de la UE respecte mitjançant el document únic administratiu (DUA), que és la forma de declaració d'importació comuna per a tots els països de la UE, establerta en el Reglament (CE) núm. 2286/2003.

La declaració en la duana ha de formalitzar-se en una de les llengües oficials de la UE acceptada per les autoritats duaneres del país de la UE en el qual es compleixin les formalitats.

Consulteu la informació més detallada a les directrius DUA de la UE: ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en

El **document únic administratiu (DUA)** és el formulari multicòpia que es fa servir a la Unió Europea per al control de les importacions, exportacions i mercaderies en trànsit.

Cal conèixer el terme en anglès utilitzat per referir-se al DUA, atesa la seva importància a nivell internacional i el context plurilingüe en el qual es farà servir. La Comissió Europea en fa la següent definició:

“Single administrative document (SAD) - An administrative document used in the EU for trade with non EU-countries and for the movement of non-EU of goods within the EU. The SAD ensures openness in national administrative requirements, rationalises and reduces paperwork, minimises the amount of information asked for and standardises and harmonises data.”

European Commission. *Glossary Export Helpdesk* exporthelp.europa.eu/thdapp/glossary.htm

Àmbit territorial d'aplicació del DUA

La formalització del document complet del DUA s'ha de portar a terme no només en importacions de mercaderies des de tercers països de fora de la UE, sinó també en certes importacions o introduccions de naturalesa específica o amb alguna particularitat quant al territori d'origen.

Amb la finalitat de simplificar les formalitats duaneres entre països i territoris amb qui la Unió Europea té acords comercials i de lliure comerç, el DUA també es d'aplicació pel comerç amb els països de l'EFTA (Suïssa, Noruega i Islàndia), Turquia, Sèrbia, Montenegro i Macedònia.

De la mateixa manera, el DUA també és d'aplicació per a operacions intracomunitàries amb territoris que, tot i pertànyer al territori duaner de la Unió (TAU), mantenen un sistema tributari quant a l'impost de l'IVA al marge de l'establert per la Unió. Aquests territoris són les illes Canàries, els departaments francesos d'ultramar, la regió finesa de les illes Aland i les illes del Canal. La Directiva 2006/112/CE és la normativa europea que defineix aquests territoris.

A l'Estat espanyol hi ha diferents territoris que tenen un tracte tributari o duaner divers i no homogeni amb la resta de la Unió Europea. Podeu consultar les peculiaritats d'aquests territoris a la taula 2.1.

TAULA 2.1. Territoris de l'Estat Espanyol i el seu tractament duaner

País /Territori	Codi Alpha	Territori de la UE	Territori duaner de la Unió (TAU)	Territori IVA	Àrea estadística Intrastat
Espanya	ES	Sí	Sí	Sí	Sí
Illes Canàries	ES	Sí	Sí	No	Sí
Ceuta	XC	Sí	No	No	No
Melilla	XL	Sí	No	No	No

Ceuta i Melilla són dos territoris que, tot i pertànyer a la UE com a part de l'Estat espanyol, són considerats territoris fora del TAU i també fora de l'àrea fiscal europea i, per tant considerats com a tercers països dins d'aquest àmbit. Les Illes Canàries sí que són TAU, però amb un sistema fiscal particular.

Consulteu l'última publicació de la Resolució DUA a la pàgina de l'Agència Tributària: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Resolucion_DUA/Resolucion_DUA.shtml

Pel que fa a l'idioma de redacció de la declaració, en el cas de l'Estat espanyol haurà de ser en castellà i d'acord amb les directrius marcades periòdicament per la **resolució DUA** del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En aquesta resolució es desenvolupen les instruccions de com s'ha de formalitzar aquesta declaració DUA davant de les administracions duaneres, i també s'indica casella per casella el seu significat i contingut. De la mateixa manera, en els seus annexos es detallen els diferents codis que s'hauran d'emprar per emplenar i indicar la informació requerida al document únic administratiu.

Tramitació del DUA

El nou Codi duaner de la Unió (CAU) implementa la voluntat, ja manifestada en legislacions anteriors a la vigent, d'informatitzar al màxim tots els procediments duaners, i alhora facilitar la connexió i intercanvi d'informació entre les diferents duanes del TAU.

El DUA pot presentar-se a través d'un sistema informatitzat connectat a les autoritats duaneres o en les oficines de duanes designades.

D'acord amb la normativa vigent, qualsevol persona física o jurídica que vulgui efectuar declaracions davant les autoritats duaneres per donar-li una destinació duanera a la mercaderia importada, haurà de fer-ho amb la intervenció d'un **representant duaner**.

Pot ser representant duaner qui compleixi les següents condicions:

1. Estar establert a l'Estat espanyol o al territori de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea.
2. Acreditar la capacitat necessària per al desenvolupament de l'activitat de representant duaner.
3. Estar inscrit en el registre de representants duaners del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

D'aquests requisits podem deduir que serà persona física capacitada aquella que tingui l'acreditació adient, que s'aconseguirà amb la superació de les proves d'aptitud periòdicament convocades per l'AEAT. També podrà tenir la capacitat per desenvolupar l'activitat de representant duaner una persona jurídica, sempre que existeixi una persona física representant legal amb la condició de representant duaner o apoderat per a aquesta persona jurídica.

La resolució DUA, publicada i actualitzada periòdicament per l'Agència Tributària, dona instruccions precises per emplenar la declaració duanera d'importació i detalla el contingut de cada una de les caselles requerides per a la seva correcta tramitació, així com els procediments i documentació requerida en cada cas particular d'importació.

Les principals dades que s'han de declarar són les següents:

- Identificació dels participants en l'operació (importador, exportador, representant, etc.)
- Destinació duanera (despatx a lliure pràctica, despatx a consum, importació temporal, trànsit, etc.)
- Dades d'identificació de les mercaderies (codi TARIC, pes, unitats), localització i embalatge
- Mitjà de transport

Consulteu la normativa vigent referent a la representació duanera per fer declaracions, a la web de l'AEAT: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_aduanera/Representacion_aduanera.shtml

- País d'origen, país exportador i destinació
- Informació comercial i financera (incoterms, valor facturat, moneda de facturació, tipus de canvi, assegurança, etc.)
- Llista de documents associats al DUA (llicències d'importació, certificats d'inspecció, document d'origen, document de transport, factura comercial, etc.)
- Declaració i mitjà de pagament dels impostos d'importació (drets aranzelaris, IVA, impostos especials, etc.)

El DUA consta de vuit còpies o exemplars i, en funció del tipus d'operació, l'agent ha d'emplenar-les totes o només una part.

Per a les **importacions** s'utilitzen **dos exemplars** del DUA:

- **Exemplar núm. 6**, que es quedarà en poder de les autoritats del país de la UE en el qual es formalitzen els tràmits d'entrada,
- **Exemplar núm. 8**, que es lliurarà al destinatari després que l'autoritat duanera el segelli o tramiti electrònicament.

Vegeu l'exemplar núm. 6 del DUA, que es formalitza per a les importacions, i l'exemplar núm. 6 bis, que es formalitza quan s'han de declarar diversos tipus de mercaderies al mateix DUA, a l'annex **DUA d'importació**, en la secció "Annexos".

El model de DUA que es formalitza per a importacions és l'exemplar núm. 6, tot i que aquest model està subjecte a actualitzacions que la Unió Europea pot anar fent d'acord amb les adaptacions i actualitzacions de la normativa duanera harmonitzada, que després cada país portarà a la seva legislació nacional. El format electrònic del DUA és una realitat un cop ja establertes al nou Codi duaner de la Unió les prioritats per agilitzar tràmits duaners i portar a terme de manera informatitzada totes les declaracions.

Hi ha la possibilitat que en una mateixa operació comercial d'importació s'hagin de declarar diversos tipus de mercaderies al mateix DUA. En aquests casos, es fa la declaració de diverses partides d'ordre i s'aplica a cadascuna una política comercial d'importació diferent, que suposen també un deute duaner diferent. Amb aquest objectiu, es fa servir l'exemplar 6 bis per complementar el mateix DUA d'importació, on s'afegeix la informació necessària per a cadascuna de les partides declarades.

La Resolució DUA vigent de l'AEAT conté la definició i el detall de les caselles del DUA d'importació que s'han d'emplenar.

Documents associats al DUA

Les autoritats duaneres tenen establerts uns requeriments de documentació i informació que l'importador ha de facilitar a l'hora de fer la declaració duanera d'importació. Segons el règim duaner d'aplicació i el caràcter de les mercaderies importades s'han de presentar determinats documents conjuntament amb el DUA.

Els més importants són:

Vegeu la definició i el detall de les caselles obligatòries i més importants del DUA d'importació, d'acord amb la Resolució DUA vigent de l'AEAT, a l'annex **Caselles DUA d'importació**, en la secció "Annexos".

- Prova d'origen, normalment utilitzada per aplicar les preferències aranzelàries
- Certificat de la naturalesa específica del producte
- Document de transport o carta de port
- Factura comercial
- *Packing list* o detall de paquets
- Declaració del valor en duana (DV1)
- Certificats d'inspecció (sanitària, veterinària i fitosanitària)
- Llicències d'importació
- Document de vigilància comunitària
- Certificat CITES
- Justificants d'una sol·licitud d'inclusió en un contingent aranzelari
- Documents a l'efecte dels impostos especials
- Justificants d'una sol·licitud d'exempció de l'IVA

Terminologia en anglès relativa als documents

- SAD (*Single Administrative Document*)
- *Proof of origin*
- *Commercial Invoice*
- *Bill of Lading* (BL), *Air Waybill* (AWB), *Road Waybill* (CMR)
- *Customs value declaration*
- *Inspection certificates* (*health, veterinary, plant health certificates*)
- *Import licenses*
- *Community surveillance document*

Factura comercial

La factura comercial és un document o prova de la transacció entre l'exportador i l'importador. L'exportador l'expedeix a l'importador per al cobrament de les mercaderies quan les ha posades a la seva disposició.

La factura comercial conté la informació bàsica sobre la transacció i sempre és necessària per al despatx de duana.

Tot i que inclou algunes dades que són específiques de les operacions d'importació i exportació, és similar a una factura de venda corrent.

Documents de transport de mercaderies

En funció dels mitjans de transport utilitzats, per despatxar les mercaderies és necessari emplenar els documents següents i presentar-los a les autoritats duaneres del país importador de la Unió Europea:

- Coneixement d'embarcament (B/L): per a importacions marítimes
- Coneixement d'embarcament FIATA: per a importacions multimodals
- Carta de port per carretera (CMR)
- Coneixement aeri (AWB)
- Carta de port per ferrocarril (CIM)
- Quadern ATA: per a importacions temporals exemptes de drets i gravàmens
- Quadern TIR: per a importacions en trànsit duaner

Assegurança de transport de mercaderies

L'assegurança no solament cobreix riscos comuns durant la manipulació, emmagatzematge, càrrega o transport de la mercaderia, sinó també riscos menys comuns com ara disturbis, vagues o terrorisme.

L'assegurança de transport de mercaderies no és el mateix que l'assegurança de responsabilitat del transportista. En el contracte d'assegurança de transport es deixen a discreció del titular els riscos coberts, la compensació o la indemnització. L'assegurança de responsabilitat del transportista, en canvi, està regulada per altres disposicions. En funció del mitjà de transport, la indemnització ve limitada pel pes i el valor de la mercaderia, i solament entra en joc quan el transportista no és el responsable del sinistre. En efectuar el despatx de duana, la factura de l'assegurança solament s'exigeix quan en la factura comercial no apareixen les dades de la prima pagada per assegurar la mercaderia.

"Packing list" o detall de paquets

El detall de paquets (P/L) és un inventari de la mercaderia que s'importa exigit per al despatx de duana i que acompanya la factura comercial i els documents de transport.

Aquest document comercial sol incloure la informació següent:

- Dades de l'exportador, l'importador i l'empresa de transport
- Data d'expedició
- Número de la carta de transport
- Tipus d'embalatge (bidó, gàbia, cartró, caixa, tonell, borsa, etc.)
- Nombre de paquets

- Contingut de cada paquet (descripció de les mercaderies i nombre d'articles en cada paquet)
- Marques i numeració
- Pes net, pes brut i dimensions dels paquets

Per aquest document tampoc hi ha un imprès específic. El *packing list* l'ha d'emetre l'exportador segons la pràctica comercial habitual i ha de presentar-se l'original i almenys una còpia. En general, no és necessari que vagi signat, però en la pràctica tant l'original com la còpia se solen signar. El *packing list* pot elaborar-se en qualsevol llengua, encara que es recomana una traducció a l'anglès.

2.2.4 Declaració del valor en duana (DV1)

La **declaració de valor en duana** és el document amb el qual l'importador haurà de declarar davant les autoritats duaneres les condicions en les quals s'ha fet la importació i el desenvolupament del càlcul per esbrinar el valor en duana.

Aquest mateix valor serà el que servirà de base per calcular el deute duaner de gravàmens i impostos a què estigui subjecta la mercaderia importada.

Aquest document forma part de l'harmonització documental que ha aconseguit la Unió Europea respecte de la documentació duanera que els importadors o els seus representants duaners han de presentar a les autoritats duaneres.

Aquesta declaració del valor en duana ha de presentar-se a les autoritats duaneres si el valor de les mercaderies importades supera els 20.000 €. La declaració del valor en duana haurà d'estar redactada de conformitat amb el model DV1 (segons el que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 2454/93). Aquest imprès ha de presentar-se juntament amb el document únic administratiu (DUA).

Normativa i vigència DV1

La normativa que regulava el DV1 ha quedat derogada per l'aplicació del nou Codi duaner de la Unió (CAU) l'1 de maig de 2016. Tot i això, cal revisar l'article 178 i annexos 28 i 29, referents a la declaració de valor DV1 del Reglament (CEE) núm. 2454/93 de la Comissió, de 2 de juliol de 1993, pel qual es fixen determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell pel qual s'estableix el Codi duaner comunitari.

Segons el CAU, la Declaració de valor DV1 desapareixerà com a document en paper i serà insertada en les declaracions en duana l'any 2020.

eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31993R2454&qid=1453202117375

La finalitat principal d'aquest requisit és establir el valor de la transacció per fixar el valor en duana (valor imposable) i aplicar els drets aranzelaris.

El valor en duana correspon al valor de les mercaderies, inclosos tots els costos (per exemple: preu comercial, transport i assegurança), fins al primer punt

d'entrada en la Unió Europea. Per establir el valor en duana s'utilitza habitualment el valor de transacció (preu pagat o per pagar per les mercaderies importades).

En alguns casos, el valor de transacció de les mercaderies importades pot estar subjecte a un ajustament que impliqui increments o deduccions. Per exemple:

- Poden afegir-se al preu comissions o cànons
- Ha de deduir-se el transport intern (des del punt d'entrada fins a la destinació final al territori duaner de la Unió)

Les autoritats duaneres han de **dispensar** totalment o parcialment **de presentar la declaració del valor en duana** quan:

- El valor en duana de les mercaderies importades no sigui superior a 20.000 € per enviament, sempre que no es tracti d'enviaments fraccionats o múltiples expedits per un mateix remitent al mateix destinatari.
- Es tracti d'importacions que no tinguin caràcter comercial.
- La presentació dels elements de què es tracti no sigui necessària per a l'aplicació de l'aranzel duaner de la Unió o quan els drets de duana establerts en l'aranzel no hagin de percebre's per l'aplicació d'una normativa duanera específica.

La presentació del DV1 es farà en format paper quan sigui exigít pels filtres establerts per la Comissió i els serveis duaners dels estats membres. També es podrà fer per via telemàtica, conjuntament amb el DUA d'importació, quan el circuit d'importació i les autoritats duaneres no requereixin cap tipus de revisió ni documental ni de les mercaderies que siguin objecte de despatx.

Vegeu el model i estructura del DV1 a l'annex **Model DV1**, en la secció "Annexos".

El document està estructurat en dos fulls clarament diferenciats, amb els següents **continguts**:

- Nom i adreça del venedor
- Nom i adreça del comprador
- Nom i adreça del declarant
- Condicions de lliurament
- Número i data de la factura
- Número i data del contracte
- Número i data de qualsevol resolució duanera relativa als apartats referents a Vinculació, Restriccions i Cànons
- Si existeix o no vinculació entre comprador i venedor.
- Si ha influït o no aquesta vinculació en el preu de les mercaderies importades.

- Si existeixen restriccions per a la cessió o utilització de les mercaderies pel comprador.
- Si la venda o el preu depenen de condicions o prestacions el valor de les quals no pugui determinar-se en relació amb les mercaderies que són objecte de valoració.
- Si existeixen cànoncs o drets de llicència relatius a les mercaderies importades que el comprador estigui obligat a pagar directament o indirectament com a condició de venda.
- Si la venda està condicionada per algun acord, segons el qual una part de qualsevol revenda, cessió o utilització posterior de les mercaderies importades reverteixi directament o indirectament al venedor.
- Càlcul del valor en duana amb la indicació dels ajustaments oportuns.

2.2.5 Admissió a despatx duaner. Circuits

Les autoritats duaneres admetran a despatx d'importació aquelles declaracions presentades d'acord amb els procediments i a les vies establertes. Tant si la declaració es presenta per VUA (finestreta única duanera) com si es presenta amb declaració completa, la duana assigna el número de referència de la declaració MRN per poder fer les sol·licituds als serveis d'inspecció en frontera (SIF), incloent informació sobre certificats o autoritzacions adients i requerits per a cada importació declarada.

L'admissió, per part de les autoritats duaneres, de la declaració d'importació presentada comportarà l'assignació d'un determinat **tipus de despatx**, que pot ser:

- **Circuit verd:** despatx automàtic
- **Circuit groc:** comprovació de certificats i autoritzacions
- **Circuit taronja:** revisió documental de la declaració
- **Circuit vermell:** reconeixement físic de les mercaderies

Assignació de circuit verd

L'assignació del **circuit verd** implica que s'ha realitzat el **despatx automàtic** de la declaració. El missatge de resposta de la duana inclourà l'arxiu CSV de l'aixecament de les mercaderies, excepte en els DUA en què el declarant s'hagi acollit al pagament del deute duaner de forma prèvia a l'aixecament.

Assignació de circuit groc

L'assignació del **circuit groc** i el **requeriment de certificats i autoritzacions** pot donar-se en diverses situacions, com ara:

1. Els certificat/s i/o autorització/ns que faltaven al moment de l'admissió són transmesos a la duana per l'organisme emissor corresponent i la informació pot ser confrontada de forma automàtica amb el DUA corresponent amb resultat conforme. En aquest supòsit el declarant obtindrà l'aixecament de les mercaderies de forma automàtica.
2. Els certificat/s i/o autorització/ns que faltaven al moment de l'admissió són transmesos a la duana per l'organisme emissor corresponent però no és possible realitzar la confrontació de dades de forma automàtica perquè no hi figura el MRN del DUA. En aquest cas, el declarant haurà de presentar un missatge completant la informació de la casella 44 de manera que sigui possible realitzar aquesta confrontació.
3. Els certificat/s i/o autorització/ns que faltaven al moment de l'admissió no són transmesos a la duana. En aquest cas, el declarant haurà de completar la casella 44 i incorporar-los al DUA, si fos necessari, en format PDF. Si els documents haguessin de ser datats per la duana, també els hauria d'aportar en paper per al seu control.

Assignació de circuit taronja

L'assignació del **circuit taronja** significa que el declarant ha de **presentar tots els documents i certificats pertinents**, com a molt tard, en el dia laborable següent al de la data de recepció del missatge d'admissió de la declaració, excepte aquells casos que siguin transmesos a la duana per l'organisme emissor. Aquest missatge té la consideració de requeriment amb coneixement formal de l'obligat.

La presentació de documents i certificats es realitzarà adjuntant a la declaració electrònica ja admesa, a la qual s'accedirà a través de la seu electrònica de la AEAT, un arxiu en format PDF amb la totalitat de la documentació ressenyada en la casella 44 del DUA, amb la denominació "casella 44" i el número del DUA o un altre identificador.

Els documents també podran ser aportats en paper, juntament amb una còpia de la declaració per registre, per incloure-la en l'expedient electrònic.

Assignació de circuit vermell

A més de tots els requeriments del circuit taronja, al **circuit vermell** les autoritats duaneres també demanen el posicionament de les mercaderies per al seu **reconeixement físic**, en el qual poden prendre mostres per ser analitzades.

L'administració de duanes corresponent pot sol·licitar documentació addicional. El declarant rep un correu electrònic en el qual s'identifica el funcionari que està

comprovant la declaració i la documentació addicional que ha de ser aportada per qualsevol dels procediments de circuit assignats.

Despatx centralitzat (art.179 CAU)

El Codi duaner de la Unió permet simplificar els procediments de la declaració davant de la duana, per mitjà de l'anomenat **despatx centralitzat**.

Segons l'article 179 del Codi duaner de la Unió (CAU), i tal com es pot veure a la taula 2.2, l'autorització de despatx centralitzat permet dissociar el lloc de la presentació de la declaració, del lloc en el qual es troben les mercaderies. D'aquesta manera podem diferenciar dos llocs o duanes diferents en les quals s'està formalitzant el mateix despatx.

TAULA 2.2. Tramitació del despatx centralitzat

Duana d'entrada de la mercaderia	Duana de despatx
Control de seguretat	Control documental
Control físic encomanat per la duana de despatx	Aixecament i deute duaner
	Comprovació a posteriori

2.2.6 Aixecament de les mercaderies

Quan no existeixi garantia del deute tributari i duaner declarat en el DUA, el despatx de la mercaderia s'entendrà realitzat quan es liquidi aquest deute. L'aixecament de les mercaderies s'estendrà una vegada justificat el pagament amb la corresponent carta de pagament.

En el cas de fer el pagament del deute tributari i duaner abans de l'aixecament de les mercaderies, tot i tenir assignat un estat verd, no es podrà obtenir l'aixecament fins que el declarant justifiqui que s'ha realitzat el pagament del deute.

Si el pagament es realitza directament a través d'Internet, l'aixecament es generarà de forma automàtica i s'hi podrà accedir des de la seu electrònica.

Si el pagament no es realitza per Internet, s'haurà d'imprimir la carta de pagament (model 031, i en el marc de la VEXCAN, el model 032). Una vegada obtingut el justificant de pagament al banc, es podrà obtenir l'aixecament fent la comunicació per Internet, mitjançant l'opció prevista, del pagament a la duana o bé presentant a la duana el justificant del pagament.

L'operador podrà imprimir el justificant d'aixecament de la mercaderia a la seu electrònica de l'AEAT o sol·licitar-lo a la duana. Aquest aixecament inclou el codi segur de verificació (CSV), en número i en codi de barres, per facilitar la seva consulta a qualsevol interessat i especialment als titulars dels magatzems on es trobi la mercaderia.

VEXCAN

Finestreta única de presentació de declaracions d'importació i exportació i duaneres a Canàries.

2.2.7 Finestreta única duanera (VUA) i serveis d'inspecció en frontera (SIF)

Consulteu la **Guia d'usuari dels SIF del Port de Barcelona**, en la secció "Annexos".

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) ha implementat la **finestreta única duanera (VUA)**, del terme en castellà *ventanilla única aduanera*, que permet, entre altres qüestions, centralitzar la informació i la documentació remesa pels operadors econòmics a les diferents autoritats relacionades amb el comerç exterior, evitant duplicitats i facilitant la tramitació administrativa. La VUA permet un posicionament únic de la mercaderia per al seu reconeixement per part de tots aquells serveis, incloent els **serveis d'inspecció fronterera (SIF)** i la duana, que hagin decidit realitzar una inspecció física.

Els **serveis d'inspecció en frontera (SIF)** són els serveis de l'Administració de l'Estat que tenen assignades, entre d'altres, les funcions de control i inspecció de les mercaderies, amb la finalitat d'assegurar que reuneixen les condicions higienicosanitàries, de qualitat comercial i seguretat industrial necessàries en les operacions de comerç exterior. Els serveis oficials responsables d'aquests controls són: sanitat exterior, sanitat animal, sanitat vegetal i SOIVRE (Servei oficial d'inspecció, vigilància i regulació de les exportacions).

Aquesta millora comporta la modificació de la forma de presentar el DUA i del procediment d'admissió, així com del de despatx i aixecament de les mercaderies. D'aquesta manera, i mitjançant aquesta nova tramitació, existeix la possibilitat de presentar aquesta declaració **abans de l'arribada de la mercaderia**, així com la presentació i admissió de la declaració abans de l'obtenció dels certificats dels SIF, l'establiment d'un nou tipus de despatx automàtic (circuit groc) per al control dels esmentats certificats i la incorporació de la referència a aquests certificats en el DUA, amb posterioritat a la seva admissió.

La **VUA (finestreta única duanera)** és l'eina que possibilita la cooperació i interacció d'operadors, serveis d'inspecció fronterera, autoritats portuàries i duana, amb l'objectiu de coordinar la inspecció de mercaderies en contenidor de manera que es realitzi un posicionament únic per la seva revisió en frontera.

Amb el nou escenari de la finestreta única duanera (VUA), la declaració duanera podrà ser presentada abans de l'arribada de la mercaderia amb l'anomenat **PreDUA**. Aquest document pot tenir dues modalitats diferents:

- **PreDUA - sol·licitud d'MRN**: declaració que inclou una sèrie de dades mínimes per tal d'obtenir un MRN (número de registre de la declaració duanera) que pugui ser incorporat com a document de càrrec en les sol·licituds d'intervenció que l'operador presentarà als SIF, i que serveixi d'element d'unió per a la informació tramesa.

- **PreDUA - declaració completa:** és la declaració íntegra presentada abans de l'arribada de la mercaderia, en el sentit d'allò que preveu el codi duaner. Aquesta modalitat serà igual al de una declaració normal però previa a l'arribada de la mercaderia.

El procediment de la finestra única duanera en el model de **PreDUA - sol·licitud d'MRN** queda seqüenciat en **sis actuacions**:

Serveis d'Inspecció en Frontera

A la pàgina web de l'AEAT (www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_y_Gestiones_en_la_Aduana/Ventanilla_Unica_Aduanera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera/Enlaces_sitios_web_de_los_Servicios_de_Inspeccion_en_Frontera.shtml), podeu trobar els enllaços als llocs web dels diferents Serveis d'Inspecció en Frontera:

- Farmàcia
- Pesca
- Sanitat animal
- Sanitat exterior
- Sanitat vegetal
- SOIVRE - CITES
- SOIVRE - Seguretat i qualitat

1. PreDUA - sol·licitud de MRN

A través de l'obtenció d'un MRN previ, informat als SIF i indicat als pertinents certificats, es facilitarà l'enllaç entre el DUA i els certificats corresponents, fent innecessari que l'operador hagi de completar la casella 44 de la declaració duanera una vegada emesos aquests certificats.

Les dades requerides són mínimes, i la major part són modificables. Tanmateix l'operador no ha d'oblidar que si no hi ha coincidència entre les dades dels certificats d'inspecció i els del DUA no podrà obtenir l'aixecament de la mercaderia.

La resposta de la duana contindrà, a més de l'MRN, la indicació dels possibles certificats/autoritzacions que d'acord amb la posició TARIC declarada, calen per obtenir l'aixecament de la mercaderia.

Quan la declaració es refereixi a una mercaderia susceptible de control per un SIF, aquest MRN es donarà d'alta en la base de dades VUA.

2. Aportació de documentació per part de l'operador

Una vegada que s'hagi donat d'alta un MRN en VUA, l'operador podrà incorporar a l'expedient la documentació addicional necessària per a l'expedició dels certificats. Tots els serveis implicats tindran accés a aquesta documentació, evitant així haver de presentar-la a cadascun dels organismes.

3. **Presentació de sol·licituds d'intervenció als serveis d'inspecció en frontera corresponents**

Les sol·licituds als SIF se seguiran realitzant en els sistemes de cadascun d'aquests serveis. A través del portal també es podran trobar els enllaços directes a aquests sistemes.

A partir de la presentació de la sol·licitud, el servei d'inspecció decidirà si realitzarà una inspecció física de la mercaderia. En cas afirmatiu, inclourà aquesta informació en la VUA.

Una vegada que s'incorpora a la VUA la intenció de reconèixer una mercaderia, el sistema informarà d'aquesta situació a la resta de serveis que hi poguessin estar implicats.

4. **Presentació del DUA**

Una vegada presentada la mercaderia a la duana, es presentarà el DUA, que haurà d'incloure el MRN del preDUA presentat prèviament, o, si no hi hagués preDUA, es presentarà el DUA sense numerar.

Aquest DUA es podrà presentar sense incloure a la casella 44 aquelles certificacions i autoritzacions emeses pels SIF que es transmeten directament a la duana.

La resposta d'admissió del DUA inclourà el circuit assignat segons el tipus de despatx que s'hagi de realitzar:

- Verd: despatx automàtic
- Groc: despatx automàtic d'un DUA en què està pendent la presentació d'un/s certificat/s determinat/s. La resposta indicarà quin o quins.
- Taronja: pendent de comprovació documental
- Vermell: pendent de reconeixement físic

5. **Mercaderia pendent de reconeixement físic per qualsevol dels serveis o duana**

L'operador, una vegada tingui la resposta de tots els organismes afectats i conegui que es realitzarà un control físic, haurà de presentar davant la duana una sol·licitud d'autorització del posicionament del contenidor mitjançant el missatge de "sol·licitud d'actuacions prèvies a l'aixecament" (SAPL).

El missatge s'acceptarà si existeix en la VUA la comunicació d'un reconeixement físic, i la resposta inclourà el número de contenidor o contenidors que han de posicionar-se.

Una vegada realitzat el reconeixement físic, Ports de l'Estat actualitzarà la VUA amb aquesta informació, tot i que està prevista la possibilitat d'un segon posicionament en cas que els SIF ho requereixin.

6. **Aixecament de la mercaderia**

Els SIF transmetran els certificats a la duana, mitjançant servei web, per a la seva incorporació al DUA.

Si el circuit de resposta de la duana hagués estat groc, i el sistema pot confrontar la informació del DUA amb la dels certificats emesos pel SIF

rebuts a través de servei web, la mercaderia es despatxarà automàticament i l'operador podrà obtenir l'aixecament a la seu electrònica de l'AEAT.

Si, com a conseqüència que la sol·licitud d'intervenció no inclou el MRN del DUA, aquesta confrontació no es pot efectuar de manera directa, l'operador haurà de completar el contingut de la casella 44 amb la identificació dels corresponents certificats. Si tota la informació és correcta, el DUA es despatxarà automàticament.

Serveis d'inspecció fronterera

Podeu consultar més informació dels serveis d'inspecció fronterera oferts al Port de Barcelona a la pàgina web del PIF (Punt d'inspecció en frontera):

www.portdebarcelona.cat/ca/web/zona-client/serveis

El PIF del Port de Barcelona també té una pàgina web d'informació perquè els usuaris consultin la situació i tramitació de les mercaderies als SIF:

pif.portdebarcelona.es

2.3 Aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa i duanera de les importacions

Són moltes les empreses de desenvolupament de programari que han creat eines adients per a la gestió administrativa i duanera conforme als estàndards marcats per les administracions i legislació vigent.

Cada dia és més freqüent trobar les aplicacions en el núvol en detriment de les aplicacions informàtiques que tradicionalment s'han fet servir com a programari instal·lat en un ordinador. Trobar aplicacions web a la xarxa, d'ofimàtica, disseny web, facturació o *customer relationship management* (CRM) per a la gestió i relació amb els clients, entre d'altres, és una realitat ja establerta al mercat. Alhora, també és comú l'emmagatzematge de fitxers al núvol amb les dades prèviament generades en un programari web.

L'Agència Tributària dóna servei als usuaris amb aplicacions web per fer les declaracions, comunicacions i tramesa d'informació. La identificació de la persona declarant és molt important per fer aquest tipus de tràmits. Aquesta acreditació habitualment es fa mitjançant un certificat electrònic emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), DNI electrònic o la Cl@ve PIN proporcionada per la pròpia AEAT.

Les xarxes socials també són en l'actualitat un recurs per a l'Agència Tributària a l'hora de detectar el frau fiscal.

Cloud computing

Conegut com la 'informàtica en núvol', són tecnologies, sistemes d'emmagatzematge i recursos informàtics basats en el servei en la xarxa.

Sistemes electrònics de comunicació

UN / EDIFACT (*United Nations / Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport*): l'intercanvi electrònic de dades per a l'Administració, Comerç i Transport és un estàndard de l'Organització de les Nacions Unides per a l'intercanvi electrònic de dades en l'àmbit mundial. Existeixen subestàndards per a cada entorn de negoci (distribució,

automoció, transport, duanes, etc.) o per a cada país. Així, per exemple, AECOC (associació de fabricants i distribuïdors) regula l'estàndard EDI del sector de la distribució.

EDI (*Electronic Data Interchange*): intercanvi electrònic de dades. El sistema EDI permet l'intercanvi (enviament i recepció) de documents comercials per via telemàtica amb la finalitat de fer-ne un tractament automàtic.

Consulteu el llistat de subministradors de programari EDIFACT que fa públic l'AEAT: www.agencia tributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Presentacion_Telematica/Suministradores_software_EDIFACT/Suministradores_software_EDIFACT.shtml.

TARIC.es és un d'aquest proveïdors de programari. Ofereix una demostració del seu paquet TDUA, amb el qual es poden simular les principals gestions documentals amb la duana: www.taric.es/productos-y-servicios/aduanas/declaraciones-duataric.

La mateixa Agència Tributària fa públic un llistat de subministradors de programari amb els estàndards EDIFACT i harmonitzats amb l'AEAT. Aquests proveïdors de programari ofereixen paquets informàtics per a la gestió correcta i tramitació de diversos documents a l'administració duanera.

Alguns dels serveis relacionats amb la gestió duanera d'importació que ofereixen la majoria d'aquests proveïdors són:

- Creació dels DUA tipus amb possibilitat de copiat.
- Despatxos diferenciats per tipus de flux importació-exportació per a la seva anàlisi posterior.
- Confecció del DUA del Govern canari i de la duana en un sol dossier. Reducció al mínim de l'entrada de dades.
- Confecció de T2L, trànsits, ENS, EXS i DVD a partir dels DUA d'import.
- Transformació de DUA exportació en DUA importació entre delegacions (Península/Canàries/Península).
- Aplicació de tarifes de comissió de despatx en el propi DUA.
- Generació d'una prefactura automàtica amb tots els impostos reflectits en el DUA i altres conceptes configurables.
- Cerques i filtrats per la majoria dels camps del DUA.
- Creació de DUA model amb possibilitat de copiat massiu i modificació de caselles específiques.
- Agrupació de dossiers en un únic expedient, amb tota la documentació relacionada.
- Cerques i filtrats per la majoria dels camps de l'expedient: vaixell, client, exportador, dates...
- Recepció de trànsits i canvis d'ubicació.
- Connexió a la base de dades aranzelària.
- Enviament telemàtic de missatges: DUA (importació, exportació, EVV, trànsit), ENS/EXS, T2L, SDD, CUB, TNN/AVI, OBS.
- Control de garanties i pagaments a la duana i al Govern canari.
- Llistats de pagaments pendents tant de garantia pròpia com indirecta, amb la generació de l'avís de venciment de pagament als clients amb aval propi.

- Enviament de DUA d'exportació/importació en PDF directament per correu electrònic a un o a diversos destinataris.
- Documentació d'importació i exportació:
 - DUA
 - EUR1
 - ATR
 - Documents T1, DV1, C10, ràpida retirada
 - RMT
 - Nota d'embarcament
 - Aixecament sense papers

3. El deute duaner

El deute duaner, com el seu nom indica, és l'import econòmic obtingut en la declaració d'importació i que el deutor està obligat a satisfer dins dels terminis i condicions establertes per les autoritats duaneres.

El valor en duana de les mercaderies importades, amb els ajustaments necessaris per determinar-lo, és la base econòmica a partir de la qual es calculen els diferents imports que conformen el deute duaner.

El **deute duaner** és l'obligació d'una persona de pagar l'import dels drets d'importació aplicables a mercaderies específiques i conforme a la legislació duanera vigent.

3.1 Naixement del deute duaner

El deute duaner d'importació neix en incloure's les mercaderies que no pertanyen a la Unió i que estan subjectes a drets d'importació, al règim duaner de despatx a lliure pràctica o importació temporal amb exempció parcial de drets.

Aquest deute neix i s'origina en el moment de l'admissió de la declaració en duana.

El declarant és el deutor, tot i que en cas de representació indirecta serà també deutora la persona per compte de la qual es faci la declaració en duana.

Les situacions en les quals neix el deute duaner són:

- Inclusió de mercaderies en un règim duaner
- Incompliment de determinades circumstàncies previstes en la normativa duanera

Un deute duaner es pot originar de dues formes. En el primer cas, el deute neix en incloure's les mercaderies en un determinat règim duaner (despatxos a lliure pràctica i importació temporal amb exempció parcial de drets), mentre que en el segon cas, el deute té el seu origen en l'incompliment de determinades circumstàncies (obligacions o condicions) que es regulen en la normativa duanera.

Tot i que la normativa duanera de la Unió no fa servir el terme fet imposable, sinó el d'**origen o naixement del deute duaner**, podem considerar tots dos supòsits, d'acord amb les categories del nostre dret intern, com el **fet imposable** dels impostos duaners.

Fet imposable

Fet que origina l'obligació tributària.

De fet, i en un sentit més estricte, podem concloure que només tenim un fet imposable, que és la introducció de mercaderies en territori duaner de la Unió.

També és important tenir en compte el lloc on sorgeix el deute duaner amb la finalitat de determinar les autoritats competents que faran la recaptació.

3.1.1 Inclusió de mercaderies en un règim duaner

El deute duaner neix en incloure's les mercaderies no pertanyents a la Unió en algun dels règims duaners següents:

- **Despatx a lliure pràctica**, fins i tot conforme a les disposicions de la destinació final.

Una vegada que les mercaderies procedents de tercers països s'introdueixen al territori duaner i es despatxen a lliure pràctica adquireixen l'estatut duaner de mercaderies de la Unió. Això implica el pagament de drets d'importació, l'aplicació de mesures de política comercial i el compliment d'obligacions formals duaneres.

El deute duaner neix fins i tot en els casos en què el despatx a lliure pràctica es realitza en el marc del règim de destinació final, en el qual es preveu una exempció total o parcial de drets atenent a la destinació específica de les mercaderies.

- **Importació temporal amb exempció parcial de drets d'importació.**

En el marc del règim d'importació temporal, les mercaderies no pertanyents a la Unió destinades a la reexportació poden ser objecte d'una destinació especial al territori duaner de la Unió amb exempció total o parcial de drets d'importació.

Una de les condicions que s'exigeixen per a l'aplicació d'aquest règim és que no estigui previst que les mercaderies tinguin cap canvi, a excepció de la depreciació normal causada per l'ús que se'n faci.

En relació amb aquest fet imposable és possible distingir **diversos supòsits** a fi d'analitzar les persones que tenen la condició de **deutor duaner**:

- **Regla general.** La condició de deutor recau en el declarant. D'acord amb les definicions del CAU, el declarant és la persona que presenta una declaració o la persona en el nom de la qual es presenta aquesta declaració. Per declaració hem d'entendre qualsevol de les següents: declaració en duana, declaració de dipòsit temporal, declaració sumària d'entrada.
- **Representació indirecta.** En matèria duanera és freqüent la figura del representant, entesa com la persona designada per executar els actes i formalitats necessaris en virtut de la legislació duanera, davant de les autoritats duaneres.

La representació és indirecta quan el representant actua en el seu propi nom però per compte d'una altra persona. En aquest cas, la condició de deutor recau també en la persona per compte de la qual es faci la declaració en duana.

Això significa que, en cas de representació indirecta, són deutors duaners tant el representant (declarant) com el seu representat, sent tots dos subjectes passius.

- **Informacions falses.** Finalment, es regula la condició de deutor quan la declaració en duana hagi estat formulada sobre la base d'una informació que porti a no percebre tots o part dels drets exigibles. En aquest cas, s'estableix que també serà deutora la persona que va subministrar aquesta informació i que sabés, o que raonablement hagués de saber, que era falsa.

3.1.2 Incompliments previstos en la normativa duanera

D'acord amb la legislació duanera, el fet imposable apareix quan hi ha **un incompliment** de:

- Les obligacions relatives a:
 - Introducció de mercaderies
 - Retirada de mercaderies de la vigilància duanera
 - Circulació, transformació, dipòsit, dipòsit temporal, importació temporal o disposició d'aquestes mercaderies al territori duaner
 - Destinació final de les mercaderies dins del territori duaner
- Una condició que reguli la inclusió de mercaderies en un règim duaner o la concessió, en virtut de la destinació final de les mercaderies, d'una exempció de drets o una reducció del tipus dels drets d'importació.

En relació amb aquest fet imposable, per determinar quines persones tenen la condició de **deutor duaner** cal considerar:

- La persona a la qual s'hagués exigit el compliment de les obligacions en qüestió.
- La persona que sabés, o raonablement hagués d'haver sabut, que no s'havia complert una obligació d'acord amb la legislació duanera i que, a més, hagués actuat per compte de la persona que estava obligada a complir l'obligació o hagués participat en l'acte que va conduir a l'incompliment de l'obligació.
- La persona que hagués adquirit o posseït les mercaderies en qüestió i que sabés o, raonablement hagués d'haver sabut, en el moment d'adquirir o rebre les mercaderies que no s'havia complert una obligació establerta per la legislació duanera.

3.2 Representant duaner

El representant duaner és un dels agents principals en les relacions amb les autoritats duaneres pel que fa a deute duaner.

El **representant duaner** es defineix com la persona nomenada per una altra persona “per executar els actes i formalitats necessaris en virtut de la legislació duanera en les seves relacions amb les autoritats duaneres” (article 5.6 CAU).

Tota persona té dret a nomenar un representant duaner. La figura del representant duaner es tracta, bàsicament, en els articles 18 i 19 CAU, en els quals es regulen qüestions com les modalitats de representació, la prova del poder de representació o les condicions en les quals un representant pot prestar serveis en un estat membre. En el nostre dret, el representant duaner es regula en el RD 335/2010, de 19 de març, en el qual estan recollits els requisits necessaris per actuar com a representant duaner i els mitjans per acreditar la representació.

El codi duaner no es refereix a la figura de l'agent de duanes, si bé hem de considerar-lo com un representant duaner i distingir-lo del propi importador. El fet que la normativa duanera faci referència alternativament a “la persona que importi o faci importar”, significa que cal importar mercaderies per mitjà d'un representant, però la persona “que fa importar” és en tot cas el propi importador. La persona que importa les mercaderies no pot ser una altra més que el propi importador i no el representant.

També pot succeir que el mateix agent de duanes, quan no declari que actua com a tal o quan declarant-ho no tingui poder de representació per a això, sigui considerat un importador. Així doncs, un agent de duanes que despatxa mercaderies per compte de l'importador és el representant d'aquest davant les autoritats duaneres, mentre que l'importador és la persona que fa importar les mercaderies per al seu despatx a lliure pràctica.

La representació duanera pot ser de dues classes:

- **Representació directa:** el representant duaner actua en nom i per compte d'una altra persona.
- **Representació indirecta:** el representant duaner actua en el seu nom però per compte d'una altra persona (representant deutor solidari).

Deutor subsidiari i deutor solidari

Els **deutors subsidiaris** tenen la responsabilitat de pagar el deute duaner en cas que el deutor principal no ho hagi fet.

Els **deutors solidaris** tenen l'obligació conjunta sobre el deute duaner.

La importància d'actuar d'una manera o d'una altra radica en el fet que la normativa duanera estableix que en cas de representació indirecta, el representant és deutor solidari del deute duaner juntament amb la persona per compte de la qual es faci la declaració. Això significa que quan el declarant actua com a representant indirecte de l'importador, tant el propi representant (declarant) com el seu representat (importador) són deutors solidaris. Per això, l'Administració

pot dirigir l'acció de cobrament indistintament contra qualsevol d'ells, sense que sigui necessari un procediment de derivació de responsabilitat, atès que no hi ha un deutor principal i un responsable sinó codeutors o coobligats. Tots dos tenen la condició de subjecte passiu d'acord amb les categories del nostre dret intern.

El representant duaner té obligació d'informar, amb una declaració, les autoritats duaneres que actua en condició de representant, i a més ha d'indicar si aquesta representació és directa o indirecta.

En el cas que no indiqui que està actuant com a representant duaner o que declari que no disposa del poder per representar a l'importador/exportador, s'entendrà que actua en nom propi i per compte propi i tindrà responsabilitat solidària respecte dels possibles deutes que poguessin néixer conseqüència de les seves operacions.

En l'**IVA a la importació**, si l'agent de duana actua sota la modalitat de representació indirecta (en nom propi i per compte dels seus comitents) és responsable solidari, mentre que si la representació és directa (en nom i per compte dels seus comitents) és responsable subsidiari, sense que en cap cas sigui subjecte passiu. Ara bé, en un **deute duaner**, si l'agent actua com a representant indirecte seria un codeutor duaner –subjecte passiu–, mentre que si és representant directe no seria ni subjecte passiu ni responsable.

Pel que fa als **impostos especials a la importació**, s'estableix que són subjectes passius en qualitat de contribuents les persones obligades al pagament del deute duaner. A més, s'indica que respondran solidàriament del pagament dels impostos especials les persones que resultin obligades solidàriament al pagament del deute duaner.

3.3 L'impost sobre el valor afegit (IVA)

L'IVA és un dels components que conformaran el deute duaner a l'hora de fer una importació. Juntament amb els aranzels d'aplicació al producte importat, mesures de política comercial i altres impostos, l'IVA és un impost que s'haurà de pagar a la duana per poder destinar la mercaderia importada a consum al territori d'aplicació de l'impost (TAI).

El TAI i el territori duaner de la Unió (TAU) no són exactament el mateix atesa l'existència de territoris específics a Europa que tenen tractament especial pel que fa a les duanes i a l'harmonització fiscal.

3.3.1 L'IVA a la Unió Europea

Un percentatge dels ingressos de l'impost sobre el valor afegit (IVA), calculat sobre una base unificada, està destinat a finançar el pressupost de la UE. L'IVA és un impost sobre el valor afegit en cada fase de la cadena de producció de béns o serveis, que grava el consum i es percep de manera fraccionada:

- En **totes les activitats comercials**: lliurament de béns, prestacions de serveis, importacions i adquisicions intracomunitàries (intercanvis de béns entre un país de la UE i un altre país de la UE).
- En **cada etapa de la producció i distribució** d'un bé o servei, i representa un percentatge del preu de cada operació. No obstant això, els qui suporten l'impost són els consumidors finals.
- Mitjançant un **règim** en el qual determinats subjectes passius (identificats a l'efecte de l'IVA) l'apliquen en les vendes (impost repercutit) i sol·liciten la devolució de l'IVA que han pagat en adquirir béns o serveis destinats a la seva activitat empresarial (impost suportat). La diferència entre l'impost repercutit i l'impost suportat representa l'IVA recaptat.

L'estructura de l'IVA està harmonitzada en tota la UE. La normativa bàsica és la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit. Aquesta directiva se centra en l'harmonització de les normatives internes dels països de la UE i estableix una estructura comuna d'IVA, una base imposable uniforme i uns tipus mínims que determinaran els països de la UE.

Normativa IVA a l'Estat espanyol

L'Estat espanyol regula i trasllada l'harmonització europea a la Llei de l'IVA. A la pàgina de l'Agència Tributària (AEAT) es poden consultar i revisar tant els procediments referits a l'IVA i la seva declaració com la normativa i els manuals d'aquest impost:

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/IVA/_INFORMACION/Normativa__Guia_y_Manuales/Normativa__Guia_y_Manuales.shtml.

La Direcció general de la Comissió Europea responsable de l'aplicació de les normes en matèria d'IVA és la DG Fiscalitat i Unió Duanera:
www.ec.europa.eu/taxation_customs.

Les importacions se solen gravar en el moment d'efectuar els tràmits de despatx de duana per a la posada en circulació de les mercaderies. No obstant això, quan els béns són importats a un país de la UE però el seu ús i consum està previst en un altre, se'ls pot aplicar un **acord suspensiu de l'IVA**. En el marc d'aquest acord, l'IVA gravarà el país de la UE de destinació i no el país de la UE d'entrada en la Unió Europea. En termes fiscals, el fet de la importació seria l'anomenat **fet imposable**.

El tractament de l'IVA a les importacions és similar al tractament dels drets de duana. Els subjectes passius han d'emplenar i presentar davant la duana el Document Administratiu Únic (DUA), en el qual indiquen el valor dels béns, el seu lloc d'origen, el destinatari, la destinació, el preu, el pes, etc.

La **casella 47 de l'imprès DUA** està reservada a la informació sobre l'IVA, impostos especials i drets de duana.

Els béns importats poden incloure's en algun dels **règims duaners suspensius** que s'indiquen a continuació. L'IVA no és aplicable fins al despatx a consum dels béns. L'assignació de les mercaderies importades a algun dels següents règims, les eximirà temporalment de pagar l'IVA:

- Béns en dipòsit temporal

- Béns en règim de perfeccionament actiu (sistema de suspensió)
- Béns en dipòsit franc o en zona franca
- Règim d'importació temporal
- Procediment de trànsit

3.3.2 Base imposable i tipus d'IVA

La base imposable és l'import total pagat o degut per l'adquirent, el client o un tercer per un lliurament de béns o una prestació de serveis. En general, equival a l'import total facturat, que inclou:

- Impostos, drets, taxes i exaccions parafiscals, amb excepció del propi IVA
- Despeses accessòries, com les de comissions, embalatge, transport i assegurança exigides pel proveïdor al comprador o al destinatari del servei

En les importacions de béns, la base imposable també inclou les despeses accessòries que es produeixin fins al lloc de destinació (abans de l'entrada al territori duaner de la Unió):

Base imposable = valor en duana + drets i altres impostos reportats amb motiu de la importació + despeses accessòries fins al lloc de destinació.

Les operacions imposables estan subjectes als tipus i a la normativa establerts pel país de la UE en el qual es lliuren els béns o es presten els serveis. Cada país de la UE pot fixar els tipus de conformitat amb els següents límits establerts per la Directiva 2006/112/CEE relativa al sistema comú de l'IVA, i que podeu comprovar a la taula 3.1.

TAULA 3.1. Tipus d'IVA (percentatge) vigents als països de la UE (abril 2016)

País de la UE	Normal	Reduït	Superreduït	Pàrquing
Alemanya	19	7	-	-
Àustria	20	10	-	12
Bèlgica	21	6	-	12
Bulgària	20	-	-	-
Xipre	19	5	-	-
Croàcia	25	13	5	-
Dinamarca	25	-	-	-
Eslovènia	22	9.5	-	-
Espanya	21	10	4	-
Estònia	20	0 - 9	-	-
Finlàndia	24	10 - 14	-	-

TAULA 3.1 (continuació)

País de la UE	Normal	Reduït	Superreduït	Pàrquing
França	20	5.5 - 10	2.1	-
Grècia	23	13	6.5	-
Hongria	27	5 - 18	-	-
Irlanda	23	9 - 13.5	0 - 4.8	-
Itàlia	22	10	4	-
Letònia	21	0 - 12	-	-
Lituània	21	9	5	-
Luxemburg	17	8	3	14
Malta	18	5	-	-
Països Baixos	21	6	-	-
Polònia	23	8	5	-
Portugal	23	6 - 13	-	-
Regne Unit	20	0 - 5	-	-
República Txeca	21	10 - 15	-	-
República Eslovaca	20	10	-	-
Romania	24	9	-	-
Suècia	25	6 - 12	-	-

L'annex III de la Directiva sobre l'IVA enumera les categories a les quals els països de la UE poden aplicar els tipus reduïts: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2006:347:FULL&from=ES

- El **tipus normal** ha de ser del **15%**, com a mínim.
- Els països de la UE també poden aplicar un o dos **tipus reduïts**, que no poden ser inferiors al **5%** i han de limitar-se a categories molt concretes de béns i serveis.
- Es preveu l'aplicació d'un tipus reduït no inferior al **12%** (l'anomenat **tipus pàrquing**) a determinats béns i serveis.
- A més, alguns països de la UE estan autoritzats a mantenir tipus reduïts **inferiors al 5% (tipus superreduïts)**.

Els tipus de l'IVA a la UE

Cal que reviseu les vigències dels tipus arreu d'Europa a la Comissió Europea: ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/topics/rates_en.htm.

A l'abril de 2016 els tipus vigents són els que figuren a la taula 3.1.

3.4 Impostos especials

Els impostos especials són impostos indirectes imposables sobre béns nocius per a la salut del consumidor o que contaminen el medi ambient. Aquests impostos fan que augmenti el preu que paga el consumidor, així el desanimen a consumir aquest producte o bé es busca que els rebutgi.

Els **impuestos especiales** són tributs de naturalesa indirecta que recauen sobre consums específics i graven, en fase única, la **fabricació, importació** i, si és el cas, **introducció**, en l'àmbit territorial intern de determinats béns, així com la matriculació de determinats mitjans de transport i la posada a consum de carbó.

El règim general de moviment i emmagatzematge de productes subjectes a impostos especials inclou:

- Alcohol i begudes alcohòliques
- Hidrocarburs
- Labors o derivats del tabac
- Electricitat

Consulteu al web de l'AEAT, l'apartat d'impostos especials: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales.shtml.

Els impostos especials graven la fabricació (a qualsevol país de la UE) o la importació (de països que no són membres de la UE) dels productes imposables.

No obstant això, els impostos especials solament s'hauran de pagar al moment del despatx a consum. Si el producte s'importa en un país de la UE però després es transporta i subministra a un altre país de la UE, l'impost es deurà al país de la UE d'ús o consum.

És possible sol·licitar el reemborsament dels impostos especials pagats sobre les begudes alcohòliques en determinats supòsits com, per exemple, en l'exportació definitiva de les mercaderies cap a tercers països.

El marc legislatiu harmonitzat europeu, basat en reglament i directives per als impostos especials, és parcial i, per tant, cada estat membre podrà crear o mantenir un impost especial no harmonitzat. L'harmonització és parcial pel que fa als tipus impositius i beneficis fiscals d'exempcions o devolucions, ja que de vegades la normativa de cara als estats membres és imperativa i d'altres és potestativa.

Normativa

La normativa bàsica vigent a l'Estat espanyol que disposa i regula els impostos especials és la següent:

- Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28741&p=20151030&tn=2&lang=es.
- Reial decret 1165/1995, de 7 juliol de 1995, del Reglament dels impostos especials: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18266.

L'altra normativa d'aplicació dels impostos especials en l'àmbit de la Unió i en l'àmbit intern la podeu trobar a la pàgina de l'AEAT:

www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Legislacion_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales/Normativa_de_Impuestos_Especiales.shtml

3.4.1 Importació de productes subjectes a impostos especials

La importació de productes que per la seva composició i naturalesa siguin subjectes a impostos especials tindran el tractament adient d'acord a la Llei d'impostos especials i als requisits duaners de política comercial d'aplicació.

La mercaderia provinent de tercers països i subjecta a impostos especials serà **despatxada a consum** a la duana espanyola quan la destinació final sigui l'Estat espanyol. D'aquesta manera, l'impost especial es liquidarà tal com estigui previst en el deute duaner, d'acord a la normativa. Amb aquest plantejament es deixa clar que serà cada país de la Unió Europea qui establirà específicament els impostos especials d'aplicació al seu país, sempre d'acord a la normativa harmonitzada per la Unió Europea.

També serà possible el **despatx a lliure pràctica** quan la mercaderia provingui de tercers països, estigui subjecta a impostos especials, i sigui despatxada a la duana espanyola només amb pagament de l'aranzel i condicionada al fet que la seva destinació sigui un dipositari autoritzat en un altre estat membre o una fàbrica o dipòsit fiscal. Per poder circular des de la duana de despatx, la mercaderia haurà d'anar emparada pel document d'acompanyament expedit per un expedidor registrat.

Seu electrònica

A la pàgina web de l'AEAT hi ha la seu electrònica per als tràmits dels impostos especials:
www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DE01.shtml.

Conceptes relacionats amb els impostos especials

- **Fàbrica o dipòsit fiscal:** establiment o xarxa d'oleoductes o gasoductes on, en virtut de l'autorització concedida i amb compliment de les condicions i requisits que s'estableixin reglamentàriament, poden emmagatzemar-se, rebre's, expedir-se i, si escau, transformar-se, en règim suspensiu, productes objecte dels impostos especials de fabricació.
- **Dipositari autoritzat:** titular d'una fàbrica o dipòsit fiscal.
- **Document d'acompanyament (model 500 de l'AEAT):** Document que ha d'acompanyar els productes sotmesos a impostos especials en els supòsits de circulació en règim suspensiu, circulació de productes en tipus reduït o en exempció, i productes despatxats a lliure pràctica en circulació des de la duana de despatx fins al lloc de destinació.

Si una importació està subjecta a impostos especials, el deute duaner serà la suma de l'aranzel, l'impost especial i l'IVA:

Deute duaner = aranzel + impost especial + IVA

L'impost especial està considerat com un **doblet impost** ja que, sobre ell mateix, també li serà d'aplicació l'IVA.

Base de l'IVA en la importació = valor de la mercaderia en duana + aranzel + impost especial

El moment de **meritació** dels impostos especials en el cas d'importació serà precisament el moment de naixement del deute duaner d'importació.

No obstant això, quan els productes importats es destinin directament a la seva introducció en una fàbrica o un dipòsit fiscal, a un lliurament directe, quan circulin amb destinació a un destinatari registrat, o a un lloc on es produeixi la sortida del territori de la Unió, la importació s'efectuarà sota un **règim suspensiu**.

3.4.2 Règim suspensiu

Al Codi duaner de la Unió s'estableix l'obligació de realitzar el control duaner a les mercaderies no comunitàries en el moment de la seva introducció al territori duaner de la Unió, o bé en ser introduïdes en dipòsits temporals, zones franques o dipòsits duaners. És per això que existirà aquest control encara que les importacions de mercaderies subjectes a impostos especials siguin destinades a un règim suspensiu.

Entenem com a **règim suspensiu** aquell règim fiscal que consisteix en la suspensió d'impostos especials, aplicables a la fabricació, transformació, tinença o circulació de productes objecte dels impostos especials.

Així doncs, quan la mercaderia està en règim suspensiu, tot i que ja s'ha donat el fet imposable de la importació, no s'ha produït encara la meritació i, en conseqüència, tampoc s'han exigit els impostos.

A la figura 3.1 podeu veure l'esquema dels impostos especials passant per un règim suspensiu.

FIGURA 3.1. Esquema dels impostos especials

Esquema dels impostos especials			
Productes	Fet imposable	Règim suspensiu (impost no exigit)	Consum (impost exigit)
Alcohol	Fabricació	Fàbrica	Despatx a consum
Cervesa	Importació	Dipòsit fiscal	
Vi i begudes fermentades	Introducció (UE)	Dipòsit de recepció	
Productes intermedis			
Begudes derivades			
Hidrocarburs			
Tabac			
Electricitat			

A la primera columna hi ha els productes susceptibles de ser gravats pels impostos especials. A la segona columna podeu identificar quin serà el fet imposable, és a dir l'acció que farà que aquestes mercaderies siguin subjectes a impostos especials com ho és la importació de la mercaderia, la introducció des d'un altre estat membre de la UE o bé la pròpia fabricació. Tot seguit és quan aquesta mercaderia passa a un règim suspensiu, o el que és el mateix, a tenir un impost especial

no exigit de manera temporal per les autoritats i sota vigilància en algun dels establiments autoritzats com pot ser una fàbrica, un dipòsit fiscal o un dipòsit de recepció. I per últim, la mercaderia passa a un règim de despatx a consum i, per tant, a un estat en què les autoritats exigeixen el pagament de l'impost especial.

Les autoritats duaneres exigiran determinats requisits als establiments, tant de manipulació com d'autoritzacions, per poder acollir-se al règim suspensiu. En aquest sentit, dins d'aquest règim suspensiu es poden distingir diferents tipus d'establiments en funció de les tasques que s'hi poden realitzar.

A l'esquema següent podeu comprovar els diferents tipus d'establiments i les accions que s'hi poden portar a terme dins del règim suspensiu.

- **Fàbrica** (dipositari autoritzat):

- Fabricar
- Extreure
- Transformar
- Emmagatzemar
- Rebre
- Expedir

- **Dipòsit fiscal** (dipositari autoritzat):

- Transformar
- Emmagatzemar
- Rebre
- Expedir

- **Dipòsit de recepció** (destinatari registrat):

- Rebre (d'altres estats membres de la UE)

És evident que la fàbrica és l'establiment autoritzat on més accions es poden dur a terme, ja que és on es fabrica el producte que serà gravat per l'impost, i on també es podrà extreure, transformar o emmagatzemar.

El dipòsit de recepció, en canvi, està restringit a rebre la mercaderia d'altres estats de la UE.

És aquí quan apareix la figura de l'expedidor registrat com l'encarregat de trametre la mercaderia des del lloc d'importació a l'establiment autoritzat amb suspensió dels impostos.

Podem definir l'**expedidor registrat** com qualsevol persona o entitat autoritzada per les autoritats competents de l'estat membre d'importació a enviar, en l'exercici de la seva professió i en les condicions que fixin aquestes autoritats, productes objecte d'impostos especials en règim suspensiu, només des del lloc de la importació en el moment del seu despatx a lliure pràctica.

En importacions vinculades a règims duaners suspensius, la **meritació** es donarà en el moment de la finalització d'aquests règims dins de l'àmbit territorial intern.

3.4.3 Codi d'activitat i establiment (CAE)

Els establiments i els operadors que intervenen en l'àmbit dels impostos especials requeriran autorització per part les autoritats duaneres competents. Aquesta autorització és la targeta del codi d'activitat d'establiment (CAE) i consisteix en un codi que identifica, en l'àmbit dels impostos especials, una determinada activitat i l'establiment on s'exerceix.

Segons l'article 41 del Reglament d'impostos especials (Reial decret 1165/1995) els operadors que estan obligats a inscriure's al cens/CAE són:

CAE

El format d'un CAE seria, per exemple: ES00028AC000C.

- Titulars de fàbriques dins de l'àmbit dels impostos especials
- Titulars de dipòsits fiscals
- Titulars de magatzems fiscals
- Destinataris registrats
- Expedidors registrats
- Determinats detallistes
- Determinats usuaris i consumidors finals
- Receptors en sistema d'enviaments garantits

Autorització CAE

Per obtenir l'autorització, és necessari presentar davant l'oficina gestora competent una sol·licitud de CAE acompanyada de la següent documentació:

- Identificació fiscal del titular i de qui el representi.
- Memòria descriptiva de l'activitat que es pretén desenvolupar en l'establiment.
- Plànol a escala del recinte de l'establiment, amb indicació del nombre i capacitat dels dipòsits.
- Documentació que acrediti el compliment dels requisits relatius a les instal·lacions independents, tancs d'emmagatzematge homologats, i que es portarà a terme la comptabilitat d'existències d'acord amb el que es disposa reglamentàriament.
- Documentació acreditativa de les autoritzacions que, si escau, correspongui atorgar a altres òrgans administratius. En particular, i quant a les activitats relatives a productes compresos en l'àmbit objectiu de l'Impost sobre Hidrocarburs, serà necessari aportar la documentació acreditativa de l'autorització que, si escau, hagi d'atorgar-se per aplicació del que es disposa en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs i en la seva normativa de desenvolupament.
- Projecte de garantia a prestar i que s'haurà de formalitzar davant les autoritats per garantir el pagament de l'impost en cas d'incórrer en algun incompliment.

Una vegada rebuda la sol·licitud i la documentació, l'oficina gestora podrà remetre-la als serveis d'inspecció perquè realitzin les comprovacions oportunes, per tal de verificar que es compleixen tots els requisits disposats reglamentàriament. Fins i

tot la normativa els atorga la facultat d'establir condicions particulars de funcionament per a cada cas concret, diferents de les establertes reglamentàriament.

Finalment, una vegada concedida l'autorització, la posada en funcionament del dipòsit fiscal requerirà la inscripció en el registre territorial de l'oficina gestora corresponent al lloc de la seva ubicació i la prestació de la corresponent garantia.

Després d'efectuar la inscripció, l'oficina gestora lliura a l'interessat una targeta acreditativa de la inscripció, en la qual consta el codi de l'activitat i de l'establiment (CAE) que el titular ha de fer constar en tots els documents exigits en relació amb els impostos especials de fabricació.

La obtenció d'un **CAE** comporta als seus titulars que hagin de complir determinats **requeriments** i que hagin de facilitar determinades **informacions** a l'administració competent, concretament:

- Informar d'un canvi de titularitat de l'establiment
- Informar del cessament de l'activitat
- Realitzar la comptabilitat d'existències
- Presentar una garantia per respondre del pagament del deute duaner
- Presentar les declaracions, liquidacions i documents d'acompanyament (DAA) (models AEAT)
- Presentar els altres documents de circulació i el document administratiu electrònic (EMCS)

Consulteu el material i els tràmits necessaris a la pàgina del Sistema de control de moviments d'impostos especials (EMCS): www.emcs.es.

L'**EMCS** és un sistema informatitzat de control que permet als estats membres obtenir informació en temps real sobre els moviments de productes subjectes a impostos especials i també els permet efectuar els controls necessaris, fins i tot durant la circulació d'aquests productes. La seva implantació i utilització és obligatòria en tots els estats membres de la UE i per a tots els operadors econòmics que enviïn o rebin productes objecte d'impostos especials en règim suspensiu (alcohol i begudes alcohòliques, tabac i hidrocarburs). Un missatge electrònic substitueix l'actual document administratiu d'acompanyament en format paper.

3.5 Consultes al portal Export Helpdesk

El portal de la Comissió Europea **Export Helpdesk**, tot i estar adreçat a operadors de tercers països amb la intenció d'exportar productes des dels seus països d'origen a la Unió Europea, pot servir per consultar com són tractades les importacions d'entrada al nostre mercat.

De la mateixa manera, i coneixent el codi TARIC de les mercaderies, es pot esbrinar quin és el tractament de política comercial al qual estarà subjecta una mercaderia per entrar al territori duaner de la Unió.

Per fer les consultes a Export Helpdesk heu d'anar a l'apartat *Mi exportación*: europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MiExportacion.html&docType=main&languageId=es.

L'IVA i els impostos especials d'aplicació a la mercaderia importada, depenent del país de la Unió al qual es faci el despatx a consum, també apareixen en aquestes consultes, ja que no només cal introduir el país d'origen de les mercaderies, sinó també el país de destinació de la mercaderia dins de la Unió Europea.

Visualitzeu el vídeo de presentació de l'Export Helpdesk:



<https://www.youtube.com/embed/NfzJr9PcwPE?controls=1>



Consulta a Export Helpdesk per a una importació de rom des de Veneçuela

Consultem al portal Export Helpdesk quina política comercial i fiscal, IVA i impostos especials, s'aplicaria a una importació a la UE de rom originari de Veneçuela i destinació a l'Estat espanyol.

El codi TARIC d'aquesta mercaderia és 2208401100, que s'ha d'introduir a l'apartat de recerca de *Mi exportación* (vegeu figura 3.2).

FIGURA 3.2. Importació de rom de Veneçuela: IVA i impostos especials

Código	Descripción del producto
22	BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE
2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
2208 40	-Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar
2208 40 11	--En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l

Requisitos específicos para 22084011

- Control de los contaminantes alimenticios en alimentos
- Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal
- Trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en los alimentos y los piensos
- Etiquetado de productos alimenticios
- Voluntario - Productos de producción ecológica

Gravámenes interiores

	Tarifa	Notas	Fecha de Revisión
IVA	21%	España (excluyendo XC XL), EU	01/11/2015
Impuestos especiales	EUR 913.28 / hL of pure alcohol	España (excluyendo XC XL), EU	01/11/2015

<http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=output&prodLine=&languageId=ES&taricCode=2208401100&partnerId=ve&reporterId=es&simulationDate=15%2f09%2f2016&simDate=20160915&nomenCmd=&resultPage=reqlist&mode=© Unión Europea, 1995-2016>

El portal Export Helpdesk proporciona també informació sobre els aranzels aplicables a la importació (vegeu figura 3.3).

FIGURA 3.3. Importació de rom de Venezuela: aranzel

Código	Descripción del producto
22	BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE
2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas
2208 40	-Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar
2208 40 11	--En recipientes de contenido inferior o igual a 2 l

Origen	Tipo de medida	Derecho de aduana	Condiciones	Pié de página	Legislación europea
ERGA OMNES	Derecho terceros países	0.6 EUR/% vol/hl + 3.2 EUR/hl			R2204/99
ERGA OMNES	Unidad suplementaria	/l alc. 100%			R2658/87

Fuente [DG Fiscalidad y Unión Aduanera](#) [Taric](#) : 18/02/2016

Ver también [Derechos de importación de la UE](#)

<http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=&languageId=ES&taricCode=2208401100&partnerId=ve&reporterId=es&simulationDate=15%2f09%2f2016&simDate=20160915&nomenclCmd=&resultPage=importtariffs&mode=© Unión Europea, 1995-2016>

Per fer consultes sobre la política comercial que aplica la Unió Europea a exportacions i importacions, us podeu adreçar també a:

- TARIC Consultation: ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en.
- Market Access database: www.mabd.europa.eu.

En aquest últim, tot i que està més orientat a consultes d'exportacions, també s'hi poden fer consultes per importacions des de tercers països a la Unió Europea, des de l'apartat *Import into EU*.

3.6 Garantia i pagament del deute duaner

El deute duaner generat en una importació sovint representa una quantitat econòmica molt elevada i convé que les autoritats duaneres tinguin garantit el seu pagament de la manera més adient. És per això que, encara que no hi hagi un deute duaner ferm, la duana podrà exigir la formalització de garanties per part dels operadors importadors, amb la finalitat d'agilitzar el compliment i la liquidació del deute duaner potencial o existent, i alhora el lliurament de les mercaderies importades.

3.6.1 Garantia del deute duaner

Quan sigui obligatori constituir una garantia, les autoritats duaneres fixaran aquesta garantia per un import igual a l'import exacte dels drets d'importació corresponent al deute duaner en qüestió i als altres gravàmens, sempre que l'esmentat import pugui ser determinat amb certesa en el moment en què s'exigeixi la garantia. Si aquesta estimació no és possible, es tria l'import major designat per les autoritats duaneres.

Les garanties han de ser per escrit, segons model determinat per les autoritats duaneres depenent de quin sigui el tipus d'operació o operacions que hagin de garantir-se. Han d'estar reconegudes per fedatari públic i, si escau, validades pels serveis jurídics de l'Administració Tributària.

La garantia constituïda per a una declaració determinada s'aplicarà a l'import dels drets d'importació corresponent al deute duaner i als altres gravàmens de totes les mercaderies previstes per aquesta declaració o de les mercaderies de les quals s'hagi procedit a l'aixecament en virtut d'aquesta declaració.

Si la garantia no ha estat alliberada, també es pot utilitzar, dins dels límits de l'import garantit, per al cobrament dels imports dels drets d'importació o d'exportació i dels altres gravàmens exigibles, com a conseqüència del control posterior a l'aixecament d'aquestes mercaderies.

Quan es constitueix una **garantia global** per a l'import dels drets d'importació o d'exportació corresponent a diversos deutes duaners i altres gravàmens l'import dels quals variï en el temps, l'import d'aquesta garantia es fixa en un nivell que permeti cobrir en tot moment l'import dels drets d'importació o d'exportació corresponent a deutes duaners i a altres gravàmens.

El capítol 2 del Títol III del Codi duaner de la Unió desenvolupa les garanties del deute duaner.

Constitució de la garantia

El mateix Codi duaner estableix quines són les diverses formes en què es pot constituir una garantia, que són:

- Un **dipòsit en metàl·lic** o qualsevol altre mitjà de pagament admès per les autoritats duaneres com a equivalent, efectuat en euros o en la moneda de l'estat membre en què s'exigeixi la garantia.
- Un **compromís subscrit per un fiador**. Habitualment aquest fiador és una entitat de crèdit o una institució financera.
- Una altra forma de garantia que proporcionï una seguretat equivalent que es pagarà l'import dels drets d'importació corresponent al deute duaner i als altres gravàmens.

És molt habitual que la constitució de la garantia de pagament dels drets d'importació es faci, mitjançant una entitat bancària, amb un aval davant duanes en garantia de pagament. Generalment és un contracte que s'estableix entre l'importador i l'entitat bancària amb la finalitat de poder procedir a l'aixecament de les mercaderies dels recintes duaners sense el previ ingrés dels corresponents drets.

Aquest aval suposa una garantia per respondre a un sol deute duaner, és a dir, es constitueix com una **garantia per operació**, derivada d'una única declaració de duana (DUA). Un altre cas seria quan l'aval es formalitza com una garantia global per a una quantia determinada, per cobrir el finançament de deutes duaners originats per diverses declaracions.

Vegeu un model de garantia a l'annex **Model de garantia de pagament del deute duaner**, de la secció "Annexos".

Les garanties globals podran ser constituïdes per respondre de deutes duaners corresponents a diferents duanes o bé per a deutes d'una sola duana.

Els operadors que ostenten l'estatut OEA (operador econòmic autoritzat) gaudeixen, entre d'altres avantatges davant de les autoritats duaneres, de la reducció de la quantitat d'aquestes garanties i també de simplificacions duaneres amb garantia global d'import reduït.

Alliberament de la garantia

Les autoritats duaneres alliberen immediatament la garantia quan el deute duaner o l'obligació de pagar altres gravàmens s'extingeix o ja no pugui originar-se.

3.6.2 IVA diferit a la importació

Des de l'1 de febrer de 2015, s'estableix la possibilitat que la quota d'IVA a la importació liquidada per duanes s'inclogui **directament a la declaració-liquidació de l'impost** corresponent al període en què es rebí el document on consti aquesta liquidació. Així, ja no caldrà ingressar-la conjuntament amb la resta de tributs del DUA d'importació.

Consulteu les preguntes freqüents referents a l'IVA diferit d'importació a la web de l'AEAT: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes_INFORMA/IVA/IVA.shtml.

Per poder formalitzar aquest procediment, l'importador haurà d'actuar com a empresari o professional, tributar davant l'administració de l'estat, tenir un període de liquidació que coincideixi amb el mes natural, i sol·licitar l'aplicació de l'IVA diferit a través del model 036 de l'AEAT.

L'IVA diferit l'aplica de manera automàtica el mateix sistema de despatx de l'AEAT, que en el moment de l'admissió verifica, a través del NIF, si l'importador ha exercit o no l'opció per a l'ajornament del pagament.

L'AEAT entén que, a l'efecte de la constitució de **garantia** per a l'aixecament de les mercaderies, el pagament de les quotes d'IVA està suficientment garantit i, per tant, no haurà de ser garantit quan l'importador es trobi en el sistema d'IVA diferit, excepte quan hi hagi indicadors de risc que assenyalin el contrari i, en tot cas, quan no es compleixin els criteris de solvència financera.

No obstant això, en el cas de declaracions amb representació duanera, es manté la responsabilitat del representant sobre el pagament d'aquest deute d'acord amb allò que estableix la llei general tributària.

3.6.3 Pagament dels drets d'importació

L'import dels drets d'importació exigibles ve determinat per les autoritats duaneres responsables del lloc en el qual neix el deute duaner. El deute duaner és

notificat al deutor en la forma establerta en el lloc en el qual hagi nascut el deute. El Codi duaner també deixa clar que el deute duaner no es pot notificar una vegada transcorregut un termini de tres anys, a partir de la data de naixement del deute duaner.

La modalitat de pagament d'un deute duaner contret i comunicat per la duana està determinada pel termini concedit al propi pagament.

La normativa estableix que aquest **termini**, en cas de no tenir autoritzada la concessió de l'ajornament de pagament, no hauria de sobrepassar els deu dies, a partir de la data de comunicació al deutor de l'import degut. No obstant això, podem sol·licitar l'ajornament del pagament que se supedita, però, a la constitució de garantia suficient per part del sol·licitant.

Per regla general, el termini es calcula a partir de l'endemà de la data de **contracció** dels drets per l'autoritat duanera.

Cal tenir en compte que la contracció del deute duaner es produeix quan l'autoritat duanera té constància de tots els elements suficients per calcular-la i, una vegada comprovada, anota aquest deute en els registres corresponents. Per això **no heu de confondre contracció amb notificació**.

Per regla general, el deute duaner es considera **notificat** quan es concedeix a l'aixecament de les mercaderies per part de l'autoritat duanera.

A efectes pràctics, davant una presentació telemàtica d'una declaració d'importació, la duana té constància d'aquest deute de forma immediata, comprova si els càlculs que, a títol indicatiu, consten a la declaració són correctes i anota el deute duaner generat en els seus registres informàtics. Així doncs, des que es rep la informació fins a retornar la resposta d'aquesta informació en forma de conformitat amb nombre de declaració i canal de despatx assignat, pot ser, de vegades, una qüestió de minuts.

Aquesta presentació per via telemàtica de la declaració d'importació permet que la contracció del deute duaner pugui ser, si no instantània, sí dins del termini que fixa la normativa duanera o, com a màxim, l'endemà del dia en què s'hagi concedit l'aixecament de la mercaderia.

El pagament s'efectua en metàl·lic o per qualsevol altre mitjà que tingui un poder deslliurador similar, de conformitat amb la legislació nacional.

Ajornament del pagament

Per aconseguir l'ajornament del pagament d'un deute duaner ha de constituir-se una garantia mitjançant un dipòsit en efectiu o mitjançant una fiança.

La fiança ha de ser presentada mitjançant un escrit a aquest efecte i amb el model existent segons quina sigui l'operació a garantir. En l'esmentada fiança, el fiador ha de comprometre's a pagar, solidàriament amb el deutor, l'import o imports garantits del deute duaner, el pagament del qual sigui exigible. El fiador ha de ser una tercera persona, establerta en la comunitat, i ha d'estar autoritzada per les autoritats duaneres d'un estat membre.

És molt important que en els documents pels quals es garanteixen les operacions figurin tots els requisits que exigeix l'Administració per a la seva acceptació, atès que, en cas de no existir aquests requisits o d'existir dubte amb fonament en la seva interpretació, la fiança pot ser rebutjada per la duana i causar perjudicis i costos innecessaris, així com retards en les nostres operacions.

El termini de l'Administració per requerir el pagament del deute duaner és de tres anys per als drets d'aranzel i de quatre anys per als altres gravàmens.

El termini per exigir el pagament dels drets de duana està fixat en la normativa comunitària a aquest efecte (Codi duaner) mentre que el termini per al pagament de l'IVA i els altres gravàmens està establert en la nostra normativa nacional.

L'última modificació de la nostra Llei General Tributària va establir el període de prescripció dels impostos que ens ocupen en quatre anys. El termini s'aplicarà a partir de la data de naixement del deute duaner, que entendrem que és la data en què es presenta la declaració d'importació.

El **termini** durant el qual s'ajornarà el pagament conforme a l'article 110 del Codi duaner de la Unió serà de 30 dies.

No obstant això, el termini per al pagament de l'import dels drets d'importació corresponent a un deute duaner se suspendrà quan:

- Es presenti una sol·licitud de condonació de drets.
- Les mercaderies hagin de ser decomissades, destruïdes o abandonades en benefici de l'Estat.
- El deute duaner hagi nascut per incompliment i hi hagi més d'un deutor.

Les autoritats duaneres poden concedir al deutor **altres facilitats de pagament** diferents del pagament ajornat, amb la condició que es constitueixi una garantia i amb percepció d'un interès de crèdit sobre l'import dels drets d'importació.

Sempre que es compleixin les condicions establertes pel Codi duaner, es **re-tornaran o condonaran** els imports dels drets d'importació o d'exportació per qualsevol dels motius següents:

- Cobrament excessiu d'imports de drets d'importació o d'exportació
- Mercaderies defectuoses o que incompleixen els termes del contracte
- Error de les autoritats competents
- Equitat amb altres situacions excepcionals d'altres operadors amb la mateixa activitat

Condonar

Perdonar totalment o parcialment un deute duaner per part de les administracions competents.

3.6.4 Extinció del deute duaner

El deute duaner d'importació s'extingirà de qualsevol de les següents maneres:

- Quan el **deutor ja no pugui ser notificat** del deute duaner contret, conformement a l'article 103 del Codi duaner de la Unió.
- Mitjançant el **pagament** de l'import dels drets.
- Per **condonació** de l'import dels drets.
- Quan **s'invalidi la declaració en duana** respecte de mercaderies declarades per a un règim duaner que impliqui l'obligació de pagar drets.
- Quan unes mercaderies siguin **confiscades o decomissades** i simultàniament o posteriorment confiscades.
- Quan unes mercaderies subjectes a drets siguin **destruïdes** sota vigilància duanera o abandonades en benefici de l'Estat.
- Quan la desaparició de les mercaderies o l'incompliment de les obligacions derivades de la legislació duanera es derivi de la total **destrucció o pèrdua** irremeiable d'aquestes mercaderies per causa inherent a la naturalesa mateixa de les mercaderies, cas fortuït o força major, o com a conseqüència d'instruccions de les autoritats duaneres.
- Quan el deute duaner hagi nascut **per incompliment** i es compleixin les següents condicions:
 - L'incompliment que va portar al naixement del deute duaner no tingui efectes significatius per a l'adequat funcionament del règim duaner que es tracti i no constitueixi temptativa de frau.
 - Tots els tràmits necessaris per regularitzar la situació de les mercaderies es duguin a terme posteriorment.
- Quan les mercaderies **despatxades a lliure pràctica** amb exempció de drets, o acollides a un dret d'importació reduït a causa de la seva destinació final, s'hagin **exportat amb autorització** de les autoritats duaneres.
- Quan hagi nascut conforme a mercaderies no originàries i quan els tràmits efectuats per obtenir el **tractament aranzelari preferencial** esmentat, degut a l'origen, siguin **anul·lats**.
- Quan es justifiqui, a satisfacció de les autoritats duaneres, que les mercaderies **no s'han utilitzat ni consumit i han sortit del territori duaner de la Unió**.

Com que el pagament és una de les modalitats de l'extinció del deute duaner, com a justificant d'aquest pagament l'Agència Tributària emet el **model 031**.

Vegeu un model del justificant de pagament del deute duaner d'importació davant les autoritats duaneres a l'annex **Model 031**, en la secció "Annexos".

Dipòsit temporal, Règims especials i Disposició de les mercaderies

Carlos Peiró Alonso

Gestió administrativa del comerç internacional

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 Dipòsit temporal i règims especials (I)	9
1.1 Dipòsit temporal	9
1.1.1 Magatzem de dipòsit temporal (ADT)	10
1.2 Règims especials	11
1.2.1 Autorització, registre i enllestiment dels règims especials	12
1.3 Règims especials: trànsit	14
1.3.1 Règim de trànsit extern	16
1.3.2 Règim de trànsit intern	17
1.3.3 Altres tipus de trànsit en l'àmbit de la Unió	20
1.4 Règims especials: dipòsit	23
1.4.1 Dipòsit duaner	23
1.4.2 Zona franca	26
2 Règims especials (II), destrucció i abandonament	29
2.1 Règims especials: destinacions especials	29
2.1.1 Importació temporal	30
2.1.2 La destinació final	37
2.2 Règims especials: perfeccionament	39
2.2.1 Perfeccionament actiu	41
2.2.2 Perfeccionament passiu	48
2.3 Destrucció i abandonament de les mercaderies	52
2.3.1 Destrucció de les mercaderies	53
2.3.2 Abandonament de les mercaderies	54
2.4 Intercanvi normalitzat d'informació (INF)	55

Introducció

L'emmagatzematge de mercaderies importades de manera temporal no només és necessari per esperar els tràmits duaners requerits, sinó que, de vegades, també és necessari per la destinació d'aquestes mercaderies o per l'ús que se n'hagi de fer.

Les duanes estableixen vigilància duanera sobre determinades mercaderies importades que estan pendents d'una declaració definitiva o que s'han de transformar abans de formalitzar la declaració. En un context de globalització dels mercats on hi ha una constant circulació de professionals per a la promoció o comercialització de productes, és habitual que determinades mercaderies hagin de ser declarades a les autoritats duaneres amb unes condicions determinades i sota vigilància, ja que l'ús que se'n farà no serà el consum o bé s'exportaran només temporalment per, posteriorment, ser reexportades de nou al seu origen.

L'aplicació del nou Codi duaner de la Unió l'1 de maig de 2016 ha traslladat al mercat de la Unió canvis importants i significatius amb relació a aquests aspectes. S'estableixen quatre règims duaners especials, que gaudiran de condicions d'exempció de drets i d'un tractament específic de política comercial, la majoria dels quals, atesa la seva singularitat, hauran de ser autoritzats prèviament per les autoritats duaneres i, alhora, també caldrà informar del seu enllestiment o tancament, complint els terminis establerts per la normativa.

Tot l'entramat de possibilitats comercials i casuístiques, amb milers de tipologies de mercaderies que es comercien a la Unió Europea, fan que la Comissió, mitjançant les duanes i arreu del TAU, vetlli per a una correcta implementació dels diferents règims duaners i lluiti contra el frau i la mala pràctica duanera.

En l'apartat "Dipòsit temporal i règims especials (I)" veurem el dipòsit temporal i els règims especials de trànsit i dipòsit. El dipòsit temporal, i en particular el magatzem de dipòsit temporal (ADT), és la situació duanera per la qual passaran les mercaderies importades un cop presentades davant les autoritats però pendents de la inclusió en un règim duaner. El règim de trànsit és d'aplicació quan una mercaderia circula entre dues duanes, el règim de trànsit intern permet la circulació d'un lloc a un altre del TAU i el règim de trànsit extern també però travessant el territori d'un país tercer. El règim especial de dipòsit es compon del règim de dipòsit duaner i del de zona franca. Sota aquests règims, les mercaderies poden ser objecte de manipulacions i transformacions, per a després o bé ser introduïdes al mercat de la Unió i, per tant, declarades a la duana, o bé ser reexportades fora de la UE.

En l'apartat "Règims especials (II), destrucció i abandonament" veurem els règims especials de destinacions especials i perfeccionament i tractarem també les situacions que poden portar a la destrucció i abandonament de les mercaderies. El règim especial de destinacions especials es compon, alhora, del règim d'importació temporal i del de destinació final. La importació temporal de mercaderies al TAU

és molt habitual, principalment per ser exposades temporalment o per fer-ne un ús restringit. En canvi, l'ús determinat i específic d'una mercaderia, indicat en la seva pròpia classificació TARIC, farà que determinades mercaderies s'incloguin en el règim de destinació final. El règim de perfeccionament es compon alhora del règim de perfeccionament actiu i perfeccionament passiu. Veurem com, precisament, la transformació per al perfeccionament d'una mercaderia per després ser retornada al seu origen és la raó d'aquests règims.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Elabora i gestiona la documentació necessària per a les operacions d'exportació/importació de mercaderies, interpretant la normativa vigent.

- Emplena els documents de gestió duanera de diferents operacions de compravenda internacional.
- Distingeix la gestió duanera d'operacions relatives als diferents règims duaners.
- Utilitza un paquet informàtic de gestió administrativa per a l'obtenció de la documentació necessària per a les operacions de compravenda internacional.

1. Dipòsit temporal i règims especials (I)

La situació particular de determinades mercaderies a la seva arribada a la Unió Europea, o bé just després de la seva arribada, i d'acord amb les operacions a les quals s'han de sotmetre, fan que existeixin uns règims duaners particulars que eximeixen, en ocasions, de l'obligació del pagament dels drets duaners i dels impostos davant les autoritats duaneres.

Cal tenir en compte que determinades gestions duaneres i administratives, necessàries a l'arribada de les mercaderies d'importació, necessiten que s'hagi previst un temps per portar-les a terme, abans que les mercaderies adquireixin l'estatut duaner de la Unió o bé siguin destinades a un altre règim duaner.

El Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'estableix el nou Codi duaner de la Unió (CAU) diferencia, per una banda, el **dipòsit temporal** i, per l'altra, quatre **règims duaners especials**, amb la finalitat de cobrir les necessitats específiques i concretes de certes mercaderies pel que fa al seu tractament administratiu i duaner d'entrada a la Unió Europea.

1.1 Dipòsit temporal

Les mercaderies que no pertanyen a la Unió presentades en duana estan cobertes per una declaració de dipòsit temporal que ha de contenir totes les dades necessàries per a l'aplicació de les disposicions que regulen el dipòsit temporal.

A diferència del tractament que tenia el règim duaner de dipòsit duaner temporal a l'antic Codi duaner comunitari de l'any 1992, el nou CAU de l'any 2013 ja no considera el dipòsit duaner temporal com un règim duaner especial.

Reviseu a l'apartat "El despatx d'importació" on se situa la declaració de dipòsit temporal dins de l'esquema d'importació.

La **declaració de dipòsit temporal** és el fet pel qual una persona sol·licita, en la forma i manera establertes en una declaració duanera, que mercaderies no pertanyents a la Unió s'emmagatzemin temporalment sota vigilància duanera en el període que hi ha entre la seva presentació a la duana i la seva inclusió en un règim duaner o la seva reexportació.

Les autoritats duaneres accepten una declaració de dipòsit temporal sempre que s'indiqui expressament en alguna d'aquestes formes:

- Si es fa referència a una declaració sumària d'entrada de mercaderia.
- Amb un manifest o document de transport en referència a la declaració sumària de les mercaderies.

Així mateix, la pròpia declaració de dipòsit temporal pot utilitzar-se com a notificació d'arribada i també com a presentació de les mercaderies a la duana. Tot i això, si en el moment de la presentació de les mercaderies a la duana les mercaderies ja tenen l'estatut duaner de mercaderies de la Unió, no cal fer la declaració de dipòsit temporal.

La secció 3 del títol IV del CAU desenvolupa el concepte i característiques de dipòsit temporal de les mercaderies.

La documentació relativa a les mercaderies en dipòsit temporal s'ha de facilitar a les autoritats duaneres quan així s'exigeixi o s'estimi necessari a l'efecte de control duaner.

D'aquesta manera, les autoritats duaneres conserven la declaració de dipòsit temporal, o hi tenen accés, amb la finalitat de verificar que les mercaderies a les quals es refereix s'inclouen posteriorment en un règim duaner o es reexporten.

Amb una sol·licitud prèvia, el declarant pot **rectificar** dades de la declaració de dipòsit temporal després d'haver-la presentat, però mai en el cas que la duana li hagi manifestat prèviament la intenció d'examinar les mercaderies o que hagi comprovat la inexactitud de dades a la declaració.

Quan les mercaderies per a les quals s'hagi presentat una declaració de dipòsit temporal no siguin presentades a la duana les autoritats duaneres poden **invalidar** la declaració durant els 30 dies següents a la declaració o amb una sol·licitud prèvia del declarant.

1.1.1 Magatzem de dipòsit temporal (ADT)

Les mercaderies que es troben en dipòsit temporal s'emmagatzemen únicament en dipòsits temporals autoritzats i, en casos justificats, en altres llocs designats per les autoritats duaneres.

La duana no autogestiona aquesta autorització quan l'operador del magatzem de dipòsit temporal és la mateixa duana.

Així mateix, les mercaderies que es troben en dipòsit temporal no poden ser objecte de més manipulacions que les destinades a garantir que es conservin inalterades, sense modificar-ne la presentació o les característiques tècniques.

El **titular autoritzat** d'un magatzem de dipòsit temporal ha de vetllar per assegurar que les mercaderies en dipòsit temporal no se sostreguin a la vigilància duanera i per complir amb les obligacions derivades de l'emmagatzematge de les mercaderies en dipòsit temporal.

Les persones susceptibles de ser autoritzades han d'estar establertes al TAU i oferir la seguretat necessària pel que fa a l'execució de les operacions. Es considera que els **operadors econòmics autoritzats (OEA)** de simplifications duaneres ja reuneixen aquesta condició si a la seva autorització preveïen l'explotació d'un magatzem de dipòsit temporal.

Atès el tractament com a règim suspensiu amb exempció de les obligacions tributàries i de política comercial durant la declaració de mercaderies en dipòsit

temporal, els autoritzats també hauran de constituir una **garantia** d'acord amb l'article 89 del CAU.

El titular de l'autorització està obligat a portar **registres adients**, que continguin la informació i les dades requerits per les autoritats duaneres i que els permetran supervisar l'explotació del magatzem de dipòsit temporal, particularment pel que fa a la identificació de les mercaderies emmagatzemades, el seu estatut duaner i els seus trasllats. Així mateix, es considera que els operadors econòmics autoritzats (OEA) de simplificacions duaneres ja reuneixen les condicions de registre adient.

Les autoritats duaneres poden autoritzar al titular del permís a traslladar mercaderies en dipòsit temporal entre diferents magatzems de dipòsit temporal a condició que aquests trasllats no augmentin el risc de frau.

El **termini d'estada** d'una mercaderia en dipòsit temporal és d'un màxim de 90 dies, independentment del mitjà de transport utilitzat i sense possibilitat de prorrogar-lo.

Diferències amb el Codi duaner de 1992

Cal destacar que els terminis d'emmagatzematge en dipòsit temporal han canviat respecte de l'antic codi duaner. Al CAC de l'any 1992 els terminis depenien del mitjà de transport utilitzat i eren de 20 dies per al transport aeri i terrestre, i de 45 dies per a marítim, tots ells amb possibilitat de prorrogar-los.

1.2 Règims especials

Amb la finalitat de facilitar un comerç legítim, el nou Codi duaner de la Unió adopta nombroses mesures per garantir i respectar el nivell adient i efectiu dels controls duaners.

El nombre de règims duaners i procediments simples es redueixen respecte de l'antic codi duaner, als econòmicament justificats amb la finalitat d'augmentar així la competitivitat de les empreses.

El nou Codi duaner de la Unió (CAU) preveu els règims duaners especials detallats a la taula 1.1.

TAULA 1.1. Règims duaners especials

Trànsit	Dipòsit	Destinacions especials	Perfeccionament
Trànsit extern	Dipòsit duaner	Importació temporal	Perfeccionament actiu
Trànsit intern	Zones franques	Destinació final	Perfeccionament passiu

Canvis als règims duaners respecte al CAC

Respecte del derogat Codi duaner Comunitari de l'any 1992, el CAU suprimeix el règim de transformació sota control duaner, el sistema de reintegrament en el perfeccionament actiu, les zones franques obertes i els dipòsits francs.

Cal recordar que la declaració en duana és l'acte pel qual una persona expressa davant les autoritats duaneres la voluntat d'incloure una mercaderia en un deter-

minat règim duaner, entre els quals s'inclouen els règims especials esmentats, el despatx a lliure pràctica i l'exportació.

Tots els règims especials es caracteritzen per tenir un tractament específic de les mercaderies davant les autoritats duaneres i, en ocasions, de règim suspensiu amb l'exempció de drets, ateses les operacions a les quals cal sotmetre aquestes mercaderies.

1.2.1 Autorització, registre i enllestiment dels règims especials

La inclusió de mercaderies en els règims especials requereix, en alguns casos, la formalització de determinats procediments.

L'**autorització** per part de la duana és requerida en els següents règims especials:

- Destinacions especials, tant en la importació temporal com en la destinació final
- Perfeccionament actiu i passiu
- Instal·lacions per a l'emmagatzematge per al dipòsit duaner de mercaderies

La formalització de l'autorització, en aquests casos, és necessària principalment perquè les autoritats duaneres tinguin un control sobre les mercaderies tramitades en aquests règims i, alhora, perquè puguin fer la vigilància i el seguiment de les possibles transformacions o procediments duaners posteriors als quals se sotmetran.

Els agents als quals se'ls pot concedir autorització han de complir certes condicions, com ara estar establerts al territori duaner de la Unió, presentar garantia en cas d'originar-se un deute duaner i fer una bona execució de les operacions o transformacions per a les quals s'han adherit al règim especial. Alhora, les autoritats duaneres poden exercir vigilància duanera sobre les mercaderies adherides a un règim especial i en els casos de perfeccionament vetllar perquè no perjudiquin els interessos essencials dels productors de la Unió.

Tot i això cal tenir en compte que existeixen casos en què no pot utilitzar-se la declaració com a sol·licitud del règim. Són:

- Declaració simplificada
- Despatx centralitzat
- Inscripció en els registres del declarant
- Sol·licitud d'autorització que afecti a més d'un estat membre per a un règim diferent de la importació temporal
- Quan se sol·liciti l'ús de mercaderies equivalents.

- Quan hagin de valorar-se condicions econòmiques.
- Quan les condicions econòmiques es considerin complertes per a les mercaderies i productes sensibles. Aquestes condicions estan desenvolupades en l'annex 71-02 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió.
- Quan se sol·liciti una autorització amb efectes retroactius en casos diferents del despatx a lliure pràctica després del perfeccionament passiu.

El període de validesa de l'autorització no pot ser superior a **5 anys** a partir de la data en què faci efecte l'autorització. No pot ser superior a 3 anys quan l'autorització es refereixi a les mercaderies i productes sensibles detallats en l'annex 71-02 del Reglament delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió.

Als règims especials està permesa la **circulació de mercaderies entre diversos llocs del TAU** amb les particularitats següents.

Per al Règim de perfeccionament actiu (RPA), la importació temporal (IT), el dipòsit duaner (DA) i la destinació final (DF):

- Qualsevol moviment a partir de la inclusió en el règim amb inscripció en els registres dels detalls del moviment i la ubicació.
- Moviment cap a la duana de sortida per enllestir el règim amb la declaració de reexportació o d'exportació per la destinació final.
- Queden sota RPA, IT, DA o DF fins a la sortida.

Per al règim de perfeccionament passiu (RPP):

- Poden circular de la duana d'inclusió a la de sortida però subjectes a les disposicions d'exportació.
- Queden sota RPP fins a la sortida.

Per a la circulació en dipòsit duaner (DA):

- Ha de finalitzar als 30 dies des de la sortida del DA (prorrogable per uns altres 30 dies).
- Quan circulin cap a la duana de sortida ha d'inscriure's la sortida del TAU en els 100 dies següents a la sortida del DA (prorrogable).

Excepte per al règim de trànsit, el titular de l'autorització del règim especial ha de portar els **registres adients**, de la forma aprovada per les autoritats duaneres. Aquests registres han de contenir la informació i les dades que permetin a les autoritats duaneres la vigilància del règim que es tracti, particularment pel que fa a la identificació de les mercaderies incloses en el règim especial, al seu estatut duaner i a la seva circulació.

El contingut d'aquests registres el podeu trobar detallat en l'article 178 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió.

Aquells que estan obligats a portar aquest registre són el titular de l'autorització, el titular del règim i qualsevol persona que exerceixi una activitat de dipòsit, elaboració o transformació de mercaderies o de venda o compra de mercaderies en zones franques.

L'enllestiment o finalització d'un règim especial es dona quan les mercaderies incloses en aquest règim o els productes transformats:

- S'incloguin en un altre règim duaner posterior.
- Hagin sortit del territori duaner de la Unió.
- S'hagin destruït sense produir residus.
- S'abandonin en favor de l'estat.

De manera particular, les autoritats duaneres enllesteixen el règim de trànsit quan poden determinar que el procediment ha finalitzat correctament, comparant les dades que estan en poder de les duanes de partida amb aquelles de les quals disposa la duana de destinació del trànsit.

Les autoritats duaneres adopten totes les mesures necessàries per regularitzar la situació de les mercaderies per a les quals no s'hagi enllestit un règim en les condicions previstes. Tret que es disposi d'una altra manera, l'enllestiment del règim es durà a terme dins d'un termini determinat.

A petició del titular del règim, les autoritats duaneres poden prorrogar el termini d'enllestiment previst en una autorització fins i tot després de l'expiració del termini inicialment concedit.

Quan el termini d'enllestiment expira en una data determinada per al conjunt de les mercaderies incloses en el règim en un període determinat, les autoritats duaneres poden establir en l'autorització que el termini d'enllestiment es prorrogui automàticament per a la totalitat de les mercaderies que encara es troben sota el règim. De la mateixa manera, poden decidir posar fi a la pròrroga automàtica del termini pel que fa a la totalitat o a part de les mercaderies incloses en el règim.

Les mercaderies incloses en un règim de dipòsit duaner o de perfeccionament o en una zona franca poden ser sotmeses a les **manipulacions usals** destinades a garantir-ne la conservació, millorar-ne la presentació o la seva qualitat comercial, o també per preparar-ne la distribució o revenda.

1.3 Règims especials: trànsit

El trànsit duaner és un règim duaner utilitzat per facilitar la circulació de mercaderies entre dos punts d'un territori duaner a través d'un altre territori duaner o entre dos o més territoris duaners. Es permet la suspensió temporal dels drets, impostos i mesures de política comercial que són aplicables en la importació, la qual cosa

A l'annex 71-03 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió podeu trobar el detall d'aquests tipus de manipulacions.

permet realitzar el despatx de duana en la destinació i no en el punt d'entrada al territori duaner.

El **trànsit** és el règim duaner especial sota el qual es col·loquen les mercaderies per al seu transport sota control duaner entre dues oficines de duanes.

És particularment rellevant per a la Unió atès que un sol territori duaner es combina amb una multiplicitat de territoris fiscals. El trànsit duaner permet el moviment de les mercaderies en trànsit des del seu punt d'entrada a la Unió fins al seu punt de despatx, on seran ateses d'acord amb els costums i obligacions fiscals nacionals i sotmeses sempre a la normativa duanera europea.

El trànsit és el règim duaner aplicable al transport internacional de **mercaderies no pertanyents a la Unió** dins de la Unió Europea.

Cal tenir clara la diferència entre els territoris amb **trànsit comú** i els territoris amb règim de **trànsit de la Unió**.

- El règim de **trànsit comú** s'utilitza per a la circulació de mercaderies entre els 28 estats membres de la UE, els països de l'AELC, Turquia (des de l'1 de desembre de 2012), l'exrepública iugoslava de Macedònia (des de l'1 de juliol l'any 2015) i Sèrbia (des de l'1 de febrer de 2016). El procediment es basa en el Conveni de 20 de maig de 1987 relatiu a un règim de trànsit comú. Les regles són efectivament idèntiques a les del trànsit de la Unió.

El règim de trànsit comú s'aplica als drets de duana, als impostos especials, a l'IVA i a altres gravàmens als quals estan subjectes les mercaderies, que seran suspesos durant la seva circulació des de la duana de partida a la duana de destinació.

- El règim de **trànsit de la Unió** és el procediment que s'utilitza per a operacions de trànsit duaner entre els estats membres de la UE (i Andorra i San Marino). És, en general, aplicable a la circulació de mercaderies no pertanyents a la Unió, per a les quals els drets de duana i altres càrregues per a la importació estan en joc, i a la circulació de mercaderies de la Unió que entre el seu punt de partida i el seu punt de destinació a la UE hagin de passar pel territori d'un tercer país.

La gestió del règim de trànsit de la Unió incumbeix les administracions duaneres dels diferents estats membres i es realitza a través d'una xarxa de duanes, conegudes sota la denominació de duanes de partida, duanes de pas, duanes de destinació i duanes de garantia.

El règim de trànsit de la Unió s'inicia a la duana de partida i acaba quan les mercaderies i la declaració de trànsit es presenten en la duana de destinació. Un exemplar visat de la declaració de trànsit es retorna a la duana de partida (o a l'oficina centralitzadora de l'estat membre de partida). Una vegada rebut aquest exemplar, les autoritats duaneres de l'estat membre de partida procedeixen a l'enllestiment del règim i donen

Els països membres de l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC), també coneguda com a EFTA per les sigles en anglès d'European Free Trade Association, són: Noruega, Liechtenstein, Suïssa i Islàndia.

per complertes les obligacions de l'obligat principal, tret que s'hagi detectat alguna irregularitat.

De la mateixa manera que el règim duaner TIR, el règim de trànsit de la Unió té com a principal objectiu la simplificació de tràmits duaners. El trànsit de la Unió permet la utilització de qualsevol mitjà de transport (marítim, aeri o terrestre). Abans d'iniciar el trànsit de la Unió, el transportista ha de presentar un aval bancari a la duana de sortida en garantia de la correcta utilització del règim. Se solen fer garanties per viatge o garanties globals (per un conjunt de viatges).

Conveni TIR

El conveni TIR (del francès *transport international routier*) va ser creat el 1975 per la UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Té l'objectiu de simplificar els tràmits duaners entre països membres de la Unió i cancel·lar els controls duaners als països de trànsit d'un transport internacional.

A diferència del règim TIR, en el trànsit de la Unió per carretera les mercaderies poden viatjar en vehicles normals (no es necessita el certificat d'*agreement*). Igualment, i a diferència del règim TIR, el precinte a la duana de sortida té caràcter potestatiu. A les duanes de sortida, de pas i d'arribada, el transportista ha de presentar el **document T** per a les seves diligències. En aquestes duanes no cal cap inspecció física de la mercaderia, només l'addició de nous precintes.

El règim de trànsit existeix perquè les mercaderies han de travessar un territori duaner únic constituït, alhora, per països independents. Per això, la regulació duanera de la Unió Europea distingeix entre el trànsit intern i el trànsit extern.

1.3.1 Règim de trànsit extern

El **règim de trànsit extern** permet la circulació d'un lloc a un altre del territori duaner de la Unió de:

- Mercaderies no pertanyents a la Unió, sense que aquestes mercaderies estiguin subjectes a drets d'importació i altres gravàmens ni a mesures de política comercial.
- Mercaderies de la Unió per a l'exportació a països tercers i per a les quals es compleixin els tràmits duaners d'exportació corresponents (en seria un exemple una mercaderia amb restitució a l'exportació).

Per circular en el règim de **trànsit extern** és necessari presentar els exemplars 1, 4, 5, 7 del DUA (document únic administratiu), amb la indicació **T1** a la casella número 1.

El trànsit s'inicia amb la presentació per part de l'interessat (amb un dipòsit previ, si s'escau, de la garantia imposada) del DUA a la duana de partida.

Un cop presentat el document, la duana procedeix al seu registre, efectua les comprovacions d'identitat de les mercaderies que calguin i pren les mesures de control pertinents sobre el precinte dels mitjans de transport que s'utilitzaran. La duana, en funció de la destinació declarada, determina l'itinerari i el termini de transport.

Un cop finalitzat el transport, la documentació de les mercaderies es presenta a la duana de destinació que procedeix a realitzar les comprovacions documentals que calguin per verificar el compliment de totes les formalitats durant el transport i, només en el cas de dubtes o irregularitats, es procedeix al reconeixement de les mercaderies.

Quan s'han completat totes les formalitats, la duana de destinació remet un dels exemplars T degudament emplenat a la duana de sortida, on fa constar el resultat de la comprovació efectuada i es queda en el seu poder un dels exemplars, que constituirà la base per a una posterior destinació duanera de la mercaderia. El quart exemplar s'utilitza per a finalitats estadístiques a la duana del país de destinació.

Fora d'aquestes excepcions no es requereix cap garantia per cobrir les travessies marítimes o aèries, ni tampoc els transports de mercaderies pel Rin o per les seves vies fluvials.

No obstant això, també és obligatori utilitzar el règim de trànsit de la Unió extern (T1) per a la circulació de mercaderies que normalment serien transportades sota règim de trànsit T2, quan aquestes mercaderies siguin exportades a un país de l'AELC o travessin el territori d'un o de diversos països de l'AELC.

S'aplica el Conveni relatiu a un règim comú de trànsit quan les mercaderies:

- Hagin estat objecte de formalitats duaneres d'exportació amb vista a la concessió de restitucions a l'exportació a tercers països en el marc de la política agrícola comuna (PAC).
- Procedixin de les existències d'intervenció i estiguin sotmeses a mesures de control d'utilització i/o destinació, i hagin estat objecte de formalitats duaneres d'exportació a tercers països en el marc de la política agrícola comuna (PAC).
- Es beneficiïn d'una devolució o d'una condonació dels drets d'importació amb la condició que siguin exportades fora del TAU.

Existències d'intervenció

Mercaderies intervingudes per les autoritats duaneres per diverses causes, entre d'altres per al control del seu ús o destinació.

1.3.2 Règim de trànsit intern

El **règim de trànsit intern** preveu l'aplicació del trànsit intern per a la circulació de mercaderies de la Unió d'un punt a un altre del TAU, travessant el territori d'un país tercer, sense que el seu estatut duaner es modifiqui.

Per circular en el règim de **trànsit intern** és necessari presentar els exemplars 1, 4, 5, 7 del DUA, amb la indicació **T2** a la casella número 1.

Quan les mercaderies circulen sota el procediment de trànsit intern cap a o des d'una part del territori no inclòs al territori fiscal duaner (cas de les illes Canàries), cal consignar **T2F** a la casella número 1 del DUA.

Quan l'enviament de mercaderies és mixt, és a dir, que en el mateix document s'integren mercaderies en trànsit intern, en trànsit extern o a un territori no comprès al territori fiscal de la Unió (és a dir, mercaderies T1, T2 i T2F), a la casella número 1 del DUA es consignarà amb una T i una ratlla, **T-**.

Les **garanties** que cal prestar de forma obligatòria a les duanes de la Unió de sortida en les operacions de trànsit de la Unió són les següents:

- Garantia individual: garantia a prestar per l'empresa de transport internacional per a un viatge aïllat, en règim de trànsit, que realitzi aquesta mateixa empresa.
- Garantia global: garantia a prestar per l'empresa de transport internacional per a diversos viatges, en règim de trànsit, que realitzi aquesta mateixa empresa.
- Garantia forfetatge (*forfait*): garantia a prestar per l'ASTIC (Associació de transport Internacional per Carretera a Espanya) per a diversos viatges, en règim de trànsit de la Unió, que realitzin empreses de transport associades a l'ASTIC.

L'import de la garantia a prestar a la duana de la Unió de sortida en una operació aïllada de trànsit és del 35% del valor de la mercaderia. Ha de prestar-se a la duana de sortida i es recupera quan s'enllesteix el trànsit, és a dir, quan la duana de sortida sap que la mercaderia transportada ha arribat a destinació sense incidències (document T diligenciat de conformitat a les duanes de sortida, de pas i d'arribada).

El termini màxim que atorga la duana de la Unió de sortida per a la presentació de la mercaderia en la duana d'arribada en règim de trànsit és de dues setmanes, a comptar des del dia del despatx en trànsit a la duana de sortida de la Unió.

El document **T2L** és el document utilitzat en els transports de mercaderies de la Unió realitzats per via marítima o aèria entre dos països de la UE passant per algun país no pertanyent a la UE.

Quan unes mercaderies de la Unió viatgen d'un país de la UE a un altre país de la UE per via aèria o marítima i durant el camí fan escala en algun país no pertanyent a la UE, ha de presentar-se (per al seu visat) el document T2L a la duana de sortida de la Unió. Aquest document, degudament visat, s'haurà de fer arribar al receptor de la mercaderia perquè el presenti a la duana de la Unió de destinació.

El document T2L acredita per la duana de la Unió de destinació el caràcter d'estatut de la Unió de les mercaderies enviades i, en conseqüència, el receptor no ha de pagar cap quantitat en concepte de drets aranzelaris per poder retirar aquestes mercaderies de la duana de la Unió de destinació.

Avui en dia les administracions duaneres s'han d'adaptar a les necessitats del comerç de forma ràpida i flexible i tenir en compte els canvis continus als quals està sotmès l'entorn empresarial. El **nou sistema de trànsit informatitzat (NSTI)** permet gestionar i controlar el règim de trànsit. Es basa en l'ús de sistemes

informàtics avançats i en el tractament electrònic de dades i garanteix una gestió més moderna i eficaç que el sistema que utilitza paper, amb els defectes que presenta.

Els principals objectius de l'NSTI són:

- Augmentar l'eficàcia i l'eficiència dels procediments de trànsit.
- Millorar la prevenció i la detecció del frau.
- Accelerar les transaccions realitzades a l'empara dels règims de trànsit i garantir-ne la seguretat.

En general, l'NSTI s'utilitzarà tant per al trànsit de la Unió extern i intern com per al comú, en tots els casos que s'utilitza actualment el document únic administratiu (DUA) emplenat com a T1 o T2. Així doncs, al principi, el sistema informatitzat no cobrirà els procediments simplificats quan les mercaderies es transportin per ferrocarril, via aèria i marítima o canalitzacions en els quals bàsicament s'utilitzi la documentació pròpia del transportista.

Els principals elements i missatges utilitzats per l'NSTI són:

- La declaració de trànsit, que es presenta en paper o en format electrònic.
- El número de referència del moviment (MNR), que és un número de registre únic que el sistema assigna a la declaració per identificar la circulació de mercaderies.
- El document d'acompanyament del trànsit (DAT), que acompanya les mercaderies des del seu origen fins a la seva destinació.
- El missatge "avís anticipat d'arribada", enviat per la duana de partida a la duana de destinació declarada.
- El missatge "avís anticipat de trànsit", enviat per la duana de partida a la duana o a les duanes de pas declarades, per notificar-los amb antelació que un enviament creuarà la frontera.
- El missatge "notificació d'encreuament de frontera", enviat per la duana de pas efectiva després de verificar l'enviament.
- El missatge "avís d'arribada", enviat per la duana de destinació efectiva a la duana de partida a l'arribada de les mercaderies.
- El missatge "resultats del control", enviat per la duana de destinació efectiva a la duana de partida (després de verificar les mercaderies quan és necessari).

És important entendre que el sistema cobreix totes les possibles combinacions de procediments normals i simplificats, tant en l'origen (expedidor autoritzat) com en la destinació (destinatari autoritzat).

1.3.3 Altres tipus de trànsit en l'àmbit de la Unió

A banda del règim especial pròpiament dit de trànsit desenvolupat pel Codi duaner de la Unió, dins del territori de la Unió Europea ens trobem altres tipus de moviments també de **trànsit en l'àmbit de la Unió**, però amb particularitats que cal tractar de manera individual.

- Convenció **TIR**
- Convenció **ATA**
- **Manifest del Rin**
- **Circulació de mercaderies de l'OTAN**
- **Enviaments postals**

Convenció TIR

El conveni TIR (del francès *transport international routier*) va ser creat el 1975 per la UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Té l'objectiu de simplificar els tràmits duaners entre països membres de la Unió i cancel·lar els controls duaners als països de trànsit d'un transport internacional.

De conformitat amb la legislació de la Unió, el règim TIR únicament pot ser utilitzat a la Unió per a operacions de trànsit amb punt de partida o de destinació a l'exterior de la Unió o per a aquelles que s'efectuïn d'un punt a un altre de la Unió passant pel territori d'un país tercer.

Parts contractants del Conveni TIR

L'1 de gener de 2014, el Conveni TIR comptava amb 68 parts contractants, entre les quals hi havia la Unió Europea i els seus 28 estats membres. No obstant això, les operacions TIR només es poden dur a terme als països que disposen d'associacions garants autoritzades (58 països, l'1 de gener de 2014).

El **règim TIR** s'assenta sobre cinc pilars fonamentals:

- El transport de mercaderies s'efectua **sota precinte duaner** en vehicles o contenidors prèviament autoritzats.
- Durant tot el procés de transport TIR, els drets de duana i impostos deguts sobre les mercaderies queden en suspens i s'asseguren mitjançant una **cadena de garanties vàlides a escala internacional**.

L'associació garant nacional de cada part contractant garanteix el pagament de l'import del deute duaner assegurat o d'altres càrregues que puguin arribar a exigir-se, en cas que es cometi una irregularitat al seu país amb motiu d'una operació TIR. Cada part contractant determina l'import màxim garantit, encara que l'import màxim recomanat que podrà ser reclamat a cadascuna de les associacions nacionals en cas que es produeixi alguna

Visualitzeu el vídeo de l'annex **El sistema TIR**, de la secció "Annexos", on s'expliquen els beneficis que aporta la Convenció TIR i el procediment per aplicar el sistema.

irregularitat ascendeix a 50.000 USD (o a 60.000 EUR o a una suma equivalent en moneda nacional, en el cas de la Unió).

- El **quadern TIR** és una declaració en duana per al transport de mercaderies que acredita l'existència d'una garantia. Actualment, la Unió Internacional de Transport per Carretera (IRU), autoritzada pel Comitè Administratiu TIR, és l'encarregada de proporcionar els quaderns TIR a les associacions garants nacionals. El quadern TIR és vàlid per a un sol viatge. Es comença a utilitzar al país de partida i permet efectuar controls duaners dels documents a les parts contractants de partida, trànsit i destinació.
- Les **mesures de control duaner aplicades al país de partida** són acceptades pels països de pas i de destinació. En conseqüència, les mercaderies transportades a l'empara del règim TIR en vehicles o contenidors precintats no són, per regla general, sotmeses a inspecció a les duanes de pas.
- A fi de controlar l'accés al règim TIR, les associacions nacionals que desitgin expedir quaderns TIR i les persones que pretenguin utilitzar-los han de complir una sèrie de **condicions i requisits mínims** i obtenir una autorització de les autoritats competents (generalment les autoritats duaneres) del país on estiguin establertes.

Consulteu el document **Formalització del quadern TIR**, de la secció "Annexos", amb les indicacions per emplenar un quadern TIR i el procediment per fer-lo servir.

Qualsevol transport TIR comprèn la realització d'una cadena d'operacions TIR. En cadascuna de les parts contractants, les operacions TIR comencen a la duana de partida/d'entrada i finalitzen a la duana de destinació/de sortida. A l'efecte d'aquest règim, es considera que el TAU forma un sol territori. L'aplicació del règim està supeditada al fet que part del viatge s'efectuï per carretera i al fet que el vehicle o el contenidor porti col·locades les plaques TIR durant el transcurs de l'operació.

Convenció ATA (importació temporal)

El **quadern ATA** (*ATA carnet*, en anglès, i *carnet ATA*, en francès; les sigles provenen de la combinació del francès i l'anglès: *admission temporaire / temporary admission*) és un document internacional que permet la importació temporal de béns durant un període menor d'un any per ser posteriorment exportats, sense pagar els aranzels i impostos.

Reviseu el funcionament del quadern ATA amb més detall a la unitat "Gestió administrativa i comercial de les exportacions".

Manifest del Rin

El règim de trànsit sota el Manifest del Rin permet i facilita el tràfic fluvial al Rin i als seus afluents franquejant les fronteres nacionals, mitjançant la presentació del Manifest del Rin.

El Conveni de Mannheim afecta els següents països a la vora del Rin: Alemanya, Bèlgica, França, Països Baixos i Suïssa, que a l'efecte del conveni es considera que formen un sol territori. L'article 9 del conveni estableix que sempre que un buc navegui pel Rin sense carregar o descarregar al territori d'aquests països, podrà

circular sense estar subjecte a control duaner. Sempre que calgui, el Manifest del Rin pot ser utilitzat com un document de trànsit de la Unió.

Circulació de mercaderies de l'OTAN

L'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord està integrada per 28 països membres: Albània, Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Estats Units d'Amèrica, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Islàndia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Noruega, Països Baixos, Portugal, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Romania i Turquia.

L'autoritat duanera de cadascun d'aquests països, conjuntament amb cadascuna de les unitats de l'OTAN estacionades al seu territori, designa una duana (o oficina central) responsable de les formalitats i controls duaners en relació amb els trasllats de mercaderies efectuats per cada unitat de l'OTAN o en el seu nom.

Cada duana responsable de l'estat membre de partida facilitarà a la unitat de l'OTAN sota el seu control (impresos 302) amb els quals s'acreditarà la circulació de les mercaderies en règim de trànsit.

Enviaments postals

El principi de llibertat de trànsit es consagra en l'article 1 de la constitució de la Unió Postal Universal (UPU), de 1964, i en l'article 4 del Conveni Postal Universal de 2008. La llibertat de trànsit implica l'obligació, per a cada operador postal, d'encaminar per les vies més ràpides i pels mitjans més segurs la correspondència que li lliura un altre operador postal. Això significa que, encara que es protegeixin els monopolis postals nacionals, l'operador postal nacional estarà obligat a encaminar la correspondència que li lliura un altre servei postal d'un país de la UPU. Podran acollir-se al procediment de trànsit en el marc del sistema postal els titulars de drets UPU.

Correspon a la legislació nacional en matèria postal determinar qui són els operadors postals. Quan l'enviament postal en trànsit no es lliuri a l'operador postal del país de pas sinó que sigui transportat a través d'aquest país per un operador privat, seran aplicables els procediments duaners normalitzats. El TAU es considerarà un territori únic a l'efecte del trànsit postal.

Així doncs, l'operador d'un estat membre podrà transportar mercaderies a través del conjunt del territori duaner de la Unió sense fer ús del procediment de trànsit postal. Això significa que, encara que no existeixi l'obligació, un operador postal d'un estat membre podrà lliurar l'enviament a l'operador postal de l'estat membre de trànsit. Un operador postal d'un estat membre podrà organitzar el mitjà de transport per traslladar les mercaderies al llarg de les fronteres interiors. A continuació, els subcontractistes haurien de ser capaços de prestar serveis de transport a un operador postal d'un estat membre, sempre que aquest operador postal estigui degudament identificat, per exemple, en el document de transport.

1.4 Règims especials: dipòsit

Les mercaderies no pertanyents a la Unió podran ser incloses en un dels dos règims duaners de dipòsit per ser emmagatzemades al territori duaner de la Unió **sense estar subjectes** a:

- Drets d'importació
- Altres gravàmens prescrits per altres disposicions pertinents en vigor
- Mesures de política comercial en la mesura que no prohibeixin l'entrada o la sortida de mercaderies del territori duaner de la Unió.

Dins d'aquest règim, les mercaderies de la Unió poden incloure's sota els règims:

- **Dipòsit duaner**
- **Zona franca**

Tots dos hauran de procedir conforme a la legislació de la Unió reguladora d'àmbits específics, o amb la finalitat de beneficiar-se d'una decisió que concedeixi la devolució o condonació dels drets d'importació.

Tot i això, quan hi hagi una necessitat econòmica i això no comprometi la vigilància duanera, les autoritats duaneres podran autoritzar l'emmagatzematge de mercaderies de la Unió en un dipòsit duaner. Aquestes mercaderies no es consideraran incloses en el règim de dipòsit duaner.

La **durada del règim de dipòsit** no està definida i, per tant, el temps de permanència de les mercaderies en un règim de dipòsit no està limitat.

En circumstàncies excepcionals, les autoritats duaneres poden fixar un termini màxim en el qual s'hagi d'enllestir el règim de dipòsit, en particular quan, en cas d'emmagatzematge de llarga durada, el tipus i la naturalesa de les mercaderies pugui constituir una amenaça per a la salut pública, la sanitat animal o la fitosanitària o per al medi ambient.

1.4.1 Dipòsit duaner

Sota el règim de dipòsit duaner, les mercaderies no pertanyents a la Unió poden ser dipositades en instal·lacions o altres llocs autoritzats per a aquest règim per part de les autoritats duaneres i sota supervisió duanera

Els dipòsits duaners poden estar a la disposició de qualsevol persona per al dipòsit duaner de mercaderies, com és el cas dels **dipòsits duaners públics**. O per a

CAC vs CAU

En el nou Codi duaner de la Unió desapareixen els règims anteriors de zona franca oberta i dipòsit franc. Aquest últim s'assimilava a l'actual dipòsit duaner.

Reviseu els criteris i condicions de l'autorització per a règims especials a l'apartat "Autorització, registre i enllestiment dels règims especials".

l'emmagatzematge de mercaderies per part del titular d'una autorització de dipòsit duaner, com és el cas dels **dipòsits duaners privats**.

Les mercaderies incloses en el règim de dipòsit duaner poden ser temporalment retirades del dipòsit duaner. Excepte en cas de força major, aquesta retirada ha de ser autoritzada prèviament per les autoritats duaneres.

Quan hi hagi una necessitat econòmica i això no comprometi la vigilància duanera, les autoritats duaneres poden autoritzar la realització del perfeccionament de mercaderies en règim de perfeccionament actiu o de destinació final dins d'un dipòsit duaner, estant subjectes a les condicions que estableixen aquests règims. Per tant, aquestes mercaderies no es consideraran incloses en el règim de dipòsit duaner.

Els titulars de l'autorització i del règim de dipòsit duaner tenen la **responsabilitat** de garantir que les mercaderies en règim de dipòsit duaner no se sostreguin a la vigilància duanera i que compleixin les obligacions que resultin de l'emmagatzematge de les mercaderies incloses en aquest règim.

Tipus de dipòsits duaners

Els diferents tipus de dipòsits duaners segons el nou Codi duaner de la Unió són:

- **Públics**
 - **Tipus I:** quan les responsabilitats previstes al règim recauen en el titular de l'autorització i en el titular del règim.
 - **Tipus II:** quan les responsabilitats previstes al règim recauen en el titular del règim.
 - **Tipus III:** són els dipòsits duaners explotats per les autoritats duaneres.
- **Privats:** per a l'emmagatzematge de mercaderies per part del titular d'una autorització de dipòsit duaner.

Disposicions transitòries d'aplicació del nou CAU

Per a mercaderies encara incloses en règim duaner de dipòsit duaner tipus A, B, C, D, E i F d'acord amb la normativa de l'antic CAC, i anterior a l'aplicació del nou CAU, s'estableixen una sèrie de disposicions transitòries per a la seva finalització, desenvolupades a l'article 349 del Reglament d'execució (UE) 2015/2447 de la Comissió.

Es necessita **autorització** de les autoritats duaneres per a l'explotació d'instal·lacions d'emmagatzematge per al dipòsit duaner de mercaderies, tret que l'operador de les instal·lacions d'emmagatzematge sigui la pròpia autoritat duanera (públics de tipus III).

Les autoritzacions es concedeixen a condició que les instal·lacions d'emmagatzematge no s'utilitzin per a la venda al detall, tret que la **venda al detall** de les mercaderies es realitzi en qualsevol de les situacions següents:

- Amb franquícia dels drets d'importació als viatgers amb destinació a països o territoris situats fora del territori duaner de la Unió o procedents d'aquests països o territoris.
- Amb franquícia dels drets d'importació als membres d'organitzacions internacionals.
- Amb franquícia dels drets d'importació a les forces de l'OTAN.
- Amb franquícia dels drets d'importació en virtut d'acords diplomàtics o consulars.
- A distància, fins i tot a través d'internet.

Quan s'emmagatzemin mercaderies de la Unió juntament amb **mercaderies no pertanyents a la Unió** en una instal·lació d'emmagatzematge per al dipòsit duaner i sigui impossible, o solament sigui possible a un cost desproporcionat, identificar en tot moment cada tipus de mercaderia, l'autorització gestionada per al dipòsit duaner ha d'establir que es procedeixi a una separació comptable pel que fa a cada tipus de mercaderia, estatut duaner i, quan escaigui, origen de les mercaderies.

Quan les mercaderies suposin un perill o puguin deteriorar les altres mercaderies o, per altres raons, requereixin instal·lacions especials, l'autorització pot especificar que les mercaderies només podran emmagatzemar-se en instal·lacions d'emmagatzematge especialment equipades per rebre-les.

Les mercaderies incloses en un règim de dipòsit duaner poden **circular dins del territori duaner de la Unió** sense les formalitats duaneres habituals, en els trajectes següents:

- Entre diferents magatzems de dipòsit designats en la mateixa autorització
- Des de la duana d'inclusió fins als magatzems de dipòsit
- Des dels magatzems de dipòsit fins a la duana de sortida, o fins a qualsevol duana indicada en l'autorització d'un règim especial habilitada per concedir l'aixecament de les mercaderies per a un règim duaner ulterior o per rebre la declaració de reexportació amb la finalitat d'enllestir el règim especial.

La circulació en règim de dipòsit duaner finalitza al cap de trenta dies de la data en què les mercaderies hagin estat retirades del dipòsit duaner. A petició del titular del règim, les autoritats duaneres poden ampliar el període de trenta dies.

Quan les mercaderies circulin sota el règim de dipòsit duaner des dels magatzems de dipòsit fins a la duana de sortida, els registres obligatoris per als règims especials han d'incloure informació sobre la sortida de les mercaderies en els cent dies següents a la data en què les mercaderies hagin estat retirades del dipòsit duaner. A petició del titular del règim, les autoritats duaneres poden ampliar el període de cent dies.

Al règim especial de dipòsit duaner, la legislació duanera permet la utilització i emmagatzematge de **mercaderies equivalents** en comptes de mercaderies de la

Mercaderies equivalents

Béns d'identica qualitat comercial amb les mateixes característiques tècniques i el mateix codi de 8 dígit de la nomenclatura combinada.

Unió. Això permet moviments de mercaderies sota aquest règim especial i, alhora, suposa un estalvi en costos de transport arreu de la UE.

Dipòsit duaner amb mercaderies equivalents

Unes rodes per a automòbil són importades des del Brasil a Barcelona on són dipositades sota el règim especial de dipòsit duaner. Per tant, estan exemptes de complir amb la política comercial d'importació.

Al mateix temps introduïm en un altre dipòsit duaner a Grècia unes altres rodes equivalents, però fabricades a la UE.

Per raons logístiques, decidim exportar les rodes equivalents del dipòsit de Grècia a Egipte i, per tant, les emmagatzemades a Barcelona passen a tenir l'estatut de la Unió i lliure circulació a la UE, sense haver de pagar cap tipus de drets d'importació ni cap altre càrrec.

El que s'ha fet és un bescanvi de mercaderies equivalents entre dos dipòsits duaners de la UE sota el règim especial.

1.4.2 Zona franca

De la mateixa manera que els dipòsits duaners, les zones franques són un espai del TAU amb condicions de règim especial on les mercaderies s'emmagatzemen o, si s'escau, són manipulades sota control duaner. A diferència dels dipòsits, les zones franques són espais més grans on fins i tot empreses relacionades amb el comerç internacional de mercaderies poden tenir-hi les seves instal·lacions.

Les **zones franques** són aquelles parts de l'espai duaner, separades de la resta del territori, a les quals poden accedir tot tipus de mercaderies, que mentre dura la seva estada en règim de zona franca no estan sotmeses a drets d'importació, gravàmens interiors (IVA i impostos especials) ni mesures de política comercial.

Igual que en el cas dels dipòsits duaners, tampoc hi ha cap limitació temporal per a la permanència de les mercaderies a la zona franca.

Els estats membres poden designar determinades parts del territori duaner de la Unió com a zones franques: n'establiran el perímetre i en definiran els punts d'accés i de sortida, sotmesos a **vigilància duanera**. També comunicaran a la Comissió la informació sobre les zones franques en funcionament als seus respectius territoris.

Així també, les persones, les mercaderies i els mitjans de transport que entrin en una zona franca o que en surtin poden ser sotmesos a controls duaners.

En tractar-se d'una zona àmplia on coexisteixen diferents operadors i diverses activitats, les zones franques estan supeditades a una autorització prèvia de les autoritats duaneres per a qualsevol construcció d'un immoble.

De la mateixa manera, s'autoritza a les zones franques qualsevol activitat de tipus

industrial, comercial o de prestació de serveis, que queda supeditada a la seva notificació prèvia a les autoritats duaneres. Tot i això, les autoritats duaneres poden imposar determinades prohibicions o restriccions respecte d'aquestes activitats, tenint en compte la naturalesa de les mercaderies i de les activitats o les necessitats de la vigilància duanera i els requisits en matèria de seguretat i protecció.

Les autoritats duaneres poden prohibir l'exercici d'una activitat en una zona franca a les persones que no ofereixin la seguretat necessària pel que fa al compliment de les disposicions duaneres.

Zona franca duanera de Barcelona

L'origen de la Zona franca duanera de Barcelona es remunta al 1916 (aleshores denominada Puerto Franco). No obstant això, fins al 1988 no se n'inicià l'explotació del recinte principal, amb una infraestructura de magatzems i serveis que es van posar a la disposició de petits negocis logístics.

Se situa al polígon industrial de la Zona Franca i ocupa una posició estratègica respecte a totes les plataformes de transport: aeroport, port, estació ferroviària de mercaderies i rondes de circumval·lació.

La Zona franca duanera de Barcelona té una superfície de 160.000 m², entre el recinte principal i la plataforma portuària d'Álvarez de la Campa. Disposa de 84.000 m² de magatzems, 9.000 m² d'oficines i 3.000 m² de *lockers*. Totes les instal·lacions són propietat del Consorci Barcelona Zona Franca i se cedeixen a tercers que estiguin interessats a operar directament o indirectament en règim de zona franca, mitjançant arrendament. La zona franca duanera compta amb més de 100 empreses implantades, en les quals treballen al voltant de 700 persones i en les quals es reben diàriament més de 1.000 vehicles de transport i uns altres 1.000 turismes de visitants.

Per a més informació d'aquesta i d'altres instal·lacions del Consorci Barcelona Zona Franca, consulteu la seva pàgina web: www.elconsorci.net

Les **mercaderies introduïdes en una zona franca** s'han de presentar a la duana i sotmetre's a les formalitats duaneres establertes en qualsevol d'aquests supòsits:

- Que s'introdueixin a la zona franca directament des de fora del territori duaner de la Unió.
- Que hagin estat incloses en un règim duaner que finalitzi en incloure-les en el règim de zona franca.
- Que s'incloguin en el règim de zona franca amb la finalitat de beneficiar-se d'una decisió per la qual es concedeixi la devolució o la condonació dels drets d'importació.
- Que les formalitats es disposin en legislació diferent de la duanera.

Es considera que les mercaderies introduïdes en una zona franca estan incloses en el règim de zona franca en el moment que s'hi introdueixen, tret que ja hagin estat incloses en un altre règim duaner, o també en el moment en què finalitza un règim de trànsit.

Les **mercaderies de la Unió** poden ser introduïdes, emmagatzemades, traslladades, utilitzades, transformades o consumides en una zona franca i no es consideren incloses en el règim de zona franca.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, les autoritats duaneres determinen l'**estatut duaner de mercaderies de la Unió**, per a les mercaderies de la Unió introduïdes en una zona franca, i també si han estat transformades o despatxades a lliure pràctica en zona franca.

Mentre siguin en una zona franca, **les mercaderies no pertanyents a la Unió** poden ser despatxades a lliure pràctica o ser incloses en el règim de perfeccionament actiu, d'importació temporal o de destinació final, en les condicions establertes per a aquests règims. En aquests casos les mercaderies no es consideren incloses en el règim de zona franca.

Les mercaderies que surtin d'una zona franca i s'introdueixin en una altra part del territori duaner de la Unió o que s'incloguin en un règim duaner es consideraran mercaderies no pertanyents a la Unió, tret que es demostrï el seu estatut duaner de mercaderies de la Unió.

No obstant això, a l'efecte de l'aplicació dels drets d'exportació i de les llicències d'exportació, així com de les mesures de control d'exportacions en el marc de la política comercial o agrícola comuna, aquestes mercaderies seran considerades mercaderies de la Unió, tret que s'estableixi que no tenen l'estatut duaner de mercaderies de la Unió.

2. Règims especials (II), destrucció i abandonament

El Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'estableix el nou Codi duaner de la Unió (CAU) estableix quatre règims duaners especials, amb la finalitat de cobrir les necessitats específiques i concretes de certes mercaderies pel que fa al seu tractament administratiu i duaner d'entrada a la Unió Europea.

Teniu detallats aquests règims duaners especials a la taula 2.1.

TAULA 2.1. Règims duaners especials

Trànsit	Dipòsit	Destinacions especials	Perfeccionament
Trànsit extern	Dipòsit duaner	Importació temporal	Perfeccionament actiu
Trànsit intern	Zones franques	Destinació final	Perfeccionament passiu

Els règims duaners especials de trànsit i dipòsit s'han tractat a "Règims especials", de l'apartat "Dipòsit temporal i règims especials (I)".

Tots els règims especials es caracteritzen per tenir un tractament específic de les mercaderies davant les autoritats duaneres i, en ocasions, de règim suspensiu amb l'exempció de drets, ateses les operacions a les quals cal sotmetre aquestes mercaderies.

El Reglament (UE) n. 952/2013 també preveu la **disposició de les mercaderies**, que les autoritats duaneres poden exercir en determinades situacions en què els titulars de les mercaderies en desestimin la introducció en un règim duaner i que suposa que les mercaderies poden ser abandonades a favor de l'estat o bé destruïdes.

2.1 Règims especials: destinacions especials

El règim especial de destinacions especials inclou dos tipus de destinacions, **importació temporal** i **destinació final**, que equivaldria al règim de destinació especial de l'antic codi duaner.

El règim d'**importació temporal** té com a condició més genèrica, que la mercaderia importada de manera temporal no tingui altres canvis ni modificacions que les pròpies de la seva normal depreciació.

Estan subjectes al règim de **destinació final** aquelles mercaderies que, per la seva destinació especial, siguin despatxades a lliure pràctica amb exempció de drets d'importació.

2.1.1 Importació temporal

Les mercaderies no pertanyents a la Unió destinades a la reexportació poden ser objecte d'una destinació especial al TAU, amb exempció total o parcial de drets d'importació i sense estar sotmeses al següent a altres gravàmens ni a mesures de política comercial.

El règim d'importació temporal s'utilitza quan es compleixen les següents **condicions**:

- Que no estigui previst que les mercaderies sofreixin cap canvi, a excepció de la depreciació normal.
- Que sigui possible garantir la identificació de les mercaderies incloses en el règim.
- Que el titular del règim estigui establert fora del territori duaner de la Unió, tret que es disposi el contrari.
- Que es compleixin les condicions necessàries per a l'exempció total o parcial de drets establertes en la legislació duanera.

La utilització del règim especial d'importació temporal requereix una **autorització** prèvia i garanteix que l'estat de les mercaderies incloses al règim no variï. No obstant això, s'admeten les operacions de reparació i manteniment, incloses la revisió i la posada a punt de les mercaderies o les mesures adoptades amb la finalitat de garantir-ne la conservació o la conformitat amb els requisits tècnics exigits.

La sol·licitud d'autorització del règim ha de presentar-se a l'autoritat duanera competent del lloc on les mercaderies siguin utilitzades per primera vegada. No obstant això, en cas que la sol·licitud s'efectuï per mitjà d'una declaració en duana oral o un quadern ATA, ha de realitzar-se en el lloc en què es presentin les mercaderies i es declarin per al règim d'importació temporal.

Els quaderns ATA i CPD

El **quadern ATA** és un document duaner internacional per a la importació temporal expedit de conformitat amb el Conveni ATA o el Conveni d'Istanbul. El Conveni ATA és el conveni duaner per a la importació temporal de mercaderies, fet a Brussel·les el 6 de desembre de 1961.

El **quadern CPD** és un document duaner internacional utilitzat per a la importació temporal de mitjans de transport i expedit de conformitat amb el Conveni d'Istanbul. Així mateix, el Conveni d'Istanbul és el conveni relatiu a la importació temporal, fet a Istanbul el 26 de juny de 1990.

La Convenció sobre l'admissió temporal (Conveni d'Istanbul) és un únic instrument internacional que combina tots els convenis existents per a l'ingrés temporal. Està dirigit a simplificar i harmonitzar els procediments d'admissió temporal. Va entrar en vigor el 27 de novembre de 1993.

L'admissió temporal sense el pagament de drets de duana s'estableix per reduir al mínim els costos d'encreuament de fronteres i ofereix un incentiu important per al desenvolupament de l'activitat econòmica d'un país.

El conveni estableix la lliure circulació de mercaderies a través de les fronteres i la seva admissió temporal en un territori duaner amb la franquícia de drets i impostos. També obliga les parts contractants a acceptar el quadern ATA, un document internacional per a duanes que assegura, a través d'un sistema internacional de garantia, que els drets i impostos seran pagats en els casos de mal ús.

Amb aquest sistema, la comunitat internacional de negocis gaudeix d'una considerable simplificació dels tràmits duaners. El quadern ATA serveix també com una declaració de mercaderies en l'exportació, el trànsit i la importació.

World Customs Organization com a organisme internacional dipositari del Conveni ATA i el Conveni d'Istanbul

El quadern ATA és ara el document més àmpliament utilitzat per la comunitat de negocis per a les operacions internacionals que involucren l'admissió temporal de mercaderies.

Els països contractants del Conveni d'Istanbul són: la Unió Europea, Albània, Algèria, Andorra, Austràlia, Àustria, Bielorrússia, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Brasil, Bulgària, Xile, Xina, Croàcia, Xipre, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Antiga República Iugoslava de Macedònia, França, Geòrgia, Alemanya, Grècia, Hong Kong, Hongria, Irlanda, Itàlia, Jordània, Letònia, Lituània, Luxemburg, Madagascar, Mali, Malta, Maurici, Moldàvia, Mongòlia, Montenegro, Països Baixos, Nigèria, Pakistan, Polònia, Portugal, Romania, Rússia, Aràbia Saudita, Sèrbia, Eslovàquia, Eslovènia, Sud-àfrica, Espanya, Suècia, Suïssa, Tailàndia, Tadjikistan, Turquia, Ucraïna, Emirats Àrabs Units, Regne Unit i Zimbàbue.

A la pàgina web de la World Customs Organization (WCO) podeu trobar tota la informació referent als dos convenis: goo.gl/MdHrb3.

Els quaderns ATA i CPD es consideraran sol·licituds d'autorització d'importació temporal quan compleixin totes les condicions següents:

- Que el quadern hagi estat expedit en una part contractant del Conveni ATA o del Conveni d'Istanbul i confirmat i garantit per una associació que formi part d'una cadena de garantia.
- Que el quadern es refereixi a mercaderies i usos previstos en el conveni en virtut del qual hagi estat expedit.
- Que el quadern hagi estat certificat per les autoritats duaneres.
- Que el quadern sigui vàlid en tot el TAU.

Termini de permanència en el règim

Les autoritats duaneres fixaran el termini al final del qual les mercaderies hauran de ser reexportades o incloses en un règim duaner posterior. Aquest termini haurà de ser suficient perquè es pugui aconseguir l'objectiu de la destinació autoritzada.

En general el **termini màxim** de permanència de les mercaderies en el règim d'importació temporal serà de **24 mesos**, encara que el règim s'hagués finalitzat amb inclusió en un altre règim especial i, tot seguit, de nou, les mercaderies haguessin estat incloses en el règim d'importació temporal.

Quan, en circumstàncies excepcionals, el fet per al qual s'ha concedit l'autorització no pugui assolir-se dins del termini genèric, les autoritats duaneres podran concedir una pròrroga d'aquest termini per un temps raonable, amb la sol·licitud prèvia degudament justificada del titular de l'autorització.

El temps total de permanència de les mercaderies en el règim d'importació temporal no serà superior a 10 anys, excepte en cas de circumstàncies imprevisibles.

Exempció parcial dels drets

L'autorització d'utilització del règim d'importació temporal amb exempció parcial de drets d'importació es concedeix a les mercaderies que no compleixen tots els requisits necessaris per a l'exempció total de drets d'importació. Aquesta autorització es concedeix a condició que s'aboni l'import dels drets d'importació exigits a la finalització del règim. Tot i això, no es concedeix per a les mercaderies fungibles.

En cas que la importació temporal tingui reconeguda una exempció parcial dels drets d'importació, l'import dels drets serà del **3% de l'import del dret d'importació** que hauria estat exigible si les mercaderies haguessin estat despatxades a lliure pràctica en la data en què van ser incloses en el règim d'importació temporal.

Aquest import és exigible **per cada mes** o fracció de mes que les mercaderies hagin estat incloses en el règim d'importació temporal amb exempció parcial dels drets d'importació. Tot i aquesta acumulació de drets parcials, aquests drets no excedeixen el que hauria estat exigible en cas de despatx a lliure pràctica, en la data de la seva inclusió en el règim d'importació temporal.

Garantia

La inclusió de mercaderies en el règim d'importació temporal **no està subjecta a la constitució d'una garantia** en els casos inclosos a l'article 81 del Reglament delegat 2015/2446 (UE), entre els quals cal destacar:

- En cas que la declaració en duana pugui fer-se oralment.
- En el cas de les matèries **utilitzades** en el tràfic internacional per les companyies aèries, marítimes o ferroviàries, o pels proveïdors de serveis postals, sempre que aquestes matèries ostentin marques distintives.

- En el cas dels envasos importats buits, sempre que estiguin proveïts de marques indelebles i inamovibles.

Mercaderies particulars a la importació temporal

A continuació estan detallades les mercaderies que rebran un tractament específic dins del règim d'importació temporal a causa de les seves característiques o bé, també, per la funció o utilitat que se'ls donarà dins del TAU. D'aquesta manera se'ls concedirà l'**exempció total** de drets d'importació quan el sol·licitant i el titular del règim estiguin establerts al territori duaner de la Unió.

A més, en la majoria dels casos, aquestes mercaderies també podran presentar-se davant la duana mitjançant **declaració oral** amb vista a la importació temporal.

Aquestes mercaderies són:

- Els palets, contenidors i mitjans de transport, i les seves peces de recanvi, accessoris i equips.
- Els efectes personals i les mercaderies destinats a ser utilitzats amb finalitats esportives.
- El material de benestar de les gentes del mar utilitzat a bord d'un buc destinat al tràfic marítim internacional.
- El material medicoquirúrgic i de laboratori.
- Els animals, sempre que estiguin destinats a la transhumància, al pasturatge o a l'execució d'un treball o al transport.
- Equips propietat de persones establertes en una zona fronterera d'un país tercer adjacent a la zona fronterera de la Unió on s'hagin d'utilitzar aquests equips per part d'aquestes persones.
- Els instruments i aparells necessaris perquè els metges puguin prestar assistència als pacients que estiguin a l'espera d'un òrgan per a trasplantament.
- El material de socors en cas de catàstrofe, per combatre'n els efectes que han tingut sobre el territori duaner de la Unió.
- Els instruments de música portàtils temporalment importats per viatgers i destinats a un ús com a equip professional.
- Els envasos importats plens i destinats a la reexportació, ja siguin buits o plens, que portin marques indelebles i inamovibles que identifiquin a una persona establerta fora del territori duaner de la Unió.
- Els materials de producció i transmissió de ràdio i televisió i els vehicles especialment adaptats per ser utilitzats en la producció i transmissió de ràdio i televisió i els seus equips importats per organismes públics o privats establerts fora del territori duaner de la Unió i aprovats per les autoritats duaneres que hagin concedit l'autorització per a la seva importació temporal.
- Altres mercaderies, quan les autoritats duaneres ho autoritzin.

Quan una declaració en duana oral es consideri una sol·licitud d'autorització per a importació temporal, el declarant haurà de presentar un document justificatiu d'una declaració en duana oral com el de la figura 2.1.

FIGURA 2.1. Document justificatiu de declaració en duana oral



Unión Europea
Importación temporal
Documento justificativo de una declaración en aduana oral
(Artículo 165 del Acto Delegado del Código Aduanero de la Unión)

Original para la aduana de inclusión	1 Declarante/titular de la autorización <i>(nombre y dirección)</i>				
	2 Mercancías que se incluirán en un régimen de importación temporal				
	Descripción comercial/técnica	Cantidad	Valor (y moneda)		
	a)				
	b)				
	c)				
	d)				
	e)				
	3 Lugar de utilización y tipo de utilización de las mercancías y medios para su identificación				
	4 Período de ultimación y aduana(s) de ultimación				
5 Información complementaria					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;">6 Fecha</td> <td style="width: 33%; border: none;">Nombre</td> <td style="width: 33%; border: none;">Firma</td> </tr> </table>			6 Fecha	Nombre	Firma
6 Fecha	Nombre	Firma			

RESERVADO PARA LA ADUANA

Observaciones de la aduana de inclusión			
Período de ultimación del régimen	Fecha de despacho de las mercancías	Artículo pertinente del AD del CAU	
Medios de identificación			
Aduana(s) de ultimación			
Otras observaciones			
Fecha	Nombre	Firma	Sello/Dirección
Observaciones de la aduana de ultimación Las mercancías han sido reexportadas el: La aduana de inclusión ha sido informada de la ultimación el: Otras observaciones:			
Fecha	Nombre	Firma	Sello/Dirección

Altres mercaderies particulars per a les quals sí que caldrà fer una **declaració escrita** sota un règim d'importació temporal amb exempció total dels drets d'importació són:

- Animals que pertanyin a una persona establerta fora del territori duaner de la Unió.
- Altres materials professionals que pertanyin a una persona establerta fora del TAU i que en faci ús ella mateixa.

- Material pedagògic i científic que pertanyi a una persona establerta fora del TAU i que sigui importat per centres científics, d'ensenyament o de formació professional públics o privats sense ànim de lucre, i que s'utilitzi exclusivament en l'ensenyament, la formació professional o la recerca científica sota la responsabilitat del centre d'importació.
- Motlles, matrius, clixés, dibuixos, projectes, instruments de mesura, control i verificació i altres objectes similars.
- Mercaderies utilitzades per efectuar assajos o sotmetre-s'hi.
- Mostres.
- Mitjans de producció de substitució provisionals posats a la disposició d'un client per part del proveïdor o del reparador, tot esperant el subministrament o la reparació de mercaderies similars.
- Mercaderies destinades a ser exposades o a ser utilitzades en una exposició pública, no organitzada exclusivament amb la finalitat de vendre-les.
- Peces de recanvi, accessoris i equips que s'utilitzin per a la reparació i el manteniment, incloent-hi la revisió, la posada a punt i les mesures de conservació de les mercaderies incloses en el règim d'importació temporal.
- Altres mercaderies importades ocasionalment durant un període no superior a tres mesos o importades en situacions especials sense incidència econòmica a la Unió.

Quan les autoritats duaneres considerin que la inclusió de **mitjans de transport** o peces de recanvi, accessoris i equips per a mitjans de transport en el règim d'importació temporal comportaria un greu risc d'incompliment d'una de les obligacions establertes en la legislació duanera, la declaració en duana no podrà fer-se oralment. En aquest cas, les autoritats duaneres informaran d'aquesta situació el declarant sense demora, després de la presentació de les mercaderies en duana.

S'inclouen els mitjans de transport per carretera, ferrocarril, via marítima o vies navegables interiors, sempre que estiguin matriculats fora del TAU a nom d'una persona de fora, o bé quan no estiguin matriculats però pertanyin a una persona establerta fora. I a més, que siguin utilitzats per una persona establerta fora del TAU.

Les persones establertes al TAU gaudeixen de l'exempció total de drets d'importació en els mitjans de transport quan es compleixi alguna de les condicions següents:

- En el cas de mitjans de transport ferroviari, que siguin posats a la disposició d'aquestes persones en virtut d'un acord que els faculti a utilitzar-los.
- En el cas de mitjans de transport per carretera matriculats al territori duaner de la Unió, als quals s'enganxi un remolc.

- Que els mitjans de transport s'utilitzin en relació amb una situació d'emergència.
- Que els mitjans de transport siguin utilitzats per una empresa d'arrendament per a la seva reexportació.

Les persones físiques que tinguin la residència habitual al territori duaner de la Unió gaudiran de l'exempció total de drets d'importació pel que fa als mitjans de transport que utilitzin a títol privat i, ocasionalment, a petició del titular de la matrícula, sempre que aquest es trobi al territori duaner de la Unió en el moment de la utilització. O també, quan els hagin llogat en virtut d'un contracte escrit i els utilitzin a títol privat amb l'objectiu de tornar al seu lloc de residència al TAU o de sortir-ne.

S'autoritzarà l'ús privat dels mitjans de transport amb exempció total dels drets en els trajectes entre el lloc de treball i el lloc de residència de l'empleat o per a l'acompliment, per part d'aquest últim, d'una tasca professional estipulada en el seu contracte de treball.

S'entendrà per *ús privat* la utilització d'un mitjà de transport amb l'exclusió de qualsevol ús comercial. Així, per contra, s'entendrà per *ús comercial* l'ocupació d'un mitjà de transport per al transport de persones a títol oneros o per al transport industrial o comercial de mercaderies, sigui o no a títol oneros.

També es concedirà l'exempció total, quan els mitjans de transport hagin de ser matriculats al TAU amb una sèrie provisional, amb vista a la seva reexportació a nom d'una persona establerta fora d'aquest territori o quan estigui a punt de traslladar-s'hi.

Pel que fa als **contenidors**, incloent-hi els accessoris i equips, hauran de tenir clarament detallada la identificació del propietari o de l'operador, així com les marques i números d'identificació del contenidor i la tara del contenidor i, en el cas d'ús marítim, amb el codi ISO normalitzat.

La persona autoritzada, en aquest cas, haurà de facilitar a les autoritats duaneres informació detallada sobre els moviments de cada contenidor al qual s'hagi concedit la importació temporal, amb indicació de les dates i dels llocs d'entrada i descàrrega.

L'**enllestiment** del règim d'importació temporal en el cas de **mitjans de transport i contenidors** haurà de realitzar-se en els següents terminis, a partir del moment d'inclusió de les mercaderies en el règim:

- Per als mitjans de transport ferroviari: 12 mesos.
- Per als mitjans de transport d'ús comercial diferents dels mitjans de transport ferroviari: el temps necessari per efectuar les operacions de transport.
- Per als mitjans de transport per carretera utilitzats a títol privat:
 - Per a estudiants: la durada de la seva estada al TAU amb l'única finalitat de cursar els seus estudis.

- Per a persones encarregades de l'execució d'una missió durant un període de temps determinat: la durada de l'estada amb l'única finalitat d'executar la missió encarregada.
- En els altres casos, inclosos els animals de munta o de tir i els seus aparells: 6 mesos.
- Per als mitjans de transport aeri d'ús privat: 6 mesos.
- Per als mitjans de transport marítim i fluvial d'ús privat: 18 mesos.
- Per als contenidors, els seus equips i accessoris: 12 mesos.

Quant al termini per a la reexportació en el cas de serveis d'arrendament de mitjans de transport importats temporalment amb exempció total de drets i que hagin estat retornats a una empresa d'arrendament establerta al TAU, la reexportació per la qual s'enllesteix el règim d'importació temporal haurà d'efectuar-se en el termini de 6 mesos, a partir de la data d'entrada del mitjà de transport al territori duaner de la Unió.

2.1.2 La destinació final

La destinació final equival al que abans de la entrada en vigor i d'aplicació del nou codi duaner de la Unió s'anomenava destinació especial.

Sota el règim de **destinació final** les mercaderies podran ser despatxades a lliure pràctica amb exempció de drets o amb un tipus reduït de drets atenent a la seva destinació especial

Aquest règim de destinació final s'inclou dins dels règims especials precisament perquè necessita autorització i control duaner posterior a la inclusió en el règim.

En el cas que les mercaderies es trobin en una fase de la producció que, des d'una perspectiva econòmica, solament permeti el seu ús per a la destinació final indicada, les autoritats duaneres podran establir en l'autorització les condicions en què es considerarà que les mercaderies s'han utilitzat per a les finalitats establertes, a l'efecte de l'aplicació de l'exempció de drets o del tipus reduït de drets.

En canvi, si les mercaderies són aptes per a un ús repetit, amb la finalitat d'evitar abusos, la vigilància duanera es podrà mantenir durant un període no superior a 2 anys, des de la data de la seva primera utilització en el règim.

En el nou marc jurídic, la destinació final es caracteritza principalment perquè:

- Necessita autorització i control duaner posterior.
- Desapareix l'ús del document T5 per dur a terme la cessió de mercaderies entre titulars d'autoritzacions establerts en diferents estats membres de la Unió.

DUA

Cal informar d'aquest règim a la casella 37 del DUA amb el codi 44.

- S'ha de presentar un estat de liquidació.
- Admet la possibilitat que el titular de la destinació final sigui un titular no establert al territori duaner de la Unió.

Especialment en aquest règim, cal subratllar que els **controls duaners** són els actes específics efectuats per les autoritats duaneres per garantir el compliment de la legislació duanera i les altres disposicions sobre entrada, sortida, trànsit, circulació, dipòsit i destinació final de les mercaderies que circulin entre el territori duaner de la Unió i altres països o territoris situats fora d'ell, així com sobre la presència i la circulació al territori duaner de la Unió de mercaderies no pertanyents a la Unió i de mercaderies incloses en el règim de destinació final

La vigilància duanera en el marc del règim de destinació final finalitzarà quan:

- Les mercaderies s'hagin destinat a les finalitats establertes per a l'aplicació de l'exempció de drets o del tipus reduït de drets.
- O bé les mercaderies hagin sortit del territori duaner de la Unió o s'hagin destruït o abandonat en benefici de l'estat
- O les mercaderies s'hagin destinat a finalitats diferents de les establertes per a l'aplicació de l'exempció de drets o del tipus reduït de drets i s'hagin abonat els drets d'importació aplicables.

Les mercaderies de la Unió perdran l'estatut duaner de la Unió, entre altres casos, quan s'incloguin en un règim de destinació final i siguin posteriorment abandonades en benefici de l'estat, o destruïdes, i acabin com a residus.

Sota el règim especial de destinació final es fa, simultàniament, un despatx a lliure pràctica i un despatx a consum de mercaderies amb exempció de drets o amb un tipus reduït de drets a causa de la seva utilització amb finalitats particulars.

Destinació final de motors importats

Despatx a lliure pràctica de motors no pertanyents a la Unió per a la seva integració en una aeronau civil construïda a la Unió Europea.

Es tractaria, per tant, d'una importació de mercaderies no pertanyents a la Unió per a la seva integració en certes categories de bucs, vaixells i altres embarcacions i plataformes de perforació o d'explotació. Aquest tipus de destinació final, en aquest cas la utilització dels motors per a la construcció d'aeronaus, suposarà la inclusió en el règim de destinació final i, per tant, el tracte preferent quant als drets d'importació.

Si fem la recerca de la nomenclatura combinada i TARIC podem trobar que la mercaderia de la qual estem parlant està classificada a 8501 31 00 10.

La recerca adient al Market Access Database de la Comissió Europea ens dona la informació que podem veure a la figura [2.2](#).

FIGURA 2.2. Consulta del TARIC 8501 31 00 10 al Market Access Database (MADB)

CHAPTER 85 ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES	
8501	Electric motors and generators (excluding generating sets) : (TN702) (TN701)
8501 10	- Motors of an output not exceeding 37,5 W :
8501 20	- Universal AC/DC motors of an output exceeding 37,5 W :
	- Other DC motors; DC generators :
8501 31	- - Of an output not exceeding 750 W :
8501 31 00 10	- - - Motors of an output exceeding 735 W, DC generators, for use in civil aircraft
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→ Non preferential duty under end use (01-01-2007 -) : 0 % (EUV001)	
[Show conditions]	
→ Airworthiness tariff suspension (01-01-2008 -) : 0 % (CD333)	
[Hide conditions]	
C1	Presentation of a certificate/licence/document A 119 Apply the mentioned duty
C2	Presentation of a certificate/licence/document Measure not applicable
Additional information/Documents produced/Certificates and authorisations	
A119 Airworthiness certificate or declaration in the commercial invoice containing the elements of the airworthiness certificate issued or a document annexed to the invoice	
[Specific Help]	
Mexico (MX)	
→ Tariff preference (01-07-2006 -) : 0 %	
All third countries (ALLTC)	
→ Export authorization (Dual use) (31-12-2014 -) (CD464) (DU178)	
[Show conditions]	
ERGA OMNES (ERGA OMNES)	
→ Supplementary unit (01-01-2008 -) : plst	

La informació que en podem extreure és que per a les característiques i per a l'ús que es farà d'aquesta mercaderia d'importació a la Unió Europea, l'aplicació del règim de destinació final sense cap preferència aranzelària té vigent un aranzel del 0%.

A més, cal tenir en compte que per aquesta mercaderia també s'haurà d'informar a les autoritats duaneres de la unitat suplementària, que en aquest cas serà el nombre de motors importats.

2.2 Règims especials: perfeccionament

Els règims de perfeccionament són dos règims especials en els quals les mercaderies passen per un procés de transformació. És a dir, suposen l'entrada o la sortida de mercaderia del TAU amb la finalitat de rebre una transformació i, després d'aquesta transformació, ser retornades al seu lloc inicial. Per aquesta raó també podem identificar el règim com a **règim de transformació**.

Com a la resta de règims especials, aquestes mercaderies també rebran un tracte especial de suspensió del pagament de drets i impostos. De la mateixa manera, aquests règims hauran de ser autoritzats per les autoritats duaneres en els termes que estableix la normativa vigent.

Quan després de l'expedició d'una autorització per a la utilització d'un règim de perfeccionament, una administració duanera d'un estat membre obtingui proves que els interessos essencials dels productors de la Unió poden resultar perjudicats pel seu ús, aquesta administració haurà de transmetre l'expedient a la Comissió sol·licitant un examen de les condicions econòmiques.

Els dos règims de perfeccionament definits pel Codi duaner de la Unió (CAU) són:

- **Perfeccionament actiu (RPA)**. Per a transformacions de mercaderia no UE al TAU.
- **Perfeccionament passiu (RPP)**. Per a transformacions de mercaderia UE fora del TAU.

Ateses les diverses situacions i transformacions a les quals són sotmeses les mercaderies dins de l'àmbit del règim especial de perfeccionament, cal tenir presents alguns conceptes i termes específics.

Fruit de la transformació que reben les mercaderies en aquest règim s'obtenen els anomenats **productes transformats**.

Podem definir com a **productes transformats** els productes resultants de les operacions de transformació en el marc dels règims de perfeccionament.

Els productes transformats poden ser principals o secundaris. Els productes transformats **principals** són els productes transformats en relació amb els quals s'ha atorgat una autorització de perfeccionament actiu. Els productes transformats **secundaris** són els productes transformats que resultin necessàriament de les operacions de transformació diferents de les anteriors.

El **coeficient de rendiment** és la quantitat o el percentatge de productes transformats que s'obtinguin de la transformació d'una determinada quantitat de mercaderies incloses en un règim de perfeccionament.

Les autoritats duaneres fixaran el coeficient de rendiment o el coeficient mitjà de rendiment de l'operació de perfeccionament o, quan calgui, la manera en què es determinarà aquest coeficient. El coeficient es determinarà en funció de les circumstàncies reals en què s'hagin d'efectuar les operacions de perfeccionament.

Les **operacions de transformació** poden ser diverses, depenent de les mercaderies i del nivell de transformació o de les modificacions a fer i es poden classificar en les següents:

- La manipulació de mercaderies, incloent-hi el muntatge o acoblament o la incorporació a altres mercaderies.
- La transformació de mercaderies
- La destrucció de mercaderies
- La reparació de mercaderies, incloent-hi la restauració i la posada a punt.
- L'ús de mercaderies que no formin part del producte transformat però que en permetin o facilitin la producció, fins i tot encara que es consumeixin totalment o parcialment en el procés (ajudes a la producció).

Tot i que les **mercaderies equivalents** són tractades en diversos règims especials com el d'importació temporal, dipòsit duaner o destinació final, és als règims de perfeccionament on reben possiblement una major atenció.

Podem definir com a **mercaderies equivalents** aquells béns d'idèntica qualitat comercial amb les mateixes característiques tècniques i el mateix codi de 8 dígits de la nomenclatura combinada.

Es consideren mercaderies equivalents les mercaderies de la Unió dipositades, utilitzades o transformades en comptes de les mercaderies incloses en un règim especial.

En el marc del règim de perfeccionament passiu, es consideraran mercaderies equivalents les mercaderies no pertanyents a la Unió que siguin sotmeses a operacions de transformació en comptes de mercaderies de la Unió incloses en el règim de perfeccionament passiu.

Amb la condició que es garanteixi la bona administració del règim, i en particular en referència a la vigilància duanera, les autoritats duaneres autoritzaran, amb una sol·licitud prèvia, la utilització de mercaderies equivalents als règims especials.

En el cas de l'RPA s'autoritzarà l'exportació de productes transformats obtinguts a partir de les mercaderies equivalents abans de la importació de les mercaderies a les quals substitueixin. I per altra banda, en el cas de l'RPP, s'autoritzarà la importació de productes transformats obtinguts a partir de mercaderies equivalents abans de l'exportació de les mercaderies a les quals substitueixin.

Es considerarà que els Operadors Econòmics Autoritzats (OEA) de simplificacions duaneres compleixen la condició de garantir la bona administració, per la qual cosa es tindrà en compte a l'hora de la concessió de l'autorització per a l'ús de mercaderies equivalents en el règim especial.

Les autoritats duaneres no autoritzaran la utilització de mercaderies equivalents quan es doni algun d'aquests casos:

- Si a l'RPA només es fan manipulacions usals.
- Quan s'apliqui la prohibició de devolució o exempció de drets en acord preferencial utilitzats en la fabricació de productes transformats en un RPA.
- Quan pugui esdevenir un avantatge injustificat en matèria de drets d'importació.

2.2.1 Perfeccionament actiu

Sota el règim de perfeccionament actiu, les mercaderies no pertanyents a la Unió podran ser utilitzades dins del territori duaner de la Unió en una o més operacions de transformació sense que aquestes mercaderies estiguin subjectes a:

- Drets d'importació.
- Altres gravàmens prescrits per disposicions vigents.
- Mesures de política comercial.

El **perfeccionament actiu IM/EX (RPA)** és la importació de mercaderies no pertanyents a la Unió sota el règim de perfeccionament actiu abans de l'exportació de productes transformats.

Amb la finalitat de simplificar i racionalitzar els règims duaners, i a fi de fer l'ús dels règims especials més atractiu per al comerç, els antics règims de reintegrament i el règim de suspensió i la transformació sota control duaner s'han fusionat en un règim de perfeccionament actiu únic.

La circulació normal en un RPA és l'entrada o importació d'una mercaderia al TAU amb els beneficis que dóna el règim per ser transformades sota vigilància i control de la duana i per posteriorment ser reexportades al seu lloc d'origen fora del TAU.

Aquesta circulació de mercaderies no sempre serà executada de la mateixa manera, ja que existeix la possibilitat que les transformacions en un RPA es facin amb antelació a la importació però amb productes equivalents i no amb els realment importats per ser transformats. És en aquest cas quan podem definir el perfeccionament actiu **EX/IM** com l'exportació prèvia de productes transformats obtinguts a partir de **mercaderies equivalents** sota de l'RPA, abans de la importació de les mercaderies a les quals substitueixin.

Mercaderia sota un RPA EX/IM a partir de mercaderies equivalents

Exportació de cigarrets fabricats amb fulles de tabac de la Unió abans de la inclusió de les fulles de tabac no pertanyents a la Unió en el règim de perfeccionament actiu.

Les mercaderies equivalents i els productes transformats que se n'obtinguin adquiriran la condició de mercaderies no pertanyents a la Unió, és a dir, no tindran l'estatut de mercaderies de la Unió. Per altra banda, les mercaderies a les quals substitueixin, adquiriran l'estatut de mercaderies de la Unió en el moment del seu aixecament per al règim duaner posterior que enllesteixi el règim, o bé en el moment en què els productes transformats hagin sortit del territori duaner de la Unió.

No obstant això, quan les mercaderies incloses en l'RPA es comercialitzin abans de l'enllestiment del règim, el seu estatut canviarà en el moment en què s'introdueix al mercat.

En cas d'**exportació prèvia dels productes transformats** sota RPA, les mercaderies equivalents i els productes transformats que se n'hagin obtingut adquiriran la condició de mercaderies no pertanyents a la Unió amb efecte retroactiu en el moment del seu aixecament per al règim d'exportació, si les mercaderies que hagin d'importar-se s'inclouen en aquest règim.

Quan les mercaderies que s'importin s'inclouen en l'RPA, hauran d'adquirir al

mateix temps la condició de mercaderies de la Unió.

Com ja està establert, la inclusió d'una mercaderia a l'RPA requerirà la pertinent **autorització** per part de les autoritats duaneres. El titular de l'autorització per a un RPA serà l'encarregat de realitzar el perfeccionament o de contractar a tercers les operacions de transformació.

El règim de perfeccionament actiu només podrà utilitzar-se en casos diferents de la reparació i la destrucció quan puguin ser identificats els productes transformats.

El règim també podrà utilitzar-se quan sigui possible comprovar que es reuneixen les condicions establertes per a les mercaderies equivalents i també podrà aplicar-se amb:

- Mercaderies destinades a ser objecte d'operacions per garantir-ne la conformitat amb els requisits tècnics establerts per al despatx a lliure pràctica.
- Mercaderies que hagin de ser objecte de manipulacions usuals.

Cal esmentar que, dins d'aquest règim, també és possible que les autoritats duaneres autoritzin, amb una sol·licitud prèvia, que la totalitat o part de les mercaderies incloses en l'RPA, o els productes transformats, es puguin **reexportar temporalment per ser objecte de transformació ulterior** fora del TAU, de conformitat amb les condicions de l'RPP.

Termini d'enllestiment de l'RPA

Les autoritats duaneres fixaran el termini de l'RPA a partir de la data en què les mercaderies no pertanyents a la Unió siguin incloses en el règim, i tindran en compte el temps necessari per dur a terme les operacions de transformació i d'enllestiment d'aquest règim.

De la mateixa manera, les autoritats duaneres podran autoritzar una pròrroga al termini conformat inicialment, amb una sol·licitud prèvia, d'una durada raonable i degudament justificada.

L'autorització podrà especificar que els terminis que s'iniciïn en el transcurs d'un mes, trimestre o semestre natural finalitzin l'últim dia d'un mes, trimestre o semestre natural ulterior, respectivament.

En el cas del règim de perfeccionament actiu, amb l'**exportació anticipada de productes transformats obtinguts a partir de les mercaderies equivalents**, s'especificarà en l'autorització el termini dins del qual les mercaderies no pertanyents a la Unió hagin de ser declarades per al règim de perfeccionament actiu, atenent al termini necessari per a l'adquisició i el transport fins al territori duaner de la Unió. En aquest cas, el termini s'estipularà en mesos, no serà superior a 6 mesos i començarà a comptar a partir d'aquesta exportació anticipada. De la mateixa manera, i en aquest cas d'exportació anticipada amb mercaderies equivalents, es podrà prorrogar el termini, fins i tot després del seu venciment, a condició que el termini total no superi els 12 mesos.

En el context dels règims de destinació final o de perfeccionament actiu podem definir com a **deixalles** les mercaderies o productes derivats d'una operació de transformació, que tinguin cap o escàs valor econòmic i que no puguin utilitzar-se sense una nova transformació.

Drets d'importació de productes transformats en un RPA

Quan els productes transformats obtinguts sota un RPA siguin despatxats a lliure pràctica, les mesures de política comercial que hauran d'aplicar-se seran les aplicables al despatx a lliure pràctica de les mercaderies que es van incloure en el règim de perfeccionament actiu, excloent-hi les deixalles.

Quan neixi un deute duaner per a productes transformats resultants de l'RPA, l'import dels drets d'importació es determinarà, a sol·licitud del declarant, atenent a:

- La classificació aranzelària
- El valor en duana
- La quantitat
- La naturalesa
- L'origen de les mercaderies d'importació

El càlcul de l'import dels drets d'importació aplicables als productes transformats es farà tenint en compte la quantitat de mercaderia inclosa en l'RPA que es consideri que hi està present i per la qual neixi un deute duaner. Serà el que anomenarem mètode de la **Clau quantitativa**, referit a la quantitat de mercaderia.

Quan de les operacions de perfeccionament en **resulti una sola classe de producte transformat**, la quantitat de les mercaderies incloses en l'RPA, que es consideri que està present en els productes transformats, es determinarà aplicant el percentatge que constitueixi la quantitat de productes transformats resultants de l'operació de perfeccionament de la qual neix el deute, respecte de la quantitat total de les mercaderies incloses en l'RPA.

En canvi, quan de les operacions de perfeccionament en **resultin classes diferents de productes transformats**, la quantitat de les mercaderies incloses en l'RPA que es consideri que està present en els productes transformats, es determinarà aplicant a la quantitat total de les mercaderies incloses, un percentatge calculat multiplicant els factors següents:

- El % que els productes transformats dels quals neix deute duaner constitueixin de la quantitat total dels productes transformats del mateix tipus.
- El % que la quantitat total dels productes transformats del mateix tipus, independentment de si neix o no un deute duaner, constitueixi de la quantitat de tots els productes transformats resultants de l'operació de perfeccionament.

Les quantitats de mercaderies incloses en el règim que es destrueixin o desapareguin durant el perfeccionament, en particular per evaporació, dessecació, sublimació o fugida, no es tindran en compte.

Si aquests mateixos càlculs, i amb els mateixos criteris, els fem tenint en compte el valor de la mercaderia i no la quantitat, estarem emprant el mètode de la **clau valor**.

Així, el valor dels productes transformats s'establirà sobre la base dels preus francs a fàbrica aplicables en aquest moment al TAU o, en cas que no sigui possible, sobre els preus de venda aplicables en aquest moment al TAU per a productes idèntics o similars. I, com a últim recurs, si no és possible cap dels anteriors, es farà servir un mètode raonable.

Els productes transformats resultants de la seva inclusió sota un RPA podran beneficiar-se de l'exempció total o parcial en incloure'ls en el **règim de destinació final**. La inclusió dels productes transformats en el règim de destinació final podrà donar-se o bé per autorització de les autoritats duaneres o bé per la utilització específica d'aquestes mercaderies.

Les mercaderies importades i incloses sota un RPA i que reuneixin les condicions per acollir-se al **tracte aranzelari preferencial**, en el marc de contingents aranzelaris o límits màxims aranzelaris, podran optar a qualsevol tracte aranzelari preferencial previst per a mercaderies idèntiques en el moment de l'admissió de la declaració de despatx a lliure pràctica.

Compliment de les condicions econòmiques per al perfeccionament actiu

En determinats casos, i sempre que no perjudiqui els interessos essencials dels productors de la Unió, es concedirà l'autorització per a la inclusió en el règim de perfeccionament actiu amb **condicions econòmiques**.

Les condicions econòmiques per al perfeccionament actiu es consideraran complertes quan la sol·licitud es refereixi a qualsevol de les operacions següents, establertes a l'article 167 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió:

- La transformació de mercaderies no previstes en l'annex 71-02
- La reparació
- La transformació de mercaderies directament o indirectament posades a la disposició del titular de l'autorització, realitzada d'acord amb allò estipulat per compte d'una persona establerta fora del territori duaner de la Unió i, en general, contra pagament únicament dels costos de transformació.
- La transformació del blat dur en pastes alimentàries
- La inclusió de mercaderies en el règim de perfeccionament actiu dins dels límits de la quantitat determinada sobre la base d'un saldo de conformitat amb el qual es disposa en l'article 18 del Reglament (UE) núm. 510/2014 del Parlament Europeu i del Consell (17).
- La transformació de mercaderies incloses en la llista que figura en l'annex 71-02, en qualsevol de les situacions següents:
 - La no disponibilitat de mercaderies produïdes a la Unió que comparteixin el mateix codi NC de vuit xifres, la mateixa qualitat comercial i les mateixes característiques tècniques que les mercaderies destinades a la importació per a les operacions de transformació previstes.

- Les diferències de preu entre les mercaderies produïdes a la Unió i les mercaderies destinades a la importació, quan no puguin utilitzar-se mercaderies comparables perquè el seu preu faria inviable des del punt de vista econòmic l'operació comercial prevista.
 - Les obligacions contractuals quan mercaderies comparables no s'ajustin als requisits contractuals del comprador d'un tercer país dels productes transformats, o quan, de conformitat amb el contracte, els productes transformats hagin d'obtenir-se a partir de les mercaderies destinades a ser incloses en el règim de perfeccionament actiu, amb la finalitat de complir les disposicions relatives a la protecció de la propietat industrial i comercial.
 - El valor global de les mercaderies que s'incloguin en el règim de perfeccionament actiu per sol·licitant i per any natural per a cada codi de vuit xifres de la nomenclatura combinada no sigui superior a 150.000 EUR.
- La transformació de mercaderies per garantir-ne la conformitat amb els requisits tècnics establerts per al seu despatx a lliure pràctica.
 - La transformació de mercaderies desproveïdes de caràcter comercial.
 - La transformació de mercaderies obtingudes en el marc d'una autorització anterior, l'expedició de la qual estigüés subjecta a un examen de les condicions econòmiques.
 - La transformació de fraccions líquides i sòlides d'oli de palma, oli de coco, fraccions líquides d'oli de coco, oli de palmera, fraccions líquides d'oli de palmera, de babaçú o de ricí en productes no destinats al sector alimentari
 - La transformació en productes destinats a ser incorporats o utilitzats en aeronaus civils per als quals s'hagi emès un certificat d'aeronavegabilitat.
 - La transformació en productes que gaudeixin de la suspensió autònoma de drets d'importació sobre certes armes i equip militar de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 150/2003 del Consell (18).
 - La transformació de mercaderies en mostres
 - La transformació de tot tipus de components electrònics, parts, conjunts o qualssevol altres materials en productes de tecnologia de la informació
 - La transformació de mercaderies incloses en els codis NC 2707 o 2710 en productes dels codis NC 2707, 2710 o 2902
 - La reducció a desaprofitaments i deixalles, destrucció, i recuperació de parts o components
 - La desnaturalització
 - Les manipulacions usals al fet a què es refereix l'article 220 del Codi
 - El valor global de les mercaderies que s'incloguin en el règim de perfeccionament actiu per sol·licitant i per any natural, per a cada codi de vuit xifres de la nomenclatura combinada, no sigui superior a 150.000 EUR, pel que fa a les mercaderies cobertes per l'annex 71-02, i a 300.000 EUR, per a altres mercaderies, excepte quan les mercaderies destinades a ser incloses en el règim de perfeccionament actiu estiguin subjectes a un dret antidúmping provisional o definitiu, un dret compensatori, una mesura de salvaguarda o un dret addicional resultant de la suspensió de concessions, si han estat declarades per al seu despatx a lliure pràctica.

Liquidació

Quan parlem de liquidació, estem fent referència a l'abonament dels drets d'importació exigibles al titular de l'autorització per part de les autoritats duaneres.

L'estat de liquidació s'exigeix no només en el marc de l'RPA, sinó també en el de destinació final, amb la finalitat de facilitar el cobrament de qualsevol import de drets d'importació i, per tant, de protegir els interessos financers de la Unió.

Les autoritzacions d'utilització del perfeccionament actiu IM/EX, el perfeccionament actiu EX/IM sense l'ús de l'intercanvi d'informació normalitzat, o la destinació final disposaran que el titular de l'autorització ha de presentar l'estat de liquidació a la duana supervisora en els 30 dies següents a l'expiració del termini de finalització.

No obstant això, la duana supervisora podrà eximir de l'obligació de presentar l'estat de liquidació quan ho consideri innecessari.

A petició del titular de l'autorització, les autoritats duaneres podran ampliar el període anterior a 60 dies. En casos excepcionals, les autoritats duaneres podran ampliar el període fins i tot després de la seva expiració.

Quan es consideri que productes transformats o mercaderies incloses en l'RPA IM/EX han estat despatxats a lliure pràctica es farà constar en l'estat de liquidació.

Quan l'autorització d'RPA IM/EX especifiqui que es considera que els productes transformats o les mercaderies incloses en aquest règim han estat despatxats a lliure pràctica en la data d'expiració del període de finalització, el titular de l'autorització haurà de presentar l'estat de liquidació a la duana supervisora.

Les autoritats duaneres podran permetre que l'estat de liquidació es presenti per mitjans diferents de les tècniques de tractament electrònic de dades.

La informació que s'ha de detallar en l'estat de liquidació és:

- Referències de l'autorització.
- La quantitat de cada tipus de mercaderia incloses en el règim especial respecte de les quals se sol·licita l'enllestiment.
- El codi NC de les mercaderies incloses en el règim especial.
- El tipus de drets d'importació al qual estan sotmeses les mercaderies incloses en el règim especial i, quan escaigui, el seu valor en duana.
- Els detalls de la declaració o declaracions en duana d'inclusió de les mercaderies en el règim especial.
- La naturalesa i quantitat dels productes transformats o de les mercaderies incloses en el règim, i els detalls de la declaració en duana posterior o qualsevol altre document relatiu a l'enllestiment del règim.
- El codi NC i el valor en duana dels productes transformats, quan l'enllestiment s'efectuï sobre la base de la clau de valor.
- El coeficient de rendiment.
- L'import dels drets d'importació que hauran d'abonar-se, quan l'import resulti d'un despatx a lliure pràctica.

- Els períodes d'enllestiment.

Per concloure el perfeccionament actiu, cal tenir en compte i destacar que, respecte de l'antic codi duaner, les principals **novetats al CAU** en aquest règim són que:

- Desapareix la intenció de reexportar.
- Se suprimeix la modalitat de reintegrament.
- El termini màxim d'enllestiment de l'RPA EX/IM és de 6 mesos, prorrogable fins a 12 mesos (en la resta de casos serà el termini que consti a l'autorització).
- No existeix la possibilitat de sol·licitud mitjançant declaració normal en el cas de mercaderies sensibles de l'Annex 71-02 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió.
- Els coeficients de rendiment a tant alçat se substitueixen per l'article 255 CAU desenvolupat a l'apartat anterior.
- Quant al càlcul de drets, es té en compte:
 - Règim general: elements del producte transformat en el moment del despatx a lliure pràctica.
 - Règim especial (a sol·licitud de l'operador): elements de la mercaderia d'importació en el moment de la vinculació al règim de perfeccionament.

2.2.2 Perfeccionament passiu

Sota el règim de perfeccionament passiu les mercaderies de la Unió podran exportar-se temporalment fora del TAU per ser objecte d'operacions de transformació. Els **productes transformats** resultants podran ser despatxats a lliure pràctica amb exempció total o parcial de drets d'importació amb una sol·licitud prèvia del titular de l'autorització.

Aquests drets d'importació, en cas d'existir, es calcularan **sobre el valor del cost de les operacions de transformació** fetes fora del TAU.

El **perfeccionament passiu EX/IM (RPP)** és l'exportació de mercaderies de la Unió sota el règim de perfeccionament passiu abans de la importació de productes transformats.

Sol·licitud i autorització

El Títol XVIII del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió desenvolupa els requisits i condicions per a la sol·licitud i autorització d'utilització del règim de perfeccionament passiu.

El **període d'enllestiment** en RPP serà aquell en què les mercaderies exportades temporalment podran ser reimportades al TAU en forma de productes transformats i incloses en el règim de despatx a lliure pràctica per poder acollir-se a l'exempció total o parcial dels drets d'importació.

Conseqüentment, i sota un RPP, les mesures de política comercial no s'aplicaran als productes transformats que hagin estat despatxats a lliure pràctica després del perfeccionament passiu sempre que:

- Els productes transformats conservin el seu origen de la Unió.
- El perfeccionament passiu comporti la reparació, inclòs el sistema d'intercanvis estàndard.
- O bé que el perfeccionament passiu tingui lloc després d'operacions ulteriors de transformació.

No podran acollir-se a l'RPP cap de les mercaderies de la Unió:

- L'exportació de les quals doni lloc a una devolució o condonació dels drets d'importació.
- Que, amb anterioritat a la seva exportació, s'haguessin despatxat a lliure pràctica amb una exempció total o parcial de drets en raó de la seva destinació final, mentre els objectius d'aquesta destinació final no s'hagin complert, tret que les mercaderies hagin de ser sotmeses a operacions de reparació.
- L'exportació de les quals doni lloc a la concessió de restitucions per exportació.
- Per a l'exportació de les quals es concedeixi un avantatge financer, en el marc de la política agrícola comuna.

Les mercaderies incloses en el règim de perfeccionament passiu podran circular dins del territori duaner de la Unió des de la duana d'inclusió fins a la duana de sortida.

L'RPP és aplicable a **3 tipus** d'operacions de reparació de mercaderies diferents:

- Mercaderies reparades de manera **gratuïta**
- **Sistema d'intercanvis estàndard**
- **Importació prèvia** de productes de substitució

Mercaderies reparades de manera gratuïta

Si les autoritats duaneres estan certament convençudes que la reparació de les mercaderies s'ha realitzat de forma gratuïta, bé per obligació contractual o legal derivada d'una garantia, bé per l'existència d'un defecte material o de fabricació, se'ls concedirà una exempció total de drets d'importació.

En canvi, l'exempció no serà aplicable en cas que el defecte material o de fabricació ja s'hagués tingut en compte en el moment del primer despatx a lliure

pràctica de les mercaderies. Aquest seria el cas del requeriment de reparació d'un cotxe comprat de segona mà, si el comprador ja era conscient que el motor tenia un defecte.

Reparació gratuïta del producte

En Jordi ha comprat una impressora digital 3D, manufacturada per una empresa dels Estats Units, a una botiga de Barcelona.

Pocs dies després de la compra, i mentre la impressora encara està en període de garantia, s'adona que té un defecte de fàbrica i que no funciona correctament. Aquest és el moment en què en Jordi, d'acord a les instruccions de garantia del fabricant, envia la impressora als Estats Units perquè el fabricant la repari sota les condicions de garantia.

El fabricant repara la impressora a les seves instal·lacions dels Estats Units i l'envia de tornada cap a casa d'en Jordi. Atès que la impressora encara estava en període de garantia, un cop reparada i introduïda de nou al TAU, no se li carrega cap tipus de taxa o de dret d'importació.

Sistema d'intercanvis estàndard

Sota el sistema d'intercanvis estàndard, un producte substituït podrà reemplaçar un producte equivalent, és a dir, de les mateixes característiques comercials, tècniques i de qualitat. Les autoritats duaneres autoritzaran el sistema d'intercanvis estàndard per a la reparació de productes defectuosos de la Unió i els concedirà l'exempció de drets d'importació si el producte substituït ha estat lliurat gratuïtament.

Per tal que un producte importat (**producte de substitució**) pugui substituir un producte transformat, s'han de complir els següents requisits:

- Els productes de substitució hauran de tenir el mateix codi de vuit dígits de la nomenclatura combinada, ser d'identica qualitat comercial i tenir les mateixes característiques.
- En cas que les mercaderies defectuoses haguessin estat usades abans de l'exportació, els productes de substitució també hauran d'haver estat usats. No obstant això, les autoritats duaneres podran dispensar d'aquest requeriment quan el producte de substitució hagi estat enviat gratuïtament.
- Els productes de substitució estaran sota les mateixes disposicions que serien aplicables als productes transformats.

Enviament d'un producte nou de substitució.

En Jordi ha comprat una impressora digital 3D, manufacturada per una empresa dels Estats Units, a una botiga de Barcelona.

Pocs dies després, i mentre la impressora encara està en període de garantia, s'adona que té un defecte de fàbrica i que no funciona correctament.

Aquest és el moment en què en Jordi, d'acord a les instruccions de garantia del fabricant, envia la impressora als Estats Units perquè el fabricant la repari sota les condicions de garantia.

El fabricant, en comptes de fer una reparació, envia a en Jordi una impressora amb la mateixa qualitat comercial i característiques tècniques idèntiques.

Tal com la garantia del producte oferia, el producte de substitució es lliura a en Jordi exempt de drets d'importació i d'altres càrrecs.

Importació prèvia de productes de substitució

Les autoritats duaneres permetran que, conforme a la sol·licitud, els productes de substitució puguin importar-se amb anterioritat a l'exportació de les mercaderies defectuoses.

Aquesta importació prèvia donarà lloc a la constitució d'una **garantia** que cobreixi l'import del dret d'importació que seria exigible si les mercaderies defectuoses no arribessin a exportar-se.

En el cas d'importació prèvia de productes de substitució de mercaderies defectuoses, l'exportació s'haurà de fer en un termini de 2 mesos a partir de l'admissió de la declaració a lliure pràctica dels productes de substitució. Només en situacions excepcionals el termini podrà prorrogar-se per un temps raonable a sol·licitud del titular de l'autorització.

Enviament d'un producte nou de substitució abans de rebre l'aviat

En Jordi ha comprat una impressora digital 3D, manufacturada per una empresa dels Estats Units, a una botiga de Barcelona.

Pocs dies després, i mentre la impressora encara està en període de garantia, s'adona que té un defecte de fàbrica i no funciona correctament.

En Jordi comunica a la fàbrica dels Estats Units la seva situació i li envien una nova impressora 3D, abans que en Jordi els enviï la impressora avariada.

La fàbrica americana diposita una **garantia** davant de les autoritats duaneres de Barcelona, per a la cobertura dels drets d'importació aplicables a la impressora introduïda al TAU, que seria d'aplicació en cas que l'exportació de la impressora avariada no fos efectiva en el termini dels 2 mesos establerts.

La impressora de substitució és beneficiària de l'exempció dels drets d'importació i d'altres càrrecs.

En determinats casos, i de la mateixa manera que a l'RPA, l'autorització per a la inclusió en el règim de perfeccionament passiu amb **condicions econòmiques**, serà concedida sempre que no perjudiqui els interessos essencials dels productors de la Unió.

Perfeccionament passiu amb mercaderies equivalents

La circulació normal en un RPP és la sortida o exportació d'una mercaderia del TAU, per posteriorment ser importada al TAU amb els beneficis que dóna el règim d'exempció de drets i sota vigilància i control de la duana.

En canvi, i de la mateixa manera que en l'RPA, hi ha la possibilitat de sotmetre una mercaderia a un règim de perfeccionament passiu **IM/EX**, on hi haurà una importació prèvia sota aquest règim de productes transformats obtinguts a partir de **mercaderies equivalents**, però abans de l'exportació de les mercaderies a les

quals substitueixin.

El termini per incloure en perfeccionament passiu els RPP IM/EX, en els quals mercaderies de la Unió han estat substituïdes per mercaderies equivalents, estarà especificat en l'autorització i no podrà ser superior a 6 mesos, però podrà ser ampliable a 1 any.

RPP IM/EX a partir de mercaderies equivalents

Importació de taules fabricades amb fusta equivalent no pertanyent a la Unió abans de la inclusió de fusta de la Unió en un règim de perfeccionament passiu.

La utilització de mercaderies equivalents no es permetrà en el cas de les mercaderies sensibles de l'Annex 71-02 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió.

Drets d'importació de productes transformats en un RPP

Quan neixi un deute duaner en relació amb productes transformats resultants de l'RPP o amb productes de substitució, l'import dels drets d'importació es calcularà basant-se en el cost de l'operació de transformació duta a terme fora del TAU.

Les autoritats duaneres, a sol·licitud del declarant, podran invalidar una declaració en duana ja admesa quan s'hagin cerciorat que, com a conseqüència de circumstàncies especials, la inclusió de les mercaderies en el règim duaner per al qual van ser declarades ja no està justificada. Aquest serà el cas si hi ha una diferència en la naturalesa de les mercaderies despatxades per al Perfeccionament passiu, en comparació de les presentades a la duana de sortida i, si és així, la duana d'exportació invalidarà la declaració.

Reglament d'importació

L'article 75 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió desenvolupa els drets d'importació específics aplicables als productes transformats resultants del règim de perfeccionament passiu o sobre els productes de substitució.

Novetats de l'RPP al CAU respecte de l'antic Codi duaner

Amb relació al règim de perfeccionament passiu, les principals novetats del CAU respecte de l'antic codi es concreten en:

- No existeix la possibilitat de sol·licitud mitjançant declaració normal en el cas de mercaderies sensibles de l'Annex 71-02 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446.
- És possible el flux IM/EX en tots els casos d'RPP (no solament en reparacions).
- Els coeficients de rendiment a tant alçat se substitueixen per l'article 255 CAU.
- En el càlcul de drets sobre el cost de la transformació, desapareix el càlcul per diferències entre els drets del producte transformat i els que correspondrien a la mercaderia exportada si s'importés.

2.3 Destrucció i abandonament de les mercaderies

Determinades situacions, de vegades no desitjades ni pels operadors ni pels intermediaris de les operacions de comerç internacional, poden acabar en una

destinació no prevista inicialment en els propòsits de l'operació comercial internacional.

La destrucció o abandonament de les mercaderies, sota determinades condicions exigides per la normativa duanera, requerirà d'uns procediments adients i justificats.

Disconformitats amb la mercaderia o incompliments dels requeriments duaners de protecció comercial del mercat de la Unió, són alguns dels imprevistos que fan que els titulars de mercaderies importades es vegin en ocasions obligats a destruir-les o abandonar-les.

La destrucció, la venda i l'abandonament de mercaderies en benefici de l'estat necessita uns procediments que especifiquin el paper de les autoritats duaneres en relació amb els desapfitaments o deixalles resultants de la destrucció de mercaderies, així com els procediments que han de seguir-se en relació amb el seu abandonament i venda.

Les autoritats duaneres suspendran el termini per al pagament de l'import dels drets d'importació o d'exportació corresponent a un deute duaner, mentre les mercaderies estiguin encara sota vigilància duanera i es consideri que reuneixen les condicions per ser confiscades, destruïdes o abandonades en benefici de l'estat.

Cal recordar que tant la destrucció sense residus com l'abandonament degudament tramitats, seran formes **d'enllestiment** dels règims especials desenvolupats al CAU.

2.3.1 Destrucció de les mercaderies

Entre altres, la destrucció de les mercaderies es considerarà com a una de les operacions de transformació que es poden dur a terme en recintes duaners.

Quan les autoritats duaneres tinguin motius raonables, podran prendre la decisió que es destrueixin les mercaderies presentades en duana i n'informaran al titular de les mercaderies. Els **costos** causats per la destrucció de les mercaderies aniran a càrrec del titular de les mercaderies.

Les autoritats duaneres podran decomissar, vendre o destruir mercaderies en els següents casos:

- Quan s'hagi incomplert alguna de les obligacions establertes en la legislació duanera d'introducció de mercaderies al TAU, o quan s'hagin sostret les mercaderies a la vigilància duanera.
- Quan no pugui procedir-se a l'aixecament de les mercaderies per alguna d'aquestes raons:
 - Quan per motius imputables al declarant, les autoritats duaneres no hagin pogut realitzar o continuar l'examen de les mercaderies en el terminis establerts.

- Quan no hagin estat lliurats els documents a la presentació dels quals estigui subordinada la inclusió de les mercaderies en el règim duaner sol·licitat o el seu aixecament.
 - Quan no hagin estat pagats ni garantits els drets d'importació o d'exportació, en els terminis establerts.
 - Quan les mercaderies estiguin subjectes a mesures de prohibició o de restricció.
- Quan les mercaderies no hagin estat retirades en un termini raonable després de concedir-se el seu aixecament.
 - Quan després de l'aixecament de les mercaderies, es comprovi que no han complert les condicions per a les quals s'havia concedit l'aixecament.
 - Quan les mercaderies s'abandonin en benefici de l'estat.

Les autoritats duaneres determinaran el tipus i la quantitat de **desaprofitaments i deixalles** derivats de la destrucció de les mercaderies, a fi d'establir qualsevol dret de duana o un altre gravamen aplicable a aquests desaprofitaments o deixalles quan se'ls inclogui en un règim duaner o siguin reexportats.

Quan aquestes mercaderies ja hagin estat sotmeses a una declaració en duana amb una referència de registre, les autoritats duaneres procediran a la seva invalidació.

La destrucció de les mercaderies serà motiu de l'extinció del possible deute duaner que s'hagués pogut generar amb la importació. De la mateixa manera, tot residu o deixalla resultant de la seva destrucció serà considerat com a mercaderia no pertanyent a la Unió.

També es consideren mercaderies en destrucció aquelles deixalles i desaprofitaments provinents d'un procés de transformació autoritzat. Aquestes mercaderies es consideraran mercaderies no pertanyents a la Unió quan s'adopti una decisió per la qual es concedeixi la devolució o la condonació dels drets d'importació.

2.3.2 Abandonament de les mercaderies

Les mercaderies no pertanyents a la Unió així com també les mercaderies incloses en el règim especial de destinació final podran ser abandonades en benefici de l'estat pel titular del règim o pel titular de les mercaderies. Per a l'abandonament de les mercaderies serà necessària una autorització prèvia de les autoritats duaneres.

Les autoritats duaneres podran denegar una sol·licitud d'autorització d'abandonament de les mercaderies en benefici de l'estat, quan es compleixi una de les següents condicions:

- Quan les mercaderies no puguin vendre's al territori duaner de la Unió o el cost de la seva venda resulti desproporcionat pel que fa al seu valor.

- Quan les mercaderies hagin de ser destruïdes.

Les autoritats duaneres comunicaran oficialment la sol·licitud d'abandonament al seu propietari quan en un termini de 90 dies aquest no s'hagi donat a conèixer davant les autoritats i, un cop realitzada aquesta comunicació, procediran a autoritzar l'abandonament.

Venda de les mercaderies abandonades

Les autoritats duaneres podran vendre les mercaderies abandonades en benefici de l'estat o bé les que hagin estat confiscades. Com a condició de la venda, el comprador d'aquestes mercaderies no podrà incloure-les de manera immediata en un règim duaner ni tampoc podran ser reexportades.

Quan el preu de venda de les mercaderies inclogui l'import dels drets d'importació i altres gravàmens, les mercaderies es consideraran despatxades a lliure pràctica.

Les autoritats duaneres hauran de calcular l'import dels drets i anotar-ho en la comptabilitat de la importació. La venda s'efectuarà de conformitat als procediments aplicables en l'estat membre de què es tracti.

2.4 Intercanvi normalitzat d'informació (INF)

La quantitat d'informació generada per les autoritats duaneres de tots els estats membres de la UE, necessita una coordinació per al tractament de les dades mitjançant sistemes d'informació àgils i harmonitzats.

En el CAU s'indica que els estats membres cooperaran amb la Comissió en el desenvolupament, manteniment i utilització de sistemes electrònics per a l'intercanvi d'informació entre autoritats duaneres. Conjuntament amb la Comissió, també vetllaran per l'emmagatzematge d'aquesta informació.

S'utilitzarà un sistema electrònic d'informació i comunicació, per a l'intercanvi normalitzat de la informació (INF) corresponent a qualsevol dels règims que figuren a continuació:

- Perfeccionament actiu EX/IM o perfeccionament passiu EX/IM.
- Perfeccionament actiu IM/EX o perfeccionament passiu IM/EX, en cas que intervingui més d'un estat membre.
- Perfeccionament actiu IM/EX en cas que intervingui un estat membre i l'autoritat duanera responsable hagi sol·licitat un INF.

Així mateix, aquest sistema s'utilitzarà per al tractament i l'emmagatzematge de la informació pertinent. Quan es requereixi un INF, la duana supervisora

Desenvolupament dels sistemes electrònics

La decisió d'execució (UE) 2016/578 de la Comissió estableix el programa de treball relatiu al desenvolupament i a la implantació dels sistemes electrònics previstos en el Codi duaner de la Unió.

posarà aquesta informació a disposició sense demora a través del sistema. Quan una declaració en duana, una declaració de reexportació o una notificació de reexportació remeti a un INF, les autoritats duaneres competents l'actualitzaran sense demora.

A més, el sistema electrònic d'informació i comunicació s'utilitzarà per a l'intercanvi normalitzat d'informació relacionada amb les mesures de política comercial. Aquesta informació pot ser proporcionada ja sigui pel titular del règim o per la duana corresponent.

Per tant, la duana supervisora de les mercaderies posarà les dades pertinents a disposició en el sistema electrònic a l'efecte d'intercanvi d'informació normalitzat (INF), per a règims de perfeccionament actiu i també de perfeccionament passiu en què intervinguin un o diversos estats membres.

Quan l'autoritat duanera responsable hagi sol·licitat un intercanvi d'informació normalitzat entre autoritats duaneres pel que fa a mercaderies incloses en un règim de perfeccionament actiu IM/EX en què intervingui un sol estat membre, la duana supervisora posarà els elements de dades pertinents a disposició en el sistema electrònic.

Quan una declaració en duana o una declaració o notificació de reexportació es refereixi a un INF, les autoritats duaneres competents posaran els elements de dades específiques a disposició en el sistema electrònic.

Les autoritats duaneres facilitaran informació actualitzada relativa a l'INF al titular de l'autorització, a petició d'aquest.

Dades comunes i específiques

L'annex 71-05 del Reglament Delegat (UE) 2015/2446 de la Comissió desenvolupa els elements de dades comunes i específiques per a cada règim de perfeccionament que cal facilitar a l'INF.